조문과 판결로 읽는 법률 러시아어

Установи́л

동사 установи́ть(인정하다)의 과거 남성형 — 「(법원은) 인정하였다」. 판결이 사실 인정을 적기 시작하는 말이다. 합의부 판결은 여성형 установи́ла(3장).

3부 20장 · 표제어 380 · 부록 8

표제어 옆 ★(1~3)은 엮은이가 매긴 학습 중요도다 — 출현 빈도를 센 값이 아니다.

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 · 20장 · 원문 대조 2026. 10. 28.

1부 글자·소리·뼈대 · 제1장

키릴 문자와 네 단계 읽기

Кири́ллица

러시아어는 키릴 문자 33자로 적는다. 이 가운데 여섯은 라틴 글자와 모양이 같은데 소리가 다르다(P는 r, H은 n, C는 s). 글자를 다 외웠다고 바로 읽히지는 않는다. 러시아어 철자는 뜻을 지키려고 소리가 바뀌어도 글자를 그대로 두기 때문이다. 그래서 이 장은 네 단계로 읽는다. 첫째 강세를 찾고, 둘째 자음이 단단한지 부드러운지 가르고, 셋째 강세 없는 모음을 약하게 하고, 넷째 끝소리와 이웃 자음끼리의 동화를 적용한다. догово́р가 「도고보르」가 아니라 [더가보르]에 가까운 까닭이 이 넷에 다 들어 있다. 표제어 16개는 법정과 조문에서 자주 만나는 낱말 가운데 네 단계를 연습하기 좋은 것으로 골랐다(빈도를 세어 매긴 순위는 아니다). 낱말마다 그 낱말에서 볼 단계를 적고, 한글 표기 둘과 합성음을 붙였다. 한글 표기는 기억을 돕는 장치다. 소리의 기준은 IPA와 소리 단추이고, 두 표기가 무엇인지는 이 장 끝 「세종의 글자로」 절에 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом. УПК РФ ст. 8 ч. 1

   > 읽기 Правосу́дие по уголо́вному де́лу в Росси́йской Федера́ции осуществля́ется то́лько суде́м.

   러시아 연방에서 형사 사건의 재판은 법원만 한다.

2. Разбирательство дел во всех судах открытое. ГПК РФ ст. 10 ч. 1

> 읽기 Разбира́тельство дел во всех суда́х откры́тое.
> 모든 법원에서 사건의 심리는 공개한다(원칙이다 — 같은 조 2항이 국가기밀·입양 비밀 등을 담은 사건의 비공개 심리를 정한다).

1. 33자 — 글자와 소리

- 러시아어 알파벳은 33자다. 대문자와 소문자의 모양은 대부분 같고 크기만 다르다. 표의 「한글로 가깝게」는 비슷한 소리를 고른 것이지 같은 소리가 아니다.
- 모음자는 열이다. 그중 다섯(а·о·у·ы·э)은 앞 자음을 단단하게, 다섯(я·ё·ю·и·е)은 부드럽게 읽으라는 표시를 겸한다(2단계).
- 소리가 없는 글자가 둘 있다. ь(연음 부호)는 앞 자음을 부드럽게, ъ(경음 부호)는 앞 자음과 뒤 모음을 떼어 읽게 한다.
- ё는 늘 강세를 받는다. 다만 신문·법령은 ё 위의 두 점을 거의 찍지 않아 е로 적는다 — 이 책의 원문 줄도 그렇다. 읽기 줄에서 ё를 되살려 둔다.
- Й는 짧은 「이」로 모음 뒤에 붙는다(ино́й 이노이). 혼자서는 음절을 만들지 않는다.

글자	소리 (IPA)	한글로 가깝게	보기	주의
А а	a	아	акт	강세가 없으면 짧고 약하다
Б б	b	ㅂ	брак	낱말 끝에서 [p]
В в	v	ㅂ(윗니로 아랫입술)	вина́	라틴 B 가 아니다. 낱말 끝·무성음 앞에서 [f]
Г г	g	ㄱ	граждани́н	낱말 끝에서 [k]. -ого··его 의 г 는 [v]
Д д	d	ㄷ	догово́р	낱말 끝에서 [t]
Е е	je · ʲe	예 · 에	де́ло	앞 자음을 부드럽게. 강세가 없으면 [ɪ]
Ё ё	jo · ʲo	요 · 오	осуждённый	늘 강세. 인쇄물은 흔히 е 로 적는다
Ж ж	ʐ	ㅈ(혀를 뒤로)	жа́лоба	늘 단단하다. 낱말 끝에서 [ʂ]
З з	z	ㅈ(영어 z)	зако́н	낱말 끝에서 [s]
И и	i	이	иск	앞 자음을 부드럽게
Й й	j	짧은 이	ино́й	모음 뒤에 붙는 반모음

К к	k	ㅋ	ко́декс	
Л л	ɬ · lʲ	ㄹ	лицо́	단단한 л 은 혀뿌리를 든 굵은 소리
М м	m	ㅁ	ме́ра	
Н н	n	ㄴ	но́рма	라틴 H 가 아니다
О о	o	오	обы́чай	강세가 없으면 [ɐ]·[ə](3단계)
П п	p	ㅍ	пра́во	
Р р	r	ㄹ(혀끝을 떤다)	реше́ние	라틴 P 가 아니다
С с	s	ㅅ	суд	라틴 C 처럼 생겼지만 [s]
Т т	t	ㅌ	статья́	
У у	u	우	ущ́ерб	라틴 Y 가 아니다
Ф ф	f	ㅍ(윗니로 아랫입술)	фо́рма	
Х х	x	ㅎ(목 안쪽을 긁는 소리)	храни́ть	라틴 X(ks)가 아니다
Ц ц	t͡s	ㅊ(츠)	цена́	늘 단단하다
Ч ч	t͡ɕ	ㅊ(치)	отве́тчик	늘 부드럽다
Ш ш	ʂ	시(혀를 뒤로)	штраф	늘 단단하다
Щ щ	ɕː	시(길고 부드럽게)	вещь	늘 부드럽다
Ъ ъ	—	소리 없음	объясне́ние	앞뒤를 떼어 뒤 모음에 [j]를 살린다
Ы ы	ɨ	의(이와 으 사이)	язы́к	낱말 첫머리에 오지 않는다
Ь ь	ʲ	소리 없음	свиде́тель	앞 자음을 부드럽게
Э э	e	에	экспе́рт	앞 자음을 부드럽게 하지 않는 에
Ю ю	ju · ʲu	유 · 우	юриди́ческий	앞 자음을 부드럽게
Я я	ja · ʲa	야 · 아	явля́ться	앞 자음을 부드럽게. 강세가 없으면 [ɪ]

IPA 칸은 그 글자의 기본값이다. 실제 낱말의 IPA 는 표제어마다 Wiktionary 렌더 값을 따로 붙였다.

2. 1단계 — 강세부터 찾는다

- 러시아어 낱말에는 세게·길게 읽는 음절이 하나 있다. 그 자리가 낱말마다 다르고 규칙으로 정해지지 않는다. 그래서 낱말은 강세와 함께 외운다.
- 사전과 교재는 강세 모음 위에 부호(́)를 찍는다. 법령·판결·신문은 찍지 않는다. 이 책은 표제어·예문·읽기 줄에 모두 찍고, 원문 줄은 원문 그대로 둔다.
- 강세가 뜻을 가르는 낱말이 있다. о́тзыв는 「논평·답변서」, отзы́в는 「철회」다(6장). 강세가 틀리면 다른 낱말로 들린다.
- 강세는 변화하면서 옮겨 가기도 한다. суд(법원) → суда́(법원의), пра́во(권리) → права́(권리들). 2장 격 변화표에서 다시 본다.
- ё가 있으면 그 음절이 강세다. 원문이 ё를 е로 적어도 읽을 때는 ё로 읽는다 — осужденный는 [ɐsʊˈʐdʲɵnːɨɻ].

낱말	강세 자리	뜻
догово́р	셋째 음절	계약
приго́вор	셋째 음절	형사 판결
жа́лоба	첫째 음절	불복 신청·이의
судья́	끝 음절	판사
свиде́тель	둘째 음절	증인

3. 2단계 — 단단한 자음과 부드러운 자음

- 러시아어 자음은 대부분 짝이 있다. 단단한 т와 부드러운 тʲ는 다른 소리다. 부드러운 자음은 혀 가운데를 입천장 쪽으로 올린 채 내는 소리이고, 뒤에 「이」를 따로 붙이는 것이 아니다.
- 어느 쪽인지는 뒤에 오는 글자가 알려 준다. а·о·у·ы·э 앞이면 단단하게, я·ё·ю·и·е 앞이나 ь 앞이면 부드럽게 읽는다.
- 짝이 없는 자음도 있다. ж·ш·ц는 늘 단단하고, ч·щ·й는 늘 부드럽다. 그래서 жи·ши는 [ʐɨ]·[ʂɨ]로, ча는 부드러운 [t͡ɕa]로 읽는다.

- ь는 소리가 없고 앞 자음만 부드럽게 한다: свиде́тель의 끝 ль. ъ는 앞뒤를 떼어 뒤의 я·e에 [j]를 살린다: объясне́ние [ɐbʲɪˈsʲnʲenʲɪɪ̯ə].

단단하게 읽으라는 모음	부드럽게 읽으라는 모음	보기
а	я	ста — статья́
о	ё	до — осуждённый
у	ю	суд — юриди́ческий
ы	и	язы́к — иск
э	е	экспе́рт — де́ло

4. 3단계 — 강세 없는 모음은 약해진다

- 강세를 받지 못한 o와 a는 [o]·[a]로 또렷하게 나지 않는다. 단단한 자음 뒤에서는 강세 바로 앞 음절이면 짧은 [ɐ](아에 가까움), 그 밖의 자리면 더 약한 [ə](어에 가까움)가 된다. 낱말 첫머리의 o·a는 강세에서 멀어도 [ɐ]다 — объясне́ние [ɐbʲɪˈsʲnʲenʲɪɪ̯ə], осуждённый [ɐsʊˈʐdʲənːɨɪ̯].
- 강세 없는 e·я(부드러운 자음 뒤)는 [ɪ](짧은 이)로 바뀐다. реше́ние의 첫 e가 그렇다.
- 그래서 догово́р는 철자대로 「도고보르」가 아니라 [dəgɐˈvor] — 첫 o는 [ə], 둘째 o는 강세 바로 앞이라 [ɐ], 셋째 o만 [o]다.
- 약화는 말하는 속도와 사람에 따라 정도가 다르다. 이 책의 IPA 는 Wiktionary 가 쓰는 정밀 표기(ɐ·ə 두 단계)를 그대로 옮겼다.

낱말	IPA(Wiktionary)	약해진 모음
зако́н	zɐˈkon	a → ɐ(강세 앞)
пра́во	ˈpravə	끝 o → ə
догово́р	dəgɐˈvor	첫 o → ə, 둘째 o → ɐ
реше́ние	rʲɪˈʂɛnʲɪɪ̯ə	첫 e → ɪ
язы́к	ɪ̯ɪˈzɨk	я → ɪ

5. 4단계 — 끝소리와 이웃 자음

- 낱말 끝의 유성 자음(б·в·г·д·ж·з)은 무성 짝(п·ф·к·т·ш·с)으로 소리 난다. суд는 [sut], вещь의 끝은 원래 무성이라 그대로 [ɐ̯ː]다.
- 유·무성 짝이 있는 자음이 둘 붙으면 앞 자음이 뒤 자음을 닮는다(뒤의 в는 앞을 바꾸지 않는다). 뒤가 무성이면 앞도 무성(вступи́ть [fstʊˈpʲitʲ] — в가 [f]), 뒤가 유성이면 앞도 유성(сде́лка ['zʲdʲeɫkə] — с가 [zʲ]).
- 철자는 바뀌지 않는다. 뜻을 담은 어간을 그대로 보이려는 것이다. 그래서 러시아어 철자는 소리보다 뜻에 가깝다.
- -ого··его의 г는 [v]로 읽는다 — уголо́вного의 끝은 [-əvə]다. 형용사 어미에 아주 흔해서 조문마다 나온다.

낱말	IPA(Wiktionary)	일어난 일
суд	sut	끝 д → t
вступи́ть	fstʊˈpʲitʲ	в → f(뒤 с 가 무성)
сде́лка	ˈzʲdʲeɫkə	с → zʲ(뒤 д 가 유성)
подсуди́мый	pət͡sːsʊˈdʲimɨ̯	дс → [t͡sːs]
отве́тчик	ɐˈtvʲet͡ɕːɪk	тч → 긴 [t͡ɕː]

6. 옛 철자 한 쪽 — ѣ·i·ъ

- 3부에서 읽는 1864년 사법개혁 법령과 코니의 법정 연설집은 철자 개혁 전에 인쇄되어 지금은 쓰지 않는 글자가 섞여 있다.
- 자주 보이는 것은 넷이다. ѣ(야찌)는 지금의 е, i는 и, 낱말 끝의 ъ는 지금은 쓰지 않는다. 형용사 생격 어미 -аго는 지금의 -ого다.
- 읽는 소리는 지금과 같다. 옛 글자는 소리가 아니라 철자만 다르다. 3부 원전 줄은 옛 철자 그대로 두고 바로 아래 현대 철자 줄을 붙인다.

옛 철자(1864 УУС ст. 766)	지금 철자	바뀐 곳
опредѣлять	определять	ѣ → е
подсудимаго	подсудимого	-аго → -ого
убѣжденію	убеждению	ѣ → е, і → и
обстоятельствъ	обстоятельств	끝 ъ 삭제

옛 철자 보기는 1864년 형사소송법(Уставъ уголовнаго судопроизводства) 766조 «Судьи должны опредѣлять вину или невинность подсудимаго по внутреннему своему убѣжденію, основанному на обсужденіи въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла.»의 낱말이다. 원문은 19장에서 읽는다.

7. 세종의 글자로 — 이 책의 한글 표기 둘

- 표제어마다 IPA 옆에 한글 표기 둘을 작게 붙였다. 하나는 국립국어원 「외래어 표기법」(표 19와 제3장 제21절)대로 적은 것이다. 표기법은 러시아어 낱말을 한국어 문장 속에 쓰기 위한 규범이라 소리를 다 담지 않는다. жа́лоба는 「잘로바」가 되고, 강세도 약해진 모음도 드러나지 않는다.
- 다른 하나는 실험 표기다. 『훈민정음』의 글자 만드는 방법(연서·병서)과, 그 뒤 언해본·운서·근대 표기안이 쓴 옛 글자를 빌려 한국어에 없는 소리를 가른다. 현대 글자는 현대 음가대로 쓰고, 현대 한국어에 없는 소리에만 옛 글자를 쓴다. 강세 음절은 굵게 하고, 받침으로 나지 않는 자음은 「으」를 붙이지 않고 작은 낱자로 둔다. 강세 없는 [ə]는 ㅓ로 적는다.
- 옛 글자를 쓰는 소리는 일곱이다. ф [f]는 ᄫ, в [v]는 가벼운비읍 ᄇᆞ, з [z]는 반치음 ᅀ, ш [ʂ]·ж [ʐ]는 정치음 ᄉᆞ·ᄽ, ц [ts]는 치두음 ᄌᆞ, 떠는 р는 쌍리을 ᄅᄅ이다. р·т·к는 숨을 거의 내뱉지 않아 된소리 ㅥ·ㅉ·ㄲ로 적었다(외래어 표기법은 ㅍ·ㅌ·ㅋ).
- 이 배정에는 걸리는 점이 있다. ᄽ은 지금 독자에게 된소리로 읽힐 수 있다. 언해본이 정치음을 설명한 혀끝 자리는 ш·ж의 혀끝 자리와 다르고, 이 책은 「우리말 ㅅ보다 뒤쪽에서 두텁게 난다」는 점만 빌렸다. 한국어 화자가 러시아어 р·т·к를 된소리로 듣는지 잰 실험은 아직 없다. ㅣ 앞에서는 단단한 자음과 부드러운 자음이 표기에서 갈리지 않는다.
- 화면본에서는 머리와 차례 위의 「한글 표기」 단추로 표기법·세종·둘 다를 고를 수 있다. 옛한글이 흩어져 보이면 「옛한글 대신 현대 한글로」를 켠다. 옛 글자 자리를 가장 가까운 현대 글자로 바꾼 표기다(ᄇᆞ → ㅂ, ᄽ → ㅈ). 인쇄본에는 세종 표기와 표기법을 함께 실었다.
- 글자마다의 근거와 반대 근거, 표기를 잰 지표는 〈세종의 글자로 보는 외래어 표기〉의 「러시아어」 면(https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/sejong/eoneo/ru.html)에 있다.

외래어 표기는 국립국어원 「외래어 표기법」 표 19와 제3장 제21절(러시아어의 표기). 옛한글은 조합을 지원하는 글꼴에서만 한 글자로 보이고, 글꼴과 그 판에 따라 결과가 다를 수 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 14** 이 장의 설명에 나오는 말

주격 주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр

생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
Зализняк	А. А. 잘리즈냐크(Зализняк)의 문법 사전 분류. 숫자는 어간 변화, 글자는 강세 자리(a 고정·b 어미·c 복수 어미·d 단수 어미). 동사는 과거형 강세 자리(/b·/c)까지 적고, 사전의 보조 기호(×·~·☒·(1)·(9) 등 — 단형·특수 변화 표시)는 생략한다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. залóженный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспóрено)은 술어 자리에 쓴다
기수	셈하는 수사(оди́н, два, пять). 순서를 말하는 서수(пе́рвый, пя́тый)와 다르다
서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
옛 철자	1918년 철자 개혁 전의 표기(дореформенная орфография). ѣ·і·ъ와 -аго 어미 — 소리는 지금과 같다

표제어 16

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1.1 **суд** м. · род. суда́ · мн. суды́ [sut] **법원, 재판** ★★★

суд 표기법 수트

Зализняк **1b**

4단계(끝소리)를 보는 낱말. 철자는 д로 끝나지만 소리는 [sut]이다. 한 음절이라 강세 부호를 찍지 않는다. 변화하면 강세가 어미로 옮겨 간다 — судá(법원의), судóм(법원이·법원에 의해). 기관(법원)도 절차(재판)도 суд다.

쉬운 예

Суд идёт.

재판부가 들어옵니다(법원이 온다).

실무 예

Де́ло рассма́тривает суд.

사건은 법원이 심리한다.

원문

> Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. – ГПК РФ ст. 196 ч. 3 A
>
> 읽기 Суд принима́ет реше́ние по зая́вленным истцо́м тре́бованиям.
> 법원은 원고가 내세운 청구에 대하여 판결한다(같은 항 다음 문장 — 연방법률이 정한 경우에는 청구의 범위를 넘을 수 있다).

문형

суд → [sut]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 모음이 y 하나라 그 자리다.
2. 2단계 단단·부드러움 — с 뒤에 y(단단한 쪽 모음)라 단단한 [s].
3. 3단계 약화 — 강세 모음뿐이라 약해질 모음이 없다.
4. 4단계 끝소리 — 낱말 끝 д는 [t]. 그래서 [sut].

в судé

법원에서

реше́ние судá

법원의 판결

문법 R1 · суд의 변화형은 강세가 어미로

~~су́да~~ (강세)

судá

суд는 Зализняк 1b 유형이다. 주격 단수만 어간(한 음절)에 강세가 있고, 나머지 꼴은 모두 어미에 강세가 온다: судá·суду́·судóм·судé, 복수 суды́·судóв.

1.2 **зако́н** м. · род. зако́на · мн. зако́ны [zʁˈkon] **법률, 법** ★★★

ㅅ사꼰 표기법 자콘

Зализняк **1a**

3단계(약화)를 보는 낱말. 강세가 둘째 음절 o에 있어서 첫 a는 [ʁ]로 약해진다. 의회가 만든 「법률」이 기본 뜻이고, 「법 일반」(закон и порядок 법과 질서)으로도 쓴다. 법전 이름에는 ко́декс를 쓴다.

쉬운 예 Зако́н оди́н для всех.
법은 모두에게 하나다.

실무 예 Тако́й зако́н не при́нят.
그런 법률은 제정되지 않았다.

원문

> Применение уголовного закона по аналогии не допускается. – УК РФ ст. 3 ч. 2 A
>
> 읽기 Примене́ние уголо́вного зако́на по анало́гии не допуска́ется.
> 형법을 유추하여 적용하지 못한다.

문형

за·ко́н → [zʁˈkon]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 둘째 음절 ó.
2. 2단계 — з·к·н 모두 뒤가 a·o라 단단하게.
3. 3단계 약화 — 강세 바로 앞 a는 [ʁ]. 한국어 「아」보다 짧고 힘을 뺀 소리다.
4. 4단계 — 끝 н은 유성·무성 짝이 없어 그대로.

по зако́ну
법률에 따라

уголо́вный зако́н
형벌 법규

1.3 **пра́во** ср. · род. пра́ва · мн. права́ [ˈpravə] **권리, 법** ★★★

ㅃ빠버 표기법 프라보

Зализняк **1c**

3단계(약화)를 보는 낱말. 끝 o는 강세에서 멀어 [ə]가 된다. 「권리」(주관적 권리)와 「법」(객관적 법 — гражда́нское пра́во 민법)을 둘 다 뜻한다. 복수 права́는 강세가 어미로 간다(1c).

쉬운 예 У него́ есть пра́во.
그에게는 권리가 있다.

실무 예 Права́ и обя́занности сторо́н.
당사자의 권리와 의무.

원문 > Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю. — ГПК РФ ст. 190 ч. 4 A
>
> 읽기 Пра́во после́дней ре́плики всегда́ принадлежи́т отве́тчику, его́ представи́телю.
>
> (변론 뒤 서로 주고받는 반박에서) 마지막 반박의 권리는 언제나 피고나 그 대리인에게 있다.

문형

пра́·во → ['pravə]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 첫 음절 á.
2. 2단계 — 모두 단단한 쪽 모음 앞이라 단단하게.
3. 3단계 약화 — 강세 뒤의 o는 [ə]가 된다. 「프라보」가 아니라 「프라버」에 가깝다.
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

пра́во на защи́ту
방어권

гражда́нское пра́во
민법

문법 R1 · пра́во — права́, 강세로 수가 갈린다

~~пра́ва (복수의 뜻으로)~~ (강세)

права́

пра́ва(어간 강세)는 단수 생격 「권리의」, права́(어미 강세)는 복수 「권리들」이다. 글자가 같아서 강세로만 가른다.

1.4 **ИСК** м. · род. и́ска · мн. и́ски [isk] **소(訴), 청구** ★★★

이ㅅㄲ 표기법 이스크

Зализняк **3a**

4단계(자음군)를 보는 낱말. 모음 하나에 자음 둘이 붙었다 — 한국어처럼 사이에 「으」를 넣지 않고 [isk]로 한 음절에 읽는다. 「소를 제기하다」는 предъяви́ть иск, 「청구를 인용하다」는 удовлетвори́ть иск.

쉬운 예 Он пода́л иск.
그는 소를 제기했다.

실무 예 Суд удовлетвори́л иск.
법원은 청구를 인용했다.

원문

> Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. — ГПК РФ ст. 28 A
>
> 읽기 Иск предъявля́ется в суд по ме́сту жи́тельства отве́тчика.
> 소는 피고의 주소지 법원에 제기한다.

문형

иск → [isk]

읽는 순서

1. 1단계 — 모음 и 하나.
2. 2단계 — 이 낱말에는 и 앞 자음이 없다.
3. 3단계 — 약해질 모음 없음.
4. 4단계 — ск는 둘 다 무성이라 그대로. 외래어 표기법은 「이스크」로 적지만 「으」는 실제로 나지 않는다 — 한 음절로 붙여 읽는다. 세종 표기는 끝 자음 둘을 작은 낱자로 적어 이를 보인다.

встре́чный иск
반소

отка́з от и́ска
청구의 포기

한국이라면? = 보통재판적 · 민사소송법 제2조·제3조

피고의 주소지 법원이 관할한다는 원칙은 같다 — 「소(訴)는 피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다」, 「사람의 보통재판적은 그의 주소에 따라 정한다」.

1.5 **исте́ц** м. · род. истца́ · мн. истцы́ [ɪˈsʲtʲɛt͡s] **원고** ★★★

이ㅅ떼ㅈ 표기법 이스테츠

Зализняк **5*b** 유정(대격 = 생격)

2단계(부드러운 자음)를 보는 낱말. т 뒤 е 때문에 т가 부드러워지고, 그 영향이 앞의 с까지 퍼져 [sʲtʲ]가 된다. 변화하면 е가 빠진다 — исте́ц → истца́(출몰 모음). 사람이라 대격이 생격과 같다(유정).

쉬운 예

Исте́ц в суде́.

원고가 법정에 있다.

실무 예

Суд вы́слушал истца́.

법원은 원고의 말을 들었다.

원문

> Истец в этом случае вправе предъявить новый иск. — ГПК РФ ст. 316 A
>
> 읽기 Исте́ц в э́том слу́чае впра́ве предъяви́ть но́вый иск.
>
> 이 경우 원고는 새로 소를 제기할 수 있다.

문형

ис·те́ц → [ɪˈsʲtʲe͡ts]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 끝 음절 é.
2. 2단계 — т 뒤 е라 т가 부드럽고, 그 앞 с도 따라 부드러워진다. ц는 늘 단단하다.
3. 3단계 약화 — 첫 и는 [ɪ].
4. 4단계 — 끝 ц는 원래 무성.

заявле́ние истца́

원고의 신청

исте́ц и отве́тчик

원고와 피고

문법 C1 · 사람은 대격 = 생격

~~Суд вы́слушал исте́ц.~~ (비문)

Суд вы́слушал истца́.

사람·동물을 가리키는 남성 명사는 목적어(대격) 꼴이 생격과 같다. 2장에서 유정성으로 다시 본다.

1.6 **отве́тчик** м. · род. отве́тчика · мн. отве́тчики [ɐˈtvʲe͡tɕːɪk] **피고(민사)** ★★★

아ㄸ**볘**찌ㄱ 표기법 오트베치크

Зализняк **3a** 유정(대격 = 생격)

4단계(이웃 자음)를 보는 낱말. тч는 두 소리로 끊지 않고 긴 [t͡ɕː] 하나로 읽는다. отве́т(대답)에 사람 접미사 -чик을 붙인 말로 「대답해야 하는 사람」 이다. 형사 피고인은 подсуди́мый라 따로 쓴다(2장).

쉬운 예 Отве́тчик не яви́лся.
피고가 출석하지 않았다.

실무 예 Отве́тчик возража́ет про́тив и́ска.
피고는 청구에 반대한다.

원문

> Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. – ГПК РФ ст. 38 ч. 1 A
>
> 읽기 Сторона́ми в гражда́нском судопроизво́дстве явля́ются исте́ц и отве́тчик.
>
> 민사소송의 당사자는 원고와 피고다.

문형

от·ве́т·чик → [ʁˈtvʲet͡ɕːɪk]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 둘째 음절 é.
2. 2단계 — в 뒤 е라 [vʲ]. ч는 늘 부드럽다.
3. 3단계 약화 — 첫 о는 강세 앞이라 [ʁ], 끝 и는 [ɪ].
4. 4단계 — тч는 긴 [t͡ɕː]. в는 앞의 т(무성)에 영향을 받지 않는다 — 동화는 뒤 자음이 앞을 바꾼다.

возраже́ния отве́тчика
피고의 항변

два отве́тчика
피고 두 사람

1.7 **статья́** ж. · род. статьи́ · мн. статьи́ [stɐˈtʲja] **(법률의) 조(條), 기사** ★★★

ㅅ따ㅍ**야** 표기법 스타티야

Зализняк **6*b**

2단계(ь)를 보는 낱말. ь가 т를 부드럽게 하고 뒤 я에 [j]를 살려 [tʲja]가 된다. 조문 인용에서는 ст.로 줄여 쓰고, 소리 내어 읽을 때는 격에 맞춰 풀어 읽는다(ст. 196 → статья́ сто девяно́сто шеста́я). 복수 생격은 стате́й.

쉬운 예

Э́то но́вая статья́.

이것은 새 조문이다.

실무 예

Суд приме́нил э́ту статью́.

법원은 이 조문을 적용했다.

원문

> Ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 и 218 настоящего Кодекса. — УПК РФ ст. 216 A
>
> 읽기 Ознакомле́ние прово́дится в поря́дке, устано́вленном статья́ми 217 и 218 настоя́щего Ко́декса.
>
> 열람은 이 법전 217조와 218조가 정한 절차에 따라 한다.

문형

ста·тья́ → [stɐˈtʲja]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 끝 음절 я́.
2. 2단계 — ь가 т를 부드럽게 하고 뒤 я를 [ja]로 읽게 한다. 「스타티야」 처럼 들린다.
3. 3단계 약화 — 첫 a는 강세 앞이라 [ɐ].
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

в статье́

조문에서

по статье́

~조에 따라

문법 R1 · 조문 번호는 격에 맞춰 읽는다

~~статьёй две́сти семна́дцать~~ (읽기)

статьёй две́сти семна́дцатой

조문 번호는 서수(「제~」)이고 앞 명사의 격을 따른다. статьёй(단수 조격) 뒤라 서수도 여성 단수 조격 -ой이고, 합성 서수는 끝 낱말만 변한다. 위 원문처럼 조문 둘이면 статья́ми(복수 조격) 뒤에 서수를 하나씩 단수 조격으로 놓는다 — статья́ми две́сти семна́дцатой и две́сти восемна́дцатой. 숫자를 기수로 읽으면 「217개의 조문」 처럼 들린다.

1.8

судья́

м. и ж. · род. судьи́ · мн. су́дьи · 공통성(общий род) — 서술어는 남·여 모두 일치

[sʊˈdʲja] **판사, 법관** ★★★

수디**야** 표기법 수디야

Зализняк **6*d** 유정(대격 = 생격)

1단계(강세 이동)를 보는 낱말. 단수는 끝에 강세(судья́), 복수는 앞에 강세(су́дьи)다. -я로 끝나서 여성 명사처럼 변하지만 문법상 성은 「공통성」(사전 표기 общий род)이다 — 남자 판사면 Судья́ откры́л, 여자 판사면 Судья́ откры́ла처럼 서술어가 남·여 모두로 일치한다. 직함 мирово́й судья́(치안판사)에는 남성형 형용사를 쓴다.

쉬운 예

Судья́ откры́л заседа́ние.

판사가 기일을 열었다.

실무 예

Де́ло рассма́тривают три судьи́.

사건은 판사 세 명이 심리한다(два·три·четы́ре 뒤에는 단수 생격 судьи́).

원문

> Судья разъясняет сторонам возможность примирения. — УПК РФ ст. 319 ч. 5 A
>
> 읽기 Судья́ разъясня́ет сторона́м возмо́жность примире́ния.
>
> 판사는 당사자에게 화해할 수 있음을 설명한다.

문형

су·дья́ → [sʊˈdʲja]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 끝 음절 я́.
2. 2단계 — ь가 д를 부드럽게 하고 я 앞에 [j]를 살린다.
3. 3단계 약화 — 첫 у는 [ʊ](짧은 우).
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

мирово́й судья́

치안판사

реше́ние судьи́

판사의 결정

문법 R1 · 단수 судья́ · 복수 су́дьи

~~су́дья~~ (강세)

судья́

단수는 어미, 복수는 어간에 강세가 온다(Зализняк d 유형). 복수 생격은 사전이 су́дей와 суде́й 두 꼴을 함께 싣는다.

1.9 **свиде́тель** м. · род. свиде́теля · мн. свиде́тели [svʲɪˈdʲetʲɪlʲ] **증인** ★★★

ㅅㅂ비뎨띠ㄹ 표기법 스비데텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

2단계를 한 낱말에서 거의 다 보는 낱말. в·д·т는 뒤의 и·е 때문에, 끝 л은 ь 때문에 모두 부드럽다. -тель은 「~하는 사람」을 만드는 접미사다(представи́тель 대리인, заяви́тель 신청인).

쉬운 예 Свиде́тель говори́т.
증인이 말한다.

실무 예 Суд допроси́л свиде́теля.
법원은 증인을 신문했다.

원문

> Явившиеся свидетели удаляются из зала судебного заседания. – ГПК РФ ст. 163 A
>
> 읽기 Яви́вшиеся свиде́тели удаля́ются из за́ла суде́бного заседа́ния.
> 출석한 증인들은 법정 밖으로 내보낸다.

문형

сви·де́·тель → [svʲɪˈdʲetʲɪlʲ]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 둘째 음절 é.
2. 2단계 — в(뒤 и)·д(뒤 е)·т(뒤 е)·л(뒤 ь) 모두 부드럽다. 끝 ль은 혀 가운데를 올린 가벼운 [lʲ].
3. 3단계 약화 — 첫 и·셋째 е는 [ɪ].
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

показа́ния свиде́теля
증인의 진술

вы́зов свиде́телей
증인 소환

1.10 **приговор́** м. · род. приговора́ · мн. приговоры́ [prʲɪgvɐˈvor] **(형사) 판결** ★★★

ㅃ뀌가ㅎ보ㄹ 표기법 프리고보르

Зализняк **1a**

3단계를 보는 낱말. договóр와 강세 자리·약화가 같다 — 둘 다 говори́ть(말하다)와 뿌리가 같다. 1심 또는 항소심 법원이 유무죄와 형(또는 형의 면제)을 정하는 형사판결이 приговóр이고(УПК 5조 28호), 민사 판결은 реше́ние다. 유죄 판결은 обвини́тельный, 무죄 판결은 оправда́тельный приговóр.

쉬운 예 Приговóр оглашён.
판결이 낭독되었다.

실무 예 Приговóр вступи́л в зако́нную си́лу.
판결이 확정되었다.

원문
> Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. — УПК РФ ст. 14 ч. 4 A
>
> 읽기 Обвини́тельный приговóр не мóжет быть основáн на предположе́ниях.
> 유죄 판결은 추측에 근거할 수 없다.

문형

при·го·вóр → [prʲɪgʋˈvor]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 셋째 음절 ó.
2. 2단계 — р는 뒤 и 때문에 부드럽다(прʲи).
3. 3단계 약화 — и는 [ɪ], 강세 앞 о는 [ʋ].
4. 4단계 — 끝 р는 짝이 없어 그대로.

обвини́тельный приговóр
유죄 판결

оправда́тельный приговóр
무죄 판결

한국이라면? = 증거재판주의 · 형사소송법 제307조
추측이 아니라 증거로 사실을 인정한다는 원칙은 같다 — 「사실의 인정은 증거에 의하여야 한다」. 한국 조문은 「합리적인 의심이 없는 정도의 증명」까지 적었다.

1.11 **жа́лоба** ж. · род. жа́лобы · мн. жа́лобы [ˈʐałəbə] **불복 신청, 이의** ★★★

쌀러버 표기법 잘로바

Зализняк **1a**

2단계(늘 단단한 ж)와 3단계를 보는 낱말. ж는 늘 단단해서 혀를 뒤로 말듯이 낸다. 강세가 첫 음절이라 뒤의 о·а가 모두 [ə]로 약해진다. 일상어로는 「불평」, 소송법에서는 항소·상고 같은 불복 신청이다(апелляцио́нная жа́лоба 항소장).

쉬운 예 У меня́ есть жа́лоба.
불만이 있습니다.

실무 예 Адвока́т пода́л апелляцио́нную жа́лобу.
변호사는 항소장을 냈다.

원문

> На определение суда может быть подана частная жалоба. – ГПК РФ ст. 152 ч. 5 A
>
> 읽기 На определе́ние суда́ мо́жет быть по́дана ча́стная жа́лоба.
> (절차의 중지·종료나 신청의 심리 없는 종결에 관한) 그 법원의 결정에 대하여는 불복 신청(частная жалоба)을 할 수 있다.

문형

жа́·ло·ба → ['ʐałəbə]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 첫 음절 á.
2. 2단계 — ж는 늘 단단하다. л은 뒤 о 때문에 단단한 굵은 [ɬ].
3. 3단계 약화 — 강세 뒤 о·а는 둘 다 [ə].
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

ча́стная жа́лоба
결정에 대한 불복 신청

жа́лоба на реше́ние
판결에 대한 불복

한국이라면? ≠ 항고 · 민사소송법 제439조 이하
결정에 대한 불복이라는 점은 같다(「소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다」). частная жалоба는 판결이 아닌 결정(определе́ние)에 대한 불복을 한 이름으로 묶은 것이고, 한국은 항고·재항고·특별항고로 나눈다.

1.12 **ли́цо́** ср. · род. лица́ · мн. ли́ца [lʲɪˈt͡so] **(법률상) 자(者), 사람; 얼굴** ★★★

리조 표기법 리초

Зализняк **5d**

2단계(늘 단단한 ц)를 보는 낱말. 일상 뜻은 「얼굴」 이고 법률문에서는 「~한 자」 다 (юриди́ческое лицо́ 법인, физи́ческое лицо́ 자연인). 강세가 단수는 어미, 복수는 어간 (ли́ца)으로 옮겨 간다. 중성 명사라 꾸미는 말은 -ое. 「사람」 의 뜻이면 유정이라 복수 목적어가 생격과 같은 лиц가 된다(2장).

쉬운 예 Э́то друго́е лицо́.
이건 다른 사람이다.

실무 예 Юриди́ческое лицо́ несёт отве́тственность.
법인이 책임을 진다.

원문

> Такое лицо обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц. — ГПК РФ ст. 244.22 ч. 2 A
>
> 읽기 Тако́е лицо́ обя́зано добросо́вестно защища́ть права́ и зако́нные интере́сы гру́ппы лиц.
>
> (집단을 위하여 소송을 수행하는) 그러한 자는 집단 구성원의 권리와 법률상 이익을 성실하게 보호하여야 한다.

문형

ли·цо́ → [lʲɪˈt͡so]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 끝 음절 ó.
2. 2단계 — л은 뒤 и 때문에 부드럽다. ц는 늘 단단하다.
3. 3단계 약화 — и는 [ɪ].
4. 4단계 — 바뀔 끝소리 없음.

юриди́ческое лицо́
법인

физи́ческое лицо́
자연인

1.13 **реше́ние** ср. · род. реше́ния · мн. реше́ния [rʲɪˈʂɛnʲɪjə] **(민사) 판결, 결정** ★★★

ɾʲи세니여 표기법 레셰니예

Зализняк **7a**

2단계(늘 단단한 ш)를 보는 낱말. ш 뒤 е는 철자가 「부드럽게」를 뜻해도 ш가 늘 단단해서 [ʂɛ]로 읽는다. 끝 -ие는 [ɪjə]. 민사·상사 1심 판결이 реше́ние이고, 형사 판결 приго́вор와 구별한다.

쉬운 예 Реше́ние при́нято.
결정이 내려졌다.

실무 예 Реше́ние суда́ вступи́ло в зако́нную си́лу.
법원의 판결이 확정되었다.

원문
> Решение суда должно быть законным и обоснованным. — ГПК РФ ст. 195 ч. 1 A
>
> 읽기 Реше́ние суда́ должно́ быть зако́нным и обосно́ванным.
> 법원의 판결은 적법하고 이유가 있어야 한다.

문형

ре·ше́·ни·е → [rʲɪˈʂɛnʲɪ̯ə]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 둘째 음절 é.
2. 2단계 — р(뒤 е)·н(뒤 и)은 부드럽다. ш는 늘 단단해서 뒤 е를 [ɛ]로 읽는다.
3. 3단계 약화 — 첫 е는 [ɪ], 끝 е는 [ə].
4. 4단계 — 끝 -ие는 и와 е 사이에 [j]가 끼어 [ɪjə].

реше́ние суда́
법원의 판결

приня́ть реше́ние
판결(결정)하다

1.14 **объясне́ние** ср. · род. объясне́ния · мн. объясне́ния [ɐbɨˈsʲnʲenʲɪ̯ə]

(당사자의) 진술, 설명 ★★

아ㅂ이ㅅ**녜**니여 표기법 오브야스네니예

Зализняк **7a**

2단계(ъ)를 보는 낱말. ъ는 소리가 없고 б와 я를 떼어 я의 [j]를 살린다 — [ɐbjɪ…]. ъ를 빼먹고 обя-로 읽으면 б가 부드러워져 다른 소리가 된다. 민사소송에서 당사자의 진술은 증거의 하나다(объясне́ния сторо́н).

쉬운 예 Э́то хоро́шее объясне́ние.
좋은 설명이다.

실무 예 Суд заслу́шал объясне́ния сторо́н.
법원은 당사자의 진술을 들었다.

원문
> После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения. – ГПК РФ ст. 181 A
>
> 읽기 По́сле э́того ли́ца, уча́ствующие в де́ле, мо́гут дать объясне́ния.
> 그 뒤 사건 관계인은 진술을 할 수 있다.

문형

объ·яс·не́·ни·е → [ʁbʲɪˈsʲnʲenʲɪɻə]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 셋째 음절 é.
2. 2단계 — ъ가 б를 단단하게 두고 я에 [j]를 살린다. с는 뒤 н(부드러움)을 따라 부드럽다.
3. 3단계 약화 — о는 [ʁ], я는 [ɪ], 끝 е는 [ə].
4. 4단계 — -ие는 [ɪjə].

объясне́ния сторо́н
당사자의 진술

дать объясне́ние
진술하다

문법 R2 · ъ를 지나치지 않는다

~~обясне́ние~~ (철자)

объясне́ние

ъ가 없으면 б가 뒤 я 때문에 부드러워진다([bʲa]). ъ가 있으면 б는 단단하고 그 뒤에 [j]가 따로 난다([bja]). 접두사 об-·под-·от- 뒤에 я·е·ё·ю가 오면 ъ를 쓴다.

1.15 **осуждённый** м. · род. осуждённого · мн. осуждённые [ʁsʊˈʐdʲɵnːɨɻ]

유죄 판결을 선고받은 사람 ★★

아수ㅆ 됴느이 표기법 오수즈됸니

Зализняк **1a(п)** 유정(대격 = 생격)

1단계(ё)를 보는 낱말. ё는 늘 강세다. 그런데 법령은 ё를 거의 찍지 않아 осужденный로 적는다 — 읽을 때 ё로 되살린다. 사전은 осуди́ть(유죄를 선고하다)의 과거 수동 분사(변화 유형 1*a/b)와 그것을 사람 명사로 쓴 말(형용사형 변화 1a)을 따로 올린다. 표제어는 명사 쪽이라 형용사처럼 변한다(-ого, -ому). УПК 47조 2항은 유죄 판결이 선고된 피고인을 이렇게 부른다 — 판결 확정이나 형 집행은 요건이 아니어서 한국어 「수형자」(형 집행 중인 사람)와 범위가 꼭 같지는 않다. 형사 절차의 사람 이름은 단계마다 다르다(11장).

쉬운 예

Осуждённый пода́л жа́лобу.

유죄 판결을 선고받은 사람이 불복 신청을 했다.

실무 예

Права́ осуждённого охраня́ются зако́ном.

유죄 판결을 선고받은 사람의 권리는 법률이 보호한다.

원문

> Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. — УПК РФ ст. 47 ч. 2 A
>
> 읽기 Обвиня́емый, в отноше́нии кото́рого вы́несен обвини́тельный приговор, именуется осуждённым.
>
> 유죄 판결이 선고된 피고인을 осужденный(유죄 판결을 선고받은 사람)라 한다.

문형

о·суж·дён·ный → [ɐsʊˈʐdʲɵnːɨj]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — ё가 있는 셋째 음절. 원문 осужденным의 e를 ё로 읽는다.
2. 2단계 — д는 뒤 ё 때문에 부드럽다. ж는 늘 단단하다. нн은 길게.
3. 3단계 약화 — о는 [ɐ], у는 [ʊ].
4. 4단계 — 끝 -ый는 [ɨj]. ы는 「으」와 「이」 사이.

права́ осуждённых

유죄 판결을 선고받은 사람들의 권리

осуждённый к лише́нию свобо́ды

자유형을 선고받은 사람

1.16 **язы́к** м. · род. языка́ · мн. языки́ [ɻɪˈzɨk] **언어; 혀** ★★

이스ㄲ 표기법 야지크

Зализняк **3b**

ы와 첫머리 я를 보는 낱말. 낱말 첫머리 я는 [j]로 시작하고, 강세가 없어 [jɪ]로 약해진다. ы는 한국어 「으」와 「이」 사이, 혀를 뒤로 당긴 「이」에 가깝다. 소송 언어 조항(ГПК 9조, УПК 18조)에 나온다.

쉬운 예 Ру́сский язы́к.
러시아어.

실무 예 Ну́жен перево́дчик с коре́йского языка́.
한국어 통역인이 필요하다.

원문

> В военных судах гражданское судопроизводство ведется на русском языке. – ГПК РФ ст. 9 ч. 1 A
>
> > 읽기 В вое́нных суда́х граждáнское судопроизво́дство ведётся на ру́сском языке́.
>
> 군사법원에서 민사소송은 러시아어로 진행한다.

문형

я·зы́к → [ɪˈzik]

읽는 순서

1. 1단계 강세 — 끝 음절 ы́.
2. 2단계 — з는 뒤 ы 때문에 단단하다.
3. 3단계 약화 — 첫머리 я는 [jɪ].
4. 4단계 — 끝 к는 원래 무성.

на ру́сском языке́
러시아어로

родно́й язы́к
모국어

한국이라면? ≠ 법정 언어 · 법원조직법 제62조

한국은 「법정에서는 국어를 사용한다」. ГПК 9조는 러시아어(연방의 국가어) 또는 법원이 있는 공화국의 국가어로 진행할 수 있다고 하고, 군사법원은 러시아어로만 한다.

가짜 친구 · 라틴 글자처럼 생긴 여섯 — B H P C У X

키릴 문자에는 라틴 글자와 모양이 같은 것이 여럿 있다. A·K·M·O·T·E는 소리도 비슷해서 그대로 읽어도 된다. 문제는 모양만 같고 소리가 다른 여섯이다.

B는 [v](라틴 B가 아니다), H은 [n](H가 아니다), P는 [r](P가 아니다), C는 [s](C처럼 보여도 늘 s), У는 [u](Y가 아니다), X는 [x](X처럼 [ks]로 읽지 않는다).

법률 약어에서 특히 자주 걸린다. РФ는 「피에프」가 아니라 「에르에프」(Росси́йская Федера́ция), ВС는 「비에스」가 아니라 「베에스」(Верхо́вный Суд 대법원)다.

필기체와 이탤릭은 또 다르다. т가 m처럼, и가 u처럼, д가 g처럼 보인다. 판결 원본은 인쇄체라 이 책에서는 인쇄체만 쓴다.

요령 라틴 글자처럼 보이면 한 번 멈춘다. В·Н·Р·С·У·Х 여섯만 바꿔 읽으면 첫 판결문 머리 «Именем Российской Федерации»를 그대로 소리 낼 수 있다.

R1 강세와 모음 약화

강세 음절만 또렷하다. 단단한 자음 뒤의 o·a는 강세 바로 앞이면 [ɐ], 그 밖이면 [ə]이고, 낱말 첫머리 o·a는 [ɐ], 부드러운 자음 뒤 e·я는 [ɪ]가 된다.

- 러시아어 강세는 세기와 길이로 낸다. 강세 모음은 길고 또렷하고, 나머지는 짧고 흐리다. 한국어처럼 모든 음절을 고르게 읽으면 러시아 사람에게 낯설게 들린다.
- 강세 자리에는 규칙이 없다. 그래서 낱말을 외울 때 강세를 함께 외운다. 이 책의 표제어·예문은 모두 강세 부호를 찍었고, ru.wiktionary(판 번호 고정)와 낱말마다 대조했다.
- o는 강세가 없으면 거의 [o]로 나지 않는다. 단단한 자음 뒤에서 강세 바로 앞이면 [ɐ](짧은 아), 더 멀거나 강세 뒤면 [ə](약한 어). 다만 낱말 첫머리의 o는 강세와 떨어져 있어도 [ɐ]다(объясне́ние [ɐb…], осуждённый [ɐs…]). 그래서 철자 o를 한글로 「오」라 적은 음역이 실제 소리와 멀어진다.
- a도 같은 길을 간다. зако́н의 a는 [ɐ], жа́лоба의 끝 a는 [ə].
- 부드러운 자음 뒤의 e·я는 강세가 없으면 [ɪ]다. реше́ние의 첫 e, язы́к의 я가 그렇다.
- и·у·ы는 약해져도 성질이 크게 바뀌지 않는다. 짧아질 뿐이다([ɪ]·[ʊ]·[ɨ]).
- 강세가 옮겨 가면 약화도 따라 옮겨 간다. пра́во ['pravə] → права́ [prɐˈva]. 같은 낱말의 두 꼴이 전혀 다른 소리로 들린다.
- ё는 늘 강세라 약해지지 않는다. 원문이 e로 적어도 읽을 때는 [o]다.

표로 보기

낱말	IPA	약화
зако́н	zɐˈkon	a → ɐ
догово́р	dəgɐˈvor	o → ə · ɐ
жа́лоба	ˈʐałəbə	o · a → ə
реше́ние	rʲɪˈʂɛnʲɪi̯ə	e → ɪ · ə
пра́во	ˈpravə	o → ə
права́	prɐˈva	a → ɐ(강세가 옮겨 감)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Догово́р заключён

[dəgɐˈvor] · o 셋이 [ə]·[ɐ]·[o] ë 가 강세 · 앞 a 는 [ə]

계약이 체결되었다.

Реше́ние суда́

첫 e → [ɪ] · ш 뒤 e 는 [ɛ] 강세가 어미로 · y → [ʊ]

법원의 판결.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~до́говор~~	догово́р	구어에서 들리는 до́говор는 사전이 「구어」로 따로 적는 꼴이다. 법정에서는 끝음절 강세.
~~су́дья~~	судья́	단수는 끝음절. 복수 су́дьи와 헷갈리기 쉽다.
~~приговО́р를 「프리고보르」로~~	приговО́р [prʲɪgɐˈvor]	강세 앞 o는 [ɐ]. 철자대로 「고」라고 하면 강세가 두 개처럼 들린다.
~~осуждённый~~	осуждённый	원문 e 는 ë 일 수 있다. ë 면 그 음절이 강세다.

R2 끝소리와 이웃 자음

낱말 끝 유성 자음은 무성으로, 유·무성 짝이 있는 자음 둘이 붙으면 앞 자음이 뒤 자음의 유·무성을 따른다(뒤의 в는 예외). 철자는 그대로 둔다.

- 유성·무성 짝은 여섯 쌍이다: б/п, в/ф, г/к, д/т, ж/ш, з/с. 낱말 끝에서는 유성 쪽이 무성으로 소리 난다 — суд [sut], иск 는 원래 무성 [isk].
- 짝이 없는 자음(л·м·н·р·й)은 끝에서도 그대로다: зако́н [zʁˈkon].
- 자음 둘이 붙으면 뒤 자음이 앞 자음을 바꾼다. 뒤가 무성이면 앞도 무성: вступи́ть [fstʊˈpʲitʲ]. 뒤가 유성이면 앞도 유성: сде́лка [ˈzʲdʲeɫkə].
- 이 동화는 유·무성 짝이 있는 자음(장애음)끼리 일어난다. л·м·н·р·й 앞에서는 앞 자음이 바뀌지 않는다. 또 в는 뒤에 와도 앞 자음을 유성으로 바꾸지 않는다(свиде́тель의 с는 그대로 [s]). в 자신이 앞에 오면 뒤 무성음을 따라 [f]가 된다(вступи́ть).
- 부드러움도 번진다. 뒤 자음이 부드러우면 앞 자음도 부드러워지는 일이 많다: исте́ц [ɪˈsʲtʲe͡ts].
- 같은 자음이나 비슷한 자음이 붙으면 하나로 길게 낸다: отве́тчик의 тч [t͡ɕː], рассма́тривать의 сс [sː].
- 형용사 어미 -ого·-его의 г는 [v]다: уголо́вного의 끝 [-əvə], его́. 조문마다 나오니 처음부터 [v]로 익힌다.
- 이 모든 변화에도 철자는 그대로다. 러시아어 철자는 소리보다 어간(뜻)을 지킨다 — 그래서 끝소리 д·т를 소리로 구별하지 못해도 글로는 구별된다.

표로 보기

철자	소리	규칙
суд	sut	끝 유성 → 무성
вступи́ть	fstʊˈpʲitʲ	в → f(뒤가 무성)
сде́лка	ˈzʲdʲeɫkə	с → zʲ(뒤가 유성)
отве́тчик	ʁˈtvʲet͡ɕːɪk	тч → 긴 t͡ɕː
подсуди́мый	pət͡ssʊˈdʲimɨ̞	дс → t͡ss

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Суд вы́нес пригово́р

끝 д → [t] · 뒤 в 는 앞 자음을 바꾸지 않는다 ы 에 강세 · 끝 с п 은 뒤 р 와 붙어 한 덩이

법원이 판결을 선고했다.

Сде́лка недействи́тельна

с → [zʲ] · 뒤 д 가 유성·부드러움 단형 술어 · 첫 е → [ɪ]

그 법률행위는 무효다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~суд를 [sud]로~~	суд [sut]	낱말 끝 д는 [t].
~~вступи́ть를 [vstʊ…]로~~	вступи́ть [fstʊˈpʲitʲ]	뒤 с가 무성이라 в가 [f].
~~уголо́вного의 끝을 [-gə]로~~	уголо́вного의 끝은 [-əvə]	-ого 의 г 는 [v].
~~отве́тчик를 [t]+[t͡ɕ] 둘로~~	отве́тчик [ʋˈtvʲet͡ɕːɪk]	тч는 긴 소리 하나.

말해 보기 — 낯선 낱말을 만났을 때

교류 자리에서 처음 듣는 낱말의 읽기와 강세를 물을 때 쓰는 말. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Как э́то чита́ется?

이건 어떻게 읽습니까?

Где здесь ударе́ние?

여기 강세는 어디에 있습니까?

ударе́ние = 강세. здесь = 여기.

Повтори́те, пожа́луйста, ме́дленнее.

천천히 한 번 더 말씀해 주세요.

확인 문제 8

1. 라틴 글자처럼 보이지만 [n]으로 읽는 글자는?

H

P

C

B

H은 [n]. P는 [r], C는 [s], B는 [v].

2. суд는 어떻게 소리 나는가?

[sud]

[sut]

[sud] 뒤에 짧은 으

[ʂut]

낱말 끝 유성 д는 무성 [t]로 소리 난다(4단계). 철자는 그대로 둔다.

3. договóр의 첫 о는 어떤 소리인가?

[o]

[ɐ]

[ə]

[u]

강세(셋째 음절)에서 두 음절 앞이라 가장 약한 [ə]. 강세 바로 앞 둘째 о는 [ɐ].

4. 법령 원문에 осужденным으로 적힌 낱말의 강세는?

첫 음절

둘째 음절

셋째 음절(e를 ё로 읽는다)

끝 음절

원문은 ё를 е로 적는다. 사전 꼴 осуждённый의 ё가 강세다.

5. ъ의 역할은?

앞 자음을 부드럽게 한다

소리 [ɨ]를 낸다

앞 자음과 뒤 모음을 떼어 뒤 모음에 [j]를 살린다

강세 표시

объясне́ние — ъ가 б와 я를 떼어 [bja]로 읽게 한다. 앞 자음을 부드럽게 하는 것은 ь다.

6. 늘 단단하게 읽는 자음 셋은?

ч·щ·й

ж·ш·ц

б·в·г

л·м·н

ж·ш·ц는 늘 단단하고 ч·щ·й는 늘 부드럽다. 그래서 реше́ние의 ше는 [ɕɛ].

7. судья́의 복수 주격은?

- судьи´
- **суд́ьи**
- судьяи́
- суд́ьям

단수는 끝음절, 복수는 앞음절에 강세(Зализняк d 유형). судьи́는 단수 생격 「판사의」.

8. уголо́вного의 г는 어떻게 읽는가?

- [g]
- [k]
- **[v]**
- 읽지 않는다

형용사·대명사 어미 -ого·-его의 г는 [v]로 읽는다. его́도 [jɪˈvo].

1부 글자·소리·뼈대 · 제2장

격 체계 한눈에 — 낱말 끝이 조사다

Падежи́

한국어는 낱말 뒤에 조사를 붙여 문장 속 역할을 보인다 — 법원이, 법원의, 법원에, 법원을. 러시아어는 낱말 끝을 바꾼다 — суд, суда́, суду́, судо́м. 이 바뀐 꼴을 격(паде́ж)이라 한다. 여섯 개다. 조사는 낱말과 따로 놀지만 격 어미는 낱말에 붙어 있고, 같은 격이라도 낱말의 성(남성·여성·중성)과 수(단수·복수)에 따라 어미가 다르다. 처음 보면 표가 많아 보이지만 법률문에서 실제로 하는 일은 단순하다. 누가(주격), 누구의(생격), 누구에게(여격), 무엇을(대격), 무엇으로·누구에 의해(조격), 무엇에 관하여(전치격). 판결 첫 줄 «Именем Российской Федерации»도 조격 하나와 생격 둘로 되어 있다 — 「러시아 연방의 이름으로」. 표제어 15개는 법정에서 자주 듣는 명사로 골랐고, 원문마다 그 낱말이 어떤 격으로 쓰였는지를 표시했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Решение принимается именем Российской Федерации. АПК РФ ст. 167 ч. 1

   읽기 Реше́ние принима́ется и́менем Росси́йской Федера́ции.
   판결은 러시아 연방의 이름으로 한다.

2. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. ГПК РФ ст. 48 ч. 1

   읽기 Гра́ждане впра́ве вести́ свои́ дела́ в суде́ ли́чно и́ли че́рез представи́телей.
   자연인은 법원에서 자기 사건을 직접 또는 대리인을 통해 수행할 수 있다.

1. 격 = 조사 — 여섯 자리

- 격은 명사가 문장 안에서 맡은 일을 낱말 끝으로 보이는 장치다. 한국어 조사와 하는 일이 같다. 다만 조사는 「법원」 뒤에 따로 붙고, 러시아어는 суд의 끝이 судá·судý·судóм으로 바뀐다.
- 사전에 실린 꼴이 주격이다. 문장의 주어 자리다. 나머지 다섯 격은 주격에서 어미를 바꿔 만든다.
- 격마다 물음말이 있다. 러시아 학교 문법은 격을 「누가? 무엇이?(кто? что?)」 「누구의? 무엇의?(кого́? чего́?)」처럼 물음으로 외운다. 사람(кто)과 사물(что)을 물음말에서부터 가른다.
- 조사와 1:1로 맞지는 않는다. 「~에」는 여격(судý — 법원에게)일 때도, 전치격(в судé — 법원에서)일 때도 있다. 어느 격을 쓸지는 동사와 전치사가 정한다(6절).
- 법률문에서 특히 자주 보는 격이 생격이다(격별 빈도를 센 것은 아니다). 「민법전의 규정」 「당사자의 권리」처럼 명사를 사슬로 잇는 일을 생격이 맡는다.

격(러시아어 이름)	물음	대략의 한국어 조사	суд(법원)
주격 имени́тельный	кто? что?	-이/가	суд
생격 роди́тельный	кого́? чего́?	-의 · (부정·수량)	судá
여격 да́тельный	кому́? чему́?	-에게	судý
대격 вини́тельный	кого́? что?	-을/를	суд
조격 твори́тельный	кем? чем?	-으로 · -에 의해	судóм
전치격 предло́жный	о ком? о чём?	(전치사와) -에서 · -에 관해	о судé

2. 성(性)은 낱말 끝으로 안다

- 러시아어 명사는 남성·여성·중성 가운데 하나다. 뜻이 아니라 대개 낱말 끝이 정한다.

- 자음이나 -й로 끝나면 남성: суд, договóр, приговóр. -а·-я로 끝나면 여성: статья́, жа́лоба, сторона́. -о·-е로 끝나면 중성: пра́во, де́ло, реше́ние.
- -ь로 끝나면 사전을 본다. свиде́тель·представи́тель은 남성, вещь는 여성이다. -тель로 끝나는 사람 명사는 남성이다.
- 예외가 둘 있다. 사람을 가리키는 судья́는 -я로 끝나지만 공통성 명사라 남자 판사면 남성으로, 여자 판사면 서술어를 여성으로도 맞춘다(직함 мирово́й судья́는 남성 형용사). -мя로 끝나는 열 낱말(и́мя 이름, вре́мя 시간 등)은 중성이다.
- 성이 중요한 것은 꾸미는 말이 성을 따르기 때문이다. 같은 형용사가 уголо́вный ко́декс(남성) · уголо́вная отве́тственность(여성) · уголо́вное де́ло(중성)처럼 어미를 바꾼다.

끝	성	보기
자음 · -й	남성	суд · договóр · приговóр
-а · -я	여성	статья́ · жа́лоба · сторона́
-о · -е	중성	пра́во · де́ло · реше́ние
-ь	사전을 본다	свиде́тель(남) · вещь(여)
-мя	중성	и́мя

3. 법률 명사 넷으로 보는 6격 — 단수

- 같은 격이라도 성과 변화 유형에 따라 어미가 다르다. 아래 넷은 강세가 움직이는 대표 유형이다(суд b · статья́ b · пра́во c · лицо́ d).
- 남성 суд는 대격이 주격과 같다(사물). 여성 статья́는 대격이 -ю로 바뀐다. 중성 пра́во·лицо́는 대격이 주격과 같다.
- 전치격은 전치사 없이 쓰지 않는다. 표에는 о(~에 관해)를 붙였다.
- 꼴과 강세는 ru.wiktionary 변화표(Зализняк 유형 포함)를 옮기고 낱말마다 대조했다. 부록 A에 6장 명사의 표가 더 있다.

격	суд	статья́	пра́во	лицо́
주격	суд	статья́	пра́во	лицо́
생격	суда́	статьи́	пра́ва	лица́
여격	суду́	статье́	пра́ву	лицу́

대격	суд	статью́	пра́во	лицо́
조격	судо́м	статьёй	пра́вом	лицо́м
전치격	о суде́	о статье́	о пра́ве	о лице́

4. 복수 — 강세가 또 움직인다

- 복수에서 강세가 자리를 바꾸는 낱말이 많다. пра́во → права́(어미로), лицо́ → ли́ца(어간으로). 강세가 단수와 복수를 가른다.
- 복수 생격은 어미가 가장 들쭉날쭉하다. судо́в(-ов), стате́й(-ей), прав·лиц(어미 없음). 「~개의」 「많은」 뒤에 나오니 자주 본다.
- 복수 여격·조격·전치격은 성과 상관없이 거의 같다: -ам··ами··ах(-ям··ями··ях). 처음에는 이 셋부터 익히면 된다.
- лицо́의 복수 대격이 둘인 것은 뜻이 둘이기 때문이다. 「얼굴」 이면 무정이라 ли́ца, 법률상 「사람(자)」 이면 유정이라 생격과 같은 лиц다 — не допра́шивать лиц(사람들을 신문하지 않는다, УПК 226.5조). 조문의 목적어는 대개 лиц다.

격	суд	статья́	пра́во	лицо́
주격	суды́	статьи́	права́	ли́ца
생격	судо́в	стате́й	прав	лиц
여격	суда́м	статья́м	права́м	ли́цам
대격	суды́	статьи́	права́	ли́ца / лиц
조격	суда́ми	статья́ми	права́ми	ли́цами
전치격	о суда́х	о статья́х	о права́х	о ли́цах

5. 사람이면 대격 = 생격 — 유정성

- 자음··ь로 끝나는 남성 명사가 사람·동물을 가리키면 단수 목적어(대격) 꼴이 생격과 같아진다. 이것을 유정성(одушевлённость)이라 한다. -а··я로 끝나는 사람 명사는 남성이라도 여성처럼 -у··ю다: судья́ → судью́, мужчи́на → мужчи́ну.

- Суд допроси́л свиде́теля(법원은 증인을 신문했다)의 свиде́теля는 대격인데 생격 꼴이다. 사물이면 Суд рассмотре́л иск(청구를 심리했다)처럼 대격 = 주격이다.
- исте́ц → истца́, отве́тчик → отве́тчика, представи́тель → представи́теля. 소송 당사자는 다 사람이라 이 규칙이 법정 문장마다 걸린다.
- 복수는 성과 상관없이 사람이면 대격 = 생격이다: Суд вы́слушал свиде́телей. -ь로 끝나는 여성 명사(вещь)는 단수 대격이 주격과 같다.

6. 전치사가 격을 부른다

- 전치사 뒤의 명사는 전치사가 정한 격을 쓴다. 전치사를 외울 때 격을 함께 외운다.
- 같은 전치사가 두 격을 부를 때도 있다. в·на는 장소(어디에서)면 전치격, 방향(어디로)이면 대격이다: в суде́(법원에서) / в суд(법원으로). с는 「~와 함께」면 조격, 「~부터」면 생격이다.
- 조문에 가장 많이 나오는 것은 생격을 부르는 전치사다: от(~로부터), из(~에서), для(~을 위하여), без(~없이), до(~까지), по́сле(~후에), кро́ме(~을 제외하고), про́тив(~에 반대하여).
- 근거·기준(「~에 따라」)의 по는 여격을 부른다: по зако́ну(법률에 따라), по ме́сту жи́тельства(주소지에 따라). 다만 「~한 뒤에·~하면」의 по는 전치격이다: по достиже́нии восемнадцатиле́тнего во́зраста(18세에 이르면, 5장).

전치사	격	보기	뜻
в · на	전치격(장소) / 대격(방향)	в суде́ / в суд	법원에서 / 법원으로
о · при	전치격	о пра́ве · при нали́чии	권리에 관해 · ~이 있을 때
по · к	여격	по зако́ну · к организа́ции	법률에 따라 · 법인에 대하여
от · из · для · без	생격	от и́мени · для сохране́ния	~의 이름으로 · 보전을 위하여
до · по́сле · про́тив · кро́ме	생격	по́сле допро́са · про́тив и́ска	신문 후에 · 청구에 반대하여
с	조격(함께) / 생격(부터)	с согла́сия / со дня	동의를 얻어 / 날부터

ме́жду · пе́ред · под	조격	ме́жду сторона́ми · пе́ред суд**о**́м	당사자 사이에 · 법원 앞에서

с согла́сия(동의를 얻어)는 생격이다 — 「~으로부터 받아」의 뜻이 남아 있다. 표는 대표 용법만 적었다(по도 「~한 뒤에」 면 전치격, 전치격 전치사에는 в·на·о·при가 있다).

7. 꾸미는 말도 따라 변한다 — 판결 첫 줄 읽기

- 형용사는 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다. Росси́йская Федера́ция(러시아 연방, 주격)가 생격이 되면 Росси́йской Федера́ции — 형용사도 명사도 함께 바뀐다.
- 판결 첫 줄 «Именем Российской Федерации»는 и́мя(이름)의 조격 и́менем + Росси́йская Федера́ция의 생격이다. 조격 = 「~으로」, 생격 = 「~의」 → 「러시아 연방의 이름으로」.
- 판결이 이 말로 시작하는 것은 법률이 그렇게 정했기 때문이다. АПК 167조 1항 «Решение принимается именем Российской Федерации», УПК 296조 «Суд постановляет приговор именем Российской Федерации».
- 수사도 격을 부른다. 1 뒤에는 주격(оди́н ме́сяц), 2·3·4 뒤에는 단수 생격(два ме́сяца), 5 이상은 복수 생격(пять ме́сяцев). 기간·금액 조문에 늘 나온다 — 10장에서 자세히 본다.

▼ **처음 보는 문법 용어 16** 이 장의 설명에 나오는 말

주격 주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р

생격 「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра

여격 「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру

대격 목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격 「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о догово́ре, на пра́ве

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

유정 사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́

동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испо́лнивший обяза́тельства
Зализняк	А. А. 잘리즈냐크(Зализняк)의 문법 사전 분류. 숫자는 어간 변화, 글자는 강세 자리(a 고정·b 어미·c 복수 어미·d 단수 어미). 동사는 과거형 강세 자리(/b·/c)까지 적고, 사전의 보조 기호(×·~·☒·(1)·(9) 등 — 단형·특수 변화 표시)는 생략한다
무정	사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다

표제어 15

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(о́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

2.1 **и́мя** ср. · род. и́мени · мн. имена́ [ˈimʲə] **이름** ★★★

이며 표기법 이먀

Зализняк **8°c**

-мя로 끝나는 중성 명사다. 변화하면 -ен-이 끼어든다: и́мя → и́мени(생격) → и́менем(조격). 조격 и́менем은 「~의 이름으로」, 생격과 전치사 от и́мени는 「~를 대리하여, ~의 이름으로」다(от и́мени представля́емого 본인을 대리하여).

쉬운 예 Как ва́ше и́мя?
성함이 어떻게 되십니까?

실무 예 Представи́тель де́йствует от и́мени истца́.
대리인은 원고의 이름으로(원고를 대리하여) 행위한다.

원문 > Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. – УПК РФ ст. 296 A
>
> 읽기 Суд постановля́ет приго́вор и́менем Росси́йской Федера́ции.
> 법원은 러시아 연방의 이름으로 판결을 선고한다.

문형

(조격) + (생격)

~의 …으로

1. и́менем은 조격 — 「이름으로」. 무엇의 이름인지는 바로 뒤 생격이 말한다.
2. Росси́йской Федера́ции는 생격 — 형용사 Росси́йская(-ая → -ой)와 명사 Федера́ция(-ия → -ии)가 함께 바뀌었다.
3. 그래서 Именем Российской Федерации = 「러시아 연방의 이름으로」. 판결의 첫 줄이다.

и́менем зако́на
법의 이름으로

от и́мени организа́ции
법인의 이름으로(법인을 대표하여)

문법 C0 · и́мя의 조격은 и́менем

~~и́мем Росси́йской Федера́ции~~ (비문)

и́менем Росси́йской Федера́ции

-мя 중성 명사는 주격·대격 밖의 꼴에 -ен-을 넣는다: и́мени, и́менем, об и́мени. 복수는 имена́(강세가 어미로).

2.2 **граждани́н** м. · род. граждани́на · мн. гра́ждане [grəʐdʲɐˈnʲin]

자연인, 시민, 국민 ★★★

ㄱ퍼ᵚ 다닌 표기법 그라즈다닌

Зализняк **1°a** 유정(대격 = 생격)

복수가 불규칙하다 — гра́ждане(주격), гра́ждан(생격). 강세도 복수에서 앞으로 간다. 민법전에서는 법인(юриди́ческое лицо́)과 짝을 이루는 「자연인」이고, 헌법·국적법에서는 「국민」이다. ГК 1조 2항은 «Граждане (физические лица)»라고 괄호로 풀었다.

쉬운 예 Он граждани́н Коре́и.
그는 한국 국민이다.

실무 예 Права́ гра́ждан защища́ет суд.
자연인의 권리는 법원이 보호한다.

원문

> Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. — ГК РФ ст. 19 п. 2 A
>
> 읽기 Граждани́н впра́ве перемени́ть своё и́мя в поря́дке, устано́вленном зако́ном.
>
> 자연인은 법률이 정한 절차에 따라 이름을 바꿀 수 있다.

문형

в поря́дке, устано́вленном + (조격)

~이 정한 절차에 따라

1. в поря́дке(절차에서) — в + 전치격.
2. устано́вленном은 「정해진」(과거 수동 분사). поря́дке에 맞춰 전치격 -ом이다.
3. 누가 정했는지는 조격 зако́ном(법률에 의해) — 조격이 행위자를 말한다.

в поря́дке, устано́вленном зако́ном
법률이 정한 절차에 따라

в поря́дке, устано́вленном догово́ром
계약이 정한 절차에 따라

문법 C1 · 복수 гра́ждане — 단수에 없는 꼴

~~гражда́ны~~ (비문)

гра́ждане

-анин·-янин으로 끝나는 사람 명사는 복수에서 -ин이 떨어지고 -е가 붙는다: граждани́н → гра́ждане, 생격 гра́ждан.

2.3 **де́ло** ср. · род. де́ла · мн. дела́ [ˈdʲeɫə] **(소송) 사건; 일** ★★★

델러 표기법 델로

Зализняк **1c**

일상어로 「일·용무」, 법정에서는 「사건」 이다(уголо́вное де́ло 형사 사건, граждáнское де́ло 민사 사건). 복수 делá는 강세가 어미로 간다(1c) — 단수 생격 де́ла와 강세로만 갈린다. 「사건 기록」 도 де́ло다(материáлы де́ла).

쉬운 예

Как делá?

잘 지내십니까?(일들이 어떻습니까?)

실무 예

Суд рассмотре́л де́ло.

법원은 사건을 심리했다.

원문

> Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. — ГПК РФ ст. 153.10 ч. 1 A
>
> 읽기 Мирово́е соглаше́ние утвержда́ется судо́м, в произво́дстве кото́рого наха́дится де́ло.
>
> 화해는 사건이 계속 중인 법원이 승인한다.

문형

в произво́дстве + (생격)

~에 계속 중인

1. произво́дство는 「절차·진행」. в произво́дстве судá = 법원에 계속 중인.
2. кото́рого는 관계대명사 생격 — 앞의 суд를 받는다(「그 법원의 절차에」).
3. 주어 де́ло가 문장 맨 끝에 왔다. 격 어미가 역할을 정해서 어순이 자유롭다.

материáлы де́ла

사건 기록

в произво́дстве судá

법원에 계속 중인

문법 **CO · де́ла(단수 생격) · делá(복수)**

~~мно́го де́ла (사건이 많다는 뜻으로)~~ (격)

мно́го дел

「많은 사건」 은 복수 생격 дел(어미 없음). де́ла는 「사건의」, делá는 「사건들」.

2.4 **сторона́** ж. · род. стороны́ · мн. сто́роны [stərɐˈna] **(소송·계약의) 당사자; 쪽**

★★★

Зализняк **1f′**

일상 뜻은 「쪽·편」이다. 소송·계약에서는 「당사자」다. 형사 절차는 сторона́ обвине́ния(소추 측)와 сторона́ защи́ты(변호 측)로 나눈다. 강세가 여기저기 움직인다 — 단수 대격 сто́рону, 복수 сто́роны, 복수 생격 сторо́н.

쉬운 예

На како́й ты стороне́?

너는 어느 편이니?

실무 예

Сто́роны заключи́ли мирово́е соглаше́ние.

당사자들은 화해했다.

원문

> Первой представляет доказательства сторона обвинения. — УПК РФ ст. 274 ч. 2 A
>
> 읽기 Пе́рвой представля́ет доказа́тельства сторона́ обвине́ния.
>
> 증거는 소추 측이 먼저 제출한다.

문형

сторона́ + (생격)

~ 측

1. сторона́ обвине́ния = 소추의 측 → 소추 측(검사·피해자).
2. сторона́ защи́ты = 방어의 측 → 변호 측(피고인·변호인).
3. Пе́рвой(첫째로)는 형용사 조격 — 「첫 번째로서」. 주어 сторона́에 맞춰 여성이다.

сторона́ защи́ты

변호 측

согла́сие сторо́н

당사자의 합의

문법 C0 · сторона́의 강세 — 꼴마다 따로 외운다

~~сторо́ны (복수 주격으로)~~ (강세)

сто́роны

단수 생격 стороны́(어미), 복수 주격 сто́роны(첫 음절), 복수 생격 сторо́н(가운데). 사전 유형 1f′ — 러시아어에서 강세가 가장 많이 움직이는 축이다.

2.5 **представи́тель** м. · род. представи́теля · мн. представи́тели [prʲɪtstɐ'vʲitʲɪlʲ]

대리인, 대표자 ★★★

ㅃ뢰ㅈ 따븨띠ㄹ 표기법 프레즈타비텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

-ь로 끝나는 남성 명사(연변화)다. 생격 -я, 여격 -ю, 조격 -ем. 사람이라 대격도 -я(유정). 대리를 받는 본인은 представля́емый(대리되는 사람 — 수동 분사를 명사로 씀)다.

쉬운 예 Э́то мой представи́тель.
이쪽이 제 대리인입니다.

실무 예 Суд вы́слушал представи́теля отве́тчика.
법원은 피고 대리인의 말을 들었다.

원문

> Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. — ГПК РФ ст. 54 A
>
> 읽기 Представи́тель впра́ве соверша́ть от и́мени представля́емого все процессуа́льные де́йствия.
> 대리인은 본인을 대리하여 모든 소송행위를 할 수 있다.

문형

от и́мени + (생격)

~를 대리하여, ~의 이름으로

1. от + 생격 и́мени(이름으로부터) → 「~의 이름으로」.
2. 누구의 이름인지는 다시 생격: от и́мени представля́емого(본인의 이름으로).
3. 판결 첫 줄 и́менем(조격)과 구별한다. от и́мени는 대리·대표에, и́менем은 주권자의 이름에 쓴다.

де́йствовать от и́мени компа́нии
회사를 대표하여 행위하다

представи́тель истца́
원고 대리인

문법 C1 · -ь 남성 명사는 연변화

~~представи́телом~~ (비문)

представи́телем

-ь로 끝나는 남성 명사는 조격이 -ем이다(단단한 쪽은 -ом). 생격 -я, 여격 -ю도 연변화 어미다.

한국이라면? = 소송대리권의 범위 · 민사소송법 제90조

짜임이 같다. 원칙은 「일체의 소송행위」를 할 수 있고, 소의 취하·화해·청구의 포기 등은 「특별한 권한을 따로 받아야 한다」. ГПК 54조 1항도 바로 다음 문장(«Однако …»)에서 이런 행위는 위임장에 특별히 적어야 한다고 정한다.

2.6 **срок** м. · род. сро́ка · мн. сро́ки [srok] **기간, 기한** ★★★

ㅅ로ㄲ 표기법 스로크

Зализняк **3а**

「기간」과 「기한」을 함께 뜻한다. срок обжа́лования(불복 기간), в срок(기한 안에), по истече́нии сро́ка(기간이 지나면). 형사에서는 「형기」도 срок다.

쉬운 예 Срок — оди́н ме́сяц.
기간은 한 달이다.

실무 예 Жа́лоба по́дана в срок.
불복 신청은 기한 안에 제출되었다.

원문

> Этот срок не должен превышать два месяца. — ГПК РФ ст. 298 A
>
> 읽기 Э́тот срок не до́лжен превыша́ть два ме́сяца.
> (분실 증권의 소지인이 신고하면 법원이 정하는 지급 금지) 이 기간은 두 달을 넘을 수 없다.

문형

два/три/четы́ре + 단수 생격

둘·셋·넷 ~

1. 수사 2·3·4 뒤의 명사는 단수 생격이다: два ме́сяца, три го́да, четы́ре дня.
2. 5 이상은 복수 생격: пять лет, де́сять дней.
3. 21·31처럼 1로 끝나면 다시 주격 단수다: два́дцать оди́н день.

три го́да
3년

пять лет

5년

문법 C7 · 2·3·4 뒤는 단수 생격

~~два ме́сяцы~~ (비문)

два ме́сяца

оди́н ме́сяц(주격) · два/три/четы́ре ме́сяца(단수 생격) · пять ме́сяцев(복수 생격). 기간 조문은 이 셋을 늘 쓴다.

2.7 **организа́ция** ж. · род. организа́ции · мн. организа́ции [ɐrgənʲɪˈzat͡sʲɨjə]

단체, 법인 ★★

아ㅈ거니사즈여 표기법 오르가니자치야

Зализняк **7a**

-ия로 끝나는 여성 명사는 생격·여격·전치격이 모두 -ии로 같다. 문장 안에서 어느 격인지는 앞 전치사와 동사로 가린다 — 아래 원문에서 к организа́ции(여격)와 по а́дресу организа́ции(생격)가 같은 꼴이다. 법인 일반은 보통 юриди́ческое лицо́라 한다.

쉬운 예 Э́то больша́я организа́ция.

큰 단체다.

실무 예 Иск по́дан к организа́ции.

소는 그 법인을 상대로 제기되었다.

원문

> Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. – ГПК РФ ст. 28 A
>
> 읽기 Иск к организа́ции предъявля́ется в суд по а́дресу организа́ции.
>
> 법인을 상대로 한 소는 그 법인의 소재지 법원에 제기한다.

문형

иск к + (여격)

~을 상대로 한 소

1. иск(소)의 상대방은 к + 여격: иск к отве́тчику, иск к организа́ции.
2. в суд는 в + 대격 — 「법원으로」(방향).
3. по а́дресу는 по + 여격 — 「주소에 따라」. 그 뒤 организа́ции는 생격 — 「법인의」.

> иск к отве́тчику
> 피고를 상대로 한 소
>
> по а́дресу организа́ции
> 법인 소재지에

> **문법 CO · -ия 명사는 세 격이 같은 꼴**
>
> ~~к организа́ции~~ (비문)
>
> к организа́ции
>
> -ия 여성 명사의 여격·전치격은 -е가 아니라 -ии다: организа́ции, Федера́ции. 생격도 -ии라 세 격이 같다.

2.8 **доказа́тельство** ср. · род. доказа́тельства · мн. доказа́тельства

[dəkɐˈzatʲɪlʲstvə] **증거** ★★★

더까사띠리ㅅㅍ버 표기법 도카자텔스트보

Зализняк **1a**

доказа́ть(증명하다)의 명사다. 보통 복수로 쓴다(доказа́тельства). 복수 생격은 어미가 없는 доказа́тельств. 아래 원문은 「어떤 증거도 미리 정해진 효력이 없다」 — 자유심증주의를 말하는 조문이다.

쉬운 예 У нас есть доказа́тельства.
우리에게는 증거가 있다.

실무 예 Суд оце́нивает доказа́тельства.
법원은 증거를 평가한다.

원문

> Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. — ГПК РФ ст. 67 ч. 2 A
>
> > 읽기 Никаки́е доказа́тельства не име́ют для суда́ зара́нее устано́вленной си́лы.
> 어떤 증거도 법원에 대하여 미리 정해진 효력을 가지지 않는다.

> **문형**
>
> **для + (생격)**
>
> **~에게, ~을 위하여**
>
> 1. для суда́ — 「법원에게(법원에 대하여)」 . для는 생격을 부른다.

2. устано́вленной си́лы — 형용사·명사가 함께 생격(여성 -ой, -ы).

3. зара́нее(미리)는 부사라 변하지 않는다.

для сохране́ния доказа́тельств
증거 보전을 위하여

для суда́
법원에게

문법 C4 · 부정 뒤 목적어는 생격

~~не име́ют устано́вленную си́лу~~ (조문 문체)

не име́ют устано́вленной си́лы

не + 동사 뒤의 목적어는 대격 대신 생격을 쓸 수 있다(부정 생격). 조문은 생격을 지킨다: си́лы(сила의 생격).

한국이라면? = 자유심증주의 · 민사소송법 제202조

증거의 효력을 법이 미리 정하지 않는다는 원칙은 같다. 한국 조문은 「자유로운 심증으로」 판단한다고 적극적으로 쓰고, ГПК 67조 2항은 미리 정해진 효력이 없다고 소극적으로 쓴다.

2.9 **заявле́ние** ср. · род. заявле́ния · мн. заявле́ния [zə(ɪ)ɪˈvlʲenʲɪɲə]

신청(서), 진술(서) ★★★

ㅅ서이ㅸ**례**니여 표기법 자야블레니예

Зализняк **7a**

заяви́ть(밝히다·신청하다)의 명사다. 소장은 исково́е заявле́ние(청구의 신청서)이고, 일반 「신청」 도 заявле́ниеда. -ние 중성 명사의 전치격은 -нии: в заявле́нии(신청서에).

쉬운 예 Вот моё заявле́ние.
여기 제 신청서입니다.

실무 예 Исте́ц пода́л исково́е заявле́ние.
원고는 소장을 제출했다.

원문 Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела. — ГПК РФ ст. 68 ч. 2 A

읽기 Призна́ние, изло́женное в пи́сьменном заявле́нии, приобща́ется к материа́лам де́ла.
서면 신청으로 한 자백은 사건 기록에 편철한다.

문형

приобща́ть к материа́лам де́ла

사건 기록에 편철하다

1. к + 여격 복수 материа́лам — 「자료들에」.
2. де́ла는 생격 — 「사건의」. 합쳐 「사건 기록에」.
3. изло́женное(진술된)은 과거 수동 분사 — 앞 призна́ние(중성)에 맞춰 -ое.

исково́е заявле́ние
소장

в пи́сьменном заявле́нии
서면 신청으로

문법 C5 · -ние의 전치격은 -нии

~~в заявле́ние (장소의 뜻으로)~~ (격)

в заявле́нии

в + 전치격(~안에)이면 -нии. в заявле́ние(대격)는 「신청서 안으로」(방향)라 뜻이 달라진다.

2.10 **подсуди́мый** м. · род. подсуди́мого · мн. подсуди́мые [pət͡ssʊˈdʲimɨɻ]

(형사 공판의) 피고인 ★★★

빠ㅈ 수디므이 표기법 폿수디미

Зализняк **1а(п)** 유정(대격 = 생격)

형용사 꼴로 변하는 명사다(-ый, -ого, -ому). 공판에 넘겨진 뒤의 피고인만 подсуди́мый다 — 수사 단계는 подозрева́емый(피의자), 공소 제기 전 공식 혐의를 받은 사람은 обвиня́емый다(11장). 민사 피고는 отве́тчик.

쉬운 예 Подсуди́мый встал.
피고인이 일어섰다.

실무 예 Суд предоста́вил сло́во подсуди́мому.
법원은 피고인에게 발언 기회를 주었다.

원문

> Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. — УПК РФ ст. 292 ч. 6 A
>
> 읽기 Пра́во после́дней ре́плики принадлежи́т подсуди́мому и́ли его́ защи́тнику.
>
> (변론 뒤 한 번씩 하는 반박에서) 마지막 반박의 권리는 피고인이나 그 변호인에게 있다.

문형

(주어) принадлежи́т + (여격)

…은 ~에게 있다(속한다)

1. 권리·소유가 누구에게 있는지는 принадлежа́ть + 여격.
2. подсуди́мому·защи́тнику 둘 다 여격 — и́ли(또는)로 묶었다.
3. его́(그의)는 변하지 않는 소유 대명사다 — г를 [v]로 읽는다.

Пра́во принадлежи́т а́втору.
권리는 저작자에게 있다.

Вещь принадлежи́т отве́тчику.
그 물건은 피고의 것이다.

문법 C6 · принадлежа́ть + 여격

~~принадлежи́т подсуди́мого~~ (비문)

принадлежи́т подсуди́мому

принадлежа́ть(속하다)는 「누구에게」를 여격으로 받는다. 형용사 꼴 명사라 여격 어미도 형용사의 -ому다.

한국이라면? ≠ 피고인의 최후진술 · 형사소송법 제303조

이 원문은 최후진술이 아니라 변론(прения) 뒤의 마지막 반박(реплика)이다. 한국의 최후진술(「재판장은 검사의 의견을 들은 후 피고인과 변호인에게 최종의 의견을 진술할 기회를 주어야 한다」)에 맞는 것은 УПК 293조 «Последнее слово подсудимого»(피고인의 최후진술)로, 반박이 끝난 뒤 재판장이 따로 준다. 피고인 쪽이 마지막에 말한다는 점만 같다.

2.11 **ме́ра** ж. · род. ме́ры · мн. ме́ры [ˈmʲerə] **조치, 수단; 정도** ★★

메꺼 표기법 메라

Зализняк **1a**

「조치」의 뜻으로는 보통 복수다(приня́ть ме́ры 조치를 취하다). 형사의 「강제 처분」은 ме́ра пресече́ния, 「보전 처분」은 ме́ры по обеспе́чению и́ска다. в ме́ру(적당히)처럼 「정도」의 뜻도 있다.

쉬운 예 Ну́жны ме́ры.
조치가 필요하다.

실무 예 Суд при́нял ме́ры по обеспе́чению и́ска.
법원은 보전 처분을 했다.

원문
> Суд принимает меры для сохранения их в неизменном состоянии. — ГПК РФ ст. 78 A
>
> 읽기 Суд принима́ет ме́ры для сохране́ния их в неизме́нном состоя́нии.
> (녹음·녹화 매체는 법원이 보관하고) 법원은 그것을 바뀌지 않은 상태로 보존하는 조치를 취한다.

문형

приня́ть ме́ры для + (생격)

~을 위하여 조치를 취하다

1. принима́ть(불완료)·приня́ть(완료) ме́ры — 「조치를 취하다」. ме́ры는 복수 대격.
2. 목적은 для + 생격: для сохране́ния(보존을 위하여).
3. их(그것들을)는 сохране́ния의 목적어 — 동사성 명사 뒤 대명사는 생격 꼴과 같다.

ме́ры по обеспе́чению и́ска
보전 처분

ме́ра пресече́ния
강제 처분(구속 등)

2.12 **вещь** ж. · род. ве́щи · мн. ве́щи [vʲeɕː] **물건** ★★

вѣщь 표기법 베시

Зализняк **8e**

-ь로 끝나는 여성 명사(3변화)다. 주격과 대격이 같고, 생격·여격·전치격이 모두 -и다. 조격은 -ью: ве́щью. 130조(표제 «Недвижимые и движимые вещи»)가 부동산과 동산을 나눈다.

쉬운 예 Э́то моя́ вещь.
이건 내 물건이다.

실무 예 Вещь пе́редана покупа́телю.
물건은 매수인에게 인도되었다.

원문 > Земельный участок является недвижимой вещью (статья 130). – ГК РФ ст. 141.2 п. 2 A
> 읽기 Земе́льный уча́сток явля́ется недви́жимой ве́щью (статья́ 130).
> 토지는 부동산이다(130조).

문형

(주어) явля́ется + (조격)

…은 ~이다

1. 조문의 「A는 B이다」. B를 조격으로 둔다.
2. недви́жимой ве́щью — 형용사·명사 모두 조격(여성).
3. 괄호 속 (статья́ 130)은 참조 조문이다. 읽을 때는 서수로: статья́ сто тридца́тая.

Отве́тчик явля́ется со́бственником.
피고가 소유자다.

Де́ньги явля́ются ве́щью.
금전은 물건이다.

문법 C3 · явля́ться + 조격 · 3변화 조격 -ью

~~явля́ется недви́жимая вещь~~ (비문)

явля́ется недви́жимой ве́щью

явля́ться(~이다)의 보어는 조격이다(6장 C3). -ь 여성 명사의 조격은 -ью, 형용사는 여성 조격 -ой.

2.13 **извеще́ние** ср. · род. извеще́ния · мн. извеще́ния [ɪzvʲɪˈɕːenʲɪjə] **통지(서), 송달**

★★

이ㅿ비쎄니여 표기법 이즈베셰니예

Зализняк **7a**

извести́ть(알리다)의 명사다. суде́бное извеще́ние은 법원의 통지(기일 통지서 등)다. щ 소리를 길고 부드럽게 낸다. 소환장은 따로 пове́стка라 한다.

쉬운 예 Я получи́л извеще́ние.
통지서를 받았습니다.

실무 예 Извеще́ние напра́влено отве́тчику.
통지서는 피고에게 보내졌다.

원문 > Судебное извещение, адресованное организации, направляется по ее адресу. — ГПК РФ ст. 113 ч. 5 A
> 읽기 Суде́бное извеще́ние, адресо́ванное организа́ции, направля́ется по её а́дресу.
법인에 보내는 법원의 통지는 그 법인의 주소로 보낸다.

문형

адресо́ванный + (여격)

~에게 보낸

1. адресо́ванное는 과거 수동 분사 — 앞 извеще́ние(중성)에 맞춰 -ое.
2. 받는 쪽은 여격 организа́ции(-ии).
3. по её а́дресу — по + 여격 а́дресу, её(그것의)는 변하지 않는 소유 대명사.

письмо́, адресо́ванное суду́
법원에 보낸 서면

по а́дресу отве́тчика
피고 주소로

2.14 **протоко́л** м. · род. протоко́ла · мн. протоко́лы [prətɐˈkoɫ] **조서** ★★

ㅃ퍼따꼴 표기법 프로토콜

Зализняк **1a**

영어 protocol(의전·통신 규약)과 달리 법정에서는 「조서」 다. протоко́л суде́бного заседа́ния(공판 조서·변론 조서), протоко́л допро́са(신문 조서). 국제 문서의 протоко́л는 「의정서」 다.

쉬운 예 Где протоко́л?
조서는 어디 있습니까?

실무 예 Протоко́л подпи́сан.
조서에 서명이 되었다.

원문

> Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола. — УПК РФ ст. 190 ч. 8 A
>
> 읽기 Допра́шиваемое лицо́ подпи́сывает та́кже ка́ждую страни́цу протоко́ла.
>
> 신문을 받은 사람은 조서의 각 쪽에도 서명한다.

문형

(대격) + (생격)

...의 ~을

1. ка́ждую страни́цу — 대격(목적어): 「각 쪽을」.
2. протоко́ла — 생격: 「조서의」.
3. допра́шиваемое лицо́ — 「신문받는 사람」. 수동 현재 분사가 명사를 꾸민다.

протоко́л суде́бного заседа́ния

공판(변론) 조서

протоко́л допро́са

신문 조서

문법 CO · 여성 대격 -y, 형용사 -ую

~~ка́ждая страни́ца (목적어로)~~ (비문)

ка́ждую страни́цу

여성 명사 -a는 대격에서 -y, 꾸미는 형용사는 -ую가 된다. 남성·중성 사물 명사는 대격이 주격과 같다.

2.15 **вопро́с** м. · род. вопро́са · мн. вопро́сы [vɐˈpros] **질문, 문제** ★★★

바ㅃ로ㅅ 표기법 보프로스

Зализняк **1a**

「질문」과 「쟁점·문제」를 모두 뜻한다. зада́ть вопро́с(질문하다), вопро́с пра́ва(법률문제), вопро́с фа́кта(사실문제). 배심 재판의 「질문지」는 вопро́сный лист다.

쉬운 예

У меня́ вопро́с.

질문이 있습니다.

실무 예

Суд реши́л вопро́с о расхо́дах.

법원은 비용 문제를 판단했다.

원문

> Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами. – УПК РФ ст. 278 ч. 3 A
>
> > 읽기 Судья́ задаёт вопро́сы свиде́телю по́сле его́ допро́са сторона́ми.
> 판사는 당사자들이 증인을 신문한 뒤에 증인에게 질문한다.

문형

задава́ть вопро́сы + (여격)

~에게 질문하다

1. вопро́сы는 대격 복수(사물이라 주격과 같다).
2. 누구에게 묻는지는 여격: свиде́телю.
3. по́сле + 생격 допро́са(신문 후에), 신문한 사람은 조격 сторона́ми(당사자들에 의해).

зада́ть вопро́с отве́тчику
피고에게 질문하다

вопро́с пра́ва
법률문제

문법 CO · 한 문장에 다섯 격

~~зада́ть вопро́сы свиде́тель~~ (비문)

зада́ть вопро́сы свиде́телю
질문을 받는 사람은 여격. 이 원문에는 주격(судья́)·대격(вопро́сы)·여격(свиде́телю)·생격(допро́са)·조격(сторона́ми)이 한 문장에 다 나온다.

CO 격 지도 — 여섯 격이 법률문에서 하는 일

주격은 주어, 생격은 「~의」와 부정·수량, 여격은 「~에게」, 대격은 목적어, 조격은 「~으로·~에 의해」와 признаётся·явля́ется의 보어, 전치격은 전치사 뒤 「~에서·~에 관해」.

- 주격(имени́тельный)은 문장의 주어다. 법률문은 주어를 문장 끝에 두는 일이 잦다 — 격 어미가 주어임을 알려 주기 때문이다: в произво́дстве кото́рого нахо́дится де́ло.
- 생격(роди́тельный)은 할 일이 많다. 명사 사슬(права́ сторо́н 당사자의 권리), 부정(не име́ют си́лы), 수량(два ме́сяца), 그리고 от·из·для·без·до·по́сле 뒤.

- 여격(да́тельный)은 「누구에게」 다. 주다·말하다·속하다의 상대: принадлежи́т подсуди́мому, разъясня́ет сторона́м. по·к 뒤에도 여격.
- 대격(вини́тельный)은 목적어다. 사물 남성·중성은 주격과 같고, -а·-я 명사는 -у·-ю(남자를 가리켜도 судью́), -ь 여성은 주격과 같다(вещь). 자음·-ь 남성 사람 명사와 사람 복수는 생격과 같다.
- 조격(твори́тельный)은 「~으로」. 수단(ножо́м 칼로), 행위자(судо́м 법원에 의해), 정의·간주의 보어(Догово́ром признаётся …), 그리고 ме́жду·пе́ред·с(함께) 뒤.
- 전치격(предло́жный)은 전치사 없이 쓰지 않는다. в·на(장소), о(~에 관해), при(~할 때·~이 있을 때) 뒤.
- 같은 꼴이 두 격일 수 있다. организа́ции는 생격·여격·전치격이 같다. 그때는 앞 전치사와 동사가 결정한다.
- 격을 정하는 것은 동사·전치사·수사다. 낱말 뜻만 외우지 말고 「принадлежа́ть + 여격」 「для + 생격」처럼 격까지 한 덩이로 외운다.

표로 보기

격	법률문에서 하는 일	보기
주격	주어	Суд принима́ет реше́ние.
생격	~의 · 부정 · 수량 · от/для/без	реше́ние суда́
여격	~에게 · по/к	по зако́ну
대격	목적어 · 방향(в/на)	пода́ть иск в суд
조격	~으로 · ~에 의해 · 보어	и́менем Росси́йской Федера́ции
전치격	в/на(장소) · о · при	о пра́ве

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Суд постановля́ет пригово́р и́менем Росси́йской Федера́ции

주격 · 주어 / 동사 · 선고한다 / 대격 · 목적어 / 조격 · ~의 이름으로 / 생격 · 러시아 연방의

법원은 러시아 연방의 이름으로 판결을 선고한다.

Судья́ вопро́сы свиде́телю по́сле допро́са сторона́ми

주격 / 대격 복수 / 여격 · ~에게 / по́сле + 생격 / 조격 · ~에 의해

판사는 당사자들의 신문 뒤에 증인에게 질문한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~реше́ние суд~~	реше́ние суда́	「법원의」는 생격. 명사 둘을 그냥 나란히 두지 않는다.
~~Суд допроси́л свиде́тель.~~	Суд допроси́л свиде́теля.	사람 남성 목적어는 대격 = 생격.
~~по зако́н~~	по зако́ну	근거·기준의 по(~에 따라)는 여격을 부른다.
~~в суд (장소의 뜻으로 — 법원에서)~~	в суде́	장소는 в + 전치격. в суд는 「법원으로」(방향).

말해 보기 — 누구의, 누구에게

법정에서 서류와 사람을 가리킬 때 쓰는 말. 격 어미를 귀로 듣는다.

Э́то заявле́ние истца́?

이것이 원고의 신청서입니까?

истца́ — исте́ц 의 생격(~의).

Переда́йте, пожа́луйста, докуме́нты суду́.

서류를 법원에 제출해 주십시오.

суду́ — 여격(~에게).

Мы говори́м о пра́ве со́бственности.

우리는 소유권에 관해 이야기하고 있습니다.

о + 전치격 пра́ве.

확인 문제 8

1. «Именем Российской Федерации»에서 и́менем은 어느 격인가?

주격

생격

조격

전치격

и́мя의 조격 — 「이름으로」. Росси́йской Федера́ции는 생격 — 「러시아 연방의」.

2. сторона́(당사자)의 성은?

남성

여성

중성

-a로 끝나도 사전을 봐야 한다

-а·-я로 끝나는 명사는 대부분 여성이다. судья́처럼 사람을 가리키는 예외만 따로 본다.

3. 「법원은 증인을 신문했다」의 바른 꼴은?

Суд допросил́ свидеѣль.

Суд допросил́ свидеѣля.

Суд допросил́ свидеѣлю.

Суд допросил́ свидеѣлем.

사람 남성 목적어는 대격 = 생격(유정성): свиде́теля.

4. по зако́ну(법률에 따라)에서 зако́ну는 어느 격인가?

생격

여격

대격

조격

근거·기준의 по + 여격: по зако́ну(법률에 따라), по а́дресу(주소로). 「~한 뒤에」의 по는 전치격이다(по достиже́нии).

5. «два ме́сяца»에서 ме́сяца는?

복수 주격

단수 생격

복수 생격

단수 여격

2·3·4 뒤의 명사는 단수 생격. 5 이상은 복수 생격 ме́сяцев.

6. граждани́н의 복수 주격은?

граждани́ны

гра́ждане

граждани́ни

граждана́

-анин 사람 명사는 복수에서 -ин이 떨어진다: гра́ждане, 생격 гра́ждан.

7. в судé와 в суд의 차이는?

- 차이 없음
- **법원에서(장소) / 법원으로(방향)**
- 법원의 / 법원을
- 단수 / 복수

в + 전치격은 장소, в + 대격은 방향.

8. «Никакие доказательства не имеют … установленной силы»에서 си́лы가 생격인 이유는?

- 수량 뒤라서
- **부정(не) 뒤 목적어라서**
- 전치사 для 때문에
- 복수라서

не + 동사 뒤의 목적어는 생격으로 쓸 수 있다(부정 생격). 조문 문체가 이것을 지킨다.

1부 글자·소리·뼈대 · 제3장

동사 체계 훑기 — 짝으로 외우는 동사

Глаго́л

러시아어 동사는 거의 모두 짝으로 산다. рассма́тривать와 рассмотре́ть는 뜻이 같은 「심리하다」인데, 앞의 것은 일의 과정·반복·일반 규칙을, 뒤의 것은 끝난 한 번의 일과 그 결과를 말한다. 이것을 상(相, вид)이라 한다. 조문이 「법원은 사건을 심리한다」고 규칙을 말할 때는 불완료상을, 판결이 「법원은 … 인정하였다(установи́л)」고 끝난 판단을 적을 때는 완료상을 쓴다. 시제는 셋이지만 꼴은 단순하다. 과거는 -л 하나에 성·수만 붙이고, 완료상은 현재 꼴이 곧 미래다. 그리고 조문에 아주 많은 -ся 동사(рассма́триваются 심리된다)와 수동 분사 단형(мо́жет быть обжа́ловано 불복할 수 있다 — 「할 수 있다」는 мо́жет가 낸다)을 본다. 표제어 15개는 법정에서 날마다 쓰는 동사 짝이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. ГПК РФ ст. 224 ч. 3

   > 읽기 Определе́ния суда́ оглаша́ются неме́дленно по́сле их вынесе́ния.
   > 법원의 결정은 내린 즉시 고지(낭독)한다.

2. Каждый свидетель допрашивается отдельно. ГПК РФ ст. 177 ч. 1

   > 읽기 Ка́ждый свиде́тель допра́шивается отде́льно.
   > 증인은 한 사람씩 따로 신문한다.

1. 상(相) — 같은 뜻, 다른 눈

- 불완료상(несоверше́нный вид)은 일을 안에서 본다. 진행 중이거나, 되풀이되거나, 규칙으로 늘 그렇다. 완료상(соверше́нный вид)은 일을 밖에서 본다. 한 번 끝났고 결과가 남았다.
- 조문은 규칙을 말하므로 불완료상이 많다: Суд рассма́тривает де́ло(법원은 사건을 심리한다). 판결은 끝난 판단을 적으므로 완료상이 많다: Суд установи́л … реши́л …(인정하였다 … 판결하였다).
- 짝을 만드는 길은 셋이다. 접미사로(рассма́тривать / рассмотре́ть, оглаша́ть / огласи́ть), 접두사로(писа́ть / написа́ть — 접두사가 뜻을 더하면 подписа́ть(서명하다)처럼 새 낱말이 되고 짝은 다시 접미사로 подпи́сывать / подписа́ть), 어간이 아예 다르게(брать / взять). 사전은 두 짝을 함께 싣는다.
- 짝이 없는 동사도 있다. обжа́ловать(불복하다)는 한 꼴이 두 상을 다 한다(양상 동사). 법률어에 이런 동사가 꽤 있다 — 문맥으로 상을 가른다.
- 이 책은 표제어를 불완료상으로 두고 오른쪽에 완료상 짝을 적는다.

불완료상	완료상	뜻
рассма́тривать	рассмотре́ть	심리하다
выноси́ть	вы́нести	(판결·결정을) 내리다
оглаша́ть	огласи́ть	낭독하다·고지하다
подава́ть	пода́ть	제출하다(소·불복)
устана́вливать	установи́ть	인정하다·정하다
обжа́ловать	обжа́ловать	불복하다(양상)

2. 현재 — 불완료상만 있다

- 현재 꼴은 불완료상에만 있다. 완료상은 「지금 끝나는 중」이 있을 수 없어서, 같은 꼴이 미래를 뜻한다(4절).
- 현재 꼴은 주어의 인칭·수에 따라 여섯이다. 끝 모양으로 두 무리로 나뉜다 — 1식(-ет··ют)과 2식(-ит··ят).
- 조문은 거의 3인칭만 쓴다: Суд рассма́тривает(법원은 심리한다), Суды́ рассма́тривают(법원들은 심리한다). 법정에서 말할 때는 1인칭·2인칭이 필요하다.
- 2식 동사는 1인칭 단수에서 자음이 바뀌기도 한다: выноси́ть → выношу́(с → ш). 강세도 1인칭만 어미에 오는 일이 많다.

인칭	рассма́тривать(1식)	выноси́ть(2식)
я(나)	рассма́триваю	выношу́
ты(너)	рассма́триваешь	выно́сишь
он · она́ · суд	рассма́тривает	выно́сит
мы(우리)	рассма́триваем	выно́сим
вы(당신·여러분)	рассма́триваете	выно́сите
они́ · суды́	рассма́тривают	выно́сят

3. 과거 — -л 하나에 성과 수만

- -ть로 끝나는 동사 대부분은 부정사에서 -ть를 떼고 -л을 붙여 과거를 만든다. -ти로 끝나는 동사는 따로 외운다: вести́ → вёл·вела́, вы́нести → вы́нес·вы́несла(남성에 -л이 없다). 그리고 주어의 성·수를 맞춘다: -л(남성), -ла(여성), -ло(중성), -ли(복수). 인칭은 따지지 않는다.
- 판결 머리말이 이 규칙을 그대로 보여 준다. 판사 한 사람이나 법원(суд, 남성)이면 установи́л:, 합의부(колле́гия, 여성)면 установи́ла:, 주어가 복수면 установи́ли:. 조사 단계에서 센 판결 공개본 313건(헌법재판소 61·대법원 60·일반 법원 192, 2026. 10. 27. 수집) 가운데 310건에 установи́л(а):가 있었다. 이 책의 제목 «Установи́л»은 그 남성 단수 과거형이다(사전형은 부정사 установи́ть).
- 상은 과거에서 특히 중요하다. установи́л(완료)은 「인정하였다 — 판단이 끝났다」, устана́вливал(불완료)은 「확인하는 중이었다·확인하곤 했다」.

주어	과거(완료)	보기
남성 단수(суд · судья́)	установи́л	Суд установи́л:
여성 단수(колле́гия)	установи́ла	Суде́бная колле́гия установи́ла:
중성 단수(реше́ние)	вступи́ло	Реше́ние вступи́ло в си́лу.
복수(сто́роны)	подписа́ли	Сто́роны подписа́ли догово́р.

4. 미래 — 두 가지

- 불완료상의 미래는 бу́ду(되다 быть의 미래) + 부정사다: Суд бу́дет рассма́тривать де́ло(법원은 사건을 심리할 것이다 — 과정).
- 완료상의 미래는 따로 만들지 않는다. 현재처럼 생긴 꼴이 미래다: Суд рассмо́трит де́ло(법원은 사건을 심리할 것이다 — 끝내고 결과를 낼 것).
- 그래서 완료상 동사의 「현재 꼴」을 현재로 옮기면 틀린다. вы́несет는 「내린다」가 아니라 「내릴 것이다」.

상	미래	뜻
불완료	бу́дет рассма́тривать	심리할 것이다(과정)
완료	рассмо́трит	심리할 것이다(끝냄)
완료	вы́несет	내릴 것이다

5. -ся 동사 — 수동과 자동

- -ся(모음 뒤 -сь)가 붙은 동사는 둘 중 하나다. 수동(「~되다」 — рассма́триваются 심리된다)이거나, 스스로 하는 일(прекраща́ются 소멸한다)이다.
- 수동이면 행위자가 조격으로 붙을 수 있다: Дела́ рассма́триваются су́дьями(사건은 판사들에 의해 심리된다).
- -ся 수동은 전형적으로 불완료상 동사로 만든다. 완료상의 수동은 보통 수동 분사 단형으로 만든다(완료상 -ся 형이 수동으로 읽히는 드문 경우를 문법서가 따로 다루지만 이 책에서는 다루지 않는다): Де́ло рассмо́трено(사건은 심리되었다). 다음 절.

6. 수동 분사 단형 — 조문의 「~할 수 있다·~되었다」

- 완료상 동사에서 만든 과거 수동 분사는 짧은 꼴로 술어가 된다: обжа́ловано(불복이 제기되었다 — 이것만으로는 「할 수 있다」가 아니다), по́дана(제출되었다), вы́несен(선고되었다).
- 단형도 주어의 성·수를 따른다: приговóр вы́несен(남성), жа́лоба по́дана(여성), решéние обжа́ловано(중성), заявлéния по́даны(복수).
- 조문은 мóжет быть + 단형으로 「~할 수 있다」를 만든다: Решéние судá мóжет быть обжа́ловано(판결에 불복할 수 있다 — 판결이 불복될 수 있다).
- 한국어로 옮길 때는 능동으로 돌리는 편이 자연스럽다. 「판결은 항소로 불복될 수 있다」보다 「판결에 대하여 항소할 수 있다」.

▼ **처음 보는 문법 용어 16** 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(истéц → истцá). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
Зализняк	А. А. 잘리즈냐크(Зализняк)의 문법 사전 분류. 숫자는 어간 변화, 글자는 강세 자리(a 고정·b 어미·c 복수 어미·d 단수 어미). 동사는 과거형 강세 자리(/b·/c)까지 적고, 사전의 보조 기호(×·~·☒·(1)·(9) 등 — 단형·특수 변화 표시)는 생략한다
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суд**о́**м
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)

표제어 15

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

3.1 **рассма́тривать** — рассмотре́ть [rɐsːˈmatrʲɪvətʲ] **(사건을) 심리하다** ★★★

ㅘㅅ**마**ㄸㅢ버ㅁ 표기법 라스마트리바티

Зализняк **1a / 5c**

법원이 사건을 다루는 일 전체 — 심리하고 판단하기까지 — 를 말한다. 명사는 рассмотре́ние(심리): рассмотре́ние де́ла(사건의 심리). сс는 긴 [sː] 하나로 읽는다. 완료상 рассмотре́ть는 강세가 어미 쪽이다(рассмо́трит는 미래). 아래 원문 다음 문장은 「연방법률이 정한 경우」 판사 셋의 합의부가 심리한다고 정한다.

쉬운 예 Суд рассма́тривает де́ло.
법원은 사건을 심리한다.

실무 예 Суд рассмотре́л де́ло за оди́н день.
법원은 하루 만에 사건을 심리했다.

원문

> Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично. — ГПК РФ ст. 14 ч. 1 A
>
> 읽기 Дела́ в суда́х пе́рвой инста́нции рассма́триваются су́дьями единоли́чно.
> 1심 법원의 사건은 판사가 단독으로 심리한다.

문형

рассма́тривать(불완료) · рассмотре́ть(완료)

심리하다 — 규칙 / 끝난 일

1. 규칙·진행: Суд рассма́тривает де́ло(심리한다).
2. 끝난 일: Суд рассмотре́л де́ло(심리했다 — 판단까지 끝났다).
3. 수동: Де́ло рассма́тривается(심리되고 있다) / Де́ло рассмо́трено(심리되었다).
4. 명사: рассмотре́ние де́ла(사건의 심리) — 목적어가 생격으로 바뀐다.

Де́ло рассмо́трено в откры́том заседа́нии.
사건은 공개 기일에서 심리되었다.

Суд бу́дет рассма́тривать иск в октябре́.
법원은 10월에 청구를 심리할 것이다.

문법 V3 · -ся 수동 + 행위자 조격

~~Дела́ рассма́тривают су́дьями.~~ (비문)

Дела́ рассма́триваются су́дьями.

행위자를 조격(су́дьями)으로 붙이면 동사는 -ся 수동이어야 한다. 능동이면 주어가 су́дьи(복수 주격)가 된다: Су́дьи рассма́тривают дела́. судья́는 단수 생격이다.

3.2 **выноси́ть** — вы́нести [vɨnʲɪˈsʲitʲ] **(판결·결정을) 내리다, 선고하다** ★★★

브나시띠 표기법 비노시티

Зализняк **4c / 7a**

글자 그대로는 「내어 가다」 다. 법정에서는 판결·결정을 「내리다」: вы́нести реше́ние, вы́нести приго́вор. 완료상 вы́нести는 접두사 вы́-에 늘 강세가 온다. 같은 글자의 вы́носить(아기를 배어 낳다)와 강세로 갈린다.

쉬운 예 Суд вы́нес реше́ние.
법원은 판결을 내렸다.

실무 예 Когда́ бу́дет вы́несен приго́вор?
판결은 언제 선고됩니까?

원문

> О принятии мер по обеспечению иска судья или суд выносит определение. — ГПК РФ ст. 141 A
>
> 읽기 О приня́тии мер по обеспе́чению и́ска судья́ и́ли суд выно́сит определе́ние.
>
> 보전 처분에 관하여 판사나 법원은 결정을 내린다.

문형

вы́нести реше́ние / приговор / определе́ние

판결·결정을 내리다

1. 목적어는 대격: реше́ние, приговор, определе́ние(결정).
2. 무엇에 관한 결정인지는 о + 전치격: о приня́тии мер(조치를 취하는 것에 관하여).
3. 명사는 вынесе́ние: по́сле вынесе́ния реше́ния(판결 선고 후).

Суд вы́нес оправда́тельный приговор.

법원은 무죄 판결을 선고했다.

по́сле вынесе́ния реше́ния

판결 선고 후

문법 V0 · вы́- 접두사 완료상은 늘 вы́에 강세

~~вынести́~~ (강세)

вы́нести

вы́-로 만든 완료상 동사는 모든 꼴에서 접두사에 강세가 온다: вы́нес, вы́несла, вы́несет. 불완료 выноси́ть는 강세가 뒤에 있다.

3.3 **огласи́ть** — огласи́ть [ɐgɫɐˈɕatʲ] **(법정에서) 낭독하다, 고지하다** ★★

아ㄱ라사ㄸ 표기법 오글라샤티

Зализняк **1a / 4b**

гла́сный(공개의·소리 나는)와 뿌리가 같다 — 「소리 내어 알리다」. 판결 낭독(оглаше́ние приго́вора), 서증·조서 낭독에 쓴다. 완료상 огласи́ть는 1인칭에서 с → ш: оглашу́.

쉬운 예

Судья́ огласи́л реше́ние.

판사가 판결을 낭독했다.

실무 예

Показа́ния свиде́теля бы́ли оглашены́.

증인의 진술(조서)이 낭독되었다.

원문

> Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. – ГПК РФ ст. 224 ч. 3 A
>
> 읽기 Определе́ния суда́ оглаша́ются неме́дленно по́сле их вынесе́ния.
> 법원의 결정은 내린 즉시 고지(낭독)한다.

문형

оглаша́ться(불완료 수동)

낭독된다 — 규칙

1. 규칙이라 불완료상 + -ся: оглаша́ются(낭독된다).
2. по́сле их вынесе́ния — 「그것들을 내린 뒤」. их는 앞의 определе́ния를 받는다.
3. неме́дленно(즉시)는 조문에 자주 나오는 부사다.

Приговóр оглаша́ется в за́ле судá.
판결은 법정에서 낭독된다.

Суд огласи́л резолюти́вную часть.
법원은 주문을 낭독했다.

3.4 **обжа́ловать** [ɐbˈʐałəvətʲ] **불복하다(항소·상고 등)** ★★★

아ㅂ쌀러버ㄸ 표기법 오브잘로바티

Зализняк **2a**

жа́лоба(불복 신청)와 같은 뿌리다. 한 꼴이 불완료·완료 두 상을 다 하는 양상 동사다.
обжа́ловать가 속한 -овать 동사 무리(Зализняк 2 유형)는 현재에서 -ова-가 -у-로 바뀐다: обжа́лую, обжа́лует. 「항소로」는 в апелляцио́нном поря́дке.

쉬운 예 Я обжа́лую реше́ние.
판결에 불복하겠습니다.

실무 예 Приговóр не был обжа́лован.
판결에 불복한 사람이 없었다(판결은 불복되지 않았다).

원문

> Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. — ГПК РФ ст. 152 ч. 6 A
>
> 읽기 Реше́ние судá мóжет быть обжа́ловано в апелляцио́нном поря́дке.
> 법원의 판결에 대하여는 항소할 수 있다.

문형

мо́жет быть обжа́ловано

불복할 수 있다

1. мо́жет быть + 수동 분사 단형 = 「~될 수 있다」. 한국어로는 능동으로 옮긴다.
2. 단형은 주어 реше́ние(중성)를 따라 -о.
3. 주어가 판결(приговор, 남성)이면 обжа́лован, 결정(определе́ние, 중성)이면 обжа́ловано.

Определе́ние мо́жет быть обжа́ловано.
결정에 불복할 수 있다.

Приговор мо́жет быть обжа́лован.
판결에 불복할 수 있다.

문법 V0 · -овать 동사의 현재는 -ую··ует

~~обжа́ловаю~~ (비문)

обжа́лую

обжа́ловать가 속한 무리(Зализняк 2 유형, 현재 -ую··уешь)는 현재에서 -ова-/-ева-를 -у-/-ю-로 바꾼다: обжа́ловать → обжа́лую, обжа́лует, обжа́луют. 끝 철자만 보고 정하지 않는다 — увещева́ть(타이르다)는 1 유형이라 увещева́ю, увещева́ет.

3.5 **пода́вать** — пода́ть [pədaˈvatʲ] **(소·불복·신청을) 내다, 제출하다** ★★★

빠다바띠 표기법 포다바티

Зализняк **13b / ^b/c**

дава́ть/дать(주다)에 접두사 по-를 붙였다. 소장·불복 신청·신청서를 「내다」: пода́ть иск, пода́ть жа́лобу, пода́ть заявле́ние. 불완료 현재는 -ва-가 빠진다: подаю́, подаёт. 수동 분사 단형은 по́дан, по́дана(첫 음절 강세).

쉬운 예 Я подаю́ заявле́ние.
신청서를 냅니다.

실무 예 Адвока́т пода́л жа́лобу вчера́.
변호사는 어제 불복 신청을 냈다.

원문

> На все определения суда об обеспечении иска может быть подана частная жалоба. — ГПК РФ ст. 145 ч. 1 A
>
> 읽기 На все определе́ния суда́ об обеспе́чении и́ска мо́жет быть по́дана ча́стная жа́лоба.
>
> 보전 처분에 관한 법원의 모든 결정에 대하여 불복 신청을 할 수 있다.

문형

пода́ть + (대격) на + (대격)

~에 대하여 …을 내다

1. 무엇을 내는지는 대격: жа́лобу, иск.
2. 무엇에 대한 불복인지는 на + 대격: жа́лоба на реше́ние(판결에 대한 불복).
3. 어디에 내는지는 в + 대격: пода́ть иск в суд(법원에 소를 내다).

пода́ть иск в суд

법원에 소를 제기하다

пода́ть жа́лобу на приго́вор

판결에 불복 신청을 하다

문법 V0 · -дава́ть 동사의 현재는 -даю́

~~подава́ю~~ (비문)

подаю́

дава́ть·подава́ть·передава́ть는 현재에서 -ва-가 빠진다: подаю́, подаёшь, подаёт, подаю́т.

3.6 **допра́шивать** — допроси́ть [dʌˈpraʂɨvətʲ] **신문하다** ★★★

다ㅃ퐈스버ㄸ 표기법 도프라시바티

Зализняк **1a / 4c**

спра́шивать(묻다)와 뿌리가 같다. 증인·피고인·감정인을 법정이나 수사에서 「신문하다」. 명사는 допро́с(신문): протоко́л допро́са(신문 조서). 사람 목적어라 대격 = 생격: допроси́ть свиде́теля.

쉬운 예

Суд допра́шивает свиде́теля.

법원은 증인을 신문하고 있다.

실무 예

Сле́дователь допроси́л подозрева́емого.

수사관은 피의자를 신문했다.

원문

> Каждый свидетель допрашивается отдельно. — ГПК РФ ст. 177 ч. 1 A
>
> 읽기 Ка́ждый свиде́тель допра́шивается отде́льно.
> 증인은 한 사람씩 따로 신문한다.

문형

допра́шиваться(불완료 수동)

신문된다 — 규칙

1. 조문은 「누가 신문하는가」 보다 「무엇이 일어나는가」 를 적는다. 그래서 수동 -ся.
2. ка́ждый(각각의)는 단수 명사와 쓴다: ка́ждый свиде́тель.
3. отде́льно(따로)는 부사.

Свиде́тель был допро́шен в суде́.
증인은 법정에서 신문을 받았다.

Суд допроси́л трёх свиде́телей.
법원은 증인 세 명을 신문했다.

3.7 **заслу́шивать** — заслу́шать [zɐˈsɫuʂɨvətʲ] **(진술·의견을) 듣다** ★★

사ㅅ루스버ㄸ 표기법 자슬루시바티

Зализняк **1a / 1a**

слу́шать(듣다)에 за-를 붙인 공식어다. 법원이 당사자·검사의 진술이나 의견을 「청취하다」. 판결·결정 머리말의 Заслу́шав …(~을 듣고)는 이 동사의 부동사다(조사 표본 313건 중 147건, 헌법재판소 결정은 61건 전부).

쉬운 예

Суд заслу́шал сто́роны.
법원은 당사자들의 말을 들었다.

실무 예

Заслу́шав прокуро́ра, суд при́нял реше́ние.
검사의 의견을 듣고 법원은 결정했다.

원문

> После этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле. — ГПК РФ ст. 185 ч. 2 A
>
> 읽기 По́сле э́того суд заслу́шивает объясне́ния лиц, уча́ствующих в де́ле.
> 그 뒤 법원은 사건 관계인의 진술을 듣는다.

문형

заслу́шивать объясне́ния + (생격)

~의 진술을 듣다

1. объясне́ния(진술들)는 대격 복수.
2. 누구의 진술인지는 생격: лиц(사람들의 — лицо́의 복수 생격).
3. уча́ствующих в де́ле — 「사건에 참가하는」(능동 현재 분사, 생격 복수).

заслу́шать мне́ние прокуро́ра
검사의 의견을 듣다

Заслу́шав сто́роны, суд
당사자의 말을 듣고 법원은

문법 V5 · 부동사 заслу́шав — 「~을 듣고」

~~Заслу́шал прокуро́ра, суд при́нял реше́ние.~~ (비문)

Заслу́шав прокуро́ра, суд при́нял реше́ние.

완료상 부동사(-в)는 「~하고 나서」를 뜻하고 주어는 주절과 같다. 판결·결정 머리말의 Заслу́шав …, Рассмотре́в …가 이 꼴이다.

3.8 **взы́скивать** — взыска́ть [ˈvzɨskʲɪvətʲ] **(돈을) 받아 내다, 지급을 명하다** ★★★

ㅂ스ㅅ끼버ㄸ 표기법 브지스키바티

Зализняк **1a / 6c**

판결 주문의 핵심 동사다. Взыска́ть с отве́тчика в по́льзу истца́ … рубле́й(피고는 원고에게 … 루블을 지급하라 — 피고로부터 원고를 위하여 받아 내라). 누구로부터는 с + 생격, 누구를 위하여는 в по́льзу + 생격. 명사는 взыска́ние.

쉬운 예 Суд взыска́л долг.
법원은 채무의 지급을 명했다.

실무 예 Взыска́ть с отве́тчика в по́льзу истца́ де́ньги.
피고는 원고에게 금전을 지급하라.

원문

> Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.
> — ГПК РФ ст. 105 ч. 4 A
>
> 읽기 Суде́бные штра́фы взы́скиваются в дохо́д федера́льного бюдже́та.
> 법원의 과태료(судебный штраф)는 연방 예산으로 징수한다.

문형

взыска́ть с + (생격) в по́льзу + (생격)

…로부터 ~를 위하여 받아 내다(…는 ~에게 지급하라)

1. 판결 주문은 부정사로 쓴다: Взыска́ть …(받아 내라). 명령문이 아니라 부정사가 주문의 문체다.
2. с отве́тчика — 피고로부터(생격). в по́льзу истца́ — 원고를 위하여(생격).
3. 금액은 대격: 100 000 рубле́й(수사 뒤 생격 복수).

взыска́ть с отве́тчика расхо́ды
피고에게 비용 부담을 명하다

взыска́ние до́лга
채권 추심

문법 C4 · с + 생격(누구로부터)

~~взыска́ть отве́тчику~~ (비문)

взыска́ть с отве́тчика

돈을 받아 내는 상대는 с + 생격이다. 여격(отве́тчику)으로 쓰면 「피고에게 주라」는 반대 뜻으로 읽힌다.

3.9 **устана́вливать** — установи́ть [ʊstəˈnavlʲɪvətʲ] **정하다; (사실을) 인정하다**

★★★

우ㅅ따나ㅂ리버ㄸ 표기법 우스타나블리바티

Зализняк **1a / 4c**

뜻이 둘이다. 법률·법원이 기간·절차를 「정하다」(срок, устано́вленный зако́ном 법률이 정한 기간), 그리고 법원이 사실을 「인정하다」(Суд установи́л: … 판결의 사실 인정 머리말). 판결을 읽을 때 установи́л: 뒤가 법원이 인정한 사실이다.

쉬운 예 Суд установи́л срок.
법원은 기간을 정했다.

실무 예 Суд установи́л, что догово́р был заключён.
법원은 계약이 체결되었다고 인정했다.

원문

> Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа разумности. — ГПК РФ ст. 107 ч. 1 A
>
> 읽기 Судо́м сро́ки должны́ устана́вливаться с учётом при́нципа разу́мности.
>
> 법원은 기간을 합리성의 원칙을 고려하여 정하여야 한다.

문형

с учётом + (생격)

~을 고려하여

1. учёт(고려) — с учётом + 생격 = 「~을 고려하여」.
2. 조문은 ё를 쓰지 않아 с учетом으로 적는다. 읽을 때 ё.
3. Судо́м(법원에 의해) + должны́ устана́вливаться(정해져야 한다) — 행위자 조격을 앞에 둔 수동문.

с учётом обстоя́тельств де́ла

사건의 사정을 고려하여

срок, устано́вленный зако́ном

법률이 정한 기간

문법 V0 · установи́л — 판결 머리말의 완료상

~~Суд устана́вливал: (판결 머리말로)~~ (상)

Суд установи́л:

판결은 끝난 판단을 적으므로 완료상 과거다. 합의부(колле́гия)면 установи́ла:.

3.10 **вести́** [vʲɪˈsʲtʲi] **(사건·절차·조서를) 진행하다, 수행하다** ★★

ㅂㅣㅅㅣ**ㄸㅣ** 표기법 베스티

Зализняк **7b/b**

글자 그대로는 「이끌다」 다. вести́ де́ло(사건을 수행하다 — 당사자·대리인), вести́ протоко́л(조서를 작성하다 — 법원 사무관), произво́дство ведётся(절차가 진행된다). 어간에 д가 숨어 있다: веду́, ведёт, вёл(과거).

쉬운 예

Кто ведёт протоко́л?

누가 조서를 작성합니까?

실무 예 Адвока́т ведёт де́ло истца́.
변호사가 원고의 사건을 수행한다.

원문 > Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке. — УПК РФ ст. 147 ч. 3 A
> 읽기 Произво́дство по таки́м уголо́вным дела́м ведётся в о́бщем поря́дке.
> (피해자의 고소가 있어야 개시되는) 그러한 형사 사건의 절차는 일반 절차에 따라 진행한다.

문형

вести́ де́ло / протоко́л

사건을 수행하다 / 조서를 작성하다

1. 목적어는 대격: де́ло, протоко́л.
2. 어디서·어떻게는 в + 전치격: в о́бщем поря́дке(일반 절차로).
3. 1부 2장의 ГПК 48조 вести́ свои́ дела́ в суде́도 같은 동사다.

вести́ протоко́л суде́бного заседа́ния
변론(공판) 조서를 작성하다

вести́ де́ло в суде́
법원에서 사건을 수행하다

문법 R2 · ведётся — 원문의 e 는 ё

~~веде́тся~~ (강세)

ведётся

원문은 ведется로 적지만 ё다. ё가 강세라 다른 부호를 찍지 않는다.

3.11 **явля́ться** [ɪˈvlʲatsːə] **~이다(조문의 「이다」)** ★★★

이ㅸ랴저 표기법 야블랴티샤

Зализняк **1а-ся**

조문과 판결의 「A는 B이다」 다. 일상어 быть(이다)는 현재 시제에서 빠지는데, 조문은 그 자리에 явля́ться를 넣고 보어를 조격으로 둔다(6장 C3). 다른 뜻으로 「출석하다」(яви́ться в суд)도 있다 — 사람이 주어면 대개 그 뜻이다.

쉬운 예 Он явля́ется судьёй.
그는 판사다.

실무 예 Свиде́тель не яви́лся в суд.

증인이 법원에 출석하지 않았다.

원문

> Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным. — УПК РФ ст. 47 ч. 2 A
>
> 읽기 Обвиня́емый, в отноше́нии кото́рого вы́несен оправда́тельный приго́во́р, явля́ется опра́вданным.
>
> 무죄 판결이 선고된 피고인은 무죄를 받은 사람(оправданный)이다.

문형

(주어) явля́ется + (조격)

…은 ~이다

1. 보어를 조격으로: опра́вданным, судьёй.
2. в отноше́нии + 생격 — 「~에 대하여」. 조문의 단골 전치사구.
3. 같은 조 앞 문장은 именуется осуждённым(유죄 판결을 선고받은 사람이라 부른다) — 「부르다」도 조격 보어.

Отве́тчик явля́ется со́бственником до́ма.

피고는 그 집의 소유자다.

Э́то явля́ется наруше́нием зако́на.

이것은 법률 위반이다.

문법 C3 · явля́ться + 조격

~~явля́ется опра́вданный~~ (비문)

явля́ется опра́вданным

явля́ться·счита́ться·признава́ться의 보어는 조격이다. 형용사 꼴 명사라 조격 어미도 -ым.

3.12 **вступа́ть** — вступи́ть [fstʊˈpatʲ]

(효력이) 생기다 — вступи́ть в зако́нную си́лу 확정되다 ★★★

ㅍㅅ뚜빠띠 표기법 프스투파티

Зализняк **1a / 4c**

글자 그대로는 「들어서다」다. вступи́ть в си́лу(효력에 들어서다 = 효력이 생기다), 판결은 вступи́ть в зако́нную си́лу(법적 효력에 들어서다 = 확정되다). 첫 в는 뒤 ст 때문에 [f]로 읽는다(1장 R2).

쉬운 예 Зако́н вступи́л в си́лу.
법률이 시행되었다.

실무 예 Реше́ние ещё не вступи́ло в зако́нную си́лу.
판결은 아직 확정되지 않았다.

원문

> Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. — ГПК РФ ст. 329 ч. 5 A
>
> > 읽기 Определе́ние суда́ апелляцио́нной инста́нции вступа́ет в зако́нную си́лу со дня его́ приня́тия.
>
> 항소심 법원의 결정은 내린 날부터 확정된다.

문형

вступи́ть в зако́нную си́лу

확정되다

1. в + 대격 си́лу — 방향(효력 속으로).
2. со дня + 생격 — 「~한 날부터」. с가 자음군 앞에서 со가 되었다.
3. 명사는 вступле́ние: по́сле вступле́ния реше́ния в зако́нную си́лу(판결 확정 후).

Приговор вступи́л в зако́нную си́лу.
판결이 확정되었다.

по́сле вступле́ния реше́ния в зако́нную си́лу
판결 확정 후

문법 CO · в + 대격 — 「~으로 들어서다」

~~вступи́ть в зако́нной си́ле~~ (비문)

вступи́ть в зако́нную си́лу

들어가는 방향이라 в + 대격(си́лу). в + 전치격(си́ле)은 「효력 안에 있다」(장소).

한국이라면? ≠ 판결의 확정시기 · 민사소송법 제498조

러시아 민사에서는 항소심 결정이 내려진 날 확정되고, 그 뒤의 파기 신청은 확정 재판을 대상으로 한다(4장). 한국은 「상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다」 — 항소심 판결도 상고 기간이 지나야 확정된다.

3.13 **впра́ве** ['fpravʲɪ] **~할 권리가 있다, ~할 수 있다** ★★★

ㅍㅃ**파**ㅂㅣ 표기법 프프라베

в + пра́ве(권리 안에)가 붙어 굳은 술어다. 조문의 「~할 수 있다(권한)」는 впра́ве + 부정사, 「~하여야 한다(의무)」는 обя́зан + 부정사다. не впра́ве는 「~할 수 없다(권한이 없다)」. 첫 в는 [f].

쉬운 예 Вы впра́ве отказа́ться.
거절하실 수 있습니다.

실무 예 Исте́ц впра́ве измени́ть предме́т и́ска.
원고는 청구 취지를 바꿀 수 있다.

원문

> Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. — ГПК РФ ст. 15 ч. 1 A
>
> 읽기 Никто́ из су́дей не впра́ве воздержа́ться от голосова́ния.
> (합의부에서) 어떤 판사도 표결에서 기권할 수 없다.

문형

(주어) впра́ве + 부정사

…는 ~할 수 있다

1. впра́ве는 변하지 않는다(성·수 일치 없음).
2. 부정은 не впра́ве — 「~할 권한이 없다」.
3. Никто́ из су́дей — 「판사들 가운데 아무도」. из + 생격 복수 су́дей.

Сто́роны впра́ве заключи́ть мирово́е соглаше́ние.
당사자는 화해할 수 있다.

Суд не впра́ве вы́йти за преде́лы тре́бований.
법원은 청구의 범위를 넘을 수 없다.

문법 V2 · впра́ве(권한) · обя́зан(의무)

~~Суд впра́ве рассма́тривает~~ (비문)

Суд впра́ве рассмотре́ть

впра́ве·обя́зан·до́лжен 뒤에는 부정사가 온다. 한 번의 행위면 완료상 부정사가 보통이다.

3.14 **представля́ть** — предста́вить [prʲɪtstɐˈvlʲætʲ] **제출하다; 대리하다** ★★★

ㅃ괴ㅈ 따ㅸ래ㄸ 표기법 프레즈타블랴티

Зализняк **1a / 4a**

뜻이 둘이다. 증거·서류를 「제출하다」(предста́вить доказа́тельства), 사람을 「대리하다」(представля́ть интере́сы истца́ 원고를 대리하다). 앞의 представи́тель(대리인)가 이 동사에서 나왔다. дс는 [t͡s]로 읽는다.

쉬운 예 Предста́вьте, пожа́луйста, докуме́нты.
서류를 제출해 주십시오.

실무 예 Адвока́т представля́ет интере́сы отве́тчика.
변호사가 피고를 대리한다.

원문

> Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. – ГПК РФ ст. 57 ч. 1 A
>
> 읽기 Доказа́тельства представля́ются ли́цами, уча́ствующими в де́ле.
> 증거는 사건 관계인이 제출한다.

문형

представля́ться + (조격)

~에 의해 제출된다

1. -ся 수동 + 행위자 조격 ли́цами(사람들에 의해).
2. уча́ствующими в де́ле — 「사건에 참가하는」(능동 현재 분사, 조격 복수). 앞 ли́цами에 맞췄다.
3. 명령 Предста́вьте!(제출하세요)는 완료상 명령.

предста́вить доказа́тельства
증거를 제출하다

представля́ть интере́сы клие́нта
의뢰인을 대리하다

3.15 **возмеща́ть** — возмести́ть [vəzmʲɪˈɕːætʲ] **배상하다, 상환하다** ★★★

벙ㅿ미쌔ㄲ 표기법 보즈메샤티

Зализняк **1a / 4b**

손해·비용을 「배상하다·상환하다」. 6장에서 자세히 다루는 возмести́ть убы́тки(손해를 배상하다)의 짝이다. 받는 사람은 여격, 배상하는 것은 대격: возмести́ть истцу́ расхо́ды. 완료상 1인칭은 ст → щ: возмещу́.

쉬운 예 Он возмести́л ущёрб.
그는 손해를 배상했다.

실무 예 Отве́тчик возмеща́ет истцу́ расхо́ды.
피고는 원고에게 비용을 상환한다.

원문 > Истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. — ГПК РФ ст. 101 ч. 1 A
> 읽기 Исте́ц возмеща́ет отве́тчику изде́ржки, понесённые им в свя́зи с веде́нием де́ла.
> (원고가 소를 취하하면) 원고는 피고가 소송 수행에 든 비용을 피고에게 상환한다.

문형
возмести́ть + (여격) + (대격)
~에게 …을 배상하다

1. 받는 사람 여격: отве́тчику. 배상하는 것 대격: изде́ржки.
2. понесённые им — 「그(피고)가 지출한」. им은 он의 조격(행위자).
3. в свя́зи с + 조격 — 「~과 관련하여」: в свя́зи с веде́нием де́ла(소송 수행과 관련하여).

возмести́ть вред
손해를 배상하다

возмеще́ние суде́бных расхо́дов
소송비용의 상환

V0 상 지도 — 조문은 불완료, 판결은 완료

불완료상 = 과정·반복·일반 규칙, 완료상 = 끝난 한 번의 일과 결과. 조문은 규칙이라 불완료가 많고, 판결의 판단(установи́л, реши́л, приговори́л)은 완료다.

- 같은 사건을 두 눈으로 본다. Суд рассма́тривал де́ло ме́сяц(한 달 동안 심리했다 — 과정)와 Суд рассмотре́л де́ло(심리를 마쳤다 — 결과).
- 기간·횟수 낱말이 있으면 불완료가 보통이다: ка́ждый день(날마다), до́лго(오래), два ме́сяца(두 달 동안).
- 결과가 지금 남아 있으면 완료다: Реше́ние вы́несено(판결이 선고되었다 — 지금 판결이 있다).
- 부정 명령(~하지 마라)과 일반적 금지는 불완료가 자연스럽다: Не перебива́йте!(끼어들지 마십시오).

- 의무·권한 뒤(до́лжен·впра́ве·обя́зан)는 한 번의 구체적 행위면 완료, 되풀이되는 의무면 불완료: Суд обя́зан рассмотре́ть иск / Суд до́лжен рассма́тривать дела́ в срок.
- 이 책의 수동문은 불완료 -ся와 완료 분사 단형을 맞세운다: рассма́тривается / рассмо́трено. -ся 수동은 전형적으로 불완료다.
- 현재 꼴은 불완료에만 있다. 완료상의 「현재 꼴」은 미래다: рассмо́трит(심리할 것이다).
- 판결 첫머리의 부동사도 완료다: Рассмотре́в …(심리하고), Заслу́шав …(듣고), Руково́дствуясь …(근거하여 — 이것만 불완료 부동사).

표로 보기

불완료	완료	판결·조문에서
рассма́тривать	рассмотре́ть	рассма́триваются(규칙) / рассмотре́в(머리말)
устана́вливать	установи́ть	устана́вливаться(규칙) / установи́л:(판결)
реша́ть	реши́ть	реша́ет(규칙) / реши́л:(주문 머리)
выноси́ть	вы́нести	выно́сит(규칙) / вы́несен(분사)
подава́ть	пода́ть	подаётся / по́дана
возмеща́ть	возмести́ть	возмеща́ет / возмести́ть убы́тки

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

установи́л что заключи́ли догово́р
완료 과거 · 판단이 끝났다 접속사 · ~라고 완료 과거 복수 · 체결한 일 대격
법원은 당사자들이 계약을 체결했다고 인정했다.

Дела́ рассма́триваются су́дьями единоли́чно
주격 복수 불완료 · -ся 수동 · 규칙 조격 · 행위자 부사 · 단독으로
사건은 판사가 단독으로 심리한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Суд рассмотре́ет де́ло.~~	Суд рассмо́трит де́ло.	완료상 미래는 현재처럼 생긴 꼴이다. рассмотре́ть는 2식이라 -ит.

~~Суд рассмотре́лся де́ло.~~	Суд рассмотре́л де́ло.	목적어가 있으면 -ся를 붙이지 않는다. 수동이면 Де́ло рассмо́трено.
~~Суд ка́ждый день вы́нес реше́ние.~~	Суд ка́ждый день выно́сит реше́ния.	반복(날마다)은 불완료.
~~Колле́гия установи́л:~~	Колле́гия установи́ла:	과거는 주어의 성을 따른다. колле́гия는 여성.

말해 보기 — 기일에서 쓰는 동사

기일 진행 중에 판사·대리인이 쓰는 말. 상이 어떻게 갈리는지 귀로 듣는다.

Прошу́ отложи́ть заседа́ние.

기일을 연기해 주시기 바랍니다.

Прошу́ + 완료상 부정사 — 「~해 주실 것을 청합니다」.

Я хочу́ зада́ть вопро́с свиде́телю.

증인에게 질문하고 싶습니다.

Когда́ бу́дет вы́несено реше́ние?

판결은 언제 선고됩니까?

бу́дет + 분사 단형 — 미래 수동.

확인 문제 8

1. «Суд рассмотре́л де́ло»가 말하는 것은?

- 법원은 사건을 심리하고 있다
- **법원은 사건의 심리를 마쳤다**
- 법원은 사건을 심리할 것이다
- 법원은 사건을 심리하곤 했다

완료상 과거 — 끝난 한 번의 일과 결과.

2. 완료상 рассмо́трит의 시제는?

현재

과거

미래

명령

완료상은 현재가 없고, 현재처럼 생긴 꼴이 미래다.

3. 합의부(колле́гия)가 주어일 때 판결 머리말은?

установи́л:

установи́ла:

установи́ло:

устана́вливает:

과거는 주어의 성을 따른다. колле́гия는 여성이라 -ла.

4. «Реше́ние суда́ мо́жет быть обжа́ловано»의 자연스러운 번역은?

판결은 불복했다

판결에 대하여 불복할 수 있다

판결은 불복하여야 한다

판결이 불복을 허가했다

мо́жет быть + 수동 분사 단형 = 「~될 수 있다」. 한국어로는 능동으로 옮긴다.

5. «Дела́ рассма́триваются су́дьями»에서 су́дьями는?

주어

목적어

행위자(조격)

장소

-ся 수동문의 행위자는 조격으로 붙인다.

6. 판결 주문 «Взыска́ть с отве́тчика в по́льзу истца́ …»에서 돈을 내는 사람은?

원고

피고

법원

국가

с + 생격(피고로부터) 받아 내어 в по́льзу + 생격(원고를 위하여). 피고가 원고에게 지급한다.

7. вступи́ть в зако́нную си́лу의 뜻은?

법률을 제정하다

판결이 확정되다

소를 제기하다

법정에 들어가다

「법적 효력에 들어서다」 — 판결·결정이 확정된다.

8. впра́ве와 обя́зан의 차이는?

- 둘 다 의무
- **권한(~할 수 있다) / 의무(~하여야 한다)**
- 과거 / 현재
- 단수 / 복수

впра́ве + 부정사는 권한, обя́зан + 부정사는 의무. 조문의 「할 수 있다」와 「하여야 한다」.

2부 법의 언어 · 제4장

법원·검찰 조직 — 누가 재판하고 누가 감독하는가

Суды́ и прокурату́ра

러시아 법원은 한 줄로 서 있지 않다. 일반 관할 법원(суды́ о́бщей юрисди́кции)과 상사법원(арбитра́жные суды́)이라는 두 계통이 나란히 서고, 그 위에 대법원 하나가 있으며, 헌법재판소도 「사법 체계」 안에 들어간다. 맨 아래에는 연방이 아니라 각 주(州)에 속한 치안판사(мирово́й судья́)가 있다. 검찰(прокурату́ра)은 공소만 맡는 기관이 아니다. 법률이 지켜지는지 「감독(надзо́р)」하는 것이 본업 첫머리다. 이 장은 기관 이름 스무 개를 조문으로 익히고, 문법으로는 주격과 대격을 본다. 「법원이 변호사를 선정한다」에서 변호사가 адвока́та로 바뀌는 까닭 — 사람을 가리키는 남성 명사는 대격이 생격과 같다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей. ФКЗ о судебной системе ст. 1 ч. 2

   > 읽기 Суде́бная власть самостоя́тельна и де́йствует незави́симо от законода́тельной и исполни́тельной власте́й.
   > 사법권은 자주적이며 입법권·행정권과 무관하게 독립하여 작용한다.

2. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Закон об адвокатуре ст. 1 п. 2

   > 읽기 Адвока́тская де́ятельность не явля́ется предпринима́тельской.
   > 변호사 활동은 영리 사업이 아니다.

1. 러시아 법원 지도 — 두 계통과 그 위의 대법원

- 「사법 체계(суде́бная систе́ма)」는 연방 법원과 각 주의 치안판사로 이루어진다(연방헌법률 「사법 체계에 관하여」 4조 2항). 연방 법원은 다시 헌법재판소, 대법원, 일반 관할 법원 계통, 상사 법원 계통으로 나뉜다(같은 조 3항).
- 일반 관할 법원은 민사·형사·행정 사건을 맡는다. 1심은 대개 지방법원(райо́нный суд)이고, 그 판결에 대한 항소는 지역 법원(областно́й суд 등)이 맡는다. 확정 뒤에는 일반 관할 파기법원 9곳 가운데 하나로 간다(연방헌법률 「일반 관할 법원에 관하여」 23.1조 2항). 지역 법원이 1심으로 판결한 사건의 항소는 일반 관할 항소법원 5곳이 맡는다(같은 법 23.9조 2항).
- 상사법원은 사업·경제 분쟁을 맡는다. 주 상사법원(1심) → 상사 항소법원 → 관구 상사법원(파기) 순이고, 지식재산권법원이 이 계통의 전문 법원이다.
- 대법원(Верхо́вный Суд)은 법관 170명으로 두 계통 모두의 최고 법원이다(연방헌법률 「대법원에 관하여」 2조 1항·3조 1항). 헌법재판소는 재판관 11명이다(연방헌법률 「헌법재판소에 관하여」 4조).

계통	1심(대표)	위 심급
일반 관할	райо́нный суд	областно́й суд → кассацио́нный суд о́бщей юрисди́кции → Верхо́вный Суд
상사	арбитра́жный суд субъе́кта	арбитра́жный апелляцио́нный суд → арбитра́жный суд о́круга → Верхо́вный Суд
주의 법관	мирово́й судья́	райо́нный суд(항소) → кассацио́нный суд о́бщей юрисди́кции
헌법	Конституцио́нный Суд	—(단심)

2. 2014 · 2019 · 2020 — 옛 자료를 읽을 때

- 2014년: 최고상사법원(Вы́сший Арбитра́жный Суд)이 없어졌다. 2014. 2. 5. 헌법 개정법률 제2-ФКЗ가 6개월 경과기간을 두고 폐지했고, 그 관할은 대법원으로 넘어갔다. 2014년 전 자료에 나오는 「ВАС РФ」는 지금 없는 법원이다. 그 일은 대법원(경제분쟁 합의부)이 맡는다.
- 2019년: 2018. 7. 29. 연방헌법률 제1-ФКЗ가 일반 관할 파기법원과 항소법원을 새로 만들었다. 활동을 시작한 날은 법률이 아니라 대법원 총회 결정(2019. 9. 12. 제30호)이 정한 2019. 10. 1.이다. 그 뒤로 확정된 재판에 대한 파기 신청은 먼저 이 파기법원이 심리한다.

- 2020년: 헌법 개정(2020. 7. 1. 전국 투표)으로 헌법재판소 재판관이 11명이 되었다. 대법원 조문도 「일반 관할 법원과 상사법원」 의 최고 법원이라고 고쳐 썼다.
- 그래서 2014년 전·2019년 전에 나온 책과 판결은 법원 이름부터 현행과 맞춰 본다. 이 책의 서술은 2026. 10. 28. 현재 법이다.

3. 상자 — 러시아어로 읽히지만 정본이 아닌 법령

- 우즈베키스탄 법령 포털 lex.uz는 법령의 러시아어판을 함께 싣는다. 그런데 사이트가 그 러시아어판에 스스로 「Неофициальный перевод」(비공식 번역)라고 적어 둔다. 정본은 우즈베크어 본문이다.
- 그래서 이 책은 우즈베키스탄 법령의 러시아어판을 원문 칸에 싣지 않는다. 출처 등급으로는 consultant.ru 같은 비공식 자료와 같은 C다.
- 카자흐스탄은 다르다. 법령에 관한 법률(제480-V호) 24조 3항은 법령의 카자흐어 본문과 러시아어 본문이 「аутентичны」(서로 맞는 정본)여야 한다고 정한다(조사 단계에서 adilet.zan.kz 화면으로 확인, 2026. 10. 27.). 두 본문이 어긋날 때 어느 쪽을 따르는지는 이 책이 확인하지 못했다. 이 책이 러시아 밖 법을 견줄 때 카자흐스탄 하나만 쓰는 이유다.
- 러시아어로 쓰인 법령을 만나면 먼저 묻는다 — 어느 나라 법인가, 그 나라에서 러시아어판은 정본인가 번역인가.

▼ **처음 보는 문법 용어 22** 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключа́ть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
무정	사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий··ющий··ащий··ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный··тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший··ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суде́м
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности
가정법	과거형 + бы 로 「~라면 …할 텐데」를 말하는 꼴(сослага́тельное наклоне́ние). е́сли бы он был …

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)

와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

4.1 **правосу́дие** ср. · род. правосу́дия [prəvɐˈsudʲɪjə] **사법, 재판(을 함)** ★★★

ㅃ퍼바수디여 표기법 프라보수디예

Зализняк **7a**

пра́во(법)과 суд(재판)가 붙은 말로 「법에 따라 재판하는 일」이다. 기관으로서의 사법권은 суде́бная власть, 그 권한을 실제로 쓰는 재판 작용이 правосу́дие다. 조문은 「правосу́дие은 법원만 한다」고 거듭 적는다 — 배심원과 상사법원의 비직업 참심원(арбитра́жные заседа́тели)도 법원의 일원으로 참여한다(같은 법 1조 1항).

쉬운 예 Суд осуществля́ет правосу́дие.
법원은 재판을 한다.

실무 예 Никто́, кро́ме суда́, не впра́ве осуществля́ть правосу́дие.
법원 말고는 누구도 재판할 권한이 없다.

원문

> Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. — ФКЗ о судебной системе ст. 4 ч. 1 A
>
> 읽기 Правосу́дие в Росси́йской Федера́ции осуществля́ется то́лько суда́ми, учреждёнными в соотве́тствии с Конститу́цией Росси́йской Федера́ции и настоя́щим Федера́льным конституцио́нным зако́ном.

러시아 연방에서 재판은 헌법과 이 연방헌법률에 따라 설치된 법원만이 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Правосудие в Российской Федерации	주어(주격 중성) + в 전치격	러시아 연방에서 재판은
осуществляется только судами	-ся 수동 술어 + 행위자 조격 복수	법원만이 한다
учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации	과거 수동 분사(조격 복수 — суда́ми에 맞춤) + в соотве́тствии с 조격	헌법에 따라 설치된

и настоящим Федеральным конституционным законом	같은 c 에 걸린 조격 — 「이 연방헌법률」	그리고 이 연방헌법률에 따라

учреждёнными이 -ыми로 끝나 앞의 суда́ми(조격 복수)를 꾸민다는 것을 알 수 있다. 분사는 꾸미는 명사와 성·수·격을 맞춘다 — 어미가 짝을 알려 준다.

문형

(주어) осуществля́ется (조격)

~은 ~이(에 의해) 행한다

1. осуществля́ть(행하다, 수행하다)에 -ся를 붙인 수동형이다. 행위자는 조격으로 뒤에 둔다: суда́ми(법원들에 의해).
2. 능동으로 바꾸면 행위자가 주어, 원래 주어가 대격 목적어가 된다: Суды́ осуществля́ют правосу́дие.
3. то́лько(~만)는 바로 뒤의 말을 한정한다. то́лько суда́ми — 「법원들에 의해서만」.

Правосу́дие осуществля́ется судо́м.
재판은 법원이 한다.

Надзо́р осуществля́ется прокурату́рой.
감독은 검찰이 한다.

문법 C1 · 중성 명사의 대격은 주격과 같다

~~Суд осуществля́ет правосу́дия.~~ (비문)

Суд осуществля́ет правосу́дие.

-ие로 끝나는 중성 명사는 목적어가 되어도 꼴이 바뀌지 않는다(대격 = 주격). правосу́дия는 생격이다 — 「не осуществля́ет правосу́дия」처럼 부정문에서나 나올 수 있다.

한국이라면? ≠ 사법권의 귀속 · 대한민국헌법 제101조

「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」 재판은 법원만 한다는 점은 같다. 다른 것은 「법원」의 범위다. 러시아는 헌법재판소를 연방 법원의 하나로 센다(같은 법 4조 3항). 한국 헌법재판소는 법원 밖의 별도 기관이다.

4.2 **судопроизво́дство** ср. · род. судопроизво́дства [ˌsudəprəɪˈzvo͡stvə]

소송절차, 재판 절차 ★★★

수더ㅃ퍼이ㅿ보ㅈㄸ버 표기법 수도프로이즈보츠트보

Зализняк **1а**

суд(재판) + произво́дство(진행·절차). 아래 원문(사법 체계법 1조 3항)은 헌법재판·민사·행정·형사 넷을 들지만, 2020년 개정 헌법 118조 2항은 상사(арбитра́жное) 소송절차를 따로 넣어 다섯을 든다. 법전도 갈린다 — 헌법재판(연방헌법률 「헌법재판소에 관하여」), 민사(ГПК), 상사(АПК), 행정(КАС), 형사(УПК). уголо́вное судопроизво́дство(형사절차)는 수사 단계까지 포함한다(УПК 5조 56호).

쉬운 예

Э́то уголо́вное судопроизво́дство.

이것은 형사절차다.

실무 예

Граждáнское судопроизво́дство ведётся на ру́сском языкé.

민사소송은 러시아어로 진행한다.

원문

> Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. — ФКЗ о судебной системе ст. 1 ч. 3 A
>
> 읽기 Суде́бная власть осуществля́ется посре́дством конституцио́нного, граждáнского, администрати́вного и уголо́вного судопроизво́дства.

사법권은 헌법재판·민사·행정·형사 소송절차로 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Судебная власть	주어(주격 여성) — 사법권	사법권은
осуществляется	-ся 수동 술어	행사된다
посредством конституционного, гражданского,	посре́дством + 생격 — 형용사 나열 시작	헌법재판·민사
административного и уголовного судопроизводства	형용사 생격 + 명사 생격 단수	행정·형사 소송절차를 통해

이 문장에서는 형용사 넷이 단수 생격 судопроизво́дства 하나를 함께 꾸민다 — 각각이 한 종류이기 때문이다. 수식어가 여럿이라고 명사가 늘 단수인 것은 아니다. 같은 법 26.1조는 судá пе́рвой и кассацио́нной инстáнций처럼 복수 생격을 쓴다.

문형

посре́дством + 생격

~을 통하여, ~으로써

1. посре́дством은 명사 сре́дство(수단)에서 온 전치사다. 뒤의 명사는 생격이다.
2. 형용사 넷이 한 명사에 걸려 있다. 모두 중성 단수 생격 -ого이고 명사 судопроизво́дства도 생격이다(헌법 118조 2항은 арбитра́жного를 더해 다섯).
3. 일상어로는 че́рез + 대격이나 조격 하나로도 같은 뜻을 낸다. посре́дством은 문어다.

Спор разреша́ется посре́дством перегово́ров.
분쟁은 협상으로 해결한다.

Докуме́нты подаю́тся посре́дством по́чты.
서류는 우편으로 낸다.

한국이라면? ≠ 행정소송의 법원 · 법원조직법 제3조
한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다.」에 행정법원을 두어 행정소송을 따로 맡긴다. 러시아에는 행정법원이 없다. 행정 소송절차(администрати́вное судопроизво́дство)는 일반 관할 법원이 КАС에 따라 진행한다.

4.3 **инста́нция** ж. · род. инста́нции · мн. инста́нции [ɪnˈstantsɨi̯ə] **심급** ★★★

인ㅅ딴즈여 표기법 인스탄치야

Зализняк **7a**

라틴어 instantia에서 왔다. суд пе́рвой инста́нции(1심 법원), апелляцио́нная инста́нция(항소심), кассацио́нная инста́нция(파기심), надзо́рная инста́нция(감독심). 일상어로는 「관청·담당 부서」도 инста́нция라 한다(вы́сшие инста́нции 상급 기관). 복수 생격은 инста́нций.

쉬운 예 Э́то суд пе́рвой инста́нции.
이것은 1심 법원이다.

실무 예 Де́ло рассма́тривалось в трёх инста́нциях.
사건은 세 심급을 거쳤다.

원문

> Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций. — ФКЗ о судебной системе ст. 26.1 A
>
> 읽기 Суд по интеллектуа́льным права́м явля́ется специализи́рованным арбитра́жным судо́м, рассма́тривающим в преде́лах свое́й компете́нции

> дела́ по спо́рам, свя́занным с защи́той интеллектуа́льных прав, в ка́честве суда́ пе́рвой и кассацио́нной инста́нций.

지식재산권법원은 상사법원 계통의 전문법원으로서, 그 권한 범위에서 지식재산권 보호에 관한 분쟁 사건을 1심 법원과 파기심 법원으로서 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Суд по интеллектуальным правам	주어 — 기관 이름(по + 여격 복수)	지식재산권법원은
является специализированным арбитражным судом	явля́ется + 조격(С3)	전문 상사법원이다
рассматривающим в пределах своей компетенции	능동 현재 분사(조격 — суде́м에 맞춤) + в преде́лах 생격	자기 권한 안에서 심리하는
дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав	분사의 목적어(대격 복수) + по 여격 + 과거 수동 분사	지식재산권 보호에 관한 분쟁 사건을
в качестве суда первой и кассационной инстанций	в ка́честве + 생격 — 복수 생격 инста́нций 하나에 서수 둘	1심과 파기심 법원으로서

дела́(사건들을)는 주격과 대격이 같은 꼴이다. 여기서는 분사 рассма́тривающим의 목적어라 대격이다 — 무정 복수 명사는 늘 대격 = 주격.

문형

суд пе́рвой (апелляцио́нной, кассацио́нной) инста́нции

1심(항소심·파기심) 법원

1. 「몇 번째 심급의 법원」이라 말한다. 서수 형용사와 инста́нции가 함께 여성 단수 생격이다.
2. 두 심급을 겸하면 명사를 복수 생격으로 한 번만 쓴다: суда́ пе́рвой и кассацио́нной инста́нций.
3. 판결문의 「суд апелляцио́нной инста́нции」는 그냥 「항소심」으로 옮기면 된다.

Реше́ние суда́ пе́рвой инста́нции обжа́ловано.

1심 판결에 불복했다.

> Суд апелляцио́нной инста́нции оста́вил реше́ние без измене́ния.
> 항소심은 1심 판결을 그대로 유지했다.

문법 C4 · в ка́честве + 생격 — 「~으로서」

~~в ка́честве суд пе́рвая инста́нция~~ (비문)

в ка́честве суда́ пе́рвой инста́нции

в ка́честве(~의 자격으로) 뒤는 생격이다. суд → суда́, 그리고 그 뒤 「1심의」 도 생격이라 생격이 두 번 겹친다: суда́ пе́рвой инста́нции.

한국이라면? ≠ 특허법원의 심판권 · 법원조직법 제28조의4

「특허법원은 다음의 사건을 심판한다.」 — 심결취소소송 1심과 특허권 등 민사사건의 항소심이다. 러시아 지식재산권법원은 상사법원 계통이고, 등록 다툼 등의 1심과 지식재산 사건의 파기심을 맡는다. 항소심은 맡지 않는다.

4.4 **юрисди́кция** ж. · род. юрисди́кции · мн. юрисди́кции [jʊrʲɪˈzʲdʲiktsʲɨjə]

관할(권), 재판권 — суд о́бщей юрисди́кции 일반 관할 법원 ★★

유ㄹ|ㅅ|디ㄱㅈ여 표기법 유리스딕치야

Зализняк **7a**

судьи́ о́бщей юрисди́кции(일반 관할 법원)는 지방법원·지역 법원·항소법원·파기법원·군사법원과 치안판사를 묶는 이름이다. 헌법재판소·대법원·상사법원은 따로 센다(「사법 체계에 관하여」 4조 3항). 같은 계통 안에서 어느 법원이 사건을 맡는지는 юрисди́кция가 아니라 подсу́дность라 한다.

쉬운 예 Э́то суд о́бщей юрисди́кции.
이것은 일반 관할 법원이다.

실무 예 Спор не отно́сится к юрисди́кции арбитра́жного суда́.
그 분쟁은 상사법원 관할이 아니다.

원문

> Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. — ФКЗ о судах общей юрисдикции ст. 1 ч. 1 A
>
> 읽기 Систе́му судо́в о́бщей юрисди́кции в Росси́йской Федера́ции составля́ют федера́льные суды́ о́бщей юрисди́кции и суды́ о́бщей юрисди́кции субъе́ктов Росси́йской Федера́ции.

러시아 연방의 일반 관할 법원 체계는 연방 일반 관할 법원과 연방 구성 주체의 일반 관할 법원으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Систему судов общей юрисдикции	목적어(대격 여성 -у) + 생격 사슬	일반 관할 법원의 체계를
в Российской Федерации	в + 전치격	러시아 연방에서
составляют	술어 — 3인칭 복수(주어는 뒤에)	이룬다
федеральные суды общей юрисдикции	주어 1(주격 복수)	연방 일반 관할 법원과
и суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации	주어 2(주격 복수) + 생격 복수 субъе́ктов	연방 구성 주체의 일반 관할 법원이

субъе́кт Росси́йской Федера́ции는 연방을 이루는 공화국·주·연방시 등을 통틀어 부르는 말이다. 이 책은 「연방 구성 주체」로 옮기고 짧게는 「주(州)」라 한다.

문형

(대격) составля́ют (주격)

~을 …이 이룬다 = …로 구성된다

1. 구성 조항의 틀이다. 전체(대격)를 앞에, 부분들(주격)을 뒤에 둔다.
2. 동사는 뒤의 주어에 맞춘다. 부분이 여럿이면 составля́ют(복수).
3. 한국어로는 「A는 B로 구성된다」로 옮기면 자연스럽다.

Колле́гию составля́ют три судьи́.
합의부는 판사 세 사람으로 구성된다.

Суде́бную систе́му составля́ют федера́льные суды́.
사법 체계는 연방 법원들로 이루어진다.

문법 C1 · 대격 목적어가 문장 맨 앞에 — 주어는 동사 뒤

~~Систе́ма судо́в составля́ют федера́льные суды́.~~ (비문)

Систе́му судо́в составля́ют федера́льные суды́.

「체계를 이룬다」 — 체계는 목적어라 대격 Систе́му(-а → -у)다. 주어는 동사 뒤의 суды́(복수)이고, 동사 составля́ют도 복수다. 첫 낱말이 주어라고 짐작하면 틀린다.

한국이라면? + 일반 관할 법원 · 법원조직법 제3조

한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다.」로 법원 종류를 하나씩 열거하고, 민사·형사를 맡는 법원과 상사 사건을 맡는 법원을 계통으로 나누지 않는다. 일반 관할이라는 묶음 이름이 없다.

4.5

подсу́дность ж. · род. подсу́дности [pɐt͡sˈsudnəsʲtʲ]

(법원 사이의) 관할, 사건 배분 ★★

빠ㅈ 수ㄷ 너시띠 표기법 폿수드노스티

Зализняк 8a

под(아래) + суд — 「어느 법원 아래에 드는가」. 같은 계통 안에서 어느 법원이 맡는지를 말한다. 사물관할은 родова́я подсу́дность, 토지관할은 территориа́льная подсу́дность. 연방헌법률은 «Территориальная подсудность и иные правила распределения дел по подсудности»를 연방 법률에 맡긴다(「일반 관할 법원에 관하여」 4조 3항).

쉬운 예 Э́то вопро́с подсу́дности.
이것은 관할 문제다.

실무 예 Суд переда́л де́ло по подсу́дности.
법원은 사건을 관할 법원으로 이송했다.

원문

> Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. — ГПК РФ ст. 23 ч. 4 A
>
> 읽기 Спо́ры ме́жду мировы́м судьёй и райо́нным судо́м о подсу́дности не допуска́ются.
>
> 치안판사와 지방법원 사이에서는 관할을 두고 다투지 못한다.

문형

переда́ть де́ло по подсу́дности

사건을 관할 법원으로 이송하다

1. 판결문에 자주 나오는 관용구다. по подсу́дности는 「관할에 따라」.

2. 어느 법원으로 보내는지는 в + 대격으로 덧붙인다: в райóнный суд.

3. передáть는 완료상, передавáть가 불완료상 짝이다.

Дéло пéредано в райóнный суд.
사건은 지방법원으로 이송되었다.

Суд провéрил подсýдность спóра.
법원은 그 분쟁의 관할을 확인했다.

한국이라면? = 관할 · 민사소송법 제2조

한국도 법원 사이 사건 배분을 관할이라 한다 — 「소(訴)는 피고의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 곳의 법원이 관할한다.」 다만 재판권·계통(юрисди́кция)과 같은 계통 안의 배분(подсýдность)을 낱말로 가르는 것은 러시아 쪽이다.

4.6 **мирово́й** мирово́й судья́ 치안판사 · мирово́е соглаше́ние 소송상 화해

[mʲɪrɐˈvoɪ̯] **화해의, 치안(판사)의 — мирово́й судья́ 치안판사** ★★★

미ра́вой 표기법 미로보이

Зализняк **1b** 형용사

мир에는 「평화」와 「세계」 두 뜻이 있고 형용사 мирово́й도 둘이다. 법정에서는 「평화·화해」 쪽이다 — 「세계 판사」가 아니다. 치안판사는 연방 법관이 아니라 주의 법관이다 («Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации», 「사법 체계에 관하여」 4조 4항). 형사는 최고형 3년 이하 징역 범죄를 맡는다 (УПК 31조 1항, 예외 열거 있음).

쉬운 예 Он мирово́й судья́.
그는 치안판사다.

실무 예 Сто́роны заключи́ли мирово́е соглаше́ние.
당사자들은 소송상 화해를 했다.

원문

> Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. — ФКЗ о судебной системе ст. 28 ч. 1 A
>
> 읽기 Мирово́й судья́ в преде́лах свое́й компете́нции рассма́тривает гражда́нские, администрати́вные и уголо́вные дела́ в ка́честве суда́ пе́рвой инста́нции.
>
> 치안판사는 그 권한 범위에서 민사·행정·형사 사건을 1심으로 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Мировой судья	주어 — 남성형 형용사 + 공통성 명사(-я)	치안판사는
в пределах своей компетенции	в преде́лах + 생격 — 「~의 범위에서」	자기 권한 범위에서
рассматривает гражданские, административные и уголовные дела	술어 + 목적어(무정 복수 대격 = 주격)	민사·행정·형사 사건을 심리한다
в качестве суда первой инстанции	в ка́честве + 생격	1심 법원으로서

судья́는 여성 명사(-я)처럼 변하지만 문법상 성은 공통성이다. 서술어는 가리키는 사람에 따라 남성·여성 모두로 맞출 수 있다(Судья́ откры́л / откры́ла). 직함 мирово́й судья́는 여성 판사라도 대개 남성형 형용사로 둔다.

문형

рассма́тривает (대격) в ка́честве суда́ пе́рвой инста́нции

~을 1심으로 재판한다

1. 관할 조문의 기본 틀이다. 무엇을(대격) 어떤 자격으로(в ка́честве + 생격) 심리하는지 말한다.
2. дела́는 무정 복수라 대격이 주격과 같다. 형용사 셋도 복수 대격 -ые(= 주격).
3. судья́는 -я로 끝나는 공통성 명사다(사전 표기 общий род). 직함 мирово́й судья́에는 남성형 형용사를 쓴다.

Мирово́й судья́ рассма́тривает ме́лкие спо́ры.
치안판사는 작은 분쟁을 재판한다.

Райо́нный суд рассма́тривает уголо́вные дела́.
지방법원은 형사사건을 재판한다.

한국이라면? ≠ 시 · 군법원 · 법원조직법 제34조

작은 사건을 맡는 1심이라는 점은 닮았다. 한국 시 · 군법원은 지방법원 소속이고 형사는 「20만원 이하의 벌금 또는 구류나 과료에 처할 범죄사건」까지다. 치안판사는 주의 법관이고 징역형 사건도 맡는다.

4.7 # арбитра́жный арбитра́жный суд 상사법원 · арбитра́жный проце́сс 상사소송

[ɐrbʲɪˈtrazʲnɨj] **상사(법원)의 — арбитра́жный суд 상사법원** ★★★

아ㅍ 비ㄸ**파**ㅆ 느이 표기법 아르비트라즈니

Зализняк **1*a** 형용사

이 책은 арбитра́жный суд를 「상사법원」으로 옮긴다(음역은 「아르비트라시」). 「중재법원」이 아니다 — 헌법이 정한 국가 법원이고 사업·경제 분쟁을 맡는다. 같은 어근의 арбитра́ж(중재)·третéйский суд(중재판정부)는 당사자 합의로 서는 민간 절차라 정반대다(16장). 절차법은 АПК(상사소송법전).

쉬운 예 Э́то арбитра́жный суд.
이것은 상사법원이다.

실무 예 Компа́ния подала́ иск в арбитра́жный суд.
회사는 상사법원에 소를 냈다.

원문

> Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации. — ФКЗ об арбитражных судах ст. 1 A
>
> 읽기 Арбитра́жные суды́ в Росси́йской Федера́ции явля́ются федера́льными суда́ми и вхо́дят в суде́бную систе́му Росси́йской Федера́ции.
>
> 러시아 연방의 상사법원은 연방 법원이며 러시아 연방 사법 체계에 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Арбитражные суды	주어(주격 복수)	상사법원은
в Российской Федерации	в + 전치격	러시아 연방의
являются федеральными судами	явля́ются + 조격 복수(С3)	연방 법원이고
и входят в судебную систему Российской Федерации	둘째 술어 + в 대격 + 생격 사슬	러시아 연방 사법 체계에 속한다

한 주어에 술어가 둘(явля́ются …, и вхо́дят …)이다. и 뒤에 주어 없이 동사가 오면 앞 주어를 이어받는다.

문형

подава́ть (пода́ть) иск в + 대격

~에 소를 제기하다

1. 소를 「어디로」 내는지는 в + 대격이다. 법원 이름의 형용사도 대격(남성 무정이라 주격과 같다).
2. подава́ть(불완료)·пода́ть(완료)는 3장에서 본 짝이다. 끝난 일이면 пода́л(а).
3. 상사법원에 내는 소장은 исково́е заявле́ние이다(АПК 4조 4항).

Исте́ц пода́л иск в арбитра́жный суд.
원고는 상사법원에 소를 냈다.

Дире́ктор обрати́лся в арбитра́жный суд.
대표이사는 상사법원에 제소했다.

문법 C1 · в + 대격 — 「~ 안으로」

~~вхо́дят в суде́бная систе́ма~~ (비문)

вхо́дят в суде́бную систе́му

входи́ть в(~에 들어가다, 속하다) 뒤는 대격이다. 여성 명사 -а → -у, 형용사 -ая → -ую. 「어디에 있다」 (전치격 в суде́бной систе́ме)와 「어디로 들어가다」 (대격)를 어미가 가른다.

한국이라면? + 상사 전담 법원 · 법원조직법 제3조

한국 법원조직법이 정한 「법원은 다음의 7종류로 한다.」 가운데 상사 사건 전담 법원은 없다. 민사법원이 상사 사건도 맡는다. 해사국제상사법원을 더하는 개정은 2028. 3. 1. 시행 예정이다.

4.8 **апелля́ция** ж. · род. апелля́ции · мн. апелля́ции [ɐpʲɪˈlʲatsʲɨ̯ə]

항소 — апелляцио́нный 항소의 ★★★

아뻴랴즈여 표기법 아펠랴치야

Зализняк **7a**

법전은 명사 апелля́ция보다 형용사 апелляцио́нный를 훨씬 많이 쓴다 — апелляцио́нная жа́лоба(항소장), апелляцио́нное представле́ние(검사의 항소), в апелляцио́нном поря́дке(항소 절차로). 대상은 확정되지 않은 재판이다. 확정 뒤의 불복인 касса́ция와 여기서 갈린다.

쉬운 예 Отве́тчик пода́л апелля́цию.
피고는 항소했다.

실무 예 Апелляцио́нная жа́лоба подаётся че́рез суд, вы́несший реше́ние.
항소장은 판결을 한 법원을 거쳐 낸다.

원문

> Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой. — ГПК РФ ст. 320 ч. 1 A
>
> 읽기 Реше́ния суда́ пе́рвой инста́нции, не вступи́вшие в зако́нную си́лу, мо́гут быть обжа́лованы в апелляцио́нном поря́дке в соответствии с пра́вилами, предусмо́тренными настоя́щей главо́й.
>
> 확정되지 않은 1심 판결에는 이 장에서 정한 규칙에 따라 항소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Решения суда первой инстанции	주어(주격 복수) + 생격 사슬	1심 법원의 판결은
не вступившие в законную силу	능동 과거 분사(복수 주격) + в 대격 — 「효력이 생기지 않은 = 미확정」	확정되지 않은
могут быть обжалованы в апелляционном порядке	мо́гут быть + 수동 분사 단형 복수 + в 전치격	항소 절차로 불복될 수 있다
в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой	в соответствии с + 조격 + 수동 분사 + 행위자 조격	이 장이 정한 규칙에 따라

вступи́ть в зако́нную си́лу(법적 효력에 들어가다)는 「확정되다」 다. не вступи́вшие … 가 붙으면 미확정, вступи́вшие …면 확정 — 항소와 파기를 가르는 표지다.

문형

(재판) мо́жет быть обжа́ловано в апелляцио́нном поря́дке

~에는 항소할 수 있다

1. мо́жет быть + 과거 수동 분사 단형 — 「~될 수 있다」. 분사는 주어의 성·수에 맞춘다: реше́ние → обжа́ловано, реше́ния → обжа́лованы.
2. в апелляцио́нном поря́дке는 в + 전치격 「항소 절차로」. 파기는 в кассацио́нном поря́дке.
3. 판결문 끝 고지문에 거의 늘 나온다(15장).

> Реше́ние мо́жет быть обжа́ловано в апелляцио́нном поря́дке.
> 이 판결에는 항소할 수 있다.
>
> Приговор был обжа́лован в апелляцио́нном поря́дке.
> 그 유죄판결에는 항소가 제기되었다.

문법 C1 · 여성 형용사·명사의 대격 -ую · -у

~~Он пода́л апелляцио́нная жа́лоба.~~ (비문)

Он пода́л апелляцио́нную жа́лобу.

목적어가 된 여성 명사는 -а → -у, 꾸미는 형용사는 -ая → -ую로 함께 바뀐다. 여성 단수에서만 대격이 주격·생격과 모두 다른 제 꼴을 가진다.

한국이라면? = 항소 · 민사소송법 제498조

확정되지 않은 판결에 대한 불복이라는 점이 같다. 한국 조문도 「판결은 상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다.」 고 적는다.

4.9 **касса́ция** ж. · род. касса́ции · мн. касса́ции [kɐˈs(ː)atsʲɨjə]

파기 신청, 파기심 — кассацио́нный суд 파기법원 ★★★

까사즈여 표기법 카사치야

Зализняк **7a**

이 책의 번역은 「파기 신청·파기심·파기법원」 이다. 사전(ru.wiktionary)은 касса́ция를 확정되지 않은 재판에 대한 불복으로 풀지만 현행법과 반대다. 지금의 касса́ция는 확정된 재판을 다툰다(ГПК 376조, УПК 401.1조). 일반 관할 사건의 파기법원 9곳은 2019. 10. 1. 활동을 시작했다. 한국의 「상고」와 같은 자리에 놓으면 안 된다.

쉬운 예 Он пода́л кассацио́нную жа́лобу.
그는 파기 신청을 냈다.

실무 예 Кассацио́нный суд отмени́л реше́ние.
파기법원은 그 판결을 파기했다.

원문

> Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй статьи 377 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим параграфом, в кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и

законные интересы нарушены судебными постановлениями. –

ГПК РФ ст. 376 ч. 1 A

> 읽기 Вступи́вшие в зако́нную си́лу суде́бные постановле́ния, ука́занные в ча́сти второ́й статьи́ 377 настоя́щего Ко́декса, мо́гут быть обжа́лованы в поря́дке, устано́вленном настоя́щим пара́графом, в кассацио́нный суд о́бщей юрисди́кции ли́цами, уча́ствующими в де́ле, и други́ми ли́цами, е́сли их права́ и зако́нные интере́сы нару́шены суде́бными постановле́ниями.

확정된 재판(이 법전 377조 2항에 적은 것)에는, 그 재판으로 권리와 법률상 이익을 침해당한 사건 관계인과 그 밖의 사람이 이 절에서 정한 절차에 따라 일반 관할 파기법원에 불복할 수 있다. (같은 항 2문단: 확정 전에 이 법전이 정한 다른 불복 수단을 다 거쳐야 한다.)

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Вступившие в законную силу судебные постановления,	주어(주격 복수) 앞에 능동 과거 분사 — 「확정된」	확정된 재판은
указанные в части второй статьи 377 настоящего Кодекса,	과거 수동 분사(복수) + 조문 지시(전치격·생격)	이 법전 377조 2항에 적힌
могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим параграфом,	수동 술어 + в 전치격 + 분사	이 절이 정한 절차에 따라 불복될 수 있다
в кассационный суд общей юрисдикции	в + 대격 — 불복하는 법원	일반 관할 파기법원에
лицами, участвующими в деле, и другими лицами,	행위자 조격 복수 + 능동 현재 분사	사건 관계인과 그 밖의 사람이
если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями	조건절 — 단형 수동 분사 + 행위자 조격	그 재판으로 권리·이익이 침해되었다면

이 항의 둘째 문단이 요건을 하나 더 단다(при усло́вии, что … — 「~라는 조건으로」). 확정 전에 항소 등 이 법전의 다른 불복 수단을 먼저 다 써야 한다. 첫 문단만 떼어 인용하면 이 요건이 사라진다.

문형

обжа́ловать в кассацио́нный суд

파기법원에 불복하다(파기 신청을 하다)

1. 「어느 법원에」 불복하는지는 в + 대격이다: в кассацио́нный суд.
2. 「어떤 절차로」 는 в + 전치격이다: в кассацио́нном поря́дке. 전치사가 같아도 격이 다르면 뜻이 다르다.
3. 불복하는 사람(행위자)은 수동문에서 조격이다: ли́цами, уча́ствующими в де́ле.

Отве́тчик обжа́ловал реше́ние в кассацио́нный суд.
피고는 그 판결에 대해 파기법원에 파기 신청을 했다.

Кассацио́нная жа́лоба оста́влена без удовлетворе́ния.
파기 신청은 기각되었다.

문법 C1 · 수동문 — 능동의 대격 목적어가 주격 주어로

~~Постановле́ния мо́жет быть обжа́ловано.~~ (비문)

Постановле́ния мо́гут быть обжа́лованы.

능동문 「обжа́ловать постановле́ния」 의 목적어(대격)가 수동문에서는 주어(주격)가 된다. 주어가 복수 постановле́ния이니 동사 мо́гут와 분사 단형 обжа́лованы도 복수로 맞춘다.

한국이라면? ≠ 상고 · 민사소송법 제422조

「상고는 고등법원이 선고한 종국판결과 지방법원 합의부가 제2심으로서 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다.」 한국 상고는 확정 전의 판결을 다툰다. касса́ция는 확정된 재판을 다툰다 — 대상이 반대다.

4.10 **колле́гия** ж. · род. колле́гии · мн. колле́гии [kʌˈlʲegʲɪjə]

합의부(재판부), (함께 일하는) 단(團) ★★

깔례기여 표기법 콜레기야

Зализняк **7a**

суде́бная колле́гия по граждáнским делáм는 「민사부」, 대법원의 Суде́бная колле́гия по экономи́ческим спо́рам은 「경제분쟁 합의부」 다(「대법원에 관하여」 3조 2항). колле́гия прися́жных заседа́телей는 배심원단, колле́гия адвока́тов는 변호사 단체다. 합의부가 내는 판결 머리말은 여성형 установи́ла:다(3장).

쉬운 예 Колле́гия рассма́тривает жа́лобу.
합의부가 불복 신청을 심리한다.

실무 예

Де́ло рассмотре́ла колле́гия из трёх су́дей.

사건은 판사 세 사람의 합의부가 심리했다.

원문

> Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух судей. — ГПК РФ ст. 390.12 ч. 1 A
>
> 읽기 Кассацио́нные жа́лоба, представле́ние с де́лом рассма́триваются суде́бной колле́гией Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции в суде́бном заседа́нии коллегиа́льно в соста́ве судьи́-председа́тельствующего и двух су́дей.
>
> 파기 신청과 (검사의) 파기 청구는 기록과 함께 러시아 연방 대법원 합의부가 법정에서 재판장 판사와 판사 두 사람으로 구성된 합의체로 심리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Кассационные жалоба, представление с делом	주어 둘(жа́лоба · представле́ние) — 형용사는 복수로 둘에 함께 걸린다	파기 신청·파기 청구는 기록과 함께
рассматриваются судебной коллегией	-ся 수동(복수) + 행위자 조격	합의부가 심리한다
Верховного Суда Российской Федерации	생격 사슬 — 기관 이름	러시아 연방 대법원의
в судебном заседании коллегиально	в + 전치격 + 부사 「합의로」	법정에서 합의체로
в составе судьи-председательствующего и двух судей	в соста́ве + 생격 — 수사 двух 뒤 복수 생격	재판장과 판사 두 사람으로

представле́ние은 검사가 내는 불복(항소·파기 청구)이고 жа́лоба는 당사자가 낸다. 조문은 둘을 한 쌍으로 늘 함께 적는다.

문형

в соста́ве + 생격

~으로 구성된(재판부로)

1. 재판부 구성을 말하는 틀이다. соста́в(구성)의 전치격 соста́ве 뒤에 구성원을 생격으로 둔다.

2. 수사 둘(двух)·셋(трёх) 뒤의 명사는 복수 생격이다: двух су́дей, трёх су́дей.

3. судья́의 복수 생격은 су́дей와 суде́й 둘 다 쓴다(사전 순서는 су́дей).

Суд рассмотре́л де́ло в соста́ве трёх су́дей.
법원은 판사 세 사람으로 사건을 심리했다.

Колле́гия в соста́ве председа́тельствующего и двух су́дей.
재판장과 판사 두 사람으로 구성된 합의부.

문법 C1 · 목적어인 여성 명사 -a → -y

~~Колле́гия рассма́тривает жа́лоба.~~ (비문)

Колле́гия рассма́тривает жа́лобу.

주어 Колле́гия와 목적어 жа́лоба가 둘 다 -a/-я 여성 명사다. 목적어만 대격 -y로 바뀐다. 바뀌지 않으면 둘 중 누가 심리하는지 문장이 말해 주지 않는다.

한국이라면? = 합의부 · 법원조직법 제7조

판사 세 사람이 함께 재판한다는 점은 같다 — 「고등법원 · 특허법원 및 행정법원의 심판권은 판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다.」 러시아 대법원은 사건 종류별 합의부(민사·형사·경제분쟁 등)를 상설로 둔다.

4.11 **пле́нум** м. · род. пле́нума · мн. пле́нумы [ˈplʲenʊm] **총회(전원 회의)** ★★

ㅃ례눔 표기법 플레눔

Зализняк **1a**

대법원 총회(Пле́нум Верхо́вного Суда́)는 대법원 법관 전원의 회의다. 사건을 재판하지 않고 판례를 분석해 하급 법원에 「사법 실무에 관한 해명」을 낸다 — «дает судам руководящие разъяснения по вопросам судебной практики»(「대법원에 관하여」 5조 3항 1호). 그 결정(постановле́ние Пле́нума)은 판결 이유에 자주 인용된다.

쉬운 예 Пле́нум при́нял постановле́ние.
총회가 결정을 채택했다.

실무 예 Суд сосла́лся на разъясне́ния Пле́нума.
법원은 총회의 해명을 원용했다.

원문

> Пленум Верховного Суда Российской Федерации правомочен при наличии не менее двух третей от числа действующих судей Верховного Суда Российской Федерации. — ФКЗ о ВС ст. 5 ч. 4 A

> 읽기 Пле́нум Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции правомо́чен при нали́чии не ме́нее двух третей от числа́ де́йствующих су́дей Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции.

러시아 연방 대법원 총회는 현직 대법원 법관 수의 3분의 2 이상이 있어야 의결할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Пленум Верховного Суда Российской Федерации	주어 + 생격 사슬	러시아 연방 대법원 총회는
правомочен	단형 술어(남성) — 「의결할 권한이 있다」	의결할 수 있다
при наличии не менее двух третей	при нали́чии + 생격 + 수량(분수)	3분의 2 이상이 있을 때
от числа действующих судей Верховного Суда Российской Федерации	от + 생격 — 「~ 수 가운데」	현직 대법원 법관 수의

две тре́ти(3분의 2)는 생격에서 двух третей́가 된다. 분수는 분자가 수사, 분모가 서수 형용사(тре́тья)의 꼴을 딴다 — 10장 수사에서 다시 본다.

문형

при нали́чии + 생격

~이 있으면, ~이 있을 때

1. при(~때) + 전치격 нали́чии(있음) 뒤에 있는 것을 생격으로 둔다.
2. 반대는 при отсу́тствии + 생격(~이 없으면) — 6장 309조에 나온다.
3. не ме́нее(~ 이상)·не бо́лее(~ 이하) 뒤도 생격이다: не ме́нее двух третей́.

Заседа́ние прово́дится при нали́чии кво́рума.
회의는 정족수가 있을 때 연다.

При нали́чии основа́ний суд отменя́ет реше́ние.
사유가 있으면 법원은 판결을 파기한다.

문법 V2 · 술어 자리에는 단형 — правомо́чен

~~Пле́нум правомо́чный при нали́чии двух тре́тей су́дей.~~ (어색)

Пле́нум правомо́чен при нали́чии двух тре́тей су́дей.

「~할 권한이 있다, 의결할 수 있다」 고 서술할 때는 단형이다. 장형 правомо́чный는 명사 앞에서 꾸밀 때 쓴다(правомо́чный соста́в 적법한 구성). 6장 свобо́дны와 같은 규칙.

한국이라면? ≠ 대법관회의 · 법원조직법 제16조

정족수는 닮았다 — 「대법관회의는 대법관 전원의 3분의 2 이상의 출석과 출석인원 과반수의 찬성으로 의결한다.」 그러나 대법관회의는 사법행정 기구이고 하급 법원에 법률 해석 지침을 내지 않는다. 러시아 총회는 그 해명이 본업이다.

4.12 **президи́ум** м. · род. президи́ума · мн. президи́умы [prʲɪˈzʲidʲʊm]

간부회(상임 위원회) ★★

ㅃ뀌ㅅ|ㅅ|디움 표기법 프레지디움

Зализняк **1a**

대법원 간부회(Президи́ум Верхо́вного Суда́)는 대법원장·부원장과 일부 법관으로 이루어진다(「대법원에 관하여」 6조 1항). 확정된 재판을 다시 보는 감독심(надзо́р)을 하는 곳이 여기다(7조 2항 «в порядке надзора»). 파기법원·지역 법원에도 간부회가 있다.

쉬운 예 Президи́ум рассмотре́л де́ло.
간부회가 사건을 심리했다.

실무 예 Президи́ум собира́ется раз в ме́сяц.
간부회는 한 달에 한 번 모인다.

원문

> Заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов Президиума Верховного Суда Российской Федерации. — ФКЗ о ВС ст. 6 ч. 4 A
>
> 읽기 Заседа́ние Президи́ума Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции прово́дится по ме́ре необходи́мости, но не ре́же одного́ ра́за в ме́сяц и счита́ется правомо́чным, е́сли на нём прису́тствует большинство́ чле́нов Президи́ума Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции.

러시아 연방 대법원 간부회 회의는 필요에 따라 열되 적어도 한 달에 한 번 열고, 간부회 위원 과반수가 출석하면 의결할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Заседание Президиума Верховного Суда Российской Федерации	주어(중성) + 생격 사슬	대법원 간부회 회의는
проводится по мере необходимости,	-ся 수동 + по ме́ре + 생격 「~에 따라」	필요에 따라 열리되
но не реже одного раза в месяц	비교급 + 비교 생격 + в 대격	적어도 한 달에 한 번
и считается правомочным,	счита́ется + 조격 (С3)	그리고 의결할 수 있는 것으로 본다
если на нем присутствует большинство членов	조건절 — 주어 большинство́ + 생격 복수	위원 과반수가 출석하면
Президиума Верховного Суда Российской Федерации	생격 사슬	대법원 간부회의

на нём(그 회의에)의 нём은 заседа́ние(중성)을 가리킨다. 조문은 ё를 쓰지 않아 нем으로 찍혀 있다.

문형

не ре́же одного́ ра́за в ме́сяц

적어도 한 달에 한 번

1. ре́же는 ре́дко(드물게)의 비교급 「더 드물게」 다. не ре́же — 「그보다 드물지 않게」 = 적어도.
2. 비교의 기준은 생격으로 둔다: одного́ ра́за(한 번보다).
3. 횟수는 раз + в + 대격: раз в ме́сяц(한 달에 한 번), два ра́за в год(1년에 두 번).

Отчёт представля́ется не ре́же одного́ ра́за в год.
보고서는 적어도 1년에 한 번 낸다.

Коми́ссия собира́ется раз в неде́лю.
위원회는 1주일에 한 번 모인다.

문법 C4 · большинство́ + 생격 복수

~~большинство́ чле́ны президиума~~ (비문)

большинство́ чле́нов президиума

большинство́(대다수, 과반수) 뒤의 명사는 복수 생격이다. 「~의 대부분」이라 생각하면 된다. 동사는 대개 단수로 받는다: большинство́ … прису́тствует.

한국이라면? + —(대응 기구 없음) · 법원조직법 제7조

한국 대법원에는 상설 간부 재판부가 없다. 「대법원의 심판권은 대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체에서 행사하며, 대법원장이 재판장이 된다.」 — 전원합의체와 부(部)만 있다.

4.13 **председа́тель** м. · род. председа́теля · мн. председа́тели [prʲɪsʲɪˈdatʲɪlʲ]

의장, (법원의) 원장 — Председа́тель Верхо́вного Суда́ 대법원장 ★★★

ㅃ뀌ㄸ시시다ㄸ리 표기법 프렛세다텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

пред(앞) + сиде́ть(앉다) — 「앞에 앉은 사람」. 법원의 장은 대문자 Председа́тель로 쓴다. 한 사건의 재판장은 председа́тельствующий(15장)로 따로 부른다. 부원장은 замести́тель Председа́теля.

쉬운 예 Э́то председа́тель суда́.
이분이 법원장이다.

실무 예 Председа́тель суда́ назна́чил но́вого судью́.
법원장은 새 판사를 배정했다.

원문

> Председатель Верховного Суда Российской Федерации и заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации входят в состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации по должности. — ФКЗ о ВС ст. 6 ч. 2 A
>
> > 읽기 Председа́тель Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции и замести́тели Председа́теля Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции вхо́дят в соста́в Президиума Верхо́вного Суда́ Росси́йской Федера́ции по до́лжности.
>
> 러시아 연방 대법원장과 부원장은 당연직으로 대법원 간부회 위원이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Председатель Верховного Суда Российской Федерации	주어 1(주격) + 생격 사슬	러시아 연방 대법원장과
и заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации	주어 2(주격 복수) + 생격(유정 단수 -я)	대법원 부원장들은
входят в состав Президиума Верховного Суда Российской Федерации	술어 복수 + в 대격 + 생격	대법원 간부회 구성에 들어간다
по должности	по + 여격 — 「직책에 따라」	당연직으로

Председа́теля는 여기서 생격(「원장의」 부원장)이다. 유정 남성은 생격과 대격이 같아서 꼴만으로는 못 가른다 — 무엇이 이 낱말을 지배하는지 본다. 여기서는 앞 명사 замести́тели에 걸린 생격이다. 동사 뒤라고 늘 대격도 아니다: 부정문은 동사 뒤에 생격을 쓴다(не име́ют … си́лы, ГПК 67조 2항).

문형

входи́ть в соста́в + 생격

~의 구성원이 되다, ~에 속하다

1. в соста́в(대격 — 「구성 안으로」) 뒤에 기관을 생격으로 둔다.
2. по до́лжности는 「직책에 따라」 = 당연직이다.
3. 주어가 둘(원장·부원장)이라 동사는 복수 вхо́дят.

Он вхо́дит в соста́в колле́гии.
그는 합의부 구성원이다.

Председа́тель вхо́дит в соста́в Прези́диума по до́лжности.
원장은 당연직으로 간부회 위원이다.

문법 C1 · 사람인 남성 명사 — 대격 = 생격

~~Сове́т Федера́ции назнача́ет Председа́тель.~~ (비문)

Сове́т Федера́ции назнача́ет Председа́теля.

председа́тель는 사람(유정)이다. 남성 유정 명사는 목적어가 되면 생격과 같은 꼴 -я(-а)를 쓴다. -тель로 끝나는 사람 명사가 다 이렇다: сле́дователя, представи́теля. 철자만으로 정하지는 않는다 — показа́тель(지표)는 같은 -тель이지만 사물(무정)이라 대격 = 주격이다.

한국이라면? ≠ 대법원장 · 법원조직법 제7조

한국 대법원장은 전원합의체의 재판장이다 — 「대법원장이 재판장이 된다.」 러시아 조문은 대법원장을 간부회와 총회의 당연직 구성원으로 적는다(대법원에 관한 연방헌법률 6조 2항·5조 1항).

4.14 **прокуро́р** м. · род. прокуро́ра · мн. прокуро́ры [prəkʊ'ror] **검사** ★★★

ㅃ퍼꾸ㄹㅍ 표기법 프로쿠로르

Зализняк **1a** 유정(대격 = 생격)

형사절차에서 검사는 국가의 이름으로 소추하고, 수사기관의 절차 활동을 감독한다. 민사 사건에도 참가하고 항소할 수 있다(ГПК 320조 2항 «Право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в деле»). 검찰총장은 Генера́льный прокуро́р다.

쉬운 예 Прокуро́р подде́рживает обвине́ние.
검사가 공소를 유지한다.

실무 예 Суд вы́слушал прокуро́ра и защи́тника.
법원은 검사와 변호인의 의견을 들었다.

원문

> Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. — УПК РФ ст. 37 ч. 1 A
>
> 읽기 Прокуро́р явля́ется должностны́м лицо́м, уполномо́ченным в преде́лах компете́нции, предусмо́тренной настоя́щим Ко́дексом, осуществля́ть от и́мени госуда́рства уголо́вное пресле́дование в хо́де уголо́вного судопроизво́дства, а та́кже надзо́р за процессуа́льной де́ятельностью о́рганов дозна́ния и о́рганов предвари́тельного сле́дствия.
>
> 검사는 이 법전이 정한 권한 범위에서, 형사절차 중에 국가의 이름으로 형사소추를 하고 간이수사기관과 예심 수사기관의 절차 활동을 감독할 권한을 가진 공무원이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Прокурор является должностным лицом,	주어 + явля́ется + 조격	검사는 공무원이다
уполномоченным в пределах компетенции,	과거 수동 분사(조격 — лицо́м에 맞춤) + в преде́лах 생격	권한 범위에서 ~할 권한을 가진
предусмотренной настоящим Кодексом,	분사(생격 여성 — компете́нции에 맞춤) + 행위자 조격	이 법전이 정한
осуществлять от имени государства уголовное преследование	부정사 + от и́мени 생격 + 목적어(대격 중성)	국가의 이름으로 형사소추를 하고
в ходе уголовного судопроизводства,	в хо́де + 생격 — 「~ 중에」	형사절차 중에
а также надзор за процессуальной деятельностью	둘째 목적어(대격 = 주격) + за 조격	아울러 절차 활동에 대한 감독을
органов дознания и органов предварительного следствия	생격 복수 — 두 종류의 수사기관	간이수사기관과 예심 수사기관의

부정사 осуществля́ть 하나에 목적어 둘(уголо́вное преслéдование, надзо́р)이 걸려 있다.
둘 다 무정이라 대격이 주격과 같다 — 목적어인지는 동사가 알려 준다.

문형

уполномо́чен (уполномо́ченный) + 부정사

~할 권한이 있다(권한을 받은)

1. уполномо́чить(권한을 주다)의 과거 수동 분사다. 뒤에 할 일을 부정사로 둔다: осуществля́ть.
2. 조문은 이 분사로 직무를 정의한다 — 「~할 권한을 가진 공무원」.
3. 단형 уполномо́чен은 술어 자리다: Прокуро́р уполномо́чен …(검사는 ~할 권한이 있다).

Прокуро́р уполномо́чен дава́ть указа́ния.
검사는 지시할 권한이 있다.

Суд уполномо́чен отмени́ть э́то реше́ние.
법원은 이 결정을 취소할 권한이 있다.

문법 C3 · явля́ется + 조격 — 형용사도 조격

~~Прокуро́р явля́ется должностно́е лицо́.~~ (비문)

Прокуро́р явля́ется должностны́м лицо́м.

явля́ться(~이다)의 보어는 조격이다(6장 C3). 명사 лицо́ → лицо́м, 형용사 должностно́е → должностны́м. 형용사를 주격으로 두는 실수가 잦다.

한국이라면? ≠ 검사의 직무 · 공소청법 제4조

「검사는 공익의 대표자로서 다음 각 호의 직무를 수행하며, 그에 따른 권한이 있다.」 공소 제기·유지가 중심이고, 수사에 관해서는 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」이다. 수사기관을 감독한다는 문언은 없다.

4.15 **прокурату́ра** ж. · род. прокурату́ры · мн. прокурату́ры [prəkʊrɐˈturə]

검찰(기관) ★★★

ㅃ퍼꾸꽈뚜퍼 표기법 프로쿠라투라

Зализняк **1a**

연방 중앙집권 기관이다. 일은 셋 — 헌법 준수와 법률 집행 감독, 인권 준수 감독, 형사소추. 꼭대기는 대검찰청(Генера́льная прокурату́ра)이고 그 장이 검찰총장(Генера́льный прокуро́р)이다. 수사(сле́дствие)는 검찰이 아니라 수사위원회 등이 맡는다.

쉬운 예 Он рабо́тает в прокурату́ре.
그는 검찰에서 일한다.

실무 예 Граждани́н обрати́лся в прокурату́ру с жа́лобой.
시민이 검찰에 진정을 냈다.

원문

> Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.
>
> — Закон о прокуратуре ст. 1 п. 1 A
>
> 읽기 Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции - еди́ная федера́льная централизо́ванная систе́ма о́рганов, осуществля́ющих надзо́р за соблюде́нием Конститу́ции Росси́йской Федера́ции и исполне́нием

> зако́нов, надзо́р за соблюде́нием прав и свобо́д челове́ка и граждани́на, уголо́вное пресле́дование в соответствии со свои́ми полномо́чиями, а та́кже выполня́ющих иные́ фу́нкции.

러시아 연방 검찰은 헌법 준수와 법률 집행을 감독하고, 사람과 시민의 권리·자유 준수를 감독하며, 권한에 따라 형사소추를 하고, 그 밖의 기능도 수행하는 기관들의 단일한 연방 중앙집권 체계다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Прокуратура Российской Федерации -	정의되는 말(주격) + 줄표 = 「~이다」	러시아 연방 검찰은
единая федеральная централизованная система органов,	정의(주격 여성) + 생격 복수 о́рганов	기관들의 단일한 연방 중앙집권 체계다
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации	능동 현재 분사(생격 복수 — о́рганов에 맞춤) + 목적어 + за 조격	헌법 준수를 감독하고
и исполнением законов,	같은 за 에 걸린 조격	법률 집행을 (감독하고)
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,	둘째 목적어	사람과 시민의 권리·자유 준수를 감독하고
уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями,	셋째 목적어 + в соотве́тствии с(со) 조격	권한에 따라 형사소추를 하는
а также выполняющих иные функции	둘째 분사(생격 복수) — 역시 о́рганов를 꾸민다	그리고 그 밖의 기능도 하는

осуществля́ющих와 выполня́ющих가 -их(생격 복수)로 끝나 систе́ма(여성 단수)가 아니라 о́рганов(복수 생격)를 꾸민다는 것을 알 수 있다. 「기관들이」 감독한다.

문형

(정의되는 말) - (정의)

~란 …이다(줄표 정의)

1. 정의 조항의 둘째 틀이다. 6장의 признаётся 대신 줄표(-)를 쓴다. 현재형 「~이다」는 러시아어에서 동사 없이 줄표로 나타낸다.
2. 줄표 앞뒤가 모두 주격이다: Прокурату́ра … - … систе́ма.
3. УПК 5조의 용어 정의도 모두 이 꼴이다: «следователь - должностное лицо».

Прокурату́ра - э́то систе́ма о́рганов.
검찰은 기관들의 체계다.

Сле́дователь - должностно́е лицо́.
수사관은 공무원이다.

한국이라면? ≠ 공소청 · 공소청법 제2조
2026. 10. 2. 검찰청법이 폐지되고(공소청법 부칙 제2조 「검찰청법은 폐지한다.」) 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다.」 법률 집행 일반을 감독하는 기능은 맡기지 않았다.

4.16 **надзо́р** м. · род. надзо́ра [nʲɐd͡zˈzor] **감독(검찰) · 감독심(재판)** ★★★

나ᵥ소ᵥ 표기법 나조르

Зализняк **1a**

두 가지를 반드시 가른다. ① 검찰의 надзо́р(прокуро́рский надзо́р) — 법률이 지켜지는지 감독하는 일. 이 책은 「감독」. ② 재판의 надзо́р — 대법원 간부회가 확정 재판을 다시 보는 마지막 불복 절차. 이 책은 「감독심」(«в качестве суда надзорной инстанции», 「대법원에 관하여」 2조 2항). 형용사는 надзо́рный.

쉬운 예 Прокуро́р осуществля́ет надзо́р.
검사가 감독한다.

실무 예 Реше́ние обжа́ловано в поря́дке надзо́ра.
그 판결에 감독심을 신청했다.

원문

> При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. — Закон о прокуратуре ст. 21 п. 2 A
>
> 읽기 При осуществле́нии надзо́ра за исполне́нием зако́нов о́рганы прокурату́ры не подменя́ют ины́е госуда́рственные о́рганы.
>
> 검찰 기관은 법률 집행을 감독할 때 다른 국가기관을 대신하지 않는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
При осуществлении надзора	при + 전치격 + 생격	감독을 할 때
за исполнением законов	за + 조격 + 생격 복수	법률 집행에 대한
органы прокуратуры	주어(주격 복수) + 생격	검찰 기관은
не подменяют иные государственные органы	술어 + 목적어(무정 복수 대격 = 주격)	다른 국가기관을 대신하지 않는다

óрганы가 두 번 나온다. 첫째(óрганы прокурату́ры)는 주어, 둘째(ины́е … óрганы)는 목적어다. 무정 복수라 꼴이 같다 — 동사 앞인지 뒤인지, 무엇이 꾸미는지로 가린다.

문형

при осуществле́нии + 생격

~을 할 때, ~을 수행하면서

1. при + 전치격 осуществле́нии(수행) 뒤에 무엇을 수행하는지 생격으로 둔다.
2. 동사 문장으로 풀면 「когда́ прокуро́ры осуществля́ют надзо́р」 다. 조문은 명사로 접어 짧게 쓴다(11장 V4).
3. надзо́ра(생격) 뒤에 다시 за + 조격이 이어진다 — 명사구 안에서도 격 지배가 그대로 남는다.

При осуществле́нии правосу́дия суд незави́сим.
법원은 재판을 할 때 독립한다.

При рассмотре́нии де́ла суд выясня́ет фа́кты.
법원은 사건을 심리하면서 사실을 밝힌다.

문법 C3 · надзо́р за + 조격 — 「~에 대한 감독」

~~надзо́р за исполне́ние зако́нов~~ (비문)

надзо́р за исполне́нием зако́нов

감독의 대상은 за + 조격이다. исполне́ние → исполне́нием. 「~ 뒤에서 지켜본다」 는 그림이다. 같은 за가 대격을 받으면 「~을 위하여·~ 때문에」 로 뜻이 바뀐다(за наруше́ние 위반 때문에).

한국이라면? + 검사의 일반 감독 · 공소청법 제4조

검사 직무 열거에 행정기관의 법률 준수를 감독하는 항목이 없다. 감독이라는 낱말은 「재판 집행 지휘 · 감독」 과 국가소송 수행의 「지휘 · 감독」 에만 나온다. 러시아 검찰의 일반 감독은 한국에 짝이 없다.

4.17 **сле́дователь** м. · род. сле́дователя · мн. сле́дователи [ˈsʲlʲedəvətʲɪlʲ]

수사관(예심 수사) ★★★

ㅅ**례**더버띠ㄹ 표기법 슬레도바텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

сле́дствие(수사)을 하는 공무원이다. 검사가 아니다 — 사건을 개시하고 수사하는 것은 сле́дователь이고, 검사는 그 절차를 감독한다. 대표적인 소속은 수사위원회(Сле́дственный комите́т)다. 간이 수사(дозна́ние)를 하는 사람은 조사관(дознава́тель)으로 따로 부른다(11장).

쉬운 예 Сле́дователь допра́шивает свиде́теля.
수사관이 증인을 신문한다.

실무 예 Сле́дователь возбуди́л уголо́вное де́ло.
수사관이 형사사건을 개시했다.

원문

> Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. – УПК РФ ст. 38 ч. 1 A
>
> 읽기 Сле́дователь явля́ется должностны́м лицо́м, уполномо́ченным в преде́лах компете́нции, предусмо́тренной настоя́щим Ко́дексом, осуществля́ть предвари́тельное сле́дствие по уголо́вному де́лу.
>
> 수사관은 이 법전이 정한 권한 범위에서 형사사건의 예심 수사를 할 권한을 가진 공무원이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Следователь является должностным лицом,	주어 + явля́ется + 조격	수사관은 공무원이다
уполномоченным в пределах компетенции,	과거 수동 분사(조격) + в преде́лах 생격	권한 범위에서 ~할 권한을 가진
предусмотренной настоящим Кодексом,	분사(생격 여성) + 행위자 조격	이 법전이 정한

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу	부정사 + 목적어(대격 중성) + по 여격	형사사건의 예심 수사를 할

37조(검사)와 38조(수사관)는 첫 줄이 같은 틀이다. 다른 곳만 보면 된다 — 검사는 「소추 + 감독」, 수사관은 「예심 수사」.

문형

возбуди́ть уголо́вное де́ло

형사사건을 개시하다(입건하다)

1. 수사의 출발점이다. возбуди́ть(완료)·возбужда́ть(불완료)는 「불러일으키다」에서 왔다.
2. де́ло는 중성 무정이라 대격 = 주격이다. 형용사도 уголо́вное(중성 대격 = 주격).
3. 명사형은 возбужде́ние уголо́вного де́ла(사건 개시) — 목적어가 생격으로 바뀐다(11장).

Сле́дователь возбужда́ет уголо́вное де́ло.
수사관이 형사사건을 개시한다.

Сле́дователь допроси́л подозрева́емого.
수사관은 피의자를 신문했다.

문법 C1 · 형용사처럼 변하는 사람 명사 — 대격 -ого

~~Сле́дователь допра́шивает обвиня́емый.~~ (비문)

Сле́дователь допра́шивает обвиня́емого.

обвиня́емый(기소된 피의자)·подозрева́емый(피의자)는 분사에서 온 명사라 형용사처럼 변한다. 사람이므로 대격은 생격과 같은 -ого다. УПК 173조 1항 «Следователь допрашивает обвиняемого».

한국이라면? ≠ 중대범죄수사청 · 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 제3조

검찰에서 수사를 떼어 낸 기관이라는 점은 닮았다. 소속이 다르다 — 「제4조에 따른 직무를 수행하기 위하여 행정안전부장관 소속으로 중대범죄수사청을 둔다.」 러시아 수사위원회는 대통령이 직접 지휘한다(Закон о СК 1조 3항).

4.18 **адвока́т** м. · род. адвока́та · мн. адвока́ты [ɐdvɐˈkat] **변호사** ★★★

아ㄷ바까ㅌ 표기법 아드보카트

Зализняк **1a** 유정(대격 = 생격)

자격(ста́тус адвока́та)을 얻은 사람이다 — «Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката»(변호사

법 2조 1항). юри́ст는 「법률가·법무 담당자」 일반이라 변호사가 아니다. 러시아에는 법률 서비스 일반의 변호사 독점이 없다 — 기업 법무 직원이나 법률 서비스 회사의 조력은 「변호사 활동이 아닌 것」으로 따로 허용된다(같은 법 1조 3항).

쉬운 예

Мне ну́жен адвока́т.

변호사가 필요합니다.

실무 예

Отве́тчик пригласи́л адвоката́.

피고는 변호사를 선임했다.

원문

> Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. — ГПК РФ ст. 50 A
>
> 읽기 Суд назнача́ет адвока́та в ка́честве представи́теля в слу́чае отсу́тствия представи́теля у отве́тчика, ме́сто жи́тельства кото́рого неизве́стно, а та́кже в други́х предусмо́тренных федера́льным зако́ном слу́чаях.
>
> 주소를 알 수 없는 피고에게 대리인이 없는 경우, 그리고 그 밖에 연방 법률이 정한 경우에는 법원이 변호사를 대리인으로 선정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Суд назначает адвоката	주어 + 술어 + 목적어(유정 대격 = 생격)	법원은 변호사를 선정한다
в качестве представителя	в ка́честве + 생격	대리인으로
в случае отсутствия представителя у ответчика,	в слу́чае + 생격 사슬 + у 생격	피고에게 대리인이 없는 경우
место жительства которого неизвестно,	관계절 — кото́рого(남성 생격)는 отве́тчик를 가리킨다	주소를 알 수 없는
а также в других предусмотренных федеральным законом случаях	둘째 경우 — 형용사·분사가 명사 앞에 겹친 전치격	그리고 연방 법률이 정한 그 밖의 경우에

ме́сто жи́тельства кото́рого(그의 주소)처럼 관계대명사 кото́рого가 명사 뒤에 붙는다. 「그 사람의」로 읽고 앞의 남성 명사(отве́тчик)를 찾는다.

문형

в слу́чае + 생격

~의 경우에, ~이면

1. в слу́чае(경우에) 뒤에 무슨 경우인지 생격으로 둔다: в слу́чае отсу́тствия(없는 경우에).
2. 생격이 이어진다: отсу́тствия представи́теля(대리인이 없음) — 「~의 ~의」 사슬.
3. у + 생격은 「~에게(있다·없다)」: у отве́тчика(피고에게).

В слу́чае нея́вки отве́тчика де́ло рассма́тривается без него́.
피고가 나오지 않으면 그 없이 사건을 심리한다.

В слу́чае спо́ра реша́ет суд.
다툼이 있으면 법원이 정한다.

문법 C1 · 사람인 남성 명사의 대격 = 생격 -a

~~Суд назнача́ет адвока́т.~~ (비문)

Суд назнача́ет адвоката.

адвока́т은 사람(유정)이라 목적어가 되면 생격과 같은 адвоката가 된다. 사물인 иск는 그대로다: пода́ть иск. 이 장의 C1 코너가 이 규칙 하나를 다룬다.

한국이라면? ≠ 변호사 아닌 자의 법률사무 · 변호사법 제109조

한국은 「변호사가 아니면서 금품 · 향응 또는 그 밖의 이익을 받거나 받을 것을 약속하고」 법률사무를 취급하면 처벌한다. 러시아에는 이런 일반적 독점 규정이 없고, 소송대리 자격만 따로 정한다.

4.19 **защи́тник** м. · род. защи́тника · мн. защи́тники [zvʲˈɕːitʲnʲɪk] **(형사) 변호인**

★★★

사씨ㄸ니ㄲ 표기법 자시트니크

Зализняк **3a** 유정(대격 = 생격)

адвока́т이 자격이라면 защи́тник는 형사절차에서의 역할이다(УПК 49조 1항 «Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых»). 원칙은 변호사가 맡는다. 법원이 허가하면 가까운 친족 등도 변호사와 함께, 치안판사 사건에서는 변호사 대신 변호인이 될 수 있다. 민사의 대리인은 представи́тель(2장).

쉬운 예 Защи́тник задаёт вопро́с.
변호인이 질문한다.

실무 예

Обвиня́емый пригласи́л защи́тника.

기소된 피의자는 변호인을 선임했다.

원문

> В качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. — УПК РФ ст. 49 ч. 2 A
>
> 읽기 В ка́честве защи́тников уча́ствуют адвока́ты. По определе́нию и́ли постановле́нию суда́ в ка́честве защи́тника мо́гут быть допу́щены наряду́ с адвока́том оди́н из бли́зких ро́дственников обвиня́емого и́ли ино́е лицо́, о до́пуске кото́рого ходата́йствует обвиня́емый. При произво́дстве у мирово́го судьи́ ука́занное лицо́ допуска́ется и вме́сто адвока́та.
>
> 변호인은 변호사가 맡는다. 법원은 결정으로 기소된 피의자의 가까운 친족 한 사람이나 기소된 피의자가 허가를 신청한 다른 사람을 변호사와 함께 변호인으로 허가할 수 있다. 치안판사 사건에서는 그 사람을 변호사 대신 허가할 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В качестве защитников участвуют адвокаты.	в ка́честве + 생격 복수 + 술어 + 주어 (뒤)	변호인으로는 변호사가 참여한다
По определению или постановлению суда	по + 여격 — 「~에 따라」(법원 결정 두 형식)	법원의 결정으로
в качестве защитника могут быть допущены	수동 술어 — 「허가될 수 있다」	변호인으로 허가될 수 있다
наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого	наряду́ с + 조격 + 주어 оди́н из + 생격 복수	변호사와 함께 가까운 친족 한 사람
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.	둘째 주어 + 관계절(о + 전치격)	또는 기소된 피의자가 허가를 신청한 다른 사람이

При производстве у мирового судьи	при + 전치격 + у 생격	치안판사 사건에서는
указанное лицо допускается и вместо адвоката.	주어 + -ся 수동 + вме́сто 생격	그 사람을 변호사 대신 허가하기도 한다

ука́занное лицо́(위에 적은 사람)은 둘째 문장의 친족·다른 사람을 가리킨다. 조문 속 ука́занный가 나오면 바로 앞 문장에서 짝을 찾는다.

문형

В ка́честве + 생격 уча́ствуют …

~으로서 …이 참여한다

1. 누가 어떤 자격으로 참여하는지 말하는 틀이다. 자격(в ка́честве + 생격)을 앞에, 참여자(주격)를 뒤에 둔다.
2. 동사 уча́ствуют는 뒤의 주어 адвока́ты(복수)에 맞춘다.
3. 단수면 уча́ствует: В ка́честве защи́тника уча́ствует адвока́т.

В ка́честве свиде́теля уча́ствует сосе́д.
증인으로 이웃이 나온다.

В ка́честве представи́теля уча́ствует юри́ст компа́нии.
대리인으로 회사 법무 담당자가 나온다.

문법 C4 · вме́сто + 생격 · наряду́ с + 조격

~~вме́сто адвока́том~~ (비문)

вме́сто адвока́та

вме́сто(~ 대신)는 생격, наряду́ с(~와 나란히, 함께)는 с 때문에 조격이다. 한 문장에 둘이 나오니 전치사마다 격을 따로 외운다.

한국이라면? = 변호인의 자격 · 형사소송법 제31조

「변호인은 변호사 중에서 선임하여야 한다.」에 단서가 붙는 짜임이 같다 — 「대법원 이외의 법원은 특별한 사정이 있으면 변호사 아닌 자를 변호인으로 선임함을 허가할 수 있다.」 러시아는 허가 대상을 친족 등으로 적고, 치안판사 사건에서는 변호사 없이도 된다.

4.20 **о́рган** м. · род. о́ргана · мн. о́рганы ['orgən] **기관** ★★

오ᵍ 건 표기법 오르간

Зализняк **1a**

강세로 갈리는 동철어다. о́рган은 「기관·(몸의) 기관」, орга́н은 악기 「오르간」이다. 법률 문서의 о́рганы госуда́рственной вла́сти(국가 권력 기관), о́рганы прокурату́ры(검찰 기관), о́рган дозна́ния(간이 수사기관)는 모두 앞음절 강세다.

쉬운 예

Э́то госуда́рственный о́рган.

이것은 국가기관이다.

실무 예

Зако́н со́здал но́вый о́рган.

법률이 새 기관을 만들었다.

원문

> Следственный комитет Российской Федерации (далее также - Следственный комитет) является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. — Закон о СК ст. 1 ч. 1 A
>
> > 읽기 Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (да́лее та́кже - Сле́дственный комите́т) явля́ется федера́льным госуда́рственным о́рганом, осуществля́ющим в соотве́тствии с законода́тельством Росси́йской Федера́ции полномо́чия в сфе́ре уголо́вного судопроизво́дства.
>
> 러시아 연방 수사위원회(이하 「수사위원회」)는 러시아 연방 법령에 따라 형사절차 분야의 권한을 행사하는 연방 국가기관이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Следственный комитет Российской Федерации	주어(주격 남성) + 생격 사슬	러시아 연방 수사위원회는
(далее также - Следственный комитет)	줄임 이름 괄호	(이하 「수사위원회」라고도 한다)
является федеральным государственным органом,	явля́ется + 조격(С3) — 형용사 둘 + о́рганом	연방 국가기관이다
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации	능동 현재 분사(조격 — о́рганом에 맞춤) + в соотве́тствии с 조격	러시아 연방 법령에 따라 행사하는

полномочия в сфере уголовного судопроизводства	분사의 목적어(대격 복수) + в сфе́ре 생격	형사절차 분야의 권한을

полномо́чия(권한들을)는 주격과 대격이 같은 무정 복수다. 분사 осуществля́ющим 바로 뒤에 오면 그 목적어로 읽는다.

문형

(да́лее - …)

(이하 「…」 이라 한다)

1. 긴 이름을 줄여 부르겠다고 알리는 괄호다. да́лее는 「이하, 앞으로」.
2. 줄인 이름은 주격으로 적는다: (да́лее - Сле́дственный комите́т).
3. та́кже가 들어가면 「줄인 이름으로도 부른다」 — 긴 이름도 계속 쓸 수 있다는 뜻이다.

Ко́декс (да́лее - ГК) применя́ется к сде́лкам.

민법전(이하 「ГК」)은 법률행위에 적용된다.

Сле́дственный комите́т (да́лее - комите́т) рабо́тает в Москве́.

수사위원회(이하 「위원회」)는 모스크바에 있다.

문법 C1 · 사물인 남성 명사의 대격 = 주격

~~Зако́н со́здал но́вого о́ргана.~~ (비문)

Зако́н со́здал но́вый о́рган.

о́рган은 사람이 아니다(무정). 무정 남성 명사는 목적어가 되어도 주격과 같다. 형용사도 но́вый 그대로다. 「기관 = 사람들의 모임」 이라 유정으로 짐작하기 쉽다.

한국이라면? = 국가기관 · 대한민국헌법 제111조

한국 헌법도 「국가기관 상호간, 국가기관과 지방자치단체간 및 지방자치단체 상호간의 권한쟁의에 관한 심판」 처럼 국가기관을 쓴다. 뜻은 같다. 러시아 조문은 о́рган 하나로 법원·검찰·수사기관을 모두 부른다.

한국이라면? — 법원·검찰·변호사

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 문언이다.

러시아	한국	차이

≠	Конституцио́нный Суд — федера́льный суд (ФКЗ ст. 4 ч. 3)	헌법재판소 (헌법 제111조)	러시아는 헌재를 연방 법원의 하나로 센다 / 한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」고 하고 헌재를 따로 둔다.
=	Верхо́вный Суд — вы́сший суде́бный о́рган (ФКЗ о ВС ст. 2 ч. 1)	대법원 (헌법 제101조 제2항)	「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 러시아도 일반·상사 두 계통 위에 대법원 하나다.
≠	сто се́мьдесят су́дей (ФКЗ о ВС ст. 3 ч. 1)	대법관의 수 (법원조직법 제4조 제2항)	170명 / 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다.」(증원 개정은 2028년부터 단계 시행).
≠	касса́ция — по́сле вступле́ния в си́лу (ГПК ст. 376)	상고 (민사소송법 제422조)	확정된 재판을 다툰다 / 「판결은 상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다.」 — 상고는 확정 전.
≠	мирово́й судья́ (ФКЗ ст. 4 ч. 4)	시 · 군법원 (법원조직법 제34조)	주의 법관, 징역형 사건도 / 지방법원 소속, 형사는 「20만원 이하의 벌금 또는 구류나 과료에 처할 범죄사건」.
≠	Суд по интеллектуа́льным права́м (ФКЗ ст. 26.1)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	상사법원 계통, 1심과 파기심 / 고등법원급, 심결 취소 1심과 민사 항소심.
≠	администрати́вное судопроизво́дство — о́бщие суды́	행정법원 (법원조직법 제3조)	행정법원이 없다 / 「법원은 다음의 7종류로 한다.」에 행정법원이 들어 있다.
≠	прокуро́рский надзо́р (Зако́н о прокурату́ре ст. 1)	공소청 검사의 직무 (공소청법 제4조)	법률 집행 일반을 감독 / 「검사는 공익의 대표자로서 다음 각 호의 직무를 수행하며」 — 열거에 일반 감독이 없다.
≠	надзо́р за сле́дствием (УПК ст. 37 ч. 1)	수사와의 관계 (공소청법 제4조)	수사기관의 절차 활동을 감독 / 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」.
≠	юриди́ческая по́мощь — не то́лько адвока́ты (Зако́н об адвокату́ре ст. 1 п. 3)	비변호사의 법률사무 (변호사법 제109조)	법률 서비스 일반의 독점 없음 / 「변호사가 아니면서」 대가를 받고 법률사무를 취급하면 처벌.

=	защи́тник — адвока́т и́ли ино́е лицо́ (УПК ст. 49 ч. 2)	변호인의 자격 (형사소송법 제31조)	변호사 원칙 + 법원 허가 예외 — 「대법원 이외의 법원은 특별한 사정이 있으면 변호사 아닌 자를 변호인으로 선임함을 허가할 수 있다.」

가짜 친구 · арбитра́жный суд — 중재법원이 아니다

арбитра́жный суд를 「중재법원」으로 옮기면 틀린다. 헌법과 연방헌법률이 세운 국가 법원이고, 사업·경제 분쟁을 맡는다. 1심(주 상사법원)·항소(상사 항소법원)·파기(관구 상사법원)의 세 층에 전문 법원(지식재산권법원)이 더해진다.

「중재」는 третéйский суд와 арбитра́ж다. 당사자가 합의로 세우는 민간 분쟁 해결이다. 어근이 같아서 арбитра́жное реше́ние(중재판정)과 реше́ние арбитра́жного суда́(상사법원 판결)가 정반대를 가리킨다 — 16장에서 다시 본다.

영어 표기도 갈린다. 러시아 대법원 영어판(www.vsrf.ru/en)은 같은 사이트 안에서 「Federal commercial courts」와 「arbitration court」를 함께 쓴다(조사 단계 확인, 2026. 10. 27. — 상사법원 포털 자체의 영어 자칭은 확인하지 못했다). 이 책은 영어로 옮길 때 commercial court 쪽이 오해가 적다고 본다.

한국어로 음역할 때는 외래어 표기법에 따라 「아르비트라시」다. 흔히 보이는 「아르비트라지」는 규범형이 아니다.

요령 арбитра́жный 뒤에 суд가 오면 국가 법원이다. третéйский·арби́тр·арбитра́жное учрежде́ние가 함께 나오면 중재다.

C1 주격·대격 — 사람이면 대격이 생격 꼴

대격(목적어 꼴)은 따로 외울 어미가 적다. -а/-я 명사는 -у/-ю(남자를 가리키는 судья́도 судью́). -ь 여성 단수는 주격과 같다. 나머지는 「사물이면 주격과 같고, 사람이면 생격과 같다」 — 자음··ь 남성 단수와 모든 복수에서.

- 주격은 주어와 사전형의 꼴이고, 대격은 목적어(「~을/를」)와 в·на 뒤 방향(「~으로」)의 꼴이다. 러시아어는 어순이 자유로워 격이 역할을 정한다. 「Систе́му суде́б … составля́ют федера́льные суды́」에서 앞의 Систе́му가 목적어(대격)이고 뒤의 суды́가 주어다.

- -а/-я로 끝나는 명사는 성과 상관없이 대격에서 -у/-ю가 된다: жа́лоба → жа́лобу, колле́гия → колле́гию, судья́ → судью́, мужчи́на → мужчи́ну. 여성 명사를 꾸미는 형용사는 -ая → -ую. 이 꼴은 사람이든 사물이든 같다.
- 자음·-ь로 끝나는 남성 단수는 사람인지(유정) 사물인지(무정)에 따라 갈린다(-а/-я 남성 мужчи́на·судья́는 위의 -у/-ю를 따른다). 사물이면 주격 그대로(суд, иск, о́рган), 사람이면 생격과 같다(адвока́т → адвока́та, исте́ц → истца́, прокуро́р → прокуро́ра). 조문 그대로: «Суд назначает адвоката»(ГПК 50조), «арбитражный суд вызывает свидетеля»(АПК 88조 1항).
- 복수는 성과 상관없이 같은 규칙이다. 사물 복수는 대격 = 주격(рассма́тривает дела́), 사람 복수는 대격 = 생격(назнача́ет су́дей, допра́шивает свиде́телей).
- -ь로 끝나는 여성 명사(3변화)는 단수 대격이 주격과 같다: вещь → вещь. 중성 단수는 늘 대격 = 주격이다(правосу́дие, де́ло). 형용사처럼 변하는 사람 명사 обвиня́емый·подозрева́емый는 대격이 -ого다: «Следователь допрашивает обвиняемого»(УПК 173조 1항).

표로 보기

꼴	사물 суд	사람 адвока́т
주격 단수	суд	адвока́т
대격 단수	суд (= 주격)	адвока́та (= 생격)
생격 단수	суда́	адвока́та
주격 복수	суды́	адвока́ты
대격 복수	суды́ (= 주격)	адвока́тов (= 생격)
-а/-я 명사 대격	жа́лобу · колле́гию	судью́

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Суд назнача́ет адвока́та
주격 · 주어 3인칭 단수 대격 = 생격 · 사람
법원은 변호사를 선정한다.

Колле́гия рассма́тривает жа́лобу
주격 여성 · 주어 3인칭 단수 대격 여성 -у
합의부는 불복 신청을 심리한다.

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Суд вы́звал свиде́тель.~~	Суд вы́звал свиде́теля.	свиде́тель는 사람 — 대격 = 생격.
~~Суд рассмотре́л жа́лоба.~~	Суд рассмотре́л жа́лобу.	여성 -a 명사는 대격에서 -у.
~~Президе́нт назнача́ет су́дьи.~~	Президе́нт назнача́ет су́дей.	사람 복수는 대격 = 생격 복수.
~~Исте́ц пода́л и́ска.~~	Исте́ц пода́л иск.	иск는 사물 — 대격 = 주격.

말해 보기 — 법원 제도를 물을 때

교류 자리에서 상대 나라 법원 제도를 묻고 한국 제도를 짧게 말하는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Како́й суд рассма́тривает таки́е спо́ры?

이런 분쟁은 어느 법원이 맡습니까?

В Коре́е нет арбитра́жных судо́в, экономи́ческие спо́ры рассма́тривают о́бщие суды́.

한국에는 상사법원 계통이 따로 없고, 경제 분쟁도 일반 법원이 맡습니다.

нет + 생격 복수 арбитра́жных судо́в(상사법원이 없다). 한국에도 특허·행정·가정법원 같은 전문 법원은 있다 — 러시아처럼 경제 분쟁만 맡는 계통이 따로 없다는 뜻이다. 해사국제상사법원은 2028. 3. 1. 시행 예정이라 아직 없다.

Прокуро́р в Коре́е не осуществля́ет о́бщий надзо́р.

한국 검사는 일반 감독을 하지 않습니다.

о́бщий надзо́р = 법률 집행 일반에 대한 감독. 공소청법 제4조 열거에 없다.

확인 문제 8

1. арбитра́жный суд의 이 책 번역어는?

중재법원

상사법원

국제중재기관

조정위원회

헌법과 연방헌법률이 세운 국가 법원(ФКЗ об арбитражных судах 1조). 중재는 третéйский суд·арбитра́ж다.

2. «Систему судов общей юрисдикции … составляют федеральные суды …»에서 주어는?

Систе́му

судо́в

федера́льные суды́

주어가 없다

Систе́му는 대격(목적어)이다. 동사 составля́ют가 복수인 것도 뒤의 суды́가 주어라는 표지다.

3. «Суд назнача́ет ___.»(법원은 변호사를 선정한다) 빈칸은?

адвока́т

адвоката́

адвока́том

адвока́ту

사람인 남성 명사의 대격은 생격과 같다 — адвока́та(ГПК 50조).

4. 현행 ГПК 376조에서 파기법원(кассацио́нный суд)에 불복하는 대상은?

확정되지 않은 판결

확정된 재판

1심 판결만

행정처분

«Вступившие в законную силу судебные постановления» — 확정된 재판. 한국 상고(확정 전)와 반대다.

5. 치안판사(мирово́й судья́)는 누구의 법관인가?

연방

연방 구성 주체(주)

지방자치단체

당사자가 고른 중재인

«Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации»(사법 체계에 관하여 4조 4항).

6. 대법원이 «в порядке надзора»로 재판할 때 надзо́р의 번역은?

검찰 감독

감독심

행정 감사

징계

재판 절차의 надзо́р는 감독심, 검찰의 надзо́р는 감독. 같은 낱말이라 장마다 가른다.

7. 지식재산권법원(Суд по интеллектуа́льным права́м)이 맡는 심급은?

- 1심만
- 항소심만
- **1심과 파기심**
- 감독심

«в качестве суда первой и кассационной инстанций»(사법 체계에 관하여 26.1조).

8. УПК 49조 2항에 따르면 치안판사 사건에서 변호사 아닌 사람은?

- 변호사와 함께일 때만 변호인이 된다
- **변호사 대신에도 변호인으로 허가될 수 있다**
- 변호인이 될 수 없다
- 검사가 동의해야 한다

«При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.»

2부 법의 언어 · 제5장

민법전 총칙·법률행위 — 능력에서 무효까지

Граждáнский кóдекс

러시아 민법전(ГК РФ)은 1조에 민법의 기본 원칙을 적고, 2부의 다른 장이 기대는 개념을 총칙에 모아 둔다. 권리능력·행위능력·법인·대리·무효·시효가 그것이다. 첫째 문법 코너는 생격 사슬이다. 법전 이름 Граждáнский кóдекс Россúйской Федерáции부터 срок исковóй дáвности(소멸시효 기간)까지, 「~의」가 뒤에서 앞으로 겹친다. 둘째 코너는 단형 술어다. 「당연 무효다(ничтóжна)」·「의무가 있다(обя́зан)」처럼 조문의 결론은 짧은 형용사로 끝난다. 법률행위(сдéлка)가 무엇인지는 6장(계약)에서 자세히 읽는다. 여기서는 누가 법률행위를 할 수 있고, 언제 그것이 효력을 잃는지를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. ГК РФ ст. 1 п. 4

   > 읽기 Никто́ не впра́ве извлека́ть преиму́щество из своего́ незако́нного и́ли недобросо́вестного поведе́ния.

   누구도 자기의 위법하거나 불성실한 행동에서 이익을 얻을 수 없다.

2. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. ГК РФ ст. 186 п. 1 абз. 2

   > 읽기 Дове́ренность, в кото́рой не ука́зана да́та её соверше́ния, ничто́жна.

   작성한 날짜를 적지 않은 위임장은 당연 무효다.

▼ **처음 보는 문법 용어 19** 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
동사성 명사	-ние··тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий··ющий··ащий··ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суде́м
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(о́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

5.1 **ко́декс** м. · род. ко́декса · мн. ко́дексы ['kodɛks] **법전** ★★★

꼬데ㄱㅅ 표기법 코덱스

Зализняк **1a**

법률 가운데 한 분야를 체계로 묶은 것이다. 러시아에서 법전은 따로 있는 법 형식이 아니라 번호를 단 연방법률이다 — ГК 1부도 1994년 51-ФЗ로 채택되었다. 법전 이름은 머리글자로 줄여 적는다 — ГК(민법전)·УК(형법전)·ГПК(민사소송법전)·АПК(상사소송법전). е 앞의 д는 경음으로 읽는다(['kodɛks]).

쉬운 예 Э́то Граждáнский ко́декс.
이것이 민법전이다.

실무 예 Суд примени́л но́рму Граждáнского ко́декса.
법원은 민법전의 규정을 적용했다.

원문

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. — ГК РФ ст. 3 п. 2 абз. 2 A

읽기 Но́рмы гражда́нского пра́ва, содержа́щиеся в други́х зако́нах, должны́ соотве́тствовать настоя́щему Ко́дексу.

다른 법률에 들어 있는 민사 규범은 이 법전에 맞아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Нормы гражданского права	주어(주격 복수) + 생격 사슬 — 「민법의 규범」	민사 규범은
содержащиеся в других законах	능동 현재 분사(복수) + в 전치격 — 「~에 들어 있는」	다른 법률에 들어 있는
должны соответствовать	должны́ + 불완료 부정사	맞아야 한다
настоящему Кодексу	여격 — соотве́тствовать 의 기준	이 법전에

настоя́щий는 조문에서 「진짜의」가 아니라 「이」다 — настоя́щий Ко́декс(이 법전), настоя́щая статья́(이 조). 대문자 Ко́декс는 그 법전 자신을 가리킨다.

문형

соотве́тствовать + 여격

~에 맞다, ~에 합치하다

1. соотве́тствовать는 맞춰 볼 기준을 여격으로 받는다: соотве́тствовать Ко́дексу(법전에 맞다).
2. 반대는 противоре́чить + 여격(~에 어긋나다): не противоре́чить зако́ну.
3. 명사 соотве́тствие(합치)로 만든 в соотве́тствии с + 조격은 「~에 따라」다(6장).

Догово́р соотве́тствует зако́ну.

그 계약은 법률에 맞는다.

Ука́з не до́лжен противоре́чить Ко́дексу.

대통령령은 법전에 어긋나서는 안 된다.

문법 C2 · 법전 이름 — 생격 사슬

~~Граждáнский кóдекс Россúйская Федерáция~~ (비문)

Граждáнский кóдекс Россúйской Федерáции

「러시아 연방의 민법전」의 「~의」는 뒤에 오는 명사를 생격으로 바꿔 만든다. 형용사(Россúйской)도 명사(Федерáции)와 함께 생격이 된다. 꾸미는 말이 뒤에 온다.

한국이라면? ≠ 법원(法源)과 법률 사이의 관계 · 민법 제1조

한국 민법 제1조는 「민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」고 법원의 순서만 정하고, 법률끼리 우열은 두지 않는다. ГК 3조 2항은 다른 법률 속 민사 규범이 법전에 맞아야 한다고 정하지만, 헌법재판소는 연방법률끼리 효력의 위아래가 없다고 보았다(1999. 11. 5. 결정 182-О).

5.2

правоотношéние

ср. · род. правоотношéния · мн. правоотношéния

[prəvɐɐtnaˈʂɛnʲɪjə] **법률관계** ★★

ㅃ퍼바아ㄸ나셰니여 표기법 프라보오트노셰니예

Зализняк **7a**

прáво(법)과 отношéние(관계)을 붙인 말이다. 민법이 규율하는 관계의 당사자를 조문은 учáстники граждáнских правоотношéний(민사 법률관계의 참가자)라 부른다. 조문에서는 이처럼 복수 생격 правоотношéний로 자주 만난다.

쉬운 예

Мéжду сторонáми возни́кло правоотношéние.

당사자 사이에 법률관계가 생겼다.

실무 예

Э́то правоотношéние регули́руется Граждáнским кóдексом.

이 법률관계는 민법전이 규율한다.

원문

> Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. — ГК РФ ст. 10 п. 5 A
>
> 읽기 Добросóвестность учáстников граждáнских правоотношéний и разýмность их дéйствий предполагáются.
>
> 민사 법률관계의 당사자는 성실하고 합리적으로 행동한 것으로 추정한다.

문형

предполагáется (предполагáются)

~로 추정한다

1. предполага́ть(추정하다)의 -ся 수동이다. 조문에서는 「추정한다」로 옮긴다.
2. счита́ется(~로 본다, 6장)와 구별한다. 178조 2항도 «заблуждение предполагается достаточно существенным»(본질적인 것으로 추정한다)이라 쓴다.
3. 주어가 둘(добросо́вестность, разу́мность)이라 동사가 복수 -ются다.

Вина́ должника́ предполага́ется.
채무자의 귀책사유는 추정된다.

Добросо́вестность сторо́н предполага́ется.
당사자의 성실은 추정된다.

문법 C2 · 꾸미는 명사구 전체가 생격 복수로

~~уча́стники граждане́ские правоотноше́ния~~ (비문)

уча́стники граждане́ских правоотноше́ний

「민사 법률관계의 참가자」에서 꾸미는 말 전체가 생격 복수가 된다. 형용사는 -их(-ых), -ие 중성 명사는 -ий.

한국이라면? ≠ 선의의 추정 · 민법 제197조

한국 민법의 추정은 「점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다」(제197조 제1항)처럼 개별 조문에 있다. ГК 10조 5항은 민사 관계 전부에서 성실과 합리성을 추정한다.

5.3 правоспосо́бность ж. · род. правоспосо́бности [ˌpravəspʲɐˈsobnəsʲtʲ]

권리능력 ★★★

ㅃ꽈벙ㅅ빠소ㅂ너시띠 표기법 프라보스포소브노스티

Зализняк **8a**

спосо́бность(능력) 앞에 пра́во-(권리)를 붙였다. 17조 1항이 괄호로 정의하고, 2항이 출생한 때 생기고 사망으로 끝난다고 적는다. 사전은 둘째 강세(пра`во-)를 함께 적는다 — 긴 합성어는 앞에 약한 강세가 하나 더 있다. 법인의 권리능력은 49조가 따로 정한다.

쉬운 예 У ка́ждого челове́ка есть правоспосо́бность.
사람은 누구나 권리능력이 있다.

실무 예 Правоспосо́бность граждани́на возника́ет в моме́нт рожде́ния.
자연인의 권리능력은 출생한 때 생긴다.

원문

> Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за

всеми гражданами. — ГК РФ ст. 17 п. 1 A

> 읽기 Спосо́бность име́ть гражда́нские права́ и нести́ обя́занности (гражда́нская правоспосо́бность) признаётся в ра́вной ме́ре за все́ми гра́жданами.

민사상 권리를 가지고 의무를 질 수 있는 능력(민사 권리능력)은 모든 자연인에게 똑같이 인정된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Способность иметь гражданские права и нести обязанности	주어 + 부정사 둘 — 「~할 능력」	민사상 권리를 가지고 의무를 질 능력은
(гражданская правоспособность)	괄호 정의 — 앞 설명에 붙인 이름	(민사 권리능력)
признается в равной мере	술어 + в ра́вной ме́ре(똑같이)	똑같이 인정된다
за всеми гражданами	за + 조격 — 권리를 인정받는 사람	모든 자연인에게

권리를 누구에게 인정하는지는 за + 조격으로 말한다(признава́ть за кем). 여격 「~에게」를 쓰고 싶어지지만 이 동사는 за를 쓴다.

문형

спосо́бность + 부정사

~할 수 있는 능력

1. спосо́бность(능력) 뒤에 부정사를 바로 붙인다: спосо́бность име́ть права́(권리를 가질 능력).
2. 부정사가 둘이면 и로 잇는다: име́ть … и нести́ ….
3. нести́ обя́занности(의무를 지다)는 6장의 нести́ отве́тственность(책임을 지다)와 같은 동사다.

спосо́бность понима́ть значе́ние свои́х де́йствий
자기 행위의 의미를 이해하는 능력

спосо́бность руководи́ть свои́ми де́йствиями
자기 행위를 다스리는 능력

한국이라면? = 권리능력 · 민법 제3조

한국 민법 제3조 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다」와 같은 내용이다. ГК는 이름(правоспосо́бность)을 괄호로 붙여 정의하고, 시기(출생·사망)를 같은 조 2항에 따로 적었다.

5.4 **дееспосо́бность** ж. · род. дееспосо́бности [dʲɪ(ɪ̯)ɪspɐˈsobnəsʲtʲ] **행위능력**

★★★

디이ㅅ빠**소**ㅂ너시띠 표기법 데예스포소브노스티

Зализняк **8a**

「행위」를 뜻하는 дея́ние(10장)의 어간 дее-와 спосо́бность을 붙였다. 자기 행위로 권리를 얻고 의무를 지는 능력이다. 18세에 완전히 생기고, 14세부터 18세 사이에는 원칙적으로 부모 등의 서면 동의를 받아 법률행위를 한다(26조 1항 — 자기 소득의 처분·소액 일상 거래 등은 2항에 따라 혼자 한다). 법원은 정신 장애로 행위능력이 없다고 선고하거나(29조) 제한할 수 있다(30조).

쉬운 예 В восемна́дцать лет граждани́н стано́вится дееспосо́бным.
열여덟 살이 되면 사람은 행위능력자가 된다.

실무 예 Суд призна́л граждани́на недееспосо́бным.
법원은 그 사람에게 행위능력이 없다고 선고했다.

원문

> Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. — ГК РФ ст. 21 п. 1 A
>
> 읽기 Спосо́бность граждани́на свои́ми де́йствиями приобрета́ть и осуществля́ть гражда́нские права́, создава́ть для себя́ гражда́нские обя́занности и исполня́ть их (гражда́нская дееспосо́бность) возника́ет в по́лном объёме с наступле́нием совершенноле́тия, то есть по достиже́нии восемнадцатиле́тнего во́зраста.
>
> 자기 행위로 민사상 권리를 얻고 행사하며 스스로 민사상 의무를 지고 이행하는 능력(민사 행위능력)은 성년이 된 때, 곧 18세에 이른 때 완전히 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Способность гражданина своими действиями	주어 + 생격 + 수단 조격 — 「자기 행위로」	자연인이 자기 행위로
приобретать и осуществлять гражданские права	부정사 둘 + 대격	민사상 권리를 얻고 행사하며
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их	부정사 + для себя́(자기를 위해) + 대격	스스로 민사상 의무를 지고 이행하는
(гражданская дееспособность)	괄호 정의	(민사 행위능력)
возникает в полном объеме	술어 + в по́лном объёме(완전히)	완전히 생긴다
с наступлением совершеннолетия	с + 조격 — 때	성년이 된 때
то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста	то есть(곧) + по + 전치격	곧 18세에 이른 때

то есть(곧, 즉)는 앞말을 다른 말로 다시 풀 때 쓴다 — 조문은 「성년」을 「18세」로 바로 풀었다. 판결에서는 т. е.로 줄여 쓴다.

문형

с + 조격 (때)

~와 함께, ~한 때부터

1. с наступле́нием совершенноле́тия = 「성년이 오는 것과 함께」 → 「성년이 된 때」.
2. с моме́нта + 생격(~한 때부터)도 같은 자리에 쓴다: с моме́нта рожде́ния.
3. 끝나는 때는 조격 하나로 말하기도 한다: прекраща́ется сме́ртью(사망으로 끝난다, 17조 2항).

С наступле́нием сро́ка обяза́тельство подлежи́т исполне́нию.
기한이 되면 채무를 이행하여야 한다.

Дееспосо́бность возника́ет с моме́нта вступле́ния в брак.
행위능력은 혼인한 때부터 생긴다.

문법 C5 · по достиже́нии + 생격 — 「~에 이르면」

~~по достиже́нию восемнадцатиле́тнего во́зраста~~ (비문)

по достиже́нии восемнадцатиле́тнего во́зраста

по가 「~한 뒤에, ~하면」 뜻이면 뒤의 -ние 명사는 전치격 -нии다(по достиже́нии, по истече́нии). 여격 -нию로 쓰면 「~에 따라」로 읽힌다.

한국이라면? ≠ 성년 · 민법 제4조

성년 나이가 다르다. 한국 민법 제4조는 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」, ГК 21조 1항은 18세다. ГК는 18세 전에 혼인하면 그때 완전한 행위능력을 얻는다고 같은 조 2항에 적는다.

5.5 **юриди́ческий** юриди́ческое лицо́ 법인 [jʉrʲɪˈdʲitɕɪskʲɪ̯]

법적인, 법률(상)의 — юриди́ческое лицо́ 법인 ★★★

유뤼디찌ㅅ끼이 표기법 유리디체스키

Зализняк **3a** 형용사

「법률의」가 기본 뜻이다 — юриди́ческие после́дствия(법률효과), юриди́ческий факульте́т(법학부). лицо́(사람)와 붙으면 「법인」이다. 48조 1항이 법인을 정의하는데, 꼴은 6장에서 자세히 다루는 정의 조항 「조격 + признаётся」다.

쉬운 예 Компа́ния — э́то юриди́ческое лицо́.
회사는 법인이다.

실무 예 Юриди́ческое лицо́ мо́жет быть истцо́м в суде́.
법인은 법원에서 원고가 될 수 있다.

원문

> Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. — ГК РФ ст. 48 п. 1 A
>
> 읽기 Юриди́ческим лицо́м признаётся организа́ция, кото́рая име́ет обосо́бленное иму́щество и отвеча́ет им по свои́м обяза́тельствам, мо́жет от своего́ и́мени приобрета́ть и осуществля́ть граждане́кие права́ и нести́ граждане́кие обя́занности, быть истцо́м и ответчиком в суде́.
>
> 법인이란 독립된 재산을 가지고 그 재산으로 자기 채무를 책임지며, 자기 이름으로 민사상 권리를 얻고 행사하고 민사상 의무를 지며, 법원에서 원고와 피고가 될 수 있는 조직을 말

한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Юридическим лицом признается организация	조격 + 술어 + 주어 — 정의 조항(6장 C3)	법인이란 조직으로서
которая имеет обособленное имущество	관계절 — 대격	독립된 재산을 가지고
и отвечает им по своим обязательствам	조격 им(그 재산으로) + по + 여격	그 재산으로 자기 채무를 책임지며
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права	мочь + от + 생격 + 부정사 둘	자기 이름으로 민사상 권리를 얻고 행사하고
и нести гражданские обязанности	같은 мо́жет 에 걸린 부정사	민사상 의무를 지며
быть истцом и ответчиком в суде	быть + 조격 둘	법원에서 원고와 피고가 될 수 있는

отвеча́ет им의 им은 사람(그들에게)이 아니라 앞의 обосо́бленное иму́щество(독립 재산)를 받는 조격 대명사다. 원문이 대명사로 이어지면 앞에서 받는 말을 먼저 찾는다.

문형

отвеча́ть по + 여격 / за + 대격

~에 대하여 책임지다

1. отвеча́ть는 「대답하다」가 기본 뜻이지만 조문에서는 「책임지다」다.
2. 무엇에 대한 책임인지는 по + 여격(по обяза́тельствам 채무에 대하여) 또는 за + 대격(за вред 손해에 대하여).
3. 무엇으로 책임지는지는 조격이다: отвеча́ет иму́ществом(재산으로 책임진다).

Должни́к отвеча́ет по свои́м обяза́тельствам свои́м иму́ществом.
채무자는 자기 채무에 대하여 자기 재산으로 책임진다.

Роди́тели отвеча́ют за вред, причинённый ребёнком.
부모는 자녀가 끼친 손해에 대해 책임진다.

한국이라면? ≠ 법인의 권리능력 · 민법 제34조

한국 민법은 법인을 정의하지 않고 「법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다」(제34조)고 권리능력의 범위부터 정한다. ГК 49조 1항은 영리 조직에 법률이 금지하지 않은 모든 활동의 권리능력을 준다 — 다만 단일기업(унита́рное предприя́тие, 국영·지방공영 기업)과 법률이 정한 그 밖의 조직은 뺀다.

5.6 **физи́ческий** физи́ческое лицо́ 자연인 [fʲɪˈzʲitɕɪskʲɪɪ̯]

물리적인, 신체의 — физи́ческое лицо́ 자연인 ★★

피ㅣ시찌ㅅ끼이 표기법 피지체스키

Зализняк **3a** 형용사

일상어로는 「물리의·신체의」다(фи́зика 물리학). 법률어 физи́ческое лицо́는 「자연인」이고 юриди́ческое лицо́(법인)의 짝이다. ГК는 자연인을 гра́ждане라고도 부른다(6장 153조 풀이에서도 다룬다). 7장의 физи́ческие страда́ния(신체적 고통)에서는 일상 뜻으로 돌아간다.

쉬운 예 Он физи́ческое лицо́, а не компа́ния.
그는 회사가 아니라 자연인이다.

실무 예 Иск по́дан физи́ческим лицо́м.
소는 자연인이 제기했다.

원문

> Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. — ГК РФ ст. 1 п. 2 абз. 1 A
>
> 읽기 Гра́ждане (физи́ческие ли́ца) и юриди́ческие ли́ца приобрета́ют и осуществля́ют свои́ гражда́нские права́ свое́й во́лей и в своём интере́се.
>
> 자연인과 법인은 자기 의사로, 자기 이익을 위하여 민사상 권리를 얻고 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Граждане (физические лица)	주어 1 + 괄호 이름 (같은 주격)	자연인과
и юридические лица	주어 2	법인은
приобретают и осуществляют свои гражданские права	술어 둘 + 대격	자기 민사상 권리를 얻고 행사한다

своей волей и в своем интересе	수단 조격 + в 전치격	자기 의사로, 자기 이익을 위하여

1조 2항 둘째 문장은 Они́(그들은)로 시작한다 — 앞 문장의 자연인과 법인을 받는다. 그 문장만 떼어 인용하면 주어를 잃으므로 이 첫 문장과 함께 읽는다.

문형

свой (своя́, своё, свои́)

자기의(주어 자신의 것)

1. свой는 주어 자신의 것을 가리키는 소유 대명사다. 주어가 3인칭이어도 его́·их 대신 свой를 쓴다.
2. 격·성·수는 꾸미는 명사를 따른다: свои́ права́(대격 복수), своей во́лей(조격 여성), в своём интере́се(전치격 남성).
3. его́ права́라고 쓰면 주어가 아닌 다른 사람의 권리가 된다.

Исте́ц защища́ет свои́ права́.
원고는 자기 권리를 지킨다.

Отве́тчик призна́л свою́ вину́.
피고는 자기 잘못을 인정했다.

한국이라면? = 자연인 · 민법 제3조

개념은 같다. 한국 민법은 조문에서 자연인이라는 말을 쓰지 않고 「사람」이라 한다(제3조). ГК는 гра́ждане에 괄호로 физи́ческие ли́ца를 붙여 둘이 같은 말임을 밝힌다.

5.7 **полномо́чие** ср. · род. полномо́чия · мн. полномо́чия [pəɫnɐˈmot͡ɕɪɪ̯ə]

권한, 대리권 ★★★

뻘나모찌여 표기법 폴노모치예

Зализняк **7a**

по́лный(완전한)와 мочь(할 수 있다)에서 왔다. 대리인이 남의 이름으로 행위할 수 있는 근거이고, 위임장·법률·국가기관의 행위에서 나온다(182조 1항). 복수 полномо́чия로도 쓰는데 「권한들」이 아니라 그냥 「권한」으로 옮긴다.

쉬운 예 У него́ нет полномо́чий.
그에게는 권한이 없다.

실무 예

Представи́тель вы́шел за преде́лы полномо́чий.

대리인은 권한을 넘어섰다.

원문

> Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
>
> — ГК РФ ст. 182 п. 1 абз. 1 A
>
> > 읽기 Сде́лка, совершённая одни́м лицо́м (представи́телем) от и́мени друго́го лица́ (представля́емого) в си́лу полномо́чия, осно́ванного на дове́ренности, указа́нии зако́на ли́бо а́кте уполномо́ченного на то госуда́рственного о́ргана и́ли о́ргана ме́стного самоуправле́ния, непосре́дственно создаёт, изменя́ет и прекраща́ет гражда́нские права́ и обя́занности представля́емого.
>
> 한 사람(대리인)이 위임장, 법률의 규정 또는 그 권한을 가진 국가기관·지방자치단체 기관의 행위에 근거한 권한에 따라 다른 사람(본인)의 이름으로 한 법률행위는 본인의 민사상 권리와 의무를 직접 발생·변경·소멸시킨다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Сделка, совершенная одним лицом (представителем)	주어 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격 + 괄호 이름	한 사람(대리인)이 한 법률행위는
от имени другого лица (представляемого)	от и́мени + 생격 + 괄호 이름(생격)	다른 사람(본인)의 이름으로
в силу полномочия, основанного на доверенности	в си́лу + 생격 + 과거 수동 분사 + на 전치격	위임장에 근거한 권한에 따라
указании закона либо акте уполномоченного на то	같은 на 에 걸린 전치격 둘	법률의 규정이나 그 권한을 가진
государственного органа или органа местного самоуправления	생격 사슬	국가기관·지방자치단체 기관의 행위에

непосредственно создает, изменяет и прекращает	부사 + 술어 셋	직접 발생·변경·소멸시킨다
гражданские права и обязанности представляемого	대격 + 생격(분사 명사)	본인의 민사상 권리와 의무를

괄호 속 (представи́телем)·(представля́емого)는 앞 명사의 격을 따라간다 — одни́м лицо́м(조격)이라 представи́телем, друго́го лица́(생격)라 представля́емого.

문형

от и́мени + 생격

~의 이름으로

1. и́мя(이름)의 생격 и́мени 뒤에 누구의(생격)를 붙인다: от и́мени представля́емого(본인의 이름으로).
2. 자기 이름으로는 от своего́ и́мени(48조 1항).
3. 판결 머리의 Именем Российской Федерации(15장)는 조격 и́менем이다.

Представи́тель де́йствует от и́мени клие́нта.
대리인은 의뢰인의 이름으로 행위한다.

Догово́р подпи́сан от и́мени компа́нии.
계약서는 회사 이름으로 서명되었다.

문법 V5 · представи́тель / представля́емый — 대리인과 본인

~~Сде́лка создаёт права́ представи́теля.~~ (뜻이 바뀜)

Сде́лка создаёт права́ представля́емого.

представля́емый는 представля́ть(대리하다)의 수동 현재 분사를 명사로 쓴 말 — 「대리되는 사람」, 곧 본인이다. 효과는 대리인(представи́тель)이 아니라 본인에게 생긴다.

한국이라면? = 대리행위의 효력 · 민법 제114조

효과는 같다 — 「대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」(제114조 제1항). ГК는 권한의 근거 셋을 조문에 적고, 상황에서 권한이 드러나는 경우(소매점 판매원 등)를 다음 문단에 둔다.

5.8 **дове́ренность** ж. · род. дове́ренности · мн. дове́ренности [dʊˈvʲerʲɪn(ː)əsʲtʲ]

위임장(대리권을 주는 서면) ★★★

다혜피너시띠 표기법 도베렌노스티

Зализняк **8а**

дове́рить(맡기다)에서 왔다. 185조 1항은 제3자 앞에서 대리하게 하려고 한 사람이 다른 사람에게 주는 서면 수권이라고 정의한다. 기간을 적지 않으면 1년 동안 효력이 있고, 작성일을 적지 않으면 당연 무효다(186조 1항). 「위임장을 발행하다」는 вы́дать дове́ренность.

쉬운 예

Покажи́те, пожа́луйста, дове́ренность.

위임장을 보여 주십시오.

실무 예

Представи́тель де́йствует на основа́нии дове́ренности.

대리인은 위임장에 근거하여 행위한다.

원문

> Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. — ГК РФ ст. 185 п. 1 A
>
> > 읽기 Дове́ренностью признаётся пи́сьменное уполномо́чие, выдава́емое одни́м лицо́м друго́му лицу́ и́ли други́м ли́цам для представи́тельства пе́ред тре́тьими ли́цами.
>
> 위임장이란 제3자 앞에서 대리하게 하려고 한 사람이 다른 한 사람 또는 여러 사람에게 주는 서면 수권을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |
> | Доверенностью признается | 조격 + 술어 — 정의 조항 | 위임장이란 |
> | письменное уполномочие | 주어(주격) | 서면 수권으로서 |
> | выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам | 불완료 수동 현재 분사 + 행위자 조격 + 여격 | 한 사람이 다른 사람(들)에게 주는 |
> | для представительства перед третьими лицами | для + 생격 + пе́ред + 조격 | 제3자 앞에서 대리하기 위한 것 |
>
> уполномо́чие(수권)과 полномо́чие(권한)는 다른 말이다. 앞의 것은 권한을 주는 행위, 뒤의 것은 받은 권한이다.

문형

пе́ред + 조격

~ 앞에서, ~에 대하여

1. пе́ред는 조격을 받는다: пе́ред тре́тьими ли́цами(제3자 앞에서).
2. 책임의 상대를 말할 때도 쓴다: отвеча́ет пе́ред кредито́ром(채권자에게 책임진다, 405조 1항).
3. тре́тье лицо́는 「세 번째 사람」이 아니라 법률어 「제3자」다.

Представи́тель выступа́ет пе́ред судо́м.
대리인이 법원에서 진술한다.

Должни́к отвеча́ет пе́ред кредито́ром.
채무자는 채권자에게 책임진다.

문법 C6 · 받는 사람은 여격, 주는 사람은 조격

~~вы́дать дове́ренность друго́е лицо́~~ (비문)

вы́дать дове́ренность друго́му лицу́

주는 동사(вы́дать·дать·переда́ть)는 받는 사람을 여격으로 쓴다. 수동 분사 выдава́емое과 함께 쓰면 주는 사람은 행위자 조격 одни́м лицо́м이 된다.

한국이라면? ≠ 임의대리의 종료 · 민법 제128조

한국 민법은 수권행위의 방식을 정하지 않고, 대리권은 「그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸한다」(제128조). ГК는 서면을 정의에 넣고, 기간을 적지 않은 위임장은 1년, 작성일이 없는 위임장은 무효로 정한다(186조 1항).

5.9 **волеизъявле́ние** ср. · род. волеизъявле́ния · мн. волеизъявле́ния

[ˌvolʲɪɪzˌɨˈvlʲenʲɪɪ̯ə] **의사표시** ★★

볼리이ㅿ이ㅸ**례**니여 표기법 볼레이즈야블레니예

Зализняк **7a**

во́ля(의사)와 изъявле́ние(나타냄)을 붙였다. ъ 뒤의 я는 [jɪ]로 끊어 읽는다. 한국어 「의사표시」에 해당하지만, ГК의 법률행위 조문은 주로 выраже́ние во́ли(의사의 표현, 154조 2항)라고 쓰고, 이 낱말은 결의·투표·유언 조문(181.4조·1131조)에서 만난다.

쉬운 예 Э́то его́ волеизъявле́ние.
이것이 그의 의사표시다.

실무 예 Волеизъявле́ние стороны́ бы́ло нару́шено.
당사자의 의사표시가 침해되었다.

원문

Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. — ГК РФ ст. 181.4 п. 3 абз. 2 A

읽기 Уча́стник собра́ния, голосова́вший за приня́тие реше́ния и́ли воздержа́вшийся от голосова́ния, впра́ве оспо́рить в суде́ реше́ние собра́ния в слу́чаях, е́сли его́ волеизъявле́ние при голосова́нии бы́ло нару́шено.

결의에 찬성 투표했거나 기권한 총회 구성원도 투표할 때 자기 의사표시가 침해되었으면 법원에서 그 결의를 다툴 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Участник собрания, голосовавший за принятие решения	주어 + 생격 + 능동 과거 분사 + за 대격	결의에 찬성 투표한
или воздержавшийся от голосования	-ся 동사의 능동 과거 분사 + от 생격	또는 기권한 총회 구성원은
вправе оспорить в суде решение собрания	впра́ве + 완료 부정사 + 대격	법원에서 그 결의를 다툴 수 있다
в случаях, если его волеизъявление	в слу́чаях, е́сли — 조건	자기 의사표시가
при голосовании было нарушено	при + 전치격 + 수동 단형 과거(중성)	투표할 때 침해된 경우에

голосова́вший·воздержа́вшийся는 능동 과거 분사로 앞의 уча́стник을 꾸민다(6장 401조 «не исполнившее»과 같은 꼴). -ся 동사의 분사는 -вшийся로 끝난다.

문형

голосова́ть за + 대격 / про́тив + 생격

~에 찬성 / 반대 투표하다

1. за + 대격은 찬성이다: голосова́ть за приня́тие реше́ния.
2. 반대는 про́тив + 생격: голосова́ть про́тив реше́ния.
3. 기권은 воздержа́ться от голосова́ния(투표를 삼가다) — от + 생격.

> Он голосова́л про́тив реше́ния.
> 그는 결의에 반대표를 던졌다.
>
> Два уча́стника воздержа́лись от голосова́ния.
> 구성원 두 사람은 기권했다.

문법 V3 · 수동 단형 과거 — 성을 주어에 맞춘다

~~волеизъявле́ние бы́ло нару́шен~~ (비문)

волеизъявле́ние бы́ло нару́шено

수동 분사 단형은 주어의 성을 따른다. волеизъявле́ние가 중성이라 -о이고, быть의 과거도 중성 бы́ло다.

한국이라면? = 의사표시의 효력발생시기 · 민법 제111조

한국 민법 제111조 제1항 「상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다」와 같은 규칙을 ГК는 165.1조에 둔다 — 통지·청구 같은 «юридически значимые сообщения»(법적으로 의미 있는 통지)는 도달한 때 효과가 생긴다.

5.10

недействи́тельный

단형 недействи́телен · недействи́тельна · недействи́тельно · недействи́тельны

[nʲɪdʲɪˌstvʲitʲɪlʲnɨˌɪ] **효력 없는, 무효인** ★★★

니디이ㅅㄸ븨띠ㄹ느이 표기법 네데이스트비텔니

Зализняк **1*a** 형용사

де́йствие(효력·작용)에서 나온 действи́тельный(유효한·실제의)에 не-를 붙였다. 무효인 법률행위 전부 — 당연 무효인 것과 취소되어 무효가 된 것 — 를 아우르는 말이다. 반대말 действи́тельный에는 「실제의」 뜻도 있다 — действи́тельное положе́ние дел(실제 사정, 178조 1항).

쉬운 예 Э́тот па́спорт недействи́телен.
이 여권은 효력이 없다.

실무 예 Исте́ц про́сит призна́ть догово́р недействи́тельным.
원고는 계약을 무효로 선고해 달라고 청구한다.

원문

> Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. — ГК РФ ст. 167 п. 1 абз. 1 A

> 읽기 Недействи́тельная сде́лка не влечёт юриди́ческих после́дствий, за исключе́нием тех, кото́рые свя́заны с её недействи́тельностью, и недействи́тельна с моме́нта её соверше́ния.

무효인 법률행위는 그 무효에 따르는 효과 말고는 법률효과를 낳지 않고, 행한 때부터 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Недействительная сделка не влечет юридических последствий	주어(장형 형용사 + 명사) + 부정 + 생격 복수	무효인 법률행위는 법률효과를 낳지 않는다
за исключением тех	예외 표지 + 지시 대명사 생격 복수	다만 그 효과는 제외한다
которые связаны с ее недействительностью	관계절 — 단형 분사 + с 조격	그 무효에 따르는
и недействительна с момента ее совершения	둘째 술어 — 단형 형용사(여성) + с 생격	그리고 행한 때부터 무효다

주어 сде́лка 하나에 술어가 둘이다 — не влечёт …와 и недействи́тельна …. 두 번째 술어는 단형 형용사다(V2 코너).

문형

влечь (влечёт) + 대격

~을 낳다, ~을 초래하다

1. влечь는 법률효과를 「끌고 오다」. 3인칭 단수 влечёт, 완료상은 повле́чь.
2. 조문의 짝: не влечёт после́дствий(효과를 낳지 않는다), влечёт недействи́тельность(무효를 낳는다, 22조 2항).
3. 완료 과거 повлекло́: злоупотребле́ние пра́вом повлекло́ наруше́ние(남용이 침해를 낳았다, 10조 4항).

Э́та оши́бка не влечёт недействи́тельности догово́ра.
이 잘못으로 계약이 무효가 되지는 않는다.

Просро́чка влечёт отве́тственность должника́.
지체하면 채무자가 책임을 진다.

문법 C4 · 부정 뒤 목적어 — 복수 생격 после́дствий

~~не влечёт юриди́ческие после́дствия~~ (어색)

не влечёт юриди́ческих после́дствий

부정 뒤 목적어는 조문에서 생격이다(6장 401조 풀이). -ие 중성 명사의 복수 생격은 -ий: после́дствие → после́дствий.

한국이라면? = 취소의 효과 · 민법 제141조

한국 민법 제141조 「취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다」처럼 ГК도 법원이 무효로 선고한 법률행위를 행한 때로 거슬러 무효로 한다. 다만 장래에만 끝낼 수 있는 법률행위는 장래를 향해 끝낸다(167조 3항).

5.11 **ничто́жный** 단형 ничто́жен · ничто́жна · ничто́жно · ничто́жны [nʲɪˈt͡ɕtoʐnɨj]

당연 무효인; (일상어) 하찮은 ★★★

니ㅉ또ㅆ 느이 표기법 니치토즈니

Зализняк **1*a** 형용사

일상어로는 「아주 작은·하찮은」이다(사전의 첫 뜻). 법률어로는 법원의 선고가 없어도 처음부터 무효인 법률행위(ничто́жная сде́лка)를 말하고, 짝은 оспори́мая сде́лка(취소할 수 있는 법률행위)다. 가장행위(мни́мая)·은닉행위(притво́рная, 170조), 행위무능력 선고를 받은 사람의 법률행위(171조 1항)가 당연 무효다.

쉬운 예 Э́та су́мма ничто́жна.
이 금액은 하찮다.

실무 예 Мни́мая сде́лка ничто́жна.
가장행위는 당연 무효다.

원문

> Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). — ГК РФ ст. 166 п. 1 A
>
> 읽기 Сде́лка недействи́тельна по основа́ниям, устано́вленным зако́ном, в си́лу призна́ния её таково́й суде́м (оспори́мая сде́лка) ли́бо незави́симо от тако́го призна́ния (ничто́жная сде́лка).

법률행위는 법률이 정한 사유로 무효가 된다. 법원이 무효로 선고해야 무효가 되는 것이 취소할 수 있는 법률행위이고, 선고와 상관없이 무효인 것이 당연 무효인 법률행위다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Сделка недействительна	주어 + 단형 술어(여성)	법률행위는 무효다
по основаниям, установленным законом	по + 여격 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	법률이 정한 사유로
в силу признания ее таковой судом	в си́лу + 생격 + 대명사 + 조격 таково́й + 행위자 조격	법원이 무효로 선고함에 의하여
(оспоримая сделка)	괄호 이름	(취소할 수 있는 법률행위)
либо независимо от такого признания	ли́бо(또는) + незави́симо от + 생격	또는 그런 선고와 상관없이
(ничтожная сделка)	괄호 이름	(당연 무효인 법률행위)

таково́й(그러한 것으로)는 앞의 недействи́тельна를 받는 대명사의 조격이다 — призна́ние её таково́й는 「그것을 무효로 선고함」. 원문이 지시어로 앞말을 받으면 무엇을 받는지 먼저 찾는다.

문형

в си́лу + 생격

~에 의하여, ~의 힘으로

1. си́ла(힘·효력) — в си́лу + 생격은 근거를 말한다: в си́лу призна́ния(선고에 의하여), в си́лу зако́на(법률에 의하여).
2. 6장 307조 «В силу обязательства»와 같은 짜임이다.
3. вступи́ть в си́лу(효력이 생기다, 3장)의 си́ла와 같은 말이다.

Обя́занность возника́ет в си́лу зако́на.
의무는 법률에 의하여 생긴다.

Реше́ние вступи́ло в зако́нную си́лу.
판결은 확정되었다.

문법 V2 · 단형 술어 ничто́жна — 성을 맞춘다

~~Сде́лка ничто́жен.~~ (비문)

Сде́лка ничто́жна.

단형 형용사는 주어의 성·수를 따른다: догово́р ничто́жен, сде́лка ничто́жна, соглаше́ние ничто́жно, сде́лки ничто́жны. 조문은 술어를 앞으로 빼기도 한다(171조 1항 «Ничтожна сделка, …»).

한국이라면? ≠ 무효(법령 위반) · 민법 제103조

한국 민법 제103조는 사회질서에 위반한 법률행위를 「무효로 한다」. 법령 위반 일반의 효과를 정한 조문은 없고 강행규정이냐로 가른다(학설·판례). ГК 168조는 법률 위반을 원칙적으로 취소 사유로 두고(1항), 공익이나 제3자의 권리·법률상 보호되는 이익을 침해하면 원칙적으로 당연 무효로 한다(2항). 어느 쪽이든 법률이 따로 정하면(취소 가능·무효 아닌 다른 효과) 그것이 앞선다.

5.12 **оспори́мый** оспори́мая сде́лка 취소할 수 있는 법률행위 [ɐspɐˈrʲimɨj]

다툴 수 있는 — оспори́мая сде́лка 취소할 수 있는 법률행위 ★★★

아ㅅ빠피므이 표기법 오스포리미

Зализняк **1a** 형용사

оспо́рить(다투다)에서 만든 형용사로 「다툴 수 있는」이다. 법원에 소를 내어 무효 선고를 받아야 무효가 된다(166조 1항). 무효 선고와 원상회복 청구의 소멸시효는 1년이고(181조 2항), 당연 무효인 법률행위는 3년이다(1항).

쉬운 예

Э́то оспори́мая сде́лка.

이것은 취소할 수 있는 법률행위다.

실무 예

Сде́лку мо́жно оспо́рить в суде́.

그 법률행위는 법원에서 다툴 수 있다.

원문

> За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. — ГК РФ ст. 168 п. 1 A
>
> 읽기 За исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных пу́нктом 2 настоя́щей статьи́ и́ли ины́м зако́ном, сде́лка, наруша́ющая тре́бования зако́на и́ли

> ино́го правово́го а́кта, явля́ется оспори́мой, е́сли из зако́на не сле́дует, что должны́ применя́ться други́е после́дствия наруше́ния, не свя́занные с недействи́тельностью сде́лки.

법률이나 그 밖의 법령의 요구를 어긴 법률행위는 취소할 수 있는 법률행위다. 다만 이 조 2항이나 다른 법률이 정한 경우와, 법률상 무효와 관계없는 다른 위반 효과를 적용해야 하는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи	예외 표지 + 생격 복수 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	이 조 2항이 정한 경우
или иным законом	같은 분사에 걸린 조격	또는 다른 법률이 정한 경우를 빼고
сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта	주어 + 능동 현재 분사 + 대격 + 생격	법률이나 그 밖의 법령의 요구를 어긴 법률행위는
является оспоримой	술어 + 조격 형용사	취소할 수 있는 것이다
если из закона не следует	조건절 — 무인칭 сле́дует	법률에서 ~라는 것이 나오지 않는 한
что должны применяться другие последствия нарушения	что 절 — должны́ + -ся 부정사 + 주어	다른 위반 효과를 적용해야 한다는 것
не связанные с недействительностью сделки	부정 + 과거 수동 분사 장형 (복수 주격 — после́дствия를 꾸밈) + с 조격	무효와 관계없는

이 조문은 예외 표지로 시작한다(За исключе́нием …). 원칙(«является оспоримой»)은 가운데에, 단서는 앞과 뒤(«если из закона не следует …»)에 있다. 가운데만 떼면 단서 둘을 잃는다.

문형

из + 생격 сле́дует, что …

~에서 …라는 결론이 나온다

1. сле́довать는 「따르다」, 무인칭 сле́дует는 「~가 나온다」 또는 「~해야 한다」 다.
2. из зако́на сле́дует, что … = 법률에서 …라는 것이 나온다. 부정 не сле́дует면 「법률에서 그렇게 읽히지 않으면」.
3. 뒤에 부정사가 오면 「~해야 한다」 다: сле́дует отказа́ть(거절해야 한다).

Из догово́ра сле́дует, что срок не устано́влен.
계약을 보면 기간이 정해지지 않았다.

В и́ске сле́дует отказа́ть.
청구는 기각해야 한다.

문법 C3 · явля́ется + 조격

~~явля́ется оспори́мая~~ (비문)

явля́ется оспори́мой

явля́ться(~이다)의 보어는 조격이다(6장 C3). 여성 형용사의 조격은 -ой.

한국이라면? ≠ 취소의 상대방 · 민법 제142조

한국에서 취소는 「그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다」(제142조) — 법원에 가지 않아도 된다. ГК의 취소할 수 있는 법률행위는 법원이 무효로 선고해야 무효가 된다(166조 1항 «в силу признания ее таковой судом»).

5.13 **заблужде́ние** ср. · род. заблужде́ния · мн. заблужде́ния [zəbɫʊˈzʲdʲenʲɪjə]

착오 ★★★

ㅅㅓㅂ루ㅆ 뎨니여 표기법 자블루즈데니예

Зализняк **7a**

заблуди́ться(길을 잃다)와 같은 뿌리로, 「길을 잘못 든 생각」이다. 178조는 본질적인 착오만 무효 선고 사유로 보고, 2항에 본질적인 것으로 추정되는 경우를 늘어놓는다 — 명백한 오기·오타, 목적물, 법률행위의 성질, 상대방. 동기의 착오는 본질적이지 않다(3항).

쉬운 예 Э́то заблужде́ние.
그건 착각이다.

실무 예 Сторона́ заблужда́лась в отноше́нии предме́та сде́лки.
당사자는 법률행위의 목적물에 관하여 착오했다.

원문
> Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны,

действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. — ГК РФ ст. 178 п. 1 A

읽기 Сде́лка, совершённая под влия́нием заблужде́ния, мо́жет быть при́знана судо́м недействи́тельной по и́ску стороны́, де́йствовавшей под влия́нием заблужде́ния, е́сли заблужде́ние бы́ло насто́лько суще́ственным, что э́та сторона́, разу́мно и объекти́вно оце́нивая ситуа́цию, не соверши́ла бы сде́лку, е́сли бы зна́ла о действи́тельном положе́нии дел.

착오로 한 법률행위는, 그 착오가 아주 본질적이어서 착오한 당사자가 상황을 합리적·객관적으로 평가했다면 실제 사정을 알았을 때 그 법률행위를 하지 않았을 정도이면, 그 당사자의 소에 따라 법원이 무효로 선고할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения	주어 + 과거 수동 분사 + под 조격	착오로 한 법률행위는
может быть признана судом недействительной	мочь + 수동 단형 + 행위자 조격 + 조격 형용사	법원이 무효로 선고할 수 있다
по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения	по + 여격 + 생격 + 능동 과거 분사	착오로 행동한 당사자의 소에 따라
если заблуждение было настолько существенным	조건절 — быть 과거 + 조격 형용사	착오가 아주 본질적이어서
что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию	что 절 주어 + 부동사구(쉼표 사이)	그 당사자가 상황을 합리적·객관적으로 평가했다면
не совершила бы сделку	과거 + бы — 가정의 결과	그 법률행위를 하지 않았을
если бы знала о действительном положении дел	е́сли бы + 과거 + о 전치격	실제 사정을 알았더라면

оце́нивая(평가하면서)는 부동사다 — 주어 сторона́가 하는 동작을 곁들인다(15장 V5). 쉼표 둘 사이를 빼고 읽으면 뼈대가 보인다: э́та сторона́ … не соверши́ла бы сде́лку.

문형

под влия́нием + 생격

~의 영향으로, ~ 때문에

1. влия́ние(영향)의 조격 + 생격: под влия́нием заблужде́ния(착오로), под влия́нием обма́на(사기로).
2. 의사표시 하자 조문(178·179조)의 표제가 모두 이 꼴이다.
3. под + 조격은 「~ 아래에서」 — 조건부 법률행위도 под усло́вием(157조).

Догово́р заключён под влия́нием обма́на.
계약은 사기로 체결되었다.

Сде́лка совершена́ под усло́вием.
법률행위는 조건을 붙여 행해졌다.

문법 V6 · е́сли бы + 과거 — 「~했더라면」

~~е́сли бы зна́ет~~ (비문)

е́сли бы зна́ла

사실과 반대되는 가정은 е́сли бы + 과거형, 결과 절도 과거형 + бы(не соверши́ла бы)다. 시제가 아니라 「~했더라면」이라는 뜻이다. 과거형이라 주어 сторона́(여성)에 맞춰 -ла.

한국이라면? ≠ 착오로 인한 의사표시 · 민법 제109조

요건은 비슷하다 — 「법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다」(제109조 제1항). 다른 것은 방법과 동기다. ГК는 법원 판결로 무효 선고를 받아야 하고, 동기의 착오는 조문으로 뺀다(178조 3항).

5.14 **обма́н** м. · род. обма́на · мн. обма́ны [ɐb'man] **사기, 속임** ★★★

아ㅂ**만** 표기법 오브만

Зализняк **1a**

обману́ть(속이다)의 명사다. 179조 2항은 사기로 한 법률행위를 피해자의 소로 무효 선고할 수 있게 하고, 알려야 할 사정을 일부러 숨긴 것(наме́ренное умолча́ние)도 사기로 본다. 형법의 사기죄는 моше́нничество(УК 159조)라 낱말이 다르다.

쉬운 예

Э́то обма́н!

이건 속임수다!

실무 예

Покупа́тель стал же́ртвой обма́на.

매수인은 사기의 피해자가 되었다.

원문

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. — ГК РФ ст. 179 п. 2 абз. 1 A

읽기 Сде́лка, совершённая под влия́нием обма́на, мо́жет быть при́знана суло́м недействи́тельной по и́ску потерпе́вшего.

사기로 한 법률행위는 피해자의 소에 따라 법원이 무효로 선고할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Сделка, совершенная под влиянием обмана	주어 + 과거 수동 분사 + под 조격	사기로 한 법률행위는
может быть признана	мочь + быть + 수동 단형	선고될 수 있다
судом недействительной	행위자 조격 + 조격 형용사	법원에 의해 무효로
по иску потерпевшего	по + 여격 + 생격(분사 명사)	피해자의 소에 따라

мо́жет быть при́знана(선고될 수 있다)는 「무효다」가 아니라 「무효로 선고될 수 있다」 — 취소할 수 있는 법률행위의 표지다. 당연 무효 조문은 ничто́жна라고 단정한다(171조).

문형

по и́ску + 생격

~의 소에 따라

1. иск(소, 1장)의 여격 и́ску — по + 여격은 근거다: по и́ску потерпе́вшего(피해자가 소를 내면).
2. 누가 다툴 수 있는지를 정하는 말이라 무효 조문마다 나온다(175~179조).
3. по тре́бованию + 생격(~의 청구로)도 같은 자리에 쓴다(171조 2항).

Догово́р расто́ргнут по и́ску покупа́теля.

계약은 매수인의 소로 해제되었다.

> Сде́лка при́знана недействи́тельной по и́ску попечи́теля.
> 그 법률행위는 보좌인의 소로 무효 선고되었다.

문법 C2 · по и́ску потерпе́вшего — 분사 명사의 생격

~~по и́ску потерпе́вший~~ (비문)

по и́ску потерпе́вшего

потерпе́вший(피해자, 7장)는 분사가 명사가 된 말이라 형용사처럼 변한다: 생격 -его, 여격 -ему.

한국이라면? = 사기, 강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조

「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」(제110조 제1항)와 같고, 제3자의 사기에서 상대방이 알았거나 알 수 있었어야 한다는 요건도 같다(179조 2항 셋째 문단). 다른 것은 취소의 방법(법원 선고)이다.

5.15

добросо́вестный 부사 добросо́вестно · 명사 добросо́вестность

[dəbrɐˈsovʲɪsnɨj] **성실한, 신의성실에 맞는; 선의의** ★★★

더ㅂ빠소븨ㅅ느이 표기법 도브로소베스트니

Зализняк **1*a** 형용사

до́брый(좋은)와 со́весть(양심)를 붙였다 — 「좋은 양심의」. 두 뜻이 있다. 행동의 태도로는 「신의성실에 맞는」(1조 3항)이고, 사정을 모르는 상태로는 「선의의」다(добросо́вестный приобрета́тель 선의 취득자, 302조). 한국어 「선의」는 둘째 뜻만 덮는다. 반대말은 недобросо́вестный. стн의 т는 발음하지 않는다.

쉬운 예 Он добросо́вестный рабо́тник.
그는 성실한 직원이다.

실무 예 Сто́роны должны́ де́йствовать добросо́вестно.
당사자는 신의성실에 맞게 행동해야 한다.

원문

> При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. — ГК РФ ст. 1 п. 3 A
>
> 읽기 При установле́нии, осуществле́нии и защи́те граждáнских прав и при исполне́нии граждáнских обя́занностей учáстники граждáнских правоотноше́ний должны́ де́йствовать добросо́вестно.

민사상 권리를 설정·행사·보호하고 민사상 의무를 이행할 때 민사 법률관계의 당사자는 신의성실에 맞게 행동하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При установлении, осуществлении и защите гражданских прав	при + 전치격 셋 + 생격 복수	민사상 권리를 설정·행사·보호할 때
и при исполнении гражданских обязанностей	при + 전치격 + 생격 복수	그리고 민사상 의무를 이행할 때
участники гражданских правоотношений	주어 + 생격 사슬	민사 법률관계의 당사자는
должны действовать добросовестно	должны́ + 부정사 + 부사	신의성실에 맞게 행동하여야 한다

가운데의 уча́стники(참가자들)가 주어다. 앞의 при 구 둘은 「언제」, 뒤의 должны́ де́йствовать가 술어다. 조문은 「때」를 먼저 말하고 주어를 뒤에 두기도 한다.

문형

при + 전치격

~할 때, ~하는 경우에

1. при은 때·조건을 말한다: при исполне́нии(이행할 때), при нали́чии вины́(귀책사유가 있을 때, 6장).
2. 뒤의 동사성 명사는 전치격 -нии가 된다.
3. 형용사를 동사에 붙일 때는 부사로 바꾼다: добросо́вестно(성실하게), разу́мно(합리적으로) — 어간 + -о.

При заключе́нии догово́ра сто́роны должны́ быть добросо́вестны.
계약을 체결할 때 당사자는 성실해야 한다.

При отсу́тствии согла́сия сде́лку мо́жно оспо́рить.
동의가 없으면 그 법률행위를 다툴 수 있다.

한국이라면? = 신의성실 · 민법 제2조

「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」(제2조 제1항)와 같은 원칙이다. ГК는 이 원칙을 1조(민사 입법의 기본 원칙)에 두고, 4항에서 불성실한 행동으로 이익을 얻지 못한다고 덧붙인다.

5.16 **злоупотребле́ние** ср. · род. злоупотребле́ния · мн. злоупотребле́ния

[zɫəʊpətrʲɪˈblʲenʲɪɲə] **남용 — злоупотребле́ние пра́вом 권리남용** ★★★

ㅿ러우뻐ㄸ뀌ㅂ레니여 표기법 즐로우포트레블레니예

Зализняк **7a**

зло(악)과 употребле́ние(사용)을 붙였다 — 「나쁘게 씀」. 10조 1항이 괄호로 정의한다. 오로지 남을 해칠 의도로 권리를 행사하는 것, 위법한 목적으로 법률을 피해 가는 것, 그 밖에 알면서 불성실하게 권리를 행사하는 것이다. 효과는 법원이 그 권리의 보호를 전부 또는 일부 거절하는 것이고(2항), 남용으로 남의 권리를 침해했으면 손해배상도 청구할 수 있다(4항).

쉬운 예

Э́то злоупотребле́ние вла́стью.

이것은 권력 남용이다.

실무 예

Суд установи́л злоупотребле́ние пра́вом.

법원은 권리남용을 인정했다.

원문

> Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). — ГК РФ ст. 10 п. 1 абз. 1 A
>
> 읽기 Не допуска́ются осуществле́ние граждáнских прав исключи́тельно с наме́рением причини́ть вред друго́му лицу́, де́йствия в обхо́д зако́на с противопра́вной це́лью, а та́кже ино́е заве́домо недобросо́вестное осуществле́ние граждáнских прав (злоупотребле́ние пра́вом).
>
> 오로지 다른 사람에게 해를 끼칠 의도로 민사상 권리를 행사하는 것, 위법한 목적으로 법률을 피해 가는 행위, 그 밖에 알면서 불성실하게 민사상 권리를 행사하는 것(권리남용)은 허용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Не допускаются	술어(복수) — 맨 앞으로 뺐다	허용되지 않는다
осуществление гражданских прав исключительно	주어 1 + 생격 복수 + 부사	오로지 ~ 민사상 권리를 행사하는 것

с намерением причинить вред другому лицу	с + 조격 + 부정사 + 대격 + 여격	다른 사람에게 해를 끼칠 의도로
действия в обход закона с противоправной целью	주어 2 + в обхо́д 생격 + с 조격	위법한 목적으로 법률을 피해 가는 행위
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав	주어 3 — 형용사 둘 + 명사 + 생격	그 밖에 알면서 불성실하게 권리를 행사하는 것
(злоупотребление правом)	괄호 이름 — 셋을 묶는다	(권리남용)

Не допуска́ются(허용되지 않는다)가 맨 앞에 있고 주어 셋이 뒤에 온다. 술어가 복수 -ются인 것은 주어가 셋이라서다. 괄호 속 이름이 셋 모두를 묶는다.

문형

в обхо́д + 생격 / с + 조격(목적)

~을 우회하여 / ~할 목적으로

1. обхо́д(돌아감)의 대격 + 생격: в обхо́д зако́на(법률을 우회하여 — 탈법).
2. с + 조격은 의도·목적을 말한다: с противопра́вной це́лью(위법한 목적으로), с наме́рением(의도로).
3. заве́домо는 「알면서, 처음부터 뻔히」 다. 형법에서도 쓴다.

Сде́лка совершена́ в обхо́д зако́на.
그 법률행위는 법률을 우회하여 행해졌다.

Он де́йствовал с наме́рением причини́ть вред.
그는 해를 끼칠 의도로 행동했다.

문법 C3 · злоупотребле́ние + 조격

~~злоупотребле́ние пра́ва~~ (비문)

злоупотребле́ние пра́вом

동사 злоупотребля́ть가 조격을 받으므로(злоупотребля́ть пра́вом) 명사도 조격을 이어받는다. 동사성 명사의 목적어는 보통 생격이지만, 동사가 조격을 받으면 그 격이 남는다.

한국이라면? = 권리남용 금지 · 민법 제2조

한국 민법 제2조 제2항은 「권리는 남용하지 못한다」 한 줄이고 요건은 판례가 채운다. ГК 10조는 요건(가해 의도·탈법·알면서 한 불성실 행사)과 효과(보호 거절·손해배상, 2·4항)를 조문에 적었다.

5.17 **да́вность** ж. · род. да́вности · исковáя да́вность 소멸시효 [ˈdavnəsʲtʲ]

오래됨; исковáя да́вность 소멸시효 ★★★

다ᵦ너시띠 표기법 다브노스티

Зализняк **8a**

да́вний(오래된)의 명사로 「오래됨」 이다. 민법에서는 исковáя да́вность(소에 관한 시효 = 소멸시효)로 쓴다. 일반 기간은 3년이고(196조 1항), 권리 침해일부터 10년을 넘을 수 없는 것이 원칙이다(2항 — 테러 대응법과 종교 재산 이전법이 정한 경우는 예외). 법원은 당사자가 판결 전에 주장할 때만 시효를 적용한다(199조 2항). 형법의 시효도 сро́ки да́вности다(УК 78조).

쉬운 예 Срок да́вности истёк.
시효 기간이 지났다.

실무 예 Отве́тчик заяви́л о про́пуске сро́ка исковóй да́вности.
피고는 소멸시효 기간이 지났다고 주장했다.

원문

> Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. — ГК РФ ст. 195 A
>
> 읽기 Исковóй да́вностью признаётся срок для защи́ты пра́ва по и́ску лицá, пра́во кото́рого нару́шено.
>
> 소멸시효란 권리를 침해당한 사람이 소로 그 권리를 보호받을 수 있는 기간을 말한다.

문형

лицó, пра́во кото́рого нару́шено

권리를 침해당한 사람

1. кото́рого(그 사람의)는 관계대명사의 생격이고, 꾸미는 명사 뒤에 온다: пра́во кото́рого(그의 권리).
2. 한국어 「권리를 침해당한 사람」 과 어순이 반대다 — 사람이 먼저, 권리가 다음.
3. 같은 뜻을 чьё(누구의)으로도 쓴다: лицó, чьё пра́во нару́шено(15조 2항).

Лицó, пра́во кото́рого нару́шено, мóжет тре́бовать возмеще́ния убы́тков.
권리를 침해당한 사람은 손해배상을 청구할 수 있다.

> Граждани́н, интере́сы кото́рого нару́шены, впра́ве обрати́ться в суд.
> 이익을 침해당한 사람은 법원에 소를 낼 수 있다.

문법 C2 · срок исковóй дáвности — 생격 사슬

~~срок исковáя дáвность~~ (비문)

срок исковóй дáвности

「소멸시효의 기간」. 꾸미는 형용사와 명사가 함께 여성 생격 -ой·-и가 된다. 판결에서 거듭 만나는 사슬이다.

한국이라면? ≠ 소멸시효 기간 · 민법 제162조

「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」(제162조 제1항). ГК의 일반 기간은 3년이고 일반 상한 10년을 따로 둔다(196조 — 2항에 특별법 예외). ГК는 시효를 소로 권리를 보호받을 기간으로 정의해, 기간이 지나도 법원은 소를 받고(199조 1항) 상대방이 주장하면 기각한다.

5.18 **согла́сие** ср. · род. согла́сия · мн. согла́сия [sʌˈgɫasʲɪjə] **동의; 합의** ★★★

사ㄱ라시여 표기법 소글라시예

Зализняк **7a**

со-(함께)와 глас(목소리)가 붙은 말로 「목소리를 같이함」이다. 한 사람이 남의 법률행위에 하는 「동의」(согла́сие роди́телей 부모의 동의)도, 당사자 사이의 「합의」(по согла́сию сторо́н)도 이 말이다. 계약의 합의는 보통 соглаше́ние을 쓴다(6장 420조). 173.1조 1항은 법률이 요구하는 제3자 동의 없이 한 법률행위를 원칙적으로 취소할 수 있는 것으로 본다.

쉬운 예 Я даю́ согла́сие.
나는 동의한다.

실무 예 Сде́лка совершена́ без согла́сия попечи́теля.
그 법률행위는 보좌인의 동의 없이 행해졌다.

원문

> Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на совершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по основанию, о котором это лицо знало или должно было знать в момент выражения согласия. — ГК РФ ст. 173.1 п. 3 A
>
> 읽기 Лицо́, да́вшее необходи́мое в си́лу зако́на согла́сие на соверше́ние оспори́мой сде́лки, не впра́ве оспа́ривать её по основа́нию, о кото́ром э́то лицо́ зна́ло и́ли должно́ бы́ло знать в моме́нт выраже́ния согла́сия.

취소할 수 있는 법률행위에 법률상 필요한 동의를 해 준 사람은, 동의를 표시할 때 알았거나 알았어야 할 사유를 들어 그 법률행위를 다툴 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, давшее необходимое в силу закона согласие	주어 + 능동 과거 분사 + 대격(꾸밈말이 끼인 명사구)	법률상 필요한 동의를 해 준 사람은
на совершение оспоримой сделки	на + 대격 + 생격	취소할 수 있는 법률행위에
не вправе оспаривать ее по основанию	не впра́ве + 불완료 부정사 + 대명사 + по 여격	그것을 ~ 사유로 다툴 수 없다
о котором это лицо знало или должно было знать	관계절 — о 전치격 + 과거(중성) + должно́ бы́ло	그 사람이 알았거나 알았어야 할
в момент выражения согласия	в моме́нт + 생격 사슬	동의를 표시할 때

выраже́ние согла́сия(동의의 표시)는 154조의 выраже́ние во́ли(의사의 표현)와 같은 짜임이다. 러시아 조문은 「~의 표시」를 동사성 명사 + 생격으로 쓴다.

문형

согла́сие на + 대격

~에 대한 동의

1. 무엇에 동의하는지는 на + 대격이다: согла́сие на соверше́ние сде́лки(법률행위를 하는 데 대한 동의).
2. 「동의하다」는 дать согла́сие(동의를 주다), 능동 과거 분사는 да́вший(준).
3. 「~의 동의 없이」는 без + 생격: без согла́сия роди́телей.

Роди́тели да́ли согла́сие на брак.
부모는 혼인에 동의했다.

На прода́жу ну́жно согла́сие супру́га.
매도에는 배우자의 동의가 필요하다.

문법 V2 · должно́ бы́ло знать — 「알았어야 한다」

~~лицо́ … до́лжен был знать~~ (비문)

лицо́ … должно́ бы́ло знать

주어 лицо́가 중성이라 до́лжен도 중성 должно́, быть의 과거도 중성 бы́ло다. 「알았거나 알았어야 했다」는 ГК가 상대방의 악의·과실을 따질 때 거듭 쓰는 문구다 — 성을 주어에 맞춘다.

한국이라면? + 제3자의 동의 · 민법(일반 조항 없음)

한국 민법에는 법률이 요구하는 제3자 동의가 없는 법률행위의 효력을 일반적으로 정한 조문이 없다. 미성년자처럼 개별 조문이 「취소할 수 있다」고 정한다(제5조 제2항). ГК 173.1조는 일반 규정을 두고, 동의한 사람은 알던 사유로 다투지 못한다고 3항에 적었다.

5.19 **соверша́ть** 완료상 соверши́ть · 명사 соверше́ние [səvʲɪrˈʂatʲ]

(법률행위·행위를) 하다; (범죄를) 저지르다 ★★★

서ㅂ비ㅍ사ㄸ 표기법 소베르샤티

「완성하다」가 본뜻이고, 법률어로는 행위를 「하다」다 — соверша́ть сде́лку(법률행위를 하다), соверши́ть преступле́ние(범죄를 저지르다, 10장). 과거 수동 분사 совершённый(행해진)는 무효 조문의 표제마다 나온다(171~179조). 명사 соверше́ние은 위임장의 「작성」에도 쓴다(186조 1항 «дата ее совершения»).

쉬운 예 Он соверши́л оши́бку.
그는 실수를 했다.

실무 예 Сде́лку соверши́л представи́тель.
그 법률행위는 대리인이 했다.

원문

> Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. — ГК РФ ст. 26 п. 1 абз. 1 A
>
> 읽기 Несовершеннолéтние в вóзрасте от четы́рнадцати до восемна́дцати лет совершáют сдéлки, за исключéнием нáзванных в пу́нкте 2 настоя́щей статьи́, с пи́сьменного согла́сия свои́х зако́нных представи́телей - роди́телей, усынови́телей и́ли попечи́теля.

14세 이상 18세 미만의 미성년자는 법정대리인(부모·양부모·보좌인)의 서면 동의를 받아 법률행위를 한다. 다만 이 조 2항이 정한 법률행위는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет	주어 + в во́зрасте + от … до … 생격	14세 이상 18세 미만의 미성년자는
совершают сделки	불완료 현재 + 대격 복수	법률행위를 한다
за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи	예외 표지 + 과거 수동분사(생격 복수) + в 전치격	이 조 2항이 정한 것을 빼고
с письменного согласия своих законных представителей	с + 생격(~을 받아) + 생격 복수	법정대리인의 서면 동의를 받아
- родителей, усыновителей или попечителя	줄표 뒤 목록 — 앞 명사와 같은 생격	부모·양부모·보좌인

с + 생격은 「~에서, ~을 받아」 다(с согла́сия — 동의를 받아). 조격 с(~와 함께)와 헷갈리지 않으려면 뒤 명사의 어미를 본다 — согла́сия는 생격이다.

문형

от + 생격 до + 생격

~부터 ~까지

1. 범위의 두 끝을 모두 생격으로 쓴다: от четы́рнадцати до восемна́дцати лет.
2. 수사도 격이 바뀐다: четы́рнадцать → четы́рнадцати(생격). 수사와 격은 10장 C7.
3. лет는 год(해)의 복수 생격이다 — 5 이상의 수 뒤에서 「~년·~세」.

Срок — от одного́ до трёх лет.
기간은 1년부터 3년까지다.

Штраф — от пяти́ до десяти́ ты́сяч рубле́й.
벌금은 5천 루블부터 1만 루블까지다.

문법 V1 · 일반 규칙은 불완료 현재

~~Несовершеннолéтние совершáт сдéлки с согласия родúтелей.~~ (뜻이 바뀜)

Несовершеннолéтние совершáют сдéлки с согласия родúтелей.

일반 규칙은 불완료 현재(совершáют)로 말한다. 완료상 совершáт로 쓰면 「(앞으로) 할 것이다」라는 미래가 된다(3장).

한국이라면? ≠ 미성년자의 능력 · 민법 제5조

「미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다」(제5조 제1항) — 19세 미만 전체에 같은 원칙이고, 같은 항 단서가 「권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위」를 뺀다. ГК는 14세 미만(원칙적으로 부모 등이 대신 함 — 6~14세는 소액 일상 거래 등을 혼자 함, 28조)과 14~18세(원칙적으로 본인이 서면 동의를 받아 함 — 2항의 행위는 혼자 함, 26조)를 나누고 동의를 서면으로 요구한다.

5.20 **послéдствие** ср. · род. послéдствия · мн. послéдствия [pʂˈslʲetstvʲɪjə]

결과, (법률)효과 ★★★

빠ㅅ**례**ㅈㄸ비여 표기법 포슬레츠트비예

Зализняк **7a**

пóсле(뒤에)와 слéдствие(결과)가 붙은 말이다. 무효 조문에서는 「무효의 효과」(послéдствия недействúтельности сдéлки) — 서로 받은 것을 돌려주는 원상회복이다(167조 2항). слéдствие만 쓰면 「결과」 말고 형사절차의 「예심 수사」(11장)도 뜻하니 조심한다.

쉬운 예

Э́то послéдствие ошúбки.

이것은 실수의 결과다.

실무 예

Суд примени́л послéдствия недействúтельности сдéлки.

법원은 법률행위 무효의 효과를 적용했다.

원문

> При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. — ГК РФ ст. 167 п. 2 A

읽기 При недействи́тельности сде́лки ка́ждая из сторо́н обя́зана возврати́ть друго́й всё полу́ченное по сде́лке, а в слу́чае невозмо́жности возврати́ть полу́ченное в нату́ре (в том числе́ тогда́, когда́ полу́ченное выража́ется в по́льзовании иму́ществом, вы́полненной рабо́те и́ли предоста́вленной услу́ге) возмести́ть его́ сто́имость, е́сли иные́ после́дствия недействи́тельности сде́лки не предусмо́трены зако́ном.

법률행위가 무효이면 당사자는 저마다 그 법률행위로 받은 것을 모두 상대방에게 돌려주어야 하고, 받은 것을 그대로 돌려줄 수 없으면(받은 것이 재산의 사용, 이루어진 일이나 제공된 용역인 경우를 포함한다) 그 값을 배상하여야 한다. 다만 법률이 무효의 다른 효과를 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При недействительности сделки	при + 전치격 + 생격	법률행위가 무효이면
каждая из сторон обязана возвратить другой	주어 + 단형 술어 + 완료 부정사 + 여격(стороне́ 생략)	당사자는 저마다 상대방에게 돌려주어야 한다
все полученное по сделке	대격 — 중성 분사 명사 + по 여격	그 법률행위로 받은 것을 모두
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре	в слу́чае + 생격 + 부정사 + в нату́ре(그대로)	받은 것을 그대로 돌려줄 수 없으면
(в том числе тогда, когда полученное выражается	괄호 — 포함 표지 + когда́ 절	(받은 것이 ~인 경우를 포함한다
в пользовании имуществом, выполненной работе	в + 전치격 둘	재산의 사용, 이루어진 일
или предоставленной услуге)	전치격 셋째	또는 제공된 용역)
возместить его стоимость	둘째 부정사 + 대격	그 값을 배상하여야 한다

если иные последствия недействительности сделки	단서 — 주어 + 생격 사슬	다만 무효의 다른 효과를
не предусмотрены законом	단형 수동 분사(복수) + 행위자 조격	법률이 정한 경우는 제외한다

возврати́ть друго́й(다른 쪽에게)의 друго́й는 여격 여성 — 뒤에 стороне́가 빠졌다. 원문이 명사를 줄이면 앞의 ка́ждая из сторо́н에서 성을 찾아 메운다.

문형

ка́ждая из сторо́н

당사자 각자

1. ка́ждый из + 생격 복수 = 「~ 가운데 각자」. сторона́가 여성이라 ка́ждая.
2. 동사는 단수다: ка́ждая из сторо́н обя́зана(각 당사자는 의무가 있다).
3. 「상대방에게」를 원문은 друго́й 하나로 적었다 — 뒤에 стороне́(여격)가 빠졌다.

Ка́ждая из сторо́н впра́ве отказа́ться от догово́ра.
당사자는 각자 계약을 해지할 수 있다.

Ка́ждый из отве́тчиков обя́зан уплати́ть долг.
피고들은 각자 빚을 갚아야 한다.

문법 V5 · 중성 분사가 명사로 — 「~한 것」

~~всё полу́ченный~~ (비문)

всё полу́ченное

중성 단수 분사·형용사는 「~한 것」이라는 명사가 된다: полу́ченное(받은 것), ино́е(다른 것). всё(모든 것)도 중성이다. 조문은 ё를 쓰지 않아 «все полученное»로 찍혀 있다.

한국이라면? ≠ 부당이득의 내용 · 민법 제741조

한국에서는 무효인 법률행위로 급부한 것을 부당이득으로 돌려받는다(제741조 「그 이익을 반환하여야 한다」). ГК 167조 2항은 무효의 효과로 쌍방 반환을 따로 정하고, 그대로 돌려줄 수 없으면 값을 배상하게 한다.

한국이라면? — 능력·대리·무효·시효

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	러시아	한국	차이
≠	дееспосо́бность (ст. 21 п. 1)	성년 (제4조)	완전한 행위능력 18세 / 「19세로 성년에 이르게 된다」.
≠	несовершенноле́тние (ст. 26, 28)	미성년자의 능력 (제5조)	14세를 경계로 나누고 동의는 서면, 연령대마다 혼자 할 수 있는 행위를 열거 / 19세 미만 전체에 법정대리인 동의가 원칙, 「권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위」는 예외.
≠	юриди́ческое лицо́ (ст. 48, 49)	법인의 권리능력 (제34조)	정의 조항이 있고 영리 조직은 일반 권리능력(단일기업 등 법률이 정한 예외 있음) / 「정관으로 정한 목적의 범위 내」.
=	представи́тельство (ст. 182 п. 1)	대리행위의 효력 (제114조)	효과가 본인에게 직접 생긴다.
=	сде́лка представи́теля в отноше́нии себя́ (ст. 182 п. 3)	자기계약, 쌍방대리 (제124조)	둘 다 원칙적으로 금지. 러시아는 본인의 소로 무효 선고, 한국 조문은 금지만 적는다.
≠	оспори́мая сде́лка (ст. 166 п. 1)	취소의 상대방 (제142조)	법원의 무효 선고 / 「상대방에 대한 의사표시로」.
≠	сде́лка, наруша́ющая зако́н (ст. 168)	반사회질서의 법률행위 (제103조)	법률 위반은 원칙적으로 취소 사유, 공익·제3자 권리 침해는 원칙적으로 당연 무효(법률의 별도 규정이 앞섬) / 사회질서 위반은 무효, 법령 위반 일반은 조문 없음.
≠	заблужде́ние (ст. 178)	착오로 인한 의사표시 (제109조)	동기의 착오는 조문으로 배제(3항) / 「중요부분에 착오」, 중대한 과실이면 취소 못함.
=	обма́н (ст. 179 п. 2)	사기, 강박에 의한 의사표시 (제110조)	제3자 사기는 상대방이 알았거나 알 수 있었어야 한다는 요건까지 같다.
=	злоупотребле́ние пра́вом (ст. 10)	신의성실 (제2조 제2항)	금지는 같다. 러시아는 요건과 효과를 조문에 적었다.
≠	исково́я да́вность (ст. 195, 196)	채권, 재산권의 소멸시효 (제162조)	일반 3년·일반 상한 10년(특별법 예외) / 채권 10년.

≠	после́дствия недействи́тельности (ст. 167 п. 2)	부당이득의 내용 (제741조)	무효의 효과로 쌍방 반환을 따로 정함 / 부당이득 일반 규정.

가짜 친구 · ко́декс — 법전이지만 법률이다

ко́декс는 영어 code, 한국어 「법전」과 겉뜻이 같다. 함정은 법 형식에 있다. 러시아의 법전은 따로 있는 법 형식이 아니라 번호를 단 연방법률이다 — ГК 1부는 1994. 11. 30. 연방법률 51-ФЗ로 채택되었다.

그런데도 민법전은 다른 법률과의 관계를 스스로 정한다. ГК 3조 2항은 다른 법률 속 민사 규범이 법전에 맞아야 한다고 적는다 — 같은 연방법률끼리 정합성을 요구한 조항이다. 그렇다고 형식상 한 단계 위의 법은 아니다. 헌법재판소는 연방법률끼리는 효력의 위아래가 없다고 보아 이 조항에 기댄 「법전 우위」 주장을 받아들이지 않았다(1999. 11. 5. 결정 182-О). 사건마다 어느 규범을 적용할지는 법원이 정한다. 한국 민법에는 이런 조항이 없다.

법전 이름은 머리글자로 줄여 적는다: ГК РФ(민법전), ГПК РФ(민사소송법전), АПК РФ(상사소송법전), УК РФ(형법전), КоАП РФ(행정위반법전). 소리 내어 읽을 때는 풀어서 Граждáнский ко́декс라 한다.

사전은 법전 말고도 「규범의 묶음」(윤리 강령 따위)이라는 뜻과, 제본한 옛 필사본(코덱스)이라는 다른 낱말을 따로 싣는다. 문맥이 법령이 아니면 「법전」으로 옮기지 않는다.

요령 ко́декс 뒤에 법 분야 형용사와 Росси́йской Федера́ции가 붙으면 법전이다. 법전도 연방법률이라 «… от 30.11.1994 № 51-ФЗ»처럼 날짜와 번호를 단다.

C2 생격 ① — 명사 사슬 «Граждáнский ко́декс Росси́йской Федера́ции»

「A의 B」는 B 뒤에 A(생격)를 둔다. 꾸미는 명사가 뒤에 오고, 생격이 생격을 다시 꾸미며 사슬처럼 이어진다.

- 생격(роди́тельный паде́ж)은 한국어 「~의」에 가장 가깝다. 러시아어는 꾸미는 말을 뒤에 둔다: права́ сторо́н(당사자의 권리)은 「권리 — 당사자의」 순서다.

- 생격은 겹친다. Граждáнский кóдекс Россúйской Федерáции는 「러시아 연방의 민법전」, срок исковóй дáвности는 「소멸시효의 기간」, послéдствия недействúтельности сдéлки는 「법률행위 무효의 효과」 다. 한국어로는 뒤에서부터 읽는다.
- 형용사도 함께 생격이 된다. 여성 -ой(Россúйской), 남성·중성 -ого(граждáнского), 복수 -ых··их(граждáнских).
- 명사 어미는 남성·중성 -а··я(закóна, прáва), 여성 -ы··и(сдéлки, дáвности)다. 복수 생격은 -ов··ей·어미 없음(договóров, лиц, сторóн)으로 갈려 가장 불규칙하다 — 사전의 변화표를 본다.
- 생격 하나가 앞의 명사 둘에 함께 걸리기도 한다: прáва и обя́занности сторóн(당사자의 권리와 의무). 6장 420조의 «гражданских прав и обязанностей»도 같다.

표로 보기

꼴	만드는 법	보기
-а / -я	남성·중성 명사 단수	закóна · прáва · Кóдекса
-ы / -и	여성 명사 단수	сдéлки · дáвности · Федерáции
-ого / -его	남성·중성 형용사	граждáнского · инóго
-ой / -ей	여성 형용사	Россúйской · исковóй
-ов / -ей / 어미 없음	명사 복수	договóров · лиц · сторóн
-ых / -их	형용사 복수	граждáнских · юридúческих

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Граждáнский кóдекс Россúйской Федерáции
주격 · 형용사 주격 · 머리 명사 생격 · 여성 형용사 생격 · 여성 명사
러시아 연방 민법전

Срок исковóй дáвности истёк
주격 · 주어 생격 · 여성 형용사 생격 · 여성 명사 과거 · 남성
소멸시효 기간이 지났다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Ко́декс Росси́йская Федера́ция~~	Ко́декс Росси́йской Федера́ции	「~의」는 생격. 주격 둘을 나란히 두면 「법전, 러시아 연방」이 된다.
~~права́ и обя́занности сторона́~~	права́ и обя́занности торо́н	당사자가 여럿이면 복수 생격 торо́н(어미 없음).
~~срок исковáя да́вность~~	срок исково́й да́вности	형용사도 명사를 따라 생격 -ой.
~~Росси́йской Федера́ции Граждáнский ко́декс~~	Граждáнский ко́декс Росси́йской Федера́ции	생격은 꾸미는 명사 뒤에 둔다. 한국어 어순대로 앞에 두지 않는다.

V2 단형 술어 — ничто́жна · обя́зан · впра́ве

「무효다·~할 의무가 있다」 같은 조문의 결론 술어에는 형용사의 짧은 꼴(단형)이 보통이다. 단형은 술어로만 쓰고 주어의 성·수만 따른다. 장형도 술어가 될 수 있다.

- 형용사에는 긴 꼴(장형 — недействи́тельная)과 짧은 꼴(단형 — недействи́тельна)이 있다. 단형은 술어로만 쓰이고, 장형은 명사를 꾸미는 것이 기본이지만 술어도 된다 — «Разбирательство дел во всех судах открытое»(ГПК 10조 1항, 1장). 이 장의 무효·의무 정형문에는 단형이 보통이다: 6장 421조 «свободны в заключении договора».
- 단형 어미는 넷이다: 남성 어미 없음(ничто́жен), 여성 -а(ничто́жна), 중성 -о(ничто́жно), 복수 -ы·-и(ничто́жны).
- 의무와 권한도 단형으로 말한다. обя́зан(~할 의무가 있다)은 обя́занный의 단형이고 부정사를 받는다: Должни́к обя́зан возмести́ть …(6장 393조). впра́ве(~할 권리가 있다, 3장)는 부사라 성·수가 바뀌지 않는다.
- 조문은 단형 술어를 문장 앞으로 빼서 강조하기도 한다: «Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным …»(171조 1항). 주어가 뒤에 와도 성·수는 주어에 맞춘다.
- до́лжен(~해야 한다)도 단형이다: до́лжен·должна́·должно́·должны́. 과거는 быть의 과거를 붙인다 — должно́ бы́ло знать(알았어야 했다, 173.1조 3항).

표로 보기

장형(꾸밈)	단형(술어)	뜻
свобо́дный	свобо́ден · свобо́дна · свобо́дны	자유롭다

обя́занный	обя́зан · обя́зана · обя́заны	의무가 있다
ничто́жный	ничто́жен · ничто́жна · ничто́жны	당연 무효다
недействи́тельный	недействи́телен · недействи́тельна	무효다
—	до́лжен · должна́ · должно́ · должны́	~해야 한다
—	впра́ве(변하지 않음)	~할 권리가 있다

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Сде́лка ничто́жна

주격 · 여성 단형 · 여성

그 법률행위는 당연 무효다.

Отве́тчик обя́зан возмести́ть убы́тки

주격 · 남성 단형 · 남성 완료상 부정사 대격 복수

피고는 손해를 배상하여야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Сде́лка ничто́жная.~~	Сде́лка ничто́жна.	조문의 무효 정형문은 단형으로 맺는다. 장형 술어는 비문은 아니지만 이 자리에서는 쓰지 않고, 「당연 무효인 법률행위」처럼 꾸미는 말로 읽히기 쉽다.
~~Сторона́ обя́зан возврати́ть полу́ченное.~~	Сторона́ обя́зана возврати́ть полу́ченное.	단형도 성을 맞춘다 — сторона́는 여성.
~~Догово́р недействи́тельна.~~	Догово́р недействи́телен.	догово́р는 남성 — 어미 없는 꼴.
~~Сде́лки ничто́жна.~~	Сде́лки ничто́жны.	주어가 복수면 -ы.

말해 보기 — 법률행위의 효력을 물을 때

교류 자리에서 법률행위의 효력과 대리를 묻고 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Э́тот догово́р недействи́телен?

이 계약은 무효입니까?

По коре́йскому пра́ву сде́лку мо́жно оспо́рить без суда́, заявле́нием друго́й стороне́.

한국법에서는 법원에 가지 않고 상대방에 대한 의사표시로 법률행위를 취소할 수 있습니다.

заявле́нием друго́й стороне́ = 상대방에 대한 의사표시로. 민법 제142조.

У вас есть нотариа́льная дове́ренность?

공증받은 위임장이 있으십니까?

확인 문제 8

1. «Граждáнский кóдекс Россíйской Федерáции»에서 생격인 것은?

- Граждáнский
- кóдекс
- **Российской Федерáции**
- 모두 주격

「러시아 연방의」 — 형용사·명사가 함께 여성 생격 -ой·-ии. 꾸미는 말이 뒤에 온다.

2. ГК 166조 1항이 оспори́мая сде́лка와 ничто́жная сде́лка를 가르는 기준은?

- 금액의 크기
- **무효가 되려면 법원의 선고가 필요한가**
- 당사자의 수
- 서면인가 구두인가

«в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка)».

3. ГК 21조 1항에 따라 완전한 행위능력이 생기는 나이는?

14세

16세

18세

19세

«по достижении восемнадцатилетнего возраста». 한국 민법 제4조는 19세다.

4. «Сде́лка ___.»(당연 무효다)에 맞는 꼴은?

ничто́жен

ничто́жна

ничто́жно

ничто́жны

сде́лка가 여성이라 단형 여성 -a.

5. ГК 178조 3항이 「본질적이지 않다」 고 정한 착오는?

목적물에 관한 착오

법률행위의 성질에 관한 착오

동기에 관한 착오

상대방에 관한 착오

«Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным ...».

6. 기간을 적지 않은 위임장의 효력 기간(ГК 186조 1항)은?

- 1개월
- 6개월
- **1년**
- 3년

«сохраняет силу в течение года со дня ее совершения». 작성일을 적지 않은 위임장은 당연 무효다.

7. представля́емый의 뜻은?

- 대리인
- **본인(대리되는 사람)**
- 제3자
- 공증인

представля́ть(대리하다)의 수동 현재 분사 — 「대리되는 사람」. 대리인은 представи́тель.

8. ГК의 일반 소멸시효 기간(196조 1항)은?

- 1년
- **3년**
- 5년
- 10년

«Общий срок исковой давности составляет три года …». 10년은 권리 침해일부터의 일반 상한이다(2항 — 특별법이 정한 예외가 있다).

2부 법의 언어 · 제6장

계약 — 청약에서 해제까지

Договóр

러시아 민법전(ГК РФ)은 계약을 420조에서 정의하고, 청약(офéрта)과 승낙(акцéпт)이 만나는 순간을 433조로 못 박는다. 정의 조항은 거의 언제나 같은 꼴이다. 「Договóром признаётся …」 — 정의되는 말을 조격(-ом)으로 앞세우고 정의를 주격으로 뒤에 둔다. 이 장은 그 틀 하나로 계약·법률행위·청약·승낙·위약금 다섯 정의를 읽고, 체결부터 해제까지 스무 낱말을 조문 원문으로 익힌다. 둘째 문법 코너는 동사의 상(相)이다. 같은 조문에 заключáть와 заключúть가 나란히 나오는 이유를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. ГК РФ ст. 425 п. 1

   > 읽기 Договóр вступáет в сúлу и станóвится обязáтельным для сторóн с момéнта егó заключéния.

   계약은 체결된 때부터 효력이 생기고 당사자를 구속한다.

2. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. ГК РФ ст. 451 п. 1

   > 읽기 Сущéственное изменéние обстоя́тельств, из котóрых стóроны исходи́ли при заключéнии договóра, явля́ется основáнием для егó изменéния и́ли расторжéния, éсли инóе не предусмóтрено договóром и́ли не вытекáет из егó существá.

   당사자들이 계약을 체결할 때 전제로 삼은 사정이 본질적으로 바뀌면 계약을 변경하거나 해제할 사유가 된다. 다만 계약에 달리 정했거나 계약의 본질상 달리 볼 때에는 그렇지 않다.

▼ 처음 보는 문법 용어 23 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(истéц → истцá). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сдéлка → сдéлок, у́мысел → у́мысла
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполнéние обязáтельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряжéние имýществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обязáтельства
무인칭문	주어 없이 중성 술어로 끝나는 문장. необходи́мо и достáточно …
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систéму … составля́ют судьи́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. залóженный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспóрено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), умéрший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два гóда, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назначáется судóм
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицó, причини́вшее вред,
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключéнием·éсли инóе не …·инáче как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результáт интеллектуáльной дéятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

6.1 **договóр** м. · род. договóра · мн. договóры [dəgvˈvor] **계약** ★★★

더가보ꟾ 표기법 도고보르

Зализняк **1a**

사인 사이의 계약도, 국가 사이의 조약도 договор다(международный договóр = 국제조약). 강세는 끝음절 договóр이고 복수는 договóры. 구어에서 듣는 дóговор·договорá는 사전이 「구어」로 따로 적는 꼴이라 법정에서는 쓰지 않는다.

쉬운 예 Мы заключи́ли договóр.

우리는 계약을 체결했다.

실무 예 Сто́роны подписа́ли договóр ку́пли-прода́жи.

당사자들은 매매계약서에 서명했다.

원문

> Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. — ГК РФ ст. 420 п. 1 A
>
> 읽기 Договóром признаётся соглашéние двух и́ли нéскольких лиц об установлéнии, изменéнии и́ли прекращéнии граждáнских прав и обя́занностей.
>
> 둘 이상의 사람이 민사상 권리·의무를 설정·변경·소멸시키기로 한 합의를 계약이라 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Договором	조격 — 정의되는 말	계약이라고
признается	술어 — признава́ть 의 -ся 수동, 3인칭 단수	인정된다(한다)
соглашение двух или нескольких лиц	주어(주격) + 생격 사슬 — 「둘 이상의 사람의」	둘 이상의 사람의 합의가

об установлении, изменении или прекращении	о(об) + 전치격 — 「~에 관한」	설정·변경·소멸에 관한
гражданских прав и обязанностей	생격 복수 — 앞 세 명사에 함께 걸린다	민사상 권리와 의무의

조문 첫 낱말이 -ом··ой··ами로 끝나고 바로 뒤에 признаётся(признаю́тся)가 오면 정의 조항이다. 그 조격이 이 조문이 정의하는 말이다.

문형

(조격) признаётся (주격)

…을 ~라 한다(정의 조항)

1. 정의 조항의 틀이다. 앞의 조격(Догово́ром)이 정의되는 말, 뒤의 주격(соглаше́ние)이 정의다.
2. признаётся는 признава́ть(인정하다)에 -ся를 붙인 수동형이다. 조문은 ё를 쓰지 않아 признается로 찍혀 있다.
3. 주어가 복수면 признаю́тся가 된다 — Сде́лками признаю́тся де́йствия …(153조).

Неусто́йкой признаётся де́нежная су́мма.
위약금이란 일정한 금액을 말한다.

Акце́птом признаётся отве́т на офе́рту.
승낙이란 청약에 대한 응답을 말한다.

문법 C3 · 정의되는 말은 조격, 정의는 주격

~~Догово́р признаётся соглаше́ние …~~ (비문)

Догово́ром признаётся соглаше́ние …

признаётся(인정된다) 앞의 명사는 「무엇으로 인정되는가」를 말하므로 조격 -ом으로 바꾼다. 주어는 뒤에 오는 соглаше́ние(합의)다. 러시아어는 격이 역할을 정해서 주어가 동사 뒤에 와도 된다.

한국이라면? + 계약의 정의 · 민법 제527조 이하

한국 민법에는 계약을 정의하는 조문이 없다. 계약 총칙은 제527조 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」로 바로 시작한다. ГК는 420조에서 계약을 정의하고 법률행위(сде́лка) 규정을 계약에 적용한다고 적는다(2항).

6.2 **сде́лка** ж. · род. сде́лки · мн. сде́лки [ˈzʲdʲelʲkə] **법률행위** ★★★

ㅅ델까 표기법 스델카

Зализняк **3*a**

일상어로는 「거래·흥정」, 나쁜 뜻으로는 「뒷거래」다. 민법전에서는 한쪽의 의사만으로 되는 단독행위까지 아우르는 「법률행위」이고, 계약은 그 한 종류다(154조 1항 「(договоры)」). 사전의 첫 뜻은 단독행위를 빠뜨리고 있어 조문 정의를 따른다.

쉬운 예

Э́то вы́годная сде́лка.

이건 남는 거래다.

실무 예

Сде́лка была́ при́знана недействи́тельной.

그 법률행위는 무효로 판단되었다.

원문

> Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. — ГК РФ ст. 153 A
>
> 읽기 Сде́лками признаю́тся де́йствия гра́ждан и юриди́ческих лиц, напра́вленные на установле́ние, измене́ние и́ли прекраще́ние граждáнских прав и обя́занностей.
>
> 자연인과 법인이 민사상 권리·의무를 설정·변경·소멸시키려고 하는 행위를 법률행위라 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Сделками	조격 복수 — 정의되는 말	법률행위라고
признаются	술어 — 주어가 복수라 -ются	인정된다
действия граждан и юридических лиц	주어(주격 복수) + 생격	자연인과 법인의 행위가
направленные на установление, изменение или прекращение	과거 수동 분사(복수 주격) + на 대격	설정·변경·소멸을 목적으로 하는
гражданских прав и обязанностей	생격 복수	민사상 권리와 의무의
>
> граждане는 「시민」이 아니라 법인과 짝을 이루는 「자연인」이다. ГК 1조 2항이 「Граждане (физические лица)」라고 괄호로 풀어 놓았다.

문형

напра́вленный на + 대격

~을 목적으로 하는, ~을 향한

1. напра́вленные는 напра́вить(향하게 하다)의 과거 수동 분사다. 복수 주격이라 앞의 де́йствия(행위들)에 맞췄다.
2. 목적은 на + 대격으로 말한다: на установле́ние(설정을 향해).
3. 분사구는 쉼표로 열고 꾸미는 명사 뒤에 둔다. 한국어 관형절과 순서가 반대다.

Иск, напра́вленный на защи́ту пра́ва.
권리 보호를 목적으로 하는 소.

Ме́ры, напра́вленные на исполне́ние обяза́тельства.
채무 이행을 위한 조치.

문법 C4 · -ка 여성 명사의 복수 생격 — 출몰 모음

~~мно́го сде́лков~~ (비문)

мно́го сде́лок

сде́лка·неусто́йка처럼 -ка 앞에 자음이 또 있는 여성 명사는 복수 생격에서 어미가 사라지고 대개 두 자음 사이에 o나 e가 끼어든다: сде́лка → сде́лок, неусто́йка → неусто́ек. -ка 앞이 모음이면 끼어들지 않는다(рука́ → рук). -ов는 남성 명사 어미다.

한국이라면? + 법률행위 · 민법 제105조 등

한국 민법도 「법률행위의 당사자」(제105조)처럼 법률행위를 쓰지만 정의하지 않는다. ГК 153조는 정의 조항이다. сделка를 「거래」로 옮기면 유언·취소 같은 단독행위가 빠진다.

6.3 **односторо́нний** односторо́нняя(여) · односторо́ннее(중) [ɐdnəstɐˈronʲːɪɪ̯]

일방의, 한쪽만의 — односторо́нняя сде́лка 단독행위 ★★

아ㄷ너ㅅ따**ᄅᄅ**니이 표기법 오드노스토론니

Зализняк **2*a** 형용사

одно-(하나) + сторона́(쪽)에서 왔다. 어간이 연자음 н으로 끝나는 연변화 형용사라 -ий··-яя··-ее로 변한다. 법률행위는 쌍방·다방(двусторо́нние, многосторо́нние — 계약)과 일방(односторо́нние — 단독행위)으로 나뉜다(154조 1항).

쉬운 예 Завеща́ние — односторо́нняя сде́лка.
유언은 단독행위다.

실무 예 Односторо́нний отка́з от договора́ возмо́жен не всегда́.
계약의 일방적 해지가 늘 가능한 것은 아니다.

원문

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. — ГК РФ ст. 154 п. 2 A

읽기 Односторо́нней счита́ется сде́лка, для соверше́ния кото́рой в соотве́тствии с зако́ном, ины́ми правовы́ми а́ктами и́ли соглаше́нием сторо́н необходи́мо и доста́точно выраже́ния во́ли одно́й стороны́.

법률·그 밖의 법령 또는 당사자의 합의에 따라 한쪽의 의사 표시만 있으면 되고 또 그것으로 충분한 법률행위를 단독행위로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Односторонней	형용사 여성 조격 — счита́ется 의 보어	단독행위로(일방의 것으로)
считается сделка	술어 + 주어(주격)	법률행위는 여겨진다
для совершения которой	관계절 시작 — кото́рой 는 сде́лка(여성)의 생격	그것을 하는 데에
в соответствии с законом, иными правовыми актами	в соотве́тствии с + 조격 — 「~에 따라」	법률·그 밖의 법령에 따라
или соглашением сторон	같은 с 에 걸린 조격 + 생격 복수	또는 당사자의 합의에 따라
необходимо и достаточно	무인칭 술어(중성 단형)	필요하고 충분하다
выражения воли одной стороны	생격 사슬 — доста́точно 가 생격을 받는다	한쪽 당사자의 의사 표시가

в соотве́тствии с + 조격(~에 따라)은 조문마다 나온다. 전치사 с가 조격을 데려온다는 것만 기억하면 뒤에 이어지는 -ом·-ами 나열을 한꺼번에 읽을 수 있다.

문형

необходи́мо и доста́точно + 생격

~이 필요하고 또 그것으로 충분하다

1. необходи́мо(필요하다)·доста́точно(충분하다)은 형용사 중성 단형으로 만든 술어다. 주어가 없는 무인칭문이다.
2. доста́точно는 뒤에 생격을 받는다: доста́точно выраже́ния во́ли(의사 표시로 충분하다).
3. 수학의 「필요충분」과 같은 말이다.

Для заключе́ния догово́ра необходи́мо согла́сие сторо́н.
계약을 체결하려면 당사자의 합의가 필요하다.

Для отка́за доста́точно уведомле́ния.
해지에는 통지로 충분하다.

문법 C3 · счита́ется + 조격 — 형용사도 조격으로

~~Односторо́нняя счита́ется сде́лка …~~ (비문)

Односторо́нней счита́ется сде́лка …

счита́ться(~로 여겨지다)도 признава́ться처럼 보어를 조격으로 받는다. 형용사의 여성 조격 어미는 -ой(연변화는 -ей): односторо́нней.

한국이라면? = 단독행위 · 민법(정의 조항 없음)

개념은 같다. 한국 민법은 단독행위를 정의하지 않고, 해제(제543조)처럼 개별 조문에서 「상대방에 대한 의사표시로 한다」고 적는다.

6.4 **свобо́дный** 단형 свобо́ден · свобо́дна · свобо́дны [svɐˈbodnɨj]

자유로운 — свобо́да догово́ра 계약 자유 ★★★

ㅅ바**보**ㄷ느이 표기법 스보보드니

Зализняк **1*a** 형용사

명사 свобо́да(자유)의 형용사다. 421조의 표제가 「Свобо́да догово́ра」(계약 자유)이고, 본문은 단형 свобо́дны로 「자유롭다」고 말한다. 이 조문처럼 법령은 술어 형용사에 단형을 흔히 쓴다.

쉬운 예 Сто́роны свобо́дны в вы́боре усло́вий.
당사자는 조건을 자유롭게 고를 수 있다.

실무 예 Свобо́да догово́ра — основно́й при́нцип граждáнского прáва.
계약 자유는 민법의 기본 원칙이다.

원문

> Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. — ГК РФ ст. 421 п. 1 A

> 읽기 Гра́ждане и юриди́ческие ли́ца свобо́дны в заключе́нии догово́ра. Понужде́ние к заключе́нию догово́ра не допуска́ется, за исключе́нием слу́чаев, когда́ обя́занность заключи́ть догово́р предусмо́трена настоя́щим Ко́дексом, зако́ном и́ли добровóльно при́нятым обяза́тельством.

자연인과 법인은 계약을 체결할지 자유롭게 정한다. 계약 체결을 강제하지 못한다. 다만 이 법전·법률 또는 스스로 떠맡은 채무가 계약을 체결할 의무를 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Граждане и юридические лица	주어(주격 복수) — 자연인과 법인	자연인과 법인은
свободны в заключении договора	단형 술어 + в 전치격	계약 체결에서 자유롭다
Понуждение к заключению договора	둘째 문장 주어 — к + 여격	계약 체결의 강제는
не допускается	술어 — -ся 수동, 「허용되지 않는다」	허용되지 않는다
за исключением случаев	예외 표지(X1) + 생격 복수	다만 ~한 경우는 제외한다
когда обязанность заключить договор предусмотрена	когда 절 — 주어 обя́занность + 단형 수동 분사(여성)	계약 체결 의무가 정해진
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством	행위자 조격 — 「~에 의해」	이 법전·법률 또는 스스로 떠맡은 채무로

за исключе́нием слу́чаев(…한 경우를 제외하고)를 보면 그 앞까지가 원칙이고 뒤가 단서다. 인용할 때 이 뒷부분을 자르면 조문 뜻이 바뀐다.

문형

свобо́ден (свобо́дны) в + 전치격

~에서 자유롭다, ~을 자유롭게 정한다

1. 자유의 범위는 в + 전치격으로 말한다: в заключе́нии догово́ра(계약 체결에서).
2. 단형은 주어의 성·수를 따른다: суд свобо́ден, сторона́ свобо́дна, сто́роны свобо́дны.
3. 반대는 「강제」 понужде́ние к + 여격(~하도록 강제함): понужде́ние к заключе́нию догово́ра.

Суд свобо́ден в оце́нке доказа́тельств.
법원은 증거를 자유롭게 평가한다.

Сто́роны свобо́дны в определе́нии цены́.
당사자는 값을 자유롭게 정한다.

문법 V2 · 술어 형용사는 단형으로

~~Гра́ждане свобо́дные в заключе́нии догово́ра.~~ (어색)

Гра́ждане свобо́дны в заключе́нии догово́ра.

「~이 …하다」 고 서술할 때는 단형(свобо́ден·свобо́дна·свобо́дны)을 쓴다. 장형 свобо́дные는 명사를 꾸밀 때(свобо́дные гра́ждане) 쓴다. 조문의 обя́зан(의무가 있다)·впра́ве(권리가 있다)도 같은 자리다.

한국이라면? + 계약 자유 · 명문 없음

한국 민법에는 계약 자유를 선언하는 조문이 없다. 임의규정(제105조)과 사적 자치에서 끌어낸다. ГК는 1조 1항(원칙)과 421조(계약 자유)에 적었다.

6.5 **диспозити́вный** диспозити́вная но́рма 임의규정 [dʲɪspəzʲɪˈtʲivnɨj]

임의적인 — диспозити́вная но́рма 임의규정 ★★

디ㅅ뻐ㅅ이띠ㅂ느이 표기법 디스포지티브니

Зализняк **1*a** 형용사

반대말은 императи́вная но́рма(강행규정). 421조 4항은 「당사자가 달리 정하지 않는 한 적용되는 규범」을 임의규정이라 부른다고 괄호로 정의한다.

쉬운 예 Э́та но́рма диспозити́вная.
이 규정은 임의규정이다.

실무 예 Сто́роны мо́гут исключи́ть примене́ние диспозити́вной но́рмы.
당사자는 임의규정의 적용을 배제할 수 있다.

원문

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. — ГК РФ ст. 421 п. 4 абз. 2 A

읽기 В слу́чаях, когда́ усло́вие догово́ра предусмо́трено но́рмой, кото́рая применя́ется посто́льку, поско́льку соглаше́нием сторо́н не устано́влено ино́е (диспозити́вная но́рма), сто́роны мо́гут свои́м соглаше́нием исключи́ть её примене́ние ли́бо установи́ть усло́вие, отли́чное от предусмо́тренного в ней.

계약 조건이 당사자가 합의로 달리 정하지 않는 한도에서 적용되는 규범(임의규정)에 정해져 있으면, 당사자는 합의로 그 적용을 배제하거나 그와 다른 조건을 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой	때·경우의 절 — 주어 усло́вие + 단형 수동 분사 + 행위자 조격	계약 조건이 규범에 정해져 있는 경우
которая применяется постольку, поскольку	관계절(но́рма 여성) + 한도 짝말	~하는 한도에서 적용되는
соглашением сторон не установлено иное	행위자 조격 + 수동 분사 단형(중성) + 주격 주어 ино́е	당사자 합의로 달리 정하지 않은
(диспозитивная норма)	괄호 정의 — 앞 설명에 붙인 이름	(임의규정)
стороны могут своим соглашением	주절 주어 + 조동사 мочь + 수단 조격	당사자는 합의로
исключить ее применение	완료상 부정사 + 대격	그 적용을 배제하거나
либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней	ли́бо(또는) + 부정사 + отли́чный от + 생격	그 규정과 다른 조건을 정할 수 있다

> 괄호 속 이름은 ГК가 개념을 정의하는 또 하나의 방식이다. 괄호 앞의 긴 설명이 곧 그 말의 정의다 — 154조 1항의 「(договоры)」, 15조 2항의 「(упущенная выгода)」도 같다.

문형

постóльку, поскóльку …

…하는 한도에서, …하는 범위 안에서

1. 두 낱말이 짝이다. постóльку(그 정도로)가 앞 절에, поскóльку(…하는 만큼)가 뒤 절을 연다.
2. 조문에서는 「적용되는 범위」를 한정할 때 쓴다: применя́ется постóльку, поскóльку … не устано́влено ино́е.
3. поскóльку 혼자 쓰면 「…이므로」(이유)다. 앞에 постóльку가 있는지 보고 뜻을 가른다.

Пра́вило применя́ется постóльку, поскóльку догово́р не устана́вливает ино́е.
그 규정은 계약에 달리 정하지 않는 한도에서 적용된다.

Поскóльку срок истёк, иск отклонён.
기간이 지났으므로 청구는 기각되었다.

한국이라면? = 임의규정 · 민법 제105조

같은 제도다. 한국 조문은 「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」고 효과를 적고, ГК는 달리 정하지 않는 한 적용되는 규범이라고 정의를 적는다.

6.6 **сущéственный** сущéственные услóвия 본질적 조건 [sʊˈɕːestvʲɪn(ːɨ̯]

본질적인, 중대한 — сущéственные услóвия 계약의 본질적 조건 ★★★

수쎼ㅅㄸ븨느이 표기법 수셰스트벤니

Зализняк **1*a((1))** 형용사

суть·существо́(본질)의 형용사다. 계약은 본질적 조건 모두에 합의해야 성립한다(432조 1항). 목적물(предме́т)에 관한 조건은 늘 본질적 조건이고, 법률이 정한 조건과 한쪽이 「이건 꼭 합의해야 한다」고 밝힌 조건도 그렇다. наруше́ние(위반)과 붙으면 「중대한 위반」이다(450조 2항).

쉬운 예 Цена́ — сущéственное услóвие.
값은 본질적 조건이다.

실무 예 Сто́роны не согласова́ли предме́т догово́ра.
당사자들은 계약의 목적물을 합의하지 못했다.

원문

> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение

по всем существенным условиям договора. — ГК РФ ст. 432 п. 1 A

읽기 Догово́р счита́ется заключённым, е́сли ме́жду сторона́ми, в тре́буемой в подлежа́щих слу́чаях фо́рме, дости́гнуто соглаше́ние по всем суще́ственным усло́виям догово́ра.

계약은 당사자 사이에 — 방식이 요구되는 경우에는 그 방식으로 — 계약의 본질적 조건 모두에 관한 합의가 이루어지면 체결된 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Договор считается заключенным	주어 + счита́ется + 조격 분사	계약은 체결된 것으로 본다
если между сторонами	조건절 시작 — ме́жду + 조격	당사자 사이에
в требуемой в подлежащих случаях форме	끼어든 구 — 형용사 둘 사이에 다른 구가 들어간 명사구	해당하는 경우 요구되는 방식으로
достигнуто соглашение	단형 수동 분사(중성) + 주어 соглаше́ние	합의가 이루어지면
по всем существенным условиям договора	по + 여격 복수 + 생격	계약의 본질적 조건 모두에 관하여

в тре́буемой … фо́рме는 형용사(тре́буемой)와 명사(фо́рме) 사이에 「в подлежа́щих слу́чаях」가 끼어 있다. 러시아어 조문은 수식어 사이에 구를 끼워 넣는 일이 잦다 — 격 어미가 같은 말끼리 묶으면 풀린다.

문형

счита́ется заключённым, е́сли …

…하면 체결된 것으로 본다

1. счита́ется + 조격은 「~으로 본다」. 조문의 간주·의제는 대부분 이 꼴이다.
2. заключённым은 заключи́ть(체결하다)의 과거 수동 분사 조격이다 — 「체결된 것으로」.
3. 조문 원문은 ё를 쓰지 않아 заключенным으로 찍혀 있다. 읽을 때는 [ɵ]로 읽는다.
4. 반대는 незаключённый(불성립): 432조 3항 「признания этого договора незаключенным」.

Догово́р счита́ется заключённым с моме́нта подписа́ния.

계약은 서명한 때 체결된 것으로 본다.

> Суд призна́л догово́р незаключённым.
> 법원은 계약이 성립하지 않았다고 판단했다.

문법 C6 · по + 여격 — 「~에 관하여」

~~соглаше́ние по всех суще́ственных усло́виях~~ (비문)

соглаше́ние по всем суще́ственным усло́виям

합의의 대상은 по + 여격이다. 형용사·명사가 함께 여격 복수 -ым··ям(-ам)으로 바뀐다. 전치격 -ых··ях와 헷갈리기 쉽다.

한국이라면? ≠ 계약의 성립(본질적 사항) · 명문 없음

한국 민법에는 어떤 사항에 합의해야 계약이 성립하는지 정한 조문이 없다. 학설·판례가 본질적 사항을 말한다. ГК는 432조 1항에서 성립 요건과 본질적 조건의 범위를 조문으로 정했다.

6.7 **офе́рта** ж. · род. офе́рты · мн. офе́рты [ɐˈfʲertə] **청약** ★★★

아펠ᵡ 떠 표기법 오페르타

Зализняк **1a**

조문은 офе́рта를 「계약을 체결하자는 제안(предложе́ние заключи́ть догово́р)」이라고 풀어 쓰기도 한다(432조 2항). 청약한 사람은 офере́нт, 받은 사람은 адреса́т라 하지만 조문은 보통 「청약을 보낸 사람(лицо́, напра́вившее офе́рту)」처럼 분사로 쓴다.

쉬운 예 Компа́ния напра́вила офе́рту.
회사는 청약을 보냈다.

실무 예 Офе́рта должна́ содержа́ть суще́ственные усло́вия догово́ра.
청약에는 계약의 본질적 조건이 들어 있어야 한다.

원문

> Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. — ГК РФ ст. 435 п. 1 A
>
> 읽기 Офе́ртой признаётся адресо́ванное одному́ и́ли не́скольким конкре́тным ли́цам предложе́ние, кото́рое доста́точно определённо и выража́ет наме́рение лица́, сде́лавшего предложе́ние, счита́ть себя́ заключи́вшим догово́р с адреса́том, кото́рым бу́дет при́нято предложе́ние.

청약이란 한 사람 또는 특정한 여러 사람에게 보낸 제안으로서, 충분히 확정적이고, 제안한 사람이 그 제안을 받아들이는 상대방과 계약을 체결한 것으로 여기겠다는 뜻을 나타내는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Офертой признается	조격 + 술어 — 정의 조항	청약이란
адресованное одному или нескольким конкретным лицам	과거 수동 분사(중성) + 여격	한 사람 또는 특정한 여러 사람에게 보낸
предложение	주어(주격) — 분사구가 이 명사를 꾸민다	제안으로서
которое достаточно определенно	관계절 — 단형 술어(중성)	충분히 확정적이고
и выражает намерение лица, сделавшего предложение	관계절 둘째 술어 + 생격 + 능동 과거 분사	제안한 사람의 의사를 나타내는
считать себя заключившим договор с адресатом	부정사 — 「자기를 ~한 것으로 여기다」, 능동 과거 분사 조격	상대방과 계약을 체결한 것으로 여기겠다는
которым будет принято предложение	관계절 — 행위자 조격 + 미래 수동	제안을 받아들일 상대방

정의 조항의 주어(предложе́ние)가 긴 분사구 뒤에 숨어 있다. признаётся 뒤에서 처음 나오는 주격 명사를 찾으면 그것이 정의의 머리말이다.

문형

адресо́ванный + 여격

~에게 보낸, ~을 상대로 한

1. адресо́ванный는 адресова́ть(보내다)의 과거 수동 분사다. 받는 사람은 여격: одному́ и́ли не́скольким ли́цам.
2. 조문은 분사를 명사 앞에 길게 늘여 둔다: адресо́ванное … предложе́ние. 중성 -ое가 предложе́ние(중성)와 맞는다.
3. 불특정 다수에게 한 광고는 원칙적으로 청약이 아니라 청약의 유인이다(437조 1항 «приглашение делать оферты»). 「конкре́тным ли́цам」이 그 경계다.

Письмо́, адресо́ванное суду́.
법원에 보낸 서면.

Предложе́ние бы́ло адресо́вано одному́ покупа́телю.
그 제안은 매수인 한 사람에게 보낸 것이었다.

한국이라면? + 청약 · 민법 제527조 이하(정의 없음)
한국 민법은 청약의 구속력·효력부터 정하고 청약이 무엇인지는 정의하지 않는다. ГК 435조는 확정성과 체결 의사를 요건으로 적었다.

6.8 **акце́пт** м. · род. акце́пта · мн. акце́пты [ɐkˈt͡sɛpt] **승낙** ★★★

아ㄱ**제**ㅃㄷ 표기법 악쳅트

Зализняк **1a**

조문은 「청약의 수락(приня́тие предложе́ния)」이라고도 쓴다(432조 2항). е 앞에서도 ц는 늘 경음이라 [ɐkˈt͡sɛpt]로 읽는다. 어음 인수도 акце́пт라 은행 서류에서 보면 그 뜻이다.

쉬운 예 Акце́пт полу́чен вчера́.
승낙은 어제 도달했다.

실무 예 Отве́т с но́выми усло́виями — не акце́пт, а но́вая офе́рта.
새 조건을 붙인 응답은 승낙이 아니라 새 청약이다.

원문

> Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. — ГК РФ ст. 438 п. 1 A
>
> 읽기 Акце́птом признаётся отве́т лица́, кото́рому адресо́вана офе́рта, о её приня́тии. Акце́пт до́лжен быть по́лным и безогово́рочным.
>
> 승낙이란 청약을 받은 사람이 그 청약을 받아들인다고 한 응답을 말한다. 승낙은 완전하고 조건이 없어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Акцептом признается	조격 + 술어 — 정의 조항	승낙이란
ответ лица	주어 + 생격	사람의 응답으로서
которому адресована оферта	관계절 — кото́рому 여격, 단형 수동 분사(여성)	청약을 받은

о ее принятии	о + 전치격 — 응답의 내용	그 청약을 받아들인다는
Акцепт должен быть полным и безоговорочным	둘째 문장 — до́лжен быть + 조격 형용사 둘	승낙은 완전하고 조건이 없어야 한다

быть 뒤의 형용사는 조격(по́лным)으로 쓰는 것이 조문 문체다. 현재 시제에서는 быть가 빠지지만 「~이어야 한다」 처럼 до́лжен이 붙으면 다시 나타난다.

문형

о + 전치격

~에 관한, ~에 대한

1. отве́т о приня́тии = 「수락에 관한 응답」. о는 이야기의 주제를 전치격으로 받는다.
2. 모음 앞에서는 об이 된다: об установле́нии(420조), об отка́зе.
3. её는 앞의 офе́рта를 가리키는 소유 대명사다 — 「그 청약의」. 조문은 ее로 적는다.

Заявле́ние о расторже́нии догово́ра.
계약 해제 신청.

Спор о пра́ве со́бственности.
소유권에 관한 다툼.

문법 V2 · до́лжен + 부정사 — 성·수를 맞춘다

~~Офе́рта до́лжен быть …~~ (비문)

Офе́рта должна́ быть …

до́лжен(~해야 한다)는 형용사 단형이라 주어에 맞춘다:
до́лжен(남)·должна́(여)·должно́(중)·должны́(복). 강세가 남성만 앞에 있다.

한국이라면? = 변경을 가한 승낙 · 민법 제534조

조건을 붙인 응답은 승낙이 아니다. ГК 443조는 「отказом от акцепта и в то же время новой офертой」(승낙 거절이자 새 청약), 한국은 「그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다」. 짜임이 같다.

6.9 **молча́ние** ср. · род. молча́ния [mɐɫˈt͡ɕænʲɪ̯ə] **침묵** ★★

말**째**니여 표기법 몰차니예

Зализняк **7a**

молча́ть(말하지 않다)의 명사다. 청약을 받고 아무 말도 하지 않는 것은 원칙적으로 승낙이 아니다. 다만 법률·합의·관습·당사자 사이의 이전 거래가 달리 말하면 침묵도 승낙이 된다(438조 2항). 형사절차의 진술거부(пра́во храни́ть молча́ние)에도 같은 낱말을 쓴다.

쉬운 예

Молча́ние — не отве́т.

침묵은 대답이 아니다.

실무 예

Его́ молча́ние суд не призна́л акце́птом.

법원은 그의 침묵을 승낙으로 보지 않았다.

원문

> Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон. — ГК РФ ст. 438 п. 2 A
>
> 읽기 Молча́ние не явля́ется акце́птом, е́сли ино́е не вытека́ет из зако́на, соглаше́ния сторо́н, обы́чая и́ли из пре́жних деловы́х отноше́ний сторо́н.
>
> 침묵은 승낙이 아니다. 다만 법률, 당사자의 합의, 관습 또는 당사자 사이의 이전 거래 관계에서 달리 볼 수 있을 때에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Молчание не является акцептом	주어 + 부정 + явля́ется + 조격	침묵은 승낙이 아니다
если иное не вытекает	단서 표지 — 「달리 나오지 않는 한」	달리 볼 수 없는 한
из закона, соглашения сторон, обычая	из + 생격 나열	법률·당사자 합의·관습에서
или из прежних деловых отношений сторон	из + 생격 복수 + 생격	또는 당사자의 이전 거래 관계에서

вытека́ть из + 생격은 글자 그대로 「~에서 흘러나오다」. 조문에서는 「~에서 도출되다」로 읽는다.

문형

явля́ться + 조격

~이다(서술)

1. 현재 시제의 「A는 B이다」에서 быть는 빠진다(Молча́ние — не отве́т). 조문은 그 자리에 явля́ться + 조격을 쓴다.

2. 부정은 동사 앞에 не: не явля́ется акце́птом(승낙이 아니다).

3. признаётся·счита́ется·явля́ется — 셋 다 보어를 조격으로 받는다(C3).

Ответчик явля́ется со́бственником иму́щества.

피고는 그 재산의 소유자다.

Тако́й отве́т не явля́ется акце́птом.

그런 응답은 승낙이 아니다.

문법 X1 · е́сли ино́е не … — 단서를 자르지 않는다

~~Молча́ние не явля́ется акце́птом. (단서를 뺀 인용)~~ (인용 오류)

Молча́ние не явля́ется акце́птом, е́сли ино́е не вытека́ет из …

е́сли ино́е не(달리 …하지 않는 한)는 조문 단서의 대표 표지다. 원칙만 떼어 옮기면 조문 뜻이 반대가 될 수 있다. 이 책의 원문 대조 도구는 단서를 잘라 낸 인용에 경고를 낸다.

한국이라면? ≠ 상인의 낙부통지의무 · 상법 제53조

한국 민법에는 침묵의 효과를 정한 일반 조문이 없다. 상법 제53조가 상시 거래관계에 있는 상대방의 청약에 낙부 통지를 하지 않은 상인을 「승낙한 것으로 본다」. ГК는 원칙(승낙 아님)과 예외(이전 거래 관계 등)를 한 조에 담았다.

6.10 **заключе́ние** ср. · род. заключе́ния · мн. заключе́ния [zəklʲɨ͡tɕenʲɪjə]

(계약의) 체결 ★★★

ㅅㅓㄱ류**쩨**니여 표기법 자클류체니예

Зализняк **7a**

동사 заключи́ть(완료)·заключа́ть(불완료)의 명사다. 뜻이 넷이다 — 계약의 체결, 결론, 감정서·의견서(заключе́ние экспе́рта), 구금(заключе́ние под стра́жу). 법률 문서에서 어느 뜻인지는 뒤에 오는 말로 가린다(이 장의 가짜 친구 코너).

쉬운 예 Заключе́ние догово́ра назна́чено на понеде́льник.

계약 체결은 월요일로 잡혔다.

실무 예 Моме́нт заключе́ния догово́ра определя́ет суд.

계약 체결 시기는 법원이 정한다.

원문

> Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. — ГК РФ ст. 433 п. 1 A

> 읽기 Договóр признаётся заключённым в момéнт получéния лицóм, напрáвившим офéрту, её акцéпта.

계약은 청약한 사람이 그 청약에 대한 승낙을 받은 때에 체결된 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Договор признается заключенным	주어 + 술어 + 조격 분사(C3)	계약은 체결된 것으로 본다
в момент получения	в момéнт + 생격	받은 때에
лицом, направившим оферту	행위자 조격 + 능동 과거 분사(조격)	청약을 보낸 사람이
ее акцепта	получéния 의 목적어 — 생격	그 청약의 승낙을

получéния 의 목적어(акцéпта)가 행위자(лицóм …) 뒤로 밀려나 있다. 동사성 명사는 「무엇을」 을 생격, 「누가」 를 조격으로 받는다는 것을 알면 순서가 바뀌어도 읽힌다.

문형

в момéнт + 생격

~한 때에, ~하는 순간

1. момéнт(순간) 뒤의 명사는 생격이다: в момéнт получéния(수령한 때에).
2. 「~부터」 는 с момéнта + 생격(425조 1항): с момéнта заключéния.
3. 행위자는 조격: получéния лицóм(사람이 받음). 동사성 명사의 행위자를 조격으로 붙이는 것이 조문 문체다(V4).

в момéнт подписáния договóра

계약에 서명한 때에

с момéнта вступлéния решéния в закóнную сúлу

판결이 확정된 때부터

문법 V1 · 체결하다 — 두 상

~~Вчерá мы заключáли договóр, и он вступúл в сúлу.~~ (어색)

Вчерá мы заключúли договóр, и он вступúл в сúлу.

끝난 한 번의 일(체결했다 → 효력이 생겼다)은 완료상 заключúть. 불완료상 заключáть는 과정·반복을 말한다(「체결하는 중이었다」 「여러 번 체결하곤 했다」).

한국이라면? ≠ 격지자간의 계약성립시기 · 민법 제531조

러시아는 승낙을 받은 때(получе́ние — 수령), 한국은 「승낙의 통지를 발송한 때」 성립한다. 같은 날 보낸 승낙이 늦게 도착하면 두 나라에서 계약 성립일이 달라진다.

6.11 **отзы́в** м. · род. отзы́ва · мн. отзы́вы [ɐd͡zˈzɨf] **(청약의) 철회, 소환** ★★

아ᐞ스ᐧ 표기법 오트지프

Зализняк **1a**

강세로 뜻이 갈린다. отзы́в는 отозва́ть(철회하다·불러들이다)의 명사로 「철회·소환」 이고, о́тзыв는 「논평·심사평·답변서」 다(о́тзыв на исково́е заявле́ние = 소장에 대한 답변서). 글로는 같아서 문맥으로 가린다.

쉬운 예 Он напра́вил извеще́ние об отзы́ве офе́рты.
그는 청약 철회 통지를 보냈다.

실무 예 Отве́тчик предста́вил о́тзыв на иск.
피고는 소장에 대한 답변서를 냈다.

원문

> Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной. — ГК РФ ст. 435 п. 2 абз. 2 A
>
> 읽기 Е́сли извеще́ние об отзы́ве офе́рты поступи́ло ра́нее и́ли одновре́менно с само́й офе́ртой, офе́рта счита́ется не полу́ченной.
>
> 청약 철회의 통지가 청약보다 먼저 또는 청약과 동시에 도달하면 청약은 도달하지 않은 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если извещение об отзыве оферты	조건절 주어 — 생격 사슬	청약 철회의 통지가
поступило ранее или одновременно	술어(과거 중성) + 때	먼저 또는 동시에 도달하면
с самой офертой	с + 조격	청약 그 자체와
оферта считается не полученной	주절 — счита́ется + 조격 분사, 부정은 분사 앞	청약은 도달하지 않은 것으로 본다

поступи́ло(도달했다)이 중성 과거인 것은 주어가 извеще́ние(중성)이기 때문이다. 과거 동사의 어미로 주어를 거꾸로 찾을 수 있다.

문형

ра́нее и́ли одновре́менно с + 조격

~보다 먼저 또는 ~과 동시에

1. одновре́менно с + 조격 = 「~과 동시에」. с가 조격을 데려온다: с само́й офе́ртой.
2. ра́нее는 「먼저」. 비교 대상을 말하면 ра́нее + 생격(ра́нее сро́ка = 기한 전에).
3. само́й는 「바로 그」(сам)의 여성 조격 — 「청약 그 자체와」.

Отве́т пришёл одновре́менно с письмо́м.
응답은 편지와 동시에 왔다.

Догово́р расто́ргнут ра́нее сро́ка.
계약은 기한 전에 해제되었다.

문법 C3 · **счита́ется не полу́ченной — 부정은 분사 앞에**

~~офе́рта не счита́ется полу́ченной~~ (뜻이 다름)

офе́рта счита́ется не полу́ченной

не를 동사 앞에 두면 「도달한 것으로 보지 않는다」(판단 보류), 분사 앞에 두면 「도달하지 않은 것으로 본다」(적극 의제)다. 조문은 뒤의 꼴을 썼다.

한국이라면? ≠ **계약의 청약의 구속력 · 민법 제527조**

한국 조문은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」 한 줄이고 도달 전 철회를 따로 정하지 않는다. ГК는 청약이 도달한 때부터 구속하고(435조 2항), 철회 통지가 먼저 또는 동시에 도달하면 청약이 도달하지 않은 것으로 본다.

6.12 **фо́рма** ж. · род. фо́рмы · мн. фо́рмы ['formə] **방식, 형식** ★★

ㅎㅗㄹㅁㅓ 표기법 포르마

Зализняк **1a**

계약의 「방식」이다. пи́сьменная фо́рма(서면 방식), нотариа́льная фо́рма(공증 방식). 일상어로는 「모양·서식·제복」이고, 서식 용지는 бланк다. 원칙은 방식 자유이고 법률이 정한 계약만 정해진 방식을 따른다(434조 1항).

쉬운 예 Догово́р заключён в пи́сьменной фо́рме.
계약은 서면으로 체결되었다.

실무 예

Зако́н тре́бует нотариа́льной фо́рмы.

법률은 공증 방식을 요구한다.

원문

> Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. — ГК РФ ст. 434 п. 1 A
>
> 읽기 Догово́р мо́жет быть заключён в любо́й фо́рме, предусмо́тренной для соверше́ния сде́лок, е́сли зако́ном для догово́ров да́нного ви́да не устано́влена определённая фо́рма.

계약은 법률행위에 쓸 수 있는 어떤 방식으로도 체결할 수 있다. 다만 법률이 그 종류의 계약에 일정한 방식을 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Договор может быть заключен	주어 + мочь + быть + 단형 수동 분사	계약은 체결될 수 있다
в любой форме, предусмотренной для совершения сделок	в + 전치격 + 과거 수동 분사(여성 전치격)	법률행위에 쓸 수 있는 어떤 방식으로든
если законом для договоров данного вида	조건절 — 행위자 조격 + для 생격	법률이 그 종류의 계약에
не установлена определенная форма	단형 수동 분사(여성) + 주어	일정한 방식을 정하지 않았다면

до́лжен·мо́жет 뒤의 быть + 분사는 수동 부정사다: мо́жет быть заключён = 「체결될 수 있다」. мо́жет быть를 한 덩어리 「아마도」로 읽으면 틀린다.

문형

в (како́й) фо́рме

~ 방식으로

1. 방식은 в + 전치격: в пи́сьменной фо́рме(서면으로), в электро́нной фо́рме(전자 방식으로).
2. 형용사도 전치격 -ой: в любо́й фо́рме(어떤 방식으로든).
3. 「방식을 갖추다」는 соблюсти́ фо́рму, 「방식 위반」은 несоблюде́ние фо́рмы.

Заявле́ние по́дано в электро́нной фо́рме.

신청서는 전자 방식으로 제출되었다.

> Договóр заключён в ýстной фóрме.
> 계약은 구두로 체결되었다.

한국이라면? + 계약의 방식 · 명문 없음

한국 민법에는 계약 방식 자유를 정한 일반 조문이 없다(보증의 서면 방식 같은 개별 조문만 있다). ГК는 434조에 원칙과 예외를 적었다.

6.13 **толкова́ние** ср. · род. толкова́ния · мн. толкова́ния [təɬkɐˈvanʲɪɲə] **해석** ★★

떨까바니여 표기법 톨코바니예

Зализняк **7a**

толкова́ть(풀이하다)의 명사다. 법률 해석도 계약 해석도 толкова́ние이고, 사전의 「뜻풀이」도 같은 말이다(толко́вый слова́рь = 뜻풀이 사전). 431조는 문언(буква́льное значе́ние)에서 출발하고, 그걸로 안 되면 당사자의 진정한 공통 의사를 찾으라고 순서를 정했다.

쉬운 예 Сто́роны спо́рят о толкова́нии догово́ра.
당사자들은 계약 해석을 두고 다툰다.

실무 예 Суд дал толкова́ние усло́вию о неусто́йке.
법원은 위약금 조항을 해석했다.

원문

> При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. — ГК РФ ст. 431 абз. 1 A
>
> 읽기 При толкова́нии усло́вий догово́ра суд́ом принима́ется во внима́ние буква́льное значе́ние содержа́щихся в нём слов и выраже́ний.
> 법원이 계약 조건을 해석할 때에는 계약에 들어 있는 말과 표현의 문언상 의미를 고려한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
При толковании условий договора	при + 전치격 — 「~할 때」	계약 조건을 해석할 때
судом	행위자 조격	법원은(법원에 의해)
принимается во внимание	술어 — -ся 수동 관용구	고려된다

буквальное значение	주어(주격)	문언상 의미가
содержащихся в нем слов и выражений	능동 현재 분사(생격 복수) + 생격 복수	그 안에 들어 있는 말과 표현의

в нём(그 안에)의 нём은 догово́р를 가리킨다. 전치사 뒤에서 대명사 он·оно는 н이 붙은 꼴(нём·него́·нему́)이 된다.

문형

принима́ть во внима́ние + 대격

~을 고려하다

1. во внима́ние(주의 속으로) + 받아들이다 = 「고려하다」. 관용구로 통째 외운다.
2. 조문에서는 수동 принима́ется во внима́ние(고려된다)로 쓰고, 고려되는 것이 주어(주격)가 된다.
3. 행위자는 조격 суд о́м(법원이). 「법원이 고려한다」를 수동으로 바꾼 꼴이다.

Суд при́нял во внима́ние до́воды отве́тчика.
법원은 피고의 주장을 고려했다.

Э́то обстоя́тельство принима́ется во внима́ние.
이 사정은 고려된다.

문법 V4 · при + 동사성 명사 — 「~할 때」

~~Когда́ толкова́ние усло́вий …~~ (어색)

При толкова́нии усло́вий …

조문은 「~할 때」를 когда́ 절 대신 при + 전치격 명사로 줄인다: при толкова́нии(해석할 때), при заключе́нии(체결할 때), при нали́чии(있을 때).

한국이라면? + 계약 해석 · 명문 없음

한국 민법에는 계약 해석 기준을 정한 조문이 없고 판례가 해석 기준을 세워 왔다. ГК 431조는 문언 → 공통 의사의 순서까지 조문에 적었다.

6.14 **обяза́тельство** ср. · род. обяза́тельства · мн. обяза́тельства [ɐbʲɪˈzatʲɪlʲstvə]

채무, 채권관계 ★★★

아비사띠리ㅅㅍ버 표기법 오뱌자텔스트보

Зализняк **1a**

채권자와 채무자 사이의 관계 전체(채권관계)이자 채무자 쪽의 의무(채무)다. 당사자는 должни́к(채무자 — долг 「빚」 에서)와 кредито́р(채권자)다. обя́занность(의무)와 다르다 — обя́занность는 넓은 뜻의 의무 일반이고, обяза́тельство는 민법의 채권관계다.

쉬운 예

Должни́к испо́лнил обяза́тельство.

채무자는 채무를 이행했다.

실무 예

Обяза́тельства возника́ют из догово́ров и други́х сде́лок.

채권관계는 계약과 그 밖의 법률행위에서 생긴다.

원문

> В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. — ГК РФ ст. 307 п. 1 A
>
> 읽기 В си́лу обяза́тельства одно́ лицо́ (должни́к) обя́зано соверши́ть в по́льзу друго́го лица́ (кредито́ра) определённое де́йствие, как то: переда́ть иму́щество, вы́полнить рабо́ту, оказа́ть услу́гу, внести́ вклад в совме́стную де́ятельность, уплати́ть де́ньги и т.п., ли́бо воздержа́ться от определённого де́йствия, а кредито́р име́ет пра́во тре́бовать от должника́ исполне́ния его́ обя́занности.
>
> 채권관계에 따라 한 사람(채무자)은 다른 사람(채권자)을 위하여 일정한 행위, 예컨대 재산의 인도·일의 수행·용역의 제공·공동사업에 대한 출자·금전의 지급 등을 하거나 일정한 행위를 하지 않을 의무를 지고, 채권자는 채무자에게 그 의무의 이행을 청구할 권리를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В силу обязательства	в си́лу + 생격 — 「~에 따라, ~의 효력으로」	채권관계에 따라
одно лицо (должник) обязано совершить	주어 + 괄호 이름 + 단형 술어 обя́зано + 부정사	한 사람(채무자)은 할 의무를 진다
в пользу другого лица (кредитора)	в по́льзу + 생격 + 괄호 이름(생격)	다른 사람(채권자)을 위하여

определенное действие, как то:	совершить 의 목적어(대격) + 예시 표지 как то(즉, 예컨대)	일정한 행위, 예컨대
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу,	예시 — 완료상 부정사 + 대격 나열	재산의 인도·일의 수행·용역의 제공
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.,	예시 계속 — в + 대격, и т. п.(등)	공동사업 출자·금전 지급 등을 하거나
либо воздержаться от определенного действия,	ли́бо(또는) + 부정사 + от + 생격 — 부작위도 채무 내용	일정한 행위를 삼갈
а кредитор имеет право требовать	а(그리고 한편) + 주어 + 「권리가 있다」 + 부정사	채권자는 청구할 권리를 가진다
от должника исполнения его обязанности	от + 생격(누구에게서) + 생격(무엇을)	채무자에게 그 의무의 이행을

(кредито́ра)는 괄호 안에서도 앞 명사 лица́와 같은 생격이다. 괄호 속 이름은 앞 말의 격을 따라 간다.

문형

в по́льзу + 생격

~을 위하여, ~에게 유리하게

1. по́льза(이익) — в по́льзу + 생격은 「~의 이익으로」.
2. 판결 주문에서 「원고에게 지급하라」는 взыска́ть … в по́льзу истца́ 꼴이다(15장).
3. 반대는 в ущёрб + 여격(~의 손해로).

Суд реши́л спор в по́льзу истца́.
법원은 원고 승소로 판결했다.

Взыска́ть де́ньги в по́льзу кредито́ра.
채권자에게 금전을 지급하게 한다.

문법 C7 · одно́ лицо́ — 수사 оди́н은 명사와 성을 맞춘다

~~оди́н лицо́~~ (비문)

одно́ лицо́

оди́н(하나)은 형용사처럼 변한다: оди́н догово́р(남), одна́ сторона́(여), одно́ лицо́(중). лицо́는 중성이다.

한국이라면? + 채권관계 · 명문 없음

한국 민법 채권편에는 채권관계를 정의하는 조문이 없다. ГК 307조는 정의를 두고 채무자·채권자라는 이름을 괄호로 붙였다.

6.15 **испо́лне́ние** ср. · род. испо́лне́ния [ɪspʌɬˈnʲenʲɪjə] **이행** ★★★

이ㅅ빨녜니여 표기법 이스폴네니예

Зализняк **7a**

испо́лнить(완료)·исполня́ть(불완료)의 명사다. 반대는 неиспо́лне́ние(불이행), 「불완전 이행」은 ненадлежа́щее испо́лне́ние다. 판결의 집행도 испо́лне́ние라(испо́лни́тельное произво́дство = 강제집행 절차) 민사 절차 문서에서는 「집행」으로 옮길 때가 많다.

쉬운 예 Срок испо́лне́ния — оди́н ме́сяц.
이행 기간은 한 달이다.

실무 예 Кредито́р потре́бовал испо́лне́ния обяза́тельства.
채권자는 채무 이행을 청구했다.

원문

> Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. — ГК РФ ст. 309 абз. 1 A
>
> 읽기 Обяза́тельства должны́ испо́лня́ться надлежа́щим о́бразом в соотве́тствии с усло́виями обяза́тельства и тре́бованиями зако́на, ины́х правовы́х а́ктов, а при отсу́тствии таки́х усло́вий и тре́бований - в соотве́тствии с обы́чаями и́ли ины́ми обы́чно предъявля́емыми тре́бованиями.
>
> 채무는 채무의 조건과 법률·그 밖의 법령이 요구하는 바에 따라, 그런 조건과 요구가 없으면 관습이나 그 밖에 통상 요구되는 바에 따라 제대로 이행하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обязательства должны исполняться надлежащим образом	주어(복수) + должны́ + -ся 수동 부정사 + 방식 조격	채무는 제대로 이행되어야 한다
в соответствии с условиями обязательства	в соотве́тствии с + 조격 + 생격	채무의 조건에 따라
и требованиями закона, иных правовых актов	같은 с 에 걸린 조격 + 생격	그리고 법률·그 밖의 법령의 요구에 따라
а при отсутствии таких условий и требований	а(한편) + при + 전치격 + 생격	그런 조건과 요구가 없을 때에는
- в соответствии с обычаями	줄표 — 앞의 동사를 되풀이하지 않고 생략	관습에 따라
или иными обычно предъявляемыми требованиями	조격 복수 + 수동 현재 분사	또는 그 밖에 통상 요구되는 바에 따라

줄표(-)는 앞에서 쓴 동사가 그 자리에 다시 온다는 표시다: 「… 없을 때에는 — (이행되어야 한다) — 관습에 따라」.

문형

надлежа́щим о́бразом

제대로, 적절한 방법으로

1. о́браз(방식)의 조격 + 형용사 조격 = 「~한 방식으로」. 부사 구실을 한다.
2. 반대는 ненадлежа́щим о́бразом(부적절하게) — 401조 1항 「исполнившее его ненадлежащим образом」.
3. 같은 짜임: таки́м о́бразом(이렇게, 따라서), гла́вным о́бразом(주로).

Отве́тчик испо́лнил обяза́тельство ненадлежа́щим о́бразом.
피고는 채무를 제대로 이행하지 않았다.

Таки́м о́бразом, иск подлежи́т удовлетворе́нию.
따라서 청구는 인용되어야 한다.

문법 V3 · -ся 수동 — исполня́ться

~~Обяза́тельства должны́ испо́лниться …~~ (어색)

Обяза́тельства должны́ исполня́ться …

-ся 수동은 불완료상에만 붙인다. 완료상 수동은 분사로 만든다(обяза́тельство испо́лнено). 일반 원칙을 말하는 조문이 исполня́ться를 쓴 이유다.

한국이라면? = 채무의 내용에 좇은 이행 · 민법 제390조

「надлежащим образом」(제대로, 적절한 방법으로)가 한국 조문의 「채무의 내용에 좇은 이행」에 해당한다. ГК는 관습까지 기준으로 적었다.

6.16 **отка́з** м. · род. отка́за · мн. отка́зы [ɐˈtkas] **거절, 포기, (계약의) 일방적 해지** ★★★

아ㄸ**까**ㅅ 표기법 옷카스

Зализняк **1a**

отказа́ться(거절하다·포기하다)의 명사다. 뒤의 말로 뜻이 갈린다 — отка́з от догово́ра(계약에서 빠져나옴 = 일방적 해지·해제), отка́з от и́ска(청구의 포기), отка́з в и́ске(청구 기각 — 법원이 하는 일). 310조는 일방적 이행 거절과 조건 변경을 원칙적으로 막는다.

쉬운 예 Он получи́л отка́з.
그는 거절당했다.

실무 예 Суд вы́нес реше́ние об отка́зе в и́ске.
법원은 청구 기각 판결을 했다.

원문

> Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. — ГК РФ ст. 310 п. 1 A
>
> 읽기 Односторо́нний отка́з от исполне́ния обяза́тельства и односторо́ннее измене́ние его́ усло́вий не допуска́ются, за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом, други́ми зако́нами и́ли ины́ми правовы́ми а́ктами.
>
> 채무 이행의 일방적 거절과 채무 조건의 일방적 변경은 허용되지 않는다. 다만 이 법전, 다른 법률 또는 그 밖의 법령이 정한 경우에는 그렇지 않다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Односторонний отказ от исполнения обязательства	주어 1 — 형용사 + 명사 + от 생격 + 생격	채무 이행의 일방적 거절과
и одностороннее изменение его условий	주어 2 — 중성 형용사 + 명사 + 생격	그 조건의 일방적 변경은
не допускаются	술어 — 주어가 둘이라 복수 -ются	허용되지 않는다
за исключением случаев, предусмотренных	예외 표지 + 과거 수동 분사(생격 복수)	정해진 경우는 제외한다
настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами	행위자 조격 나열	이 법전·다른 법률·그 밖의 법령에

주어 둘(отка́з, измене́ние)을 и로 묶어서 동사가 복수(допуска́ются)다. 하나만 인용하면서 동사를 그대로 두면 문법이 깨진다.

문형

отка́з от + 생격 / **отка́з в** + 전치격

~의 포기·해지 / ~의 거부(기각)

1. от + 생격은 당사자가 스스로 그만두는 것: отка́з от догово́ра(해지), отка́з от и́ска(청구 포기).
2. в + 전치격은 남의 요청을 받아들이지 않는 것: отка́з в и́ске(청구 기각), отка́з в регистра́ции(등록 거부).
3. 같은 낱말이 전치사 하나로 「청구 포기」와 「청구 기각」으로 갈린다. 판결 주문에서 특히 조심한다.

Исте́ц заяви́л отка́з от и́ска.

원고는 청구를 포기했다.

Покупа́тель впра́ве отказа́ться от договора́.

매수인은 계약을 해지할 수 있다.

문법 C4 · от + 생격 — 「~에서 손을 떼다」

~~отка́з исполне́ние~~ (비문)

отка́з от исполне́ния

отка́з·отказа́ться는 무엇을 그만두는지를 от + 생격으로 받는다. 거절하는 상대는 여격(отка́з истцу́), 법원이 「~에서 거절」 하는 것은 в + 전치격(отка́з в и́ске)이다.

한국이라면? ≠ 해제·해지 · 민법 제543조

한국은 해제권·해지권이 있으면 「상대방에 대한 의사표시로 한다」. ГК는 일방적 거절을 원칙적으로 금지하고(310조), 법률·계약이 허용할 때만 통지로 계약에서 빠져나오게 한다(450.1조).

6.17 **неусто́йка** ж. · род. неусто́йки · мн. неусто́йки [nʲɪʊˈstoɪ̯kə] **위약금** ★★★

니우ㅅ또이꺼 표기법 네우스토이카

Зализняк **3*a**

채무를 지키지 못했을 때 내는 돈이다. 두 종류가 있다 — штраф(정액 위약금)와 пе́ня(지체 기간에 따라 쌓이는 지연 위약금). 형법의 штраф는 「벌금」이라 계약서의 штраф를 벌금으로 옮기면 형사 제재로 읽힌다.

쉬운 예 За просро́чку пла́тится пе́ня.
지체하면 지연 위약금을 낸다.

실무 예 Суд уме́ньшил неусто́йку.
법원은 위약금을 감액했다.

원문

> Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. — ГК РФ ст. 330 п. 1 A
>
> 읽기 Неусто́йкой (штра́фом, пе́ней) признаётся определённая зако́ном и́ли догово́ром де́нежная су́мма, кото́рую должни́к обя́зан уплати́ть кредито́ру в слу́чае неисполне́ния и́ли ненадлежа́щего исполне́ния обяза́тельства, в ча́стности в слу́чае просро́чки исполне́ния.

위약금(정액 위약금·지연 위약금)이란 채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 경우, 특히 이행이 늦어진 경우에 채무자가 채권자에게 지급하여야 하는 것으로서 법률이나 계약이 정한 금액을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Неустойкой (штрафом, пеней) признается	조격 셋 + 술어 — 정의 조항	위약금(정액·지연)이란
определенная законом или договором	과거 수동 분사(여성) + 행위자 조격	법률이나 계약이 정한
денежная сумма	주어(주격)	금액으로서
которую должник обязан уплатить кредитору	관계절 — 대격 кото́рую + 주어 + 단형 술어 + 여격	채무자가 채권자에게 지급하여야 하는
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства	в слу́чае + 생격 둘 + 생격	채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 경우에
в частности в случае просрочки исполнения	в ча́стности(특히) + в слу́чае + 생격	특히 이행이 늦어진 경우에

330조 1항 다음 문장은 「По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков」 — 위약금을 청구할 때는 손해를 증명할 필요가 없다.

문형

(조격) (괄호 속 조격들) признаётся …

총칭과 종류를 한꺼번에 정의하기

1. 괄호 속 штра́фом, пе́ней도 앞의 неусто́йкой와 같은 조격이다 — 같은 정의가 세 이름에 걸린다.
2. штраф는 남성(штра́фом), пе́ня는 여성 연변화(пе́ней)라 어미가 다르다.
3. кото́рую는 су́мма(여성)를 받는 관계대명사 대격이다 — 「(채무자가) 지급할 금액」.

Пе́ня начисля́ется за ка́ждый день просро́чки.

지연 위약금은 지체한 날마다 붙는다.

Догово́р предусма́тривает штраф.

계약에는 정액 위약금이 정해져 있다.

문법 C4 · в слу́чае + 생격 — 「~한 경우에」

~~в слу́чае просро́чка~~ (비문)

в слу́чае просро́чки

слу́чай(경우)에 이어지는 명사는 생격이다. 조문은 「~하면」을 е́сли 절 대신 в слу́чае + 동사성 명사로 줄일 때가 많다.

한국이라면? ≠ 위약금·배상액의 예정 · 민법 제398조

한국은 「위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다」(제398조 제4항). ГК는 위약금으로 채워지지 않은 손해를 따로 배상하게 하는 것이 기본형이다(394조 1항 「в части, не покрытой неустойкой」). 과다하면 법원이 줄인다는 점은 같다(333조·제398조 제2항).

6.18 **убы́тки** м. · род. убы́тков · 보통 복수. 단수 убы́ток [ʊˈbɨtkʲɪ] **손해(재산상 손해)**

★★★

우브ʦ끼 표기법 우빗키

Зализняк **3*a**

계약 위반의 손해는 거의 늘 복수 убы́тки로 쓴다. ГК 15조 2항이 손해를 실제 손해(реа́льный ущёрб)와 일실이익(упу́щенная вы́года — 「놓친 이익」)으로 나눈다. вред(가해 — 불법행위의 손해)·ущёрб(손실)와 구별은 7장에서 한다.

쉬운 예 Компа́ния понесла́ убы́тки.
회사는 손해를 입었다.

실무 예 Исте́ц тре́бует возмеще́ния упу́щенной вы́годы.
원고는 일실이익의 배상을 청구한다.

원문

> Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
> — ГК РФ ст. 393 п. 1 абз. 1 A
>
> 읽기 Должни́к обя́зан возмести́ть кредито́ру убы́тки, причинённые неисполне́нием и́ли ненадлежа́щим исполне́нием обяза́тельства.
>
> 채무자는 채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않아 생긴 손해를 채권자에게 배상하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Должник обязан возместить	주어 + 단형 술어 обя́зан + 완료상 부정사	채무자는 배상하여야 한다
кредитору убытки	여격(누구에게) + 대격(무엇을)	채권자에게 손해를
причиненные неисполнением	과거 수동 분사(대격 복수) + 원인 조격	불이행으로 생긴
или ненадлежащим исполнением обязательства	같은 분사에 걸린 조격 + 생격	또는 부적절한 이행으로

393조 1항 둘째 문장도 「Если иное не установлено законом, …」로 시작한다. 이 장의 조문 거의 모두가 단서를 달고 있다.

문형

причинённый + 조격

~로 인하여 생긴

1. причини́ть(일으키다)의 과거 수동 분사. 원인은 조격: причинённые неисполне́нием(불이행으로 생긴).
2. 조문은 ё 없이 причиненные로 찍혀 있다.
3. 명사로는 причине́ние вреда́(가해), причине́ние убы́тков(손해 발생).

ущёрб, причинённый пожа́ром

화재로 생긴 손해

убы́тки, причинённые просро́чкой

지체로 생긴 손해

문법 C6 · возмести́ть 누구에게(여격) 무엇을(대격)

~~возмести́ть кредито́ра убы́тки~~ (비문)

возмести́ть кредито́ру убы́тки

배상받는 사람은 여격(кредито́ру), 배상하는 것은 대격(убы́тки)이다. 명사로 바꾸면 возмеще́ние убы́тков(손해의 배상) — 대격이 생격이 된다(V4).

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 「통상의 손해를 그 한도로 한다」고 하고 특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 알았거나 알 수 있었을 때만 배상하게 한다. ГК 393조·15조에는 이런 예견 가능성 요건이 없고 전부 배상을 원칙으로 적는다(15조 1항 「полного возмещения」).

6.19 **вина́** ж. · род. вины́ · мн. ви́ны [vʲɪˈna] **귀책사유(고의·과실), 잘못** ★★★

ㅂ|나 표기법 비나

Зализняк **1d**

민법과 형법이 같은 말을 쓴다. вина́는 у́мысел(고의)와 неосторо́жность(과실)를 묶는 상위 개념이다(401조 1항 괄호). 강세는 끝음절이다 — 첫 음절에 두면 ви́на, 「포도주」(вино́)의 복수꼴이 된다. 「유죄」는 вино́вен(단형), 「무과실」은 невино́вен이다.

쉬운 예 Э́то не моя́ вина́.
이건 내 잘못이 아니다.

실무 예 Отсу́тствие вины́ дока́зывает должни́к.
귀책사유가 없다는 것은 채무자가 증명한다.

원문

> Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. — ГК РФ ст. 401 п. 1 абз. 1 A
>
> 읽기 Лицо́, не испо́лнившее обяза́тельства ли́бо испо́лнившее его́ ненадлежа́щим о́бразом, несёт отве́тственность при нали́чии вины́ (у́мысла и́ли неосторо́жности), кро́ме слу́чаев, когда́ зако́ном и́ли догово́ром предусмо́трены ины́е основа́ния отве́тственности.
>
> 채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 사람은 귀책사유(고의 또는 과실)가 있을 때 책임을 진다. 다만 법률이나 계약이 다른 책임 근거를 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, не исполнившее обязательства	주어 + 능동 과거 분사(중성) + 생격(부정 뒤)	채무를 이행하지 않은 사람
либо исполнившее его ненадлежащим образом	ли́бо(또는) + 같은 분사 + 대명사 대격 + 방식 조격	또는 제대로 이행하지 않은 사람은
несет ответственность	술어 + 대격	책임을 진다

при наличии вины (умысла или неосторожности)	при + 전치격 + 생격 + 괄호(생격)	귀책사유(고의·과실)가 있을 때
кроме случаев, когда законом или договором	예외 표지 кро́ме + 생격 + когда́ 절	다만 법률이나 계약이
предусмотрены иные основания ответственности	단형 수동 분사(복수) + 주어 + 생격	다른 책임 근거를 정한 경우는 제외한다

не испо́лнившее обяза́тельства — 부정 не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격으로 바뀌었다(부정 생격). 현대 구어에서는 대격도 쓰지만 조문은 생격을 지킨다.

문형

нести́ отве́тственность

책임을 지다

1. нести́(지다, 나르다) + отве́тственность(책임, 대격). 3인칭 단수 несёт.
2. 「~에 대하여」는 за + 대격: несёт отве́тственность за наруше́ние(위반에 대해 책임진다).
3. 형사 책임은 уголо́вная отве́тственность, 연대 책임은 солида́рная отве́тственность.

Должни́к несёт отве́тственность за свои́х рабо́тников.
채무자는 자기 피용자에 대해 책임을 진다.

Перево́зчик несёт отве́тственность за груз.
운송인은 화물에 대해 책임을 진다.

문법 V5 · 능동 과거 분사 — 「~한 사람」

~~Лицо́, кото́рое не испо́лнило, … (조문 인용으로)~~ (원문과 다름)

Лицо́, не испо́лнившее обяза́тельства, …

-вший·-вшее는 능동 과거 분사다. 「~한 사람」을 관계절(кото́рое не испо́лнило) 대신 분사로 줄였다. 뜻은 같지만 조문 인용은 원문 꼴을 그대로 둔다.

한국이라면? ≠ 채무불이행과 손해배상 · 민법 제390조

과실책임 원칙은 같다(「채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다」). 다른 것은 사업자다. ГК 401조 3항은 법률·계약에 다른 정함이 없으면 사업으로 하는 채무 불이행에 불가항력만 면책 사유로 남겨 사실상 무과실책임을 지운다. 한국 민법에는 이런 구분이 없다.

6.20 **расторже́ние** ср. · род. расторже́ния [rəstʊrˈʐɛnʲɪjə] **(계약의) 해제·해지, 해소**

★★★

꺼ㅅ따ㅍ쎄니여 표기법 라스토르제니예

Зализняк **7a**

раст**о́**ргнуть(끊어 내다)의 명사다. 한국어의 해제(소급)·해지(장래)를 한 낱말로 쓴다 — 453조 4항이 「이미 이행한 것의 반환을 청구하지 못한다」는 것이 기본이라 한국의 「해지」에 가깝다. 혼인의 해소(расторже́ние бра́ка, 이혼)에도 쓴다.

쉬운 예

Исте́ц тре́бует расторже́ния догово́ра.

원고는 계약 해제를 청구한다.

실무 예

Догово́р раст**о́**ргнут по соглаше́нию сторо́н.

계약은 당사자 합의로 해제되었다.

원문

> При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. — ГК РФ ст. 453 п. 2 A
>
> 읽기 При расторже́нии договора́ обяза́тельства сторо́н прекраща́ются, е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном, договоро́м и́ли не вытека́ет из существа́ обяза́тельства.

계약이 해제되면 당사자의 채무는 소멸한다. 다만 법률이나 계약이 달리 정했거나 채무의 본질상 달리 볼 때에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При расторжении договора	при + 전치격 — 「~할 때」	계약이 해제되면
обязательства сторон прекращаются	주어(복수) + 생격 + -ся 술어	당사자의 채무는 소멸한다
если иное не предусмотрено законом, договором	단서 — 단형 수동 분사(중성) + 행위자 조격	법률·계약이 달리 정하지 않았거나
или не вытекает из существа обязательства	단서 둘째 — из + 생격	채무의 본질상 달리 볼 수 없는 한

прекраща́ются(소멸한다)는 -ся가 붙었지만 수동이 아니라 「스스로 그친다」는 자동사 뜻이다. -ся 동사가 수동인지 자동인지는 행위자 조격이 있는지로 가린다.

문형

по соглаше́нию сторо́н / по реше́нию суда́

당사자 합의로 / 법원 판결로

1. по + 여격은 근거·방법을 말한다: по соглаше́нию(합의로), по реше́нию(판결로), по тре́бованию(청구에 따라).
2. 450조 2항 「По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда」 — 한 문장에 по가 둘이다.
3. суда́는 суд의 생격 — 강세가 어미로 옮겨 간다(1b).

Догово́р расто́ргнут по реше́нию суда́.
계약은 법원 판결로 해제되었다.

Измене́ние догово́ра возмо́жно по соглаше́нию сторо́н.
계약은 당사자 합의로 변경할 수 있다.

한국이라면? ≠ 해지·해제권 · 민법 제543조

한국은 해제권이 있는 당사자가 「상대방에 대한 의사표시로」 해제한다. ГК는 합의 해제가 원칙이고, 한쪽이 원하면 상대방의 중대한 위반 등을 이유로 법원 판결로 해제한다(450조 2항). 법률·계약이 일방적 해지권을 준 경우에는 상대방에게 통지해 계약에서 빠져나온다(450.1조 1·2항).

한국이라면? — 계약의 처음과 끝

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	러시아	한국	차이
≠	моме́нт заключе́ния (ст. 433)	격지자간의 계약성립시기 (제531조)	승낙 수령 때 / 「승낙의 통지를 발송한 때」.
≠	отзы́в офе́рты (ст. 435, 436)	청약의 구속력 (제527조)	러시아는 도달 전·동시 철회 통지를 정한다 / 한국 조문은 「철회하지 못한다」 한 줄.

=	акце́пт на ины́х усло́виях (ст. 443)	변경을 가한 승낙 (제534조)	둘 다 거절이자 새 청약.
≠	молча́ние (ст. 438 п. 2)	상인의 낙부통지의무 (상법 제53조)	러시아는 민법전에 원칙과 예외 / 한국은 상인이 상시 거래관계에 있는 자로부터 영업부류의 청약을 받고 낙부통지를 해태한 때 의제.
=	диспозити́вная но́рма (ст. 421 п. 4)	임의규정 (제105조)	다른 합의가 우선.
≠	неусто́йка и убы́тки (ст. 394 п. 1)	위약금의 추정 (제398조 제4항)	러시아는 남는 손해를 더 받는 것이 기본 / 한국은 손해배상액의 예정으로 추정.
≠	уменьше́ние неусто́йки (ст. 333)	예정액의 감액 (제398조 제2항)	법원 감액은 같다. 사업자 채무자는 신청이 있어야 감액하는 단서가 러시아에만.
≠	вина́ (ст. 401 п. 1, 3)	채무불이행 (제390조)	과실책임은 같다. 사업자 무과실책임(법률·계약에 다른 정함이 없으면 불가항력만 면책)은 러시아에만.
≠	убы́тки (ст. 15, 393)	손해배상의 범위 (제393조)	전부 배상 원칙 / 통상손해 한도·특별손해는 예견 가능성.
≠	расторже́ние (ст. 450 п. 2)	해제권의 행사 (제543조)	합의 또는 법원 판결(450조), 법률·계약이 허용한 일방적 해지는 통지로(450.1조) / 해제권자의 의사표시.
+	суще́ственное измене́ние обстоя́тельств (ст. 451)	—	한국 민법에는 사정변경을 정한 일반 조문이 없다.

가짜 친구 · заключе́ние — 체결·결론·감정서·구금

заключе́ние 하나가 법률 문서에서 네 가지로 쓰인다. 뜻은 바로 뒤에 오는 말이 정한다.

заключе́ние догово́ра(생격이 따라오면)는 계약의 「체결」 이다. заключе́ние экспе́рта·заключе́ние прокуро́ра(사람의 생격)는 그 사람이 낸 「감정서·의견서」 다. УПК

80조 1항이 감정서를 정의한다. заключе́ние под стра́жу(под + 대격)는 「구금」 — УПК 108조의 표제다.

판결문 끝에서 В заключе́ние …(전치사 в + 대격)는 「끝으로, 결론적으로」라는 부사구다. 「결론」 자체는 вы́вод를 더 많이 쓴다(감정서 정의에도 「выводы」가 나온다).

> Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. УПК РФ ст. 80 ч. 1
>
> > 읽기 Заключе́ние экспе́рта - предста́вленные в пи́сьменном ви́де содержа́ние иссле́дования и вы́воды по вопро́сам, поста́вленным пе́ред экспе́ртом лицо́м, веду́щим произво́дство по уголо́вному де́лу, и́ли сторона́ми.
>
> 감정서란 형사 절차를 진행하는 사람이나 당사자가 감정인에게 묻은 사항에 관하여 서면으로 낸 조사 내용과 결론을 말한다.

요령 заключе́ние 뒤에 사물의 생격(догово́ра, сде́лки)이 오면 체결, 사람의 생격(экспе́рта, суда́)이 오면 그 사람의 의견서, под стра́жу가 오면 구금이다.

C3 술어 조격 — признаётся · счита́ется · явля́ется + 조격

「A를 B라 한다·B로 본다·B이다」에서 B는 조격이다. 정의 조항은 B(정의되는 말)를 맨 앞에 두므로 조문 첫 낱말이 조격이 된다.

- 러시아어 조격(твори́тельный паде́ж)은 「~으로」에 가깝다. 도구(ножо́м — 칼로), 행위자(судо́м — 법원에 의해), 그리고 「무엇으로 인정되는가·여겨지는가」의 자리에 쓴다.
- признава́ться(인정되다)·счита́ться(여겨지다)·явля́ться(~이다)는 보어를 늘 조격으로 받는다. 이 장의 정의 조항 넷(420·153·435·438조)이 모두 признаётся + 조격이다.
- 정의 조항은 조격을 앞에 둔다: Догово́ром признаётся соглаше́ние. 주어는 뒤의 주격 соглаше́ние지만, 정의되는 말을 먼저 보여 주려고 어순을 뒤집었다.
- 형용사·분사도 조격이 된다: счита́ется заключённым(체결된 것으로 본다), до́лжен быть по́лным(완전해야 한다). 남성·중성 -ым, 여성 -ой, 복수 -ыми.
- 명사 어미는 남성·중성 -ом(-ем), 여성 -ой(-ей), 복수 -ами(-ями). 강세가 어미에 오는 낱말(суд → судо́м)은 소리로도 알아듣기 쉽다.

표로 보기

꼴	만드는 법	보기
-ом / -ем	남성·중성 명사	Договóром · судóм · соглашéнием
-ой / -ей	여성 명사	Офéртой · Неустóйкой · пéней
-ами / -ями	복수 명사	Сдéлками · сторонáми
-ым / -им	남성·중성 형용사·분사	заключённым · обязáтельным
-ой / -ей	여성 형용사·분사	Односторóнней · не полýченной
-ыми / -ими	복수 형용사·분사	иными́ правовы́ми áктами

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Акцéптом признаётся ответ на офéрту

조격 · 정의되는 말 -ся 수동 · 3인칭 단수 주격 · 주어 на + 대격 · ~에 대한

승낙이란 청약에 대한 응답을 말한다.

Договóр считáется заключённым

주격 · 주어 ~로 여겨진다 분사 · 남성 조격

계약은 체결된 것으로 본다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Договóр признаётся соглашéние.~~	Договóром признаётся соглашéние.	정의되는 말은 조격. 주격 둘이 나란히 있으면 어느 쪽이 주어인지 알 수 없다.
~~Молчáние не являéтся акцéпт.~~	Молчáние не являéтся акцéптом.	являться의 보어도 조격.
~~Договóр считáется заключённый.~~	Договóр считáется заключённым.	분사도 조격 -ым으로.
~~Сдéлками признаётся дéйствия.~~	Сдéлками признаю́тся дéйствия.	동사는 조격이 아니라 주격 주어(дéйствия, 복수)에 맞춘다.

V1 상(相) — заключа́ть · заключи́ть가 한 조문에

러시아어 동사는 거의 모두 짝이 있다. 불완료상은 과정·반복·일반 규칙, 완료상은 끝난 한 번의 일과 결과를 말한다.

- заключа́ть(불완료)와 заключи́ть(완료)는 뜻이 같은 「체결하다」 다. 다른 것은 일을 보는 방식이다. 한국어로는 「체결하곤 하다/체결하는 중이다」와 「체결해 버리다」 정도의 차이다.
- 조문은 규칙을 말할 때 불완료상을 쓴다: Обяза́тельства должны́ исполня́ться(채무는 이행되어야 한다 — 일반 원칙). 의무나 권리의 내용으로 한 번의 행위를 말할 때는 완료상을 쓴다: обя́занность заключи́ть догово́р(계약을 체결할 의무, 421조 1항).
- 분사도 상을 따른다. 불완료 현재 수동 분사 заключа́емый는 「체결되는(중인)」 이다: 420조 4항 「К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами」 . 완료 과거 수동 분사 заключённый는 「체결된」 이다: 433조 「признается заключенным」 .
- 명령·부정에서도 갈린다. Не заключа́йте догово́р!(계약하지 마세요 — 일반적 금지)는 불완료가 자연스럽다.
- 짝을 만드는 길은 여럿이다. 접미사(заключа́ть/заключи́ть, исполня́ть/испо́лнить), 접두사(писа́ть/написа́ть), 아예 다른 어간(брать/взять). 사전은 짝을 함께 싣는다 — 부록 C.

표로 보기

불완료상	완료상	뜻
заключа́ть	заключи́ть	체결하다
исполня́ть	испо́лнить	이행하다
признава́ть	призна́ть	인정하다
расторга́ть	расто́ргнуть	해제하다
возмеща́ть	возмести́ть	배상하다
получа́ть	получи́ть	받다

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Сто́роны заключа́ли догово́р два ме́сяца
주격 복수 · 주어 불완료 과거 · 과정 대격 기간 · 대격
당사자들은 두 달 동안 계약을 체결하는 과정에 있었다.

В ма́е	сто́роны	заключи́ли	догово́р
в + 전치격 · 때	주격 복수	완료 과거 · 끝난 일	대격

5월에 당사자들은 계약을 체결했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Вчера́ я за пять мину́т подпи́сывал догово́р.~~	Вчера́ я за пять мину́т подписа́л догово́р.	「за + 기간」(~만에 해냈다)은 끝난 한 번의 일이라 완료상.
~~Обяза́тельства должны́ испо́лниться надлежа́щим о́бразом.~~	Обяза́тельства должны́ исполня́ться надлежа́щим о́бразом.	일반 규칙 + -ся 수동은 불완료상.
~~Он ка́ждый год заключи́л догово́р.~~	Он ка́ждый год заключа́л догово́р.	반복(해마다)은 불완료상.
~~Догово́р, заключа́емый в ма́е 2020 го́да, …~~	Догово́р, заключённый в ма́е 2020 го́да, …	지난 일로 체결이 끝났으면 완료 과거 분사.

원전 코너 — 헌법재판소가 풀어 쓴 pacta sunt servanda

ГК 425조 1항은 계약이 「обязательным для сторон」(당사자를 구속한다)고 적는다. 같은 원칙을 국제법 차원에서 라틴어로 부르면 pacta sunt servanda(약속은 지켜야 한다)다. 러시아 헌법재판소는 2015년 결정에서 이 라틴어를 쓰고 바로 괄호 안에 러시아어로 풀어 썼다.

> Закрепляя в статье 26 фундаментальный принцип международного права pacta sunt servanda (каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться), Венская конвенция устанавливает также общее правило толкования договоров, предусматривающее, что договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора (пункт 1 статьи 31). Постановление КС РФ от 14.07.2015 № 21-П, п. 3 · 관보 게재본
>
> A

> 읽기 Закрепля́я в статье́ 26 фундамента́льный при́нцип междунаро́дного пра́ва pacta sunt servanda (ка́ждый де́йствующий догово́р обяза́телен для его́ уча́стников и до́лжен и́ми добросо́вестно выполня́ться), Ве́нская конве́нция устана́вливает та́кже о́бщее пра́вило толкова́ния договоро́в, предусма́тривающее, что догово́р до́лжен толкова́ться добросо́вестно в соответствии с обы́чным значе́нием, кото́рое сле́дует придава́ть те́рминам договора в их конте́ксте, а та́кже в све́те объе́кта и це́лей договора (пункт 1 статьи́ 31).
>
> 비엔나 협약은 국제법의 근본 원칙인 pacta sunt servanda(유효한 조약은 모두 당사국을 구속하고 당사국은 이를 성실하게 이행하여야 한다)를 제26조에 정하면서, 조약 해석의 일반 규칙도 정한다. 조약은 그 문맥에서, 그리고 조약의 대상과 목적에 비추어 조약의 용어에 부여되는 통상적 의미에 따라 성실하게 해석하여야 한다는 규칙이다(제31조 제1항).

Постановле́ние(결정)은 헌법재판소가 본안에 관해 내는 재판이다. 21-П/2015는 유럽인권재판소 판결의 국내 집행과 헌법의 관계를 다룬 결정이고, 이 대목은 조약 해석의 일반 원칙을 소개하는 부분이다.

괄호 안 풀이 「каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться」는 조약법에 관한 비엔나 협약 26조의 표현과 같은 짜임이다. 이 장에서 익힌 말 — договор, обяза́телен(단형), до́лжен + -ся 부정사, 행위자 조격 и́ми — 이 한 줄에 다 들어 있다.

라틴어 법언은 라틴어판 『Suum cuique』의 격언 장에도 나온다. 이 결정도 라틴어를 그대로 두고 바로 러시아어 풀이를 붙였다.

말해 보기 — 계약 사건을 설명할 때

교류 자리에서 계약 사건을 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Когда́ был заключён договор?

계약은 언제 체결되었습니까?

По коре́йскому пра́ву договор ме́жду отсу́тствующими счита́ется заключённым в моме́нт отпра́вки акце́пта.

한국법에서는 격지자 사이의 계약은 승낙을 발송한 때 체결된 것으로 봅니다.

ме́жду отсу́тствующими(자리에 없는 사람들 사이) = 격지자간. 민법 제531조.

Э́то неусто́йка и́ли зара́нее оценённые убы́тки?

그건 위약금입니까, 손해배상액의 예정입니까?

зара́нее оценённые убы́тки = 「미리 평가한 손해」. 한국 제398조의 「손해배상액의 예정」을 설명할 때 쓰는 풀이다.

확인 문제 8

1. «Догово́ром признаётся соглаше́ние ...»에서 주어는?

- Договоро́м
- признаётся
- **соглаше́ние**
- 주어가 없다

Догово́ром은 조격(정의되는 말), 주어는 주격 соглаше́ние다. 정의 조항은 조격을 앞세운다.

2. ГК 433조 1항에 따르면 계약은 언제 체결된 것으로 보는가?

- 승낙을 발송한 때
- **청약한 사람이 승낙을 받은 때**
- 계약서에 서명한 때
- 청약이 도달한 때

«в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта» — 수령 때. 한국 민법 제531조(격지자간)는 발송 때다.

3. отка́з в и́ске의 뜻은?

- 청구의 포기
- **청구 기각**
- 소 취하
- 계약 해지

в + 전치격은 남의 요청을 거부하는 것 — 법원의 청구 기각. 원고의 청구 포기는 отка́з от и́ска.

4. «Молча́ние не явля́ется акце́птом»만 떼어 인용하면 생기는 문제는?

문법이 틀린다

단서(«е́сли ино́е не вытека́ет …»)가 빠져 예외가 사라진다

강세가 틀린다

문제없다

438조 2항은 법률·합의·관습·이전 거래 관계에 따라 침묵이 승낙이 될 수 있다고 단서를 단다.

5. 정액 위약금과 지연 위약금을 가리키는 낱말 짝은?

вина́ — у́мысел

штраф — пе́ня

иск — отзы́в

ущерб — вы́года

330조 1항 «Неустойкой (штрафом, пеней)». пе́ня는 지체 기간에 따라 쌓이는 위약금이다.

6. о́тзыв와 отзы́в의 관계는?

같은 말의 변이

강세로 뜻이 갈리는 동철어 — 답변서·논평 / 철회

단수와 복수

남성과 여성

о́тзыв на иск는 답변서, отзы́в офе́рты는 청약 철회. 글자는 같고 강세로 갈린다.

7. «Сто́роны заключа́ли догово́р два ме́сяца»가 말하는 것은?

- 두 달 전에 계약을 체결했다
- **두 달 동안 체결 과정에 있었다**
- 계약 기간이 두 달이다
- 두 번 체결했다

불완료상 заключа́ли는 과정. 기간(два ме́сяца)과 함께 쓰면 「~하는 데 두 달이 걸렸다」.

8. ГК 401조 3항에서 법률·계약에 다른 정함이 없을 때 사업자 채무자에게 남는 면책 사유는?

- 과실 없음
- **불가항력**
- 상대방의 잘못
- 자금 부족

«Если иное не предусмотрено законом или договором … если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы» — 다른 정함이 없으면 불가항력만. 자금 부족은 조문이 명시적으로 면책 사유에서 뺐다.

2부 법의 언어 · 제7장

채무불이행·손해·불법행위 — 누가 얼마를 갚는가

Возмеще́ние вреда́

6장은 계약이 어떻게 맺어지고 깨지는지를 보았다. 이 장은 깨진 뒤를 본다. 채무자가 늦거나(просро́чка) 제대로 이행하지 않으면 무엇을 갚는지, 계약 없이 남에게 손해를 끼치면(вред) 누가 갚는지다. ГК는 손해를 세 낱말로 나눈다. убы́тки(재산상 손해를 금액으로 따진 것 — 채무 불이행과 불법행위 양쪽에서 쓴다, 6장), вред(사람이나 재산에 끼친 침해 — 불법행위 장의 말), ущёрб(실제로 줄어든 재산)다. 문법 코너는 생격의 둘째 얼굴이다. 「없음」(отсу́тствие вины́ 귀책사유 없음), 「얼마」(пять проце́нтов 5퍼센트), 「~한 경우」(в слу́чае просро́чки 지체한 경우)가 모두 생격을 데려온다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. ГК РФ ст. 401 п. 2

   읽기 Отсу́тствие вины́ дока́зывается лицо́м, нару́шившим обяза́тельство.
   귀책사유가 없다는 것은 채무를 위반한 사람이 증명한다.

2. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. ГК РФ ст. 1083 п. 1

   읽기 Вред, возни́кший всле́дствие у́мысла потерпе́вшего, возмеще́нию не подлежи́т.
   피해자의 고의로 생긴 손해는 배상하지 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 21 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключа́ть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고 (исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다 (распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обяза́тельства

능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суде́м
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности
가정법	과거형 + бы 로 「~라면 …할 텐데」를 말하는 꼴(сослага́тельное наклоне́ние). е́сли бы он был …

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

7.1 **кредито́р** м. · род. кредито́ра · мн. кредито́ры [krʲɪdʲɪˈtor] **채권자** ★★★

ㄱㄹ리디또ㄹ 표기법 크레디토르

Зализняк **1a** 유정(대격 = 생격)

라틴어 creditor(믿고 빌려준 사람)에서 왔다. 6장 307조 1항이 채무관계를 정의하며 괄호로 이름을 붙였다(кредито́ра). 사람을 가리키는 유정 명사라 대격이 생격과 같다 — уве́домить кредито́ра(채권자에게 통지하다). 은행 대출의 「대주」도 같은 말이다.

쉬운 예 Кредито́р тре́бует де́ньги.
채권자가 돈을 달라고 한다.

실무 예

Должни́к уве́домил кредито́ра о просро́чке.

채무자는 채권자에게 지체를 통지했다.

원문

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. — ГК РФ ст. 323 п. 1 A

읽기 При солида́рной обя́занности должнико́в кредито́р впра́ве тре́бовать исполне́ния как от всех должнико́в совме́стно, так и от любо́го из них в отде́льности, прито́м как по́лностью, так и в ча́сти до́лга.

채무자들이 연대채무를 지면 채권자는 채무자 모두에게 함께 또는 그중 누구에게나 따로, 그리고 빚의 전부 또는 일부의 이행을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При солидарной обязанности должников	при + 전치격 + 생격 복수	채무자들이 연대채무를 지면
кредитор вправе требовать исполнения	주어 + впра́ве + 부정사 + 생격 (тре́бовать 의 목적어)	채권자는 이행을 청구할 수 있다
как от всех должников совместно	как … — от + 생격 + 부사	채무자 모두에게 함께
так и от любого из них в отдельности	так и … — от + 생격 + из + 생격	또는 그중 누구에게나 따로
притом как полностью, так и в части долга	прито́м(그것도) + 짝말 + в ча́сти + 생격	전부든 일부든

тре́бовать(청구하다)는 목적어를 생격으로 받을 때가 많다 — тре́бовать исполне́ния(이행을), тре́бовать возмеще́ния(배상을). 구체적인 물건이면 대격도 쓴다.

문형

как …, так и …

~도 ~도, ~이든 ~이든

1. 둘을 나란히 놓고 둘 다 해당한다고 말하는 짝말이다: как от всех, так и от любо́го(모두에게든 누구에게든).

2. 323조 1항은 이 짝을 두 번 쓴다 — 누구에게서(как от всех, так и от любо́го), 얼마를(как по́лностью, так и в ча́сти).

Иск мо́жет быть предъя́влен как к должнику́, так и к поручи́телю.

3. и́ли로 바꾸면 「둘 중 하나」로 읽혀 뜻이 좁아진다.

소는 채무자에게도 보증인에게도 댈 수 있다.

Пра́вило применя́ется как к гра́жданам, так и к юриди́ческим ли́цам.

그 규정은 자연인에게도 법인에게도 적용된다.

문법 C1 · 유정 명사의 대격 = 생격

~~Должни́к уве́домил кредито́р.~~ (비문)

Должни́к уве́домил кредито́ра.

사람·동물을 가리키는 남성 명사는 대격이 생격과 같다(-a). 사물인 догово́р는 대격이 주격과 같다 — подписа́л догово́р.

한국이라면? = 각 연대채무자에 대한 이행청구 · 민법 제414조

「채권자는 어느 연대채무자에 대하여 또는 동시나 순차로 모든 연대채무자에 대하여 채무의 전부나 일부의 이행을 청구할 수 있다」(제414조)와 내용이 같다.

7.2 **должни́к** м. · род. должника́ · мн. должники́ [dʲɐɫˈzⁿik] **채무자** ★★★

달ㅆ니ㄲ 표기법 돌즈니크

Зализняк **3b** 유정(대격 = 생격)

долг(빚)에서 왔다. 강세가 늘 어미로 간다(3b) — должника́, должнику́, должники́. 6장 393조 1항 «Должник обязан возместить кредитору убытки»에서 본 말이다. 405조는 지체한 채무자가 지체 중 우연히 생긴 이행 불능까지 책임진다고 정한다.

쉬운 예 Должни́к верну́л долг.

채무자가 빚을 갚았다.

실무 예 Суд взыска́л с должника́ проце́нты.

법원은 채무자에게 이자의 지급을 명했다.

원문

> Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. — ГК РФ ст. 405 п. 1 A

> 읽기 Должни́к, просро́чивший исполне́ние, отвеча́ет пе́ред кредито́ром за убы́тки, причинённые просро́чкой, и за после́дствия случа́йно наступи́вшей во вре́мя просро́чки невозмо́жности исполне́ния.

이행을 지체한 채무자는 지체로 생긴 손해와, 지체하는 동안 우연히 생긴 이행 불능의 결과에 대하여 채권자에게 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Должник, просрочивший исполнение	주어 + 능동 과거 분사 + 대격	이행을 지체한 채무자는
отвечает перед кредитором	술어 + пе́ред 조격	채권자에게 책임을 진다
за убытки, причиненные просрочкой	за + 대격 + 과거 수동 분사 + 원인 조격	지체로 생긴 손해에 대하여
и за последствия случайно наступившей	둘째 за + 대격 + 능동 과거 분사 (생격 여성)	그리고 우연히 생긴 ~의 결과에 대하여
во время просрочки невозможности исполнения	во вре́мя + 생격 / невозмо́жности 는 분사가 꾸미는 명사(생격)	지체 중의 이행 불능

наступи́вшей(생긴)는 멀리 떨어진 невозмо́жности(불능)를 꾸민다 — 그 사이에 «во время просрочки»가 끼었다. 여성 생격 어미 -ей··-и가 같은 말끼리 묶어 준다.

문형

за + 대격 (책임·대가의 대상)

~에 대하여, ~의 대가로

1. 책임·벌·대가의 대상은 за + 대격이다: за убы́тки(손해에 대하여), за после́дствия(결과에 대하여).
2. 위약금도 같다: неусто́йка за просро́чку(지체에 대한 위약금).
3. за + 조격이면 「~ 뒤에」라는 자리가 된다 — 격으로 뜻이 갈린다.

Перево́зчик отвеча́ет за сохра́нность гру́за.

운송인은 화물의 보존에 책임을 진다.

> Пе́ня начисля́ется за ка́ждый день просро́чки.
> 지연 위약금은 지체한 날마다 붙는다.

문법 C3 · отвеча́ть пе́ред + 조격 за + 대격

~~отвеча́ет кредито́ру за убы́тки~~ (어색)

отвеча́ет пе́ред кредито́ром за убы́тки

책임의 상대는 пе́ред + 조격(채권자 앞에서), 책임의 대상은 за + 대격(손해에 대하여)이다. 여격 кредито́ру를 쓰면 「채권자에게 대답한다」로 읽힌다.

한국이라면? = 이행지체 중의 손해배상 · 민법 제392조

「채무자는 자기에게 과실이 없는 경우에도 그 이행지체 중에 생긴 손해를 배상하여야 한다」(제392조)와 같은 규칙이다. 한국 조문은 「이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우」를 단서로 빼는데, ГК 405조에는 그런 단서가 없다.

7.3 **просро́чка** ж. · род. просро́чки · мн. просро́чки [prʲɪˈsrotɕkə]

(이행)지체, 기한 넘김 ★★★

ㅃ파ㅅ로찌꺼 표기법 프로스로치카

Зализняк **3*a**

срок(기한)을 넘겼다(про-)는 말이다. 채무자 지체(просро́чка должника́, 405조)와 채권자 지체(просро́чка кредито́ра, 406조)가 있다. 동사 просро́чить, 능동 과거 분사 просро́чивший(지체한). 여권·약 같은 것의 「유효 기간 지남」에도 쓴다 — просро́ченный па́спорт.

쉬운 예 Платёж пришёл с просро́чкой.
지급이 늦게 들어왔다.

실무 예 За просро́чку поста́вки начи́слена пе́ня.
인도 지체에 대해 지연 위약금이 붙었다.

원문

> Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. — ГК РФ ст. 405 п. 3 A
>
> 읽기 Должни́к не счита́ется просро́чившим, пока́ обяза́тельство не мо́жет быть испо́лнено всле́дствие просро́чки кредито́ра.
> 채권자가 지체하여 채무를 이행할 수 없는 동안에는 채무자는 지체한 것으로 보지 않는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Должник не считается просрочившим	주어 + 부정 + счита́ется + 조격 분사	채무자는 지체한 것으로 보지 않는다
пока обязательство не может быть исполнено	пока́ 절 — мочь + быть + 수동 단형(중성)	채무를 이행할 수 없는 동안에는
вследствие просрочки	всле́дствие + 생격	~의 지체로
кредитора	생격 — 누구의 지체인지	채권자의

просро́чившим은 능동 과거 분사 просро́чивший의 조격이다 — счита́ется + 조격(6장 C3). 「지체한 사람으로」.

문형

пока́ … не …

~하는 동안은, ~하지 못하는 한

1. пока́는 「~하는 동안」이다. пока́ обяза́тельство не мо́жет быть испо́лнено = 채무를 이행할 수 없는 동안.
2. пока́ не + 완료상이면 「~할 때까지」다: пока́ долг не бу́дет упла́чен(빚을 갚을 때까지).
3. не가 있어도 부정이 아니라 기간의 끝을 말하는 경우가 있으니 동사의 상을 본다.

Догово́р де́йствует, пока́ сто́роны не испо́лнят обяза́тельства.
계약은 당사자가 채무를 이행할 때까지 효력이 있다.

Пока́ кредито́р не при́нял исполне́ние, должни́к не просро́чил.
채권자가 이행을 받지 않는 한 채무자는 지체한 것이 아니다.

문법 C4 · всле́дствие + 생격 — 「~의 결과로」

~~всле́дствие просро́чка кредито́ра~~ (비문)

всле́дствие просро́чки кредито́ра

всле́дствие(~ 때문에)는 생격을 받는 전치사다. 원인을 말하는 전치사 다수가 생격이다 — из-за, по причи́не(+ 생격).

한국이라면? = 채권자지체 · 민법 제400조

한국 조문은 「채권자가 이행을 받을 수 없거나 받지 아니한 때에는 이행의 제공있는 때로부터 지체책임이 있다」(제400조)고 채권자의 책임 쪽에서 쓰고, ГК 405조 3항은 채무자가 지체한 것이 아니라는 쪽에서 쓴다. 채권자의 지체 책임은 ГК 406조가 정한다.

7.4 **неисполне́ние** ср. · род. неисполне́ния [nʲɪɪspɐɬˈnʲenʲɪɲə] **불이행** ★★★

니이ㅅ빨녜니여 표기법 네이스폴네니예

Зализняк **7a**

исполне́ние(이행, 6장)에 не-를 붙였다. 조문은 거의 늘 짝으로 쓴다 — неисполне́ние и́ли ненадлежа́щее исполне́ние обяза́тельства(채무의 불이행 또는 불완전 이행). ГК는 둘의 효과를 갈라 놓는다(396조). 불이행에 대해 손해를 배상하거나 위약금을 내면 실제 이행 의무가 끝나고, 불완전 이행이면 끝나지 않는다.

쉬운 예 Э́то неисполне́ние догово́ра.
이것은 계약 불이행이다.

실무 예 Исте́ц тре́бует возмеще́ния убы́тков за неисполне́ние догово́ра.
원고는 계약 불이행에 대한 손해배상을 청구한다.

원문

> Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. — ГК РФ ст. 396 п. 2 A
>
> 읽기 Возмеще́ние убы́тков в слу́чае неисполне́ния обяза́тельства и упла́та неусто́йки за его́ неисполне́ние освобожда́ют должника́ от исполне́ния обяза́тельства в нату́ре, е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном и́ли догово́ром.
>
> 채무를 이행하지 않아 손해를 배상하거나 그 불이행에 대한 위약금을 지급하면 채무자는 채무를 실제로 이행할 의무를 면한다. 다만 법률이나 계약이 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства	주어 1 + 생격 + в слу́чае + 생격 사슬	채무 불이행 때의 손해배상과
и уплата неустойки за его неисполнение	주어 2 + 생격 + за + 대격	그 불이행에 대한 위약금 지급은
освобождают должника	술어(복수 — 주어 둘) + 대격	채무자를 면하게 한다

от исполнения обязательства в натуре	от + 생격 + в натýре	채무의 실제 이행에서
если иное не предусмотрено законом или договором	단서 — 6장 X1 표지	법률이나 계약이 달리 정하지 않았으면

같은 조 1항은 거의 같은 문장인데 «в случае ненадлежащего исполнения»(불완전 이행이면)과 «не освобождают»(면하지 않는다)로 뒤집힌다. 두 항을 나란히 읽어야 조문 뜻이 선다.

문형

исполне́ние в натýре

실제 이행(약속한 그것을 이행함)

1. натýра는 「현물·실물」 이다. в натýре는 「돈 대신 약속한 그 물건·행위로」 .
2. 396조는 исполне́ние в натýре(실제 이행)와 возмеще́ние убы́тков(손해배상)를 대비한다.
3. 불법행위에서는 возмести́ть вред в натýре(현물로 배상하다, 1082조)로 쓴다.

Кредито́р тре́бует исполне́ния в натýре.
채권자는 실제 이행을 청구한다.

Упла́та неусто́йки не освобожда́ет от исполне́ния.
위약금을 내도 이행 의무는 남는다.

문법 C4 · освобожда́ть кого́ от + 생격 — 「~을 면하게 하다」

~~освобожда́ют должника́ исполне́ния~~ (비문)

освобожда́ют должника́ от исполне́ния

면하게 하는 사람은 대격(должника́ — 유정이라 생격과 같은 꼴), 면하는 대상은 от + 생격이다. освобожда́ться от отве́тственности(책임을 면하다)도 같다.

한국이라면? ≠ 강제이행 · 민법 제389조

한국은 강제이행을 법원에 청구할 수 있고, 그 규정은 「손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다」(제389조 제4항) — 이행과 배상을 함께 구한다. ГК 396조 2항은 불이행에 대한 배상·위약금으로 실제 이행 의무가 끝난다고 정한다.

7.5 **ненадлежа́щий** ненадлежа́щее исполне́ние 불완전 이행 [nʲɪnədlʲɪˈʐaɕːɪɻ]

부적절한, 제대로 되지 않은 — ненадлежа́щее исполне́ние 불완전 이행 ★★★

니너ㄷ리싸씨이 표기법 네나들레자시

Зализняк **4a** 형용사

надлежа́ть(~해야 마땅하다)의 분사에서 온 надлежа́щий(마땅한, 적법한)에 не-를 붙였다. 6장 309조 «надлежащим образом»(제대로)의 반대다. 소송에서는 ненадлежа́щий отве́тчик(당사자 적격이 없는 피고, ГПК 41조)로 쓰여 「부적격」이 된다. 같은 말이 실체법에서는 「불완전」, 절차법에서는 「부적격」이다.

쉬운 예

Ка́чество ненадлежа́щее.

품질이 기준에 못 미친다.

실무 예

Суд замени́л ненадлежа́щего отве́тчика.

법원은 부적격 피고를 바꾸었다.

원문

> Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. — ГК РФ ст. 396 п. 1 A
>
> 읽기 Упла́та неусто́йки и возмеще́ние убы́тков в слу́чае ненадлежа́щего исполне́ния обяза́тельства не освобожда́ют должника́ от исполне́ния обяза́тельства в нату́ре, е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном и́ли догово́ром.
>
> 채무를 제대로 이행하지 않은 경우 위약금을 지급하고 손해를 배상해도 채무자는 실제 이행 의무를 면하지 못한다. 다만 법률이나 계약이 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Уплата неустойки и возмещение убытков	주어 둘 + 생격	위약금 지급과 손해배상은
в случае ненадлежащего исполнения обязательства	в слу́чае + 생격 사슬	불완전 이행의 경우
не освобождают должника	부정 + 술어(복수) + 대격	채무자를 면하게 하지 않는다
от исполнения обязательства в натуре	от + 생격 + в нату́ре	채무의 실제 이행에서
если иное не предусмотрено законом или договором	단서	법률이나 계약이 달리 정하지 않았으면

2항과 주어 순서가 바뀌었다(1항은 위약금이 먼저, 2항은 손해배상이 먼저). 내용을 가르는 것은 в слу́чае 뒤의 생격 — ненадлежа́щего исполне́ния(1항)냐 неисполне́ния(2항)냐다.

문형

ненадлежа́щий отве́тчик / ненадлежа́щим о́бразом

부적격 피고 / 제대로 되지 않게

1. 실체법: ненадлежа́щее исполне́ние(불완전 이행) — 이행은 했으나 내용·시기·방법이 맞지 않는다.
2. 절차법: ненадлежа́щий отве́тчик(부적격 피고) — 원고가 피고를 잘못 골랐다. ГПК 41조가 교체를 정한다.
3. 판결: извещён ненадлежа́щим о́бразом(적법하게 통지받지 못했다) — 불복 사유로 다투는 문구다.

Отве́тчик извещён надлежа́щим о́бразом.
피고는 적법하게 통지받았다.

Това́р ненадлежа́щего ка́чества.
품질이 계약에 맞지 않는 물건.

한국이라면? = 강제이행 · 민법 제389조

불완전 이행에서 배상과 함께 이행 청구가 남는다는 점은 같다. 한국은 「채권자는 그 강제이행을 법원에 청구할 수 있다」(제389조 제1항)고 하고 그것이 손해배상 청구에 영향을 미치지 않는다고 적는다(제4항).

7.6 **отве́тственность** ж. · род. отве́тственности [ɐˈtvʲetsʲtvʲɪn(ː)əsʲtʲ] **책임**

★★★

아ㄸ볘ㅈ ㄸ븨너시띠 표기법 오트베츠트벤노스티

Зализняк **8a**

отве́тить(대답하다·책임지다)에서 왔다. 민사 책임, 형사 책임(уголо́вная, 10장), 행정 책임(администрати́вная, 13장)을 모두 이 말로 쓴다. 「책임을 지다」는 нести́ отве́тственность(6장). 401조 4항은 고의 위반에 대한 책임을 미리 없애거나 줄이는 약정을 당연 무효로 한다. стн의 т는 발음하지 않는다.

쉬운 예 Э́то моя́ отве́тственность.
이건 내 책임이다.

실무 예 Сто́роны огрáни́чили отве́тственность сто́имостью това́ра.
당사자들은 책임을 물건값으로 제한했다.

원문

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. — ГК РФ ст. 401 п. 4 A

읽기 Заключённое зара́нее соглаше́ние об устране́нии и́ли ограниче́нии отве́тственности за умы́шленное наруше́ние обяза́тельства ничто́жно.

채무의 고의 위반에 대한 책임을 없애거나 제한하기로 미리 맺은 합의는 당연 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Заключенное заранее соглашение	과거 수동 분사 + 부사 + 주어(중성)	미리 맺은 합의는
об устранении или ограничении ответственности	о(об) + 전치격 둘 + 생격	책임을 없애거나 제한하는
за умышленное нарушение обязательства	за + 대격 + 생격	채무의 고의 위반에 대한
ничтожно	단형 술어(중성)	당연 무효다

주어(соглаше́ние)와 술어(ничто́жно) 사이가 멀다. 단형 어미 -о를 보고 같은 중성 명사를 앞에서 찾으면 문장이 닫힌다.

문형

солида́рная / долева́я / субсидиа́рная отве́тственность

연대 / 분할 / 보충 책임

1. солида́рная — 누구에게나 전부를 청구할 수 있는 책임(323조, 이 장 солида́рный).
2. долева́я — 몫(до́ля)대로 나눈 책임. 1080조 2문은 피해자가 원하면 법원이 이것으로 바꿀 수 있다고 한다.
3. субсидиа́рная — 주된 채무자가 못 갚을 때 대신 지는 보충 책임.

Отве́тчики несу́т солида́рную отве́тственность.

피고들은 연대 책임을 진다.

Суд возложи́л на них отве́тственность в доля́х.

법원은 그들에게 몫대로 나눈 책임을 지웠다.

문법 V2 · ничто́жно — 주어 соглаше́ние(중성)에 맞춘다

~~Соглаше́ние об устране́нии отве́тственности ничто́жна.~~ (비문)

Соглаше́ние об устране́нии отве́тственности ничто́жно.

단형 술어는 주어의 성을 따른다(5장 V2). 주어 соглаше́ние가 중성이라 -о. 바로 앞의 отве́тственности(여성)나 обяза́тельства에 끌려가지 않는다.

한국이라면? ≠ 면책조항의 금지 · 약관의 규제에 관한 법률 제7조

한국에서 같은 효과를 내는 조문은 약관법이다 — 「사업자, 이행 보조자 또는 피고용자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 법률상의 책임을 배제하는 조항」은 무효(제7조 제1호). 약관에 한정되고 중과실까지 넣는다. ГК 401조 4항은 모든 계약에 걸치고 고의만 정한다.

7.7 **вред** м. · род. вреда́ [vrʲet] **(침해로 생긴) 손해, 해** ★★★

ᵬ폐ㄸ 표기법 브레트

Зализняк **1b**

「해·해악」이 본뜻이다. ГК 2부 59장(1064조 이하)이 불법행위로 생긴 손해를 вред라 부르고, 그 배상을 возмеще́ние вреда́라 한다. 사람에게 끼친 것(вред здоро́вью 건강 침해)도 재산에 끼친 것도 вред다. 강세는 어미로 간다(1b) — вреда́, вреду́. 끝의 д는 무성화해 [vrʲet]로 읽는다.

쉬운 예 Куре́ние причиня́ет вред здоро́вью.
흡연은 건강을 해친다.

실무 예 Води́тель возмести́л вред потерпе́вшему.
운전자는 피해자에게 손해를 배상했다.

원문

> Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. — ГК РФ ст. 1064 п. 1 абз. 1 A
>
> 읽기 Вред, причинённый ли́чности и́ли иму́ществу граждани́на, а та́кже вред, причинённый иму́ществу юриди́ческого лица́, подлежи́т возмеще́нию в по́лном объёме лицо́м, причини́вшим вред.

자연인의 인격이나 재산에 끼친 손해와 법인의 재산에 끼친 손해는 그 손해를 끼친 사람이 전부 배상하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина	주어 1 + 과거 수동 분사 + 여격 둘 + 생격	자연인의 인격이나 재산에 끼친 손해와
а также вред, причиненный имуществу юридического лица	а та́кже + 주어 2 + 분사 + 여격 + 생격	법인의 재산에 끼친 손해는
подлежит возмещению в полном объеме	술어 + 여격 + в по́лном объёме	전부 배상되어야 한다
лицом, причинившим вред	행위자 조격 + 능동 과거 분사(조격)	손해를 끼친 사람에 의해

주어가 вред 둘인데 술어는 단수 подлежи́т다. а та́кже(그리고 또)로 이은 둘째 주어는 덧붙임으로 읽어 동사를 첫 주어에 맞춘다.

문형

подлежи́т + 여격(동사성 명사)

~되어야 한다, ~의 대상이다

1. подлежа́ть는 「~의 대상이다」. 뒤에 여격 동사성 명사를 둔다: подлежи́т возмеще́нию(배상되어야 한다).
2. 판결의 단골이다: иск подлежи́т удовлетворе́нию(청구는 인용되어야 한다, 15장).
3. 부정은 не подлежи́т: возмеще́нию не подлежи́т(배상하지 않는다, 1083조 1항).

Иск подлежи́т удовлетворе́нию.
청구는 인용되어야 한다.

Реше́ние подлежи́т исполне́нию.
판결은 집행되어야 한다.

문법 C6 · причинённый + 여격 — 「누구에게 끼친」

~~вред, причинённый ли́чность граждани́на~~ (비문)

вред, причинённый ли́чности граждани́на

причини́ть вред + 여격(누구에게·무엇에 해를 끼치다). 분사로 바뀌어도 여격은 그대로다: причинённый ли́чности(인격에 끼친), иму́ществу(재산에).

한국이라면? ≠ 불법행위 손해배상의 범위 · 민법 제763조

한국은 「제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다」(제763조) — 통상손해 한도(제393조)가 불법행위에도 걸린다. ГК 1064조 1항은 «в полном объеме»(전부) 배상을 원칙으로 적는다.

7.8 **ущ**е́**рб** м. · род. ущ**е**́рба · реа́льный ущ**е**́рб 적극적 손해(실손) [ʊˈɕːerp]

손실, 피해 — реа́льный уще́**рб 적극적 손해** ★★★

우쎼ㄲ ㅃ 표기법 우셰르프

Зализняк **1a**

일상어로는 「피해·손실」 일반이다(사전의 첫 뜻도 урон, потеря, убыток). ГК 15조 2항은 убы́тки(6장)를 둘로 나누고, 그 가운데 권리 회복 비용과 재산의 멸실·훼손을 реа́льный ущ**е**́рб라 부른다. 나머지가 упу́щенная вы́года(일실이익, 이 장)다. щ는 길게 [ɛː]로 읽는다.

쉬운 예 Пожа́р причини́л большо́й ущ**е**́рб.
화재로 큰 피해가 났다.

실무 예 Реа́льный ущ**е**́рб соста́вил миллио́н рубле́й.
적극적 손해는 100만 루블이었다.

원문

> Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). — ГК РФ ст. 15 п. 2 абз. 1 A
>
> 읽기 Под убы́тками понима́ются расхо́ды, кото́рые лицо́, чьё пра́во нару́шено, произвело́ и́ли должно́ бу́дет произвести́ для восстановле́ния нару́шенного пра́ва, утра́та и́ли поврежде́ние его́ иму́щества (реа́льный ущ**е**́рб), а та́кже непол**у**́ченные дохо́ды, кото́рые э́то лицо́ получи́ло бы при обы́чных усло́виях граждан́ского оборо́та, е́сли бы его́ пра́во не́ было нару́шено (упу́щенная вы́года).
>
> 손해란 권리를 침해당한 사람이 침해된 권리를 회복하려고 지출했거나 지출해야 할 비용과 그 사람 재산의 멸실·훼손(적극적 손해), 그리고 권리가 침해되지 않았다면 통상의 민사 거래 조건에서 얻었을 수입을 얻지 못한 것(일실이익)을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Под убытками понимаются расходы	под + 조격 + 술어 + 주어 1	손해란 비용과

которые лицо, чье право нарушено	관계절 — 주어 лицо́ + чьё 관계절	권리를 침해당한 사람이
произвело или должно будет произвести	완료 과거 + 미래 должно́ бу́дет + 부정사	지출했거나 지출해야 할
для восстановления нарушенного права	для + 생격 사슬	침해된 권리를 회복하려고
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб)	주어 2·3 + 생격 + 괄호 이름	그 재산의 멸실·훼손(적극적 손해)
а также неполученные доходы	주어 4	그리고 얻지 못한 수입
которые это лицо получило бы	관계절 — 과거 + бы(가정)	그 사람이 얻었을
при обычных условиях гражданского оборота	при + 전치격 + 생격 사슬	통상의 민사 거래 조건에서
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)	е́сли бы + 과거 수동 + 괄호 이름	권리가 침해되지 않았다면(일실이익)

가정의 бы가 둘이다 — получи́ло бы(얻었을)와 е́сли бы … не́ было нару́шено(침해되지 않았다면). 일실이익의 정의 자체가 반사실 가정이라 5장 178조와 같은 가정법을 쓴다.

문형

под + 조격 понима́ется (понима́ются)

~란 …을 말한다(정의)

1. 6장의 「조격 + признаётся」 말고 정의 조항의 다른 틀이다: Под убы́тками понима́ются …(손해란 …을 말한다).
2. 정의되는 말은 под + 조격, 정의는 주격이다. 동사는 뒤의 주어에 수를 맞춘다 — расхо́ды(복수)라 понима́ются.
3. 괄호 속 이름(реа́льный ущёрб, упу́щенная вы́года)이 앞 설명을 받는 것도 같다(6장 421조 4항).

Под вредо́м понима́ется уменьше́ние иму́щества.
손해란 재산이 줄어드는 것을 말한다.

Под дохо́дами понима́ются полу́ченные де́ньги.
수입이란 받은 돈을 말한다.

한국이라면? + 손해의 정의 · 민법(정의 조항 없음)
한국 민법은 손해를 정의하지 않고 배상 범위(제393조)부터 정한다. 적극적 손해와 일실이익의 구분은 판례·학설의 몫이다. ГК는 15조 2항에서 두 갈래를 괄호 이름까지 붙여 정의한다.

7.9 **возмеще́ние** ср. · род. возмеще́ния [vəzmʲɪˈɕːenʲɪjə] **배상, 보전** ★★★

버ㅿ미쎼니여 표기법 보즈메셰니예

Зализняк **7a**

3장의 возмеща́ть / возмести́ть(배상하다)의 명사다. 손해를 갚는 일 일반이고, 방법은 둘이다 — 현물로(в нату́ре) 같은 물건을 주거나 고쳐 주는 것, 또는 убы́тки를 돈으로 갚는 것(1082조). 동사성 명사라 목적어가 생격이 된다: возмеще́ние вреда́, возмеще́ние убы́тков.

쉬운 예 Он получи́л возмеще́ние.
그는 배상을 받았다.

실무 예 Исте́ц тре́бует возмеще́ния вреда́.
원고는 손해배상을 청구한다.

원문
> Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15). — ГК РФ ст. 1082 A
>
> 읽기 Удовлетворя́я тре́бование о возмеще́нии вреда́, суд в соответствии с обстоя́тельствами де́ла обя́зывает лицо́, ответственное за причине́ние вреда́, возмести́ть вред в нату́ре (предоста́вить вещь того́ же ро́да и ка́чества, испра́вить повреждённую вещь и т.п.) и́ли возмести́ть причинённые убы́тки (пункт 2 статьи́ 15).
>
> 손해배상 청구를 인용할 때 법원은 사건의 사정에 따라 가해 책임이 있는 사람에게 현물로 배상(같은 종류·품질의 물건을 주거나 훼손된 물건을 고치는 것 등)하거나 생긴 손해(15조 2항)를 배상하라고 명한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Удовлетворяя требование о возмещении вреда	부동사(V5) + 대격 + о 전치격	손해배상 청구를 인용할 때
суд в соответствии с обстоятельствами дела	주어 + в соотве́тствии с + 조격 + 생격	법원은 사건의 사정에 따라
обязывает лицо, ответственное за причинение вреда	술어 + 대격 + 형용사 (за + 대격)	가해 책임이 있는 사람에게 명한다
возместить вред в натуре	부정사 + 대격 + в нату́ре	현물로 배상하라고
(предоставить вещь того же рода и качества	괄호 — 부정사 + 생격	(같은 종류·품질의 물건을 주거나
исправить поврежденную вещь и т.п.)	부정사 + 대격 + и т. п. (등)	훼손된 물건을 고치는 것 등)
или возместить причиненные убытки	둘째 부정사 + 대격	또는 생긴 손해를 배상하라고
(пункт 2 статьи 15)	괄호 — 가리키는 조항	(15조 2항)

и т.п.(и тому́ подо́бное — 등)는 읽을 때 풀어 읽는다. 조문 안의 괄호 «(пункт 2 статьи 15)»는 같은 법전의 다른 조를 가리키는 표시다 — 인용할 때 지우지 않는다.

문형

возмести́ть вред в нату́ре / возмести́ть убы́тки

현물로 배상하다 / 손해를 금전으로 배상하다

1. в нату́ре는 「현물로」 — 같은 종류의 물건을 주거나 고쳐 준다.
2. возмести́ть убы́тки는 손해액을 돈으로 갚는 것이다(15조 2항의 убы́тки).
3. 무엇을 배상하라고 「명하다」는 обя́зывать + 대격 + 부정사: обя́зывает лицо́ возмести́ть(그 사람에게 배상을 명한다).

Суд обяза́л отве́тчика возмести́ть вред в нату́ре.
법원은 피고에게 현물 배상을 명했다.

Отве́тчик возмести́л убы́тки по́лностью.
피고는 손해를 전부 배상했다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 방법 · 민법 제394조

한국은 「다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다」(제394조, 불법행위에는 제763조로 준용) — 금전 배상이 원칙이다. ГК 1082조는 법원이 사정에 따라 현물 배상과 금전 배상 가운데 고르게 한다.

7.10 **вы́года** ж. · род. вы́годы · мн. вы́годы ['vɨgədə]

이익, 득 — упу́щенная вы́года 일실이익 ★★★

ы́거더 표기법 비고다

Зализняк **1a**

접두사 вы́-에 강세가 오는 말이다. 일상어로는 「이득·이익」(вы́годная сде́лка 남는 거래, 6장)이고, 법률어로는 упу́щенная вы́года(놓친 이익 = 일실이익, 15조 2항)로 자주 나온다. 393조 4항은 일실이익을 정할 때 채권자가 그 이익을 얻으려고 한 조치와 준비를 고려하게 한다.

쉬운 예 Кака́я вам вы́года?
당신에게 무슨 이득이 있습니까?

실무 예 Исте́ц не доказа́л упу́щенную вы́году.
원고는 일실이익을 증명하지 못했다.

원문

> При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. — ГК РФ ст. 393 п. 4 A

> 읽기 При определе́нии упу́щенной вы́годы учи́тываются предпри́нятые кредито́ром для её получе́ния ме́ры и сде́ланные с э́той це́лью приготовле́ния.

일실이익을 정할 때에는 채권자가 그 이익을 얻으려고 취한 조치와 그 목적으로 한 준비를 고려한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При определении упущенной выгоды	при + 전치격 + 생격	일실이익을 정할 때에는
учитываются	술어 — -ся 수동, 복수	고려된다
предпринятые кредитором для ее получения меры	분사 + 행위자 조격 + для 생격 + 주어 1	채권자가 그 이익을 얻으려고 취한 조치
и сделанные с этой целью приготовления	분사 + с + 조격 + 주어 2	그리고 그 목적으로 한 준비

её получе́ния(그것의 획득)의 её는 앞의 упу́щенной вы́годы를 받는다. 분사(предпри́нятые)와 명사(ме́ры) 사이에 수식어가 길게 끼었다 — 복수 어미 -ые를 따라가 명사를 찾는다.

문형

к вы́годе + 생격

~에게 이익이 되게

1. к + 여격 вы́годе: 「~의 이익 쪽으로」. 누구의 이익인지는 생격으로 붙인다.
2. 5장 171조 2항 «совершена к выгоде этого гражданина»(그 사람에게 이익이 되게 한)에서 이 꼴을 본다.
3. 반대는 в ущёрб + 여격(~에게 손해가 되게, 6장).

Сде́лка совершена́ к вы́годе ребёнка.
그 법률행위는 자녀에게 이익이 되게 행해졌다.

Отве́тчик извлёк вы́году из наруше́ния.
피고는 위반으로 이득을 얻었다.

문법 V3 · -ся 수동 술어는 뒤의 주어에 맞춘다

~~учи́тывается … ме́ры и … приготовле́ния~~ (비문)

учи́тываются … ме́ры и … приготовле́ния

주어(ме́ры, приготовле́ния)가 동사 뒤에 있어도 동사는 그 수를 따른다. 복수 주어라 -ются.

한국이라면? + 일실이익의 산정 · 민법(명문 없음)

한국 민법에는 일실이익을 어떻게 정하는지 적은 조문이 없다(판례가 기준을 세운다). ГК는 393조 4항에서 채권자의 조치·준비를 고려 요소로 적고, 5항에서 액수를 정확히 정할 수 없다는 이유만으로 청구를 기각하지 못한다고 정한다.

7.11

упу́щенный упу́щенная вы́года 일실이익 [ʊˈpuɕːɪn(ː)ɨ̯ɪ]

놓친 — упу́щенная вы́года 일실이익 ★★★

우뿌씨느이 표기법 우푸셴니

Зализняк **1*a(2)** 형용사

упусти́ть(놓치다)의 과거 수동 분사다. 법률어로는 거의 늘 упу́щенная вы́года(놓친 이익 = 일실이익)로 쓴다. 15조 2항 2문은 지식재산 소송에서도 쓰이는 규칙을 둔다: 침해자가 침해로 수입을 얻었으면 권리자는 일실이익으로 적어도 그 수입만큼을 청구할 수 있다.

쉬운 예

Э́то упу́щенная возмо́жность.

놓친 기회다.

실무 예

Суд взыска́л упу́щенную вы́году.

법원은 일실이익의 지급을 명했다.

원문

> Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. — ГК РФ ст. 15 п. 2 абз. 2 A
>
> 읽기 Е́сли лицо́, нару́шившее пра́во, получи́ло вле́дствие э́того дохо́ды, лицо́, пра́во кото́рого нару́шено, впра́ве тре́бовать возмеще́ния нарядý с други́ми убы́тками упу́щенной вы́годы в разме́ре не ме́ньшем, чем таки́е дохо́ды.
>
> 권리를 침해한 사람이 침해로 수입을 얻었으면, 권리를 침해당한 사람은 다른 손해와 함께 일실이익을 그 수입보다 적지 않은 액수로 배상하라고 청구할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Если лицо, нарушившее право	조건절 주어 + 능동 과거 분사(중성)	권리를 침해한 사람이
получило вследствие этого доходы	술어 + всле́дствие + 생격 + 대격	그 침해로 수입을 얻었으면
лицо, право которого нарушено	주절 주어 + 관계절(5장 195조)	권리를 침해당한 사람은
вправе требовать возмещения	впра́ве + 부정사 + 생격	배상을 청구할 수 있다
наряду с другими убытками	наряду́ с + 조격	다른 손해와 함께
упущенной выгоды	생격 — возмеще́ния에 걸린다	일실이익의
в размере не меньшем, чем такие доходы	в + 전치격 + 비교 하한	그 수입보다 적지 않은 액수로

возмеще́ния(배상을)와 그 대상 упу́щенной вы́годы 사이에 «наряду с другими убытками»가 끼었다. 생격 -ой··-ы를 따라 возмеще́ния에 다시 붙여 읽는다.

문형

в разме́ре не ме́ньшем, чем …

…보다 적지 않은 액수로

1. разме́р(크기·액수) — в разме́ре + 생격은 「~의 액수로」: в разме́ре ста ты́сяч рубле́й.
2. не ме́ньший, чем …(…보다 적지 않은) = 하한. не бо́льший, чем …(…를 넘지 않는) = 상한.
3. ме́ньшем은 비교급 형용사 ме́ньший의 전치격 — разме́ре에 맞췄다.

Компенса́ция взы́скана в разме́ре ста ты́сяч рубле́й.
보상금은 10만 루블로 정해졌다.

Штраф устано́влен в разме́ре не ме́ньшем, чем су́мма до́лга.
위약금은 채무액보다 적지 않게 정해졌다.

문법 C3 · наряду́ с + 조격 — 「~와 함께」

~~наряду́ други́ми убы́тками~~ (비문)

наряду́ с други́ми убы́тками

наряду́(나란히)는 с + 조격과 짝으로 쓴다. 「~와 더불어」라는 뜻이고 с를 빼면 조격이 붙을 자리가 없다.

한국이라면? ≠ 특허권 침해의 손해액 추정 · 특허법 제128조

한국은 민법이 아니라 지식재산 법률에 둔다 — 침해자가 「그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다」(특허법 제128조 제4항). ГК 15조 2항 2문은 모든 권리 침해에 걸치는 민법 총칙 규정이고, 추정이 아니라 일실이익의 하한이다.

7.12 **компенса́ция** ж. · род. компенса́ции · мн. компенса́ции [kəmʲpʲɪnˈsat͡sɨjə]

보상(금), 위자료 ★★★

껌삔사즈여 표기법 콤펜사치야

Зализняк **7a**

「손해를 메움」이다. 재산 손해의 배상은 возмеще́ние, 정신적 손해는 компенса́ция мора́льного вреда́(151조)로 낱말을 가른다. 1064조 1항 셋째 문단은 법률이나 계약이 손해배상을 넘는 보상(компенса́ция сверх возмеще́ния вреда́)을 정할 수 있게 한다 — 배상액을 실손에 묶지 않는 통로다.

쉬운 예 Он получи́л компенса́цию.

그는 보상금을 받았다.

실무 예 Суд взыска́л компенса́цию мора́льного вреда́.

법원은 위자료의 지급을 명했다.

원문

> Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
>
> — ГК РФ ст. 1064 п. 1 абз. 3 A
>
> > 읽기 Зако́ном и́ли догово́ром мо́жет быть устано́влена обя́занность причини́теля вреда́ вы́платить потерпе́вшим компенса́цию сверх возмеще́ния вреда́. Зако́ном мо́жет быть устано́влена обя́занность лица́,

> не явля́ющегося причини́телем вреда́, вы́платить потерпе́вшим компенса́цию сверх возмеще́ния вреда́.

법률이나 계약으로 가해자에게 손해배상을 넘는 보상금을 피해자에게 지급할 의무를 정할 수 있다. 법률로는 가해자가 아닌 사람에게도 피해자에게 손해배상을 넘는 보상금을 지급할 의무를 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Законом или договором может быть установлена	행위자 조격 + мочь + быть + 수동 단형(여성)	법률이나 계약으로 정할 수 있다
обязанность причинителя вреда	주어 + 생격 사슬	가해자의 의무를
выплатить потерпевшим компенсацию	부정사 + 여격 복수 + 대격	피해자에게 보상금을 지급할
сверх возмещения вреда.	сверх + 생격	손해배상을 넘어
Законом может быть установлена обязанность лица	둘째 문장 — 법률만	법률로는 ~ 사람의 의무를 정할 수 있다
не являющегося причинителем вреда	부정 + 능동 현재 분사(생격) + 조격	가해자가 아닌
выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.	같은 꼴 반복	피해자에게 배상을 넘는 보상금을 지급할

두 문장의 차이는 행위자다 — 첫 문장은 «Законом или договором»(법률이나 계약), 둘째는 «Законом»(법률만). 가해자가 아닌 사람에게는 계약으로 이 의무를 지울 수 없다.

문형

вы́платить + 여격 + 대격

누구에게 무엇을 지급하다

1. 받는 사람은 여격(потерпе́вшим — 피해자들에게), 지급하는 것은 대격(компенса́цию)이다.
2. вы́платить는 완료상, выпла́чивать가 불완료상이다. 강세가 접두사 вы́-에 온다.
3. 명사 вы́плата(지급) — вы́плата компенса́ции(보상금 지급).

> Компа́ния вы́платила рабо́тнику компенса́цию.
> 회사는 근로자에게 보상금을 지급했다.
>
> Страхо́вщик вы́платил потерпе́вшему де́ньги.
> 보험자는 피해자에게 돈을 지급했다.

문법 C4 · сверх + 생격 — 「~을 넘어」

~~сверх возмеще́ние вреда́~~ (비문)

сверх возмеще́ния вреда́

сверх(~을 넘어, ~ 위에)는 생격을 받는다. 394조 1항 둘째 문단에도 «сверх неустойки»(위약금을 넘어)가 나온다.

한국이라면? ≠ 고의 침해의 배상액(5배) · 특허법 제128조

한국 민법에는 실손을 넘는 배상의 일반 조항이 없고, 개별 법률이 정한다 — 고의 침해면 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다」(특허법 제128조 제8항). ГК는 민법전의 불법행위 일반 조항(1064조 1항)에 근거를 두고 액수는 개별 법률·계약에 맡긴다.

7.13

мора́льный мора́льный вред 정신적 손해 [mɐˈralʲnɨj]

도덕의; 정신적 — мора́льный вред 정신적 손해 ★★★

마**팔**리느이 표기법 모랄니

Зализняк **1*a** 형용사

일상어로는 「도덕의·윤리의」다. 법률어 мора́льный вред는 「도덕적 손해」가 아니라 정신적 손해이고, 151조가 괄호로 풀어 둔다 — 신체적·정신적 고통(физи́ческие и́ли нра́вственные страда́ния). 그 배상은 компенса́ция(보상)라 부르고 돈으로만 한다(1101조 1항).

쉬운 예 Э́то мора́льная пробле́ма.
이것은 도덕적인 문제다.

실무 예 Истцу́ причинён мора́льный вред.
원고는 정신적 손해를 입었다.

원문

> Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить

на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. — ГК РФ ст. 151 абз. 1 A

> 읽기 Е́сли граждани́ну причинён мора́льный вред (физи́ческие и́ли нра́вственные страда́ния) де́йствиями, наруша́ющими его́ ли́чные неиму́щественные права́ ли́бо посяга́ющими на принадлежа́щие граждани́ну нематериа́льные бла́га, а та́кже в други́х слу́чаях, предусмо́тренных зако́ном, суд мо́жет возложи́ть на наруши́теля обя́занность де́нежной компенса́ции ука́занного вреда́.

자연인의 인격적 비재산권을 침해하거나 그에게 속한 비물질적 이익을 해치는 행위로, 또는 그 밖에 법률이 정한 경우에 자연인에게 정신적 손해(신체적·정신적 고통)가 생기면, 법원은 침해자에게 그 손해를 금전으로 보상할 의무를 지울 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если гражданину причинен моральный вред	조건절 — 여격 + 수동 단형 + 주어	자연인에게 정신적 손해가 생기면
(физические или нравственные страдания)	괄호 정의	(신체적·정신적 고통)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права	원인 조격 + 능동 현재 분사 + 대격	인격적 비재산권을 침해하는 행위로
либо посягающими на принадлежащие гражданину	둘째 분사 + на 대격 + 분사 + 여격	또는 그에게 속한
нематериальные блага	대격 — посяга́ть на 의 대상	비물질적 이익을 해치는 행위로
а также в других случаях, предусмотренных законом	в + 전치격 + 분사 + 행위자 조격	그 밖에 법률이 정한 경우에
суд может возложить на нарушителя обязанность	주절 — мочь + возложи́ть на + 대격	법원은 침해자에게 의무를 지울 수 있다
денежной компенсации указанного вреда	생격 사슬	그 손해를 금전으로 보상할

ука́занного вреда́(위에 적은 손해)의 ука́занный는 「앞에서 말한」 이다(15장 표제어). 조문이 같은 말을 되풀이하지 않고 앞을 가리킬 때 쓴다.

문형

возложи́ть на + 대격 обя́занность

~에게 의무를 지우다

1. возложи́ть(얹다) + на + 대격(누구 위에) + 대격(무엇을): возложи́ть на наруши́теля обя́занность.
2. 판결 주문과 조문에 자주 나온다: возложи́ть обя́занность возмести́ть вред(배상 의무를 지우다).
3. 수동은 возлага́ется на + 대격(~에게 지워진다) — 1079조 1항 둘째 문단.

Суд возложи́л на отве́тчика обя́занность извини́ться.
법원은 피고에게 사과할 의무를 지웠다.

Отве́тственность возлага́ется на владе́льца.
책임은 소유자에게 지워진다.

한국이라면? = 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자는 재산 이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다」(제751조 제1항)와 같은 제도다. ГК는 재산권 침해에서의 정신적 손해는 법률이 정한 경우로 한정한다(1099조 2항).

7.14 **причини́тель** м. · род. причини́теля · мн. причини́тели [prʲɪtɕɪˈnʲitʲɪlʲ]

가해자(손해를 끼친 사람) ★★

ㅃ뀌찌니띠리 표기법 프리치니텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

причини́ть(일으키다)에 사람을 만드는 -тель을 붙였다 — 「일으킨 사람」. 거의 늘 причини́тель вреда́(가해자)로 쓴다. 1064조 2항은 가해자가 자기에게 귀책사유가 없음을 증명하면 면책된다고 정한다. 곧 과실은 추정되고, 증명 책임은 가해자에게 있다.

쉬운 예 Причини́тель вреда́ изве́стен.
가해자는 밝혀졌다.

실무 예 Причини́тель вреда́ не доказа́л отсу́тствие вины́.
가해자는 귀책사유가 없음을 증명하지 못했다.

원문

> Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может

быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. — ГК РФ ст. 1064 п. 2 A

> 읽기 Лицо́, причини́вшее вред, освобожда́ется от возмеще́ния вреда́, е́сли дока́жет, что вред причинён не по его́ вине́. Зако́ном мо́жет быть предусмо́трено возмеще́ние вреда́ и при отсу́тствии вины́ причини́теля вреда́.

손해를 끼친 사람은 그 손해가 자기 귀책사유로 생긴 것이 아님을 증명하면 배상을 면한다. 법률로 가해자에게 귀책사유가 없어도 손해를 배상하게 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, причинившее вред	주어 + 능동 과거 분사(중성)	손해를 끼친 사람은
освобождается от возмещения вреда	-ся 술어 + от + 생격 사슬	손해배상을 면한다
если докажет, что вред причинен не по его вине.	е́сли + 완료 미래 + что 절(수동 단형 + по 여격)	그 손해가 자기 귀책사유로 생긴 것이 아님을 증명하면
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда	둘째 문장 — 행위자 조격 + 수동 단형(중성) + 주어	법률로 손해배상을 정할 수 있다
и при отсутствии вины причинителя вреда.	и(~도) + при + 전치격 + 생격 사슬	가해자에게 귀책사유가 없어도

둘째 문장의 и는 「그리고」가 아니라 「~도」다 — и при отсу́тствии вины́(귀책사유가 없을 때에도). 위험 책임(1079조 고도 위험원)의 근거가 이 문장이다.

문형

освобожда́ется от …, е́сли дока́жет, что …

…을 증명하면 …을 면한다

1. освобожда́ться от + 생격(~을 면하다) — 이 장 неисполне́ние 항목의 освобожда́ть을 -ся로 바꾼 꼴.
2. е́сли дока́жет — 완료 미래(증명하면). 증명 책임이 주어(가해자)에게 있다는 뜻이다.
3. 6장 401조 3항의 «если не докажет»(증명하지 못하면)는 같은 틀을 부정으로 뒤집었다.

> Должни́к освобожда́ется от отве́тственности, е́сли дока́жет непреодоли́мую си́лу.
> 채무자는 불가항력을 증명하면 책임을 면한다.
>
> Отве́тчик освобождён от упла́ты пе́ни.
> 피고는 지연 위약금 지급을 면했다.

문법 C6 · не по его́ вине́ — по + 여격(원인)

~~не по его́ вины́~~ (비문)

не по его́ вине́

по + 여격은 「~ 때문에, ~로 말미암아」라는 원인도 말한다: по вине́ должника́(채무자의 귀책사유로), по оши́бке(실수로). вина́의 여격은 вине́.

한국이라면? ≠ 불법행위의 내용 · 민법 제750조

한국 조문은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」(제750조)라고 고의·과실을 요건으로 적는다. ГК 1064조 2항은 가해자가 무과실을 증명해야 면책된다고 적어 과실을 추정한다.

7.15 **потерпе́вший** м. · род. потерпе́вшего · мн. потерпе́вшие [pətʲɪrˈpʲefʂɨɻ]

피해자 ★★★

ㅃㅓㄸㅣㅍ ㅞㅍ스이 표기법 포테르펩시

Зализняк **4a** 유정(대격 = 생격)

потерпе́ть(겪다, 당하다)의 능동 과거 분사가 명사가 된 말이라 형용사처럼 변한다(5장 обма́н 항목). 민법에서는 손해를 입은 사람이고, 형사절차에서는 범죄 피해자로서 절차 참가자다(УПК 42조, 11장). 여성은 потерпе́вшая.

쉬운 예 Потерпе́вший в больни́це.
피해자는 병원에 있다.

실무 예 Суд допроси́л потерпе́вшего.
법원은 피해자를 신문했다.

원문

> Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. — ГК РФ ст. 1083 п. 2 абз. 1 A

> 읽기 Е́сли гру́бая неосторо́жность самого́ потерпе́вшего соде́йствовала возникнове́нию и́ли увеличе́нию вреда́, в зави́симости от сте́пени вины́ потерпе́вшего и причини́теля вреда́ разме́р возмеще́ния до́лжен быть уме́ньшен.

피해자 자신의 중대한 과실이 손해의 발생이나 확대에 이바지했으면, 피해자와 가해자의 귀책 정도에 따라 배상액을 줄여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если грубая неосторожность самого потерпевшего	조건절 주어 + 생격 (сам 강조)	피해자 자신의 중대한 과실이
содействовала возникновению или увеличению вреда	술어(과거 여성) + 여격 둘 + 생격	손해의 발생이나 확대에 이바지했으면
в зависимости от степени вины	в зави́симости от + 생격 사슬	귀책 정도에 따라
потерпевшего и причинителя вреда	생격 둘 + 생격	피해자와 가해자의
размер возмещения должен быть уменьшен	주어 + 생격 + до́лжен быть + 수동 단형	배상액을 줄여야 한다

соде́йствовать(이바지하다, 돕다)는 여격을 받는다 — соде́йствовала возникнове́нию(발생에 이바지했다). 2항 둘째 문단은 생명·건강 침해에서는 배상을 거절하지 못한다고 덧붙인다.

문형

в зави́симости от + 생격

~에 따라, ~에 비례하여

1. зави́симость(의존) — в зави́симости от сте́пени вины́(귀책 정도에 따라).
2. 판결이 액수를 정하는 근거를 말할 때 자주 쓴다.
3. 1101조 2항은 같은 뜻을 «в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий»로 쓴다.

Разме́р компенса́ции зави́сит от сте́пени вины́.
보상액은 귀책 정도에 달려 있다.

Срок определя́ется в зави́симости от сло́жности де́ла.
기간은 사건의 난이도에 따라 정한다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

한국은 「채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다」(제396조, 불법행위에는 제763조로 준용) — 과실이면 된다. ГК 1083조 2항은 피해자의 중대한 과실(гру́бая неосторо́жность)만 감액 사유로 적는다.

7.16 **непреодоли́мый** непреодоли́мая си́ла 불가항력 [nʲɪprʲɪədɐˈlʲimɨj]

넘을 수 없는 — непреодоли́мая си́ла 불가항력 ★★★

니ㅛ뀌어달리므이 표기법 네프레오돌리미

Зализняк **1a** 형용사

преодоле́ть(극복하다)에서 만든 -имый 형용사에 не-를 붙였다 — 「극복할 수 없는」. непреодоли́мая си́ла(극복할 수 없는 힘)는 불가항력이다. 401조 3항이 정의한다 — 그 상황에서 「비상하고 막을 수 없는 사정」. 사업자 채무자가 면책되는 거의 유일한 사유라는 점은 6장에서 보았다. 이 장에서는 정의와, 불가항력이 아니라고 조문이 못 박은 것을 읽는다.

쉬운 예 Землетрясе́ние — непреодоли́мая си́ла.
지진은 불가항력이다.

실무 예 Отве́тчик сосла́лся на непреодоли́мую си́лу.
피고는 불가항력을 주장했다.

원문

> Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. — ГК РФ ст. 401 п. 3 A
>
> 읽기 Е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном и́ли догово́ром, лицо́, не испо́лнившее и́ли ненадлежа́щим о́бразом испо́лнившее обяза́тельство при осуществле́нии предпринима́тельской де́ятельности, несёт отве́тственность, е́сли не дока́жет, что надлежа́щее исполне́ние

> оказа́лось невозмо́жным вслéдствие непреодоли́мой си́лы, то есть чрезвыча́йных и непредотврати́мых при да́нных усло́виях обстоя́тельств. К таки́м обстоя́тельствам не отно́сятся, в ча́стности, наруше́ние обя́занностей со стороны́ контраге́нтов должника́, отсу́тствие на ры́нке ну́жных для исполне́ния това́ров, отсу́тствие у должника́ необходи́мых де́нежных средств.

법률이나 계약이 달리 정하지 않는 한, 사업을 하면서 채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 사람은 불가항력, 곧 그 상황에서 비상하고 막을 수 없는 사정 때문에 제대로 이행할 수 없었음을 증명하지 못하면 책임을 진다. 특히 채무자의 거래 상대방의 의무 위반, 이행에 필요한 상품이 시장에 없는 것, 채무자에게 필요한 돈이 없는 것은 그런 사정에 들지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если иное не предусмотрено законом или договором	단서가 앞에 온다(6장 X1)	법률이나 계약이 달리 정하지 않는 한
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее	주어 + 능동 과거 분사 둘(6장 401조 1항)	이행하지 않거나 제대로 이행하지 않은 사람은
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности	대격 + при + 전치격 + 생격	사업을 하면서 채무를
несет ответственность, если не докажет	술어 + е́сли не + 완료 미래	증명하지 못하면 책임을 진다
что надлежащее исполнение оказалось невозможным	что 절 — оказа́ться + 조격	제대로 이행할 수 없게 되었음을
вследствие непреодолимой силы	вслéдствие + 생격	불가항력 때문에
то есть чрезвычайных и непредотвратимых	то есть + 생격 복수 형용사 둘	곧 비상하고 막을 수 없는
при данных условиях обстоятельств.	при + 전치격 + 생격 복수 명사	그 상황에서의 사정

К таким обстоятельствам не относятся, в частности	둘째 문장 — к + 여격 + 부정 술어	특히 그런 사정에 들지 않는 것은
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника	주어 1 + 생격 + со стороны́ + 생격	채무자의 거래 상대방의 의무 위반
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров	주어 2 + 생격(없음)	이행에 필요한 상품이 시장에 없는 것
отсутствие у должника необходимых денежных средств.	주어 3 + у 생격 + 생격	채무자에게 필요한 돈이 없는 것

둘째 문장의 주어 셋이 모두 отсу́тствие·наруше́ние + 생격이다 — 「무엇의 없음」은 생격(C4 코너). 첫 문장만 인용하면 「자금 부족은 면책 사유가 아니다」라는 핵심이 빠진다.

문형

непреодоли́мая си́ла

불가항력(force majeure)

1. 형용사 + си́ла(힘) — 「극복할 수 없는 힘」. 계약서 조항 제목으로는 외래어 форс-мажор도 쓴다.
2. 401조 3항의 요건은 둘이다: чрезвыча́йные(비상한)와 непредотврати́мые(막을 수 없는).
3. 1079조 1항(고도 위험원 책임)도 기본 면책 사유로 непреодоли́мая си́ла와 피해자의 고의를 든다. 같은 항은 이어서 법원이 1083조 2·3항의 사유로 책임을 전부 또는 일부 면제할 수 있다고 덧붙인다.

Наводне́ние при́знано непреодоли́мой си́лой.
홍수는 불가항력으로 인정되었다.

Отсу́тствие де́нег не явля́ется непреодоли́мой си́лой.
돈이 없는 것은 불가항력이 아니다.

문법 C2 · то есть 뒤의 풀이는 앞말과 같은 격

~~непреодоли́мой си́лы, то есть чрезвыча́йные обстоя́тельства~~ (비문)

непреодоли́мой си́лы, то есть чрезвыча́йных обстоя́тельств

то есть(곧)로 앞말을 풀 때 풀이도 같은 격이다. вслéдствие가 생격을 요구하므로 си́лы(생격)를 푼 обстоя́тельств도 복수 생격이다.

한국이라면? = 금전채무불이행에 대한 특칙 · 민법 제397조

돈이 없다는 것이 면책 사유가 아니라는 점은 한국 금전채무 특칙과 닮았다 — 「채무자는 과실없음을 항변하지 못한다」(제397조 제2항). 한국 조문은 금전채무에 한하고, ГК 401조 3항은 사업자의 모든 채무에 걸친다(6장 виná 항목).

7.17

предприниматéльский

предприниматéльская дéятельность 영업(사업) 활동 [prʲɪtprʲɪnʲɪˈmatʲɪlʲskʲɪɻ]

사업(자)의, 영업의 — предприниматéльская дéятельность 영업 활동 ★★★

ㅃ뀌ㄸㅃ뀌니마띠ㄹㅅ끼이 표기법 프렛프리니마텔스키

Зализняк **3aX~** 형용사

предприниматель(사업자, 기업가)의 형용사다. ГК 2조 1항 셋째 문단이 정의한다 — 자기 위험으로 하는 독립적 활동으로서 재산 사용·상품 판매·일·용역 제공에서 이윤을 계속 얻으려는 것. 한국 상법의 「상행위」에 가까운 경계어이고, 이 말이 붙으면 책임이 무거워진다(401조 3항 무과실 책임, 322조 2항 연대 추정).

쉬운 예

Он занимáется предприниматéльской дéятельностью.
그는 사업을 한다.

실무 예

Договóр свя́зан с предприниматéльской дéятельностью сторóн.
그 계약은 당사자들의 영업 활동과 관련된다.

원문

> Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. — ГК РФ ст. 322 п. 2 A
>
> 읽기 Обя́занности не́скольких должнико́в по обяза́тельству, свя́занному с предприниматéльской дéятельностью, равнó как и тре́бования не́скольких кредито́ров в тако́м обяза́тельстве, явля́ются солида́рными, е́сли зако́ном, ины́ми правовы́ми а́ктами и́ли усло́виями обяза́тельства не предусмо́трено ино́е.
>
> 영업 활동과 관련된 채무에서 여러 채무자의 의무는, 그 채무에서 여러 채권자의 청구와 마찬가지로 연대한다. 다만 법률·그 밖의 법령 또는 채무의 조건이 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обязанности нескольких должников по обязательству	주어 + 생격 복수 + по + 여격	채무에서 여러 채무자의 의무는
связанному с предпринимательской деятельностью	단형 아닌 분사(여격) + с + 조격	영업 활동과 관련된
равно как и требования нескольких кредиторов	равно́ как и + 비교 대상	여러 채권자의 청구와 마찬가지로
в таком обязательстве	в + 전치격	그런 채무에서의
являются солидарными	술어 + 조격 형용사	연대한다
если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства	단서 — 행위자 조격 셋	법률·그 밖의 법령 또는 채무의 조건이
не предусмотрено иное	부정 + 수동 단형(중성) + ино́е	달리 정하지 않으면

свя́занному(관련된)는 여격이다 — 앞의 по обяза́тельству(여격)를 꾸미므로 격을 맞췄다. 분사의 격은 꾸미는 명사를 따라간다.

문형

равно́ как и …

…와 마찬가지로

1. равно́(똑같이) + как и(~처럼) — 앞의 규칙이 뒤의 것에도 똑같이 적용된다는 표지다.
2. 322조 2항은 채무자 쪽 규칙을 말하고 равно́ как и로 채권자 쪽에 넓혔다.
3. 쉼표 둘 사이에 들어가므로 빼고 읽으면 주어(обя́занности)와 술어(явля́ются)가 바로 이어진다.

Пра́вило применя́ется к гра́жданам, равно́ как и к организа́циям.
그 규정은 자연인에게도, 조직에도 마찬가지로 적용된다.

Исте́ц, равно́ как и отве́тчик, впра́ве обжа́ловать реше́ние.
원고는 피고와 마찬가지로 판결에 불복할 수 있다.

한국이라면? = 다수채무자간의 연대 · 상법 제57조

「수인이 그 1인 또는 전원에게 상행위가 되는 행위로 인하여 채무를 부담한 때에는 연대하여 변제할 책임이 있다」(상법 제57조 제1항)와 같은 방향이다. 한국은 상법에, ГК는 민법 채권 총칙에 두었고 채권자 쪽 연대까지 정한다.

7.18 **пе́ня** ж. · род. пе́ни · мн. пе́ни [ˈpʲenʲə] **지연 위약금(지체 기간에 따라 쌓이는 위약금)**

★★

뼈녀 표기법 페냐

Зализняк **2a(2)**

6장 330조에서 위약금(неусто́йка)의 한 종류로 본 말이다(«Неустойкой (штрафом, пеней)»). 정액인 штраф와 달리 지체한 날마다 쌓인다. 세금·보험료 체납의 가산금도 пе́ня라 한다. 상사소송법전 171조 1항은 판결 주문에서 원금·손해·위약금·이자를 따로따로 적게 한다.

쉬운 예

Пе́ня — оди́н проце́нт в день.

지연 위약금은 하루 1퍼센트다.

실무 예

Суд уме́ньшил пе́ню.

법원은 지연 위약금을 줄였다.

원문

При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов. — АПК РФ ст. 171 ч. 1 A

읽기 При удовлетворе́нии тре́бования о взыска́нии де́нежных средств в резолюти́вной ча́сти реше́ния арбитра́жный суд ука́зывает о́бщий разме́р подлежа́щих взыска́нию де́нежных сумм с разде́льным определе́нием основно́й задо́лженности, убы́тков, неусто́йки (штра́фа, пе́ней) и проце́нтов.

금전 지급 청구를 인용하면 상사법원은 판결 주문에 지급할 금액의 합계를 적되, 원금 채무·손해·위약금(정액 위약금·지연 위약금)·이자를 따로 정하여 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При удовлетворении требования о взыскании денежных средств	при + 전치격 + 생격 + о 전치격 + 생격	금전 지급 청구를 인용할 때

в резолютивной части решения	в + 전치격 + 생격 — 판결의 주문 부분(15장)	판결 주문에
арбитражный суд указывает общий размер	주어(상사법원) + 술어 + 대격	상사법원은 합계액을 적는다
подлежащих взысканию денежных сумм	능동 현재 분사 + 여격 + 생격 복수	지급할 금액의
с раздельным определением основной задолженности	с + 조격 + 생격	원금 채무를 따로 정하여
убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов	같은 생격 나열	손해·위약금(정액·지연)·이자를

арбитра́жный суд는 「중재법원」이 아니라 국가 법원인 상사법원이다(4장). 이 조의 «(штрафа, пеней)»는 330조의 괄호와 같은 짝을 생격으로 바꾼 것이다.

문형

начисля́ется за + 대격

~마다(~에 대해) 붙는다

1. начисля́ть(셈하여 매기다)의 -ся 수동 — 이자·위약금이 「붙는다」.
2. 기간 단위는 за + 대격: за ка́ждый день(날마다), за пери́од(그 기간에 대해).
3. 끝나는 날은 по + 대격: 395조 3항 «по день уплаты суммы этих средств кредитору»(채권자에게 지급하는 날까지).

Пе́ня начисля́ется за ка́ждый день просро́чки.

지연 위약금은 지체한 날마다 붙는다.

Проце́нты начисля́ются на су́мму до́лга.

이자는 채무액에 붙는다.

한국이라면? ≠ 지연손해금 · 민법 제397조

한국 판결은 금전채무 지체의 배상을 지연손해금으로 적고, 그 액수는 「금전채무불이행의 손해배상액은 법정이율에 의한다」(제397조 제1항)로 정한다. 러시아 주문은 계약 위약금(пе́ня)과 395조 이자(проце́нты)를 따로 적는다.

7.19 **проце́нт** м. · род. проце́нта · мн. проце́нты [prɐˈt͡sɛnt] **퍼센트; (복수) 이자**

★★★

Зализняк **1a**

단수는 「퍼센트」, 복수 проце́нты는 「이자」다. 395조 1항은 돈을 부당하게 붙잡아 두거나 늦게 갚으면 채무액에 이자를 붙이고, 이율은 러시아 중앙은행 기준금리(ключева́я ста́вка)로 한다고 정한다. е 앞의 ц는 늘 경음이라 [prɐˈt͡sɛnt]로 읽는다.

쉬운 예

Ста́вка — пять проце́нтов.

이율은 5퍼센트다.

실무 예

Суд взыска́л проце́нты за по́льзование чужи́ми сре́дствами.

법원은 남의 돈을 쓴 데 대한 이자의 지급을 명했다.

원문

> В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. — ГК РФ ст. 395 п. 1 A
>
> 읽기 В слу́чаях неправоме́рного удержа́ния де́нежных средств, уклоне́ния от их возвра́та, ино́й просро́чки в их упла́те подлежа́т упла́те проце́нты на су́мму до́лга. Разме́р проце́нтов определя́ется ключево́й ста́вкой Ба́нка Росси́и, де́йствовавшей в соответствующие пери́оды. Э́ти пра́вила применя́ются, е́сли ино́й разме́р проце́нтов не устано́влен зако́ном и́ли догово́ром.
>
> 금전을 부당하게 붙잡아 두거나 반환을 피하거나 그 밖에 지급을 지체하면 채무액에 대한 이자를 지급하여야 한다. 이율은 해당 기간에 적용되던 러시아 은행의 기준금리로 정한다. 다만 법률이나 계약이 다른 이율을 정하면 이 규칙을 적용하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В случаях неправомерного удержания денежных средств	в слу́чаях + 생격 사슬	금전을 부당하게 붙잡아 두거나
уклонения от их возврата	같은 слу́чаях에 걸린 생격 + от 생격	반환을 피하거나

иной просрочки в их уплате	생격 + в 전치격	그 밖에 지급을 지체한 경우
подлежат уплате проценты на сумму долга.	술어(복수) + 여격 + 주어 + на 대격	채무액에 대한 이자를 지급하여야 한다
Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России	둘째 문장 — 주어 + -ся 술어 + 조격 + 생격	이율은 러시아 은행 기준금리로 정한다
действовавшей в соответствующие периоды.	능동 과거 분사(조격 여성) + в 대격	해당 기간에 적용되던
Эти правила применяются, если иной размер процентов	셋째 문장 — 단서	이 규칙은 ~하면 적용한다 — 다른 이율을
не установлен законом или договором.	부정 + 수동 단형 + 행위자 조격	법률이나 계약이 정하지 않았으면

셋째 문장 «Эти правила»(이 규칙들)는 앞 두 문장을 받는 지시어다. 둘째 문장까지만 인용하면 계약 이율이 우선한다는 단서가 빠진다.

문형

проце́нты на + 대격

~에 대한 이자

1. 이자를 매기는 바탕은 на + 대격: проце́нты на су́мму до́лга(채무액에 대한 이자).
2. 5항 «Начисление процентов на проценты (сложные проценты)»은 이자에 대한 이자 — 복리다.
3. за + 대격은 대가: проце́нты за по́льзование(사용에 대한 이자, 3항).

Проце́нты на проце́нты не начисля́ются.

이자에 대한 이자는 붙지 않는다.

Он пла́тит проце́нты по креди́ту.

그는 대출 이자를 낸다.

문법 C7 · 수와 проце́нт — 1 / 2~4 / 5 이상

~~пять проце́нта~~ (비문)

пять проце́нтов

1 뒤는 주격 단수(оди́н проце́нт), 2~4 뒤는 생격 단수(три проце́нта), 5 이상은 생격 복수(пять проце́нтов). 10장 C7에서 다시 본다.

한국이라면? ≠ 법정이율 · 민법 제379조

한국 민사 법정이율은 고정이다 — 「이자있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 연 5푼으로 한다」(제379조). ГК 395조 1항은 기간마다 바뀌는 중앙은행 기준금리를 쓴다.

7.20 **солида́рный** 부사 солида́рно · солида́рная отве́тственность 연대 책임

[səlɨˈdarnɨj] **연대의 — солида́рная отве́тственность 연대 책임** ★★★

설리다ᵻ 느이 표기법 솔리다르니

Зализняк **1*a** 형용사

일상어로는 「연대하는, 뜻을 같이하는」이다(사전 첫 뜻). 법률어로는 여러 사람이 각자 전부를 책임지는 「연대」다(322·323조). 1080조 1문은 함께 손해를 끼친 사람들이 피해자에게 연대해서 책임진다고 정하고, 2문은 피해자가 원하면 법원이 몫대로 나눌 수 있게 한다.

쉬운 예 Мы солида́рны с ва́ми.
우리는 여러분과 뜻을 같이한다.

실무 예 Отве́тчики отвеча́ют солида́рно.
피고들은 연대하여 책임진다.

원문

> Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. — ГК РФ ст. 1080 абз. 1 A
>
> 읽기 Ли́ца, совме́стно причини́вшие вред, отвеча́ют пе́ред потерпе́вшим солида́рно.
>
> 함께 손해를 끼친 사람들은 피해자에게 연대하여 책임진다.

문형

совме́стно / солида́рно / в доля́х

함께 / 연대하여 / 몫대로

1. совме́стно(함께)는 행위의 방식 — 함께 손해를 끼쳤다.
2. солида́рно(연대하여)는 책임의 방식 — 각자 전부를 진다.

3. в доля́х(몫대로)는 나눈 책임이다. 1080조 둘째 문단 «ответственность в долях».

Суд взыска́л долг с отве́тчиков солида́рно.

법원은 피고들에게 연대하여 빚을 갚으라고 명했다.

Они́ причини́ли вред совме́стно.

그들은 함께 손해를 끼쳤다.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

「수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다」(제760조 제1항)와 같다. 피해자의 신청으로 법원이 몫대로 나누게 하는 1080조 둘째 문단은 한국 조문에 없다.

한국이라면? — 지체·책임·불법행위

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 6장 표의 행(393·401조 1항·3항)은 다시 싣지 않았다.

	러시아	한국	차이
=	солида́рная обя́занность (ст. 323 п. 1)	각 연대채무자에 대한 이행청구 (제414조)	누구에게나 전부나 일부를 청구한다.
=	обяза́тельство, свя́занное с предпринима́тельской де́ятельностью (ст. 322 п. 2)	다수채무자간의 연대 (상법 제57조)	영업 관련 채무는 연대. 러시아는 채권자 쪽 연대까지 정한다.
=	просро́чка должника́ (ст. 405 п. 1)	이행지체 중의 손해배상 (제392조)	지체 중 우연한 불능까지 책임. 한국 조문에만 「이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우」 단서.
=	просро́чка должника́ (ст. 405 п. 2)	이행지체와 전보배상 (제395조)	지체 후의 이행이 채권자에게 이익이 없으면 수령을 거절하고 손해배상을 청구한다.
=	просро́чка кредито́ра (ст. 405 п. 3, 406)	채권자지체 (제400조)	채권자가 받지 않으면 채무자는 지체가 아니다.

≠	исполне́ние в нату́ре (ст. 396 п. 2)	강제이행 (제389조)	불이행 배상·위약금으로 이행 의무가 끝난다 / 강제이행과 손해배상은 함께.
≠	проце́нты (ст. 395 п. 1)	법정이율 (제379조)	중앙은행 기준금리 / 「연 5푼」.
≠	соглаше́ние об устране́нии отве́тственности (ст. 401 п. 4)	면책조항의 금지 (약관법 제7조)	모든 계약·고의 / 약관·고의와 중대한 과실.
≠	вред (ст. 1064 п. 1)	준용규정 (제763조)	전부 배상 / 통상손해 한도(제393조)를 불법행위에 준용.
≠	вина́ причини́теля (ст. 1064 п. 2)	불법행위의 내용 (제750조)	과실 추정, 가해자가 무과실 증명 / 고의·과실이 요건.
≠	гру́бая неосторо́жность потерпе́вшего (ст. 1083 п. 2)	과실상계 (제396조·제763조)	중대한 과실만 감액 / 과실이면 참작.
≠	упу́щенная вы́года (ст. 15 п. 2)	손해액의 추정 (특허법 제128조 제4항)	모든 권리 침해에서 침해자 수입이 일실이익의 하한 / 특허 등 개별 법률의 추정.

가짜 친구 · ущёрб · вред · убы́тки — 셋 다 「손해」

셋 다 한국어로는 「손해」 지만 조문에서 서는 자리가 다르다. убы́тки는 권리가 침해되어 생긴 손해의 총칭이고 배상액을 따지는 단위다(15조 2항·393조 — 6장). 채무 불이행에만 쓰는 말이 아니다. вред는 사람이나 재산에 끼친 침해 그 자체로, 불법행위 장(1064조 이하)의 말이다. реа́льный ущёрб는 убы́тки 안의 한 갈래, 곧 지출과 재산의 멸실·훼손이다.

짝 동사도 갈린다. возмести́ть убы́тки(손해를 배상하다)와 возмести́ть вред(침해를 배상하다)는 같은 동사지만, 정신적 손해는 компенса́ция мора́льного вреда́(위자료 — 보상)라 한다. 1082조는 「вред를 현물로 갚거나 убы́тки를 배상하라」 고 둘을 이어 놓는다.

일상어 ущёрб는 「피해·손실」 일반이다. 신문의 «ущёрб от пожа́ра»(화재 피해)를 법률 문서의 реа́льный ущёрб로 옮기면 뜻이 좁아진다. в ущёрб + 여격(~에게 손해가 되게)은 6장에서 보았다.

같은 함정이 штраф에 있다. 계약서의 штраф는 위약금이다(330조 1항 — 6장). 형법의 штраф는 벌금이다(УК 46조 1항). 행정위반법전에서는 행정벌금이다(13장). 10장 표제어.

> Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. УК РФ ст. 46 ч. 1
>
> 읽기 Штраф есть де́нежное взыска́ние, назнача́емое в преде́лах, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом.
>
> 벌금은 이 법전이 정한 범위에서 과하는 금전 제재다.

요령 убы́тки는 재산상 손해의 산정 단위로 채무 불이행·불법행위 양쪽에 쓰고(15조·393조·1082조), вред는 불법행위에서 끼친 침해 그 자체, ущёрб는 убы́тки 안의 실손이다.

C4 생격 ② — 부정·수량·«в слу́чае + 생격»

생격은 「~의」 말고도 「없음」과 「얼마만큼」과 「~한 경우」를 말한다. 없는 것, 세는 것, 조건이 되는 사건이 모두 생격이다.

- 「없음」은 생격이다. 6장 401조의 부정 생격(не испо́лнившее обяза́тельства)에 더해, 명사 отсу́тствие(없음)가 생격을 데려온다: отсу́тствие вины́(귀책사유가 없음, 401조 2항), при отсу́тствии таки́х усло́вий(그런 조건이 없으면, 309조).
- 동사 없이 「없다」고 하는 нет 뒤의 명사도 생격이다: У должника́ нет де́нег(채무자에게 돈이 없다). 401조 3항의 «отсутствие у должника необходимых денежных средств»가 같은 짜임을 명사로 쓴 것이다.
- 수량: 2~4 뒤는 생격 단수(три проце́нта, два го́да), 5 이상은 생격 복수(пять проце́нтов, де́сять лет). 액수·일부·합계를 말하는 명사도 생격을 받는다: су́мма до́лга(채무액), в ча́сти до́лга(빚의 일부, 323조).
- в слу́чае + 생격은 「~한 경우에」, 조건을 명사로 줄인 꼴이다: в слу́чае просро́чки исполне́ния(이행이 늦어진 경우, 330조 1항), в слу́чае неисполне́ния обяза́тельства(396조 2항). 같은 자리에 при + 전치격도 온다: при отсу́тствии, при наруше́нии.
- 생격을 받는 전치사로 조문은 원인·범위·예외를 짧게 말한다: вследствие(~ 때문에, 405조 3항), сверх(~을 넘어, 1064조 1항), кро́ме(~ 말고, 6장 401조), для(~을 위해), без(~ 없이).

표로 보기

꼴	뜻	보기
отсу́тствие + 생격	없음	отсу́тствие вины́

нет + 생격	없다	нет де́нег
2~4 + 생격 단수	수량	три проце́нта
5 이상 + 생격 복수	수량	пять проце́нтов
в слу́чае + 생격	조건	в слу́чае просро́чки
вслéдствие · сверх · кро́ме	원인·초과·예외	сверх неусто́йки

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

В слу́чае просро́чки исполне́ния должни́к пла́тит пе́ню
в + 전치격 · 조건 생격 · 여성 생격 · 중성 주격 · 주어 현재 · 3인칭 대격 · 여성

이행이 늦어지면 채무자는 지연 위약금을 낸다.

При отсу́тствии вины́ ответственности нет
при + 전치격 생격 · 없는 것 생격 · нет 의 대상 없다

귀책사유가 없으면 책임도 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Нет вина́.~~	Нет вины́.	нет 뒤의 명사는 생격.
~~пять проце́нта~~	пять проце́нтов	5 이상 뒤는 생격 복수.
~~вслéдствие непреодоли́мая си́ла~~	вслéдствие непреодоли́мой си́лы	вслéдствие는 생격을 받는다 — 형용사도 생격 -ой.
~~при отсу́тствие вины́~~	при отсу́тствии вины́	при 뒤는 전치격 -ии, 그 뒤 명사는 생격 — 격이 둘 겹친다.

말해 보기 — 손해배상을 물을 때

교류 자리에서 손해배상 사건을 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Каки́е убы́тки вы тре́буете возмести́ть?

어떤 손해의 배상을 청구하십니까?

В Коре́е мора́льный вред то́же компенси́руется деньга́ми.

한국에서도 정신적 손해는 금전으로 배상합니다.

민법 제751조 제1항(재산 이외의 손해의 배상). мора́льный вред는 「도덕적 손해」가 아니라 정신적 손해.

Была́ ли непреодоли́мая си́ла?

불가항력이 있었습니까?

확인 문제 8

1. ГК **1064조(불법행위)가 「손해」로 쓰는 낱말은?**

- убы́тки
- **вред**
- ущербб
- неусто́йка

«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина …». убы́тки는 **15조·393조**, реа́льный ущёрб는 убы́тки의 한 갈래.

2. ГК **15조 2항의** упу́щенная вы́года**는?**

- 적극적 손해
- **일실이익(놓친 이익)**
- 위약금
- 이자

«неполученные доходы, которые это лицо получило бы …(упущенная выгода)».

3. ГК 1064조 2항에서 「귀책사유가 없다」는 증명은 누가 하는가?

- 피해자
- **가해자**
- 법원이 직권으로
- 검사

«освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине» — 가해자가 증명하면 면책. 한국 민법 제750조는 고의·과실을 요건으로 적는다.

4. ГК 1083조 2항이 배상액을 줄이는 피해자 쪽 사유는?

- 경과실
- **중대한 과실(грубая неосторо́жность)**
- 무과실
- 피해자의 재산 상태

«Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала …». 한국 제396조는 과실이면 참작한다.

5. «пять ___»(5퍼센트)에 맞는 꼴은?

- проце́нт
- проце́нта
- **проце́нтов**
- проце́нтам

5 이상 뒤는 생격 복수 -ов. 2~4 뒤는 проце́нта.

6. ГК 395조 1항이 정한 이율의 기준은?

- 연 5퍼센트 고정
- **러시아 은행(중앙은행) 기준금리**
- 법원이 재량으로
- 물가 상승률

«Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России …». 법률·계약이 다른 이율을 정하면 그것을 따른다(셋째 문장).

7. «в слу́чае неисполне́ния обяза́тельства»의 뜻은?

- **채무를 이행하지 않은 경우에**
- 채무 불이행 때문에
- 채무 불이행에도 불구하고
- 채무 불이행 대신에

в слу́чае + 생격은 조건 「~한 경우에」. 원인 「~ 때문에」는 вслéдствие + 생격.

8. ГК 1080조에 따라 함께 손해를 끼친 사람들의 책임은?

- 몫대로 나눈 책임만
- **연대 책임(солидáрно)**
- 보충 책임
- 책임 없음

«отвечают перед потерпевшим солидарно». 피해자가 원하면 법원이 몫대로 나눌 수 있다(둘째 문단).

2부 법의 언어 · 제8장

물권·소유 — 소유권에서 등기까지

Со́бственность

러시아 민법전은 소유권을 209조 1항 한 줄로 정한다. 소유자에게는 владе́ние(점유)·по́льзование(사용)·распоряже́ние(처분) 세 권능이 있다. 한국 민법 제211조의 「사용, 수익, 처분」과 셋 중 하나가 다르다. 이 장은 그 세 낱말에서 출발해 부동산과 동산, 등기와 등기부, 담보와 저당, 공유 지분과 취득시효까지 스무 낱말을 조문 원문으로 익힌다. 문법 코너는 전치격이다. 소유를 러시아어는 「누구의 소유 안에 있다」(в со́бственности)라는 장소로 말한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. ГК РФ ст. 8.1 п. 2

   > 읽기 Права́ на иму́щество, подлежа́щие госуда́рственной регистра́ции, возника́ют, изменя́ются и прекраща́ются с моме́нта внесе́ния соотве́тствующей за́писи в госуда́рственный ре́естр, е́сли ино́е не устано́влено зако́ном.

   등기해야 하는 재산권은 국가 등기부에 해당 기재를 한 때 생기고, 바뀌고, 소멸한다. 다만 법률에 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

2. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. ГК РФ ст. 223 п. 1

   > 읽기 Пра́во со́бственности у приобрета́теля ве́щи по догово́ру возника́ет с моме́нта её переда́чи, е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном и́ли догово́ром.

   계약으로 물건을 취득한 사람의 소유권은 그 물건을 넘겨받은 때 생긴다. 다만 법률이나 계약에 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

▼ 처음 보는 문법 용어 20 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р
생격	「~의」·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра
여격	「~에게」·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром

전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
무정	사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)

와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

8.1 **со́бственность** ж. · род. со́бственности [ˈsopstvʲɪn(ː)əsʲtʲ] **소유(권), 소유물**

★★★

소ㅃㅅㄸ비너시띠 표기법 솝스트벤노스티

Зализняк **8a**

свой(자기의)·со́бственный(자기 자신의)와 뿌리가 같다. 권리(소유권)와 물건(소유물·재산)을 둘 다 가리키고, 권리임을 분명히 할 때는 пра́во со́бственности라고 쓴다. 조문은 소유를 「누구의 소유 안에 있다」(в со́бственности + 생격)는 장소로 말한다. 지식재산은 интеллектуа́льная со́бственность(128조 괄호).

쉬운 예 Э́тот дом — моя́ со́бственность.
이 집은 내 소유다.

실무 예 Уча́сток нахо́дится в со́бственности госуда́рства.
그 필지는 국가 소유다.

원문

> В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. — ГК РФ ст. 213 п. 1 A
>
> 읽기 В со́бственности гра́ждан и юриди́ческих лиц мо́жет находи́ться любо́е иму́щество, за исключе́нием отде́льных ви́дов иму́щества, кото́рое в соответствии с зако́ном не мо́жет принадлежа́ть гра́жданам и́ли юриди́ческим ли́цам.

자연인과 법인은 어떤 재산이든 소유할 수 있다. 다만 법률상 자연인이나 법인에게 속할 수 없는 일부 종류의 재산은 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В собственности граждан и юридических лиц	в + 전치격 + 생격 복수 — 「~의 소유에」	자연인과 법인의 소유에
может находиться любое имущество	조동사 мочь + 부정사 + 주어(주격)	어떤 재산이든 속할 수 있다

за исключением отдельных видов имущества	예외 표지(X1) + 생격	다만 일부 종류의 재산은 빼고
которое в соответствии с законом	관계절(имýщество — 중성) + в соотвéтствии с + 조격	법률에 따라
не может принадлежать гражданам или юридическим лицам	принадлежáть + 여격 — 「~에게 속하다」	자연인이나 법인에게 속할 수 없는

문장이 в сóбственности로 시작하고 주어 имýщество는 동사 뒤에 있다. 「어디에 — 있을 수 있다 — 무엇이」 순서다. 러시아어 조문은 새로 알려 주는 말(무엇이)을 끝 쪽에 둔다.

문형

находи́ться в сóбственности + 생격

~의 소유에 속하다

1. находи́ться는 「(어디에) 있다」 다. 러시아어는 소유를 「누구의 소유 안에 있다」는 장소로 말한다.
2. 소유자는 생격으로 뒤에 붙인다: в сóбственности грáждан(자연인의 소유에).
3. 분사로 줄이면 имýщество, находя́щееся в сóбственности …(~의 소유에 속하는 재산)이다. 244조 1항이 이 꼴로 시작한다.

Дом нахóдится в сóбственности истцá.
그 집은 원고 소유다.

имýщество, находя́щееся в сóбственности госудáрства
국가 소유의 재산

문법 C5 · в сóбственности — 「~의 소유에」는 전치격

~~В сóбственность грáждан мóжет находи́ться любóе имýщество.~~ (비문)

В сóбственности грáждан мóжет находи́ться любóе имýщество.

находи́ться(있다)처럼 「있는 자리」를 말하는 동사 뒤의 в는 전치격을 부른다. -ость 여성 명사의 전치격은 -и다. в сóбственность(대격)는 「소유로 넘기다」처럼 방향을 말할 때 쓴다(209조 2항).

한국이라면? = 소유권 · 민법 제211조

제도는 같다. 한국어는 권리(소유권)와 물건(소유물)을 다른 말로 쓰고, 러시아어 сóбственность는 둘을 한 낱말로 쓴다. 소유권의 내용이 어떻게 다른지는 다음 항목 сóбственник에서 본다.

8.2 **со́бственник** м. · род. со́бственника · мн. со́бственники [ˈsopstvʲɪnʲ(ː)ɪk]

소유자 ★★★

소ㅃㅅㄸ븨니ㄲ 표기법 솝스트벤니크

Зализняк **3a** | 유정(대격 = 생격)

со́бственность의 사람 명사다. 유정 명사라 대격이 생격과 같다(со́бственника — 2장 유정성). 소유자가 아니면서 물건을 가진 사람은 владе́лец(점유자)다. 조문에는 「소유자가 아닌」 (не явля́ющийся со́бственником)이라는 분사구가 아주 자주 나온다.

쉬운 예 Кто со́бственник э́той маши́ны?
이 차의 소유자는 누구입니까?

실무 예 Со́бственник прода́л кварти́ру сосе́ду.
소유자는 아파트를 이웃에게 팔았다.

원문

> Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. — ГК РФ ст. 209 п. 1 A
>
> 읽기 Со́бственнику принадлежа́т права́ владе́ния, по́льзования и распоряже́ния свои́м иму́ществом.
>
> 소유자는 자기 재산을 점유·사용·처분할 권리를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Собственнику	여격 — 권리를 가진 사람	소유자에게
принадлежат	술어 — 주어(права)가 복수라 3인칭 복수	속한다
права владения, пользования и распоряжения	주어(주격 복수) + 동사성 명사의 생격 셋	점유·사용·처분의 권리가
своим имуществом	조격 — 세 동사가 조격을 받는 흔적	자기 재산을

свой(자기의)는 원칙적으로 그 문장의 주어를 가리킨다. 이 문장처럼 권리를 가진 사람이 여격(Со́бственнику)으로 앞에 서 있으면 그 사람을 가리킨다.

문형

пра́во + 동사성 명사의 생격

~할 권리

1. 「무엇을 할 권리」는 동사성 명사의 생격으로 잇는다: пра́во влад**е́**ния(점유할 권리).
2. 부정사를 써도 된다(пра́во влад**е́**ть). 조문은 명사 쪽을 더 즐겨 쓴다.
3. 목적어는 조격이다: распоряж**е́**ние свои́м иму́ществом(자기 재산의 처분). 동사 влад**е́**ть·по́льзоваться·распоряжа́ться가 조격을 받기 때문이다.

пра́во по́льзования уча́стком
필지를 사용할 권리

пра́во со́бственности на кварти́ру
아파트의 소유권

문법 C6 · принадлежа́ть + 여격 — 「~에게 속하다」

~~Со́бственник принадлежа́т права́ …~~ (비문)

Со́бственнику принадлежа́т права́ …

принадлежа́ть는 가진 사람을 여격(-y)으로, 가진 것을 주격으로 쓴다. 한국어 「소유자에게 권리가 있다」와 같은 짜임이다. 주어가 права́(복수)라 동사도 복수 принадлежа́т다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국은 「사용, 수익, 처분할 권리」, 러시아는 влад**е́**ние(점유)·по́льзование(사용)·распоряж**е́**ние(처분)이다. 러시아는 점유를 소유권의 권능으로 앞세우고 수익은 적지 않는다 — 열매와 수입이 소유자에게 속한다는 것은 136조가 따로 정한다. 한국은 점유를 소유권과 떨어진 점유권(제192조)으로 둔다.

8.3 **влад**е́**ние** ср. · род. влад**е́**ния · мн. влад**е́**ния [vɫɐˈdʲenʲɪjə] **점유** ★★★

ᄇ라**뎨**니여 표기법 블라데니예

Зализняк **7a**

влад**е́**ть + 조격(가지다·지배하다)의 명사다. ГК에는 한국 민법의 점유권 장 같은 독립 장이 없다. 점유는 소유권의 권능(209조)이고, 소유자 아닌 점유자를 지키는 규정은 234조 2항·305조에 흩어져 있다. 「언어를 구사함」(влад**е́**ние ру́сским языко́м)에도 같은 낱말을 쓴다.

쉬운 예 Кварти́ра в его́ влад**е́**нии.
그 아파트는 그가 점유하고 있다.

실무 예 Вещь вы́была из влад**е́**ния со́бственника.
물건이 소유자의 점유에서 벗어났다.

원문

Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника. — ГК РФ ст. 305 A

읽기 Э́то лицо́ име́ет пра́во на защи́ту его́ влад**е́**ния та́кже про́тив со́бственника.

이 사람(소유자는 아니지만 종신 상속 점유권·경영권·운영관리권, 그 밖에 법률이나 계약이 정한 근거로 재산을 점유하는 사람 — 같은 조 1문)은 소유자에 맞서서도 자기 점유를 보호받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Это лицо	주어 — Э́то(이)는 앞 문장의 사람을 가리킨다	이 사람은
имеет право на защиту	име́ть пра́во на + 대격	보호받을 권리가 있다
его владения	생격 — его́(그의)는 변하지 않는다	자기 점유를
также против собственника	та́кже(~도) + про́тив + 생격	소유자에 맞서서도

Э́то лицо́(이 사람)이 누구인지는 앞 문장에 있다 — 「소유자는 아니지만 법률이나 계약이 정한 근거로 재산을 점유하는 사람」. 지시어로 시작하는 조문은 앞 문장을 함께 읽어야 뜻이 선다.

문형

име́ть пра́во на + 대격

~을 받을(구할) 권리가 있다

1. пра́во на + 대격은 「~에 대한 권리」다: пра́во на защи́ту(보호받을 권리).
2. пра́во + 생격(пра́во влад**е́**ния)이 「무엇을 하는 권리」라면, пра́во на + 대격은 「무엇을 얻을 권리」다.
3. 부정사도 붙는다: име́ет пра́во тре́бовать(청구할 권리가 있다).

Ка́ждый име́ет пра́во на суде́бную защи́ту.
누구나 재판으로 보호받을 권리가 있다.

Владе́лец име́ет пра́во на защи́ту влад**е́**ния.
점유자는 점유를 보호받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 점유권 · 민법 제192조

한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」고 점유 자체를 물권으로 둔다. ГК는 점유권이라는 독립 물권을 물권 목록(216조)에 두지 않고, 소유권의 권능(209조)과 점유의 보호(234조 2항·305조)로 나눠 적는다.

8.4 **владе́лец** м. · род. владе́льца · мн. владе́льцы [vɫɐˈdʲelʲɪt͡s] **점유자, 보유자** ★★

ㅽ라**뎰**리ㅈ 표기법 블라델레츠

Зализняк **5*a** 유정(대격 = 생격)

владе́ть의 사람 명사다. 변화형에서 출몰 모음 е가 빠진다(владе́льца). 소유자일 수도 아닐 수도 있어서, 조문은 「소유자가 아닌 점유자」를 владе́лец, не явля́ющийся со́бственником로 따로 적는다. 증권의 소지인(владе́лец це́нной бума́ги)에도 쓴다.

쉬운 예 Владе́лец маши́ны — не всегда́ её со́бственник.
차를 가진 사람이 늘 그 차의 소유자인 것은 아니다.

실무 예 Добросо́вестный владе́лец не знал, что вещь укра́дена.
선의의 점유자는 그 물건이 도품인 줄 몰랐다.

원문

> Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом. — ГК РФ ст. 264 п. 3 A
>
> 읽기 Владе́лец земе́льного уча́стка, не явля́ющийся со́бственником, не впра́ве распоряжа́ться э́тим уча́стком, е́сли ино́е не предусмо́трено зако́ном.

소유자가 아닌 토지 점유자는 그 필지를 처분하지 못한다. 다만 법률에 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Владелец земельного участка	주어 + 생격 사슬	토지의 점유자로서
не являющийся собственником	능동 현재 분사(남성 주격) + 조격 — 쉼표로 둘러싼 분사구	소유자가 아닌 사람은

не вправе распоряжаться этим участком	не впра́ве + 부정사 + 조격	그 필지를 처분하지 못한다
если иное не предусмотрено законом	단서 표지(X1) — 단형 수동 분사 + 행위자 조격	법률에 달리 정하지 않는 한

не являющийся со́бственником는 явля́ться(~이다)의 능동 현재 분사구로 「소유자가 아닌」 이다. 이 장에서 가장 자주 만나는 분사구다(216·264·305조).

문형

не впра́ве + 부정사

~할 권리가 없다, ~하지 못한다

1. впра́ве(권리가 있다)는 변하지 않는 술어다(3장). не впра́ве는 「~하지 못한다」로 금지에 가깝다.
2. 주어의 성·수와 상관없이 그대로 쓴다: суд впра́ве, сто́роны впра́ве.
3. распоряжа́ться(처분하다)는 목적어를 조격으로 받는다: распоряжа́ться э́тим уча́стком.

Аренда́тор не впра́ве прода́ть уча́сток.
임차인은 그 필지를 팔 수 없다.

Со́бственник впра́ве истре́бовать своё иму́щество.
소유자는 자기 재산의 반환을 청구할 수 있다.

문법 C1 · владе́лец → владе́льца — 출몰 모음 е

~~Суд вы́звал владе́льца.~~ (비문)

Суд вы́звал владе́льца.

-ец로 끝나는 남성 명사는 어미가 붙으면 е가 빠진다: владе́лец → владе́льца, исте́ц → истца́. 유정 명사라 대격도 생격과 같은 владе́льца다.

한국이라면? ≠ 점유자 · 민법 제192조

한국의 점유자는 「물건을 사실상 지배하는 자」라 권원이 없어도 된다. ГК의 владе́лец는 쓰임이 넓다. 264조 3항은 소유자에게서 토지를 받은 권원 있는 점유자를 말하고, 303조는 불법 점유자까지 владе́лец라 부른다(«недобросовестный владелец»).

8.5 **по́льзование** ср. · род. по́льзования [ˈpolʲzəvənʲɪjə] **사용, 이용** ★★★

Зализняк **7a**

по́льзоваться + 조격(쓰다)의 명사다. 강세가 첫 음절에 있다. владе́ние и по́льзование(점유와 사용)는 짝으로 다니고, 임대차(606조)는 이 둘을 넘겨주는 계약이다. 「~을 일시 사용하게 하다」는 предоста́вить во вре́менное по́льзование.

쉬운 예

Э́тот уча́сток в по́льзовании сосе́да.

이 필지는 이웃이 쓰고 있다.

실무 예

Сто́роны договори́лись о поря́дке по́льзования до́мом.

당사자들은 집을 쓰는 방법에 합의했다.

원문

> Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. — ГК РФ ст. 247 п. 1 A
>
> 읽기 Владе́ние и по́льзование иму́ществом, находя́щимся в долево́й со́бственности, осуществля́ются по соглаше́нию всех её уча́стников, а при недостиже́нии согла́сия - в поря́дке, устана́вливаемом судо́м.
>
> 지분 소유(공유)인 재산의 점유와 사용은 공유자 전원의 합의로 정하고, 합의가 이루어지지 않으면 법원이 정하는 방법에 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Владение и пользование имуществом	주어 둘 + 조격(по́льзоваться가 조격을 받는 흔적)	재산의 점유와 사용은
находящимся в долевой собственности	능동 현재 분사(조격 — иму́ществом 에 맞춤) + в 전치격	지분 소유에 속하는
осуществляются по соглашению всех ее участников	-ся 술어(복수) + по 여격 + 생격	공유자 전원의 합의로 정하고
а при недостижении согласия	а(그리고) + при 전치격	합의가 이루어지지 않으면
в порядке, устанавливаемом судом	в 전치격 + 불완료 현재 수동 분사 + 행위자 조격	법원이 정하는 방법에 따른다

находя́щимся이 조격인 까닭은 꾸미는 명사 иму́ществом이 조격이기 때문이다. 분사는 형용사처럼 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다.

문형

осуществля́ется по соглаше́нию + 생격

~의 합의로 한다

1. осуществля́ться(행해지다)는 조문이 「누가 어떻게 한다」를 수동으로 말할 때 쓰는 동사다. 주어가 둘(владе́ние и по́льзование)이라 복수 осуществля́ются다.
2. по + 여격은 근거·방법이다: по соглаше́нию(합의로), по реше́нию суда́(판결로) — 6장.
3. всех её уча́стников는 「그 공유의 모든 참여자」다. её는 앞의 со́бственность(여성)를 가리킨다.

Разде́л иму́щества осуществля́ется по соглаше́нию сторо́н.
재산 분할은 당사자 합의로 한다.

Ремо́нт осуществля́ется за счёт со́бственника.
수리는 소유자 비용으로 한다.

문법 C5 · при + 전치격 — 「~이면, ~할 때」

~~а при недостиже́ние согла́сия …~~ (비문)

а при недостиже́нии согла́сия …

при는 늘 전치격을 부른다. 조문에서는 「~인 경우에」라는 조건을 말한다: при недостиже́нии согла́сия(합의가 이루어지지 않으면), при нали́чии(있으면). -ие 중성 명사의 전치격은 -ии다.

한국이라면? ≠ 공유물의 관리 · 민법 제265조

한국은 「공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다」. 러시아는 점유·사용을 공유자 전원의 합의로 정하고, 합의가 안 되면 법원이 정한다. 각 공유자가 지분 비율로 쓸 수 있다는 한국 제263조와 달리, 러시아는 지분에 맞는 부분을 넘겨 달라거나 보상을 달라고 청구하는 길(247조 2항)을 둔다.

8.6 **распоряже́ние** ср. · род. распоряже́ния · мн. распоряже́ния

[rəspərʲɪˈʐɛnʲɪjə] **처분; 지시·명령** ★★★

뻐ㅅ뻐뤼쎄니여 표기법 라스포랴제니예

Зализняк **7a**

распоряжа́ться + 조격(처분하다·다루다)의 명사다. 민법에서는 「처분」 — 팔기·증여·담보 설정 등이고 209조 2항이 예를 든다. 행정·조직법에서는 「지시·명령」(распоряже́ние

Правительства, 정부 명령)이다. 유언도 「사망에 대비한 재산 처분」 이다(ГК 1118조 1항 «Распорядиться имуществом на случай смерти» — 9장).

쉬운 예

Распоряже́ние иму́ществом — пра́во со́бственника.

재산 처분은 소유자의 권리다.

실무 예

Он распоряди́лся до́лей без согла́сия сестры́.

그는 누이의 동의 없이 지분을 처분했다.

원문

> Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. — ГК РФ ст. 246 п. 1 A
>
> 읽기 Распоряже́ние иму́ществом, находя́щимся в долево́й со́бственности, осуществля́ется по соглаше́нию всех её уча́стников.
>
> 지분 소유(공유)인 재산의 처분은 공유자 전원의 합의로 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Распоряжение имуществом	주어 + 조격	재산의 처분은
находящимся в долевой собственности	능동 현재 분사(조격) + в 전치격	지분 소유에 속하는
осуществляется	-ся 술어(단수)	한다
по соглашению всех ее участников	по + 여격 + 생격 사슬	공유자 전원의 합의로

247조 1항(앞 항목)과 나란히 놓으면 차이가 보인다. 처분은 합의로만 하고, 점유·사용은 합의가 안 되면 법원이 정한다.

문형

без согла́сия + 생격

~의 동의 없이

1. без(없이)는 생격을 부른다: без согла́сия(동의 없이).
2. 동의한 사람도 생격으로 잇는다: без согла́сия други́х уча́стников(다른 공유자의 동의 없이).
3. 반대는 с согла́сия + 생격(~의 동의를 얻어)이다. 이 с는 「~에서부터」 라 생격을 받는다.

без согла́сия супру́га

배우자의 동의 없이

с согла́сия со́бственника
소유자의 동의를 얻어

문법 C3 · распоряжа́ться + 조격 — 목적어가 조격인 동사

~~распоряжа́ться иму́щество~~ (비문)

распоряжа́ться иму́ществом

владе́ть·по́льзоваться·распоряжа́ться 셋은 목적어를 대격이 아니라 조격으로 받는다. 명사로 바꿔도 조격이 남는다: распоряже́ние иму́ществом(재산의 처분). 생격 иму́щества로 쓰지 않는다.

한국이라면? = 공유물의 처분, 변경 · 민법 제264조

한국도 「공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다」. 자기 지분은 두 나라 모두 따로 처분할 수 있다(ГК 246조 2항, 민법 제263조). 러시아는 지분을 남에게 팔 때 다른 공유자에게 우선 매수권을 준다(250조).

8.7 **иму́щество** ср. · род. иму́щества [ɪˈmuɕːɪstvə] **재산** ★★★

이무씨ㅅㅍ버 표기법 이무셰스트보

Зализняк **1a**

물건(вещь — 2장)보다 넓다. 128조는 민사 권리의 객체를 물건과 「그 밖의 재산」(재산권 포함)으로 나눈다. 형용사는 иму́щественный(재산의) — иму́щественные права́(재산권). 복수는 거의 쓰지 않는다.

쉬운 예 Э́то иму́щество семьи́.
이것은 가족의 재산이다.

실무 예 Суд наложи́л аре́ст на иму́щество отве́тчика.
법원은 피고의 재산을 압류했다.

원문

> Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. — ГК РФ ст. 244 п. 1 A
>
> 읽기 Иму́щество, находя́щееся в со́бственности двух и́ли не́скольких лиц, принадлежи́т им на пра́ве о́бщей со́бственности.
>
> 둘 이상의 사람의 소유에 속하는 재산은 그들의 공동소유다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Имущество	주어(중성 주격)	재산은
находящееся в собственности двух или нескольких лиц	능동 현재 분사(중성 주격) + в 전치격 + 생격 복수	둘 이상의 사람의 소유에 속하는
принадлежит им	술어 + 여격 대명사	그들에게 속한다
на праве общей собственности	на + 전치격 + 생격 — 근거가 된 권리	공동소유권으로

двух(둘의)·не́скольких(몇의)는 수사의 생격이다. 수사 뒤의 лиц는 лицо́의 복수 생격이다. 수사와 격은 10장 C7에서 다시 본다.

문형

иму́щество, находя́щееся в со́бственности …

~의 소유에 속하는 재산

1. находя́щееся는 находи́ться의 능동 현재 분사, 중성 주격이다. иму́щество(중성)에 맞췄다.
2. 분사구는 쉼표로 열고 닫는다. 그 안을 빼면 Иму́щество … принадлежи́т им(재산은 그들에게 속한다)이 남는다.
3. им은 они́의 여격(그들에게)이다. 앞의 лиц(사람들)를 받는다.

иму́щество, находя́щееся в аре́нде
임대 중인 재산

иму́щество, при́нятое в зало́г
담보로 잡은 재산

문법 C5 · на пра́ве + 생격 — 「~의 권리로」

~~принадлежи́т им на пра́во о́бщей со́бственности~~ (비문)

принадлежи́т им на пра́ве о́бщей со́бственности

「어떤 권리에 근거해 갖는다」는 на + 전치격으로 말한다: на пра́ве со́бственности(소유권으로), на пра́ве аре́нды(임차권으로). пра́во의 전치격은 пра́ве이고 강세는 그대로다.

한국이라면? ≠ 물건의 공유 · 민법 제262조

한국은 「물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 한다」. ГК는 공동소유(о́бщая со́бственность)를 지분이 정해진 것(долева́я)과 정해지지 않은 것(совме́стная — 부부 공동재산 등)으로 나누고, 지분 없는 공동소유는 법률이 정할 때만 생긴다(244조 2·3항).

8.8 **недви́жимый** недви́жимое иму́щество · недви́жимость(명사) 부동산

[nʲɪˈdvʲiʐʲimɨɻ] **움직이지 않는 — недви́жимое иму́щество, недви́жимость 부동산**

★★★

니ㄷ**비**쓰므이 표기법 네드비지미

Зализняк **1a** 형용사

не- + дви́жимый(움직일 수 있는)다. 부동산을 가리키는 말이 셋이다: недви́жимые ве́щи, недви́жимое иму́щество, недви́жимость(130조 1항 괄호). 러시아 부동산은 토지와 정착물에 더해 국가 등기 대상인 항공기·선박도 넣는다(같은 항 둘째 문단) — 「움직이지 않는 것」 만이 아니다.

쉬운 예 Кварти́ра — э́то недви́жимое иму́щество.
아파트는 부동산이다.

실무 예 Сде́лки с недви́жимостью тре́буют регистра́ции.
부동산 거래는 등기가 필요하다.

원문

> К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. — ГК РФ ст. 130 п. 1 A
>
> 읽기 К недви́жимым вещ**а́**м (недви́жимое иму́щество, недви́жимость) отно́сятся земе́льные уча́стки, уча́стки недр и всё, что про́чно сва́зано с землёй, то есть объе́кты, перемеще́ние кото́рых без несоразме́рного ущ**е́**рба их назначе́нию невозмо́жно, в том числе́ зда́ния, сооруже́ния, объе́кты незавершённого строи́тельства.
>
> 토지, 지하 자원 구역, 그리고 토지에 단단히 붙어 있는 모든 것 — 곧 용도를 지나치게 해치지 않고는 옮길 수 없는 객체로서 건물·구조물·미완성 건축물을 포함한다 — 은 부동산(недви́жимое иму́щество, недви́жимость)에 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)	к + 여격 복수 — 범주 + 괄호 속 다른 이름 둘	부동산에는

относятся земельные участки, участки недр	술어(복수) + 주어 목록(주격 복수) + 생격	토지와 지하 자원 구역,
и все, что прочно связано с землей	все(모든 것) + что 관계절 + 단형 수동 분사 + с 조격	그리고 토지에 단단히 붙은 모든 것
то есть объекты, перемещение которых	то есть(곧) + 주격 + 관계 대명사의 생격	곧 옮기는 것이
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно	без + 생격 + 여격 + 단형 술어(중성)	용도를 지나치게 해치지 않고는 불가능한 객체
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства	в том числе́(~을 포함하여) + 주격 목록	건물·구조물·미완성 건축물을 포함하여

перемеще́ние кото́рых(그것들의 이동)에서 кото́рых는 생격이라 명사 뒤에 붙었다. 「옮기는 것이 … 불가능한 객체」로 읽는다. 관계 대명사가 생격이면 꾸밈을 받는 명사 뒤에 온다.

문형

К + 여격 **отно́сятся** + 주격

~에는 …이 속한다(분류 조항)

1. 분류 조항의 틀이다. 앞의 к + 여격이 범주, 동사 뒤의 주격이 그 범주에 드는 것들이다.
2. 목록이 복수라 동사도 복수 отно́сятся다. 하나면 отно́сится.
3. 128조(민사 권리의 객체)도 같은 꼴로 시작한다: «К объектам гражданских прав относятся вещи».

К дви́жимым вещам отно́сятся де́ньги.
동산에는 돈이 속한다.

Маши́на отно́сится к дви́жимому иму́ществу.
자동차는 동산에 속한다.

문법 C6 · относи́ться к + 여격 — 「~에 속하다」

~~К недви́жимые ве́щи отно́сятся …~~ (비문)

К недви́жимым вещ**а́**м отно́сятся …

к는 늘 여격을 부른다. 분류 조항의 틀이다: К (여격 — 범주) отно́сятся (주격 — 목록). 주어는 뒤의 목록이다. 형용사 복수 여격은 -ым, 명사는 -ам(-ям).

한국이라면? ≠ 부동산, 동산 · 민법 제99조

한국은 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」 한 줄이다. ГК 130조는 옮길 수 없다는 기준을 풀어 쓰고, 국가 등기 대상인 항공기·선박(같은 항 둘째 문단)과 주거·비주거 공간·주차 구획(셋째 문단)까지 부동산에 넣는다.

8.9 **дви́жимый** дви́жимое иму́щество · дви́жимые ве́щи 동산 [ˈdvʲiʐʲimɨ̞]

움직일 수 있는 — дви́жимое иму́щество 동산 ★★

ㄷ**븨**쓰므이 표기법 드비지미

Зализняк **1a** 형용사

дви́гать(움직이다)의 수동 현재 분사가 형용사로 굳은 말이다. 「동산」을 따로 이르는 명사는 없어서 дви́жимое иму́щество·дви́жимые ве́щи로 쓴다. 정의는 부정형이다 — 부동산이 아닌 물건이 동산이다(130조 2항).

쉬운 예 Маши́на — дви́жимое иму́щество.
자동차는 동산이다.

실무 예 Де́ньги то́же счита́ются дви́жимым иму́ществом.
돈도 동산으로 본다.

원문

> Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. — ГК РФ ст. 130 п. 2 A
>
> 읽기 Ве́щи, не относя́щиеся к недви́жимости, включа́я де́ньги и це́нные бума́ги, признаю́тся дви́жимым иму́ществом. Регистра́ция прав на дви́жимые ве́щи не тре́буется, кро́ме слу́чаев, ука́занных в зако́не.

부동산에 속하지 않는 물건은 돈과 유가증권을 포함하여 동산으로 본다. 동산에 대한 권리는 등기하지 않아도 된다. 다만 법률에 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Вещи, не относящиеся к недвижимости	주어 + 능동 현재 분사(부정) + к 여격	부동산에 속하지 않는 물건은
включая деньги и ценные бумаги	부동사 включа́я(포함하여) + 대격	돈과 유가증권을 포함하여
признаются движимым имуществом	признаю́тся + 조격(6장 C3)	동산으로 본다
Регистрация прав на движимые вещи не требуется	둘째 문장 — 주어 + на 대격 + -ся 술어	동산에 대한 권리의 등기는 요구되지 않는다
кроме случаев, указанных в законе	단서 — кро́ме + 생격 + 과거 수동 분사 + в 전치격	법률에 정한 경우를 빼고

права́ на + 대격은 「~에 대한 권리」다. на 뒤의 дви́жимые ве́щи는 주격처럼 보이지만, 무정 명사 복수라 대격이 주격과 같은 꼴이다.

문형

кро́ме слу́чаев, ука́занных в + 전치격

~에 정한 경우를 빼고

1. кро́ме(~을 빼고)는 생격을 부른다: кро́ме слу́чаев(경우들을 빼고).
2. ука́занных는 указа́ть(가리키다)의 과거 수동 분사, 복수 생격이다. слу́чаев에 맞췄다.
3. за исключе́нием слу́чаев(6장)와 같은 단서 표지다. 인용할 때 이 뒤를 자르지 않는다.

кро́ме слу́чаев, предусмо́тренных зако́ном
법률이 정한 경우를 빼고

Все бы́ли в суде́, кро́ме отве́тчика.
피고를 빼고 모두 법정에 있었다.

한국이라면? = 부동산, 동산 · 민법 제99조

둘 다 부동산이 아닌 것을 동산이라 한다(「부동산 이외의 물건은 동산이다」). 돈과 유가증권을 동산에 넣는다고 조문에 적은 것은 러시아 쪽이다.

8.10 **регистра́ция** ж. · род. регистра́ции [rʲɪgʲɪˈstratsʲɪjə] **등기, 등록** ★★★

쁴기ㅅㅛ**콰**즈여 표기법 레기스트라치야

Зализняк **7a**

부동산 등기, 법인 등기, 주소 등록, 혼인 신고(госуда́рственная регистра́ция заключе́ния бра́ка — 9장)를 모두 이 낱말로 쓴다. 부동산은 госуда́рственная регистра́ция(국가 등기)다. 동사는 регистри́ровать(불완료) / зарегистри́ровать(완료).

쉬운 예

Регистра́ция занима́ет неде́лю.

등기는 일주일 걸린다.

실무 예

Покупа́тель зарегистри́ровал пра́во со́бственности на кварти́ру.

매수인은 아파트 소유권을 등기했다.

원문

> Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. — ГК РФ ст. 131 п. 1 A
>
> 읽기 Пра́во со́бственности и други́е ве́щные права́ на недви́жимые ве́щи, ограниче́ния э́тих прав, их возникнове́ние, перехо́д и прекраще́ние подлежа́т госуда́рственной регистра́ции в еди́ном госуда́рственном ре́естре о́рганами, осуществля́ющими госуда́рственную регистра́цию прав на недви́жимость и сде́лок с ней.
>
> 부동산에 대한 소유권과 그 밖의 물권, 그 권리의 제한, 그 권리의 발생·이전·소멸은, 부동산 권리와 부동산 거래의 국가 등기를 맡은 기관이 단일 국가 등기부에 국가 등기를 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи	주어 목록 ① — на + 대격	부동산에 대한 소유권과 그 밖의 물권,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение	주어 목록 ② — 명사 넷	그 권리의 제한, 그 발생·이전·소멸은
подлежат государственной регистрации	подлежа́ть + 여격	국가 등기를 하여야 한다

в едином государственном реестре	в + 전치격 — 장소	단일 국가 등기부에
органами, осуществляющими государственную регистрацию	행위자 조격 + 능동 현재 분사(조격 복수) + 대격	국가 등기를 하는 기관이
прав на недвижимость и сделок с ней	생격 복수 둘 — регистра́цию 에 걸린다	부동산 권리와 그 거래의

주어 여섯이 쉼표로 이어진 뒤에야 동사 подлежа́т가 나온다. 긴 조문은 먼저 인칭 어미가 붙은 동사를 찾고, 그 앞을 주어 덩어리로 묶으면 풀린다.

문형

подлежи́т (подлежа́т) + 여격

~하여야 한다, ~의 대상이다

1. 「무엇을 받아야 한다」를 동사성 명사의 여격으로 말한다: подлежи́т регистра́ции(등기해야 한다).
2. 주어가 복수면 подлежа́т. 이 조문은 주어가 여섯(пра́во со́бственности, ве́щные права́, ограниче́ния, возникнове́ние, перехо́д, прекраще́ние)이라 복수다.
3. 분사로도 쓴다: иму́щество, подлежа́щее госуда́рственной регистра́ции(등기 대상 재산 — 234조 1항).

Уще́рб подлежи́т возмеще́нию.
손해는 배상하여야 한다.

Догово́р подлежи́т регистра́ции.
그 계약은 등기하여야 한다.

문법 C6 · подлежа́ть + 여격 — 「~의 대상이다, ~하여야 한다」

~~подлежа́т госуда́рственную регистра́цию~~ (비문)

подлежа́т госуда́рственной регистра́ции

подлежа́ть는 여격을 받는다. -ция 여성 명사의 여격은 -ции, 형용사 여성 여격은 -ой다. подлежи́т возмеще́нию(배상하여야 한다)처럼 조문에 아주 흔하다.

한국이라면? = 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

둘 다 등기를 효력 요건으로 둔다. 한국은 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」. 러시아는 등기해야 하는 권리가 등기부에 기재한 때 생긴다고 총칙에 적었다(8.1조 2항 «с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр»).

8.11 **реéстр** м. · род. реéстра · мн. реéстры [rʲɪˈjestr] **등기부, 등록부, 명부** ★★

ㄹ|예ㅅㄸㄹ 표기법 레예스트르

Зализняк **1a**

부동산 등기부의 공식 이름은 Еди́ный госуда́рственный реéстр недви́жимости(단일 국가 부동산 등기부)다. 등기부의 「기재」는 за́пись, 등기부에서 뽑은 「발췌 증명」은 вы́писка из реéстра다. е 둘이 이어지지만 하나로 줄이지 않고 [ɪˈje]로 읽는다.

쉬운 예 За́пись внесена́ в реéстр.
기재가 등기부에 올랐다.

실무 예 Покупа́тель получи́л вы́писку из реéстра.
매수인은 등기부 발췌 증명을 받았다.

원문

> Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. — Закон о госрегистрации недвижимости ст. 1 ч. 5 A
>
> 읽기 Госуда́рственная регистра́ция пра́ва в Еди́ном госуда́рственном реéстре недви́жимости явля́ется еди́нственным доказа́тельством существова́ния зарегистри́рованного пра́ва. Зарегистри́рованное в Еди́ном госуда́рственном реéстре недви́жимости пра́во на недви́жимое иму́щество мо́жет быть оспо́рено то́лько в суде́бном поря́дке.
>
> 단일 국가 부동산 등기부에 하는 권리의 국가 등기는 등기된 권리가 존재한다는 유일한 증거다. 단일 국가 부동산 등기부에 등기된 부동산 권리는 재판으로만 다툴 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Государственная регистрация права	주어 + 생격	권리의 국가 등기는
в Едином государственном реестре недвижимости	в + 전치격(형용사 둘 + 명사) + 생격	단일 국가 부동산 등기부에 하는
является единственным доказательством	явля́ться + 조격(C3)	유일한 증거다
существования зарегистрированного права	생격 사슬 + 과거 수동 분사	등기된 권리가 존재한다는
может быть оспорено только в судебном порядке	둘째 문장 술어 — мочь + быть + 단형 수동 분사(중성)	재판으로만 다툴 수 있다

둘째 문장은 분사구 Зарегистри́рованное в … недви́жимости가 주어 пра́во 앞을 길게 꾸민다. 첫 문장의 같은 구(в Еди́ном … недви́жимости)를 알아보면 남는 것은 пра́во на недви́жимое иму́щество(부동산에 대한 권리)뿐이다.

문형

мо́жет быть оспо́рено то́лько в суде́бном поря́дке

재판으로만 다툴 수 있다

1. мо́жет быть + 단형 수동 분사 = 「~될 수 있다」. 분사는 주어 пра́во(중성)에 맞춰 оспо́рено다.
2. в суде́бном поря́дке는 「재판 절차로」다. в … поря́дке(~절차로)는 전치격 관용구다: в установленном поря́дке(정해진 절차로).
3. то́лько(~만)가 붙으면 다른 길을 막는 뜻이 된다.

Реше́ние мо́жет быть обжа́ловано в апелляцио́нном поря́дке.
그 판결에는 항소할 수 있다.

Спор разреша́ется в суде́бном поря́дке.
분쟁은 재판으로 해결한다.

문법 C5 · в реéстре(전치격) / в реéстр(대격) — 있는 곳과 가는 곳

~~Регистра́ция пра́ва в Еди́ный госуда́рственный реéстр …~~ (비문)

Регистра́ция пра́ва в Еди́ном госуда́рственном реéстре …

등기가 등기부 안에서 이루어진다고 말할 때는 전치격(в реéстре)이다. 「기재를 등기부에 올리다」(внести́ за́пись в реéстр)처럼 넣는 방향이면 대격이다. 형용사 남성 전치격 어미는 -ом: в Еди́ном.

한국이라면? + 등기할 수 있는 권리 · 부동산등기법 제3조

부동산등기법 제3조는 등기할 수 있는 권리를 「소유권(所有權)」부터 「임차권(賃借權)」까지 여덟 가지로 열거한다. 등기가 권리의 존재를 증명하는 유일한 증거라는 러시아 조문과 같은 문언은 이 장에서 대조한 한국 조문(민법 제186조, 부동산등기법 제3조)에 없다.

8.12 **зало́г** м. · род. зало́га · мн. зало́ги [zɐˈɫok] **담보(질권·저당권); (형사) 보석; (문법) 태**

★★★

살로ㄱ 표기법 잘로크

Зализняк **3а**

민법에서는 채권자가 담보물에서 다른 채권자보다 먼저 변제받는 담보물권이다(334조 1항). 한국의 질권(동산)과 저당권(부동산)을 한 낱말이 덮고, 부동산 담보는 ипоте́ка라고도 부른다(같은 조 4항). 담보를 잡은 채권자는 залогодержа́тель, 담보를 내준 사람은 залогода́тель다. 형사절차의 보석도 зало́г다 — 이 장의 가짜 친구 코너.

쉬운 예 Кварти́ра нахо́дится в зало́ге у ба́нка.
그 아파트는 은행에 담보로 잡혀 있다.

실무 예 Должни́к переда́л маши́ну в зало́г кредито́ру.
채무자는 자동차를 채권자에게 담보로 넘겼다.

원문

> В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). — ГК РФ ст. 334 п. 1 A

읽기 В си́лу зало́га кредито́р по обеспе́ченному зало́гом обяза́тельству (залогодержа́тель) име́ет пра́во в слу́чае неисполне́ния и́ли ненадлежа́щего исполне́ния должнико́м э́того обяза́тельства получи́ть удовлетворе́ние из сто́имости зало́женного иму́щества (предме́та зало́га) преиму́щественно пе́ред други́ми кредито́рами лица́, кото́рому принадлежи́т зало́женное иму́щество (залогода́теля).

담보권에 따라, 그 담보로 확보된 채무의 채권자(담보권자)는 채무자가 그 채무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않으면 담보 재산(담보 목적물)의 가치에서, 그 재산이 속한 사람(담보 설정자)의 다른 채권자보다 먼저 변제받을 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В силу залога	в си́лу + 생격 — 근거	담보권에 따라
кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель)	주어 + по 여격(과거 수동 분사 + 수단 조격) + 괄호 이름	담보로 확보된 채무의 채권자(담보권자)는
имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения	술어 + в слу́чае + 생격(7장 C4)	불이행이나 불완전 이행이 있으면 ~할 권리가 있다
должником этого обязательства	행위자 조격 + 목적 생격	채무자가 그 채무를
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества	부정사 + 대격 + из 생격 + 과거 수동 분사	담보 재산의 가치에서 변제받을
(предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица	괄호 이름 + 부사 + пе́ред 조격 + 생격	(담보 목적물) 그 사람의 다른 채권자보다 먼저
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)	관계절 — кото́рому(여격) + принадлежа́ть	담보 재산이 속한 사람(담보 설정자)의

괄호가 셋이다 — (залогодержа́тель)·(предме́та зало́га)·(залогода́теля). 모두 바로 앞의 긴 설명에 붙인 법률 용어이고, 괄호 안 말의 격이 앞 설명의 격과 같다(залогода́теля — 생격).

문형

в си́лу + 생격

~에 따라, ~의 효력으로

1. си́ла(힘·효력)에서 온 전치사구다. 뒤의 명사는 생격이다: в си́лу зало́га(담보권에 따라).
2. 234조의 в си́лу приобрета́тельной да́вности(취득시효로)도 같은 꼴이다.
3. вступи́ть в зако́нную си́лу(판결이 확정되다)와 헷갈리지 않는다. 그쪽의 си́лу는 в + 대격의 목적지다.

в си́лу зако́на
법률에 따라

в си́лу догово́ра
계약에 따라

문법 C3 · пе́ред + 조격 — 「~보다 앞서」

~~преиму́щественно пе́ред други́х кредито́ров~~ (비문)

преиму́щественно пе́ред други́ми кредито́рами

пе́ред(~ 앞에)는 조격을 부른다. преиму́щественно пе́ред(~보다 우선하여)는 담보 조문의 고정 표현이다. 복수 조격 어미는 명사 -ами, 형용사 -ими.

한국이라면? ≠ 질권·저당권 · 민법 제329조, 제356조

한국은 동산을 「점유하고」 잡는 동산질권(제329조)과 「점유를 이전하지 아니하고」 잡는 저당권(제356조)을 나눈다. ГК는 зало́г 하나로 묶고, 다른 채권자보다 먼저 변제받는다는 효과(«преимущественно перед другими кредиторами»)로 정의한다.

8.13 **ипоте́ка** ж. · род. ипоте́ки [ɪpɐˈtʲekə] **저당(권); 주택담보대출** ★★

이빠**뗴**까 표기법 이포테카

Зализняк **3a**

부동산 담보(зало́г недви́жимого иму́щества)의 다른 이름이다(334조 4항 괄호). 일상어에서는 주택담보대출 자체를 ипоте́ка라 부른다: взять ипоте́ку(주택담보대출을 받다). 저당에 관한 별도 법률이 있어서 조문은 그것을 «законом об ипотеке»라고 가리킨다.

쉬운 예 Мы взя́ли ипоте́ку.
우리는 주택담보대출을 받았다.

실무 예 Ипоте́ка зарегистри́рована в reéстре.
저당권은 등기부에 등기되었다.

원문

> К залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила настоящего Кодекса о вещных правах, а в части, не урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, общие положения о залоге. — ГК РФ ст. 334 п. 4 абз. 2 A
>
> 읽기 К зало́гу недви́жимого иму́щества (ипоте́ке) применя́ются пра́вила настоя́щего Ко́декса о ве́щных права́х, а в ча́сти, не урегули́рованной ука́занными пра́вилами и зако́ном об ипоте́ке, о́бщие положе́ния о зало́ге.
>
> 부동산 담보(저당)에는 이 법전의 물권 규정을 적용하고, 그 규정과 저당법이 정하지 않은 부분에는 담보 총칙을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
К залогу недвижимого имущества (ипотеке)	к + 여격 — 적용 대상 + 괄호 이름(여격)	부동산 담보(저당)에는
применяются правила настоящего Кодекса о вещных правах	-ся 술어(복수) + 주어 + 생격 + о 전치격 복수	이 법전의 물권 규정을 적용하고
а в части, не урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке	в 전치격 + 과거 수동분사(부정) + 행위자 조격 둘	그 규정과 저당법이 정하지 않은 부분에는
общие положения о залоге	둘째 주어(주격 복수) — 앞 절의 동사를 함께 쓴다	담보 총칙을 적용한다

마지막 덩어리에는 동사가 없다. а 뒤에서 앞 절의 применя́ются를 다시 쓰지 않고 생략했다. 주격 о́бщие положе́ния가 나오면 같은 동사의 둘째 주어로 읽는다.

문형

К + 여격 **применя́ются пра́вила о** + 전치격

~에는 …에 관한 규정을 적용한다

1. 적용 대상이 к + 여격, 적용되는 규정이 주격이다. 주격이 복수(пра́вила)라 동사도 복수다.
2. о + 전치격은 규정의 주제다: пра́вила о ве́щных права́х(물권 규정), о́бщие положе́ния о зало́ге(담보 총칙).
3. а в ча́сти, не урегули́рованной …(…가 정하지 않은 부분에는)은 보충 적용을 말하는 틀이다.

> К э́тим отноше́ниям применя́ются пра́вила о зало́ге.
> 이 관계에는 담보 규정을 적용한다.
>
> положе́ния о пра́ве со́бственности
> 소유권에 관한 규정

문법 C5 · о + 전치격 복수 — о ве́щных права́х

~~пра́вила о ве́щные права́~~ (비문)

пра́вила о ве́щных права́х

о(~에 관한)는 전치격을 부른다. 복수 전치격 어미는 명사 -ах(-ях), 형용사 -ых(-их)다. пра́во의 복수는 права́라 강세가 어미로 옮겨 가 права́х가 된다.

한국이라면? = 저당권의 내용 · 민법 제356조

부동산 담보라는 점은 같다. 한국 조문은 「점유를 이전하지 아니하고」 잡는다는 데서 저당권을 정의하고, ГК는 부동산 담보에 붙인 이름으로 둔다(«К залогу недвижимого имущества (ипотеке)»).

8.14 **сервиту́т** м. · род. сервиту́та · мн. сервиту́ты [sʲɪrvʲɪˈtut]

지역권(남의 토지를 제한적으로 쓸 권리) ★★

시ㄹ 비뚜ㄷ 표기법 세르비투트

Зализняк **1a**

라틴어 servitus에서 왔다. 274조 표제가 「남의 토지를 제한적으로 사용할 권리」(пра́во ограни́ченного по́льзования чужи́м заме́льным уча́стком)이고 괄호로 сервиту́т라 부른다. 통행·도관 설치 같은 필요를 위해 이웃 토지 소유자에게 설정을 청구할 수 있고, 합의가 안 되면 법원이 정한다(같은 조 1·3항).

쉬운 예 Сосе́д тре́бует установле́ния сервиту́та для прое́зда.
이웃이 통행을 위한 지역권 설정을 청구한다.

실무 예 Суд установи́л сервиту́т по и́ску сосе́да.
법원은 이웃의 소에 따라 지역권을 설정했다.

원문

> Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком. — ГК РФ ст. 274 п. 2 A

> 읽기 Обременéние земéльного учáстка сервитýтом не лишáет сóбственника учáстка прав владéния, пóльзования и распоряжéния э́тим учáстком.

토지에 지역권 부담을 지워도 그 토지 소유자가 그 토지를 점유·사용·처분할 권리를 잃지는 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обременение земельного участка сервитутом	주어 + 생격 + 조격	토지에 지역권 부담을 지우는 것은
не лишает собственника участка	부정 술어 + 대격(유정) + 생격	그 토지 소유자에게서 빼앗지 않는다
прав владения, пользования и распоряжения	생격 복수 — 잃는 것	점유·사용·처분할 권리를
этим участком	조격 — 세 동사의 목적어 흔적	그 토지를

209조 1항의 세 권능(владéние·пóльзование·распоряжéние)이 여기서 그대로 다시 나온다. 소유권을 다루는 조문은 이 세 낱말을 한 덩어리로 쓴다.

문형

обременéние + 생격 + 조격

~에 …의 부담을 지움

1. обременéние(부담 지움)은 обременúть(짐을 지우다)의 명사다. 부담을 지는 것은 생격, 부담의 내용은 조격이다: обременéние учáстка сервитýтом.
2. 등기부가 적는 「제한·부담」(ограничéния и обременéния)이 이 말이다(8.1조 1항).
3. 209조 2항은 소유자가 재산에 «другими способами» 부담을 지울 수 있다고 적는다.

обременéние квартúры ипотéкой
아파트에 저당권 부담을 지움

Учáсток обременён сервитýтом.
그 필지에는 지역권 부담이 있다.

문법 C4 · лиша́ть + 대격(사람) + 생격(잃는 것)

~~не лиша́ет со́бственнику права́~~ (비문)

не лиша́ет со́бственника прав

лиша́ть(빼앗다)는 빼앗기는 사람을 대격, 빼앗는 것을 생격으로 받는다. со́бственника는 유정 명사라 대격이 생격과 같고, прав는 пра́во의 복수 생격(어미 없음)이다. 형법의 лише́ние свобо́ды(자유 박탈 — 징역)도 같은 뿌리다.

한국이라면? ≠ 지역권의 내용 · 민법 제291조

한국 제291조는 지역권을 「타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」로 정의한다. ГК는 내용과 함께 설정 방법까지 적는다 — 부동산 소유자가 이웃 토지 소유자에게 설정을 청구할 수 있고(274조 1항), 합의가 안 되면 법원이 정한다(3항).

8.15 **аре́нда** ж. · род. аре́нды [ɐˈrʲendə] **임대차** ★★★

아롄더 표기법 아렌다

Зализняк **1a**

법률 용어로는 「임대차」이고, 606조가 괄호로 имущественный наём(재산 임대차)라는 다른 이름을 붙였다. 임대인은 арендода́тель, 임차인은 аренда́тор다. 주거 임대차는 наём 쪽 이름을 써서 догово́р на́йма жило́го помеще́ния라 부른다(671조). 「세놓다」는 сдава́ть в аре́нду, 「빌리다」는 брать в аре́нду.

쉬운 예 Он взял маши́ну в аре́нду.

그는 차를 빌렸다(임차했다).

실무 예 Магази́н нахо́дится в аре́нде.

그 가게는 임대 중이다.

원문

> По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. — ГК РФ ст. 606 A
>
> 읽기 По догово́ру аре́нды (иму́щественного на́йма) арендода́тель (наймода́тель) обязу́ется предоста́вить аренда́тору (нанима́телю) иму́щество за пла́ту во вре́менное влadéние и по́льзование и́ли во вре́менное по́льзование.

임대차(재산 임대차) 계약에 따라 임대인은 임차인에게 대가를 받고 재산을 일시적으로 점유·사용하게 하거나 일시적으로 사용하게 할 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
По договору аренды (имущественного найма)	по + 여격 + 생격 + 괄호 이름	임대차(재산 임대차) 계약에 따라
арендодатель (наймодатель) обязуется	주어 + 괄호 이름 + 술어	임대인은 ~할 의무를 진다
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату	부정사 + 여격 + 대격 + за 대격	임차인에게 대가를 받고 재산을 내줄
во временное владение и пользование или во временное пользование	во + 대격 둘 — 넘기는 방향	일시 점유·사용으로 또는 일시 사용으로

괄호 속 наём·наймода́тель·нанима́тель은 같은 계약의 다른 이름이다. 조문이 두 이름을 나란히 적어 같은 것임을 밝혔고, 주거 임대차 조문(671조)은 наём 쪽 이름을 쓴다.

문형

предоста́вить + 여격 + 대격 + во вре́менное по́льзование

~에게 …을 일시 사용하게 내주다

1. предоста́вить(제공하다)는 받는 사람을 여격(аренда́тору), 주는 것을 대격(иму́щество)으로 받는다.
2. во вре́менное по́льзование는 「일시 사용으로」 넘기는 방향이라 в + 대격이다. в가 자음 둘(вр) 앞에서 во가 되었다.
3. за пла́ту(대가를 받고)의 за + 대격은 「~을 대가로」다.

предоста́вить уча́сток в аре́нду
필지를 임대하다

переда́ть иму́щество во владе́ние
재산의 점유를 넘기다

문법 C5 · в аре́нду / в аре́нде — 가는 곳과 있는 곳

~~Магази́н нахо́дится в аре́нду.~~ (비문)

Магази́н нахо́дится в аре́нде.

сдать·взять в аре́нду(임대로 내주다·빌리다)는 「어디로」라 대격, находи́ться в аре́нде(임대 중이다)는 「어디에」라 전치격이다. -a 여성 명사는 대격 -y, 전치격 -e.

한국이라면? ≠ 임대차의 의의 · 민법 제618조

한국은 목적물을 「사용, 수익하게 할 것」을 약정한다. ГК는 «во временное владение и пользование»(일시 점유와 사용)과 «во временное пользование»(일시 사용만)을 나란히 둔다 — 점유를 넘기지 않는 임대차도 조문에 있다. 대가(차임·за пла́ту)를 요건으로 둔 것은 같다.

8.16 **земе́льный** земе́льный уча́сток 토지(필지) · Земе́льный ко́декс 토지법전

[zʲɪˈmʲelʲnɨɪ̯] **토지의** ★★

ㅅ|**메**ㄹ|느이 표기법 제멜니

Зализняк **1*a** 형용사

земля́(땅)의 형용사다. 법률에서 「토지」는 거의 늘 земе́льный уча́сток(필지)라고 말한다 — 토지가 권리의 객체가 되는 단위가 필지다(ЗК 6조 3항). Земе́льный ко́декс(ЗК, 2001)는 토지 관계를 따로 규율하는 법전이고, 토지 소유의 주체와 외국인 제한(국경 지역 등 — 15조 3항)을 거기서 정한다.

쉬운 예 У нас есть земе́льный уча́сток.
우리에게는 땅(필지)이 있다.

실무 예 Земе́льный спор рассма́тривает суд.
토지 분쟁은 법원이 심리한다.

원문

> Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. – ЗК РФ ст. 15 п. 1 A
>
> 읽기 Со́бственностью гра́ждан и юриди́ческих лиц (ча́стной со́бственностью) явля́ются земе́льные уча́стки, приобретённые гра́жданами и юриди́ческими ли́цами по основа́ниям, предусмо́тренным законода́тельством Росси́йской Федера́ции.

자연인과 법인이 러시아 연방 법령이 정한 근거로 취득한 필지는 자연인과 법인의 소유(사유)다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Собственностью граждан и юридических лиц	조격 — 술어 보어 (C3) + 생격	자연인과 법인의 소유
(частной собственностью)	괄호 이름 — 같은 조격	(사유)
являются земельные участки	술어(복수) + 주어	필지는 ~이다
приобретенные гражданами и юридическими лицами	과거 수동 분사(복수 주격) + 행위자 조격	자연인과 법인이 취득한
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации	по 여격 + 과거 수동 분사 + 조격 + 생격	러시아 연방 법령이 정한 근거로

원문은 приобретённые의 ё를 е로 찍었다(приобретенные). -ённый 분사는 ё에 늘 강세가 있다.

문형

по основа́ниям, предусмо́тренным + 조격

~이 정한 근거로

1. по + 여격 복수: по основа́ниям(근거들에 따라).
2. предусмо́тренным은 предусмотре́ть(정하다)의 과거 수동 분사, 여격 복수다. основа́ниям에 맞췄다.
3. 정한 주체는 조격이다: законода́тельством(법령으로), зако́ном(법률로).

по основа́ниям, предусмо́тренным зако́ном
법률이 정한 근거로

по основа́ниям, ука́занным в зако́не
법률에 적힌 근거로

한국이라면? + 토지 · 민법 제99조

한국은 토지를 민법의 부동산으로 다룬다(「토지 및 그 정착물은 부동산이다」). 러시아는 민법전 밖에 토지법전(ЗК)을 따로 두어 토지 소유의 주체·제한을 그 법전에서 정한다.

8.17 **уча́сток** м. · род. уча́стка · мн. уча́стки [ʊˈt͡ɕastək]

구역, 필지 — земе́льный уча́сток 토지 ★★★

우짜ㅅ떠ㄲ 표기법 우차스토크

Зализняк **3*a**

기본 뜻은 「부분·구역」이다. 토지면 필지, 선거면 투표구(избира́тельный уча́сток), 경찰이면 관할 구역이다. 변화형에서 출몰 모음 о가 빠진다(уча́стка). уча́стник(참가자·공유자)와 뿌리가 같아 헷갈리기 쉽다.

쉬운 예 Уча́сток грани́чит с ле́сом.
필지가 숲과 맞닿아 있다.

실무 예 Грани́цы уча́стка ука́заны в reéстре.
필지의 경계는 등기부에 적혀 있다.

원문

> Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. — ЗК РФ ст. 6 п. 3 A
>
> 읽기 Земе́льный уча́сток как объе́кт пра́ва со́бственности и ины́х предусмо́тренных насто́ящим Ко́дексом прав на зе́млю явля́ется недви́жимой ве́щью, кото́рая представля́ет собо́й часть земно́й пове́рхности и име́ет характери́стики, позволя́ющие определи́ть её в ка́честве индивидуа́льно определённой ве́щи.
>
> 필지는 소유권과 이 법전이 정한 그 밖의 토지 권리의 객체로서 부동산이다. 필지는 지표면의 일부이고, 그것을 개별적으로 특정된 물건으로 정할 수 있게 하는 특성을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Земельный участок как объект права собственности	주어 + как(~으로서) + 주격 + 생격	필지는 소유권의 객체로서
и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю	생격 복수 — 형용사와 명사 사이에 분사구가 끼었다	그리고 이 법전이 정한 그 밖의 토지 권리의 객체로서

является недвижимой вещью	явля́ться + 조격(C3)	부동산이다
которая представляет собой часть земной поверхности	관계절 + представля́ть собо́й + 대격	지표면의 일부이고
и имеет характеристики, позволяющие определить ее	둘째 술어 + 대격 + 능동 현재 분사 + 부정사	그것을 정할 수 있게 하는 특성을 가진다
в качестве индивидуально определенной вещи	в ка́честве + 생격	개별적으로 특정된 물건으로

ины́х предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом прав에서는 형용사 ины́х와 명사 прав 사이에 분사구가 끼어 있다(6장 432조와 같은 짜임). 생격 복수 어미 -ых와 прав를 짝지으면 풀린다.

문형

в ка́честве + 생격

~으로서

1. ка́чество(질·자격)의 전치격으로 만든 전치사구다. 뒤의 명사는 생격이다: в ка́честве ве́щи(물건으로서).
2. 법정에서 자주 듣는다: в ка́честве свиде́теля(증인으로서), в ка́честве ме́ры пресече́ния(강제 조치로서 — УПК 106조 2항, 이 장의 가짜 친구 코너).
3. как + 주격(как объе́кт — 객체로서)도 같은 봻이다. 이 조문은 둘을 다 썼다.

Он был допро́шен в ка́честве свиде́теля.
그는 증인으로 신문받았다.

в ка́честве зало́га
담보로서

문법 C3 · представля́ет собо́й + 대격 — 「~이다」의 문어체

~~представля́ет собо́й ча́стью земно́й пове́рхности~~ (비문)

представля́ет собо́й часть земно́й пове́рхности

представля́ть собо́й(자기를 ~로 내보이다)는 「~이다」의 문어 표현이다. явля́ться와 달리 보어가 조격이 아니라 대격이다: представля́ет собо́й часть(일부이다).

한국이라면? + 토지 · 민법 제99조

한국 민법은 토지를 「토지 및 그 정착물」로만 적고 토지의 단위를 민법에서 정의하지 않는다. ЗК 6조 3항은 필지를 권리의 객체가 되는 부동산으로 정의한다.

8.18 **до́ля** ж. · род. до́ли · мн. до́ли [ˈdolʲə] **지분, 몫** ★★★

돌려 표기법 돌랴

Зализняк **2e**

공유자의 몫(до́ля в пра́ве со́бственности)이자 상속분(до́ля в насле́дстве — 9장)이다. 그래서 지분이 정해진 공유를 долева́я со́бственность(지분 소유)라 한다. 복수 생격은 강세가 어미로 옮겨 доле́й가 된다.

쉬운 예

Мои́ до́ля — тре́тья часть.

내 지분은 3분의 1이다.

실무 예

Сестра́ продала́ свою́ до́лю бра́ту.

누나는 자기 지분을 남동생에게 팔았다.

원문

> Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. — ГК РФ ст. 245 п. 1 A
>
> 읽기 Е́сли до́ли уча́стников долево́й со́бственности не мо́гут быть определены́ на основа́нии зако́на и не устано́влены соглаше́нием всех её уча́стников, до́ли счита́ются ра́вными.

공유자의 지분을 법률에 근거해 정할 수 없고 공유자 전원의 합의로도 정하지 않았으면, 지분은 균등한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если доли участников долевой собственности	조건절 + 주어 + 생격 사슬	공유자의 지분을
не могут быть определены на основании закона	мочь + быть + 단형 수동분사 + на основа́нии 생격	법률에 근거해 정할 수 없고

и не установлены соглашением всех ее участников	단형 수동 분사 + 행위자 조격 + 생격	공유자 전원의 합의로도 정하지 않았으면
доли считаются равными	주절 — счита́ться + 조격 형용사	지분은 균등한 것으로 본다

до́ли는 단수 생격과 복수 주격의 글자가 같다. 이 문장은 동사 мо́гут·счита́ются가 복수라 복수 주격이다.

문형

не мо́гут быть определены́

정할 수 없다

1. мочь + быть + 단형 수동 분사 = 「~될 수 있다」. 부정은 не мо́гут.
2. 분사는 주어 до́ли(복수)에 맞춰 определены́다. 강세가 끝으로 간다.
3. 둘째 술어 не устано́влены는 мо́гут 없이 바로 단형 분사다 — 「정해져 있지 않다」(상태).

Грани́цы уча́стка не мо́гут быть определены́.
필지 경계를 정할 수 없다.

Сро́ки не устано́влены.
기간은 정해져 있지 않다.

한국이라면? ≠ 물건의 공유 · 민법 제262조 제2항

결과는 같아 보이지만 문언이 다르다. 한국은 「공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다」 — 반증으로 뒤집을 수 있는 추정이다. ГК는 법률·합의로 지분을 정할 수 없을 때 «доли считаются равными»(균등한 것으로 본다)라고 적고, 기여에 따라 지분을 정하는 합의도 허용한다(같은 조 2항).

8.19 **истре́бование** ср. · род. истре́бования [ɪˈstrʲebəvənʲɪjə]

(소유물의) 반환 청구; (증거의) 제출 요구 ★★

이ㅅㄸ**폐**버버니여 표기법 이스트레보바니예

Зализняк **7a**

истре́бовать(돌려 달라고 청구하다·내놓게 하다)의 명사다. 조문 용어는 истре́бование иму́щества из чужо́го незако́нного владе́ния(남의 불법 점유로부터의 재산 반환 청구 — 301조 표제)다. 소송법에서는 법원이 증거를 「내놓게 하는 것」(истре́бование доказа́тельств — ГПК 57조 표제)이다.

쉬운 예

Со́бственник тре́бует верну́ть маши́ну.

소유자는 차를 돌려 달라고 요구한다.

실무 예

Исте́ц предъяви́л иск об истре́бовании кварти́ры.

원고는 아파트 반환 청구의 소를 제기했다.

원문

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. — ГК РФ ст. 301 A

> 읽기 Со́бственник впра́ве истре́бовать своё иму́щество из чужо́го незако́нного владе́ния.

소유자는 남이 불법으로 점유하는 자기 재산의 반환을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Собственник	주어	소유자는
вправе истребовать	впра́ве + 완료상 부정사	반환을 청구할 수 있다
свое имущество	대격 — 무정 중성이라 주격과 같다	자기 재산의
из чужого незаконного владения	из + 생격	남의 불법 점유로부터

чужо́й(남의)는 свой(자기의)의 반대다. 이 조문은 짧지만 302조와 짝으로 읽는다. 302조는 선의 취득자에게서는 소유자의 뜻에 반해 나간 재산만 돌려받을 수 있다고 제한한다.

문형

иск об истре́бовании + 생격

~의 반환 청구의 소

1. иск о(об) + 전치격은 소의 주제다: иск об истре́бовании(반환 청구의 소).
2. истре́бование는 모음으로 시작해서 о가 об이 되었다.
3. 돌려받을 것은 생격이다: об истре́бовании иму́щества.

иск о взыска́нии убы́тков

손해배상 청구의 소

иск о призна́нии пра́ва со́бственности

소유권 확인의 소

한국이라면? = 소유물반환청구권 · 민법 제213조

청구 자체는 같다. 한국 조문은 단서(「점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다」)를 같은 조에 두고, ГК는 «незаконного владения»(불법 점유)를 요건 문구에 넣었다. 선의 취득자를 상대로 한 반환 청구의 제한은 302조가 따로 정한다.

8.20 **приобрета́тельный** приобрета́тельная да́вность 취득시효

[prʲɪəbrʲɪˈtatʲɪlʲnɨj] **취득의 — приобрета́тельная да́вность 취득시효** ★★

ㅃ뀌어ㅂ뀌따띠ㄹ느이 표기법 프리오브레타텔니

Зализняк **1*a** 형용사

приобрести́(취득하다)·приобрета́тель(취득자)의 형용사다. 법률에서는 거의 да́вность(시효 — 5장)와 붙어서만 쓴다. 소멸시효는 исковáя да́вность(소송 시효)라 부른다. 234조는 선의·공공연·계속 점유를 요건으로 둔다.

쉬운 예 Срок приобрета́тельной да́вности — пятна́дцать лет.
(부동산의) 취득시효 기간은 15년이다.

실무 예 Он стал со́бственником в си́лу приобрета́тельной да́вности.
그는 취득시효로 소유자가 되었다.

원문

> Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). — ГК РФ ст. 234 п. 1 A
>
> 읽기 Лицо́ - граждани́н и́ли юриди́ческое лицо́, - не явля́ющееся со́бственником иму́щества, но добросо́вестно, откры́то и непреры́вно владе́ющее как свои́м со́бственным недви́жимым иму́ществом, е́сли ины́е срок и усло́вия приобрете́ния не предусмо́трены настоя́щей статьёй, в тече́ние пятна́дцати лет ли́бо ины́м иму́ществом в тече́ние пяти́ лет, приобрета́ет пра́во со́бственности на э́то иму́щество (приобрета́тельная да́вность).

자연인이든 법인이든, 재산의 소유자는 아니지만 선의로·공공연하게·끊임없이 부동산을 자기 것처럼 15년 동안(이 조가 달리 기간과 조건을 정한 때에는 그에 따른다), 그 밖의 재산을 5년 동안 점유한 사람은 그 재산의 소유권을 취득한다(취득시효).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо - гражданин или юридическое лицо, -	주어 + 줄표 사이 설명	사람은 — 자연인이든 법인이든 —
не являющееся собственником имущества	능동 현재 분사(중성 — лицо́ 에 맞춤) + 조격 + 생격	재산의 소유자는 아니지만
но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее	но + 부사 셋 + 능동 현재 분사	선의로·공공연하게·끊임없이 점유하는
как своим собственным недвижимым имуществом	как + 조격(владе́ть 가 조격을 받는다)	부동산을 자기 것처럼
если иные срок и условия приобретения	끼어든 조건절 — 주어 둘	다른 취득 기간과 조건을
не предусмотрены настоящей статьей	단형 수동 분사(복수) + 행위자 조격	이 조가 정하지 않았으면
в течение пятнадцати лет	в тече́ние + 생격(수사)	15년 동안
либо иным имуществом в течение пяти лет	ли́бо(또는) + 조격 + 기간	또는 그 밖의 재산을 5년 동안
приобретает право собственности на это имущество	주절 술어 + 대격 + на 대격	그 재산의 소유권을 취득한다
(приобретательная давность)	괄호 이름 — 제도의 이름	(취득시효)

주어 Лицо́와 동사 приобрета́ет 사이가 300자 가까이 벌어져 있다. 분사 둘(не явля́ющееся·владе́ющее)이 모두 중성 -ее로 лицо́에 맞춰져 있으니, 그 분사구를 건너뛰어 다음 인칭 동사를 찾는다.

문형

владе́ть как свои́м со́бственным + 조격

~을 자기 것처럼 점유하다

1. владе́ть(점유하다)는 목적어를 조격으로 받는다: владе́ть иму́ществом.
2. как свои́м со́бственным(자기 것으로서)도 같은 조격이다. 한국 제245조의 「소유의 의사로」에 견줄 수 있는 문구다.
3. добросо́вестно·откры́то·непреры́вно(선의로·공공연하게·끊임없이)는 -o로 끝나는 부사다.

Он владе́л до́мом как свои́м со́бственным.
그는 그 집을 자기 것처럼 점유했다.

владе́ть уча́стком откры́то и непреры́вно
필지를 공공연하게 끊임없이 점유하다

문법 C4 · в тече́ние + 생격 — 「~ 동안」

~~в тече́ние пятна́дцать лет~~ (비문)

в тече́ние пятна́дцати лет

в тече́ние(흐름 안에서)는 생격을 부르고, 그 안의 수사도 생격으로 바뀐다: пятна́дцать → пятна́дцати, пять → пяти́. лет는 год의 복수 생격이다(불규칙).

한국이라면? ≠ 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간 · 민법 제245조

한국은 「20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게」 점유하고 등기해야 한다. ГК는 부동산 15년·그 밖의 재산 5년이고 선의(добросо́вестно)를 요건으로 둔다. 등기 대상 재산은 등기한 때 소유권이 생긴다는 점(234조 1항 둘째 문단)은 한국 제245조 제1항의 「등기함으로써」와 같다.

한국이라면? — 소유에서 등기까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	러시아	한국	차이
≠	со́бственник (ст. 209 п. 1)	소유권의 내용 (제211조)	점유·사용·처분 / 「사용, 수익, 처분할 권리」.
≠	владе́ние (ст. 209, 305)	점유권 (제192조)	소유권의 권능과 점유 보호 규정 / 독립 물권.
≠	недви́жимые ве́щи (ст. 130 п. 1)	부동산, 동산 (제99조)	옮길 수 없음 + 등기 대상 항공기·선박 / 「토지 및 그 정착물」.

=	регистра́ция (ст. 8.1 п. 2, ст. 131)	부동산물권변동의 효력 (제186조)	등기해야 권리가 생긴다.
≠	переда́ча ве́щи (ст. 223 п. 1)	동산물권양도의 효력 (제188조)	둘 다 인도한 때 / 러시아는 법률·계약으로 달리 정할 수 있다.
≠	приобрета́тельная да́вность (ст. 234)	점유취득시효 (제245조)	15년·5년, 선의 / 「20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게」.
≠	добросо́вестный приобрета́тель (ст. 302)	선의취득 (제249조)	부동산도 대상, 소유자의 뜻에 반해 나간 재산은 돌려받는다 / 동산만.
=	истре́бование (ст. 301)	소유물반환청구권 (제213조)	불법 점유자에게 반환 청구.
=	распоряже́ние о́бщим иму́ществом (ст. 246 п. 1)	공유물의 처분, 변경 (제264조)	공유자 전원의 합의·동의.
≠	владе́ние и по́льзование (ст. 247 п. 1)	공유물의 관리, 보존 (제265조)	전원 합의, 안 되면 법원 / 「지분의 과반수」.
≠	сервиту́т (ст. 274)	지역권 (제291조)	이웃에게 설정 청구, 합의가 안 되면 법원 / 내용만 정의.
≠	зало́г (ст. 334)	동산질권·저당권 (제329조, 제356조)	한 낱말 / 점유를 넘기는지로 둘.

가짜 친구 · зало́г — 담보·보석·태

зало́г는 법률 문서에서 두 뜻으로 쓰이고, 문법책에서 한 뜻이 더 있다. 어느 법전에 나오는지와 옆에 오는 말로 가린다.

민법(ГК 334조)의 зало́г는 담보권이다. 한국어로는 동산이면 질권, 부동산이면 저당권(ипоте́ка)에 해당한다. 함께 다니는 말은 залогодержа́тель(담보권자), предме́т зало́га(담보 목적물), зало́женное иму́щество(담보 재산)다.

형사소송법(УПК 106조)의 зало́г는 보석(保釋)이다. 피의자나 기소된 피의자의 출석을 확보하려고 돈·재산을 법원 등에 맡기는 강제 조치(ме́ра пресече́ния)의 하나다. УПК 98조는 강제 조치 여덟 가지(1~7호와 4.1호 «запрет определенных действий»)를 늘어놓으면서 зало́г를 구금

(заключе́ние под стра́жу)과 나란히 둔다. 법원이 처음부터 이 조치를 고를 수도 있고 다른 조치 대신 바꿔 쓸 수도 있다(106조 8항). 한국 형사소송법의 보석과 짜임이 같은지는 이 장에서 조문을 대조하지 않았다.

문법책의 зало́г는 동사의 태(態)다: действи́тельный зало́г(능동태), страда́тельный зало́г(수동태). 10장 V3(수동)에서 이 뜻으로 다시 만난다.

> Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого по решению суда на срок до двух месяцев в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. УПК РФ ст. 106 ч. 2
>
> 읽기 Зало́г в ка́честве ме́ры пресече́ния применя́ется в отноше́нии подозрева́емого ли́бо обвиня́емого по реше́нию суда́ на срок до двух ме́сяцев в поря́дке, устано́вленном статьёй 108 настоя́щего Ко́декса, с учётом осо́бенностей, определённых настоя́щей статьёй.
>
> 강제 조치로서의 보석은 법원의 결정으로 피의자나 기소된 피의자에게 두 달까지 적용한다. 절차는 이 법전 108조가 정한 바에 따르되, 이 조가 정한 특칙을 고려한다.

요령 зало́г 옆에 кредито́р·иму́щество·ипоте́ка가 보이면 담보, ме́ра пресече́ния·подозрева́емый·обвиня́емый가 보이면 보석이다.

C5 전치격 — 「어디에」 와 「무엇에 관하여」

전치격(предло́жный паде́ж)은 전치사 뒤에서만 쓰는 꼴이다. в·на(장소 — 어디에), о(об)(주제 — ~에 관하여), при(때·조건 — ~할 때, ~이 있으면) 넷이 이 격을 부른다.

- 한국어의 「~에(서)」 「~에 관하여」에 해당한다. 이름 그대로 「전치사 다음의 격」이라 전치사 없이 혼자 쓰는 일이 없다.
- 어미는 대부분 -е다: зако́н → в зако́не, догово́р → о догово́ре, земля́ → на земле́. -ость·-ь로 끝나는 여성 명사와 -ие·-ия 명사는 -и다: со́бственность → в со́бственности, владе́ние → во владе́нии, регистра́ция → о регистра́ции. 복수는 -ах(-ях)다: о ве́щных права́х.
- в·на는 두 격을 받는다. 「어디에 있나」는 전치격(в со́бственности — 소유에 속해 있다), 「어디로 가나」는 대격(в со́бственность — 소유로 넘기다)이다. ГК 213조 1항 «В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество»(소유에 속할 수 있다)

와 209조 2항 «отчуждать свое имущество в собственность другим лицам»(남의 소유로 넘기다)가 이 차이다.

- 형용사·분사도 함께 바뀐다. 남성·중성 -ом(-ем), 여성 -ой(-ей), 복수 -ых(-их): в Еди́ном госуда́рственном реéстре(단일 국가 등기부에), в долево́й со́бственности(지분 소유에).
- при + 전치격은 조문에서 「~할 때, ~이면」이다: при недостиже́нии согла́сия(합의가 안 되면 — 247조 1항), при расторже́нии догово́ра(계약이 해제되면 — 6장 453조). 조건을 가장 짧게 쓰는 방법이다.

표로 보기

전치사·어미	뜻·쓰임	보기
в (во)	~에(안에)	в со́бственности · в реéстре · во владе́нии
на	~에(위에) · ~의 권리로	на земле́ · на пра́ве со́бственности
о (об)	~에 관하여	о зало́ге · об ипоте́ке · о пра́ве
при	~할 때 · ~이 있으면	при недостиже́нии согла́сия · при нали́чии
-е	대부분의 명사	в зако́не · в аре́нде
-и	-ость·-ь 여성, -ие·-ия	в со́бственности · во владе́нии
-ах / -ях	복수 명사	о права́х · о доля́х

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Кварти́ра нахо́дится в со́бственности бра́та

주격 · 주어 / 있다 · 3인칭 단수 / в + 전치격 · 있는 곳 / 생격 · ~의

그 아파트는 형의 소유다.

Брат переда́л кварти́ру в со́бственность сестре́

주격 · 주어 / 완료 과거 / 대격 · 목적어 / в + 대격 · 가는 곳 / 여격 · ~에게

형은 아파트를 누이의 소유로 넘겼다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Дом нахо́дится в со́бственность госуда́рства.~~	Дом нахо́дится в со́бственности госуда́рства.	находи́ться는 있는 곳 — 전치격.

~~Он переда́л дом в со́бственности сы́ну.~~	Он переда́л дом в со́бственность сы́ну.	переда́ть(넘기다)는 가는 곳 — 대격.
~~спор о пра́во со́бственности~~	спор о пра́ве со́бственности	о 뒤는 늘 전치격. пра́во → пра́ве.
~~при недостиже́ние согла́сия~~	при недостиже́нии согла́сия	-ие 명사의 전치격은 -ии.

말해 보기 — 부동산 사건을 설명할 때

교류 자리에서 소유·등기·담보 사건을 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Кто со́бственник э́того уча́стка?

이 필지의 소유자는 누구입니까?

В Коре́е пра́во со́бственности по сде́лке с недви́жимостью возника́ет с моме́нта регистра́ции.

한국에서도 부동산 거래로 얻는 소유권은 등기한 때 생깁니다.

민법 제186조는 「법률행위로 인한」 물권변동에 한정된다.

Э́то зало́г по креди́ту и́ли зало́г в уголо́вном проце́ссе?

그건 대출 담보입니까, 형사절차의 보석입니까?

зало́г 두 뜻 — 이 장의 가짜 친구 코너.

확인 문제 8

1. ГК 209조 1항이 소유자에게 준 세 권능은?

- **점유·사용·처분**
- 사용·수익·처분
- 점유·수익·처분
- 소유·점유·사용

«права владения, пользования и распоряжения». 한국 민법 제211조는 사용·수익·처분이다.

2. «Дом нахóдится в ___ брáта»(그 집은 형의 소유다)의 빈칸은?

- собственность
- **собственности**
- собственностью
- собственностей

находи́ться는 있는 곳을 말하므로 в + 전치격. -ость 명사의 전치격은 -и.

3. ГК 223조 1항에 따르면 계약으로 물건을 산 사람은 원칙적으로 언제 소유권을 얻는가?

- 계약을 체결한 때
- **물건을 넘겨받은 때**
- 대금을 낸 때
- 법원이 확인한 때

«с момента ее передачи» — 인도한 때. 다만 법률·계약으로 달리 정할 수 있고, 등기 대상이면 등기한 때다(같은 조 2항).

4. 형사소송법전(УПК)에서 зало́г의 뜻은?

- 저당권
- **보석**
- 질권
- 몰수

УПК 98조의 강제 조치(ме́ра пресече́ния) 가운데 하나다. ГК에서는 담보권이다.

5. ГК 234조 1항의 부동산 취득시효 기간은?

- 5년
- 10년
- **15년**
- 20년

부동산 15년, 그 밖의 재산 5년. 한국 민법 제245조 제1항은 20년이다.

6. «распоряжа́ться ___»(재산을 처분하다)의 빈칸은?

- имуще́ство
- имуще́ства
- **имуще́ством**
- имуще́стве

владе́ть·по́льзоваться·распоряжа́ться는 목적어를 조격으로 받는다.

7. ГК 130조에 따를 때 부동산이 아닌 것은?

- 토지
- 건물
- 국가 등기 대상인 선박
- **돈**

130조 2항은 돈과 유가증권을 동산이라고 적는다. 등기 대상 선박은 같은 조 1항 둘째 문단이 부동산에 넣는다.

8. 공유자의 지분을 법률·합의로 정할 수 없을 때 ГК 245조 1항은?

- 법원이 정한다
- **균등한 것으로 본다**
- 출자액에 비례한다
- 공유가 끝난다

«доли считаются равными». 한국 민법 제262조 제2항은 「균등한 것으로 추정한다」.

2부 법의 언어 · 제9장

가족·상속 — 혼인 등록에서 유류분까지

Семья́ и насле́дство

러시아 가족법은 민법전 밖의 가족법전(Семе́йный ко́декс, СК)에 있고, 상속은 민법전 3부(1110조 이하)에 있다. 한국 민법이 친족편과 상속편을 한 법전에 둔 것과 다르다. 이 장은 혼인 등록에서 이혼·부양·친자·입양·후견을 거쳐 상속인 순위와 유류분까지 스무 낱말을 조문 원문으로 익힌다. 문법 코너는 여격이다. 재산은 다른 사람에게(к + 여격) 넘어가고, 부양은 자녀에게(여격) 한다. 「누구에게」가 이 장 조문의 뼈대다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. ГК РФ ст. 1113

   > 읽기 Насле́дство открыва́ется со сме́ртью граждани́на. Объявле́ние суде́м граждани́на уме́ршим влечёт за собо́й те же правовы́е после́дствия, что и смерть граждани́на.

   상속은 자연인이 사망하면 개시된다. 법원이 자연인의 사망을 선고하면 사망과 같은 법적 효과가 생긴다.

2. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. ГК РФ ст. 1149 п. 1

   > 읽기 Несовершенноле́тние и́ли нетрудоспосо́бные де́ти наследода́теля, его́ нетрудоспосо́бные супру́г и роди́тели, а та́кже нетрудоспосо́бные иждиве́нцы наследода́теля, подлежа́щие призва́нию к насле́дованию на основа́нии пу́нктов 1 и 2 статьи́ 1148 настоя́щего Ко́декса, насле́дуют незави́симо от содержа́ния завеща́ния не ме́нее полови́ны до́ли, кото́рая причита́лась бы ка́ждому из них при насле́довании по зако́ну (обяза́тельная до́ля), е́сли ино́е не предусмо́трено настоя́щей статьёй.

   피상속인의 미성년 또는 근로능력 없는 자녀, 근로능력 없는 배우자와 부모, 그리고 이 법전 1148조 1·2항에 따라 상속인으로 부름을 받는 근로능력 없는 피부양자는, 유언의 내용과 관계없이 법정상속이었다면 각자에게 돌아갔을 몫의 절반 이상을 상속한다(유류분). 다만 이 조에 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

▼ 처음 보는 문법 용어 25 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격 「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве

단형 형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

불완료상 과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть

완료상 끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть

유정 사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́

출몰 모음 변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла

동사성 명사 -ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격

부정 생격 не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обяза́тельства

능동 현재 분사 「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

과거 수동 분사 「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. залóженный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспóрено)은 술어 자리에 쓴다

보충법 변화형 일부를 다른 낱말에서 빌려 오는 것. ребёнок(아이)의 복수는 дéти, человéк(사람)의 복수는 лю́ди

능동 과거 분사 「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), умéрший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

수사 수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два гóда, пять лет

서수 순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статьé пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다

-ся 수동 주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назначáется судóм

부동사 동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)

단서 원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключéнием·éсли инóе не …·инáче как 같은 표지로 연다

생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности
가정법	과거형 + бы 로 「~라면 …할 텐데」를 말하는 꼴(сослага́тельное наклоне́ние). е́сли бы он был …

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(◌́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

9.1 **семья́** ж. · род. семьи́ · мн. се́мьи [sʲɪˈmʲja] **가족** ★★★

시미야 표기법 세미야

Зализняк **6*d^**

СК는 가족을 정의하지 않는다. 2조는 가족 구성원 사이의 관계를 「배우자, 부모와 자녀(양부모와 양자)」 등으로 늘어놓을 뿐이다. 1조 1항은 헌법 38조 1항과 같은 원칙으로 가족을 국가 보호 대상으로 앞세운다. 문언은 다르다 — СК는 부성(отцо́вство)과 「러시아 연방에서」를 더 적었다. 강세는 단수에서 어미(семья́), 복수 주격에서 앞(се́мьи)으로 옮긴다.

쉬운 예 У меня́ больша́я семья́.
우리 집은 대가족이다.

실무 예 Суд защища́ет интере́сы семьи́.
법원은 가족의 이익을 보호한다.

원문

> Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. — СК РФ ст. 1 п. 1 A
>
> 읽기 Семья́, матери́нство, отцо́вство и де́тство в Росси́йской Федера́ции нахо́дятся под защи́той госуда́рства.

러시아 연방에서 가족, 모성, 부성, 아동기는 국가의 보호를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Семья, материнство, отцовство и детство	주어 넷(주격)	가족, 모성, 부성, 아동기는

в Российской Федерации	в + 전치격 — 장소	러시아 연방에서
находятся	술어 — 주어가 넷이라 복수	있다
под защитой государства	под + 조격 + 생격	국가의 보호 아래

주어가 넷이고 성도 다르다(семья́ 여성, 나머지 중성). 주어를 и로 이으면 동사는 복수 нахо́дятся로 맞춘다.

문형

находи́ться под защи́той + 생격

~의 보호를 받다

1. находи́ться(있다) + под + 조격은 「~ 아래에 있다」 다.
2. 보호하는 쪽은 생격이다: под защи́той госуда́рства(국가의 보호 아래).
3. 헌법 38조 1항도 같은 짜임이다(열거는 다르다): «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства».

Права́ ребёнка нахо́дятся под защи́той зако́на.
아동의 권리는 법률의 보호를 받는다.

Ребёнок нахо́дится под опе́кой ба́бушки.
아이는 할머니의 후견을 받는다.

문법 C3 · под защи́той — под + 조격(있는 곳)

~~нахо́дятся под защи́та госуда́рства~~ (비문)

нахо́дятся под защи́той госуда́рства

под(~ 아래)는 있는 곳이면 조격, 가는 곳이면 대격이다: нахо́дится под защи́той(보호 아래 있다) / взять под защи́ту(보호 아래 두다). 8장의 в + 전치격 / в + 대격과 같은 짝이다. 여성 -а 명사의 조격은 -ой.

한국이라면? + 가족의 범위 · 민법 제779조

한국 민법은 가족의 범위를 조문으로 정한다 — 「배우자, 직계혈족 및 형제자매」 등, 일부는 「생계를 같이 하는 경우에 한한다」. СК에는 이런 정의 조문이 없고, 부양·상속처럼 관계마다 누가 해당하는지 따로 정한다.

9.2 **брак** м. · род. бра́ка · мн. бра́ки [brak] **혼인** ★★★

ㅂ빠ㄲ 표기법 브라크

Зализняк **3а**

「혼인하다」는 вступи́ть в брак, 「혼인 중이다」는 состоя́ть в бра́ке, 「혼인을 해소하다」는 расто́ргнуть брак(6장 расторже́ние)다. 혼인은 신분 등록 기관(о́рган за́писи а́ктов гражда́нского состоя́ния, 줄여 ЗАГС)에서만 성립한다. 같은 글자의 다른 낱말 брак(불량품)도 있어서 공장 문서에서는 그 뜻이다.

쉬운 예

Они́ состоя́т в бра́ке.

그들은 혼인한 사이다.

실무 예

Брак был заключён в ма́е.

혼인은 5월에 성립했다.

원문

> Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. — СК РФ ст. 1 п. 2 A
>
> 읽기 Признаётся брак, заключённый то́лько в о́рганах за́писи а́ктов граждáнского состоя́ния.
>
> 신분 등록 기관에서 성립한 혼인만 혼인으로 인정한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Признается брак | 술어(-ся 수동) + 주어 — 술어가 앞에 | 혼인으로 인정된다 |
> | заключенный | 과거 수동 분사(남성 주격) — брак 을 꾸민다 | 성립한 |
> | только в органах | то́лько(~만) + в 전치격 복수 | 기관에서만 |
> | записи актов гражданского состояния | 생격 사슬 | 신분 등록의 |
>
> то́лько(~만)는 в о́рганах 앞에 있다 — 「등록 기관에서 성립한 것만」이다. 등록하지 않은 결합은 이 조문이 말하는 혼인이 아니다.

문형

в о́рганах за́писи а́ктов граждáнского состоя́ния

신분 등록 기관에서

1. о́рган за́писи а́ктов граждáнского состоя́ния = 「시민 신분 행위를 기록하는 기관」이다. 줄여 ЗАГС라 부른다.

2. 생격이 세 번 이어진다: за́писи(기록의) — а́ктов(행위들의) — граждáнского состоя́ния(시민 신분의). 5장 C2의 명사 사슬이다.

3. 앞의 в о́рганах는 в + 전치격 복수(-ах)다 — 「기관들에서」.

свиде́тельство о заключе́нии бра́ка

혼인 증명서

за́пись а́кта о рожде́нии

출생 기록

문법 C5 · состоя́ть в бра́ке(전치격) / вступи́ть в брак(대격)

~~Они́ состоя́т в брак.~~ (비문)

Они́ состоя́т в бра́ке.

혼인 「안에 있는」 상태는 전치격(в бра́ке), 혼인 「안으로 들어가는」 것은 대격(вступи́ть в брак)이다. 8장 C5의 위치·방향 짝이 여기서도 그대로다.

한국이라면? = 혼인의 성립 · 민법 제812조

두 나라 모두 국가 기관에 등록(신고)해야 혼인이 성립한다. 한국은 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」, 러시아는 권리·의무가 혼인을 국가 등록한 날부터 생긴다(СК 10조 2항).

9.3 **супру́г** м. · род. супру́га · мн. супру́ги [sʊˈpruk] **배우자(남편); 복수 супру́ги 부부**

★★★

수ㅃ**루**ㄲ 표기법 수프루크

Зализняк **3a** | 유정(대격 = 생격)

남편이 супру́г, 아내가 супру́га, 부부가 복수 супру́ги다. 조문은 성별을 가리지 않을 때 남성형 супру́г를 쓴다(ГК 1142조 1항 «дети, супруг и родители»). 일상어로는 муж(남편)·жена́(아내)라고 한다.

쉬운 예

Мой супру́г — врач.

내 남편은 의사다.

실무 예

Супру́ги реши́ли развести́сь.

부부는 이혼하기로 했다.

원문

> Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. — СК РФ ст. 10 п. 2 A

> 읽기 Права́ и обя́занности супру́гов возника́ют со дня госуда́рственной регистра́ции заключе́ния бра́ка в о́рганах за́писи а́ктов граждан́ского состоя́ния.
>
> 부부의 권리와 의무는 신분 등록 기관에 혼인을 국가 등록한 날부터 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Права и обязанности супругов	주어(복수) + 생격 복수	부부의 권리와 의무는
возникают со дня государственной регистрации	술어 + со + 생격	국가 등록한 날부터 생긴다
заключения брака	생격 사슬 — 무엇을 등록하는가	혼인 성립의
в органах записи актов гражданского состояния	в + 전치격 + 생격 사슬	신분 등록 기관에서

регистра́ции заключе́ния бра́ка — 「혼인 성립의 등록」. 등록하는 대상은 혼인 자체가 아니라 혼인의 성립(заключе́ние)이다. 계약을 「체결」하는 말(6장)이 혼인에도 쓰인다.

문형

права́ и обя́занности + 생격

~의 권리와 의무

1. 권리와 의무를 한 덩어리로 쓰고, 누구의 것인지는 생격으로 붙인다: супру́гов(부부의).
2. супру́г의 복수 생격은 -ов다. 유정 명사라 복수 대격도 같은 꼴이다.
3. возника́ют(생긴다)은 주어 права́ и обя́занности에 맞춘 3인칭 복수다.

права́ и обя́занности роди́телей
부모의 권리와 의무

Права́ супру́гов равны́.
부부의 권리는 같다.

문법 C4 · со дня + 생격 — 「~한 날부터」

~~с день регистра́ции~~ (비문)

со дня регистра́ции

с(~부터)는 생격을 부른다. день의 생격은 출몰 모음이 빠진 дня다. 자음 둘(дн) 앞이라 с가 со가 되었다. 기간을 세는 조문에 아주 흔하다: со дня пода́чи заявле́ния(신청한 날부터).

한국이라면? ≠ 부부간의 의무 · 민법 제826조

한국은 「부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다」 고 동거를 의무로 적는다. СК 31조 1항은 배우자마다 직업과 «мест пребывания и жительства»(머무를 곳과 살 곳)를 자유롭게 고른다고 적는다.

9.4 **разво́д** м. · род. разво́да · мн. разво́ды [rɐˈzvot] **이혼(일상어)** ★★

рᴀ͡ъ**во**ᵗˢ 표기법 라즈보트

Зализняк **1a**

법률 용어는 расторже́ние бра́ка(혼인의 해소 — 6장 расторже́ние)이고 разво́д는 일상어다. 조문에도 가끔 나온다(СК 23조 1항 «мотивов развода», 24조). 동사는 развести́сь(이혼하다). 신분 등록 기관에서 하는 이혼과 법원에서 하는 이혼이 나뉜다(СК 19·21조).

쉬운 예 Разво́д — тру́дное реше́ние.
이혼은 어려운 결정이다.

실무 예 По́сле разво́да де́ти живу́т с ма́терью.
이혼 뒤 아이들은 어머니와 산다.

원문

> При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. — СК РФ ст. 23 п. 1 A
>
> 읽기 При нали́чии взаи́много согла́сия на расторже́ние бра́ка супру́гов, име́ющих о́бщих несовершенноле́тних дете́й, а та́кже супру́гов, ука́занных в пу́нкте 2 статьи́ 21 настоя́щего Ко́декса, суд расторга́ет брак без выясне́ния моти́вов разво́да.
>
> 공동의 미성년 자녀가 있는 부부, 그리고 이 법전 21조 2항이 정한 부부(한쪽이 이의는 없으면서 신분 등록 기관의 이혼 절차를 피하는 부부)가 이혼에 서로 동의하면, 법원은 이혼 동기를 묻지 않고 혼인을 해소한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов	при + 전치격 + 생격 + на 대격 + 생격	부부가 혼인 해소에 서로 동의하면

имеющих общих несовершеннолетних детей	능동 현재 분사(생격 복수 — супру́гов 에 맞춤) + 대격(유정 복수 = 생격 꼴)	공동의 미성년 자녀가 있는
а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса	둘째 супру́гов + 과거 수동 분사 + в 전치격	그리고 이 법전 21조 2항이 정한 부부의
суд расторгает брак	주절 — 주어 + 술어 + 대격	법원은 혼인을 해소한다
без выяснения мотивов развода	без + 생격 사슬	이혼 동기를 묻지 않고

о́бщих несовершенноле́тних дете́й는 목적어(대격)인데 생격과 꼴이 같다. 사람 복수(유정)는 대격이 생격과 같다(2장). дете́й는 де́ти(자녀들)의 생격·대격이다.

문형

согла́сие на + 대격

~에 대한 동의

1. 동의의 대상은 на + 대격이다: согла́сие на расторже́ние бра́ка(혼인 해소에 대한 동의).
2. 누구의 동의인지는 생격이다: согла́сие супру́гов(부부의 동의).
3. взаи́мное согла́сие(서로의 동의)는 합의 이혼 조문(СК 19·23조)의 열쇠말이다.

согла́сие на усыновле́ние
입양에 대한 동의

Он дал согла́сие на разво́д.
그는 이혼에 동의했다.

문법 C4 · без + 생격 — 「~ 없이」

~~без выясне́ние моти́вов~~ (비문)

без выясне́ния моти́вов

без(없이)는 생격을 부른다. выясне́ние(밝힘)의 생격은 выясне́ния이고, 그 뒤 моти́вов(동기들의)도 생격이다 — 「동기의 해명 없이」.

한국이라면? ≠ 협의상 이혼 · 민법 제834조

한국은 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다」. 러시아는 공동의 미성년 자녀가 없고 둘 다 동의하면 신분 등록 기관에서 이혼하고(СК 19조 1항), 미성년 자녀가 있으면 동의가 있어도 법원을 거친다(21조 1항·23조 1항). 그때도 법원은 동기를 묻지 않는다. 한국도 협의이혼은 가정법원의 확인을 받아 신고해야 효력이 생겨(제836조 제1항) 법원이 관여한다. 다른 것은 러시아가 등록 기관 이혼과 재판 이혼으로 길을 나누는 점이다.

9.5 **алиме́нты** мн. · род. алиме́нтов [ɐlʲɪˈmʲentɨ] **부양료(양육비 포함)** ★★★

알리**멘**뜨 표기법 알리멘티

Зализняк **1a**

복수로만 쓰는 낱말이다. 미성년 자녀의 양육비도, 배우자·부모의 부양료도 алиме́нты다. СК 80조 2항이 괄호로 «средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)»라고 이름을 붙였다 — 「부양을 위한 돈」이다. 지급 합의는 соглаше́ние об упла́те алиме́нтов, 법원으로 받아 내는 것은 взыска́ние алиме́нтов다.

쉬운 예 Оте́ц пла́тит алиме́нты.
아버지는 양육비를 낸다.

실무 예 Суд взыска́л алиме́нты на ребёнка.
법원은 아이의 양육비를 지급하라고 판결했다.

원문

> В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. — СК РФ ст. 80 п. 2 A
>
> 읽기 В слу́чае, е́сли роди́тели не предоставля́ют содержа́ние свои́м несовершенноле́тним де́тям, сре́дства на содержа́ние несовершенноле́тних дете́й (алиме́нты) взы́скиваются с роди́телей в суде́бном поря́дке.

부모가 미성년 자녀를 부양하지 않으면, 미성년 자녀의 부양을 위한 돈(부양료)을 재판으로 부모에게서 받아 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В случае, если родители	в слу́чае, е́сли(~하는 경우) + 주어	부모가

не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям	술어 + 대격 + 여격 복수(받는 사람)	자기 미성년 자녀에게 부양을 하지 않으면
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)	주어 + на 대격 + 생격 + 괄호 이름	미성년 자녀 부양을 위한 돈(부양료)은
взыскиваются с родителей в судебном порядке	-ся 술어 + с 생격 + в 전치격	재판으로 부모에게서 받아 낸다

한 문장에 де́ти가 두 꼴로 나온다. де́тям(여격 — 받는 사람)과 дете́й(생격 — 누구의 부양)다. 어미만 보고 역할을 가른다.

문형

взы́скиваться с + 생격

~에게서 받아 내다(징수되다)

1. взыска́ть с + 생격(~에게서 받아 내다)은 3장 표제어 взы́скивать의 짝이다. -ся가 붙으면 수동이 된다: взы́скиваются(받아 내어진다).
2. 누구에게서는 с + 생격이다: с роди́телей(부모에게서).
3. в суде́бном поря́дке(재판 절차로)는 8장 реéстр 항목의 관용구와 같다.

Алиме́нты взы́скиваются с отца́.

부양료는 아버지에게서 받아 낸다.

взыска́ть долг с отве́тчика

피고에게서 빚을 받아 내다

문법 C6 · предоставля́ть + 여격 — 「~에게 주다」

~~не предоставля́ют содержа́ние свои́х несовершенноле́тних дете́й~~ (뜻이 바뀜)

не предоставля́ют содержа́ние свои́м несовершенноле́тним де́тям

받는 사람은 여격이다. 복수 여격 어미는 명사 -ам(-ям), 형용사 -ым(-им)이다. де́ти의 여격은 де́тям. 생격 дете́й로 쓰면 「자녀의 부양을 (누군가에게) 제공한다」가 되어 받는 사람이 사라진다.

한국이라면? ≠ 부양의무 · 민법 제974조

한국은 「직계혈족 및 그 배우자간」 등 친족 사이의 부양 의무를 한 조에 모았다. СК는 부모의 미성년 자녀 부양(80조), 배우자 사이의 부양(89조)처럼 관계마다 따로 정하고, 부양료를 재판으로 받아 내는 길도 그 조에 함께 적는다.

9.6 **содержа́ние** ср. · род. содержа́ния [səd⁽ʲ⁾ɪrˈʐan⁽ʲ⁾ɪjə] **부양; 내용** ★★★

서디ㅍ싸니여 표기법 소데르자니예

Зализняк **7a**

содержа́ть(부양하다·담고 있다)의 명사라 뜻이 둘이다. 가족법에서는 「부양」, 다른 곳에서는 「내용」이다(содержа́ние догово́ра — 계약 내용). ГК 1149조 1항의 «независимо от содержания завещания»는 「유언의 내용과 관계없이」다. 형사절차의 뜻은 이 장의 가짜 친구 코너.

쉬운 예 Роди́тели обя́заны содержа́ть дете́й.
부모는 자녀를 부양할 의무가 있다.

실무 예 Он не пла́тит на содержа́ние сы́на.
그는 아들 양육비를 내지 않는다.

원문

> Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. — СК РФ ст. 80 п. 1 A
>
> 읽기 Роди́тели обя́заны содержа́ть свои́х несовершенноле́тних дете́й. Поря́док и фо́рма предоставле́ния содержа́ния несовершенноле́тним де́тям определя́ются роди́телями самостоя́тельно.
>
> 부모는 자기 미성년 자녀를 부양할 의무가 있다. 미성년 자녀에게 부양을 제공하는 방법과 형태는 부모가 스스로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей	주어 + 단형 술어 + 부정사 + 대격(유정 복수 = 생격 꼴)	부모는 자기 미성년 자녀를 부양할 의무가 있다
Порядок и форма предоставления содержания	둘째 문장 주어 둘 + 생격 사슬	부양을 제공하는 방법과 형태는
несовершеннолетним детям	여격 복수 — 받는 사람	미성년 자녀에게
определяются родителями самостоятельно	-ся 수동 + 행위자 조격 + 부사	부모가 스스로 정한다

> 첫 문장의 свои́х несовершенноле́тних дете́й는 대격(=생격 꼴), 둘째 문장의 несовершенноле́тним де́тям은 여격이다. 같은 말이 한 조에서 두 꼴로 나온다.

문형

обя́зан(ы) + 부정사

~할 의무가 있다

1. обя́зан은 단형 형용사 술어다(5장 V2). 주어에 맞춰 обя́зан·обя́зана·обя́заны.
2. 부정사는 대개 불완료상이다: обя́заны содержа́ть(부양할 의무 — 계속되는 일).
3. 짝이 되는 술어는 впра́ве(권리가 있다)다.

Супру́ги обя́заны подде́рживать друг дру́га.
부부는 서로 부양할 의무가 있다.

Оте́ц обя́зан плати́ть алиме́нты.
아버지는 부양료를 낼 의무가 있다.

문법 C6 · предоставле́ние + 생격 + 여격 — 명사가 되어도 여격은 남는다

~~предоставле́ние содержа́ния к несовершенноле́тним де́тям~~ (비문)

предоставле́ние содержа́ния несовершенноле́тним де́тям

предоста́вить + 여격(~에게 제공하다)을 명사로 바꾸면 предоставле́ние + 생격(무엇을) + 여격(누구에게)이 된다. 받는 사람의 여격은 전치사 없이 그대로 남는다. к를 붙이지 않는다.

한국이라면? = 부양의무 · 민법 제974조

직계혈족 사이의 부양 의무라는 점에서 같다(「직계혈족 및 그 배우자간」). 러시아 조문은 방법을 부모가 스스로 정하고, 부모 사이의 합의(80조 1항 둘째 문단)나 재판(2항)으로 넘어가는 순서까지 적었다.

9.7 **роди́тель** м. · род. роди́теля · мн. роди́тели [rʏˈdʲitʲɪlʲ]

부모 중 한 사람; 복수 роди́тели 부모 ★★★

빠디띠리 표기법 로디텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

단수 роди́тель은 부모 가운데 한 사람(부 또는 모)이다. 복수 роди́тели가 「부모」다. 형용사 роди́тельский로 роди́тельские права́(친권 — 61조 1항 괄호)를 만든다. 친권은 원칙적으로 자녀가 18세가 되면 끝나고, 미성년 자녀가 혼인하거나 그 밖에 법률이 정한 경우로 성년 전에 완전한 행위능력을 얻어도 끝난다(61조 2항).

쉬운 예

Роди́тели лю́бят дете́й.

부모는 자녀를 사랑한다.

실무 예

Оди́н из роди́телей живёт за грани́цей.

부모 중 한 사람은 외국에 산다.

원문

> Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). — СК РФ ст. 61 п. 1 A
>
> > 읽기 Роди́тели име́ют ра́вные права́ и несу́т ра́вные обя́занности в отноше́нии свои́х дете́й (роди́тельские права́).
>
> 부모는 자녀에 대하여 같은 권리를 가지고 같은 의무를 진다(친권).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Родители имеют равные права	주어 + 술어 + 대격	부모는 같은 권리를 가지고
и несут равные обязанности	둘째 술어 нести́ + 대격	같은 의무를 진다
в отношении своих детей	в отноше́нии + 생격 — 「~에 대하여」	자녀에 대하여
(родительские права)	괄호 이름	(친권)
>
> в отноше́нии + 생격(~에 대하여)은 조문의 문어 전치사구다. 8장 가짜 친구 코너의 УПК 106조 2항 «в отношении подозреваемого»도 같은 꼴이다.

문형

нести́ обя́занности

의무를 지다

1. 「의무를 진다」는 нести́(나르다·지다) + 대격이다: несу́т обя́занности.
2. нести́ отве́тственность(책임을 지다), нести́ расхо́ды(비용을 부담하다)도 같은 틀이다.
3. 현재 변화는 несу́, несёшь, несёт … несу́т — 강세가 어미에 있다.

Роди́тели несу́т отве́тственность за дете́й.

부모는 자녀에 대해 책임을 진다.

Отве́тчик несёт расхо́ды.

피고가 비용을 부담한다.

한국이라면? ≠ 친권자 · 민법 제909조

한국은 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」 고 하고, 이혼하면 협의나 가정법원으로 친권자를 정한다(같은 조 ④). СК 61조는 부모의 권리·의무가 같다고 적고 그것을 «родительские права»라 부른다. 친권이 끝나는 나이도 한국은 19세 성년(제4조), 러시아는 원칙적으로 18세다(혼인 등으로 성년 전에 완전한 행위능력을 얻으면 그때 끝난다 — СК 61조 2항).

9.8 **ребёнок** м. · род. ребёнка · мн. де́ти [rʲɪˈbʲɵnək]

아이, 아동(18세 미만); 복수 де́ти 자녀 ★★★

ㄹ|**뵤**|너ㄲ 표기법 레뵤노크

Зализняк **3*a** 유정(대격 = 생격)

복수는 다른 낱말 де́ти를 쓴다(보충법): 생격·대격 детей́, 여격 де́тям, 조격 детьми́. СК 54조 1항은 18세 미만을 ребёнок로 정의한다 — 「아이」 가 그대로 법률 용어다. 성인이 된 자녀도 де́ти라 부르므로(ГК 1142조 1항의 1순위 상속인 «дети») 복수는 「자녀」 로 옮긴다.

쉬운 예 У них дво́е детей́.
그들은 아이가 둘이다.

실무 예 Ребёнок живёт с ма́терью.
아이는 어머니와 산다.

원문

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). — СК РФ ст. 54 п. 1 A

읽기 Ребёнком признаётся лицо́, не дости́гшее во́зраста восемна́дцати лет (совершенноле́тия).

18세(성년)가 되지 않은 사람을 아동이라 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ребенком признается	조격 + 술어 — 정의 조항(6장 C3)	아동이란
лицо	주어(주격)	사람을 말한다
не достигшее возраста восемнадцати лет	능동 과거 분사(중성) + 생격 + 수사 생격	18세가 되지 않은

(совершеннолетия)	괄호 이름 — во́зраста 와 같은 생격	(성년)

괄호 속 совершенноле́тия가 생격인 까닭은 바로 앞 во́зраста восемна́дцати лет를 바꿔 말한 것이기 때문이다. 괄호 안 말은 앞 말과 격을 맞춘다(8장 зало́г 항목).

문형

лицо́, не дости́гшее во́зраста + 수사 생격 + лет

~세가 되지 않은 사람

1. дости́гший는 дости́чь(이르다)의 능동 과거 분사다. лицо́(중성)에 맞춰 -ее가 되었다.
2. 나이는 во́зраст + 수사 생격 + лет: во́зраста восемна́дцати лет(18세의 나이).
3. 괄호의 совершенноле́тие는 「성년」 — 이 정의에 붙인 이름이다.

лицо́, дости́гшее совершенноле́тия
성년에 이른 사람

де́ти, не дости́гшие четы́рнадцати лет
14세가 되지 않은 아동

문법 C4 · не дости́гший + 생격 — дости́чь는 생격을 받는다

~~лицо́, не дости́гшее во́зраст …~~ (비문)

лицо́, не дости́гшее во́зраста …

дости́чь(이르다)은 목적어를 생격으로 받는다: дости́чь во́зраста(나이에 이르다), дости́чь соглаше́ния(합의에 이르다). 분사로 바꿔도 생격이 남는다.

한국이라면? ≠ 성년 · 민법 제4조

한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」. 러시아는 18세다(СК 54조 1항 «восемнадцати лет (совершеннолетия)»). 18세인 사람은 한국에서는 미성년자, 러시아에서는 성년자다.

9.9 **ОТЦО́ВСТВО** ср. · род. отцо́вства [ɐˈt͡sːofstvə]

부성(父性), 아버지임 — установле́ние отцо́вства 부자 관계 확정(인지) ★★

아조ㅍㅅㄸ버 표기법 옷촙스트보

Зализняк **1a**

оте́ц(아버지)의 명사다. 짝은 матери́нство(모성). 혼인한 부모의 자녀는 어머니의 남편을 아버지로 보고(48조 2항), 혼인하지 않은 부모의 자녀는 신분 등록 기관에 부모가 함께 신고하는 등의 방법으로 아버지를 확정한다(48조 3항) — 이것이 установле́ние отцо́вства다.

쉬운 예

Он призна́л отцо́вство.

그는 자기가 아버지임을 인정했다.

실무 예

Суд установи́л отцо́вство по и́ску ма́тери.

법원은 어머니의 소에 따라 부자 관계를 확정했다.

원문

> Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. — СК РФ ст. 48 п. 4 A
>
> 읽기 Установле́ние отцо́вства в отноше́нии лица́, дости́гшего во́зраста восемна́дцати лет (совершенноле́тия), допуска́ется то́лько с его́ согла́сия, а е́сли оно́ при́знано недееспосо́бным, - с согла́сия его́ опекуна́ и́ли о́ргана опе́ки и попечи́тельства.
>
> 18세(성년)에 이른 사람에 대한 부자 관계 확정은 그 사람이 동의해야만 할 수 있고, 그 사람이 행위무능력자로 선고되었으면 그 후견인이나 후견·보좌 기관이 동의해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Установление отцовства в отношении лица	주어 + 생격 + в отноше́нии 생격	사람에 대한 부자 관계 확정은
достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)	능동 과거 분사(생격 — лица́ 에 맞춤) + 생격	18세(성년)에 이른
допускается только с его согласия	-ся 술어 + то́лько + с 생격	그 사람이 동의해야만 할 수 있고
а если оно признано недееспособным	а е́сли(그런데 ~이면) + 단형 수동 분사 + 조격 (С3)	그 사람이 행위무능력자로 선고되었으면
с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства	с 생격 — 앞 절의 допуска́ется 가 생략됨	후견인이나 후견·보좌 기관이 동의해야 한다

оно́(그것)는 중성이라 앞의 лицо́(사람 — 문법상 중성)를 가리킨다. 그래서 при́знано도 중성이다.

문형

допуска́ется то́лько с согла́сия + 생격

~이 동의해야만 할 수 있다

1. допуска́ться(허용되다)는 허용·금지 조문의 동사다. не допуска́ется는 「허용되지 않는다」(6장 421조).
2. с согла́сия + 생격은 「~의 동의를 얻어」 다(8장 распоряже́ние). то́лько가 붙어 「~가 있어야만」 이 된다.
3. а е́сли …, - …(그런데 …이면 …)는 예외를 덧붙이는 틀이다. 줄표 뒤에서는 앞 절의 동사(допуска́ется)가 생략되어 있다.

Выступле́ние допуска́ется то́лько с разреше́ния суда́.
발언은 법원의 허가가 있어야만 할 수 있다.

с согла́сия опекуна́
후견인의 동의를 얻어

한국이라면? ≠ 남편의 친생자의 추정 · 민법 제844조

한국은 「아내가 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다」 고 하고 「혼인관계가 종료된 날부터 300일 이내에 출생한 자녀」 도 혼인 중 임신으로 추정한다. СК 48조 2항은 혼인 중 또는 혼인 해소 뒤 300일 안에 태어난 아이의 아버지를 어머니의 남편(전 남편)으로 본다. 날수는 같고 추정을 쌓는 방식이 다르다.

9.10 **усыновле́ние** ср. · род. усыновле́ния [ʊsɨnɐˈvlʲenʲɪjə] **입양** ★★

우스나ᵹ**례**니여 표기법 우시노블레니예

Зализняк **7a**

усынови́ть(아들로 삼다 — сын)의 명사다. 딸이면 удочере́ние(дочь)이다. 조문은 둘을 묶어 усыновле́ние이라 줄여 부른다(124조 1항 «(далее - усыновление)»). 양부모는 усынови́тели.

쉬운 예 Они́ усынови́ли ребёнка.
그들은 아이를 입양했다.

실무 예 Суд рассма́тривает де́ло об усыновле́нии.
법원은 입양 사건을 심리한다.

원문

> Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. — СК РФ ст. 124 п. 1 A

> 읽기 Усыновле́ние и́ли удочере́ние (да́лее - усыновле́ние) явля́ется приорите́тной фо́рмой устро́йства дете́й, оста́вшихся без попече́ния роди́телей.

입양(아들 또는 딸로 삼는 것 — 이하 「입양」)은 부모의 보살핌을 받지 못하게 된 아이를 맡길 곳을 정할 때 먼저 고려하는 방식이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Усыновление или удочерение	주어 둘(아들·딸로 삼기)	입양은
(далее - усыновление)	줄임 표시	(이하 「입양」)
является приоритетной формой устройства детей	явля́ться + 조격(C3) + 생격	아이를 맡기는 우선 방식이다
оставшихся без попечения родителей	능동 과거 분사(생격 복수) + без 생격	부모의 보살핌 없이 남은

оста́вшихся без попече́ния роди́телей(부모의 보살핌 없이 남은)는 가족법의 고정 표현이다. 145조(опе́ка)에도 그대로 나온다.

문형

(да́лее - …)

(이하 「…」 이라 한다)

1. да́лее(이하)는 긴 말을 줄여 부르겠다는 표시다. 한국 법령의 「(이하 「…」 이라 한다)」와 같다.
2. 줄임말은 괄호 안에 주격으로 적고, 뒤에서는 그 말만 쓴다.
3. 8장의 괄호 정의(«(ипотеке)»)와 비슷하지만, да́лее는 「이 뒤로는 이렇게 부른다」는 약속이다.

Федера́льный зако́н (да́лее - зако́н)
연방법(이하 「법」)

догово́р аре́нды (да́лее - догово́р)
임대차 계약(이하 「계약」)

한국이라면? ≠ 입양을 할 능력 · 민법 제866조

한국은 「성년이 된 사람은 입양(入養)을 할 수 있다」고 입양하는 사람의 요건부터 적는다. CK 124조는 보살핌을 잃은 아동에서 출발해 입양을 그 아이를 위한 우선 방식으로 두고, 대상을 미성년 자녀와 그 아이의 이익으로 한정한다(124조 2항).

9.11 **опе́ка** ж. · род. опе́ки [ɐˈpʲekə] **후견(14세 미만 아동·행위무능력자)** ★★

아뻬꺼 표기법 오페카

Зализняк **3а**

опе́ка는 14세 미만 아동과 행위무능력자의 후견, попечи́тельство는 14~18세 미성년자 등의 보좌다(СК 145조 2항, ГК 32·33조 1항). 후견인 опеку́н은 법률상 대리인으로서 본인 대신 법률행위를 하고(ГК 32조 2항), 보좌인 попечи́тель은 본인이 하는 행위에 동의한다(ГК 33조 2항).

쉬운 예 Ба́бушка ста́ла опекуно́м вну́ка.
할머니가 손자의 후견인이 되었다.

실무 예 Опеку́н представля́л интере́сы ребёнка в суде́.
후견인이 법정에서 아이의 이익을 대리했다.

원문

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. — СК РФ ст. 145 п. 2 A

읽기 Опе́ка устана́вливается над детьми́, не дости́гшими во́зраста четы́рнадцати лет.

14세가 되지 않은 아동에게는 후견을 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Опека	주어	후견은
устанавливается	-ся 술어	둔다
над детьми	над + 조격(불규칙 детьми́)	아동에게
не достигшими возраста четырнадцати лет	능동 과거 분사(조격 복수) + 생격	14세가 되지 않은

дости́гшими가 조격 복수인 까닭은 детьми́에 맞췄기 때문이다. 같은 분사가 54조에서는 중성 주격(дости́гшее), 여기서는 조격 복수다.

문형

устана́вливается над + 조격

~에게 (후견을) 둔다

1. устана́вливаться(설정되다)는 -ся 수동이다. 후견·보좌를 「설정한다」고 말한다.

2. 대상은 над + 조격이다: над детьми́(아동에게).

3. 나이 한도는 분사 не дости́гшими во́зраста(~세가 되지 않은 — 조격 복수)로 붙인다.

опе́ка над несовершенноле́тним

미성년자에 대한 후견

контро́ль над исполне́нием

이행에 대한 감독

문법 C3 · над + 조격 — 「~ 위에, ~에 대하여」

~~Опе́ка устана́вливается над дете́й.~~ (비문)

Опе́ка устана́вливается над детьми́.

над(~ 위에)는 조격을 부른다. 후견·감독을 「누구 위에」 둔다고 말한다. де́ти의 조격은 불규칙 детьми́(강세 끝)다.

한국이라면? ≠ 미성년자에 대한 후견의 개시 · 민법 제928조

한국은 「미성년자에게 친권자가 없거나」 친권을 행사할 수 없으면 미성년후견인을 둔다 — 나이로 나누지 않는다. 러시아는 14세를 경계로 опе́ка(후견)와 попечи́тельство(보좌)를 나눈다.

9.12 **попечи́тельство** ср. · род. попечи́тельства [pəpʲɪˈt͡ɕitʲɪlʲstvə]

보좌(14~18세 미성년자·제한능력자) ★★

빠삐찌띠리ㅅㅛ버 표기법 포페치텔스트보

Зализняк **1a**

попече́ние(보살핌)과 뿌리가 같다. 보좌인은 попечи́тель. 행정 기관 이름 о́рган опе́ки и попечи́тельства(후견·보좌 기관)에 늘 짝으로 나온다(СК 48조 4항). 14~18세 미성년자는 보좌인 등의 서면 동의를 얻어 법률행위를 한다(ГК 26조 1항).

쉬운 예 Попечи́тель помога́ет подро́стку.

보좌인은 청소년을 돕는다.

실무 예 Над ним устано́влено попечи́тельство.

그에게는 보좌가 설정되어 있다.

원문

> Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. — СК РФ ст. 145 п. 2 A
>
> 읽기 Попечи́тельство устана́вливается над детьми́ в во́зрасте от четы́рнадцати до восемна́дцати лет.

14세에서 18세까지의 아동에게는 보좌를 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Попечительство устанавливается	주어 + -ся 술어	보좌는 둔다
над детьми	над + 조격	아동에게
в возрасте от четырнадцати	в + 전치격 + от 생격	14세부터
до восемнадцати лет	до + 생격	18세까지의

145조 2항의 두 문단을 이어 읽으면 경계가 보인다. опе́ка는 14세 미만, попечи́тельство는 14~18세다. 18세가 되면 54조에 따라 더는 아동이 아니다.

문형

от + 생격 до + 생격

~부터 ~까지

1. от(~부터)·до(~까지)는 둘 다 생격을 부른다.
2. 수사 생격: четы́рнадцать → четы́рнадцати, восемна́дцать → восемна́дцати.
3. 기간에도 쓴다: от двух до пяти́ лет(2년에서 5년까지).

от двух до пяти́ лет
2년에서 5년까지

де́ти в во́зрасте до десяти́ лет
열 살 미만의 아이들

문법 C5 · в во́зрасте от … до … — 나이는 전치격

~~в во́зраст от четы́рнадцати до восемна́дцати лет~~ (비문)

в во́зрасте от четы́рнадцати до восемна́дцати лет

「~세의 나이에」는 в + 전치격 во́зрасте다. 범위는 от + 생격 … до + 생격(~부터 ~까지)이고, 수사도 생격으로 바뀐다.

한국이라면? + 미성년후견 · 민법 제928조

한국 민법의 미성년후견에는 나이에 따른 두 단계가 없다. 러시아는 14세가 넘으면 후견에서 보좌로 바뀌고, 보좌인은 본인을 대리하는 대신 본인이 하는 행위에 동의하는 자리에 선다(ГК 33조 2항).

9.13 **совме́стный** совме́стная со́бственность 공동소유(지분 없는 공유)

[sɐˈvmʲesnɨɻ] **공동의 — совме́стная со́бственность 공동소유** ★★

사ᵦ**메**ㅅ느이 표기법 소브메스트니

Зализняк **1*a** 형용사

8장 244조의 공동소유 둘 가운데 지분을 정하지 않은 쪽이 совме́стная со́бственность다. 부부 재산은 법정 재산제로 이것이 된다(СК 33조 1항). 혼인 계약(бра́чный догово́р)으로 달리 정할 수 있다(같은 항 둘째 문단 «если брачным договором не установлено иное»).

쉬운 예 У нас совме́стный счёт.
우리는 공동 계좌가 있다.

실무 예 Кварти́ра — совме́стная со́бственность супру́гов.
그 아파트는 부부의 공동재산이다.

원문

> Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. — СК РФ ст. 34 п. 1 A
>
> > 읽기 Иму́щество, на́житое супру́гами во вре́мя бра́ка, явля́ется их совме́стной со́бственностью.
>
> 부부가 혼인 중에 얻은 재산은 부부의 공동소유다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Имущество	주어	재산은
нажитое супругами во время брака	과거 수동 분사 + 행위자 조격 + во вре́мя 생격	부부가 혼인 중에 얻은
является	술어	~이다
их совместной собственностью	조격(С3) — их(그들의)는 변하지 않는다	그들의 공동소유
>
> на́житое은 нажи́ть(벌어 모으다)의 과거 수동 분사다. 「(혼인 생활 중에) 벌어 모은 재산」이라는 그림이 들어 있다.

문형

во вре́мя + 생격

~ 동안, ~ 중에

1. вре́мя(시간)의 대격으로 만든 전치사구다. 뒤는 생격이다: во вре́мя бра́ка(혼인 중에).
2. в가 자음 둘(вр) 앞이라 во가 되었다.
3. 같은 뜻으로 в пери́од бра́ка(혼인 기간에 — 38조 1항)도 쓴다.

во вре́мя заседа́ния
기일 중에

в пери́од бра́ка
혼인 기간에

한국이라면? ≠ 특유재산과 귀속불명재산 · 민법 제830조

한국은 「혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다」 — 명의가 기준이다. СК는 혼인 중 얻은 재산을 법정 재산제의 원칙으로 공동소유로 두고, 누구 명의로 얻었는지를 묻지 않는다(34조 2항 «независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено»). 다만 혼인 중에도 증여·상속 등 무상으로 얻은 재산은 각자의 재산이고(36조 1항), 혼인 계약으로 달리 정할 수 있다(33조 1항).

9.14 **насле́дство** ср. · род. насле́дства [nɐˈsʲlʲetstvə] **상속재산, 유산** ★★★

나ㅅ례ㅈㄸ벙 표기법 나슬레츠트보

Зализняк **1a**

「상속되는 재산」이다. 1110조 1항이 괄호로 «(наследство, наследственное имущество)»라고 이름을 붙였다. 「상속을 받아들이다」는 приня́ть насле́дство(1152조)다. 상속재산에는 권리뿐 아니라 의무(빚)도 들어간다(1112조).

쉬운 예 Он получи́л насле́дство от отца́.
그는 아버지에게서 유산을 받았다.

실무 예 Насле́дство перешло́ к сы́ну.
유산은 아들에게 넘어갔다.

원문

> При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. — ГК РФ ст. 1110 п. 1 A
>
> 읽기 При насле́довании иму́щество уме́ршего (насле́дство, насле́дственное иму́щество) перехо́дит к други́м ли́цам в поря́дке универса́льного

> правопреéмства, то есть в неизмéнном ви́де как еди́ное це́лое и в оди́н и тот же момéнт, éсли из пра́вил настоя́щего Ко́декса не сле́дует ино́е.

상속에서 죽은 사람의 재산(상속재산)은 포괄 승계로, 곧 바뀌지 않은 채 하나의 전체로서 같은 순간에 다른 사람에게 넘어간다. 다만 이 법전의 규정에서 달리 나오는 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При наследовании имущество умершего	при + 전치격 + 주어 + 생격 (명사로 쓴 분사 — 「죽은 사람의」)	상속에서 죽은 사람의 재산은
(наследство, наследственное имущество)	괄호 이름 둘	(상속재산)
переходит к другим лицам	술어 + к 여격 복수	다른 사람에게 넘어간다
в порядке универсального правопреемства	в поря́дке + 생격	포괄 승계로
то есть в неизменном виде как единое целое	то есть(곧) + в 전치격 + как 주격	곧 바뀌지 않은 채 하나의 전체로서
и в один и тот же момент	в + 대격(시점)	같은 순간에
если из правил настоящего Кодекса не следует иное	단서 표지	이 법전의 규정에서 달리 나오지 않는 한

уме́рший(죽은 사람)는 동사 умере́ть의 능동 과거 분사를 명사로 쓴 것이다. 형용사처럼 변한다: уме́ршего(생격).

문형

в поря́дке + 생격

~의 방식으로, ~ 절차에 따라

1. поря́док(순서·절차)의 전치격으로 만든 구다. 뒤는 생격이다: в поря́дке универса́льного правопреéмства(포괄 승계의 방식으로).

2. то есть(곧)로 그 뜻을 풀어 쓴다: в неизме́нном ви́де как еди́ное це́лое(바뀌지 않은 채 하나의 전체로서).

3. 8장의 в суде́бном поря́дке(재판 절차로)와 같은 관용구다.

в поря́дке насле́дования

상속으로

в поря́дке о́череди

순서대로

문법 C6 · переходи́ть к + 여격 — 「~에게 넘어가다」

~~перехо́дит к други́х лиц~~ (비문)

перехо́дит к други́м ли́цам

к(~에게, ~ 쪽으로)는 여격을 부른다. 재산·권리가 「누구에게 넘어가는가」는 к + 여격이다. 8장 ГК 218조 2항 «переходит по наследству к другим лицам»도 같다. 복수 여격은 형용사 -им, 명사 -ам: ли́цам.

한국이라면? ≠ 상속과 포괄적 권리의무의 승계 · 민법 제1005조

둘 다 포괄 승계다. 한국은 「상속인은 상속개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다」. 러시아는 상속인이 상속을 받아들여야 취득한다(1152조 1항 «Для приобретения наследства наследник должен его принять»). 받아들이면 개시일로 거슬러 상속인의 것이 된다(같은 조 4항).

9.15 **насле́дник** м. · род. насле́дника · мн. насле́дники [nɐˈslʲedʲnʲɪk] **상속인**

★★★

나ㅅ**례**디니ㄲ 표기법 나슬레드니크

Зализняк **3a** 유정(대격 = 생격)

насле́дство의 사람 명사다. 법정상속인은 насле́дники по зако́ну, 유언상속인은 насле́дники по завеща́нию다. 순위는 о́чередь(차례)로 말한다: насле́дники пе́рвой о́череди(1순위 상속인). 같은 순위의 상속인은 같은 몫을 받는다. 다만 대습상속인(по пра́ву представле́ния, 1146조)은 예외다(1141조 2항).

쉬운 예 Сын — насле́дник отца́.

아들은 아버지의 상속인이다.

실무 예 Насле́дники при́няли насле́дство.

상속인들은 상속을 받아들였다.

원문

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. — ГК РФ ст. 1142 п. 1 A

읽기 Насле́дниками пе́рвой о́череди по зако́ну явля́ются де́ти, супру́г и роди́тели наследода́теля.

법정상속의 1순위 상속인은 피상속인의 자녀, 배우자, 부모다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Наследниками первой очереди	조격 복수(C3) + 생격 — 앞에 선술어 보어	1순위 상속인은
по закону	по + 여격	법정상속에서
являются дети, супруг и родители	술어(복수) + 주어 셋	자녀·배우자·부모다
наследодателя	생격 — 세 주어에 함께 걸린다	피상속인의

о́чередь(순서·차례)는 -ь 여성 명사라 생격이 о́череди다. 서수 пе́рвой(첫째)가 여성 생격 -ой로 맞춰져 있다.

문형

по зако́ну / по завеща́нию

법률에 따라(법정) / 유언에 따라

1. по + 여격은 근거다(6장): по зако́ну(법률에 따라), по завеща́нию(유언에 따라).
2. насле́дник по зако́ну = 법정상속인, насле́дник по завеща́нию = 유언상속인.
3. 1111조는 상속의 근거를 셋으로 든다 — 유언, 상속 계약, 법률(насле́дование 항목).

насле́дование по зако́ну
법정상속

насле́дник по завеща́нию
유언상속인

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조, 제1003조

한국 1순위는 「피상속인의 직계비속」이고 배우자는 그와 같은 순위가 되며(제1003조), 부모(직계존속)는 직계비속이 없을 때 2순위다. 러시아는 자녀·배우자·부모가 함께 1순위라 자녀와 부모가 같이 상속한다(1142조 1항).

9.16 **наследода́тель** м. · род. наследода́теля · мн. наследода́тели

[nɐˌsʲlʲedɐˈdatʲɪlʲ] **피상속인** ★★

나ㅅ레다**다**띠ㄹ 표기법 나슬레도다텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

насле́дство + да́тель(주는 사람)으로 「상속을 주는 사람」이다. 8장 залогода́тель(담보 설정자)·арендода́тель(임대인)과 같은 조어다. 한국어 「피상속인」은 받는 쪽에서 본 말이지만 러시아어는 주는 쪽에서 본 말이다.

쉬운 예 Наследода́тель у́мер в ма́е.
피상속인은 5월에 사망했다.

실무 예 Дом принадлежа́л наследода́телю.
그 집은 피상속인의 것이었다.

원문

> В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. — ГК РФ ст. 1112 A
>
> 읽기 В соста́в насле́дства вхо́дят принадлежа́вшие наследода́телю на день откры́тия насле́дства ве́щи, ино́е иму́щество, в том числе́ иму́щественные права́ и обя́занности.

상속 개시일에 피상속인에게 속했던 물건과 그 밖의 재산 — 재산상 권리와 의무를 포함한다 — 은 상속재산에 들어간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В состав наследства входят	в + 대격 + 생격 + 술어(복수) — 주어는 뒤에	상속재산에는 들어간다
принадлежавшие наследодателю	능동 과거 분사(복수 주격) + 여격	피상속인에게 속했던
на день открытия наследства	на + 대격(기준 날) + 생격	상속 개시일에
вещи, иное имущество	주어 목록(주격)	물건과 그 밖의 재산
в том числе имущественные права и обязанности	в том числе́(포함하여) + 주격	재산상 권리와 의무를 포함하여

> на день откры́тия насле́дства의 на + 대격은 「기준 시점」이다. 「그날 현재」로 읽는다.

문형

в соста́в + 생격 вхо́дят …

~에는 …이 들어간다

1. соста́в(구성)의 대격 в соста́в(구성 안으로)는 входи́ть(들어가다)와 짝이다.
2. 무엇의 구성인지는 생격이다: в соста́в насле́дства(상속재산 안으로).
3. 같은 조 둘째 문단은 부정형 Не вхо́дят в соста́в насле́дства …(…은 상속재산에 들어가지 않는다)로 시작한다.

В соста́в суда́ вхо́дят три судьи́.
재판부는 판사 셋으로 이루어진다.

Долги́ вхо́дят в соста́в насле́дства.
빚도 상속재산에 들어간다.

문법 C6 · принадлежа́вшие наследода́телю — 분사도 여격을 받는다

~~принадлежа́вшие наследода́теля~~ (비문)

принадлежа́вшие наследода́телю

принадлежа́ть + 여격(8장)을 분사로 바꿔도 여격이 남는다. -тель로 끝나는 남성 명사의 여격은 -телю다.

한국이라면? = 상속과 포괄적 권리의무의 승계 · 민법 제1005조

권리와 의무가 함께 넘어간다는 점은 같다. 한국 단서 「피상속인의 일신에 전속한 것은 그러하지 아니하다」에 해당하는 것을 ГК는 같은 조 다음 문단에 적는다 — 부양료 청구권, 생명·건강 침해의 배상 청구권 등(1112조 둘째 문단).

9.17 **насле́дование** ср. · род. насле́дования [nɐˈslʲedəvənʲɪjə] **상속(하는 일)** ★★

나ㅅ레더버니여 표기법 나슬레도바니예

Зализняк **7a**

насле́довать(상속하다)의 동사성 명사다. насле́дство(상속재산 — 물건)과 насле́дование(상속 — 과정)을 가른다. 1111조는 상속의 근거로 유언과 법률에 더해 상속 계약(насле́дственный догово́р)을 든다.

쉬운 예 Насле́дование регули́руется Граждáнским ко́дексом.
상속은 민법전이 규율한다.

실무 예

Э́то насле́дование по зако́ну.

이것은 법정상속이다.

원문

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. — ГК РФ ст. 1111 A

읽기 Насле́дование осуществля́ется по завеща́нию, по насле́дственному догово́ру и по зако́ну.

상속은 유언, 상속 계약, 법률에 따라 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Наследование	주어	상속은
осуществляется	-ся 술어	이루어진다
по завещанию, по наследственному договору	по + 여격 둘	유언·상속 계약에 따라
и по закону	по + 여격	그리고 법률에 따라

насле́дство·насле́дование·насле́дник·наследода́тель — 같은 뿌리 넷을 접미사로 가른다: -ство(재산), -ование(과정), -ник(받는 사람), -датель(주는 사람).

문형

осуществля́ться по + 여격

~에 따라 이루어지다

1. по + 여격 셋이 나란히 있다 — 상속의 근거 셋이다.
2. насле́дственному догово́ру: 형용사 남성 여격 -ому, 명사 -у.
3. 같은 조 둘째 문단은 법정상속이 언제 일어나는지 정한다 — 유언으로 바꾸지 않은 때와 그 범위에서 («когда и поскольку оно не изменено завещанием»).

по реше́нию суда́

판결에 따라

по соглаше́нию сторо́н

당사자 합의에 따라

한국이라면? + 상속 계약 · 민법 상속편

이 장에서 대조한 한국 민법 상속편 조문(제997조·제1000조·제1005조·제1060조 등)에는 상속 계약에 해당하는 제도가 없다. 한국은 상속의 근거를 유언과 법정상속 둘로 둔다. 러시아는 상속 계약을 유언 규정에 맞춰 다룬다(1118조 1항).

9.18 **завеща́ние** ср. · род. завеща́ния · мн. завеща́ния [zəvʲɪˈɕːænʲɪjə] **유언(서)**

★★★

ъ서비쌔니여 표기법 자베샤니예

Зализняк **7a**

завеща́ть(유증하다)의 명사다. 유언하는 사람은 завеща́тель. 유언은 단독행위다(1118조 5항 «Завещание является односторонней сделкой» — 6장 односторо́нний). 원칙적으로 서면으로 쓰고 공증인의 인증을 받아야 한다(1124조 1항).

쉬운 예 Оте́ц соста́вил завеща́ние.
아버지는 유언장을 작성했다.

실무 예 Он завеща́л дом до́чери.
그는 집을 딸에게 유증했다.

원문

> Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. — ГК РФ ст. 1119 п. 1 A
>
> 읽기 Завеща́тель впра́ве по своему́ усмотре́нию завеща́ть иму́щество любы́м ли́цам, любы́м о́бразом определи́ть до́ли насле́дников в насле́дстве, лиши́ть насле́дства одного́, не́скольких и́ли всех насле́дников по зако́ну, не ука́зывая причи́н тако́го лише́ния, а в слу́чаях, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом, включи́ть в завеща́ние иные́ распоряже́ния.
>
> 유언자는 마음대로 아무에게나 재산을 유증하고, 상속인의 상속분을 어떤 방식으로든 정하고, 법정상속인 한 사람·여러 사람 또는 전원에게서 이유를 밝히지 않고 상속권을 빼앗을 수 있으며, 이 법전이 정한 경우에는 유언에 그 밖의 처분을 넣을 수 있다(이 자유는 유류분 규정의 제한을 받는다 — 같은 항 둘째 문단·1149조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Завещатель вправе по своему усмотрению	주어 + впра́ве + по 여격(재량)	유언자는 마음대로
завещать имущество любым лицам	부정사 + 대격 + 여격 복수	아무에게나 재산을 유증하고
любым образом определить доли наследников в наследстве	조격(방법) + 부정사 + 대격 + 생격 + в 전치격	상속분을 어떤 방식으로든 정하고
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону	лиши́ть + 생격(잃는 것) + 대격(사람)	법정상속인 한 사람·여럿·전원에게서 상속권을 빼앗고
не указывая причин такого лишения	부동사(부정) + 부정 생격	그 이유를 밝히지 않고
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом	в 전치격 + 분사 + 조격	이 법전이 정한 경우에는
включить в завещание иные распоряжения	부정사 + в 대격 + 대격	유언에 그 밖의 처분을 넣을 수 있다

впра́ве 하나에 부정사 넷(завеща́ть·определи́ть·лиши́ть·включи́ть)이 걸려 있다. 부정사를 세면 유언자가 할 수 있는 일이 몇 가지인지 보인다.

문형

лиши́ть + 생격(잃는 것) + 대격(사람)

~에게서 …을 빼앗다

1. 8장 сервиту́т 항목의 лиша́ть와 같은 짜임이다. 사람은 대격, 빼앗는 것은 생격이다.
2. 이 조문은 생격을 먼저 썼다: лиши́ть насле́дства одного́ … насле́дников(상속권을 … 상속인에게서 빼앗다).
3. 명사는 лише́ние: лише́ние насле́дства(상속권 박탈).

Оте́ц лиши́л сы́на насле́дства.
아버지는 아들에게서 상속권을 빼앗았다.

лише́ние роди́тельских прав
친권 박탈

문법 C6 · завеща́ть + 대격 + 여격 — 무엇을 누구에게

~~завеща́ть иму́щество любы́х лиц~~ (비문)

завеща́ть иму́щество любы́м ли́цам

주는 동사(дать·переда́ть·завеща́ть)는 받는 사람을 여격으로 받는다. любы́м ли́цам은 「아무 사람에게나」 (여격 복수)다.

한국이라면? ≠ 유언의 요식성 · 민법 제1060조

한국은 「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다」 고 방식부터 정한다. ГК도 방식을 엄격히 정하지만(1124조), 유언 자유를 따로 선언하고 그 한계를 유류분(1149조)에 둔다.

9.19 **нота́риус** м. · род. нота́риуса · мн. нота́риусы [nɐˈtarʲɪʊs] **공증인** ★★

나따ㅟ우ㅅ 표기법 노타리우스

Зализняк **1a** | 유정(대격 = 생격)

상속 절차의 중심에 공증인이 있다. 상속인은 상속 개시지의 공증인에게 상속 승인 신청서를 내고(1153조 1항), 공증인은 상속 사건(насле́дственное де́ло)을 맡아 상속 증명서(свиде́тельство о пра́ве на насле́дство)를 내준다. 유언도 원칙적으로 공증인이 인증한다(1124조 1항). 공증인의 지위를 정한 공증 기본법(Основы законодательства о нотариате)은 이 책의 ips 사본에 없어 원문 대조를 하지 않았다.

쉬운 예 Нота́риус удостове́рил по́дпись.
공증인이 서명을 인증했다.

실무 예 Насле́дник обрати́лся к нота́риусу.
상속인은 공증인을 찾아갔다.

원문

> Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. — ГК РФ ст. 1153 п. 1 A
>
> 읽기 Приня́тие насле́дства осуществля́ется пода́чей по ме́сту откры́тия насле́дства нота́риусу и́ли уполномо́ченному в соотве́тствии с зако́ном выдава́ть свиде́тельства о пра́ве на насле́дство должностно́му лицу́

> заявле́ния насле́дника о приня́тии насле́дства ли́бо заявле́ния насле́дника о вы́даче свиде́тельства о пра́ве на насле́дство.

상속의 승인은, 상속을 받아들이겠다는 상속인의 신청서나 상속 증명서를 내 달라는 상속인의 신청서를, 상속 개시지의 공증인 또는 법률에 따라 상속 증명서를 내줄 권한이 있는 공무원에게 내는 방법으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Принятие наследства осуществляется подачей	주어 + -ся 술어 + 수단 조격(내는 것으로)	상속의 승인은 ~을 내는 방법으로 한다
по месту открытия наследства	по ме́сту + 생격	상속 개시지의
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом	여격(받는 사람) + 여격 분사	공증인 또는 법률에 따라 권한을 받은
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу	부정사 + 대격 + о 전치격 + 여격(공무원)	상속 증명서를 내줄 공무원에게
заявления наследника о принятии наследства	пода́чей 의 목적어(생격) + о 전치격	상속 승인 신청서를
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство	ли́бо(또는) + 둘째 목적어(생격)	또는 상속 증명서 발급 신청서를

пода́чей(냄으로써) 뒤에 장소와 받는 사람(여격)이 길게 끼어들고, 무엇을 내는지(заявле́ния — 생격)는 맨 뒤에 나온다. 동사성 명사는 목적어를 생격으로 받는다(6장)는 것을 알면 끝에서 짝을 찾을 수 있다.

문형

по ме́сту + 생격

~지(地)에서, ~ 곳의

1. по ме́сту + 생격은 관할·장소를 정하는 틀이다: по ме́сту откры́тия насле́дства(상속 개시지에서).
2. по ме́сту жи́тельства(주소지에서), по ме́сту нахожде́ния(소재지에서)도 같은 꼴이다.
3. ме́сту는 ме́сто의 여격이다 — по + 여격.

по ме́сту жи́тельства отве́тчика
피고의 주소지에서

по ме́сту нахожде́ния иму́щества
재산 소재지에서

문법 C6 · нота́риусу — 서류를 내는 상대는 여격

~~пода́ча заявле́ния к нота́риусу~~ (어색)

пода́ча заявле́ния нота́риусу

서류를 「누구에게 내는가」는 전치사 없이 여격이다: пода́ть заявле́ние нота́риусу(공증인에게 신청서를 내다). к + 여격은 обрати́ться к нота́риусу(공증인을 찾아가다)처럼 사람에게 다가가는 움직임에 쓴다.

한국이라면? ≠ 공증인의 직무 · 공증인법 제2조

한국 공증인은 촉탁에 따라 공정증서를 작성하고 사서증서를 인증하며 「위 직무에 관하여 공무원의 지위를 가지는 것으로 본다」. 상속 포기는 「가정법원에 포기의 신고를 하여야 한다」(민법 제1041조). 러시아는 상속 승인 신청을 공증인이 받는다(1153조 1항).

9.20 **происхожде́ние** ср. · род. происхожде́ния [prəɪsxɐˈʐdʲenʲɪjə]

출생(친자 관계); 출신·기원 ★★

ㅃ퍼이ㅅ하ㅆ 뎨니여 표기법 프로이스호즈데니예

Зализняк **7a**

происходи́ть(비롯되다)의 명사다. 가족법에서는 「누구에게서 태어났는가」, 곧 친자 관계다 — СК 48조 1항 «Происхождение ребенка от матери (материнство)». 일상어로는 「출신·기원」이다.

쉬운 예 Он ру́сского происхожде́ния.
그는 러시아계다.

실무 예 Суд установи́л происхожде́ние ребёнка.
법원은 아이의 친자 관계를 확정했다.

원문
> Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. — СК РФ ст. 47 A

> 읽기 Права́ и обя́занности роди́телей и дете́й осно́вываются на происхожде́нии дете́й, удостове́ренном в устано́вленном зако́ном поря́дке.

부모와 자녀의 권리·의무는 법률이 정한 절차로 증명된 자녀의 출생(친자 관계)에 근거한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Права и обязанности родителей и детей	주어 + 생격 복수 둘	부모와 자녀의 권리·의무는
основываются на происхождении детей	-ся 술어 + на 전치격 + 생격	자녀의 출생에 근거한다
удостоверенном	과거 수동 분사(전치격 — происхожде́нии 에 맞춤)	증명된
в установленном законом порядке	в + 전치격 사이에 분사 + 조격	법률이 정한 절차로

удостове́ренном은 -ом으로 끝나 남성·중성 전치격이다. 바로 앞 в устано́вленном도 같은 어미다. 앞의 것은 происхожде́нии를, 뒤의 것은 поря́дке를 꾸민다 — 어미가 같아도 꾸미는 명사가 다르다.

문형

в устано́вленном зако́ном поря́дке

법률이 정한 절차로

1. в … поря́дке(~ 절차로) 사이에 устано́вленном зако́ном(법률로 정해진 — 분사 + 행위자 조격)이 끼었다.
2. 조문에서 가장 흔한 관용구 가운데 하나다.
3. 분사를 뒤로 빼도 같은 뜻이다: в поря́дке, устано́вленном зако́ном.

в поря́дке, устано́вленном зако́ном
법률이 정한 절차로

в поря́дке, устана́вливаемом суде́бным
법원이 정하는 방법으로

문법 C5 · основываться на + 전치격 — 「~에 근거하다」

~~основываются на происхождéние детéй~~ (비문)

основывáются на происхождéнии детéй

근거를 말하는 на는 전치격이다: основывáться на закóне(법률에 근거하다). -ие 명사는 -ии다. 8장 C5의 на прáве(권리로)와 같은 쓰임이다.

한국이라면? ≠ 친권자 · 민법 제909조

한국은 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다」 고 부모라는 지위에서 친권을 끌어낸다. СК 47조는 부모·자녀의 권리·의무의 근거를 법정 절차로 증명된 출생(친자 관계)에 둔다 — 증명(등록)이 근거가 된다.

한국이라면? — 혼인에서 상속까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	러시아	한국	차이
≠	Семéйный кóдекс · ГК часть 3	민법 제4편 친족·제5편 상속	가족법전과 민법전 3부로 나뉨 / 한 법전.
=	брак (СК ст. 1 п. 2, ст. 10)	혼인의 성립 (제812조)	국가 기관에 등록·신고해야 성립.
≠	расторжéние брáка (СК ст. 19, 21)	협의상 이혼 (제834조)	공동 미성년 자녀가 없고 합의하면 등록 기관, 자녀가 있으면 합의해도 법원 / 「협의에 의하여 이혼할 수 있다」 — 가정법원의 확인을 받아 신고한다(제836조 제1항).
≠	совмéстная сóбственность (СК ст. 34)	특유재산 (제830조)	혼인 중 얻은 재산은 명의와 관계없이 공동(법정 재산제 — 증여·상속 재산과 혼인 계약은 예외) / 명의자의 특유재산. 부산가정법원 2013. 8. 22. 선고 2013르106 판결이 СК 34조를 적용했다.
≠	ребёнок (СК ст. 54 п. 1)	성년 (제4조)	18세 / 「19세로 성년」 .

≠	отцо́вство (СК ст. 48 п. 2)	남편의 친생자의 추정 (제844조)	날수(300일)는 같고 추정 방식이 다르다.
≠	опе́ка / попечи́тельство (СК ст. 145 п. 2)	미성년후견 (제928조)	14세로 둘로 나눔 / 한 가지.
≠	насле́дники пе́рвой о́череди (ГК ст. 1142)	상속의 순위 (제1000조, 제1003조)	자녀·배우자·부모가 함께 1순위 / 직계비속과 배우자, 부모는 2순위.
≠	приня́тие насле́дства (ГК ст. 1152, 1154)	승인, 포기의 기간 (제1019조)	받아들여야 취득, 개시일부터 6개월 / 개시로 승계, 안 날부터 3개월 안에 승인·포기.
≠	обяза́тельная до́ля (ГК ст. 1149)	유류분 (제1112조)	미성년·근로능력 없는 사람만, 법정상속분의 절반 / 직계비속·배우자 2분의 1, 직계존속 3분의 1.
≠	нота́риус (ГК ст. 1153)	공증인의 직무 (공증인법 제2조)	상속 승인 신청을 받는다 / 공정증서 작성·인증.

가짜 친구 · содержа́ние — 부양·내용·구금

содержа́ние는 동사 содержа́ть의 두 뜻 — 「(사람을) 먹여 살리다」와 「(안에) 담고 있다」 — 을 그대로 물려받아, 법률 문서에서 세 가지로 쓰인다.

가족법의 содержа́ние은 「부양」이다: содержа́ние несовершенноле́тних дете́й(미성년 자녀 부양 — СК 80조). 부양을 위한 돈이 алиме́нты다.

민법·일반 문서의 содержа́ние은 「내용」이다: ГК 1149조 1항 «независимо от содержания завещания»(유언의 내용과 관계없이), содержа́ние догово́ра(계약 내용).

형사절차의 содержа́ние под стра́жей는 「구금」(구금 상태로 둠)이다. 구금하기로 하는 결정은 заключе́ние под стра́жу(6장 가짜 친구), 그 상태가 이어지는 것이 содержа́ние под стра́жей다. УПК 109조의 표제가 «Сроки содержания под стражей»(구금 기간)다.

> Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. УПК РФ ст. 109 ч. 1
>
> > 읽기 Содержа́ние под стра́жей при рассле́довании преступле́ний не мо́жет превыша́ть 2 ме́сяца.
>
> 범죄를 수사하는 동안의 구금은 두 달을 넘지 못한다(연장은 같은 조 2항 이하).

요령 뒤에 사람(дете́й·супру́га)이 오면 부양, 문서(завеща́ния·догово́ра)가 오면 내용, под стра́жей가 오면 구금이다.

C6 여격 — 「누구에게」

여격(да́тельный паде́ж)은 「~에게」 다. 주는 동사(дать·переда́ть·завеща́ть·предоста́вить)의 받는 사람, 속함(принадлежа́ть), 그리고 к·по 뒤에 쓴다.

- 이름부터 「주는 격」(да́тельный ← дать 주다)이다. 한국어 「~에게」 에 가장 가깝다.
- 어미는 남성·중성 -у(-ю): нота́риусу, наследода́телю, лицу́. -а·-я 여성 -е: жене́, сестре́. -ь 여성 -и: до́чери, ма́тери. 복수 -ам(-ям): ли́цам, де́тям. 형용사는 -ому(-ему), -ой(-ей), 복수 -ым(-им).
- 주는 동사는 한국어와 짜임이 같다 — 무엇을(대격) 누구에게(여격). ГК 1119조 «завещать имущество любым лицам», СК 80조 «не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям».
- к + 여격은 「~ 쪽으로, ~에게」 넘어가는 방향이다: ГК 1110조 «переходит к другим лицам»(다른 사람에게 넘어간다). 서류를 내는 상대는 전치사 없이 여격이다: нота́риусу(1153조).
- принадлежа́ть + 여격(~에게 속하다)과 по + 여격(~에 따라)은 8장·6장에서 본 그대로다. ГК 1112조 «принадлежавшие наследодателю».

표로 보기

꼴	만드는 법	보기

-у / -ю	남성·중성 명사	нота́риусу · наследода́телю · лицу́
-е	-а·-я 여성 명사	жене́ · сестре́ · ба́бушке
-и	-ь 여성 명사	до́чери · ма́тери
-ам / -ям	복수 명사	ли́цам · де́тям · насле́дникам
-ому / -ему	남성·중성 형용사	друго́му · насле́дственному
-ым / -им	복수 형용사	други́м · несовершенноле́тним

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Оте́ц завеща́л дом сы́ну

주격 · 주어 과거 · 남성 대격 · 무엇을 여격 · 누구에게

아버지는 집을 아들에게 유증했다.

Насле́дство перешло́ к до́чери

주격 · 주어(중성) 완료 과거 · 중성 к + 여격 · 넘어가는 곳

유산은 딸에게 넘어갔다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Роди́тели предоставля́ют содержа́ние дете́й.~~	Роди́тели предоставля́ют содержа́ние де́тям.	받는 사람은 여격 де́тям. дете́й는 생격이다.
~~Дом принадлежа́л отца́.~~	Дом принадлежа́л отцу́.	принадлежа́ть + 여격.
~~Иму́щество перехо́дит к насле́дников.~~	Иму́щество перехо́дит к насле́дникам.	к 뒤는 여격. 복수 여격은 -ам.
~~Он завеща́л кварти́ру до́черь.~~	Он завеща́л кварти́ру до́чери.	-ь 여성 명사의 여격은 -и.

말해 보기 — 상속·가족 사건을 설명할 때

교류 자리에서 상속·가족 사건을 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Кто наследники первой очереди?

1순위 상속인은 누구입니까?

В Корее совершеннолетие наступает в девятнадцать лет.

한국에서는 19세에 성년이 됩니다.

민법 제4조. 러시아는 18세(СК 54조 1항).

Завещание удостоверено нотариусом?

유언은 공증인의 인증을 받았습니까?

확인 문제 8

1. «Наследство переходит к ___ лицам»(다른 사람에게)의 빈칸은?

- другиx́
- **другим́**
- другим́и
- другие́

к + 여격. 형용사 복수 여격은 -им.

2. СК 54조 1항에 따르면 러시아에서 「아동」 (ребёнок)은?

- 14세 미만
- 16세 미만
- **18세 미만**
- 19세 미만

«не достигшее возраста восемнадцати лет». 한국 민법 제4조의 성년은 19세다.

3. ГК **1142조 1항의 1순위 법정상속인은?**

자녀만

자녀와 배우자

자녀·배우자·부모

배우자와 형제자매

«дети, супруг и родители наследодателя». 한국은 부모가 2순위다(제1000조).

4. опе́ка**(후견)와** попечи́тельство**(보좌)를 가르는 나이(**СК **145조 2항)는?**

12세

14세

16세

18세

14세 미만은 опе́ка, 14~18세는 попечи́тельство.

5. содержа́ние под стра́жей**의 뜻은?**

부양

내용

구금

보호

УПК **109조** «Сроки содержания под стражей». **가족법의** содержа́ние**은 부양이다.**

6. «Роди́тели предоставля́ют содержа́ние ___»(자녀에게)의 빈칸은?

- детей
- **де́тям**
- детьми́
- де́ти

받는 사람은 여격 де́тям.

7. ГК 1149조 1항의 유류분(обяза́тельная до́ля) 권리자는?

- 모든 법정상속인
- **미성년·근로능력 없는 자녀, 근로능력 없는 배우자·부모 등**
- 배우자만
- 형제자매

근로능력 없는 피부양자도 들어간다. 한국 제1112조는 직계비속·배우자·직계존속을 권리자로 둔다.

8. СК 34조 1항에 따르면 혼인 중 얻은 재산은?

- 명의자의 단독 재산
- **부부의 공동소유**
- 남편의 재산
- 국가에 신고한 재산만 공동

«является их совместной собственностью». 한국 제830조 제1항은 명의자의 특유재산이다.

2부 법의 언어 · 제10장

형법 총론 — 고의·과실에서 사면까지

Уголо́вный ко́декс

러시아 형법전(УК РФ)은 범죄를 14조에서 정의하고, 형사책임의 근거를 8조 한 문장에 담는다. 「범죄 구성요건의 모든 표지를 갖춘 행위」 다. 고의(у́мысел)와 과실(неосторо́жность)은 24~26조가 정의한다. 한국 형법이 「인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」 고 뒤집어 적는 것과 달리, 러시아 조문은 「무엇을 고의라 하는가」 를 직접 말한다. 형벌 조문을 읽으려면 숫자를 읽어야 한다. «до трёх лет»의 трёх는 왜 три가 아닌가 — 첫째 문법 코너가 수사와 격을 다룬다. 둘째 코너는 수동이다. 형법전에는 «признаётся», «назнача́ется», «совершённое» 같은 수동이 자주 나온다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. УК РФ ст. 105 ч. 1

   읽기 Уби́йство, то есть умы́шленное причине́ние сме́рти друго́му челове́ку, - нака́зывается лише́нием свобо́ды на срок от шести́ до пятна́дцати лет с ограниче́нием свобо́ды на срок до двух лет ли́бо без таково́го.

   살인, 곧 고의로 다른 사람을 죽게 한 행위는 6년 이상 15년 이하의 자유 박탈에 처하고, 2년 이하의 자유 제한을 함께 과하거나 과하지 않는다.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. УК РФ ст. 15 ч. 2

   읽기 Преступле́ниями небольшо́й тя́жести признаю́тся умы́шленные и неосторо́жные дея́ния, за соверше́ние кото́рых максима́льное наказа́ние, предусмо́тренное настоя́щим Ко́дексом, не превыша́ет трёх лет лише́ния свобо́ды.

   이 법전이 정한 최고형이 3년 이하의 자유 박탈인 고의 행위와 과실 행위를 경미한 범죄라 한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 26 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договó́р
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договó́ра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договó́ру

대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договоро́м
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договоре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобо́ден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключа́ть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
무정	사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
기수	셈하는 수사(оди́н, два, пять). 순서를 말하는 서수(пе́рвый, пя́тый)와 다르다
서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다

사격	주격을 뺀 나머지 격(косвенные падежи — 대격도 포함). 수사 설명에서는 셈하는 자리(주격·무정 대격)와 대비해 생격·여격·조격·전치격을 말한다. 이 격의 수사 뒤 명사는 같은 격이 되고 2 이상이면 복수다: до трёх лет. 끝자리 1이면 단수: до одного́ го́да
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суд**о́**м
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
능동 분사	「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 e)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

10.1

уголо́вный

уголо́вная(여) · уголо́вное(중) — уголо́вное пра́во 형법, уголо́вное де́ло 형사 사건

[ʊgɐˈɫovnʲɪ̯]

형사의 — Уголо́вный ко́декс 형법전, уголо́вная отве́тственность 형사책임 ★★★

우갈로ᵾ느이 표기법 우골로브니

Зализняк **1*a** 형용사

형사 사건·형사책임·형사소송처럼 「형사」가 붙는 자리에 다 쓴다. 민사는 граждáнский, 행정은 администрати́вный. 형법전의 정식 이름은 Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции이고 줄여서 УК РФ라 쓴다(읽을 때는 풀어 읽는다).

쉬운 예 Э́то уголо́вное де́ло.
이건 형사 사건이다.

실무 예 Уголо́вный ко́декс де́лится на О́бщую и Осо́бенную ча́сти.
형법전은 총칙과 각칙으로 나뉜다.

원문

> Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом. — УК РФ ст. 19 A
>
> 읽기 Уголо́вной отве́тственности подлежи́т то́лько вменя́емое физи́ческое лицо́, дости́гшее во́зраста, устано́вленного настоя́щим Ко́дексом.
>
> 형사책임을 지는 것은 책임능력이 있고 이 법전이 정한 나이에 이른 자연인뿐이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Уголовной ответственности подлежит	여격 + 술어 — подлежа́ть 가 여격을 받는다	형사책임을 진다
только вменяемое физическое лицо	주어(중성 주격) — 형용사 둘이 лицо́를 꾸민다	책임능력 있는 자연인만
достигшее возраста	능동 과거 분사(중성) + 생격 — дости́гнуть 는 생격을 받는다	나이에 이른
установленного настоящим Кодексом	과거 수동 분사(생격) + 행위자 조격	이 법전이 정한

то́лько(~만)가 주어 앞에 있어 「책임을 지는 사람은 이런 사람뿐」 이라는 한정이 된다. 주어가 동사 뒤에 오는 것은 러시아 조문의 흔한 어순이다 — 새 정보(누가)를 끝에 둔다.

문형

подлежи́т + 여격

~의 대상이 된다, ~해야 한다

1. 조문에서 아주 흔한 동사다: подлежи́т возмеще́нию(배상해야 한다), подлежи́т отме́не(취소되어야 한다).
2. 여격 명사가 동작을 나타내면 「~되어야 한다」로 옮긴다. 수동의 뜻이 동사 안에 들어 있다.
3. 부정 не подлежи́т는 「~하지 않는다, ~의 대상이 아니다」 — 21조 1항 «Не подлежит уголовной ответственности лицо».

Вред подлежи́т возмеще́нию.
손해는 배상되어야 한다.

Реше́ние подлежи́т отме́не.
그 판결은 취소되어야 한다.

문법 C6 · подлежа́ть + 여격 — 「~의 대상이 되다」

~~Уголо́вную отве́тственность подлежи́т лицо́.~~ (비문)

Уголо́вной отве́тственности подлежи́т лицо́.

подлежа́ть는 「~을 받아야 한다」로 옮기지만 목적어를 대격이 아니라 여격으로 받는다. 주어는 лицо́(사람)이고 책임은 여격 -ой다. 한국어 「~을」에 끌려 대격을 쓰기 쉽다.

한국이라면? ≠ 형사미성년자 · 형법 제9조

한국은 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」 한 줄이다. УК 20조는 16세를 원칙으로 하고, 살인·절도 같은 열거 범죄만 14세부터 책임을 묻는다. 법인은 러시아 형법에서 형사책임의 주체가 아니다(19조 「физическое лицо」).

10.2 **преступле́ние** ср. · род. преступле́ния · мн. преступле́ния [prʲɪstʊˈplʲenʲɪjə]

범죄 ★★★

ㅃ뀌ㅅ뚜ㅃ**례**니여 표기법 프레스투플레니예

Зализняк **7a**

동사 преступи́ть(넘어서다 — 금지선을 넘다)의 명사다. 14조 1항이 정의한다. 네 요소 — 고의나 과실로(вино́вно), 사회적으로 위험한(обще́ственно опа́сное), 이 법전이 형벌로 금지한 행위. 「사회적 위험성」이 정의 안에 들어 있어서, 형식상 구성요건에 맞아도 위험성이 없을 만큼 경미하면 범죄가 아니다(같은 조 2항).

쉬운 예 Он соверши́л преступле́ние.
그는 범죄를 저질렀다.

실무 예 Кра́жа — преступле́ние небольшо́й тя́жести.
절도는 경미한 범죄다.

원문

> Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. — УК РФ ст. 14 ч. 1 A
>
> 읽기 Преступле́нием признаётся вино́вно совершённое обще́ственно опа́сное дея́ние, запрещённое настоя́щим Ко́дексом под угро́зой наказа́ния.
>
> 고의나 과실로 저지른 사회적으로 위험한 행위로서 이 법전이 형벌로 금지한 것을 범죄라 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Преступлением признается	조격 + 술어 — 정의 조항 (6장 C3)	범죄란
виновно совершенное	부사 + 과거 수동 분사(중성)	유책하게 저질러진
общественно опасное деяние	부사 + 형용사 + 주어(중성 주격)	사회적으로 위험한 행위로서
запрещенное настоящим Кодексом	과거 수동 분사 + 행위자 조격	이 법전이 금지한
под угрозой наказания	под + 조격 + 생격	형벌을 걸고

вино́вно는 「고의나 과실로」라는 뜻의 부사다. 24조 1항이 вино́вным(유책한 사람)을 «умышленно или по неосторожности» 행위한 사람이라고 정의하므로, 이 한 낱말에 고의·과실 둘이 다 들어 있다.

문형

под угро́зой + 생격

~의 위협 아래, ~을 걸고

1. под + 조격은 「~ 아래」다. угро́за(위협)가 조격 угро́зой가 되었다.
2. 무엇의 위협인지는 생격: под угро́зой наказа́ния(형벌을 걸고).
3. 판결문에는 под угро́зой уголо́вной отве́тственности(형사책임을 경고받고)가 증인 선서 대목에 나온다.

Свиде́тель предупреждён под угро́зой уголо́вной отве́тственности.
증인은 형사책임을 경고받았다.

Э́то запрещено́ под угро́зой штра́фа.
그것은 벌금을 걸고 금지되어 있다.

문법 V3 · 과거 수동 분사 + 행위자 조격

~~дея́ние, запрещённое настоя́щий Ко́декс~~ (비문)

дея́ние, запрещённое настоя́щим Ко́дексом

запрещённое(금지된)은 запрети́ть의 과거 수동 분사다. 누가 금지했는지는 조격으로 붙인다: настоя́щим Ко́дексом(이 법전에 의해). 형용사 настоя́щий도 함께 조격 -им이 된다.

한국이라면? + 범죄의 정의 · 명문 없음

한국 형법에는 범죄를 정의하는 조문이 없다. 구성요건·위법성·책임의 3단계는 학설이 세운 틀이다. УК 14조는 사회적 위험성(обще́ственная опа́сность)과 유책성(вино́вно)을 정의 안에 넣었다.

10.3 **дея́ние** ср. · род. дея́ния · мн. дея́ния [dʲɪˈjænʲɪjə]

(형법상) 행위 — 작위와 부작위를 아우른다 ★★

디얘니여 표기법 데야니예

Зализняк **7a**

고어풍의 책 말이다. 일상어 де́йствие(행동)와 달리, 형법에서는 작위(де́йствие)와 부작위(безде́йствие)를 모두 덮는 말로 쓴다. 조문이 «действия (бездействие)»처럼 괄호로 부작위를 덧붙이는 것도 같은 까닭이다(5조 1항).

쉬운 예 Дея́ние бы́ло умы́шленным.
그 행위는 고의적이었다.

실무 예 Безде́йствие то́же мо́жет быть преступле́нием.
부작위도 범죄가 될 수 있다.

원문

> В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. – УК РФ ст. 15 ч. 1 A
>
> 읽기 В зави́симости от хара́ктера и сте́пени обще́ственной опа́сности дея́ния, предусмо́тренные настоя́щим Ко́дексом, подразделя́ются на преступле́ния небольшо́й тя́жести, преступле́ния сре́дней тя́жести, тя́жкие преступле́ния и осо́бо тя́жкие преступле́ния.
>
> 이 법전이 정한 행위는 사회적 위험성의 성질과 정도에 따라 경미한 범죄, 중간 범죄, 중한 범죄, 특히 중한 범죄로 나뉜다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В зависимости от характера и степени	в зави́симости от + 생격 — 기준	성질과 정도에 따라

общественной опасности	생격 — 앞 두 명사에 걸린다	사회적 위험성의
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом	주어(복수 주격) + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	이 법전이 정한 행위는
подразделяются на преступления небольшой тяжести	술어(-ся) + на 대격 + 생격	경미한 범죄
преступления средней тяжести, тяжкие преступления	대격 나열	중간 범죄, 중한 범죄
и особо тяжкие преступления	대격 — 마지막 등급	특히 중한 범죄로 나뉜다

дея́ния가 문장 첫머리에 있지 않아 주어를 놓치기 쉽다. 쉼표 뒤의 дея́ния(복수 주격)와 подразделя́ются(복수 술어)가 짝이다.

문형

подразделя́ться на + 대격

~으로 나뉘다

1. на + 대격은 나뉜 결과를 말한다. 복수 대격 преступле́ния가 네 번 이어진다.
2. 무생물 복수 대격은 주격과 같다(2장) — 그래서 преступле́ния가 바뀌지 않고 그대로다.
3. В зави́симости от + 생격(~에 따라)은 조문이 기준을 댈 때 쓰는 머리말이다.

Наказа́ния подразделя́ются на основны́е и дополни́тельные.
형벌은 주형과 부가형으로 나뉜다.

Ко́декс де́лится на две ча́сти.
법전은 두 부분으로 나뉜다.

한국이라면? + 범죄의 등급 · 명문 없음

한국 형법은 범죄를 무게에 따라 나누는 일반 조문이 없다. УК 15조는 법정 최고형으로 네 등급을 나누되 고의범과 과실범의 경계를 달리하고(경한 범죄 3년 이하 / 중간 등급 고의 5년·과실 10년 이하 / 중한 범죄 고의 10년·과실 15년 이하 / 특히 중한 범죄는 10년을 넘는 고의범), 그 등급이 집행유예·누범·시효 같은 다른 조문의 요건이 된다.

10.4 **соста́в** м. · род. соста́ва · мн. соста́вы [sɐˈstaf]

구성 — соста́в преступле́ния 범죄 구성요건, соста́в суда́ 재판부 구성 ★★★

사ㅅ**따**ㅍ 표기법 소스타프

Зализняк **1a**

「무엇이 무엇으로 짜여 있는가」라는 말이다. 형법에서는 соста́в преступле́ния(구성요건), 소송법에서는 соста́в суда́(재판부 구성), 철도에서는 열차 편성이다. 8조는 구성요건의 「모든 표지(все при́знаки)」를 갖춘 행위만 형사책임의 근거라고 한다. 러시아 학설이 соста́в를 독일식 구성요건보다 넓게(주체·주관면까지) 잡는지는 이 책이 대조하지 않았다.

쉬운 예 В его́ де́йствиях нет соста́ва преступле́ния.
그의 행위에는 범죄 구성요건이 없다.

실무 예 Де́ло рассма́тривал суд в соста́ве трёх су́дей.
사건은 판사 세 명으로 이루어진 재판부가 심리했다.

원문

> Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. — УК РФ ст. 8 A
>
> 읽기 Основа́нием уголо́вной отве́тственности явля́ется соверше́ние дея́ния, содержа́щего все при́знаки соста́ва преступле́ния, предусмо́тренного настоя́щим Ко́дексом.
>
> 형사책임의 근거는 이 법전이 정한 범죄 구성요건의 모든 표지를 갖춘 행위를 한 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Основанием уголовной ответственности	조격 + 생격 — 술어 явля́ется 의 보어	형사책임의 근거는
является совершение деяния	술어 + 주어(주격) + 생격	행위를 한 것이다
содержащего все признаки	능동 현재 분사(생격) + 대격 복수	모든 표지를 갖춘
состава преступления	생격 사슬	범죄 구성요건의

предусмотренного настоящим Кодексом	과거 수동 분사(생격) + 행위자 조격	이 법전이 정한

предусмо́тренного는 преступле́ния가 아니라 соста́ва(남성 생격)에도 맞는 꼴이다. 남성·중성 생격 어미가 같아 형태로는 가릴 수 없고, 뜻으로 「법전이 정한 구성요건」으로 읽는다.

문형

явля́ется + 조격 … / Основа́нием … явля́ется + 주격

~의 근거는 …이다

1. Основа́нием(근거로)이 조격이고 주어는 뒤의 соверше́ние(행함)다 — 6장 C3의 정의 조항과 같은 짜임이다.
2. соверше́ние дея́ния(행위를 함)는 동사 соверши́ть의 명사다. 목적어가 생격이 된다(11장 V4).
3. содержа́щего(담고 있는)는 능동 현재 분사 생격 — дея́ния에 맞췄다.

Основа́нием для отме́ны явля́ется оши́бка суда́.
취소 사유는 법원의 잘못이다.

Основа́нием и́ска явля́ется догово́р.
청구의 근거는 계약이다.

문법 C2 · 생격 사슬 — 「~의 ~의 ~의」

~~все при́знаки соста́в преступле́ние~~ (비문)

все при́знаки соста́ва преступле́ния

при́знаки(표지) ← 무엇의? соста́ва(구성요건의) ← 무엇의? преступле́ния(범죄의). 뒤의 명사가 모두 생격이다. 한국어 「범죄 구성요건 표지」와 순서가 거꾸로다.

한국이라면? + 구성요건 · 명문 없음

한국 형법 조문에는 구성요건이라는 말이 나오지 않는다. 학설과 판례의 말이다. УК 8조는 구성요건 충족을 형사책임의 근거로 조문에 적었다.

10.5 **у́мысел** м. · род. у́мысла · мн. у́мыслы [ˈumɨslɨɬ]

고의 — прямо́й у́мысел 직접 고의, косвенный у́мысел 간접(미필적) 고의 ★★★

우므실 표기법 우미셀

Зализняк **1*a**

мысль(생각)와 같은 뿌리다. 25조가 둘로 나눈다. 직접 고의는 결과를 「바랐다(жела́ло)」, 간접 고의는 바라지 않았지만 「의식적으로 허용했거나 무관심했다(созна́тельно допуска́ло … ли́бо относи́лось к ним безрази́чно)」. 한국에서 말하는 미필적 고의가 간접 고의 자리다. 변화할 때 e가 빠진다(у́мысел → у́мысла).

쉬운 예

Его́ у́мысел был очеви́ден.

그의 고의는 분명했다.

실무 예

Суд установи́л прямо́й у́мысел подсуди́мого.

법원은 피고인의 직접 고의를 인정했다.

원문

> Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. — УК РФ ст. 25 ч. 2 A
>
> 읽기 Преступле́ние признаётся совершённым с прямы́м у́мыслом, е́сли лицо́ осознава́ло обще́ственную опа́сность свои́х де́йствий (безде́йствия), предви́дело возмо́жность и́ли неизбе́жность наступле́ния обще́ственно опа́сных после́дствий и жела́ло их наступле́ния.
>
> 자기 작위(부작위)의 사회적 위험성을 인식하고, 사회적으로 위험한 결과가 생길 수 있거나 반드시 생긴다는 것을 예견하면서 그 결과가 생기기를 바란 경우, 범죄는 직접 고의로 저지른 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Преступление признается совершенным	주어 + 술어 + 조격 분사 (C3)	범죄는 저지른 것으로 본다
с прямым умыслом	с + 조격	직접 고의로
если лицо осознавало общественную опасность	조건절 — 주어 лицо́ + 중성 과거 + 대격	사람이 사회적 위험성을 인식하고
своих действий (бездействия)	생격 — 작위(부작위)의	자기 작위(부작위)의
предвидело возможность или неизбежность	둘째 술어 + 대격 둘	가능성이나 불가피성을 예견하고

наступления общественно опасных последствий	생격 사슬 — 결과 발생의	사회적으로 위험한 결과 발생의
и желало их наступления	셋째 술어 + 생격 — жела́ть 는 생격을 받는다	그 발생을 바랐으면

жела́ть(바라다)는 막연한 대상을 생격으로 받는다 — жела́ло их наступле́ния. 대격(наступле́ние)을 기대하면 이 낱말에서 걸린다.

문형

признаётся совершённым с … у́мыслом, е́сли …

…하면 ~고의로 저지른 것으로 본다

1. 6장의 정의 틀(признаётся + 조격)에 조건절 е́сли가 붙었다. 「이런 경우를 이렇게 본다」는 간주 조항이다.
2. 주어 лицо́(중성)에 맞춰 동사 과거가 모두 -ло다: осознава́ло, предви́дело, жела́ло.
3. их наступле́ния의 их는 앞의 после́дствий(결과들)을 가리키는 소유 대명사 — 「그 결과의 발생」.

Он де́йствовал с ко́свенным у́мыслом.
그는 간접 고의로 행동했다.

Уби́йство бы́ло совершено́ с прямы́м у́мыслом.
살인은 직접 고의로 저질러졌다.

문법 C3 · с + 조격 — 「~을 가지고」

~~совершено́ с прямо́й у́мысел~~ (비문)

совершено́ с прямы́м у́мыслом

с(~와 함께, ~을 가지고)는 조격을 받는다. 형용사 прямо́й도 조격 прямы́м이 된다. у́мысел은 변화할 때 е가 빠져 у́мыслом이 된다(출몰 모음).

한국이라면? ≠ 고의 · 형법 제13조

한국 조문은 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」고 소극적으로 적고, 고의의 종류는 학설에 맡긴다. УК 25조는 직접 고의(2항)와 간접 고의(3항)를 인식·예견·의욕으로 나눠 정의한다.

10.6 **неосторо́жность** ж. · род. неосторо́жности [nʲɪəstɐˈrozʲnəsʲtʲ]

과실 — по неосторо́жности 과실로 ★★★

Зализняк **8a**

осторо́жность(조심)에 не-가 붙었다. 26조가 둘로 나눈다. легкомы́слие(경솔 — 결과를 예견했지만 막을 수 있다고 근거 없이 믿음)과 небре́жность(부주의 — 예견하지 못했지만 예견해야 했고 할 수 있었음). 한국 학설의 인식 있는 과실과 인식 없는 과실에 대응한다.

쉬운 예

Э́то случи́лось по неосторо́жности.

그 일은 과실로 일어났다.

실무 예

Води́тель причини́л вред по неосторо́жности.

운전자는 과실로 손해를 입혔다.

원문

> Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. — УК РФ ст. 26 ч. 1 A
>
> > 읽기 Преступле́нием, совершённым по неосторо́жности, признаётся дея́ние, совершённое по легкомы́слию и́ли небре́жности.
>
> 경솔이나 부주의로 저지른 행위를 과실로 저지른 범죄라 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Преступлением, совершенным по неосторожности,	조격 + 분사 조격 + по 여격 — 정의되는 말	과실로 저지른 범죄란
признается деяние	술어 + 주어	행위를 말한다
совершенное по легкомыслию	과거 수동 분사(중성) + по 여격	경솔로 저지른
или небрежности	по 에 함께 걸린 여격	또는 부주의로
>
> совершённым(조격)과 совершённое(주격)이 한 문장에 둘 다 나온다. 앞은 정의되는 말 Преступле́нием에, 뒤는 주어 дея́ние에 맞춘 것이다.

문형

по легкомы́слию и́ли небре́жности

경솔이나 부주의로

1. по 하나가 두 명사에 함께 걸린다. легкомы́слию(중성 -ие → 여격 -ию)와 небре́жности(여성 -ость → 여격 -ости).
2. легкомы́слие는 лёгкий(가벼운) + мысль(생각) — 「가벼운 생각」.

3. небре́жность는 бречь(돌보다)와 뿌리가 닿는 말로 「돌보지 않음」 이다.

Он оши́бся по небре́жности.
그는 부주의로 실수했다.

Вред причинён по легкомы́слию.
손해는 경솔로 생겼다.

문법 C6 · по + 여격 — 원인 「~으로 말미암아」

~~совершено́ по неосторо́жность~~ (비문)

совершено́ по неосторо́жности

по는 원인·이유를 말할 때 여격을 받는다: по неосторо́жности(과실로), по оши́бке(잘못으로). -ость 여성 명사의 여격 단수 어미는 -и다.

한국이라면? = 과실 · 형법 제14조

과실범은 특별 규정이 있을 때만 처벌한다는 원칙이 같다 — 한국 「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다」, УК 24조 2항 «специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части». 과실을 둘로 나눈 정의는 러시아에만 있다.

10.7 **невменя́емость** ж. · род. невменя́емости [nʲɪvmʲɪˈnʲæ(ɪ)ɪməsʲtʲ]

책임무능력(심신상실) ★★

니ᵝ미내이머시띠 표기법 네브메냐예모스티

Зализняк **8a**

вменя́ть(누구의 탓으로 돌리다)에서 왔다. вменя́емый는 「탓을 돌릴 수 있는 사람」, 곧 책임능력자다. 21조는 정신장애 때문에 행위의 성질·위험성을 알거나 행동을 통제할 수 없었던 상태를 невменя́емость라 한다. 능력이 「완전히는」 없던 경우는 22조(제한된 책임능력)가 따로 다룬다 — 이때는 형사책임을 진다.

쉬운 예 Экспертти́за установи́ла невменя́емость.
감정 결과 책임무능력이 인정되었다.

실무 예 Невменя́емого нельзя́ привле́чь к уголо́вной отве́тственности.
책임무능력자에게는 형사책임을 물을 수 없다.

원문

> Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. — УК РФ ст. 21 ч. 1 A

> 읽기 Не подлежи́т уголо́вной отве́тственности лицо́, кото́рое во вре́мя соверше́ния обще́ственно опа́сного дея́ния находи́лось в состоя́нии невменя́емости, то есть не могло́ осознава́ть факти́ческий хара́ктер и обще́ственную опа́сность свои́х де́йствий (безде́йствия) ли́бо руководи́ть и́ми вслéдствие хрони́ческого психи́ческого расстро́йства, вре́менного психи́ческого расстро́йства, слабоу́мия ли́бо ино́го боле́зненного состоя́ния пси́хики.

사회적으로 위험한 행위를 할 때 책임무능력 상태, 곧 만성 정신장애·일시적 정신장애·정신박약 그 밖의 정신의 병적 상태 때문에 자기 작위(부작위)의 실제 성질과 사회적 위험성을 인식하거나 그것을 통제할 수 없었던 사람은 형사책임을 지지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Не подлежит уголовной ответственности лицо	부정 술어 + 여격 + 주어(뒤에)	형사책임을 지지 않는다 — 사람은
которое во время совершения общественно опасного деяния	관계절 + во вре́мя + 생격	사회적으로 위험한 행위를 할 때
находилось в состоянии невменяемости	중성 과거 + в 전치격 + 생격	책임무능력 상태에 있었던
то есть не могло осознавать фактический характер	풀이 표지 + 무능력 + 대격	곧 실제 성질을 인식할 수 없었던
и общественную опасность своих действий (бездействия)	대격 + 생격	그리고 자기 작위(부작위)의 사회적 위험성을
либо руководить ими	부정사 + 조격 — руководи́ть 는 조격을 받는다	또는 그것을 통제할 수

вследствие хронического психического расстройства	вслéдствие + 생격 — 원인	만성 정신장애로
временного психического расстройства, слабоумия	같은 전치사에 걸린 생격	일시적 정신장애·정신박약
либо иного болезненного состояния психики	생격 사슬	그 밖의 정신의 병적 상태로

руководи́ть и́ми의 и́ми는 앞의 де́йствий(작위들)를 가리킨다 — 「자기 행동을 통제한다」. руководи́ть(지휘하다)는 대격이 아니라 조격을 받는 동사다.

문형

то есть …

곧, 다시 말해(조문 속 정의)

1. то есть는 앞의 낱말을 풀어 쓰는 표지다. 그 뒤가 곧 정의다: невменя́емости, то есть не могло́ осознава́ть …
2. 6장에서 본 괄호 정의와 같은 기능이다. 105조 1항도 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»로 살인을 정의한다.
3. 문서에서는 т. е.로 줄여 쓴다. 소리 내어 읽을 때는 то есть로 푼다.

Кра́жа, то есть та́йное хище́ние иму́щества.
절도, 곧 재물을 몰래 빼앗는 것.

Он невменя́ем, то есть не отвеча́ет за свои́ де́йствия.
그는 책임무능력자다. 곧 자기 행동에 책임을 지지 않는다.

한국이라면? = 심신장애인 · 형법 제10조
능력이 없으면 벌하지 않고, 능력이 떨어진 경우는 따로 다룬다는 짜임이 같다. 한국 제10조 제2항은 「형을 감경할 수 있다」, УК 22조는 책임을 지되 법원이 형을 정할 때 고려한다고 적는다.

10.8 **наказа́ние** ср. · род. наказа́ния · мн. наказа́ния [nəkɐˈzanʲɪjə] **형벌, 형** ★★★

너까사니여 표기법 나카자니예

Зализняк **7a**

наказа́ть(벌하다)의 명사다. 43조는 형벌을 「법원의 판결로 과하는 국가 강제 조치」로 정의하고, 목적을 사회 정의 회복·유죄 판결을 선고받은 사람의 교정·새 범죄 예방 셋으로 든다(2항). 44조

가 형벌의 종류를 벌금(штраф)부터 사형(сме́ртная казнь)까지 나열한다. 사형은 목록에 남아 있지만, 집행 상황은 이 책이 대조하지 않았다.

쉬운 예

Суд назна́чил наказа́ние.

법원은 형을 선고했다.

실무 예

Наказа́ние должно́ быть справедли́вым.

형벌은 공정해야 한다.

원문

> Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. — УК РФ ст. 43 ч. 1 A
>
> 읽기 Наказа́ние есть ме́ра госуда́рственного принужде́ния, назнача́емая по приго́во́ру суда́. Наказа́ние применя́ется к лицу́, при́знанному вино́вным в соверше́нии преступле́ния, и заключа́ется в предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом лише́нии и́ли ограниче́нии прав и свобо́д э́того лица́.
>
> 형벌은 법원의 판결로 과하는 국가 강제 조치다. 형벌은 범죄를 저질렀다고 인정된 사람에게 과하며, 이 법전이 정한 바에 따라 그 사람의 권리와 자유를 박탈하거나 제한하는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Наказание есть мера государственного принуждения	주어 + есть + 주격 + 생격	형벌은 국가 강제 조치다
назначаемая по приговору суда.	불완료 현재 수동 분사(여성) + по 여격	법원의 판결로 과하는
Наказание применяется к лицу	-ся 수동 + к 여격	형벌은 사람에게 과한다
признанному виновным в совершении преступления	과거 수동 분사(여격) + 조격 + в 전치격	범죄를 저질렀다고 인정된

и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом	둘째 술어 + в + 분사(전치격 복수) + 행위자 조격	이 법전이 정한
лишении или ограничении прав и свобод этого лица	전치격 둘 + 생격 사슬	그 사람의 권리와 자유의 박탈이나 제한이다

в предусмо́тренных … лише́нии и́ли ограниче́нии에서 предусмо́тренных는 복수 전치격이다. 뒤의 두 명사(박탈·제한)를 함께 꾸미기 때문에 단수 명사 둘 앞에서 복수가 되었다.

문형

заключа́ется в + 전치격

~에 있다, ~으로 이루어진다

1. 형벌의 내용을 말하는 조문의 고정 표현이다: Аре́ст заключа́ется в содержа́нии …(구금형은 … 수용하는 것이다).
2. в 뒤의 명사는 전치격 -ии: лише́нии, ограниче́нии.
3. 같은 동사 заключа́ться가 6장에서는 「계약이 체결되다」였다. 뒤에 в + 전치격이 오면 「~에 있다」다.

Штраф заключа́ется во взыска́нии де́нег.

벌금은 돈을 거두는 것이다.

Пробле́ма заключа́ется в сро́ках.

문제는 기간에 있다.

문법 C3 · есть + 주격 / явля́ется + 조격

~~Наказа́ние есть ме́рой государ́ственного принужде́ния.~~ (비문)

Наказа́ние есть ме́ра государ́ственного принужде́ния.

정의의 계사 есть 뒤에는 주격을 쓴다. 같은 뜻을 явля́ется로 쓰면 조격(ме́рой)이다. 조문은 둘 다 쓴다 — 43조는 есть, 8조는 явля́ется.

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

한국은 사형부터 몰수까지 9종(「1. 사형 2. 징역 3. 금고」 …)이고 무거운 것부터 적는다. УК 44조는 벌금(а호)부터 사형(н호)까지 가벼운 것부터 적는다. 한국의 금고·구류에 꼭 맞는 형은 러시아 목록에 없다.

10.9 **лише́ние** ср. · род. лише́ния · мн. лише́ния [lʲɪˈʂɛnʲɪjə]

박탈 — лише́ние свобо́ды 자유 박탈(징역형) ★★★

리세니여 표기법 리셰니예

Зализняк **7a**

лиши́ть(빼앗다)의 명사다. 러시아 형법의 징역형은 「자유 박탈(лише́ние свобо́ды)」이라 부른다. 기간을 정한 것(на определённый срок)과 종신(пожи́зненное)이 있다. 56조 2항이 유기형을 2개월 이상 20년 이하로 정한다. 같은 꼴로 лише́ние пра́ва(자격 박탈)도 있다.

쉬운 예 Его́ приговори́ли к лише́нию свобо́ды.
그는 징역형을 선고받았다.

실무 예 Срок лише́ния свобо́ды — пять лет.
징역 기간은 5년이다.

원문

> Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет. — УК РФ ст. 56 ч. 2 A
>
> > 읽기 Лише́ние свобо́ды устана́вливается на срок от двух ме́сяцев до двадцати́ лет.
> 자유 박탈은 2개월 이상 20년 이하의 기간으로 정한다.

문형

приговори́ть к + 여격

~형을 선고하다

1. 형을 선고하는 동사는 к + 여격을 받는다: приговори́ть к лише́нию свобо́ды.
2. 선고받은 사람은 대격(유정이라 생격과 같은 꼴): приговори́ть подсуди́мого.
3. 기간을 붙이면 к трём года́м лише́ния свобо́ды — 수사와 명사가 여격(трём года́м)이 된다(C7).

Суд приговори́л его́ к штра́фу.
법원은 그에게 벌금형을 선고했다.

Подсуди́мого приговори́ли к трём года́м лише́ния свобо́ды.
피고인에게 징역 3년이 선고되었다.

문법 C7 · от + 생격 до + 생격 — 수사도 생격

~~на срок от два ме́сяца до два́дцать лет~~ (비문)

на срок от двух ме́сяцев до двадцати́ лет

от·до는 생격을 받는다. 수사도 생격으로 바뀐다: два → двух, два́дцать → двадцати́. 그러면 명사는 복수 생격(ме́сяцев, лет)이다. 끝자리가 1인 수만 단수로 남는다(до двадцати́ одного́ го́да).

한국이라면? ≠ 징역 또는 금고의 기간 · 형법 제42조

한국 유기징역은 「1개월 이상 30년 이하」, 가중하면 「50년까지」 다. УК는 2개월~20년이고, 경합범은 25년(판결 경합 30년)까지다(56조 4항). 테러 범죄 등 56조 5항이 열거한 범죄가 하나라도 끼면 30년(판결 경합 35년)까지다.

10.10

штраф

м. · род. штра́фа · мн. штра́фы [ʂtraf]

벌금(형법) · 위약금(민법) · 과태료 성격의 벌금(행정법) ★★★

ㅅㄸ퐈ᄒᆞᆼ 표기법 시트라프

Зализняк **1a**

독일어 Strafe(벌)에서 왔다. 형법에서는 44조 목록의 첫 형벌인 벌금이다. 46조 2항은 5천 루블 이상 5백만 루블 이하, 소득 2주~5년 치, 또는 뇌물·상업적 매수 금액 등의 배수(100배까지, 2만5천 루블 이상 5억 루블 이하)로 정한다. 같은 낱말이 민법에서는 위약금의 한 형태다(6장 неусто́йка — 330조 «Неустойкой (штрафом, пеней)»). 행정 제재는 13장에서 본다.

쉬운 예

Суд назна́чил штраф.

법원은 벌금형을 선고했다.

실무 예

Штраф на́до заплати́ть в срок.

벌금은 기한 안에 내야 한다.

원문

> Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. — УК РФ ст. 46 ч. 1 A
>
> 읽기 Штраф есть де́нежное взыска́ние, назнача́емое в преде́лах, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом.

벌금은 이 법전이 정한 범위 안에서 과하는 금전 징수다.

문형

в преде́лах + 생격

~의 범위 안에서

1. преде́л(한계)의 복수 전치격 преде́лах — 「한계들 안에서」.
2. 범위를 정하는 말은 생격으로 붙인다: в преде́лах са́нкции(법정형 범위 안에서 — 62조).
3. 이 원문은 범위를 분사로 대신했다: в преде́лах, предусмо́тренных … — 「정해진 범위 안에서」.

Наказа́ние назна́чено в преде́лах зако́на.
형은 법률의 범위 안에서 선고되었다.

Суд де́йствовал в преде́лах свои́х полномо́чий.
법원은 자기 권한 안에서 행동했다.

문법 C7 · в разме́ре + 생격 — 금액

~~штраф в разме́ре пять ты́сяч рубле́й~~ (어색)

штраф в разме́ре пяти́ ты́сяч рубле́й

в разме́ре(~의 금액으로) 뒤는 생격이다. 수사도 생격 пяти́가 된다. 말로는 주격 수사를 흔히 듣지만 조문·판결은 생격이다. ты́сяч·рубле́й는 복수 생격.

한국이라면? + 벌금 · 형법 제41조

형법상 벌금은 같다. 다만 штраф는 민법의 위약금·행정법의 벌금까지 덮는다. 한국어로는 문맥에 따라 벌금·위약금·과태료로 갈라 옮긴다.

10.11 **усло́вный** усло́вное осужде́ние 집행유예 · усло́вно(부사) [ʊˈsłovnɨj]

조건부의 — усло́вное осужде́ние 집행유예 ★★

우ㅅ로ㅂ느이 표기법 우슬로브니

Зализняк **1*a** 형용사

усло́вие(조건)의 형용사다. 형법에서는 「유죄 판결은 하되 실제로 복역하지 않게 한다」는 집행유예다. 73조는 법원이 형을 「усло́вным(조건부로) 여긴다」고 선고하는 꼴로 적는다. 일상 회화의 усло́вный срок(조건부 형기)도 같은 말이다.

쉬운 예 Ему́ да́ли усло́вный срок.
그는 집행유예를 받았다.

실무 예 Испыта́тельный срок — два го́да.
유예 기간은 2년이다.

원문

Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. — УК РФ ст. 73 ч. 1 A

읽기 Е́сли, назна́чив исправи́тельные рабо́ты, ограниче́ние по вое́нной слу́жбе, содержа́ние в дисциплина́рной во́инской ча́сти и́ли лише́ние свобо́ды на срок до восьми́ лет, суд придёт к вы́воду о возмо́жности исправле́ния осуждённого без реа́льного отбыва́ния наказа́ния, он постановля́ет счита́ть назна́ченное наказа́ние усло́вным.

법원이 교정 노동, 군 복무 제한, 징계 부대 수용 또는 8년 이하의 자유 박탈을 선고하면서 유죄 판결을 선고받은 사람이 실제로 복역하지 않고도 교정될 수 있다는 결론에 이르면, 선고한 형을 조건부로 한다고 정한다. (같은 항 둘째 문장 이하가 집행유예를 붙일 수 없는 경우를 а~в호로 든다.)

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если, назначив исправительные работы	조건절 + 완료 부동사 — 「선고하면서」	교정 노동
ограничение по военной службе	대격 나열	군 복무 제한
содержание в дисциплинарной воинской части	대격 + в 전치격	징계 부대 수용
или лишение свободы на срок до восьми лет	대격 + на срок до + 생격(C7)	또는 8년 이하 자유 박탈을 선고하면서
суд придет к выводу о возможности	주어 + 완료 미래 + к 여격 + о 전치격	법원이 가능성의 결론에 이르면
исправления осужденного без реального отбывания наказания	생격 사슬 + без + 생격	유죄 판결을 선고받은 사람이 실제 복역 없이 교정될

он постановляет считать назначенное наказание условным	주절 — 대격 + 조격 (C3)	선고한 형을 조건부로 한다고 정한다

назна́чив는 완료 부동사(V5)다 — 「선고하고 나서·선고하면서」. 주어(суд)가 아직 나오지 않았는데 부동사가 먼저 나와서 길게 늘어진다. 쉼표 사이를 건너뛰고 суд придёт를 먼저 찾으면 뼈대가 보인다.

문형

прийти́ к вы́воду о + 전치격

~라는 결론에 이르다

1. к + 여격 вы́воду(결론에), о + 전치격(~에 관한) — 판결 이유에 자주 나오는 틀이다.
2. придёт는 прийти́의 완료 미래다. 조건절 안의 미래는 「~하면」으로 옮긴다.
3. 판결문에서는 과거로: суд пришёл к вы́воду, что …(법원은 …라는 결론에 이르렀다).

Суд пришёл к вы́воду о вино́вности подсуди́мого.
법원은 피고인이 유죄라는 결론에 이르렀다.

Суд пришёл к вы́воду, что иск обосно́ван.
법원은 청구에 이유가 있다고 결론지었다.

문법 C3 · счита́ть + 대격 + 조격 — 「~을 ~로 여기다」

~~счита́ть назна́ченное наказа́ние усло́вное~~ (비문)

счита́ть назна́ченное наказа́ние усло́вным

счита́ть(여기다)는 대상을 대격, 「무엇으로」를 조격으로 받는다. 수동으로 바꾸면 счита́ться + 조격(6장)이다. 형용사 усло́вный는 중성 조격 -ым.

한국이라면? ≠ 집행유예의 요건 · 형법 제62조

한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금」에 붙일 수 있다. УК 73조는 8년 이하의 자유 박탈까지 붙일 수 있고, 벌금은 목록에 없다.

10.12 **суди́мость** ж. · род. суди́мости · мн. суди́мости [sʊˈdʲiməsʲtʲ]

전과(유죄 판결을 받은 상태) ★★

수디머시띠 표기법 수디모스티

Зализняк **8a**

суди́ть(재판하다)에서 왔다. 유죄 판결이 확정된 날부터 「소멸(погаше́ние)」 하거나 「말소(сня́тие)」 될 때까지의 법적 상태다. 소멸 기간은 86조 3항이 형의 종류·범죄 등급마다 정한다(집행유예는 유예 기간 경과, 중한 범죄 징역은 8년 등). 누범(рециди́в) 판정의 전제가 된다.

쉬운 예

У него́ нет суди́мости.

그는 전과가 없다.

실무 예

Суди́мость была́ пога́шена.

전과는 소멸했다.

원문

> Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. — УК РФ ст. 86 ч. 1 A
>
> 읽기 Лицо́, осуждённое за соверше́ние преступле́ния, счита́ется суди́мым со дня вступле́ния обвини́тельного приго́вора суда́ в зако́нную си́лу до моме́нта погаше́ния и́ли сня́тия суди́мости.
>
> 범죄로 유죄 판결을 받은 사람은 유죄 판결이 확정된 날부터 전과가 소멸하거나 말소될 때까지 전과자로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, осужденное за совершение преступления	주어 + 과거 수동 분사 + за 대격	범죄로 유죄 판결을 받은 사람은
считается судимым	술어 + 조격(С3)	전과자로 본다
со дня вступления обвинительного приговора суда	со + 생격 사슬	법원 유죄 판결이 확정된 날부터
в законную силу	в + 대격 — вступле́ние 에 걸린다	(확정)
до момента погашения или снятия судимости	до + 생격 사슬	전과가 소멸하거나 말소될 때까지

обвини́тельный приго́вор는 「유죄 판결」이다. 반대는 оправда́тельный приго́вор(무죄 판결 — 11장). 「기소하는 판결」로 읽지 않는다.

문형

со дня + 생격 до моме́нта + 생격

~한 날부터 ~한 때까지

1. с(~부터)는 생격을 받는다. д 앞에서 발음하기 쉽게 со이 된다: со дня.
2. день의 생격은 дня — 모음 е가 빠진다(출몰 모음).
3. вступле́ние в зако́нную си́лу(확정)는 3장 вступа́ть의 명사다.

Срок исчисля́ется со дня задержа́ния.
기간은 체포한 날부터 계산한다.

С моме́нта задержа́ния прошло́ два дня.
체포 때부터 이틀이 지났다.

한국이라면? + 전과 · 명문 없음(형법)

한국 형법에는 전과를 정의하는 조문이 없다. 형의 실효는 다른 법률이 정한다(이 책은 대조하지 않았다). УК 86조는 전과의 시작·끝과 효과를 형법전 안에 둔다.

10.13 **рециди́в** м. · род. рециди́ва · мн. рециди́вы [rʲɪtsɨˈdʲif] **누범(재범)** ★★

뤼즈디ᵠ 표기법 레치디프

Зализняк **1a**

라틴어 recidivus(되돌아오는)에서 왔고, 의학에서는 「재발」이다. 18조는 고의범 전과자가 다시 고의범을 저지르는 것을 рециди́в라 하고, 위험한(опа́сный)·특히 위험한(осо́бо опа́сный) 누범을 따로 정한다. 경미한 범죄 전과·18세 미만 때 범죄 전과는 셈하지 않는다(4항).

쉬운 예 Э́то рециди́в.
이건 누범이다.

실무 예 Рециди́в влечёт бо́лее стро́гое наказа́ние.
누범은 더 무거운 형으로 이어진다.

원문

> Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. — УК РФ ст. 18 ч. 1 A
>
> 읽기 Рециди́вом преступле́ний признаётся соверше́ние умы́шленного преступле́ния лицо́м, име́ющим суди́мость за ра́нее совершённое умы́шленное преступле́ние.
>
> 앞서 저지른 고의범으로 전과가 있는 사람이 고의범을 저지르는 것을 누범이라 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Рецидивом преступлений признается	조격 + 생격 복수 + 술어 — 정의 조항	누범이란
совершение умышленного преступления	주어(동사성 명사) + 목적어 생격	고의범을 저지르는 것을 말한다
лицом, имеющим судимость	행위자 조격 + 능동 현재 분사(조격) + 대격	전과가 있는 사람이
за ранее совершенное умышленное преступление	за + 대격 — 무엇에 대한 전과인가	앞서 저지른 고의범에 대한

за + 대격은 「~에 대하여, ~으로」 — 처벌·전과의 이유를 말한다: суди́мость за кра́жу(절도 전과), осуждён за уби́йство(살인으로 유죄).

문형

соверше́ние + 생격 + 조격(행위자)

누가 ~을 저지름

1. 동사성 명사 соверше́ние의 목적어는 생격(умы́шленного преступле́ния), 행위자는 조격(лицо́м)이다 — 11장 V4에서 자세히 본다.
2. лицо́м, име́ющим суди́мость — 행위자 조격에 능동 현재 분사도 조격으로 맞췄다.
3. ра́нее(앞서)는 рань(이른 때)에서 온 부사로 조문의 「종전에」 다.

совершение преступления группой лиц
여러 사람이 함께 범죄를 저지름

совершение кражи несовершеннолетним
미성년자의 절도

한국이라면? ≠ 누범 · 형법 제35조

한국은 「금고 이상의 형」의 집행 종료·면제 후 「3년 내」라는 기간 요건이 있고, 형을 「2배까지 가중한다」. УК 18조에는 기간 요건 대신 전과(суди́мость)가 남아 있는지가 기준이다.

10.14 **покуше́ние** ср. · род. покуше́ния · мн. покуше́ния [pəkʊˈʂɛnʲɪɻə]

미수 — покуше́ние на преступле́ние ★★★

뻐꾸세니여 표기법 포쿠셰니예

Зализняк **7a**

일상어로는 「암살 기도」(покуше́ние на президе́нта)다. 형법에서는 범죄를 끝까지 이루지 못한 「미완성 범죄(неоко́нченное преступле́ние)」의 하나다. 다른 하나는 예비(приготовле́ние)다. 30조 3항은 범죄로 곧바로 향한 고의 행위가 행위자의 뜻과 관계없는 사정으로 끝나지 못한 것을 미수라 한다.

쉬운 예

Э́то бы́ло покуше́ние на кра́жу.

그건 절도 미수였다.

실무 예

Покуше́ние на уби́йство наказу́емо.

살인 미수는 처벌된다.

원문

> Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. — УК РФ ст. 29 ч. 2 A
>
> 읽기 Неоко́нченным преступле́нием признаю́тся приготовле́ние к преступле́нию и покуше́ние на преступле́ние.
>
> 범죄의 예비와 미수를 미완성 범죄라 한다.

문형

покуше́ние на + 대격

~의 미수, ~을 노린 기도

1. на + 대격은 「~을 겨냥하여」다. 대상이 사람이면 유정 대격(= 생격): покуше́ние на президе́нта.
2. 판결문의 죄명에서는 조 번호와 함께 쓴다: покуше́ние на кра́жу(절도 미수).
3. 미수의 형사책임은 기수범 조문에 30조를 「참조하여(со ссы́лкой на статью́ 30)」 묻는다(29조 3항).

Он осуждён за покуше́ние на моше́нничество.

그는 사기 미수로 유죄 판결을 받았다.

Приготовле́ние к преступле́нию не всегда́ наказу́емо.

범죄의 예비가 늘 처벌되는 것은 아니다.

문법 C1 · покуше́ние на + 대격 · приготовле́ние к + 여격

~~покуше́ние преступле́ния~~ (비문)

покуше́ние на преступле́ние

미수는 на + 대격(~을 노린 시도), 예비는 к + 여격(~을 향한 준비)이다. 동사의 짝을 따른다: покуси́ться на что, гото́виться к чему́. 생격으로 이으면 「범죄의 미수」라는 한국어 순서를 옮긴 비문이 된다.

한국이라면? = 미수범 · 형법 제25조

실행에 착수했으나 끝내지 못한 것이라는 뼈대가 같다. 한국 「범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때」, УК 30조 3항 «по не зависящим от этого лица обстоятельствам»(행위자의 뜻과 관계없는 사정으로).

10.15 **соуча́стник** м. · род. соуча́стника · мн. соуча́стники [səʊˈt͡ɕæsʲnʲɪk]

공범(공동 가담자) ★★★

서우**째**시니ㄲ 표기법 소우차스트니크

Зализняк **3a** | 유정(대격 = 생격)

co-(함께) + уча́стник(참가자). 32조는 둘 이상이 고의범에 고의로 함께 가담하는 것을 соуча́стие(공범 관계)라 하고, 33조는 공범을 넷으로 나눈다 — 실행자(исполни́тель), 조직자(организа́тор), 교사자(подстрека́тель), 방조자(посо́бник). 책임은 각자의 실제 가담의 성질과 정도로 정한다(34조 1항).

쉬운 예 У него́ бы́ли соуча́стники.
그에게는 공범이 있었다.

실무 예 Посо́бник то́же соуча́стник преступле́ния.
방조자도 범죄의 공범이다.

원문

> Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. — УК РФ ст. 33 ч. 1 A
>
> 읽기 Соуча́стниками преступле́ния наряду́ с исполни́телем признаю́тся организа́тор, подстрека́тель и посо́бник.
> 실행자와 함께 조직자·교사자·방조자를 범죄의 공범이라 한다.

문형

наряду́ с + 조격

~와 나란히, ~와 함께

1. наряду́ с는 「~과 같은 줄에」다. с가 조격을 받는다: наряду́ с исполни́телем.
2. 조문에서는 「~뿐만 아니라 …도」를 말할 때 쓴다.
3. исполни́тель은 「실행자(정범)」다. 민사 집행에서는 суде́бный при́став-исполни́тель(집행관)으로도 나온다.

> Нарядý с адвока́том в де́ле уча́ствует ро́дственник.
> 변호사와 함께 친족이 사건에 참여한다.
>
> Нарядý со штра́фом назна́чено лише́ние пра́ва.
> 벌금과 함께 자격 박탈이 선고되었다.

문법 C1 · 유정 명사의 복수 대격 = 생격

~~Суд осуди́л соуча́стники.~~ (비문)

Суд осуди́л соуча́стников.

사람을 가리키는 명사는 대격이 생격과 같다(2장). 복수는 남녀 모두 그렇다: соуча́стников, посо́бников. 사물 명사 соста́вы는 대격이 주격과 같다.

한국이라면? ≠ 공범 · 형법 제30조~제32조

한국은 공동정범·교사범·종범을 조마다 두고, 종범은 「정범의 형보다 감경한다」. УК 33조는 「조직자」를 따로 두고, 방조자를 필요적으로 감경하는 조문은 없다 — 책임은 가담의 성질과 정도로 정한다(34조 1항).

10.16 **оборо́на** ж. · род. оборо́ны [ɐbɐ'ronə] **방위 — необходи́мая оборо́на 정당방위**

★★★

아바론너 표기법 오보로나

Зализняк **1a**

일상어로는 국방(Министе́рство оборо́ны 국방부)이다. 형법의 정당방위는 необходи́мая оборо́на(필요한 방위)라 부른다. 37조는 생명을 위협하는 폭력 공격에 대한 방위는 한도 없이(1항), 그렇지 않은 공격에는 방위의 한도를 넘지 않는 한(2항) 범죄가 아니라고 적는다. 직업·훈련·피할 수 있었는지와 관계없이 누구에게나 같다(3항).

쉬운 예 Э́то была́ необходи́мая оборо́на.
그건 정당방위였다.

실무 예 Суд призна́л, что он де́йствовал в состоя́нии необходи́мой оборо́ны.
법원은 그가 정당방위 상태에서 행동했다고 인정했다.

원문

> Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно

опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. — УК РФ ст. 37 ч. 1 A

읽기 Не явля́ется преступле́нием причине́ние вреда́ посяга́ющему лицу́ в состоя́нии необходи́мой оборо́ны, то есть при защи́те ли́чности и прав обороня́ющегося и́ли други́х лиц, охраня́емых зако́ном интере́сов о́бщества и́ли госуда́рства от обще́ственно опа́сного посяга́тельства, е́сли э́то посяга́тельство бы́ло сопряжено́ с наси́лием, опа́сным для жи́зни обороня́ющегося и́ли друго́го лица́, ли́бо с непосре́дственной угро́зой примене́ния тако́го наси́лия.

정당방위 상태에서, 곧 사회적으로 위험한 침해로부터 방위하는 사람이나 다른 사람의 인격과 권리, 법이 보호하는 사회나 국가의 이익을 지키면서 침해자에게 손해를 입힌 것은, 그 침해가 방위자나 다른 사람의 생명을 위협하는 폭력 또는 그런 폭력을 쓰겠다는 직접적인 위협을 수반한 경우 범죄가 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Не является преступлением причинение вреда	부정 + явля́ется + 조격 + 주어(동사성 명사) + 생격	손해를 입힌 것은 범죄가 아니다
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны	능동 현재 분사(여격) + 여격 + в 전치격	정당방위 상태에서 침해자에게
то есть при защите личности и прав обороняющегося	풀이 표지 + при 전치격 + 생격	곧 방위자의 인격과 권리를 지키면서
или других лиц, охраняемых законом интересов	생격 복수 + 현재 수동 분사 + 행위자 조격	또는 다른 사람의, 법이 보호하는 이익을
общества или государства	생격	사회나 국가의
от общественно опасного посягательства	от + 생격 — 무엇으로부터	사회적으로 위험한 침해로부터

если это посягательство было сопряжено с насилием	조건절 + 단형 수동 분사 + с 조격	그 침해가 폭력을 수반했고
опасным для жизни обороняющегося или другого лица	형용사 조격 + для 생격	방위자나 다른 사람의 생명을 위협하는
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия	с + 조격 + 생격 사슬	또는 그런 폭력을 쓰겠다는 직접 위협을 수반했으면

обороня́ющегося는 동사 обороня́ться(방어하다)의 능동 현재 분사가 명사처럼 쓰인 것이다 — 「방어하는 사람의」. 분사 하나가 사람 명사를 대신하는 것은 러시아 조문의 흔한 방식이다.

문형

сопряжён с + 조격

~을 수반한, ~과 결부된

1. сопряжённый(결부된)의 단형이 술어가 되었다: посяга́тельство бы́ло сопряжено́ с наси́лием.
2. с + 조격(~과)으로 무엇과 결부되었는지 말한다. 형법 각칙의 가중 사유에 자주 나온다.
3. 단형은 주어에 맞춘다: сопряжён(남)·сопряжена́(여)·сопряжено́(중)·сопряжены́(복).

Ограбле́ние бы́ло сопряжено́ с наси́лием.
강도는 폭력을 수반했다.

Э́та рабо́та сопряжена́ с ри́ском.
이 일에는 위험이 따른다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

한국은 하나의 기준 「상당한 이유가 있는 경우」로 판단한다. УК 37조는 생명을 위협하는 폭력 공격이면 한도를 따지지 않고(1항), 그 밖의 공격에만 방위의 한도(превыше́ние преде́лов)를 묻는다(2항).

10.17 **необходи́мость** ж. · род. необходи́мости · мн. необходи́мости

[nʲɪəpxɐˈdʲiməsʲtʲ] **필요 — кра́йняя необходи́мость 긴급피난** ★★★

니어ㅃ하디머시띠 표기법 네옵호디모스티

Зализняк **8a**

необходи́мый(필요한)의 명사다. 「극한의 필요(кра́йняя необходи́мость)」가 긴급피난이다. 39조 1항은 사람이나 사회·국가의 이익을 직접 위협하는 위험을 없애려고 법익을 해친 것은, 그 위험을 다른 수단으로 없앨 수 없었고 한도를 넘지 않았다면 범죄가 아니라고 적는다. 2항이 그 한도를 넘은 것(превыше́ние)을 정의한다.

쉬운 예

Э́то была́ кра́йняя необходи́мость.

그건 긴급피난이었다.

실무 예

Он слома́л дверь, что́бы спасти́ ребёнка из пожа́ра.

그는 불길에서 아이를 구하려고 문을 부쉈다.

원문

> Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. — УК РФ ст. 39 ч. 2 A
>
> 읽기 Превыше́нием преде́лов кра́йней необходи́мости признаётся причине́ние вреда́, я́вно не соответствующего хара́ктеру и сте́пени угрожа́вшей опа́сности и обстоя́тельствам, при кото́рых опа́сность устраня́лась, когда́ ука́занным интере́сам был причинён вред ра́вный и́ли бо́лее значи́тельный, чем предотвращённый.
>
> 위협하던 위험의 성질·정도와 위험을 없앤 상황에 비추어 분명히 걸맞지 않은 손해를 입힌 것, 곧 (1항이 말하는, 형법이 보호하는) 그 이익에 막은 손해와 같거나 더 큰 손해를 입힌 것을 긴급피난의 한도를 넘었다고 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Превышением пределов крайней необходимости признается	조격 + 생격 사슬 + 술어 — 정의 조항	긴급피난의 한도 초과란
причинение вреда, явно не соответствующего	주어(동사성 명사) + 생격 + 부정 능동 분사(생격)	분명히 걸맞지 않은 손해를 입힌 것으로서
характеру и степени угрожавшей опасности	여격 둘 + 능동 과거 분사(생격) + 생격	위협하던 위험의 성질과 정도에

и обстоятельствам, при которых опасность устранялась	여격 + 관계절(при + 전치격)	그리고 위험을 없앤 상황에
когда указанным интересам был причинен вред	когда 절 + 여격 + 단형 과거 수동 분사	그 이익에 손해가 생긴
равный или более значительный, чем предотвращенный	형용사 + 비교 + 과거 수동 분사	막은 것과 같거나 더 큰

когда́ 절은 앞의 「걸맞지 않은 손해」를 구체화한다 — 막은 손해와 같거나 더 큰 손해면 한도 초과다. когда́가 시간이 아니라 「~인 경우」로 쓰였다.

문형

соотве́тствовать + 여격

~에 걸맞다, ~에 맞다

1. соотве́тствовать는 대격이 아니라 여격을 받는다: хара́ктеру и сте́пени(성질과 정도에).
2. 부정 분사 не соотве́тствующего(걸맞지 않은)가 вреда́(생격)를 꾸며 생격이 되었다.
3. я́вно(분명히)은 37조 2항에도 나온다 — 「명백히 걸맞지 않은」이 한도 초과의 표지다.

Наказа́ние соотве́тствует тя́жести преступле́ния.
형은 범죄의 무게에 걸맞다.

Догово́р не соотве́тствует зако́ну.
그 계약은 법률에 맞지 않는다.

문법 V3 · мочь быть + 과거 수동 분사 단형

~~опа́сность не могла́ устрани́ться ины́ми сре́дствами~~ (어색)

опа́сность не могла́ быть устранена́ ины́ми сре́дствами

완료상의 수동은 -ся보다 분사 단형으로 만든다: быть устранена́(제거되다). 39조 1항의 문구다. 수단은 조격(ины́ми сре́дствами).

한국이라면? = 긴급피난 · 형법 제22조

위험을 피하려고 한 행위를 벌하지 않는다는 뼈대가 같다. 한국은 「상당한 이유가 있는 때」 한 기준이고, УК 39조는 다른 수단이 없을 것(보충성)과 한도 초과의 정의를 조문에 적고, 한도를 넘은 경우도 고의일 때만 처벌한다(2항 둘째 문장).

10.18 **амни́стия** ж. · род. амни́стии · мн. амни́стии [ɐˈmnʲisʲtʲɪjə] **(일반) 사면** ★★★

암니시띠여 표기법 암니스티야

Зализняк **7a**

그리스어 amnēstia(잊음)에서 왔다. 84조는 대상이 「개별적으로 정해지지 않은 범위의 사람」인 사면을 амни́стия라 하고, 국가두마(Госуда́рственная Ду́ма)가 선포한다고 적는다. 개인을 정해서 하는 사면은 поми́лование(85조, 대통령)다. 헌법도 두 권한을 나눈다(89조 в호·103조 1항 ж호).

쉬운 예 Ду́ма объяви́ла амни́стию.
두마가 사면을 선포했다.

실무 예 Амни́стия каса́ется неопределённого кру́га лиц.
일반사면은 정해지지 않은 범위의 사람들에게 미친다.

원문

> Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. — УК РФ ст. 84 ч. 1 A
>
> 읽기 Амни́стия объявля́ется Госуда́рственной Ду́мой Федера́льного Собра́ния Росси́йской Федера́ции в отноше́нии индивидуа́льно не определённого кру́га лиц.
>
> 일반사면은 러시아 연방 의회 국가두마가 개별적으로 정해지지 않은 범위의 사람들에 대하여 선포한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Амнистия объявляется	주어 + -ся 수동	일반사면은 선포된다
Государственной Думой	행위자 조격	국가두마에 의해
Федерального Собрания Российской Федерации	생격 사슬 — 기관 이름	러시아 연방 의회의
в отношении индивидуально не определенного круга лиц	в отноше́нии + 생격 사슬	개별적으로 정해지지 않은 범위의 사람들에 대하여
>
> Федера́льное Собра́ние(연방 의회)은 국가두마와 연방평의회(Сове́т Федера́ции) 두 원으로 된 의회의 이름이다. 「연방 회의」로 옮기면 기관인지 모임인지 흐려진다.

문형

в отноше́нии + 생격

~에 대하여, ~에 관하여

1. отноше́ние(관계)의 전치격 — 「~과의 관계에서」. 조문이 대상을 지정할 때 쓴다.
2. 형사 절차에서는 「~에 대하여 사건을 개시하다」가 возбуди́ть де́ло в отноше́нии + 생격(사람)이다(11장).
3. индивидуа́льно не определённого(개별적으로 정해지지 않은)는 부사 + 부정 + 분사 생격이다.

в отноше́нии подозрева́емого

피의자에 대하여

Ме́ра применена́ в отноше́нии обвиня́емого.

그 조치는 기소된 피의자에 대하여 적용되었다.

문법 V3 · -ся 수동의 주어는 주격, 행위자는 조격

~~Амни́стию объявля́ется Госуда́рственной Ду́мой.~~ (비문)

Амни́стия объявля́ется Госуда́рственной Ду́мой.

능동문 Ду́ма объявля́ет амни́стию(대격)를 수동으로 바꾸면 амни́стия는 주어(주격)가 되고 Ду́ма는 조격 Ду́мой가 된다. 대격을 그대로 두면 비문이다.

한국이라면? ≠ 일반사면 · 사면법 제8조, 헌법 제79조

한국은 「일반사면, 죄 또는 형의 종류를 정하여 하는 감형 및 일반에 대한 복권은 대통령령으로 한다」, 다만 「일반사면을 명하려면 국회의 동의를 얻어야 한다」. 러시아는 의회(국가두마)가 직접 선포한다. 대상을 죄의 종류로 정한다는 점은 비슷하다.

10.19 **поми́лование** ср. · род. поми́лования · мн. поми́лования [pɐˈmʲiɫəvənʲɪ̯ə]

특별사면 ★★

빠밀러버니여 표기법 포밀로바니예

Зализняк **7a**

поми́ловать(용서하다)의 명사다. ми́лость(자비)와 같은 뿌리다. 85조는 대통령이 「개별적으로 정해진 사람」에게 하는 사면이라 한다. 남은 형의 면제, 감형, 더 가벼운 형으로의 변경, 전과 말소가 가능하다(2항).

쉬운 예 Он попроси́л о поми́ловании.

그는 특별사면을 청했다.

실무 예

Поми́лование осуществля́ет президе́нт.

특별사면은 대통령이 한다.

원문

Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. – УК РФ ст. 85 ч. 1 A

읽기 Поми́лование осуществля́ется Президе́нтом Росси́йской Федера́ции в отноше́нии индивидуа́льно определённого лица́.

특별사면은 러시아 연방 대통령이 개별적으로 정해진 사람에 대하여 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Помилование осуществляется	주어 + -ся 수동	특별사면은 행해진다
Президентом Российской Федерации	행위자 조격 + 생격	러시아 연방 대통령에 의해
в отношении	в отноше́нии — 생격을 받는 굳은 전치사	~에 대하여
индивидуально определенного лица	부사 + 과거 수동 분사(생격) + 생격	개별적으로 정해진 사람

84조와 85조는 짝으로 읽는다. индивидуа́льно не определённого(정해지지 않은) ↔ индивидуа́льно определённого(정해진) — не 하나로 일반사면과 특별사면이 갈린다.

문형

проси́ть о + 전치격

~을 청하다

1. 청하는 내용은 о + 전치격이다: о поми́ловании(특별사면을).
2. 청원서는 хода́тайство о поми́ловании — хода́тайство는 11장 표제어다.
3. 완료상은 попроси́ть: он попроси́л о поми́ловании(청했다).

Осуждённый про́сит о поми́ловании.

유죄 판결을 선고받은 사람이 특별사면을 청한다.

Она́ попроси́ла о по́мощи.

그녀는 도움을 청했다.

문법 C4 · в отноше́нии + 생격 — 형용사도 생격

~~в отноше́нии определённое лицо́~~ (비문)

в отноше́нии определённого лица́

в отноше́нии는 전치사처럼 굳은 말이고 뒤에 생격을 받는다. 꾸미는 분사 определённый도 생격 -ого로 맞춘다.

한국이라면? = 특별사면 · 사면법 제9조

주체와 대상이 같다. 한국 「특별사면, 특정한 자에 대한 감형 및 복권은 대통령이 한다」, УК 85조 1항은 대통령이 «в отношении индивидуально определенного лица»(개별적으로 정해진 사람에 대하여) 한다.

10.20

освобожде́ние ср. · 로 освобожде́ния · 복 освобожде́ния

[ɐsvəbɐˈʐdʲenʲɪjə] **면제 · 석방 — освобожде́ние от наказа́ния 형의 면제** ★★★

아ㅅ버바ㅚ 녜니여 표기법 오스보보즈데니예

Зализняк **7a**

свобо́да(자유)에서 온 освободи́ть(풀어 주다)의 명사다. 형법전 11장(75~78조)의 제목이 「형사책임의 면제」, 12장(79~83조)이 「형의 면제」다. 형사책임 면제는 판결 전(사건 자체를 끝냄), 형의 면제는 유죄 판결 뒤다. 구금에서 풀려나는 「석방」도 같은 말이다(освобожде́ние из-под стра́жи).

쉬운 예 Его́ освободи́ли от наказа́ния.
그는 형을 면제받았다.

실무 예 Освобожде́ние от уголо́вной отве́тственности возмо́жно не всегда́.
형사책임 면제가 늘 가능한 것은 아니다.

원문

> Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. — УК РФ ст. 84 ч. 2 A
>
> 읽기 А́ктом об амни́стии ли́ца, соверши́вшие преступле́ния, мо́гут быть освобождены́ от уголо́вной отве́тственности.
>
> 범죄를 저지른 사람은 사면법령으로 형사책임을 면제받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Актом об амнистии	수단 조격 + об 전치격	사면법령으로
лица, совершившие преступления	주어(복수 주격) + 능동 과거 분사 + 대격	범죄를 저지른 사람들은
могут быть освобождены	мочь + быть + 과거 수동 분사 단형(복수)	면제될 수 있다
от уголовной ответственности	от + 생격	형사책임으로부터

ли́ца는 лицо́의 복수 주격이다. 같은 꼴이 단수 생격(лица́)과 강세만 다르다 — 원문에는 강세가 없으니 동사 мо́гут(복수)을 보고 복수 주격으로 읽는다.

문형

мо́гут быть освобождены́ от + 생격

~을 면제받을 수 있다

1. освобождены́는 освободи́ть의 과거 수동 분사 단형 복수다. быть와 함께 수동을 만든다(V3).
2. мо́гут(할 수 있다)은 사면법령이 책임을 면제할 수 있다는 가능성을 말한다 — 법령이 정하지 않으면 면제되지 않는다. 법원의 재량을 말하는 것이 아니다.
3. А́ктом об амни́стии(사면법령으로)는 수단의 조격이다. 문장 맨 앞에 나왔다.

Он был освобождён из-под стра́жи.
그는 구금에서 석방되었다.

Лицо́ мо́жет быть освобождено́ от наказа́ния.
그 사람은 형을 면제받을 수 있다.

문법 C4 · освобожде́ние от + 생격

~~освобожде́ние наказа́ния~~ (비문)

освобожде́ние от наказа́ния

면제는 「~로부터 풀어 줌」이라 от + 생격을 쓴다. 한국어 「형의 면제」를 옮겨 생격만 쓰면 「형벌이 풀려남」처럼 읽힌다.

한국이라면? + 형사책임의 면제 · 명문 없음

한국 형법에는 범죄가 성립한 뒤 판결 전에 형사책임 자체를 면제하는 일반 제도가 없다(기소유예는 검사의 처분이다). УК는 실효적 회개(75조)·피해자와의 화해(76조) 등으로 형사책임을 면제할 수 있게 한다. 사건을 끝내는 것은 법원만이 아니다 — 수사관(수사기관장의 동의)과 조사관(검사의 동의)도 할 수 있다(УПК 25조·28조 1항).

한국이라면? — 형법 총칙을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

	러시아	한국	차이
≠	у́мысел (ст. 25)	고의 (형법 제13조)	러시아는 직접·간접 고의를 정의한다 / 한국은 「사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」로 소극 규정.
=	неосторо́жность (ст. 24 ч. 2, ст. 26)	과실 (형법 제14조)	과실범은 특별 규정이 있을 때만 처벌. 러시아만 경솔·부주의를 조문으로 나눈다.
≠	во́зраст (ст. 20)	형사미성년자 (형법 제9조)	16세 원칙, 열거 범죄는 14세 / 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.
=	невменя́емость (ст. 21, 22)	심신장애인 (형법 제10조)	능력이 없으면 벌하지 않는다. 능력이 떨어진 경우 한국은 「형을 감경할 수 있다」, 러시아는 양형에서 고려.
≠	необходи́мая оборо́на (ст. 37)	정당방위 (형법 제21조)	생명 위협 폭력에는 한도 없음, 그 밖에는 한도 초과 금지 / 「상당한 이유가 있는 경우」 하나.
=	кра́йняя необходи́мость (ст. 39)	긴급피난 (형법 제22조)	뼈대는 같다. 러시아는 보충성과 한도 초과를 조문에 적는다.
≠	приготовле́ние (ст. 30 ч. 2)	음모, 예비 (형법 제28조)	중한·특히 중한 범죄의 예비는 일반적으로 처벌 / 「법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다」.
≠	соуча́стники (ст. 33, 34)	공범 (형법 제30조~제32조)	조직자를 따로 둔다. 방조자 필요적 감경 없음 / 종범은 「정범의 형보다 감경한다」.
≠	лише́ние свобо́ды (ст. 56 ч. 2)	징역의 기간 (형법 제42조)	2개월~20년 / 「1개월 이상 30년 이하」.
≠	усло́вное осужде́ние (ст. 73)	집행유예 (형법 제62조)	8년 이하 자유 박탈까지, 벌금 없음 / 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금」.

≠	рецидив (ст. 18)	누범 (형법 제35조)	남은 전과가 기준 / 집행 종료 후 「3년 내」, 「2배까지 가중」.
≠	амнистия (ст. 84)	일반사면 (사면법 제8조, 헌법 제79조)	국가두마가 선포 / 「대통령령으로 한다」, 「국회의 동의를 얻어야 한다」.

가짜 친구 · состáв · сáнкция — 영어로 짐작하면 빗나가는 두 낱말

состáв преступлéния를 composition으로 짐작하면 뜻이 안 잡힌다. 「범죄의 짜임」, 곧 구성요건이다(8조). 같은 낱말이 소송법에서는 재판부 구성이다 — УПК 30조의 표제가 «Состав суда»다.

сáнкция는 영어 sanction처럼 「제재」로 읽힌다. 그런데 러시아 형법 조문에서 сáнкция는 각칙 조문의 「처벌 부분」, 곧 법정형이다. 각칙 조문은 «… - наказывается …»처럼 줄표 앞이 행위, 뒤가 형벌인데, 그 뒷부분을 сáнкция라 부른다.

아래 68조 2항은 «в пределах санкции соответствующей статьи»(해당 조의 법정형 범위 안에서)라고 쓴다. 62조·65조·46조에도 같은 짜임이 나온다.

사전에는 「승인·허가」 뜻도 있다(옛 «санкция прокурора» — 검사의 승인). 이 뜻의 현행 조문 용례는 이 책이 찾지 않았다.

> Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса. УК РФ ст. 68 ч. 2
>
> 읽기 Срок наказáния при любóм ви́де рецидúва преступлéний не мóжет быть мéнее однóй трéтьей чáсти максимáльного срóка наибóлее строгóго ви́да наказáния, предусмóтренного за совершённое преступлéние, но в предéлах сáнкции соответствующей статьи́ Осóбенной чáсти настоя́щего Кóдекса.
>
> 누범의 유형이 무엇이든 형기는 원칙적으로 저지른 범죄에 정한 가장 무거운 형의 최고 형기의 3분의 1 이상이어야 한다. 다만 각칙 해당 조의 법정형 범위 안에서다. (같은 조 3항은 감경 사정이 있으면 3분의 1 미만, 64조의 예외적 사정이 있으면 법정형보다 가벼운 형도 허용한다.)

요령 형법 조문에서 са́нкция를 보면 「법정형」, соста́в를 보면 뒤에 преступле́ния가 오는지 суда́가 오는지 본다.

C7 수사와 격 — 1 / 2~4 / 5 이상

수사 뒤 명사의 꼴은 수가 정한다: 1은 단수 주격(оди́н год), 2~4는 단수 생격(два го́да), 5 이상은 복수 생격(пять лет). 수사구가 전치사 뒤에 오면 수사도 그 격으로 바뀌고, 명사는 복수의 같은 격이 된다(до трёх лет). 끝자리가 1인 수(1·21·31…)만 명사가 단수로 남는다(до двадцати́ одного́ го́да).

- 형벌 조문은 숫자를 글자로 쓴다. 105조 1항 «на срок от шести до пятнадцати лет», 56조 2항 «от двух месяцев до двадцати лет». 수사를 읽지 못하면 법정형이 읽히지 않는다.
- 셈하는 자리(주격, 그리고 무정 명사의 대격)에서는 끝자리 수가 명사 꼴을 정한다. 1 → 단수 주격(оди́н год), 2·3·4 → 단수 생격(два го́да), 5~20 → 복수 생격(пять лет). 21은 다시 1처럼(два́дцать оди́н год). 11~14는 1~4가 아니라 5 이상처럼 간다(оди́ннадцать лет).
- год(해)의 복수 생격은 다른 어간인 лет다. ме́сяц는 ме́сяцев, ты́сяча는 ты́сяч, рубль는 рубле́й.
- от·до·свы́ше·не ме́нее 뒤에서는 수사도 생격이 된다: двух, трёх, четырёх, пяти́, шести́, восьми́, десяти́, двадцати́. 이때 명사는 2 이상이면 복수 생격이다 — до двух лет(до двух го́да가 아니다). 끝자리가 1이면 단수: до одного́ го́да, до двадцати́ одного́ го́да.
- 금액도 같다. 158조 1항 «штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей» — восьми́десяти(80의 생격), ты́сяч(복수 생격). ты́сяча가 여성 명사라 2는 две ты́сячи다.
- 조 번호는 서수다. 이 책의 합성 입력(say)은 «статьи́ два́дцать пя́той»처럼 격에 맞춘 서수로 풀어 쓴다 — 엔진은 숫자를 늘 기수 주격으로 읽기 때문이다.

표로 보기

수	셈(주격·대격)	до + 생격
1	оди́н год	до одного́ го́да
2	два го́да	до двух лет
3	три го́да	до трёх лет
4	четы́ре го́да	до четырёх лет

5	пять лет	до пяти́ лет
8	во́семь лет	до восьми́ лет
20	два́дцать лет	до двадцати́ лет
2 (달)	два ме́сяца	от двух ме́сяцев

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Суд назна́чил наказа́ние на срок три го́да
주격 · 주어 완료 과거 대격 на + 대격 · 기간 3 + 단수 생격
법원은 3년 형을 선고했다.

Ему́ грози́т до пяти́ лет лише́ния свобо́ды
여격 · 위협받는 사람 위협하다 · 3인칭 단수 до + 생격 수사 + 복수 생격 생격 · 무엇의 5년인가
그는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~пять го́да~~	пять лет	5 이상은 복수 생격. год의 복수 생격은 лет.
~~на срок до три го́да~~	на срок до трёх лет	до 뒤에서는 수사도 생격(трёх), 명사는 복수 생격(лет).
~~до двух го́да~~	до двух лет	사격(斜格 — 여기서는 생격)의 수사 2 이상 뒤 명사는 복수. 단수 생격 го́да는 셈하는 자리(два го́да)에서만.
~~два ты́сячи рубле́й~~	две ты́сячи рубле́й	ты́сяча는 여성 명사라 2도 여성형 две.

V3 수동 — 불완료 -ся 수동과 완료 과거 수동 분사

러시아어 수동은 두 길이다. 불완료상 동사에 -ся를 붙이거나(назнача́ется — 과해진다), 완료상 동사의 과거 수동 분사를 쓴다(назна́чено — 과해졌다). 행위자는 조격으로 붙인다.

- -ся 수동은 불완료상 동사로 만든다. 규칙을 말하는 조문의 기본 꼴이다: Амни́стия объявля́ется Госуда́рственной Ду́мой(84조 1항). 행위자 Ду́мой는 조격이다.
- 과거 수동 분사는 완료상 동사에서 -нный·-тый로 만든다: соверши́ть → совершённый, осуди́ть → осуждённый, предусмотре́ть → предусмо́тренный. 장형은 명사를 꾸민다: совершённое преступле́ние(저질러진 범죄).
- 단형은 술어가 된다. 현재는 быть가 빠지고(Он осуждён — 그는 유죄 판결을 받았다), 과거·가능은 быть와 함께 쓴다: бы́ло сопряжено́(37조 1항), мо́гут быть освобождены́(84조 2항).
- 모든 -ся가 수동은 아니다. находи́лось(있었다)·явля́ется(~이다)는 행위자 조격을 붙일 수 없는 자동사 뜻이다. подразделя́ются(나뉜다)는 사전에 자동사 뜻과 подразделя́ть의 수동 뜻이 함께 있다 — 15조처럼 법전이 분류하는 문장에서는 어느 쪽으로 읽어도 뜻이 같다. 행위자 조격을 붙일 수 있는지 보는 것이 6장 расторже́ние의 팁과 같은 판별법이다.
- 러시아 형법 조문에서 원문이 признается로 찍혀 있어도 읽기는 признаётся다(ё는 원문에 표시하지 않는다). 복수 признаю́тся에는 ё가 없다.

표로 보기

불완료 -ся 수동	완료 과거 수동 분사	뜻
признаётся	при́знанный	인정되다
назнача́ется	назна́ченный	과해지다
соверша́ется	совершённый	저질러지다
устана́вливается	устано́вленный	정해지다
освобожда́ется	освобождённый	면제되다
осужда́ется	осуждённый	유죄 판결을 받다

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Наказа́ние назнача́ется судо́м
주격 · 주어 -ся 수동 · 불완료 조격 · 행위자
형은 법원이 과한다.

Преступле́ние бы́ло совершено́ гру́ппой лиц
주격 · 주어(중성) быть 과거 · 중성 과거 수동 분사 단형 · 중성 조격 · 행위자 + 생격
범죄는 여러 사람이 함께 저질렀다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Наказа́ние назнача́ется суд.~~	Наказа́ние назнача́ется судо́м.	행위자는 조격.
~~Преступле́ние бы́ло совершённое.~~	Преступле́ние бы́ло совершено́.	술어 자리의 분사는 단형.
~~Ли́ца мо́гут быть освобождённые.~~	Ли́ца мо́гут быть освобождены́.	быть 뒤 술어도 단형(조문 문체).
~~Престу́пник осуди́лся судо́м.~~	Престу́пник был осуждён судо́м.	완료상 동사에 -ся를 붙여 수동을 만들지 않는다. 분사 단형을 쓴다.

말해 보기 — 형사 사건을 설명할 때

교류 자리에서 한국 형법을 설명하거나 사건을 물을 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

В Коре́е уголо́вная отве́тственность наступа́ет с четы́рнадцати лет.

한국에서는 14세부터 형사책임을 집니다.

с + 생격 수사(четы́рнадцати). 형법 제9조.

Како́е наказа́ние предусмо́трено за э́то преступле́ние?

이 범죄에는 어떤 형이 정해져 있습니까?

Э́то был у́мысел и́ли неосторо́жность?

그건 고의였습니까, 과실이었습니까?

э́то был — 지시어 э́то 는 뒤 명사(у́мысел, 남성)에 맞춰 был.

확인 문제 8

1. «на срок до трёх лет»에서 трёх가 три가 아닌 까닭은?

- 복수라서
- **до가 생격을 받아 수사도 생격이 되어서**
- 형용사라서
- 오타다

до + 생격. 수사도 격 변화를 하고, 뒤의 명사는 복수 생격 лет가 된다.

2. «пять ___»의 빈칸에 맞는 꼴은?

- год
- го́да
- **лет**
- года́м

5 이상은 복수 생격. год의 복수 생격은 лет다.

3. УК 25조가 직접 고의와 간접 고의를 가르는 기준은?

- 결과를 예견했는지
- **결과를 바랐는지**
- 범행을 준비했는지
- 공범이 있는지

직접 고의는 결과를 «желало», 간접 고의는 바라지 않았지만 «сознательно допускало … либо относилось к ним безразлично».

4. «Амни́стия объявля́ется Госуда́рственной Ду́мой»에서 Ду́мой의 역할은?

주어

행위자(조격)

목적어

장소

-ся 수동문의 행위자는 조격이다. 주어는 амни́стия.

5. 러시아 형법의 일반사면(амни́стия)을 선포하는 기관은?

대통령

대법원

국가두마

검찰총장

84조 1항. 개인 대상 특별사면(поми́лование)은 대통령이 한다(85조 1항).

6. 형법 조문의 са́нкция는?

국제 제재

각칙 조문의 법정형 부분

검사의 체포 영장

벌금

«в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части»(68조 2항) — 해당 조의 법정형 범위.

7. «Преступле́ние бы́ло ___ гру́ппой лиц.» 빈칸에 맞는 꼴은?

- совершае́тся
- **совершено́** ✓
- совершённое
- соверши́лось

быть + 과거 수동 분사 단형(중성). 장형 совершённое는 명사를 꾸밀 때 쓴다.

8. УК 73조의 집행유예를 붙일 수 있는 자유 박탈의 상한은?

- 3년
- 5년
- **8년** ✓
- 10년

«лишение свободы на срок до восьми лет». 한국 형법 제62조는 3년 이하 징역·금고와 500만원 이하 벌금.

2부 법의 언어 · 제11장

형사절차 — 사건 개시에서 배심 평결까지

Уголо́вный проце́сс

러시아 형사절차의 정식 수사는 「형사 사건을 개시하는(возбужде́ние уголо́вного де́ла)」 결정으로 시작한다. 이 결정은 수사관(сле́дователь)만이 아니라 조사 기관·조사관·수사기관장도 낸다(146조 1항). 그 앞에 신고를 확인하는 단계가 있어 설명을 듣고 현장을 살피고 감정을 맡길 수도 있지만(144조 1항), 정식 수사는 개시 결정이라는 문서가 있어야 열린다. 한국처럼 혐의가 보이면 곧바로 수사하는 것과 다르다. 같은 사람이 단계마다 이름을 바꾼다. 피의자(подозрева́емый) → 기소된 피의자(обвиня́емый) → 피고인(подсуди́мый, 2장) → 유죄 판결을 받은 사람(осуждённый)이나 무죄 판결을 받은 사람(опра́вданный). 47조 2항 한 항에 이 이름표가 다 나온다. 끝은 배심이다. 2018년부터 지방법원에도 6인 배심이 생겼고, 무죄 평결은 재판장을 기속한다. 이 장의 문법 코너는 형사소송법 문장을 길게 만드는 주범, 동사성 명사(-ние)다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. УПК РФ ст. 14 ч. 3

   > 읽기 Все сомне́ния в вино́вности обвиня́емого, кото́рые не мо́гут быть устранены́ в поря́дке, устано́вленном настоя́щим Ко́дексом, толку́ются в по́льзу обвиня́емого.

   이 법전이 정한 절차로 없앨 수 없는, 기소된 피의자의 유죄에 관한 모든 의심은 기소된 피의자에게 유리하게 해석한다.

2. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. УПК РФ ст. 14 ч. 4

   > 읽기 Обвини́тельный приго́вор не мо́жет быть осно́ван на предположе́ниях.

   유죄 판결은 추측에 기초할 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 20 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о догово́ре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобо́ден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испо́лнивший обяза́тельства

능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
사격	주격을 뺀 나머지 격(косвенные падежи — 대격도 포함). 수사 설명에서는 셈하는 자리(주격·무정 대격)와 대비해 생격·여격·조격·전치격을 말한다. 이 격의 수사 뒤 명사는 같은 격이 되고 2 이상이면 복수다: до трёх лет. 끝자리 1이면 단수: до одного́ го́да
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суде́м
능동 분사	「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(о́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

11.1 **подозрева́емый** м. · род. подозрева́емого · мн. подозрева́емые

[pədəzrʲɪˈva(ɪ̯)ɪmɨɪ̯] **피의자** ★★★

뻐더ㅿ릐바이므이 표기법 포도즈레바예미

Зализняк **1a(п)** 유정(대격 = 생격)

подозрева́ть(의심하다)의 현재 수동 분사가 명사가 되었다 — 「의심받는 사람」. 형용사처럼 변한다(-ого, -ому). 46조 1항은 네 경우를 든다 — 그 사람에 대하여 형사 사건이 개시되었거나, 체포되었거나, 혐의 고지 전에 강제조치를 받았거나, 혐의를 통지받은 경우. 공식으로 혐의를 고지받으면 обвиня́емый가 된다.

쉬운 예

Подозрева́емый дал показа́ния.

피의자는 진술을 했다.

실무 예

Подозрева́емого задержа́ли вчера́ ве́чером.

피의자는 어제 저녁에 체포되었다.

원문

> Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. — УПК РФ ст. 46 ч. 2 A
>
> 읽기 Подозрева́емый, заде́ржанный в поря́дке, устано́вленном статьёй 91 настоя́щего Ко́декса, до́лжен быть допро́шен не позднее́ 24 часо́в с моме́нта его́ факти́ческого задержа́ния.
>
> 이 법전 91조에 따라 체포된 피의자는 실제로 체포된 때부터 24시간 안에 신문해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Подозреваемый, задержанный в порядке	주어 + 과거 수동 분사 + в 전치격	절차에 따라 체포된 피의자는
установленном статьей 91 настоящего Кодекса	분사(전치격) + 행위자 조격 + 생격	이 법전 91조가 정한
должен быть допрошен	до́лжен + быть + 단형 수동 분사	신문받아야 한다
не позднее 24 часов	не позднее́ + 생격(수사·명사)	24시간이 지나기 전에
с момента его фактического задержания	с моме́нта + 생격 사슬(V4)	실제로 체포된 때부터

его́ факти́ческого задержа́ния의 его́는 「그의」(소유)다. 동사성 명사 задержа́ние(체포)의 목적어가 사람이면 그 사람이 생격이나 소유 대명사로 붙는다 — 「그를 체포함」.

문형

до́лжен быть + 과거 수동 분사 단형

~되어야 한다

1. до́лжен(~해야 한다)이 주어 подозрева́емый(남성)에 맞췄다.
2. быть 뒤에 수동 분사 단형 допро́шен(신문받은)이 와서 「신문받아야 한다」(10장 V3).
3. 기한은 не позднée + 생격(~보다 늦지 않게) 또는 в течéние + 생격(~ 동안)으로 말한다.

Решéние должнó быть вы́несено в течéние мéсяца.
결정은 한 달 안에 내려야 한다.

Обвиня́емый до́лжен быть извещён зара́нее.
기소된 피의자에게 미리 통지해야 한다.

문법 C7 · не позднée + 생격 수사 — 「~ 안에」

~~не позднée двáдцать четы́ре часá~~ (비문)

не позднée двадцати́ четырёх часóв

비교급 позднée(늦게) 뒤에는 생격이 온다. 수사도 생격으로 바뀌고 명사는 복수 생격 часóв다(10장 C7). 소리 내어 읽을 때 가장 자주 틀리는 자리다.

한국이라면? ≠ 피의자 · 형사소송법(정의 조항 없음)

한국은 공소 제기 전 피의자, 후 피고인 둘이다. 러시아는 그 사이에 обвиня́емый(기소된 피의자)를 둔다 — 수사관이 공식으로 혐의를 고지하면 아직 법원에 가기 전이라도 피의자가 아니다.

11.2 **обвиня́емый** м. · род. обвиня́емого · мн. обвиня́емые [ɐbvʲɪˈnʲæ(ɻ)ɪmɨɻ]

기소된 피의자(공판 전) — 공판에 넘어가면 подсуди́мый ★★★

아ㅂ븨내이므이 표기법 오브비냐예미

Зализняк **1a(п)** 유정(대격 = 생격)

обвиня́ть(혐의를 씌우다)의 현재 수동 분사가 명사가 되었다. 47조 1항이 정의한다 — 수사관이 「기소된 피의자로 정하는 결정(постановле́ние о привлече́нии в ка́честве обвиня́емого)」을 냈거나, 기소장(обвини́тельный акт)이나 기소 결정(обвини́тельное постановле́ние)이 작성된 사람(간이 수사 사건). 법원에 가기 전에 생기는 지위라 「피고인」으로 옮기면 수사 단계 문장이 틀린다(결정 B-4).

쉬운 예 Обвиня́емый не призна́л вину́.
기소된 피의자는 혐의를 인정하지 않았다.

실무 예 Обвиня́емому разъясни́ли его́ права́.
기소된 피의자에게 그의 권리를 설명해 주었다.

원문

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным. — УПК РФ ст. 47 ч. 2 A

읽기 Обвиня́емый, по уголо́вному де́лу кото́рого назна́чено суде́бное разбира́тельство, имену́ется подсуди́мым. Обвиня́емый, в отноше́нии кото́рого вы́несен обвини́тельный приго́вор, имену́ется осуждённым. Обвиня́емый, в отноше́нии кото́рого вы́несен оправда́тельный приго́вор, явля́ется опра́вданным.

공판이 열리기로 정해진 사건의 기소된 피의자를 피고인이라 한다. 유죄 판결을 받은 기소된 피의자를 유죄 판결을 받은 사람이라 한다. 무죄 판결을 받은 기소된 피의자는 무죄 판결을 받은 사람이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обвиняемый, по уголовному делу которого	주어 + 관계절(по 여격 + 생격 관계대명사)	그의 형사 사건에
назначено судебное разбирательство	단형 수동 분사(중성) + 주어	공판이 정해진 기소된 피의자는
именуется подсудимым.	술어 + 조격	피고인이라 한다
Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор	주어 + 관계절 — 단형 분사 + 주어	유죄 판결을 받은 기소된 피의자는
именуется осужденным.	술어 + 조격	유죄 판결을 받은 사람이라 한다
Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор	같은 틀	무죄 판결을 받은 기소된 피의자는
является оправданным.	явля́ется + 조격	무죄 판결을 받은 사람이다

세 문장이 같은 틀이다. 앞 둘은 имену́ется(부른다), 셋째만 явля́ется(이다)다. 무죄 판결을 받은 사람에게는 「이름을 붙인다」는 말을 쓰지 않았다.

문형

по де́лу кото́рого …

그 사람의 사건에서 …

1. кото́рого는 앞의 Обвиня́емый를 받는 관계대명사 생격이다 — 「그 사람의」.
2. 러시아어 관계절은 「전치사 + 명사 + кото́рого」 순서다: по уголо́вному де́лу кото́рого(그의 형사 사건에서).
3. в отноше́нии кото́рого(그 사람에 대하여)도 같은 틀이다(10장 амни́стия).

Свиде́тель, показа́ния кото́рого оглашены́.
진술이 낭독된 증인.

Лицо́, в отноше́нии кото́рого возбуждено́ де́ло.
그에 대하여 사건이 개시된 사람.

문법 C3 · имену́ется + 조격 — 「~라 부른다」

~~Обвиня́емый имену́ется подсуди́мый.~~ (비문)

Обвиня́емый имену́ется подсуди́мым.

именова́ться(~라 불리다)도 признаётся·счита́ется처럼 보어를 조격으로 받는다(6장 C3). 형용사 꼴 명사라 조격 어미가 -ым이다.

한국이라면? + 피고인 · 형사소송법

한국에는 공소 제기 전에 혐의를 공식으로 고지받은 피의자라는 별도 지위가 없다. 러시아는 수사 단계에서 обвиня́емый를 만들고, 공판이 정해지면 같은 사람을 подсуди́мый로 부른다.

11.3 **обвине́ние** ср. · род. обвине́ния · мн. обвине́ния [ɐbvʲɪˈnʲenʲɪjə]

혐의(공소사실) · 소추 측 — сторона́ обвине́ния 소추 측 ★★★

아ㅂ비네니여 표기법 오브비네니예

Зализняк **7a**

вина́(잘못, 6장)에서 온 обвини́ть(혐의를 씌우다)의 명사다. 두 뜻을 가른다. 하나는 「특정인이 범죄를 저질렀다는 주장」(5조 22호) — 공소사실·혐의. 다른 하나는 그 주장을 하는 쪽, 곧 сторона́ обвине́ния(소추 측 — 검사·피해자 등). предъяви́ть обвине́ние은 「혐의를 공식 고지하다」다.

쉬운 예

Ему́ предъяви́ли обвине́ние.

그에게 혐의가 공식 고지되었다.

실무 예

Сторона́ обвине́ния предста́вила доказа́тельства.

소추 측이 증거를 냈다.

원문

> обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом; — УПК РФ ст. 5 п. 22 A
>
> 읽기 обвине́ние - утвержде́ние о соверше́нии определённым лицо́м дея́ния, запрещённого уголо́вным зако́ном, вы́двинутое в поря́дке, устано́вленном настоя́щим Ко́дексом;

혐의(обвине́ние)란 특정인이 형법이 금지한 행위를 저질렀다는 주장으로서 이 법전이 정한 절차에 따라 제기된 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
обвинение - утверждение	정의되는 말 + 줄표 + 정의(주격)	혐의란 주장이다
о совершении определенным лицом деяния	о + 전치격 동사성 명사 + 행위자 조격 + 목적어 생격 (V4)	특정인이 행위를 저질렀다는
запрещенного уголовным законом	과거 수동 분사(생격) + 행위자 조격	형법이 금지한
выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;	과거 수동 분사(중성) — утвержде́ние 에 맞춤	이 법전이 정한 절차로 제기된

5조의 정의 목록은 「말 - 정의;」 꼴이다. 줄표(-)가 「~란」 이고 세미콜론으로 한 항목이 끝난다. 정의 조항을 찾을 때는 5조부터 본다.

문형

предъяви́ть обвине́ние + 여격

~에게 혐의를 고지하다

1. предъяви́ть(제시하다)는 받는 사람을 여격으로: предъяви́ть обвине́ние подозрева́емому.
2. 이 행위로 피의자가 обвиня́емый가 된다(47조).

3. 민사에서는 같은 동사로 предъяви́ть иск(소를 제기하다, 1장).

Обвине́ние предъя́влено в срок.
혐의는 기한 안에 고지되었다.

Прокуро́р подде́рживает обвине́ние в суде́.
검사는 법정에서 공소를 유지한다.

문법 V4 · соверше́ние + 생격(무엇을) + 조격(누가)

~~о соверше́нии определённое лицо́ дея́ние~~ (비문)

о соверше́нии определённым лицо́м дея́ния

동사성 명사는 목적어를 생격(дея́ния), 행위자를 조격(лицо́м)으로 받는다. 동사 соверши́ть였다면 лицо́ соверши́ло дея́ние(주격·대격)였을 것이다.

한국이라면? ≠ 국가소추주의 · 형사소송법 제246조

한국 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 러시아의 сторона́ обвине́ния에는 검사·수사관뿐 아니라 피해자와 사소 소추인도 들어간다(5조 47호 — 이 장은 원문을 싣지 않았다).

11.4 **преслéдование** ср. · род. преслéдования · мн. преслéдования

[prʲɪˈslʲedəvənʲɪjə] **소추 — уголóвное преслéдование 형사 소추** ★★

ㅃ리ㅅ**례**더버니여 표기법 프레슬레도바니예

Зализняк **7a**

일상어로는 「추적」, 나쁜 뜻으로는 「박해」다(преслéдование инакомы́слящих). 형사절차의 уголóвное преслéдование은 소추 측이 피의자·기소된 피의자의 범죄를 밝혀내려고 하는 소송 활동이다(5조 55호). 영어 persecution으로 짐작하면 틀린다 — prosecution이다.

쉬운 예 Преслéдование прекращено́.
소추는 종결되었다.

실무 예 Уголóвное преслéдование ведёт прокуро́р.
형사 소추는 검사가 맡는다.

원문

> уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления; – УПК РФ ст. 5 п. 55 A

> 읽기 уголо́вное преслéдование - процессуáльная дéятельность, осуществля́емая сторонóй обвинéния в цéлях изобличéния подозревáемого, обвиня́емого в совершéнии преступлéния;

형사 소추란 소추 측이 피의자·기소된 피의자의 범죄 행위를 밝혀내려고 하는 소송 활동을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
уголовное преследование - процессуальная деятельность	정의되는 말 + 줄표 + 정의	형사 소추란 소송 활동이다
осуществляемая стороной обвинения	불완료 현재 수동 분사(여성) + 행위자 조격 + 생격	소추 측이 하는
в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого	в цéлях + 생격 동사성 명사 + 목적어 생격	피의자·기소된 피의자를 밝혀내려고
в совершении преступления;	в + 전치격 — 무엇의 범인으로	범죄를 저지른 것을

изобличéние(정체를 드러냄)은 동사 изобличи́ть의 명사다. 목적어 подозревáемого가 생격이라 「피의자의 정체를」로 읽힌다.

문형

в цéлях + 생격

~할 목적으로

1. цель(목적)의 복수 전치격 — 「~의 목적들에서」. 조문은 복수를 쓴다.
2. 목적은 동사성 명사 생격으로: в цéлях изобличéния(밝혀내려고).
3. 같은 뜻의 단수 с цéлью + 생격(~할 목적으로)도 자주 나온다.

в цéлях обеспéчения безопáсности
안전을 확보하려고

Он дéйствовал с цéлью скрыть преступлéние.
그는 범죄를 숨기려는 목적으로 행동했다.

한국이라면? ≠ 공소 · 형사소송법 제246조

한국 공소는 검사가 법원에 사건을 제기하여 수행하는 것이다(「공소는 검사가 제기하여 수행한다」). 러시아 уголо́вное преслéдование은 그보다 넓은 기능이다 — 수사 단계의 활동도 들어가고(5조 55호), 소추 측(сторона́ обвине́ния)에는 수사관과 피해자도 들어가며, 사소(ча́стное обвине́ние) 사건도 있다(20조). 「공소」가 아니라 「소추」로 옮긴다.

11.5 **возбужде́ние** ср. · род. возбужде́ния · мн. возбужде́ния [vəzbʊˈʐdʲenʲɪjə]

(사건의) 개시 — возбужде́ние уголо́вного де́ла 형사 사건 개시 ★★★

버ㅿ부ㅆ 뎨니여 표기법 보즈부즈데니예

Зализняк **7a**

일상어로는 「흥분·자극」이다. 형사절차에서는 возбуди́ть уголо́вное де́ло(형사 사건을 개시하다)의 명사로, 수사의 출발점이 되는 결정이다. 140조가 계기(по́вод — 신고·자수·검사의 통보 등)와 근거(основа́ние — 범죄 표지를 가리키는 충분한 자료)를 나눈다. 수사관은 개시 결정(постановле́ние о возбужде́нии уголо́вного де́ла)을 내고 사본을 검사에게 보낸다(146조 4항).

쉬운 예 Сле́дователь возбуди́л уголо́вное де́ло.
수사관이 형사 사건을 개시했다.

실무 예 В возбужде́нии де́ла бы́ло отка́зано.
사건 개시는 거부되었다.

원문

> Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. – УПК РФ ст. 140 ч. 2 A
>
> 읽기 Основа́нием для возбужде́ния уголо́вного де́ла явля́ется нали́чие доста́точных да́нных, ука́зывающих на при́знаки преступле́ния.
>
> 형사 사건을 개시하는 근거는 범죄의 표지를 가리키는 충분한 자료가 있는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Основанием для возбуждения уголовного дела	조격(явля́ется 의 보어) + для + 생격 동사성 명사 + 목적어 생격	형사 사건을 개시하는 근거는
является наличие	술어 + 주어(동사성 명사)	있음이다

достаточных данных	생격 복수 — нали́чие 의 대상	충분한 자료가
указывающих на признаки преступления.	능동 현재 분사(생격 복수) + на 대격 + 생격	범죄 표지를 가리키는

нали́чие(있음)과 отсу́тствие(없음)는 조문에서 「~이 있으면/없으면」을 명사로 말하는 짝이다: при нали́чии основа́ний(근거가 있으면).

문형

отказа́ть в + 전치격

~을 거부하다

1. 남의 신청을 거부할 때는 в + 전치격이다: отказа́ть в возбужде́нии де́ла(개시를 거부하다). 6장 отка́з в и́ске와 같다.
2. 무인칭 수동 бы́ло отка́зано(거부되었다)은 주어 없이 쓴다.
3. 거부된 사람은 여격: Заяви́телю отка́зано(신청인은 거부당했다).

Суд отказа́л в удовлетворе́нии ходата́йства.
법원은 신청을 받아들이지 않았다.

Заяви́телю отка́зано в возбужде́нии де́ла.
신청인에 대한 사건 개시는 거부되었다.

문법 V4 · возбужде́ние + 생격 — 목적어가 생격으로

~~возбужде́ние уголо́вное де́ло~~ (비문)

возбужде́ние уголо́вного де́ла

동사 возбуди́ть уголо́вное де́ло(대격)가 명사가 되면 목적어가 생격으로 바뀐다. 형용사 уголо́вный도 함께 생격 -ого가 된다.

한국이라면? ≠ 수사의 개시 · 형사소송법 제197조

한국은 사법경찰관이 「범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는」 수사하고, 개시 자체를 정하는 별도 결정 문서가 없다. 러시아는 개시 결정이 수사의 문을 연다.

11.6

дозна́ние ср. · род. дозна́ния · мн. дозна́ния [dɐˈznanʲɪjə]

간이 수사(조사) — 예심 수사(сле́дствие)가 필요 없는 사건의 수사 형식 ★★

다ㅿ나니여 표기법 도즈나니예

Зализняк **7a**

знать(알다)에서 왔다 — 「알아냄」. 수사(предвари́тельное рассле́дование)의 두 형식 가운데 하나로, 예심 수사가 필수가 아닌 사건을 맡는다(5조 8호). 담당자는 조사관(дознава́тель)이다. 「경찰 수사」로 옮기면 틀린다 — 나누는 기준은 기관이 아니라 사건 종류다(151조가 죄명별로 배분).

쉬운 예

Дозна́ние зако́нчено.

간이 수사가 끝났다.

실무 예

По э́тому де́лу проводи́лось дозна́ние.

이 사건은 간이 수사로 진행되었다.

원문

> дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно; – УПК РФ ст. 5 п. 8 A
>
> 읽기 дозна́ние - фо́рма предвари́тельного рассле́дования, осуществля́емого дознава́телем (сле́дователем), по уголо́вному де́лу, по кото́рому произво́дство предвари́тельного сле́дствия необяза́тельно;

간이 수사란 예심 수사를 반드시 하지 않아도 되는 형사 사건에서 조사관(또는 수사관)이 하는 수사 형식을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
дознание - форма предварительного расследования	정의되는 말 + 줄표 + 정의 + 생격	간이 수사란 수사의 한 형식이다
осуществляемого дознавателем (следователем)	불완료 현재 수동 분사(생격) + 행위자 조격	조사관(수사관)이 하는
по уголовному делу, по которому	по + 여격 + 관계절	그 형사 사건에서
производство предварительного следствия необязательно;	주어(동사성 명사) + 생격 + 단형 술어(중성)	예심 수사가 필수가 아닌

괄호 속 (сле́дователем)은 「수사관이 할 수도 있다」는 뜻이다. 형식(간이 수사)과 담당자(조사관)가 꼭 짝지어지지 않는다는 표시다.

문형

произво́дство + 생격

~의 진행, ~을 함

1. произво́дство(생산)은 소송법에서 「절차의 진행」 이다: произво́дство предвари́тельного сле́дствия(예심 수사를 함).
2. произво́дство по де́лу(사건 절차)는 「소송 절차」 그 자체를 가리킨다.
3. 동사 производи́ть(하다)는 수사 행위에 쓴다: производи́ть о́быск(수색을 하다).

Произво́дство по де́лу прекращено́.
사건 절차는 종결되었다.

Сле́дователь произво́дит допро́с.
수사관이 신문을 한다.

한국이라면? ≠ 수사 · 형사소송법 제197조

한국 형사소송법은 수사를 한 가지로 둔다. 사법경찰관이 「범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」. 러시아는 형식이 둘이고 담당자 이름도 다르다(сле́дователь 수사관 / дознава́тель 조사관).

11.7

сле́дствие

ср. · род. сле́дствия · мн. сле́дствия [ˈsl̪ʲetstvʲɪɲə]

예심 수사 — предвари́тельное сле́дствие · (일상어) 결과 ★★★

ㅅ레ㅈㄸ비여 표기법 슬레츠트비예

Зализняк **7a**

след(발자국)에서 왔다 — 「뒤따라가 밝힘」. 형사절차에서는 수사관(сле́дователь)이 하는 정식 수사다. 살인 같은 중한 사건은 151조 2항이 예심 수사를 요구한다. 일상어 сле́дствие는 「결과」 다: как сле́дствие(그 결과로), причи́на и сле́дствие(원인과 결과). 법률 문장에서도 두 뜻이 다 나온다.

쉬운 예 Сле́дствие продолжа́ется.
수사가 계속되고 있다.

실무 예 Сле́дствие установи́ло вино́вника.
수사 결과 범인이 밝혀졌다.

원문

> Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. — УПК РФ ст. 162 ч. 1 A
>
> 읽기 Предвари́тельное сле́дствие по уголо́вному де́лу должно́ быть зако́нчено в срок, не превыша́ющий 2 ме́сяцев со дня возбужде́ния

> уголо́вного де́ла.
> 형사 사건의 예심 수사는 사건 개시일부터 2개월을 넘지 않는 기간 안에 끝내야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Предварительное следствие по уголовному делу | 주어 + по 여격 | 형사 사건의 예심 수사는 |
> | должно быть закончено | должно́(중성) + быть + 단형 수동 분사 | 끝내야 한다 |
> | в срок, не превышающий 2 месяцев | в + 대격 + 부정 능동 분사 + 생격 수사 | 2개월을 넘지 않는 기간 안에 |
> | со дня возбуждения уголовного дела. | со + 생격 + 동사성 명사 + 목적어 생격 | 사건 개시일부터 |
>
> должно́ быть зако́нчено은 주어 сле́дствие(중성)에 맞춰 모두 중성이다. 남성 주어면 до́лжен быть зако́нчен, 여성이면 должна́ быть зако́нчена.

문형

в срок, не превыша́ющий + 생격

~을 넘지 않는 기간 안에

1. не превыша́ющий는 능동 현재 분사다. 앞의 срок(남성 대격)에 맞췄다.
2. 기한을 말하는 고정 틀이다. 숫자 자리에 쓰인 생격 수사를 소리 내어 읽어 본다.
3. 기간의 시작은 со дня + 생격(10장 суди́мость).

в срок, не превыша́ющий трёх ме́сяцев
석 달을 넘지 않는 기간 안에

Срок мо́жет быть продлён до трёх ме́сяцев.
기간은 석 달까지 연장될 수 있다.

문법 C7 · не превыша́ющий + 생격 수사

~~в срок, не превыша́ющий два ме́сяца~~ (어색)

в срок, не превыша́ющий двух ме́сяцев

превыша́ть(넘다)는 원래 대격을 받지만 부정 не 뒤에서는 생격이 쓰인다(부정 생격). 조문은 생격 двух ме́сяцев다. 109조 1항 «не может превышать 2 месяца»처럼 대격도 나온다 — 조문마다 원문을 본다.

한국이라면? + 수사기간 · 명문 없음

한국 형사소송법에는 수사 전체의 기간 상한을 정한 일반 조문이 없다(구속 기간만 정한다). УПК 162조는 예심 수사를 2개월 안에 끝내게 하고, 연장은 상급 수사 책임자가 정한다(4항).

11.8

расслéдование

ср. · род. расслéдования · мн. расслéдования

[rɐsːˈlʲedəvənʲɪjə] **수사 — предвари́тельное расслéдование (공판 전) 수사 전체** ★★★

라ㅅ**례**더버니여 표기법 라슬레도바니예

Зализняк **7a**

расслéдовать(조사하다)의 명사로, слéдствие와 같은 뿌리다. предвари́тельное расслéдование은 예심 수사(слéдствие)와 간이 수사(дозна́ние)를 아우르는 위의 개념이다(151조 1항). 언론의 журнали́стское расслéдование(탐사 보도)처럼 법 밖에서도 쓴다.

쉬운 예

Расслéдование началóсь.

수사가 시작되었다.

실무 예

Расслéдование пожа́ра за́няло три мéсяца.

화재 수사에 석 달이 걸렸다.

원문

> Предварительное расследование производится следователями и дознавателями. — УПК РФ ст. 151 ч. 1 A
>
> 읽기 Предвари́тельное расслéдование произво́дится слéдователями и дознава́телями.
>
> (공판 전) 수사는 수사관과 조사관이 한다.

문형

произво́дится + 조격(복수)

~이 한다(수동)

1. произво́дится는 производи́ть의 -ся 수동이다. 행위자는 조격 복수 слéдователями и дознава́телями.
2. -тель로 끝나는 사람 명사의 조격 복수는 -телями다: слéдователь → слéдователями.
3. 능동으로 바꾸면 Слéдователи и дознава́тели произво́дят расслéдование.

Óбыск произво́дится слéдователем.

수색은 수사관이 한다.

> Экспертиза производится экспертами.
> 감정은 감정인이 한다.

한국이라면? ≠ 수사 · 형사소송법 제197조

한국은 수사를 한 형식으로 두고 수사 주체(사법경찰관)를 정한다. 러시아는 수사(расследование) 아래 두 형식(следствие · дознание)을 두고 죄명마다 배분한다(151조).

11.9 **задержание** ср. · род. задержания · мн. задержания [zədʲɪrˈʐanʲɪjə]

체포(영장 없는 단기 구금) ★★★

ㅅ어디ㄹ 싸니여 표기법 자데르자니예

Зализняк **7a**

задержать(붙잡아 두다)의 명사다. 5조 11호는 피의자 체포를 「48시간을 넘지 않는 소송상 강제 조치」로 정의한다. 48시간은 법원 결정 없이 붙잡아 둘 수 있는 원칙적 상한이다. 그 안에 법원이 구속(заключение под стражу)을 정하지 않으면 풀어 줘야 하지만(94조 2·3항), 판사가 체포를 적법·상당하다고 인정하면 한쪽 당사자가 추가 증거를 내도록 결정 시점부터 72시간까지 체포를 늘릴 수 있다(108조 7항 3호). 「체포」를 арест로 옮기면 틀린다 — 아래 가짜 친구 코너.

쉬운 예 Задержание прошло спокойно.
체포는 조용히 이루어졌다.

실무 예 Протокол задержания составлен в три часа ночи.
체포 조서는 새벽 3시에 작성되었다.

원문

> задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления, а в условиях военного положения - на срок не более 30 суток с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; — УПК РФ ст. 5 п. 11 A
>
> 읽기 задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления, а в условиях военного положения - на срок

> не бóлее 30 сýток с момéнта фактúческого задержáния лицá, подозревáемого в совершéнии тя́жкого и́ли осóбо тя́жкого преступлéния;

피의자 체포란 범죄 혐의로 사람을 실제로 체포한 때부터 48시간을 넘지 않는 기간 — 계엄(전시) 상태에서는 중한 범죄나 특히 중한 범죄의 피의자를 실제로 체포한 때부터 30일을 넘지 않는 기간 — 동안 조사 기관·조사관·수사관이 적용하는 소송상 강제 조치를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения	정의되는 말(V4 + 목적어 생격) + 줄표 + 정의	피의자 체포란 소송상 강제 조치다
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем	불완료 현재 수동 분사(여성) + 행위자 조격 셋	조사 기관·조사관·수사관이 적용하는
на срок не более 48 часов	на + 대격 + не бóлее + 생격 수사	48시간 이하의 기간
с момента фактического задержания лица	с момéнта + 생격 사슬	사람을 실제로 체포한 때부터
по подозрению в совершении преступления,	по + 여격 + в 전치격	범죄 혐의로
а в условиях военного положения - на срок не более 30 суток	대조 а + в 전치격 + 줄표 + 기간	다만 계엄 상태에서는 30일 이하
с момента фактического задержания лица, подозреваемого	생격 + 현재 수동 분사(생격)	혐의를 받는 사람을 실제로 체포한 때부터
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;	в + 전치격 + 생격	중한 범죄나 특히 중한 범죄의

сýтки(하루, 24시간)는 복수로만 쓰는 명사다. 30 뒤에서 복수 생격 сýток이 된다. 「30일」을 дней이 아니라 сýток으로 센 것은 시간 단위(48시간)와 맞춘 것이다.

문형

по подозре́нию в + 전치격

~의 혐의로

1. подозре́ние(혐의)의 여격 — по는 근거를 말한다: по подозре́нию(혐의로).
2. 무슨 혐의인지는 в + 전치격: в соверше́нии преступле́ния(범죄를 저질렀다는).
3. 뉴스의 고정 표현이다: заде́ржан по подозре́нию в кра́же(절도 혐의로 체포되었다).

Он заде́ржан по подозре́нию в моше́нничестве.
그는 사기 혐의로 체포되었다.

Её задержа́ли по подозре́нию в кра́же.
그녀는 절도 혐의로 체포되었다.

문법 C7 · не бо́лее + 생격 수사

~~на срок не бо́лее со́рок во́семь часо́в~~ (비문)

на срок не бо́лее сорока́ восьми́ часо́в

не бо́лее(~ 이하)는 생격을 받는다. 수사 со́рок는 사격에서 сорока́가 된다 — 5 이상 수사와 다른 꼴이다. 원문은 숫자 48로 적어서 읽을 때만 드러난다.

한국이라면? = 영장에 의한 체포 · 형사소송법 제200조의2 제5항

법원 판단 없이 붙잡아 둘 수 있는 48시간이라는 원칙적 상한이 같다. 한국은 「체포한 때부터 48시간 이내에」 구속영장을 청구하지 않으면 석방한다. 러시아는 판사가 체포를 72시간까지 늘릴 수 있다(108조 7항 3호). 체포 자체에 영장이 필요한지는 두 나라가 다르다 — 러시아 задержа́ние은 법원 결정 없이 수사기관이 한다(91조).

11.10 **стра́жа** ж. · род. стра́жи ['strazʲə]

경비·감시 — заключе́ние под стра́жу 구속, содержа́ние под стра́жей 구금 중 ★★

ㅅㄸ**파**써 표기법 스트라자

Зализняк **4a**

옛말로 「경비대」 다. 현대 법률어에서는 두 고정 표현 속에서만 쓴다. заключе́ние под стра́жу(감시 아래 두다 → 구속 — 108조 표제)는 움직임이라 под + 대격, содержа́ние под стра́жей(감시 아래 있음 → 구금 상태 — 109조 표제)는 상태라 под + 조격이다. 강제조치 가운데 가장 무거운 것이다.

쉬운 예 Он под стра́жей.
그는 구금되어 있다.

실무 예 Суд избра́л ме́ру пресече́ния в ви́де заключе́ния под стра́жу.
법원은 강제조치로 구속을 택했다.

원문 > Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. — УПК РФ ст. 109 ч. 1 A
>> 읽기 Содержа́ние под стра́жей при рассле́довании преступле́ний не мо́жет превыша́ть 2 ме́сяца.
범죄 수사 중 구금은 2개월을 넘을 수 없다.

문형

не мо́жет превыша́ть + 대격

~을 넘을 수 없다

1. мочь + 부정사의 부정 — 「~할 수 없다」. 상한을 말하는 조문의 틀이다.
2. превыша́ть(넘다)는 대격: 2 ме́сяца(два ме́сяца). 부정 분사 не превыша́ющий 뒤 생격(сле́дствие)과 비교해 본다.
3. при рассле́довании(수사할 때)는 при + 전치격 — 「~하는 동안」.

Срок не мо́жет превыша́ть оди́н год.
기간은 1년을 넘을 수 없다.

Штраф не мо́жет превыша́ть пяти́ ты́сяч рубле́й.
벌금은 5천 루블을 넘을 수 없다.

문법 C5 · под + 대격(움직임) / под + 조격(상태)

~~заключе́ние под стра́жей~~ (비문)

заключе́ние под стра́жу

под는 「아래로 들어가게 함」이면 대격, 「아래에 있음」이면 조격이다. 구속(넣음)은 под стра́жу, 구금 상태(있음)는 под стра́жей. в·на에도 같은 대립이 있다.

한국이라면? ≠ 사법경찰관의 구속기간 · 형사소송법 제202조, 제92조

한국 수사 단계는 사법경찰관 「10일 이내」, 공판 단계 구속기간은 「구속기간은 2개월로 한다」. УПК 109조는 수사 단계 구금을 2개월로 하고 법원이 연장한다(2항 이하).

11.11 **пресече́ние** ср. · род. пресече́ния [prʲɪsʲɪˈʈɕenʲɪjə]

저지 — ме́ра пресече́ния (피의자·피고인에 대한) 강제조치 ★★★

ㅃ리시**쩨**니여 표기법 프레세체니예

Зализняк **7а**

пресе́чь(잘라 막다)의 명사다. ме́ра пресече́ния는 직역하면 「저지 조치」 지만 뜻은 도주·증거 인멸·재범을 막으려고 피의자·기소된 피의자에게 거는 강제조치다(97조 1항). 98조가 종류를 든다 — 서약(подпи́ска о невы́езде)부터 보석(зало́г, 8장), 가택 연금(дома́шний аре́ст), 구속(заключе́ние под стра́жу)까지.

쉬운 예

Суд вы́брал зало́г как ме́ру пресече́ния.

법원은 강제조치로 보석을 골랐다.

실무 예

Суд измени́л ме́ру пресече́ния на дома́шний аре́ст сро́ком на ме́сяц.

법원은 강제조치를 한 달 동안의 가택 연금으로 바꿨다.

원문

> избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого; — УПК РФ ст. 5 п. 13 A
>
> > 읽기 избра́ние ме́ры пресече́ния - приня́тие дознава́телем, сле́дователем, а та́кже суде́м реше́ния о ме́ре пресече́ния в отноше́нии подозрева́емого, обвиня́емого;
>
> 강제조치의 선택이란 조사관·수사관 또는 법원이 피의자·기소된 피의자에 대한 강제조치를 결정하는 것을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
избрание меры пресечения - принятие	정의되는 말(동사성 명사 + 생격) + 줄표 + 정의(동사성 명사)	강제조치의 선택이란 내리는 것이다
дознавателем, следователем, а также судом	행위자 조격 셋	조사관·수사관 또는 법원이
решения о мере пресечения	목적어 생격 + о 전치격	강제조치에 관한 결정을
в отношении подозреваемого, обвиняемого;	в отноше́нии + 생격	피의자·기소된 피의자에 대하여
>
> 이 정의 안에 동사성 명사가 셋(избра́ние, приня́тие, реше́ние) 겹친다. 동사로 되돌리면 짧아진다: Сле́дователь или суд принима́ет реше́ние о ме́ре пресече́ния.

문형

в ви́де + 생격

~의 형태로, ~으로서

1. вид(모습)의 전치격 — 「~의 모습으로」. 강제조치·형벌의 종류를 말할 때 쓴다.
2. ме́ра пресече́ния в ви́де заключе́ния под стра́жу(구속이라는 강제조치).
3. 형법에서도: наказа́ние в ви́де лише́ния свобо́ды(징역형, 10장).

ме́ра пресече́ния в ви́де зало́га
보석이라는 강제조치

наказа́ние в ви́де штра́фа
벌금형

문법 V4 · приня́тие + 조격(누가) + 생격(무엇을)

~~приня́тие дознава́тель реше́ние~~ (비문)

приня́тие дознава́телем реше́ния

동사 приня́ть реше́ние(결정을 내리다)가 명사 приня́тие가 되면 결정은 생격 реше́ния, 내린 사람은 조격 дознава́телем이 된다. 행위자가 셋이면 조격도 셋이다.

한국이라면? ≠ 구속 · 형사소송법 제92조

한국 형사소송법은 인신 구속을 체포·구속 중심으로 짜고, 보석은 구속된 사람의 석방 제도다. 러시아 ме́ра пресече́ния는 보석·가택 연금·구속을 나란한 선택지로 둔 목록이다(98조).

11.12 **о́быск** м. · род. о́быска · мн. о́быски ['obɨsk] **수색** ★★★

오브ㅅㅋ 표기법 오비스크

Зализняк **3а**

искать(찾다)에서 왔다. 수사 행위(сле́дственное де́йствие)의 하나로, 원칙적으로 수사관의 결정으로 한다(182조 2항). 주거 수색은 법원 결정이 필요하다(3항). 사람의 몸을 뒤지는 것은 ли́чный о́быск(신체 수색 — 184조)인데, 이것도 원칙적으로 법원 결정 사항이다(29조 2항 6호). 다만 체포·구금하면서 하는 신체 수색은 결정 없이 할 수 있고(184조 2항), 미룰 수 없는 급박한 경우에는 주거 수색·신체 수색도 수사관 결정으로 먼저 하고 사후에 법원의 적법성 심사를 받는다(165조 5항). 물건을 거둬 가는 것은 вы́емка(압수 — 183조)다.

쉬운 예 В кварти́ре провели́ о́быск.
아파트를 수색했다.

실무 예 При о́быске изъя́ли докуме́нты.
수색 중에 서류를 압수했다.

원문

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. — УПК РФ ст. 182 ч. 3 A

읽기 О́быск в жили́ще произво́дится на основа́нии суде́бного реше́ния, принима́емого в поря́дке, устано́вленном статьёй 165 настоя́щего Ко́декса.

주거 수색은 이 법전 165조가 정한 절차로 내리는 법원 결정에 근거하여 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обыск в жилище производится	주어 + в 전치격 + -ся 수동	주거 수색은 한다
на основании судебного решения	на основа́нии + 생격	법원 결정에 근거하여
принимаемого в порядке	불완료 현재 수동 분사(생격) + в 전치격	절차로 내리는
установленном статьей 165 настоящего Кодекса.	분사(전치격) + 행위자 조격 + 생격	이 법전 165조가 정한

в поря́дке, устано́вленном статьёй …(…조가 정한 절차로)는 УПК에서 아주 흔한 꼬리다 — 이 책이 쓴 판(rdk 380)의 본문 문단 4,006개 가운데 312개(약 8%)에 «в порядке, установленном»이나 «в порядке, предусмотренном»이 있다. 읽을 때는 조 번호만 챙기고 넘어가도 뜻이 선다.

문형

на основа́нии + 생격

~에 근거하여

1. основа́ние(근거)의 전치격 — 「~의 근거 위에서」. 판결 이유에서 가장 자주 보는 표현이다.
2. 뒤는 생격: на основа́нии суде́бного реше́ния(법원 결정에 근거하여).
3. 판결 주문 앞의 на основа́нии изло́женного(위에 적은 것에 근거하여)는 15장에서 본다.

на основа́нии постановле́ния сле́дователя
수사관의 결정에 근거하여

на основа́нии статьи́ сто восьмо́й
108조에 근거하여

문법 C5 · при + 전치격 — 「~할 때」

~~При о́быск изъя́ли докуме́нты.~~ (비문)

При о́быске изъя́ли докуме́нты.

при는 전치격을 받아 「~하는 중에, ~할 때」를 뜻한다. о́быск → о́быске. 조문의 при рассле́довании, при расторже́нии(6장)도 같다.

한국이라면? ≠ 압수·수색 · 형사소송법 제215조 제2항

한국은 사법경찰관이 「검사에게 신청하여 검사의 청구로 지방법원판사가 발부한 영장에 의하여」 수색한다(검사가 직접 청구하던 같은 조 제1항은 2026. 10. 2.부터 삭제). УПК 182조는 일반 수색을 수사관 결정으로 하고(2항), 주거 수색은 법원 결정을 요구한다(3항). 신체 수색도 원칙적으로 법원 결정이고(29조 2항 6호), 급박한 경우는 사후 심사다(165조 5항).

11.13

показа́ние ср. · род. показа́ния · мн. показа́ния [pəkɐˈzanʲɪjə]

진술 — 거의 늘 복수 показа́ния ★★★

빠까사니여 표기법 포카자니예

Зализняк **7a**

показа́ть(보여 주다)의 명사다. 법률문에서는 거의 늘 복수 показа́ния로 쓴다 — дать показа́ния(진술하다). 76~79조가 피의자·기소된 피의자·피해자·증인의 진술을 「신문에서 알린 사실(све́дения)」로 정의한다. 계기판의 「수치(показа́ния прибо́ра)」도 같은 말이다. 강세 자리는 показа́ния다.

쉬운 예

Свиде́тель дал показа́ния.

증인은 진술했다.

실무 예

Его́ показа́ния противоре́чат материа́лам де́ла.

그의 진술은 사건 기록과 어긋난다.

원문

> Показания подозреваемого - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187 - 190 настоящего Кодекса. — УПК РФ ст. 76 A
>
> 읽기 Показа́ния подозрева́емого - све́дения, сообщённые им на допро́се, проведённом в хо́де досуде́бного произво́дства в соответствии с тре́бованиями статей 187 - 190 настоя́щего Ко́декса.

피의자 진술이란 피의자가 이 법전 187조~190조의 요건에 따라 공판 전 절차에서 한 신문에서 알린 사실을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Показания подозреваемого - сведения	정의되는 말 + 생격 + 줄표 + 정의	피의자 진술이란 사실이다
сообщенные им на допросе	과거 수동 분사(복수) + 행위자 조격 им + на 전치격	그가 신문에서 알린
проведенном в ходе досудебного производства	과거 수동 분사(전치격) + в хóде + 생격	공판 전 절차 중에 한
в соответствии с требованиями статей 187 - 190	в соотвéтствии с + 조격 + 생격 복수	187조~190조의 요건에 따라
настоящего Кодекса.	생격	이 법전

им(그에 의해)은 он의 조격이다. сообщённые им = 「그가 알린」. 대명사 행위자가 분사 바로 뒤에 붙는다.

문형

в хóде + 생격

~하는 과정에서, ~ 중에

1. ход(진행)의 전치격 — 「~의 진행 속에서」.
2. в хóде досудéбного произвóдства(공판 전 절차 중에), в хóде судéбного заседáния(공판 기일 중에).
3. 같은 뜻으로 во врéмя + 생격(10장 невменя́емость)도 쓴다. 법률문은 в хóде를 더 좋아한다.

в хóде допрóса

신문 중에

в хóде рассле́дования

수사 과정에서

문법 C1 · дать показа́ния — 복수 대격

~~Свиде́тель дал показа́ние.~~ (어색)

Свиде́тель дал показа́ния.

진술은 한 번이라도 복수로 쓰는 것이 법률 문체다. 무생물 복수 대격은 주격과 같아 показа́ния 그대로다. 단수 показа́ние은 계기판 수치나 조서의 한 대목을 말할 때 쓴다.

한국이라면? = 불이익한 자백의 증거능력 · 형사소송법 제310조

자백만으로는 유죄를 인정하지 않는다는 점이 같다. 한국 「피고인의 자백이 그 피고인에게 불이익한 유일의 증거인 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다」, УПК 77조 2항은 다른 증거의 총체로 뒷받침될 때만 자백을 기소의 근거로 삼는다.

11.14 **экспе́ртиза** ж. · род. экспе́ртизы · мн. экспе́ртизы [ɛkspʲɪrʲtʲizə]

감정 — суде́бная экспе́ртиза 사법 감정 ★★★

에ㄲㅅ삐ㅂ 띠ㅓ 표기법 옉스페르티자

Зализняк **1a**

프랑스어 expertise에서 왔지만 영어 expertise(전문 지식)와 뜻이 다르다. 법원·수사기관이 명하는 감정이다. 감정인은 эксперт, 감정서는 заключе́ние эксперта(6장 가짜 친구). 수사 단계에서는 수사관이 감정 결정(постановле́ние о назначе́нии суде́бной экспе́ртизы)을 낸다(195조).

쉬운 예 Суд назна́чил экспе́ртизу.
법원은 감정을 명했다.

실무 예 Экспе́ртиза установи́ла причи́ну сме́рти.
감정으로 사망 원인이 밝혀졌다.

원문

> Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. — УПК РФ ст. 57 ч. 1 A
>
> > 읽기 Экспе́рт - лицо́, облада́ющее специа́льными зна́ниями и назна́ченное в поря́дке, устано́вленном настоя́щим Ко́дексом, для произво́дства суде́бной экспе́ртизы и да́чи заключе́ния.
>
> 감정인이란 전문 지식을 갖추고, 사법 감정을 하고 감정서를 내려고 이 법전이 정한 절차로 지정된 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями	정의되는 말 + 줄표 + 정의 + 능동 분사 + 조격	감정인이란 전문 지식을 갖춘 사람으로서
и назначенное в порядке	과거 수동 분사(중성) + в 전치격	절차로 지정된
установленном настоящим Кодексом	분사(전치격) + 행위자 조격	이 법전이 정한
для производства судебной экспертизы и дачи заключения.	для + 생격 동사성 명사 둘 + 목적어 생격	사법 감정을 하고 감정서를 내려고

для + 동사성 명사 생격은 「~하려고」 다. 동사 부정사 что́бы произвести́ …로 바꿔 말할 수 있지만 조문은 명사를 고른다 — 이 장의 문법 코너.

문형

обладáть + 조격

~을 갖추다, 가지다

1. обладáть(가지다)는 대격이 아니라 조격을 받는다: обладáть специáльными знáниями.
2. обладáющее은 능동 현재 분사 중성 — 주어 лицó에 맞췄다.
3. 같은 조격 동사: владéть(소유하다, 8장), руководи́ть(지휘하다, 10장), пóльзоваться(이용하다).

Экспéрт обладáет специáльными знáниями.
감정인은 전문 지식을 갖추고 있다.

Он обладáет прáвом на защи́ту.
그는 방어권을 가진다.

문법 V4 · дáча заключéния — 「감정서를 냄」

~~для дáчи заключéние~~ (비문)

для дáчи заключéния

дáча는 дать(주다)의 명사 — 「줌」 이다. дать заключéние(감정서를 내다)이 명사가 되면 목적어가 생격 заключéния가 된다. дáча는 일상어로 「별장」 이기도 하다.

한국이라면? ≠ 감정 · 형사소송법 제169조·제221조 제2항

한국은 「법원은 학식 경험있는 자에게 감정을 명할 수 있다」(제169조)고 하고, 수사 단계에서는 사법경찰관이 「감정 · 통역 또는 번역을 위촉할 수 있다」(제221조 제2항) — 수사 단계는 명령이 아니라 위촉이다. УПК 195조는 수사관이 결정(постановле́ние)으로 감정을 명한다.

11.15

прися́жный

прися́жный заседа́тель 배심원 · прися́жные(복수, 명사로) 배심원단 [prʲɪˈsʲaʐnɨɪ̯]

선서한 — прися́жный заседа́тель 배심원 ★★★

ㅃ괴샤ㅆ 느이 표기법 프리샤즈니

Зализняк **1*a** 형용사

прися́га(선서)의 형용사다. прися́жный заседа́тель은 「선서한 배석자」, 곧 배심원이다. 회화에서는 형용사만으로 прися́жные(배심원들)라 한다. 1864년 사법개혁으로 처음 들어왔고(3부 18·19장 — 『부활』의 배심), 지금은 지역 법원 8명·지방법원 6명이다(30조 2항).

쉬운 예

Прися́жные удали́лись в совеща́тельную ко́мнату.

배심원들은 평의실로 물러났다.

실무 예

Де́ло рассма́тривал суд с уча́стием прися́жных заседа́телей.

사건은 배심 재판으로 심리되었다.

원문

> присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта; — УПК РФ ст. 5 п. 30 A
>
> 읽기 прися́жный заседа́тель - лицо́, привлечённое в устано́вленном настоя́щим Ко́дексом поря́дке для уча́стия в суде́бном разбира́тельстве и вынесе́ния верди́кта;

배심원이란 공판에 참여하고 평결을 내리도록 이 법전이 정한 절차에 따라 불려 나온 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
присяжный заседатель - лицо	정의되는 말 + 줄표 + 정의	배심원이란 사람이다

привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке	과거 수동 분사 + в + 분사 + 행위자 조격 + 전치격	이 법전이 정한 절차로 불려 나온
для участия в судебном разбирательстве	для + 생격 + в 전치격	공판에 참여하도록
и вынесения вердикта;	для 에 걸린 생격 동사성 명사 + 목적어 생격	그리고 평결을 내리도록

в установленном настоящим Кодексом порядке는 분사가 명사 앞에 오고 행위자 조격이 그 사이에 낀 꼴이다. 뒤에 두는 в порядке, установленном …과 뜻은 같다.

문형

для уча́стия в + 전치격

~에 참여하도록

1. уча́стие(참여)의 대상은 в + 전치격: уча́стие в суде́бном разбира́тельстве.
2. для + 생격으로 목적을 말한다: для уча́стия(참여하려고).
3. привлечённое은 привле́чь(끌어들이다)의 과거 수동 분사 — 「불려 나온」. 10장의 привле́чь к отве́тственности와 같은 동사다.

Он привлечён для уча́стия в де́ле.
그는 사건에 참여하도록 불려 나왔다.

уча́стие прокуро́ра в суде́бном заседа́нии
검사의 공판 참여

문법 C2 · с уча́стием + 생격 — 「~이 참여하여」

~~суд с уча́стием прися́жные заседа́тели~~ (비문)

суд с уча́стием прися́жных заседа́телей

с уча́стием(~의 참여로) 뒤는 생격이다. 형용사·명사 모두 복수 생격 -ых, -ей로 바꾼다. 배심 판결서 머리의 고정 표현이다.

한국이라면? ≠ 배심원의 수 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제13조

한국은 법정형에 따라 「9인」·「7인」, 자백 사건 「5인」이다. 러시아는 법원 단계로 나눠 지역 법원 8명, 지방법원 6명이다(УПК 30조 2항 2호·2.1호, 2018. 6. 1.부터).

11.16 **вердикт** м. · род. вердикта · мн. вердикты [vʲɪrˈdʲikt] **(배심의) 평결** ★★★

Зализняк **1a**

라틴어 vere dictum(참으로 말한 것)에서 왔다. 법률문에서는 배심원단의 유·무죄 판단만 вердикт라 한다(5조 5호). 판사의 판결은 приговор(1장)다. 일상어·언론은 「결론·판정」 뜻으로 넓게 쓴다.

쉬운 예

Присяжные вынесли вердикт.

배심원들이 평결을 내렸다.

실무 예

Вердикт был оправдательным.

평결은 무죄였다.

원문

> вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей; – УПК РФ ст. 5 п. 5 A
>
> 읽기 вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей;
>
> 평결이란 배심원단이 내린, 피고인의 유죄 또는 무죄에 관한 판단을 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
вердикт - решение	정의되는 말 + 줄표 + 정의	평결이란 판단이다
о виновности или невиновности подсудимого	о + 전치격 둘 + 생격	피고인의 유죄 또는 무죄에 관한
вынесенное коллегией	과거 수동 분사(중성) + 행위자 조격	단이 내린
присяжных заседателей;	생격 복수 — 형용사 꼴 + 명사	배심원들의
>
> коллегия присяжных заседателей(배심원단)의 коллегия는 4장 표제어(합의부)다. 배심원 여럿이 한 몸으로 판단한다는 뜻에서 같은 말을 쓴다.

문형

вынести вердикт · приговор · решение

평결·판결·결정을 내리다

1. вынести(꺼내 놓다)는 재판 일반에 쓰는 동사다(3장 выносить).
2. 분사 вынесенный(내려진)는 정의 조항에 자주 나온다: решение, вынесенное коллегией.

3. 동사성 명사는 вынесе́ние: вынесе́ние верди́кта(평결을 냄 — 5조 30호).

Суд вы́нес приговóр.
법원은 판결을 선고했다.

Колле́гия прися́жных вы́несла верди́кт.
배심원단은 평결을 내렸다.

한국이라면? ≠ 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」. 러시아 무죄 평결은 재판장을 기속한다(УПК 348조 1항).

11.17

оправда́тельный

оправда́тельный приговóр 무죄 판결 · оправда́тельный верди́кт 무죄 평결

[ɐprɐˈvdatʲɪlʲnɨj] **무죄의 — оправда́тельный приговóр 무죄 판결** ★★★

아ㅃ빠ㅂ다띠ㄹ느이 표기법 오프라브다텔니

Зализняк **1*a** 형용사

оправда́ть(무죄로 하다 — 직역 「올바르다고 하다」)의 형용사다. 반대는 обвини́тельный(유죄의 — 10장 суди́мость). 무죄 판결을 받은 사람은 опра́вданный, 무죄 근거는 основа́ние оправда́ния(302조). 일상어 оправда́ние은 「변명·정당화」다.

쉬운 예 Суд вы́нес оправда́тельный приговóр.
법원은 무죄 판결을 선고했다.

실무 예 Оправда́тельные приговóры выно́сятся ре́дко.
무죄 판결은 드물게 선고된다.

원문

> Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. — УПК РФ ст. 348 ч. 1 A
>
> 읽기 Оправда́тельный верди́кт колле́гии прися́жных заседа́телей обяза́телен для председа́тельствующего и влечёт за собо́й постановле́ние им оправда́тельного приговóра.

배심원단의 무죄 평결은 재판장을 기속하고, 재판장은 그에 따라 무죄 판결을 선고해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей	주어 + 생격 사슬	배심원단의 무죄 평결은
обязателен для председательствующего	단형 술어 + для 생격(분사가 명사로)	재판장을 기속하고
и влечет за собой	둘째 술어 — 「~을 낳는다」	~으로 이어진다
постановление им оправдательного приговора.	동사성 명사 + 행위자 조격 им + 목적어 생격(V4)	그가 무죄 판결을 선고하는 것으로

председа́тельствующий(재판장)는 「주재하는 사람」이라는 능동 현재 분사가 명사가 된 것이다(15장 표제어). 형용사처럼 변해 생격이 -его다.

문형

влечёт за собо́й + 대격

~을 낳는다, ~으로 이어진다

1. влечь(끌다) + за собо́й(자기 뒤에) — 「뒤에 끌고 온다」, 곧 법률 효과를 말한다.
2. 결과는 대격: влечёт за собо́й постановле́ние(선고로 이어진다).
3. постановле́ние им — 동사성 명사 + 행위자 조격 им(그가, 곧 재판장이).

Наруше́ние влечёт за собо́й отве́тственность.
위반은 책임으로 이어진다.

Рециди́в влечёт за собо́й бо́лее стро́гое наказа́ние.
누범은 더 무거운 형으로 이어진다.

문법 V2 · обяза́телен для + 생격 — 단형 술어

~~Верди́кт обяза́тельный для председа́тельствующего.~~ (어색)

Верди́кт обяза́телен для председа́тельствующего.

「~을 구속한다」는 단형 обяза́телен + для + 생격이다(5장 V2·6장 425조와 같은 꼴). 장형 обяза́тельный는 명사를 꾸밀 때 쓴다.

한국이라면? ≠ 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항

한국 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」. 러시아 무죄 평결은 기속력이 있다. 유죄 평결도 재판장을 기속하지만, 행위에 범죄 표지가 없다고 재판장이 인정하면 무죄 판결을 할 수 있다(348조 2·4항).

11.18 # презу́мпция ж. · род. презу́мпции · мн. презу́мпции [prʲɪˈzumpt͡sɨjə]

추정 — презу́мпция невино́вности 무죄추정 ★★★

ㅃ뀌숨ㅃ즈여 표기법 프레줌프치야

Зализняк **7a**

라틴어 praesumptio에서 왔다. презу́мпция невино́вности는 УПК 14조의 표제이고 헌법 49조에도 같은 내용이 있다. 피의자·기소된 피의자도 대상이다 — 조문 주어가 обвиня́емый다. 민법의 презу́мпция вины́(과실 추정)처럼 다른 추정에도 쓴다.

쉬운 예 Презу́мпция невино́вности — основно́й при́нцип.
무죄추정은 기본 원칙이다.

실무 예 Обвине́ние нару́шило презу́мпцию невино́вности.
소추 측은 무죄추정을 어겼다.

원문

> Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. — УПК РФ ст. 14 ч. 1 A
>
> 읽기 Обвиня́емый счита́ется невино́вным, пока́ его́ вино́вность в соверше́нии преступле́ния не бу́дет дока́зана в предусмо́тренном настоя́щим Ко́дексом поря́дке и устано́влена вступи́вшим в зако́нную си́лу пригово́ром суда́.
>
> 기소된 피의자는 범죄를 저지른 것이 이 법전이 정한 절차로 증명되고 확정된 법원 판결로 인정될 때까지 무죄로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обвиняемый считается невиновным	주어 + 술어 + 조격(C3)	기소된 피의자는 무죄로 본다

пока его виновность в совершении преступления	пока́ 절 + 주어 + в 전치격	범죄를 저지른 그의 유죄가
не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке	не + 완료 미래 수동 + в 전치격(분사 + 행위자 조격)	이 법전이 정한 절차로 증명되고
и установлена вступившим в законную силу приговором суда.	단형 수동 분사 + 능동 과거 분사(조격) + 행위자 조격	확정된 법원 판결로 인정될 때까지

вступи́вшим в зако́нную си́лу приго́вором — 「확정된 판결로」. 분사구(вступи́вшим в зако́нную си́лу)가 명사 приго́вором 앞을 꽉 채웠다. 조격 어미 -им··ом이 같은 줄이라는 표시다.

문형

считáется невинóвным, покá … не …

…할 때까지 무죄로 본다

1. считáется + 조격(6장 C3): невинóвным.
2. покá не + 완료 미래 бýдет докáзана(증명될 때까지) — 위 문법 상자.
3. устанóвлена вступи́вшим в зако́нную си́лу приго́вором — 단형 분사 + 행위자 조격(능동 분사가 꾸미는 판결).

Подожди́те, покá суд не вы́несет реше́ние.
법원이 결정을 내릴 때까지 기다리십시오.

Он считáется невинóвным.
그는 무죄로 여겨진다.

문법 X1 · покá … не + 완료 미래 — 「~할 때까지」

~~покá егó винóвность бýдет докáзана~~ (뜻 바뀜)

покá егó винóвность не бýдет докáзана

「~할 때까지」는 покá + не + 완료상이다. не를 빼면 「증명되는 동안」이 되어 뜻이 거꾸로 간다. 이 не는 부정이 아니라 「~까지」의 표지다.

한국이라면? = 무죄추정 · 헌법 제27조 제4항, 형사소송법 제275조의2

확정 판결까지 무죄로 본다는 원칙이 같다. 한국 「형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」. 러시아 조문은 주어가 обвиня́емый(수사 단계 포함)라 공판 전 단계에도 명시적으로 걸린다.

11.19 **невино́вность** ж. · род. невино́вности [nʲɪvʲɪˈnovnəsʲtʲ] **무죄(죄 없음)** ★★★

니ㅂ비노ㅂ너시띠 표기법 네비노브노스티

Зализняк **8a**

вино́вность(유죄 — 죄가 있음)에 не-가 붙었다. 판결로 「무죄를 선고받음」은 оправда́ние이고, невино́вность은 사실로서 「죄가 없음」이다. 14조 2항은 증명 책임이 소추 측에 있다고 적고, 3항은 없앨 수 없는 의심은 기소된 피의자에게 유리하게 해석한다고 적는다.

쉬운 예 Он наста́ивает на свое́й невино́вности.
그는 자기가 무죄라고 주장한다.

실무 예 Защи́тник доказа́л невино́вность подзащи́тного.
변호인은 의뢰인의 무죄를 증명했다.

원문

> Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. — УПК РФ ст. 14 ч. 2 A
>
> 읽기 Подозрева́емый и́ли обвиня́емый не обя́зан дока́зывать свою́ невино́вность. Бре́мя дока́зывания обвине́ния и опроверже́ния до́водов, приводи́мых в защи́ту подозрева́емого и́ли обвиня́емого, лежи́т на стороне́ обвине́ния.
>
> 피의자나 기소된 피의자는 자기가 무죄임을 증명할 의무가 없다. 혐의를 증명하고 피의자나 기소된 피의자를 위해 내세운 주장을 반박할 책임은 소추 측에 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Подозреваемый или обвиняемый не обязан	주어 둘 + 부정 단형 술어 (V2)	피의자나 기소된 피의자는 의무가 없다
доказывать свою невиновность.	불완료 부정사 + 대격	자기 무죄를 증명할
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов	주어 + 동사성 명사 생격 둘 + 목적어 생격	혐의 증명과 주장 반박의 책임은

приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого	불완료 현재 수동 분사(생격 복수) + в 대격 + 생격	피의자나 기소된 피의자를 위해 내세운
лежит на стороне обвинения.	술어 + на 전치격 + 생격	소추 측에 있다

дока́зывание은 불완료 동사 дока́зывать의 명사 — 증명하는 「활동」 이다. 증명의 「결과」는 доказа́тельство(증거, 2장)이다. 같은 뿌리의 두 명사가 과정과 결과로 갈린다.

문형

лежи́т на + 전치격

(책임이) ~에게 있다

1. бре́мя(짐)이 「~ 위에 놓여 있다」 — 증명 책임의 소재를 말하는 고정 틀이다.
2. бре́мя는 -мя로 끝나는 중성 명사(흔히 열 개로 꼽는다)다: 생격 бре́мени(вре́мя → вре́мени와 같다).
3. 민사에서도 같다: бре́мя дока́зывания лежи́т на истце́(증명 책임은 원고에게 있다).

Бре́мя дока́зывания лежи́т на прокуро́ре.
증명 책임은 검사에게 있다.

Отве́тственность лежи́т на руководи́теле.
책임은 책임자에게 있다.

문법 C5 · наста́ивать на + 전치격 — 「~을 고집하다」

~~Он наста́ивает свою́ невино́вность.~~ (비문)

Он наста́ивает на свое́й невино́вности.

наста́ивать(주장하다, 고집하다)는 목적어를 на + 전치격으로 받는다. свой·невино́вность이 함께 전치격 свое́й невино́вности가 된다.

한국이라면? ≠ 증거재판주의 · 형사소송법 제307조

한국은 「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다」로 증명의 정도를 정한다. УПК 14조는 증명 책임의 소재(2항)와 의심 시 피고인에게 유리하게(3항)를 조문에 적었다.

11.20 **хода́тайство** ср. · род. хода́тайства · мн. хода́тайства [xɐˈdatəɪ̯stvə]

(소송상) 신청 ★★★

하다떠이ㅅㄸ버 표기법 호다타이스트보

Зализняк **1a**

옛말 ходáтай(남을 위해 걸어 다니며 청하는 사람)에서 왔다. 당사자·검사·수사관이 법원이나 수사기관에 무엇을 해 달라고 하는 신청이다 — 증거 조사, 구속, 배심 재판 신청 등. 배심 재판도 «по ходатайству обвиняемого»(기소된 피의자의 신청으로)만 연다(30조 2항). 강세가 둘째 음절 ходáтайство다.

쉬운 예

Защи́тник заяви́л ходáтайство.

변호인이 신청을 했다.

실무 예

Ходáтайство о вы́зове свиде́теля удовлетворенó.

증인 소환 신청이 받아들여졌다.

원문

> Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. — УПК РФ ст. 120 ч. 1 A
>
> > 읽기 Ходáтайство мóжет быть зая́влено в любóй момéнт произвóдства по уголóвному дéлу. Пи́сьменное ходáтайство приобщáется к уголóвному дéлу, у́стное - занóсится в протокóл слéдственного дéйствия и́ли судéбного заседáния.
>
> 신청은 형사 절차의 어느 때든 할 수 있다. 서면 신청은 사건 기록에 편철하고, 구두 신청은 수사 행위 조서나 공판 조서에 적는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Ходатайство может быть заявлено	주어 + мочь + быть + 단형 수동 분사(V3)	신청은 할 수 있다
в любой момент производства по уголовному делу.	в + 대격 + 생격 + по 여격	형사 절차의 어느 때든
Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу	주어 + -ся 수동 + к 여격	서면 신청은 사건 기록에 편철하고
устное - заносится в протокол	생략된 주어(ходáтайство) + 줄표 + -ся 수동 + в 대격	구두 신청은 조서에 적는다

следственного действия или судебного заседания.	생격 둘	수사 행위나 공판 기일의

ýстное 뒤의 줄표(-)는 반복되는 명사 ходáтайство를 뺐다는 표시다. 「구두 (신청은) — 적는다」. 러시아어 문장 부호의 생략 줄표다.

문형

заяви́ть ходáтайство

신청하다

1. заяви́ть(밝히다)과 짝지어 쓴다. 판결문에는 «заявил ходатайство о …»가 반복된다.
2. 받아들이면 удовлетвори́ть ходáтайство(인용), 거부하면 отказáть в удовлетворе́нии ходáтайства(기각).
3. 동사 ходáтайствовать о + 전치격(~을 신청하다)도 쓴다.

Суд удовлетвори́л ходáтайство.
법원은 신청을 받아들였다.

Обвиня́емый ходáтайствовал о суде́ прися́жных.
기소된 피의자는 배심 재판을 신청했다.

문법 V4 · ходáтайство о + 전치격 동사성 명사

~~ходáтайство вы́звать свиде́теля~~ (어색)

ходáтайство о вы́зове свиде́теля

신청의 내용은 부정사보다 о + 전치격 동사성 명사로 쓴다: о вы́зове(소환에 관한), о назначе́нии экспертúзы(감정을 명하는). 소환당하는 사람은 생격 свиде́теля.

한국이라면? = 국민참여재판 대상사건 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조 제2항

배심 재판은 피고인이 원할 때만 연다는 점이 같다. 한국 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않는다. 러시아는 «по ходатайству обвиняемого»(УПК 30조 2항).

한국이라면? — 수사에서 배심까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 2. 시행 형사소송법(공소청 체제)이다.

러시아	한국	차이

≠	дозна́ние · сле́дствие (ст. 5 п. 8, ст. 151)	사법경찰관리 (형사소송법 제197조)	수사 형식 둘, 담당자 둘(수사관·조사관) / 사법경찰관이 「범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」 하나.
≠	прокуро́р (ст. 37 ч. 1)	국가소추주의 (형사소송법 제246조)	소추에 더해 수사기관 절차를 «надзор» / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」. 2026. 10. 2.부터 형사소송법 제196조(검사의 수사)는 삭제.
≠	подозрева́емый · обвиня́емый · подсуди́мый (ст. 46, 47)	피의자·피고인	셋 / 둘. 공판 전 혐의를 공식 고지받은 사람의 지위가 러시아에만.
≠	возбужде́ние уголо́вного де́ла (ст. 140, 146)	수사 (형사소송법 제197조)	개시 결정 문서가 먼저 / 「범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는」 수사.
=	задержа́ние (ст. 5 п. 11)	영장에 의한 체포 (형사소송법 제200조의2)	법원 판단 없는 원칙적 상한 48시간이 같다(러시아는 판사가 72시간까지 연장 가능). 영장 요부는 다르다.
≠	содержа́ние под стра́жей (ст. 109 ч. 1)	구속기간 (형사소송법 제202조, 제92조)	수사 중 2개월(법원 연장) / 사법경찰관 「10일 이내」, 공판 「2개월」.
=	презу́мпция невино́вности (ст. 14 ч. 1)	무죄추정 (헌법 제27조, 형사소송법 제275조의2)	「유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」. 러시아 조문 주어는 기소된 피의자.
≠	сомне́ния (ст. 14 ч. 3)	증거재판주의 (형사소송법 제307조)	의심은 «толкуются в пользу обвиняемого» / 「합리적인 의심이 없는 정도의 증명」.
=	показа́ния обвиня́емого (ст. 77 ч. 2)	불이익한 자백 (형사소송법 제310조)	자백만으로는 유죄 불가.
≠	прися́жные (ст. 30 ч. 2)	배심원의 수 (참여법 제13조)	8명·6명 / 「9인」·「7인」·「5인」.

≠	вердикт (ст. 348)	평결 (참여법 제46조)	무죄 평결은 재판장 기속 / 「법원을 기속하지 아니한다」.
=	по ходатайству обвиняемого (ст. 30 ч. 2)	대상사건 (참여법 제5조)	피고인이 원할 때만 / 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 하면 하지 않는다.

가짜 친구 · следствие · преследование · арест — 수사 용어의 짐작 함정

следствие는 일상어로 「결과」 다(как следствие — 그 결과). 형사절차에서는 수사관의 예심 수사다. 같은 글에 두 뜻이 나올 수 있으니 앞에 предварительное이 붙었는지, 주어로 수사 행위를 하는지 본다.

дознание과 следствие를 「경찰 수사·검찰 수사」로 옮기면 틀린다. 나누는 기준은 사건 종류다(5조 8호 «по которому производство предварительного следствия необязательно»).

преследование은 일상어로 「추적·박해」 다(영어 persecution). уголовное преследование은 「형사 소추」(prosecution)다.

арест는 「체포」가 아니다. 체포는 задержание, 구속은 заключение под стражу다. арест는 형법의 구금형(아래 УК 54조 1항)이나 재산 압류(УПК 115조 — 13장 표제어)다.

> Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. УК РФ ст. 54 ч. 1
>
> 읽기 Аре́ст заключа́ется в содержа́нии осуждённого в усло́виях стро́гой изоля́ции от о́бщества и устана́вливается на срок от одного́ до шести́ ме́сяцев.
>
> 구금형(арест)은 유죄 판결을 받은 사람을 사회에서 엄격히 격리된 상태로 수용하는 것이고, 1개월 이상 6개월 이하의 기간으로 정한다.

요령 체포·구속을 러시아어로 말할 때는 задержание과 заключение под стражу를 쓴다. 영어 arrest를 아는 사람일수록 арест로 잘못 옮긴다.

V4 동사성 명사화 — возбужде́ние уголо́вного де́ла

동사를 -ние·-тие 명사로 바꾸면 목적어는 생격, 행위자는 조격이 된다. возбуди́ть де́ло(사건을 개시하다) → возбужде́ние де́ла(사건 개시), сле́дователь при́нял реше́ние → приня́тие сле́дователем реше́ния.

- 형사소송법 문장이 긴 까닭은 동사 대신 명사를 쓰기 때문이다. 동사성 명사(-ние·-тие)는 동사의 뜻을 그대로 가지면서 명사처럼 격 변화를 한다.
- 목적어(무엇을)는 생격이 된다: возбуди́ть уголо́вное де́ло → возбужде́ние уголо́вного де́ла. 형용사도 함께 생격 -ого가 된다.
- 행위자(누가)는 조격이 된다: приня́тие дознава́телем реше́ния(조사관이 결정을 내림 — 5조 13호). 행위자 조격과 목적어 생격이 함께 나오면 대개 조격이 먼저다.
- 명사 앞에 전치사를 붙여 때·목적·근거를 말한다: для возбужде́ния(개시하려고), при рассле́довании(수사할 때), со дня задержа́ния(체포한 날부터), в це́лях изобличе́ния(밝혀내려고).
- 만드는 법은 대개 완료상 동사에서다: возбуди́ть → возбужде́ние, задержа́ть → задержа́ние, приня́ть → приня́тие. 접미사 없이 만든 명사도 있다: допроси́ть → допро́с, вы́звать → вы́зов.
- 읽을 때는 거꾸로 동사로 되돌린다. «Основанием для возбуждения уголовного дела является …» → 「사건을 개시하려면 … 이 있어야 한다」. 한국어로는 동사문이 자연스럽다.

표로 보기

동사(완료상)	동사성 명사	뜻
возбуди́ть	возбужде́ние	개시(하다)
задержа́ть	задержа́ние	체포(하다)
рассле́довать	рассле́дование	수사(하다)
избра́ть	избра́ние	선택(하다)
приня́ть	приня́тие	채택(하다)
обвини́ть	обвине́ние	혐의(를 씌우다)
допроси́ть	допро́с	신문(하다)

вы́звать	вы́зов	소환(하다)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Сле́дователь возбуди́л уголо́вное де́ло
주격 · 주어 완료 과거 · 동사 대격 · 목적어
수사관이 형사 사건을 개시했다.

возбужде́ние сле́дователем уголо́вного де́ла
동사성 명사 조격 · 행위자 생격 · 목적어
수사관의 형사 사건 개시

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~возбужде́ние уголо́вное де́ло~~	возбужде́ние уголо́вного де́ла	명사의 목적어는 생격.
~~приня́тие сле́дователь реше́ния~~	приня́тие сле́дователем реше́ния	행위자는 조격.
~~для возбужде́ние де́ла~~	для возбужде́ния де́ла	для 뒤는 생격 — 동사성 명사도 격 변화를 한다.
~~хода́тайство о допроси́ть свиде́теля~~	хода́тайство о допро́се свиде́теля	전치사 뒤에는 부정사가 아니라 동사성 명사.

말해 보기 — 형사 절차를 비교할 때

교류 자리에서 한국 형사절차를 설명하거나 러시아 절차를 물을 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

В Коре́е подозрева́емого мо́жно задержа́ть не бо́лее чем на со́рок во́семь часо́в.
한국에서는 피의자를 48시간 넘게 체포해 둘 수 없습니다.
не бо́лее чем на + 대격 — 「~ 넘게는 안 된다」. 형사소송법 제200조의2 제5항.

Кто возбужда́ет уголо́вное де́ло — сле́дователь и́ли прокуро́р?
형사 사건은 누가 개시합니까 — 수사관입니까, 검사입니까?

В Коре́е верди́кт прися́жных не обяза́телен для суда́.

한국에서는 배심원의 평결이 법원을 구속하지 않습니다.

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항.

확인 문제 8

1. 수사 단계에서 공식으로 혐의를 고지받았지만 아직 법원에 가지 않은 사람은?

подозрева́емый

обвиня́емый

подсуди́мый

осуждённый

47조 1항 — 수사관의 결정으로 обвиня́емый가 된다. 공판이 정해지면 подсуди́мый(47조 2항).

2. «возбужде́ние уголо́вного де́ла»에서 уголо́вного де́ла가 생격인 까닭은?

복수라서

동사성 명사의 목적어라서

부정문이라서

소유를 나타내서

возбуди́ть де́ло(대격)이 명사가 되면 목적어가 생격이 된다.

3. «приня́тие дознава́телем реше́ния»에서 행위자는?

- приняґие
- **дознаваґелем**
- решеґия
- 행위자가 없다

동사성 명사의 행위자는 조격 — 조사관이 결정을 내림.

4. дозна́ние과 сле́дствие를 가르는 기준은?

- 담당 기관이 경찰인지 검찰인지
- **사건 종류(예심 수사가 필수인지)**
- 피의자가 체포되었는지
- 법원의 허가

5조 8호 «по которому производство предварительного следствия необязательно». 배분은 151조가 죄명별로 정한다.

5. 평시에 법원 결정 없이 피의자를 체포(задержа́ние)해 둘 수 있는 원칙적 상한은 몇 시간인가?

- 24시간
- **48시간**
- 72시간
- 10일

5조 11호 «на срок не более 48 часов». 판사는 결정 시점부터 72시간까지 늘릴 수 있다(108조 7항 3호) — 이것은 법원 결정이 있는 연장이다. 신문은 24시간 안에 해야 한다(46조 2항).

6. 영어 arrest(체포)에 맞는 러시아 형사소송 용어는?

- арéст
- **задержа́ние**
- преслéдование
- обы́ск

арéст는 형벌의 구금형이나 재산 압류다. 체포는 задержа́ние.

7. 러시아 배심의 무죄 평결의 효력은?

- **재판장을 기속한다**
- 참고 의견이다
- 검사가 동의해야 효력이 있다
- 항소심에서만 효력이 있다

348조 1항 «обязателен для председательствующего». 한국 평결은 법원을 기속하지 않는다.

8. 2018년부터 러시아 지방법원(райóнный суд) 배심원 수는?

- 5명
- **6명**
- 8명
- 12명

УПК 30조 2항 2.1호 «коллегия из шести присяжных заседателей». 지역 법원은 8명.

2부 법의 언어 · 제12장

헌법·헌법재판

Конститу́ция

러시아 연방 헌법은 1993년 12월 12일 국민투표로 채택되었고, 2020년 「헌법 개정에 관한 법률」(№ 1-ФКЗ)로 크게 바뀌었다. 헌법재판소는 그 헌법의 해석과 법령의 합헌성 심사를 맡는다. 개인도 헌법소원(жа́лоба)을 낼 수 있지만, 다툴 수 있는 것은 자기 사건에 적용된 법률과 헌법이 열거한 그 밖의 규범적 법령(대통령·연방의회 양원·정부의 규범적 법령, 연방 구성 주체의 헌법·헌장·법률 등 — 125조 2항 а)·б))이다. 법원의 재판 자체는 대상이 아니다. 한국은 2026년 3월 12일부터 확정된 법원 재판에 대한 헌법소원을 받는다. 같은 「헌법소원」이라는 말이 두 나라에서 가리키는 범위가 이제 크게 다르다. 문법 코너는 능동 분사다. 헌법 조문은 「권한 행사를 마친 대통령」 「요건에 맞는 청구서」처럼 명사 뒤에 분사구를 달아 꾸민다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Конституционный Суд Российской Федерации в ходе осуществления конституционного судопроизводства принимает решения в форме постановлений, заключений, определений. ФКЗ о КС ст. 71

   읽기 Конституцио́нный Суд Росси́йской Федера́ции в хо́де осуществле́ния конституцио́нного судопроизво́дства принима́ет реше́ния в фо́рме постановле́ний, заключе́ний, определе́ний.

   러시아 연방 헌법재판소는 헌법재판을 하면서 결정(постановле́ние)·의견(заключе́ние)·결정(определе́ние)의 형식으로 재판한다.

2. Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию. ФКЗ о КС ст. 79

   읽기 Реше́ние Конституцио́нного Суда́ Росси́йской Федера́ции оконча́тельно и не подлежи́т обжа́лованию.

   러시아 연방 헌법재판소의 재판은 종국적이고 불복할 수 없다.

▼ 처음 보는 문법 용어 24 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве

단형 형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

불완료상 과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть

완료상 끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть

유정 사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́

동사성 명사 -ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격

어순 러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́

능동 현재 분사 「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

과거 수동 분사 「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다

능동 과거 분사 「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

수사 수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет

-ся 수동 주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется судо́м

부동사 동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)

능동 분사 「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший

분사구 분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,

연방 헌법적 법률 헌법이 정한 사항(헌법재판소·법원 조직 등)을 규율하는 법률(федера́льный конституцио́нный зако́н, ФКЗ). 의결 요건이 무겁다 — 연방평의회 4분의 3·국가두마 3분의 2(헌법 108조 2항)

단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

12.1 **конституция** ж. · род. конституции · мн. конституции [kənʲsʲtʲɪˈtutsɨjə]

헌법 ★★★

껀시띠뚜즈여 표기법 콘스티투치야

Зализняк **7a**

지금의 헌법은 1993년 12월 12일 국민투표로 채택되었다. ips 통합본 머리에는 「2020년 7월 1일 전국 투표로 승인된 개정을 포함」이라고 적혀 있다. 연방 헌법은 대문자로 Конституция Росси́йской Федера́ции라 쓰고, 연방 안 공화국의 헌법은 소문자 конституция респу́блики다(5조 2항).

쉬운 예 Конституция — основно́й зако́н госуда́рства.
헌법은 국가의 기본법이다.

실무 예 Зако́н не до́лжен противоре́чить Конституции.
법률은 헌법에 어긋나서는 안 된다.

원문

> Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 15 ч. 1 A
>
> 읽기 Конституция Росси́йской Федера́ции име́ет вы́сшую юриди́ческую си́лу, прямо́е де́йствие и применя́ется на всей террито́рии Росси́йской

> Федера́ции. Зако́ны и иные́ правовы́е а́кты, принима́емые в Росси́йской Федера́ции, не должны́ противоре́чить Конститу́ции Росси́йской Федера́ции.

러시아 연방 헌법은 최고의 법적 효력과 직접 효력을 가지며 러시아 연방의 전 영역에서 적용된다. 러시아 연방에서 제정되는 법률과 그 밖의 법령은 러시아 연방 헌법에 어긋나서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Конституция Российской Федерации	주어(주격) + 생격 — 「러시아 연방의」	러시아 연방 헌법은
имеет высшую юридическую силу, прямое действие	술어 + 대격 목적어 둘	최고의 법적 효력과 직접 효력을 가지며
и применяется на всей территории Российской Федерации	둘째 술어 — -ся 수동, на + 전치격	러시아 연방 전 영역에서 적용된다
Законы и иные правовые акты,	둘째 문장 주어(주격 복수)	법률과 그 밖의 법령으로서
принимаемые в Российской Федерации,	현재 수동 분사(복수 주격) — 주어를 꾸민다	러시아 연방에서 제정되는
не должны противоречить Конституции Российской Федерации	должны́ + 부정사 + 여격	러시아 연방 헌법에 어긋나서는 안 된다

принима́емые는 수동 분사(제정되는)다. 이 장의 문법 코너가 다루는 능동 분사(-щий·-вший)와 짝을 이룬다 — 수동은 -емый·-имый·-нный, 능동은 -щий·-вший.

문형

име́ть вы́сшую юриди́ческую си́лу

최고의 법적 효력을 가지다

1. си́ла(힘)는 법률 문장에서 「효력」이다. юриди́ческая си́ла = 법적 효력.
2. име́ть(가지다)의 목적어라 대격 си́лу. 형용사도 여성 대격 -ую로 맞춘다: вы́сшую юриди́ческую.

3. прямо́е де́йствие(직접 효력)은 다른 법률을 거치지 않고 바로 적용된다는 뜻이다. 18조가 기본 권을 「непосредственно действующими」(직접 효력이 있는 것)라 부른다.

Конституция имеет высшую юридическую силу.
헌법은 최고의 법적 효력을 가진다.

Э́тот докуме́нт не име́ет юриди́ческой си́лы.
이 문서는 법적 효력이 없다.

문법 C6 · противоре́чить + 여격 — 「~에 어긋나다」

~~противоре́чить Конститу́цию~~ (비문)

противоре́чить Конститу́ции

противоре́чить(모순되다)는 상대를 여격으로 받는다. -ия로 끝나는 여성 명사는 여격·생격·전치격이 모두 -ии라 꼴만으로는 격을 가를 수 없다 — 동사가 무슨 격을 요구하는지로 읽는다.

한국이라면? + 헌법의 최고규범성 · 명문 없음

한국 헌법에는 헌법이 최고의 효력을 가진다고 선언한 조문이 없다. 법률이 헌법에 위반되는지를 헌법재판소가 심판한다는 제107조 제1항 등에서 끌어낸다. 러시아 헌법은 15조 1항에 최고의 법적 효력과 직접 효력을 적었다.

12.2

конституцио́нный

Конституцио́нный Суд 헌법재판소 · конституцио́нность 합헌성 [kənʲsʲtʲɪtʊt͡sɨˈonːɨ̯]

헌법(상)의, 헌법재판의 — Конституцио́нный Суд 헌법재판소 ★★★

껀시띠뚜즈오느이 표기법 콘스티투치온니

Зализняк **1*a** 형용사

명사 конститу́ция에 형용사 어미 -онный를 붙였다. 강세가 그 o로 옮겨 간다. 「연방 헌법적 법률」(федера́льный конституцио́нный зако́н, 약칭 ФКЗ)은 헌법이 정한 사항(헌법재판소·법원 조직 등)을 규율하는 법률이다. 이 장의 ФКЗ о КС는 「헌법재판소에 관한 연방 헌법적 법률」이다.

쉬운 예 Конституцио́нный Суд нахо́дится в Санкт-Петербу́рге.
헌법재판소는 상트페테르부르크에 있다.

실무 예 Суд прове́рил конституцио́нность зако́на.
재판소는 법률의 합헌성을 심사했다.

원문

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. — Конституция РФ ст. 125 ч. 1 A

읽기 Конституцио́нный Суд Росси́йской Федера́ции состои́т из 11 су́дей, включа́я Председа́теля Конституцио́нного Суда́ Росси́йской Федера́ции и его́ замести́теля.

러시아 연방 헌법재판소는 헌법재판소장과 부소장을 포함하여 재판관 11명으로 구성된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Конституционный Суд Российской Федерации	주어(주격) — 기관 이름	러시아 연방 헌법재판소는
состоит из 11 судей,	술어 + из 생격(수사 + 복수 생격)	11명의 재판관으로 구성된다
включая Председателя Конституционного Суда Российской Федерации	부동사 включа́я + 대격(유정 = 생격 꼴) + 생격 사슬	헌법재판소장을 포함하여
и его заместителя	같은 включа́я 에 걸린 대격	그 부소장과

его́ замести́теля의 его́는 「그의」(소장의)다. его는 변하지 않는 소유 대명사라 뒤 명사의 격과 상관없이 꼴이 같다.

문형

состоя́ть из + 생격

~으로 이루어지다, ~으로 구성되다

1. 구성원은 из + 생격으로 말한다: из су́дей(재판관들로).
2. состоя́ть в + 전치격은 뜻이 다르다 — 「~에 있다, ~이다」(состоя́ть в бра́ке 혼인 중이다).
3. включа́я + 대격(~을 포함하여)이 범위를 덧붙인다. 사람이라 대격이 생격과 같은 꼴이다: Председа́теля.

Федера́льное Собра́ние состои́т из двух пала́т.

연방회의는 두 원으로 이루어진다.

> Колле́гия состои́т из трёх су́дей.
> 합의부는 재판관 세 명으로 구성된다.

문법 C7 · из + 수사 — 수사도 생격으로

~~состои́т из оди́ннадцать су́дей~~ (비문)

состои́т из оди́ннадцати су́дей

из는 생격을 요구한다. 수사도 함께 생격 оди́ннадцати가 되고, 명사는 복수 생격 су́дей가 된다. 조문은 숫자 11로만 적으니 소리 내어 읽을 때 격을 맞춰야 한다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 구성 · 헌법 제111조 제2항, 제112조 제1항

한국은 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관」, 임기 6년에 연임할 수 있다. 러시아는 11명이고 재판관 권한에 임기가 없다(ФКЗ о КС 12조 «не ограничены определенным сроком»). 재직 연령 상한은 일반 재판관 70세, 부소장 76세이고 소장에게는 적용하지 않는다(같은 조).

12.3 **попра́вка** ж. · род. попра́вки · мн. попра́вки [pɐ'prafkə] **(헌법의) 개정, 수정**

★★★

빠ㅃ꽈ㅘ꺼 표기법 포프랍카

Зализняк **3*a**

попра́вить(고치다)의 명사다. 헌법은 「개정」(попра́вка — 3~8장)과 「재검토」(пересмо́тр — 1·2·9장)를 나눈다(이 장 пересмо́тр 항목). 2020년 개정은 이 136조 절차의 「헌법 개정에 관한 법률」(№ 1-ФКЗ, 2020. 3. 14.)로 했다. ips 통합본은 125조·80조 등에 «В редакции Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации» 표시를 붙였다.

쉬운 예 Депута́ты внесли́ попра́вку в зако́н.
의원들이 법률 수정안을 냈다.

실무 예 Попра́вки к Конститу́ции бы́ли при́няты в 2020 году́.
헌법 개정은 2020년에 채택되었다.

원문

> Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 136 A

> 읽기 Попра́вки к гла́вам 3 - 8 Конститу́ции Росси́йской Федера́ции принима́ются в поря́дке, предусмо́тренном для приня́тия федера́льного конституцио́нного зако́на, и вступа́ют в си́лу по́сле их одобре́ния о́рганами законода́тельной вла́сти не ме́нее чем двух трете́й субъе́ктов Росси́йской Федера́ции.
>
> 러시아 연방 헌법 제3장부터 제8장까지의 개정은 연방 헌법적 법률을 제정하는 절차로 채택되고, 러시아 연방 구성 주체 3분의 2 이상의 입법기관이 승인한 뒤에 효력이 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации	주어(주격 복수) + к 여격 + 생격	러시아 연방 헌법 3~8장의 개정은
принимаются в порядке, предусмотренном	-ся 수동 + в 전치격 + 과거 수동 분사(전치격)	정해진 절차로 채택되고
для принятия федерального конституционного закона,	для + 생격 — 「~을 위한」	연방 헌법적 법률의 제정에
и вступают в силу после их одобрения	둘째 술어 + по́сле + 생격	그 승인 뒤에 효력이 생긴다
органами законодательной власти	행위자 조격 (одобре́ния 의 행위자)	입법기관들이
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации	не ме́нее чем + 생격 (분수) + 생격	러시아 연방 구성 주체 3분의 2 이상의

не ме́нее чем + 생격은 「~ 이상」이다. 분수 「3분의 2」는 две тре́ти, 생격은 двух трете́й. 숫자 범위 3 - 8은 「3장부터 8장까지」로 읽는다.

문형

вступа́ть в си́лу

효력이 생기다, 시행되다

1. 글자 그대로 「힘 안으로 들어가다」. в + 대격(си́лу)이라 움직임의 방향이다.
2. 불완료 вступа́ть는 규칙(~하면 효력이 생긴다), 완료 вступи́ть는 한 번의 일(효력이 생겼다).
3. 판결이 확정되는 것은 вступи́ть в зако́нную си́лу(법적 효력에 들어가다)라 한다.

Зако́н вступа́ет в си́лу со дня опубликова́ния.
법률은 공포한 날부터 시행된다.

Реше́ние вступи́ло в зако́нную си́лу.
판결이 확정되었다.

문법 C6 · попра́вка к + 여격 — 「~에 대한 개정」

~~попра́вки Конститу́ции~~ (어색)

попра́вки к Конститу́ции

개정의 대상은 к + 여격으로 말한다: попра́вка к зако́ну(법률 개정안), к гла́вам(장들에 대한). 생격으로 붙이면 「헌법이 낸 수정」처럼 읽힌다.

한국이라면? ≠ 헌법개정 · 헌법 제130조

한국은 국회 「재적의원 3분의 2 이상의 찬성」 뒤에 반드시 국민투표를 거친다. 러시아 136조는 연방 헌법적 법률의 의결 절차와 구성 주체 입법기관 3분의 2의 승인을 요건으로 하고, 국민투표는 이 조에 없다.

12.4 **федера́ция** ж. · род. федера́ции · мн. федера́ции [fʲɪdʲɪˈratsʲɪjə] **연방** ★★★

피디파ᆞᄌᆞ여 표기법 페데라치야

Зализняк **7a**

나라 이름 Росси́йская Федера́ция(러시아 연방)는 1조 2항에 따라 Росси́я와 같은 뜻이다. 형용사는 둘이다 — федера́льный(연방의 — федера́льный зако́н 연방 법률)와 федерати́вный(연방제의 — федерати́вное госуда́рство 연방 국가).

쉬운 예 Росси́я — федера́ция.
러시아는 연방 국가다.

실무 예 Зако́ны Федера́ции де́йствуют на всей её террито́рии.
연방 법률은 연방의 모든 영역에서 효력이 있다.

원문

> Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. — Конституция РФ ст. 1 ч. 1 A
>
> 읽기 Росси́йская Федера́ция - Росси́я есть демократи́ческое федерати́вное правово́е госуда́рство с республика́нской фо́рмой правле́ния.
> 러시아 연방, 곧 러시아는 공화정 형태의 민주적 연방제 법치국가다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Российская Федерация - Россия	주어 — 줄표로 같은 것을 나란히 둔 동격	러시아 연방, 곧 러시아는
есть	술어 — быть 의 현재형 (「이다」)	~이다
демократическое федеративное правовое государство	주격 보어 — 형용사 셋 + 중성 명사	민주적 연방제 법치국가
с республиканской формой правления	с + 조격 + 생격	공화정 형태를 가진

правово́е госуда́рство는 글자로 「법적 국가」 지만 독일어 Rechtsstaat를 옮긴 말로 「법치국가」 다.

문형

A есть B

A는 B이다(선언·정의)

1. 현재 시제의 「이다」 는 보통 빠진다: Росси́я — федера́ция. 빈자리는 줄표(—)로 표시한다.
2. 헌법·정의처럼 무게를 두는 문장은 есть를 드러내 쓴다. есть는 быть의 현재형이다.
3. есть는 「있다」 (У меня́ есть …)로도 쓴다. 뒤에 주격 보어가 오면 「이다」 로 읽는다.

Росси́я — федерати́вное госуда́рство.
러시아는 연방 국가다.

Зако́н есть зако́н.
법은 법이다.

문법 C3 · с + 조격 — 「~을 가진」

~~госуда́рство с республика́нская фо́рма правле́ния~~ (비문)

госуда́рство с республика́нской фо́рмой правле́ния

「~을 가진, ~이 딸린」 은 с + 조격이다. 형용사·명사가 함께 여성 조격 -ой로 바뀐다. 뒤의 правле́ния는 「통치의」 (생격)라 그대로다.

한국이라면? ≠ 국가 형태 · 헌법 제1조 제1항

한국 헌법은 「대한민국은 민주공화국이다」 한 문장이다. 러시아 1조 1항은 민주·연방제·법치·공화정 넷을 한꺼번에 적었다. 한국은 단일국가라 연방제가 없다.

12.5 **субъе́кт** м. · род. субъе́кта · мн. субъе́кты [sʊ'bjekt]

주체 — субъе́кт Росси́йской Федера́ции 연방 구성 주체 ★★★

수ㅂ예ㄲㄸ 표기법 수브옉트

Зализняк **1a**

헌법에서 субъе́кт Росси́йской Федера́ции는 연방을 이루는 단위(공화국·지방·주·연방 직할시·자치주·자치구)다. 민법·형법에서는 「권리 주체」(субъе́кт пра́ва)·「범죄 주체」다. ъ(경음 부호)는 앞의 б와 뒤의 е를 끊어 [bj]로 읽게 한다.

쉬운 예 Москва́ — субъе́кт Федера́ции.
모스크바는 연방 구성 주체다.

실무 예 Субъе́кты Федера́ции равнопра́вны.
연방 구성 주체들은 동등한 권리를 가진다.

원문

> Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 5 ч. 1 A
>
> 읽기 Росси́йская Федера́ция состои́т из респу́блик, краёв, областе́й, городо́в федера́льного значе́ния, автоно́мной о́бласти, автоно́мных округо́в - равнопра́вных субъе́ктов Росси́йской Федера́ции.
>
> 러시아 연방은 공화국, 지방(край), 주(о́бласть), 연방 직할시, 자치주, 자치구로 이루어진다. 이들은 러시아 연방의 동등한 구성 주체다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,	주어 + 술어 + из 복수 생격 나열	러시아 연방은 공화국·지방·주
городов федерального значения, автономной области,	생격 복수 + 생격, 생격 단수	연방 직할시·자치주
автономных округов -	생격 복수	자치구로 이루어지며
равноправных субъектов Российской Федерации	동격(생격 복수) — 나열 전체를 받는다	이들은 러시아 연방의 동등한 구성 주체다

> го́род федера́льного значе́ния(연방적 의미의 도시)는 모스크바·상트페테르부르크처럼 주와 같은 지위를 가진 도시다. 나열 속의 단수 생격(автоно́мной о́бласти)은 그 단위가 하나뿐이라는 뜻이다.

문형

A, B, C - равнопра́вных субъе́ктов

A·B·C, 곧 동등한 주체들(동격)

1. 줄표 뒤의 равнопра́вных субъе́ктов는 앞에 나열한 모든 단위를 다시 한 번 이름 붙인 동격이다.
2. 동격은 앞말의 격을 따른다. 나열이 из + 생격이라 동격도 생격 복수다.
3. равнопра́вный = ра́вный(같은) + пра́во(권리): 「동등한 권리를 가진」.

Сто́роны в проце́ссе равнопра́вны.
소송에서 당사자는 대등하다.

Все субъе́кты равнопра́вны.
모든 구성 주체는 동등하다.

한국이라면? + 연방 구성 주체 · 해당 없음
한국은 단일국가라 대응하는 개념이 없다. 러시아 헌법은 구성 주체가 연방 헌법 개정을 승인하고(136조), 연방평의회에 대표를 보낸다(95조 2항).

12.6 **гара́нтия** ж. · род. гара́нтии · мн. гара́нтии [gʁaˈranʲtʲɪjə] **보장, 보증** ★★

가**파**니띠여 표기법 가란티야

Зализняк **7a**

동사 гаранти́ровать(보장하다)는 헌법에서 수동 -ся로 아주 자주 나온다 — Ка́ждому гаранти́руется суде́бная защи́та(46조 1항, 누구에게나 재판에 의한 보호가 보장된다). 사람 명사 гара́нт는 「보증인」이다(80조 2항 — 대통령은 헌법의 гара́нт).

쉬운 예 Э́то гара́нтия ка́чества.
이것은 품질 보증이다.

실무 예 Ка́ждому гаранти́руется суде́бная защи́та.
누구에게나 재판에 의한 보호가 보장된다.

원문

> В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. — Конституция РФ ст. 7 ч. 2 A

> 읽기 В Росси́йской Федера́ции охраня́ются труд и здоро́вье люде́й, устана́вливается гаранти́рованный минима́льный разме́р опла́ты труда́, обеспе́чивается госуда́рственная подде́ржка семьи́, материнства, отцо́вства и де́тства, инвали́дов и пожилы́х гра́ждан, развива́ется систе́ма социа́льных служб, устана́вливаются госуда́рственные пе́нсии, посо́бия и иные́ гара́нтии социа́льной защи́ты.

러시아 연방에서는 사람들의 노동과 건강을 보호하고, 보장된 최저임금을 정하고, 가족·모성·부성·아동, 장애인과 노인에 대한 국가 지원을 확보하고, 사회 복지 서비스 체계를 발전시키고, 국가 연금·수당과 그 밖의 사회보장을 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,	장소 + -ся 수동(복수) + 주어 둘	러시아 연방에서는 사람들의 노동과 건강이 보호되고
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,	-ся 수동(단수) + 주어(과거 수동 분사가 꾸밈)	보장된 최저임금이 정해지고
обеспечивается государственная поддержка семьи,	-ся 수동 + 주어 + 생격	가족에 대한 국가 지원이 확보되고
развивается система социальных служб,	-ся 동사 + 주어 + 생격 복수	사회 복지 서비스 체계가 발전하고
устанавливаются государственные пенсии, пособия	-ся 수동(복수) + 주어 나열	국가 연금·수당과
и иные гарантии социальной защиты	주어 나열의 끝 + 생격	그 밖의 사회보장이 정해진다

이 조문은 「동사 + 주어」 묶음 다섯 개가 쉼표로 이어진다. 동사마다 바로 뒤의 주격을 찾아 짝을 지으면 긴 문장이 다섯 개의 짧은 문장이 된다.

문형

гара́нтии + 생격

~의 보장

1. 보장되는 것은 생격으로 붙인다: гара́нтии социа́льной защи́ты(사회적 보호의 보장).
2. 보장받는 사람은 여격: гара́нтии Президе́нту(대통령에 대한 보장 — 92.1조 2항).
3. 법전에는 гара́нтии незави́симости суде́й(법관 독립의 보장)도 자주 나온다.

Зако́н устана́вливает гара́нтии незави́симости суде́й.
법률은 법관 독립의 보장을 정한다.

Гра́ждане име́ют гара́нтии социа́льной защи́ты.
시민은 사회적 보호를 보장받는다.

문법 V3 · -ся 수동 + 주어 — 동사가 문장 앞에

~~В Росси́и охраня́ется труд и здоро́вье.~~ (원문과 다름)

В Росси́и охраня́ются труд и здоро́вье.

주어가 둘(труд и здоро́вье)이고 동사가 그 앞에 오면 러시아어는 단수(가까운 주어 труд에 맞춤)도 복수도 허용한다. 왼쪽 문장이 틀린 것은 아니고, 이 조문이 복수 охраня́ются를 택했을 뿐이다. 조문을 인용할 때는 원문대로 복수로 적는다. 뒤의 устана́вливается는 주어가 하나(разме́р)라 단수다.

한국이라면? = 사회보장 · 헌법 제34조

한국 헌법도 「인간다운 생활을 할 권리」(제1항)와 국가의 「사회보장 · 사회복지의 증진에 노력할 의무」(제2항)를 둔다. 러시아 7조 2항은 국가가 할 일을 -ся 수동 동사로 하나씩 열거한다.

12.7 **неприкоснове́нность** ж. · род. неприкоснове́нности

[nʲɪprʲɪkəsnʌˈvʲenːəsʲtʲ] **불가침(성), (형사) 불소추 특권** ★★

니ㅃ끼꺼ㅅ나볘너시띠 표기법 네프리코스노벤노스티

Зализняк **8a**

не(아니)+прикосну́ться(손대다)에서 왔다 — 「손댈 수 없음」. 두 뜻으로 쓴다. 기본권으로는 사생활·신체의 불가침(22조 1항 ли́чная неприкоснове́нность, 23조 1항)이고, 신분으로는 대통령·의원·법관이 체포·소추되지 않는 특권이다(91조·98조 1항·122조 1항).

쉬운 예

Су́дьи облада́ют неприкоснове́нностью.

법관은 불소추 특권을 가진다.

실무 예

Ка́ждый име́ет пра́во на неприкоснове́нность ча́стной жи́зни.

누구든지 사생활의 불가침에 대한 권리를 가진다.

원문

> Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. — Конституция РФ ст. 92.1 ч. 1 A
>
> 읽기 Президе́нт Росси́йской Федера́ции, прекрати́вший исполне́ние полномо́чий в связи́ с истече́нием сро́ка его́ пребыва́ния в до́лжности ли́бо досро́чно в слу́чае его́ отста́вки и́ли сто́йкой неспосо́бности по состоя́нию здоро́вья осуществля́ть принадлежа́щие ему́ полномо́чия, облада́ет неприкоснове́нностью.
>
> 임기가 끝나서, 또는 사임하거나 건강 상태로 자기 권한을 계속 행사할 수 없게 되어 임기 전에 직무를 마친 러시아 연방 대통령은 불소추 특권을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Президент Российской Федерации,	주어(주격)	러시아 연방 대통령은
прекративший исполнение полномочий	능동 과거 분사(남성 주격) + 대격 + 생격 — 주어를 꾸민다	직무 수행을 마친
в связи с истечением срока его пребывания в должности	в связи́ с + 조격 — 이유	재임 기간이 끝나서
либо досрочно в случае его отставки	ли́бо(또는) + 부사 + в слу́чае + 생격	또는 사임으로 임기 전에
или стойкой неспособности по состоянию здоровья	같은 в слу́чае 에 걸린 생격 + по + 여격	또는 건강상 계속 할 수 없어서

осуществлять принадлежащие ему полномочия,	неспосóбности 의 내용(부정사) + 능동 현재 분사(복수 대격)	자기 권한을 행사할
обладает неприкосновенностью	술어 + 조격	불소추 특권을 가진다

주어 Президéнт와 술어 обладáет 사이에 분사구가 200자 넘게 끼어 있다. 쉼표로 열린 분사구가 어디서 닫히는지(쉼표) 찾으면 뼈대는 「Президéнт … обладáет неприкоснове́нностью」 세 낱말이다.

문형

обладáть + 조격

~을 가지다(권리·특권·능력)

1. обладáть(보유하다)는 목적어를 대격이 아니라 조격으로 받는다: обладáет неприкоснове́нностью.
2. -ость로 끝나는 여성 명사의 조격은 -остью다: неприкоснове́нностью, дееспосóбностью.
3. имéть + 대격과 뜻이 비슷하지만 법률 문장은 권리·능력에 обладáть를 즐겨 쓴다.

Депутáты обладáют неприкоснове́нностью.
의원은 불소추 특권을 가진다.

Ка́ждый граждани́н обладáет всéми правáми.
모든 시민은 모든 권리를 가진다.

문법 V5 · 능동 과거 분사는 꾸미는 명사를 따라 주격

~~Президéнт, прекрати́вшего исполне́ние полномо́чий, …~~ (비문)

Президéнт, прекрати́вший исполне́ние полномо́чий, …

분사는 형용사처럼 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다. Президéнт가 주격 남성이니 прекрати́вший. 같은 구가 102조처럼 생격 자리에 오면 Президéнта …, прекрати́вшего가 된다.

한국이라면? ≠ 대통령의 형사상 특권 · 헌법 제84조, 제85조

한국 대통령은 「재직 중」 내란·외환의 죄가 아니면 소추되지 않고, 전직 대통령은 「신분과 예우에 관하여는 법률로 정한다」. 러시아는 2020년에 전직 대통령의 불소추 특권을 헌법(92.1조)에 넣었다.

12.8 **достóинство** ср. · род. достóинства · мн. достóинства [dɐˈstoɪnstvə]

존엄, 품위 — (화폐의) 액면 ★★

다ㅅ또인ㅅㄸ벙 표기법 도스토인스트보

Зализняк **1a**

достóйный(~할 만한)의 명사다. 헌법의 достóинство лúчности(인격의 존엄)는 기본권 장의 머리에 있다. 일상에서는 「장점」(достóинства и недостáтки 장단점), 돈에서는 「액면가」다(купю́ра достóинством сто рублéй).

쉬운 예 У негó мнóго достóинств.
그는 장점이 많다.

실무 예 Суд защищáет честь и достóинство грáждан.
법원은 시민의 명예와 존엄을 보호한다.

원문

> Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. — Конституция РФ ст. 21 ч. 1 A
>
> > 읽기 Достóинство лúчности охраня́ется госуда́рством. Ничтó не мóжет быть основáнием для егó умалéния.
> 인격의 존엄은 국가가 보호한다. 어떤 것도 그 존엄을 깎아내리는 근거가 될 수 없다.

문형

Ничтó не мóжет быть + 조격

어떤 것도 ~일 수 없다

1. ничтó(아무것도)·никтó(아무도) 뒤에는 동사 앞에 не를 한 번 더 쓴다. 러시아어는 부정을 겹쳐도 긍정이 되지 않는다.
2. быть + 조격: 「~이 되다·~이다」의 보어는 조격(основáнием).
3. для егó умалéния의 егó는 앞 문장의 достóинство(중성)를 가리킨다 — 「그것(존엄)의 훼손을 위한」.

Никтó не мóжет быть лишён своегó граждáнства.
누구도 자기 국적을 박탈당하지 않는다.

Ничтó не мóжет оправдáть пы́тки.
어떤 것도 고문을 정당화할 수 없다.

한국이라면? = 인간의 존엄 · 헌법 제10조

한국 헌법은 「인간으로서의 존엄과 가치」와 행복추구권을 한 조에 둔다. 러시아 21조는 1항에 존엄, 2항에 고문·잔혹한 처우 금지를 두었다. 둘 다 국가의 보호 의무를 적는다.

12.9 **ра́венство** ср. · род. ра́венства [ˈravʲɪnstvə] **평등** ★★

파빈ㅅㄸ버 표기법 라벤스트보

Зализняк **1a**

ра́вный(같은·동등한)의 명사다. 19조 1항은 짧게 «Все равны перед законом и судом»(모든 사람은 법과 법원 앞에 평등하다)라 쓰고, 2항에서 국가가 평등을 보장하며 차별 사유를 열거한다.

쉬운 예

Все равны́ пе́ред зако́ном.

모든 사람은 법 앞에 평등하다.

실무 예

Пра́во на ра́венство защища́ет Конститу́ция.

평등권은 헌법이 보호한다.

원문

> Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. — Конституция РФ ст. 19 ч. 2 A
>
> 읽기 Госуда́рство гаранти́рует ра́венство прав и свобо́д челове́ка и граждани́на незави́симо от по́ла, ра́сы, национа́льности, языка́, происхожде́ния, иму́щественного и должностно́го положе́ния, ме́ста жи́тельства, отноше́ния к рели́гии, убежде́ний, принадле́жности к обще́ственным объедине́ниям, а та́кже други́х обстоя́тельств.
>
> 국가는 성별, 인종, 민족, 언어, 출신, 재산과 직위, 거주지, 종교에 대한 태도, 신념, 사회단체 소속, 그 밖의 사정과 상관없이 인간과 시민의 권리·자유의 평등을 보장한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Государство гарантирует равенство прав и свобод	주어 + 술어 + 대격 + 생격 복수	국가는 권리·자유의 평등을 보장한다

человека и гражданина	생격 — 「인간과 시민의」	인간과 시민의
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,	незави́симо от + 생격 나열	성별·인종·민족·언어·출신
имущественного и должностного положения, места жительства,	생격 — 형용사 둘이 한 명사에 걸린다	재산·직위, 거주지
отношения к религии, убеждений,	생격 + к 여격	종교에 대한 태도, 신념
принадлежности к общественным объединениям,	생격 + к 여격 복수	사회단체 소속
а также других обстоятельств	а та́кже + 생격 복수 — 열린 끝	그 밖의 사정과 상관없이

челове́к и граждани́н(인간과 시민)은 헌법의 붙박이 짝이다. 인간의 권리는 누구에게나, 시민의 권리는 국적자에게 있다는 구분을 담는다.

문형

незави́симо от + 생격

~와 상관없이

1. незави́симо(독립적으로)는 부사다. от + 생격과 붙어 「~에 좌우되지 않고」가 된다.
2. 6조 1항 «независимо от оснований приобретения»(취득 사유와 상관없이)도 같은 틀이다.
3. а та́кже(또한, 그리고)는 나열의 마지막 항을 덧붙인다. 13장의 문법 코너에서 다시 본다.

Пра́во на защи́ту есть у ка́ждого незави́симо от граждáнства.
변호받을 권리는 국적과 상관없이 누구에게나 있다.

Срок исчисля́ется незави́симо от выходны́х дней.
기간은 휴일과 상관없이 계산한다.

문법 C2 · незави́симо от + 생격

~~незави́симо от пол, ра́са~~ (비문)

независи́мо от по́ла, ра́сы

от는 생격을 요구한다. 나열이 길어도 끝까지 생격이다: по́ла, ра́сы, языка́, убежде́ний. 중간의 отноше́ния к рели́гии처럼 다른 전치사가 끼면 그 안에서만 격이 바뀐다.

한국이라면? = 법 앞의 평등 · 헌법 제11조 제1항

한국은 차별 금지 사유로 「성별 · 종교 또는 사회적 신분」 셋을 든다. 러시아 19조 2항은 열 가지 넘게 들고 «а также других обстоятельств»(그 밖의 사정)로 열어 두었다. 열거가 예시라는 점은 같다.

12.10 **гражда́нство** ср. · род. гражда́нства [grɐˈzdanstvə] **국적, 시민권** ★★

ㄱ파ㅆ **단**ㅅㄸ버 표기법 그라즈단스트보

Зализняк **1a**

гражда́нин(시민·자연인, 2장)의 명사다. 「시민권」보다 「국적」이 한국 법률 용어에 맞는다. 6조 3항은 국적 박탈을 금지한다 — «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

쉬운 예 У него́ двойно́е гражда́нство.
그는 이중 국적자다.

실무 예 Она́ получи́ла гражда́нство в про́шлом году́.
그녀는 작년에 국적을 취득했다.

원문

> Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. – Конституция РФ ст. 6 ч. 1 A
>
> > 읽기 Граждáнство Россúйской Федерáции приобретáется и прекращáется в соответствии с федерáльным закóном, являéтся едúным и рáвным независúмо от основáний приобретéния.

러시아 연방 국적은 연방 법률에 따라 취득되고 상실된다. 국적은 취득 사유와 상관없이 단일하고 평등하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Гражданство Российской Федерации	주어(중성 주격) + 생격	러시아 연방 국적은
приобретается и прекращается	-ся 수동 술어 둘	취득되고 상실된다

в соответствии с федеральным законом,	в соответствии с + 조격	연방 법률에 따라
является единым и равным	셋째 술어 + 형용사 조격 둘 (C3)	단일하고 평등하다
независимо от оснований приобретения	независимо от + 생격 복수 + 생격	취득 사유와 상관없이

явля́ется 앞에는 쉼표만 있고 и가 없다. 주어 하나에 술어 셋이 걸린 문장이다 — 앞 두 술어(취득·상실)는 과정, 셋째(단일·평등)는 성질을 말한다.

문형

в соответствии с + 조격

~에 따라

1. соответствие(합치)에서 온 복합 전치사다. 뒤의 명사는 с가 요구하는 조격이다.
2. 법령을 가리킬 때 가장 흔하다: в соответствии с федеральным законом(연방 법률에 따라).
3. 같은 뜻의 짧은 꼴 согла́сно + 여격도 있다(17조 1항 «согласно общепризнанным принципам»).

в соответствии с договором
계약에 따라

Суд де́йствует в соответствии с зако́ном.
법원은 법률에 따라 활동한다.

문법 V3 · -ся 동사 둘이 한 주어에

~~Граждáнство приобретáет и прекращáет …~~ (비문)

Граждáнство приобретáется и прекращáется …

국적은 취득「되는」 대상이라 -ся가 붙는다. -ся를 빼면 국적이 무엇인가를 취득한다는 뜻이 된다. 동사 둘에 모두 붙여야 한다.

한국이라면? = 국민의 요건 · 헌법 제2조 제1항

한국 헌법은 「대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다」 고만 적는다. 러시아 6조는 법률 위임에 더해 국적의 단일성·평등(1항)과 박탈 금지(3항)를 헌법에 두었다.

12.11 **президе́нт** м. · род. президе́нта · мн. президе́нты [prʲɪzʲɪˈdʲent] **대통령**

★★★

ㅃ피ㅅ|덴ㄸ 표기법 프레지덴트

Зализняк **1a** | 유정(대격 = 생격)

헌법 조문은 늘 Президе́нт Росси́йской Федера́ции로 대문자를 쓴다. 유정 명사라 대격이 생격과 같다(Президе́нта). 헌법재판소 재판관은 대통령이 제청하고 연방평의회가 임명한다(128조 1항 «назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации»).

쉬운 예

Президе́нт подписа́л зако́н.

대통령이 법률에 서명했다.

실무 예

Су́дьи назнача́ются по представле́нию Президе́нта.

재판관은 대통령의 제청으로 임명된다.

원문

> Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. — Конституция РФ ст. 80 ч. 2 A
>
> 읽기 Президе́нт Росси́йской Федера́ции явля́ется гара́нтом Конститу́ции Росси́йской Федера́ции, прав и свобо́д челове́ка и граждани́на.
>
> 러시아 연방 대통령은 러시아 연방 헌법과 인간·시민의 권리·자유의 보증인이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Президент Российской Федерации	주어(주격) + 생격	러시아 연방 대통령은
является гарантом	술어 + 조격 보어	보증인이다
Конституции Российской Федерации,	생격 — гара́нтом 에 걸린다	러시아 연방 헌법의
прав и свобод человека и гражданина	생격 복수 + 생격 — 같은 гара́нтом 에 걸린다	인간·시민의 권리·자유의

ips 통합본은 이 2항에 2020 개정 표시(«В редакции Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ»)를 붙였다.

문형

по представле́нию + 생격

~의 제청(추천)으로

1. представле́ние은 여기서 「제청·추천」 이다(검사의 представле́ние는 불복 신청 — 장마다 뜻이 다르다).
2. по + 여격: по представле́нию(제청에 따라). 제청한 사람은 생격으로 뒤에 붙는다.
3. 임명하는 기관은 수동 술어 뒤 조격: назнача́ются Сове́том Федера́ции.

по представле́нию Президе́нта
대통령의 제청으로

Судья́ назна́чен по представле́нию Председа́теля суда́.
판사는 법원장의 제청으로 임명되었다.

문법 C3 · явля́ться + 조격 — 사람 명사도

~~Президе́нт явля́ется гара́нт Конститу́ции.~~ (비문)

Президе́нт явля́ется гара́нтом Конститу́ции.

явля́ться(~이다)의 보어는 조격이다(6장 C3). 남성 명사 조격은 -ом: гара́нтом. 뒤에 붙은 생격(Конститу́ции, прав и свобо́д)은 조격이 되지 않는다.

한국이라면? = 대통령의 헌법수호 책무 · 헌법 제66조 제2항

한국 대통령도 「헌법을 수호할 책무」를 진다. 러시아 80조 2항은 대통령을 헌법만이 아니라 인간과 시민의 권리·자유의 보증인으로 적었다.

12.12

собра́ние ср. · род. собра́ния · мн. собра́ния [sɐˈbranʲɪjə]

회의, 모임 — Федера́льное Собра́ние 연방회의(의회) ★★

사ㅂ**파**니여 표기법 소브라니예

Зализняк **7a**

собра́ть(모으다)의 명사다. 헌법에서 Федера́льное Собра́ние은 러시아 의회의 이름이고, 두 원(пала́та — 연방평의회·국가두마)을 합쳐 부른다. 회사의 о́бщее собра́ние(총회), 문학의 собра́ние сочине́ний(전집)에도 같은 말을 쓴다. 헌법 1·2·9장을 새로 쓰려면 Конституцио́нное Собра́ние(헌법회의)을 연다(135조 2항).

쉬운 예 Собра́ние начало́сь в де́сять часо́в.
회의는 10시에 시작되었다.

실무 예 О́бщее собра́ние акционе́ров при́няло реше́ние.
주주총회가 결의했다.

원문

> Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 94 A
>
> 읽기 Федера́льное Собра́ние - парла́мент Росси́йской Федера́ции - явля́ется представи́тельным и законода́тельным о́рганом Росси́йской Федера́ции.
>
> 연방회의는 러시아 연방의 의회로서 러시아 연방의 대의기관이자 입법기관이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Федеральное Собрание -	주어(중성 주격)	연방회의는
парламент Российской Федерации -	삽입 동격 — 줄표 사이	러시아 연방의 의회로서
является представительным и законодательным органом	술어 + 조격(형용사 둘 + 명사)	대의기관이자 입법기관이다
Российской Федерации	생격	러시아 연방의

представи́тельный(대표하는)는 「국민을 대표하는」, 곧 대의기관이다. 지방의 представи́тельный о́рган(대표기관)은 지방의회를 가리킨다.

문형

A - B - явля́ется C

A, 곧 B는 C이다(줄표 삽입)

1. 줄표 두 개 사이의 парла́мент Росси́йской Федера́ции는 앞의 Федера́льное Собра́ние을 풀어 준 삽입구다.
2. 삽입구를 빼고 읽으면 뼈대가 보인다: Федера́льное Собра́ние … явля́ется … о́рганом.
3. 보어는 조격이고 형용사 둘(представи́тельным и законода́тельным)이 한 명사(о́рганом)에 걸린다.

Ду́ма - ни́жняя пала́та - принима́ет зако́ны.
두마, 곧 하원이 법률을 의결한다.

Суд - о́рган суде́бной вла́сти.
법원은 사법권의 기관이다.

한국이라면? = 국회 · 헌법 제40조

한국 헌법은 「입법권은 국회에 속한다」 고 권한 쪽에서 적는다. 러시아 94조는 기관 쪽에서 대의기관이자 입법기관이라 적는다. 내용은 같다.

12.13 **ду́ма** ж. · род. ду́мы · мн. ду́мы ['dumə]

두마(의회) — Госуда́рственная Ду́ма 국가두마 ★★

두머 표기법 두마

Зализняк **1a**

연방회의의 두 원 가운데 하나가 Госуда́рственная Ду́ма(국가두마, 450명 — 95조 7항 «Государственная Дума состоит из 450 депутатов»)다. 다른 하나는 Сове́т Федера́ции(연방평의회)로, 구성 주체마다 둘씩 보낸 대표 등으로 이루어진다(95조 2항). 일상어 ду́ма는 「생각」 (옛말·시어)이다.

쉬운 예 Ду́ма приняла́ зако́н.
두마가 법률을 의결했다.

실무 예 Депута́ты Госуда́рственной Ду́мы голосова́ли весь день.
국가두마 의원들은 하루 종일 표결했다.

원문

> Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. — Конституция РФ ст. 95 ч. 1 A
>
> > 읽기 Федера́льное Собра́ние состои́т из двух пала́т - Сове́та Федера́ции и Госуда́рственной Ду́мы.
>
> 연방회의는 연방평의회와 국가두마 두 원으로 이루어진다.

문형

A - B и C

A, 곧 B와 C(줄표 뒤 풀이)

1. 줄표 뒤에 앞말의 내용을 펼쳐 적는다. 펼친 말은 앞말과 같은 격이다 — пала́т(생격) → Сове́та, Ду́мы(생격).
2. Сове́т Федера́ции(연방평의회)를 영어식 「상원」 , Госуда́рственная Ду́ма를 「하원」 으로 부르기도 하지만 헌법에는 그 말이 없다.
3. 기관 이름은 낱말마다 대문자를 쓴다: Госуда́рственная Ду́ма, Сове́т Федера́ции.

Пала́ты рабо́тают разде́льно.
두 원은 따로 활동한다.

> Зако́н при́нят Госуда́рственной Ду́мой.
> 법률은 국가두마가 의결했다.

문법 C7 · 두·셋·넷의 생격 뒤에는 복수 생격

~~из двух пала́ты~~ (비문)

из двух пала́т

две пала́ты(주격)에서는 명사가 단수 생격이다. 그런데 수사 자체가 생격 двух가 되면 명사도 복수 생격 пала́т으로 맞춘다. 2·3·4의 「단수 생격」 규칙은 주격·대격 자리에서만이다.

한국이라면? ≠ 국회의 구성 · 헌법 제41조 제1항

한국 국회는 단원제다 — 「국민의 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다」. 러시아는 양원제이고, 상원인 연방평의회는 선거가 아니라 구성 주체 대표·대통령 임명 등으로 채운다.

12.14 **запро́с** м. · род. запро́са · мн. запро́сы [zʌ'pros]

(국가기관·법원의) 심판 청구, 위헌 제청 — 조회·문의 ★★★

ㅅㅏㅃ로ㅅ 표기법 자프로스

Зализняк **1a**

헌법재판소에 사건을 가져가는 길은 셋이다. 국가기관과 법원의 запро́с(청구·제청), 권한쟁의 등의 хода́тайство(신청), 시민의 жа́лоба(소원). 법원이 재판 중 법률의 위헌을 제청하는 것도 запро́с суда́다(125조 4항 б). 일상에서는 「조회·문의」(запро́с в банк)다.

쉬운 예 Мы напра́вили запро́с в банк.
우리는 은행에 조회 요청을 보냈다.

실무 예 Суд обрати́лся в Конституцио́нный Суд с запро́сом.
법원은 헌법재판소에 위헌 제청을 했다.

원문

> Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям настоящего Федерального конституционного закона. — ФКЗ о КС ст. 36 A
>
> 읽기 По́водом к рассмотре́нию де́ла в Конституцио́нном Суде́ Росси́йской Федера́ции явля́ется обраще́ние в Конституцио́нный Суд Росси́йской

> Федера́ции в фо́рме запро́са, ходата́йства и́ли жа́лобы, отвеча́ющее тре́бованиям настоя́щего Федера́льного конституцио́нного зако́на.

러시아 연방 헌법재판소가 사건을 심리하게 되는 계기는, 이 연방 헌법적 법률의 요건을 갖추어 청구·신청·소원의 형식으로 헌법재판소에 낸 청구서다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Поводом к рассмотрению дела	조격 보어(явля́ется 의) + к 여격 + 생격	사건 심리의 계기는
в Конституционном Суде Российской Федерации	в + 전치격 — 장소	러시아 연방 헌법재판소에서의
является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации	술어 + 주어(중성 주격) + в 대격(방향)	헌법재판소에 낸 청구서다
в форме запроса, ходатайства или жалобы,	в фо́рме + 생격 나열	청구·신청·소원의 형식으로
отвечающее требованиям	능동 현재 분사(중성 주격) — обраще́ние 을 꾸민다 + 여격	요건을 갖춘
настоящего Федерального конституционного закона	생격 — 「이 연방 헌법적 법률의」	이 연방 헌법적 법률의

조격 По́водом이 문장 맨 앞에 있다. 정의 조항(Догово́ром признаётся …)과 같은 어순이라, 주어는 явля́ется 뒤의 주격 обраще́ние이다. в Конституцио́нном Суде́(전치격 — 어디에서)와 в Конституцио́нный Суд(대격 — 어디로)를 가른다.

문형

отвеча́ть тре́бованиям + 생격

~의 요건에 맞다

1. отвеча́ть(대답하다)는 법률 문장에서 「부합하다」 다. 상대는 여격: тре́бованиям(요건들에).
2. 요건을 정한 법은 생격으로 붙인다: тре́бованиям зако́на.
3. 부정은 не отвеча́ет тре́бованиям — 「요건을 갖추지 못했다」(각하 사유).

Жа́лоба не отвеча́ет тре́бованиям зако́на.
그 소원은 법률의 요건을 갖추지 못했다.

> Заявле́ние отвеча́ет всем тре́бованиям.
> 그 신청서는 모든 요건을 갖추었다.

문법 V5 · 능동 현재 분사도 꾸미는 명사의 성을 따른다

~~обраще́ние …, отвеча́ющий тре́бованиям~~ (비문)

обраще́ние …, отвеча́ющее тре́бованиям

분사 отвеча́ющее는 바로 앞의 жа́лобы가 아니라 멀리 있는 обраще́ние(중성 주격)를 꾸민다. 그래서 중성 -ее다. 분사의 어미를 보고 꾸미는 명사를 거꾸로 찾는다.

한국이라면? ≠ 심판청구의 방식 · 헌법재판소법 제26조 제1항

한국은 「심판절차별로 정하여진 청구서」를 내되, 위헌법률심판은 「법원의 제청서」로 청구서를 갈음한다. 러시아는 청구서의 이름 자체가 청구인에 따라 запро́с·хода́тайство·жа́лоба로 갈린다.

12.15 **прове́рка** ж. · род. прове́рки · мн. прове́рки [prʲɐˈvʲerkə] **심사, 점검, 확인**

★★★

ㅃ라볘ㅍ 꺼 표기법 프로베르카

Зализняк **3*a**

проверя́ть/прове́рить(점검하다)의 명사다. 헌법재판에서는 прове́рка конституцио́нности(합헌성 심사)로 굳어 있다. 헌법 125조 4항은 동사로 «проверяет»라 쓴다. 행정에서는 「감사·점검」(нало́говая прове́рка 세무 조사)이다.

쉬운 예 Прове́рка зако́нчилась вчера́.
점검은 어제 끝났다.

실무 예 Суд провёл прове́рку конституцио́нности но́рмы.
재판소는 그 규정의 합헌성을 심사했다.

원문

> Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации нормативного акта, указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод, устанавливаются статьей 86 настоящего Федерального конституционного закона. — ФКЗ о КС ст. 99 A
>
> 읽기 Преде́лы прове́рки Конституцио́нным Судо́м Росси́йской Федера́ции соответствия Конститу́ции Росси́йской Федера́ции норматѝвного а́кта, ука́занного в жа́лобе на наруше́ние конституцио́нных прав и свобо́д,

> устана́вливаются статьёй 86 настоя́щего Федера́льного конституцио́нного зако́на.

헌법상 권리·자유의 침해에 관한 소원에서 다툰 규범적 법령이 러시아 연방 헌법에 합치하는지를 헌법재판소가 심사하는 범위는 이 연방 헌법적 법률 86조가 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Пределы проверки	주어(복수 주격) + 생격	심사의 범위는
Конституционным Судом Российской Федерации	행위자 조격 — прове́рки 의 주체	헌법재판소가 하는
соответствия Конституции Российской Федерации	생격(심사의 대상) + 여격(합치의 상대)	러시아 연방 헌법에의 합치
нормативного акта, указанного в жалобе	생격(합치하는 것) + 과거 수동 분사(생격)	소원에서 지적한 규범적 법령의
на нарушение конституционных прав и свобод,	на + 대격 — 소원의 내용	헌법상 권리·자유 침해에 관한
устанавливаются статьей 86	-ся 수동 + 조격(정하는 것)	86조가 정한다

주어(Преде́лы)와 술어(устана́вливаются) 사이에 생격·조격·여격이 겹겹이 들어 있다. 술어부터 찾고, 그 앞을 「누가(조격)·무엇의(생격)·무엇에(여격)」로 나누면 풀린다.

문형

прове́рка + 생격(무엇) + 조격(누가)

누가 무엇을 심사함

1. 동사성 명사는 목적어를 생격, 행위자를 조격으로 받는다(11장 V4): прове́рка соотве́тствия(합치 여부의 심사), Конституцио́нным Суде́м(헌법재판소가).
2. соотве́тствие Конститу́ции = 「헌법에의 합치」. соотве́тствовать(합치하다)가 여격을 받으므로 명사가 되어도 Конститу́ции는 여격이다.
3. 그래서 이 조문은 생격 사슬 중간에 여격이 하나 끼어 있다. 격 어미가 같은 -ии라 동사의 요구로 가른다.

прове́рка зако́нности реше́ния

결정의 적법성 심사

> Прове́рка прово́дится суде́м.
> 심사는 법원이 한다.

한국이라면? = 위헌결정의 범위 · 헌법재판소법 제45조

한국 헌법재판소는 「제청된 법률 또는 법률 조항의 위헌 여부만을 결정한다」. 다만 그 조항의 위헌으로 「해당 법률 전부를 시행할 수 없다고 인정될 때에는」 법률 전부를 위헌으로 결정할 수 있다(같은 조 단서). 러시아는 청구가 다툰 대상과 부분에만 결정한다(ФКЗ о КС 74조 3문). 99조가 가리키는 86조는 대상의 범위가 아니라 심사 기준(규범의 내용·형식·제정 절차·권력 분립 등)을 정한다.

12.16 **пересмо́тр** м. · род. пересмо́тра · мн. пересмо́тры [pʲɪrʲɪˈsmotr]

재검토, (재판의) 재심·다시 심리함 ★★★

삐끠ㅅ모ㄸㄹ 표기법 페레스모트르

Зализняк **1a**

пере-(다시) + смотре́ть(보다). 헌법에서는 1·2·9장을 고치는 「재검토」로, попра́вка(3~8장 개정)와 갈린다(135조). 재판에서는 확정 재판을 다시 심리하는 것이다. 헌법재판소가 적용 법률을 위헌으로 보거나 재판소가 정한 해석으로만 합헌이라고 보고(87조 1항 2호·1.1호), 그 결정에 해당 사건을 다시 심리해야 한다는 지시를 담으면 그 사건은 «подлежит пересмотру в обычном порядке»(통상의 절차로 다시 심리한다, ФКЗ о КС 100조 2문).

쉬운 예 Сто́роны про́сят о пересмо́тре де́ла.
당사자들은 사건을 다시 심리해 달라고 요청한다.

실무 예 Де́ло подлежи́т пересмо́тру.
그 사건은 다시 심리해야 한다.

원문

> Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. — Конституция РФ ст. 135 ч. 2 A
>
> 읽기 Е́сли предложе́ние о пересмо́тре положе́ний глав 1, 2 и 9 Конститу́ции Росси́йской Федера́ции бу́дет подде́ржано тремя́ пя́тыми голосо́в от о́бщего числа́ чле́нов Сове́та Федера́ции и депута́тов Госуда́рственной Ду́мы, то в соответствии с федера́льным конституцио́нным зако́ном созыва́ется Конституцио́нное Собра́ние.

러시아 연방 헌법 제1장·제2장·제9장의 규정을 재검토하자는 제안이 연방평의회 의원과 국가두마 의원 총수의 5분의 3의 지지를 얻으면, 연방 헌법적 법률에 따라 헌법회의를 소집한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если предложение о пересмотре положений	조건절 + 주어 + о 전치격 + 생격	규정의 재검토 제안이
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации	생격 복수 + 생격	헌법 1·2·9장의
будет поддержано тремя пятыми голосов	미래 수동(단형 분사 중성) + 행위자 조격(분수)	5분의 3의 표로 지지되면
от общего числа членов Совета Федерации	от + 생격 — 「~ 중에서」	연방평의회 의원과
и депутатов Государственной Думы,	생격 복수 + 생격	국가두마 의원 총수의
то в соответствии с федеральным конституционным законом	결과절 표지 то + в соответствии с 조격	연방 헌법적 법률에 따라
созывается Конституционное Собрание	-ся 수동 + 주어(동사 뒤)	헌법회의가 소집된다

тремя́ пя́тыми(5분의 3으로)는 분수의 조격이다. 분자 три → тремя́, 분모 пя́тая → пя́тыми. 뒤의 голосо́в(표의)는 분수에 늘 붙는 생격이다.

문형

подлежа́ть + 여격

~되어야 한다, ~의 대상이다

1. подлежа́ть(대상이 되다)는 행위 명사를 여격으로 받는다: подлежи́т пересмо́тру(재심리 대상이다).
2. 조문의 의무·효과를 말하는 대표 꼴이다: подлежи́т обжа́лованию(불복할 수 있다), не подлежи́т примене́нию(적용하지 않는다).
3. 부정 не подлежи́т는 「~할 수 없다·~하지 않는다」 다 — ФКЗ о КС 79조 «не подлежит обжалованию».

Реше́ние подлежи́т исполне́нию.
그 결정은 집행되어야 한다.

Тако́й акт не подлежи́т примене́нию.
그런 법령은 적용하지 않는다.

문법 X1 · Е́сли …, то … — 조건과 결과

~~Е́сли предложе́ние бу́дет подде́ржано …, созыва́ется … (то 빼고 쉼표만)~~ (어색)

Е́сли предложе́ние бу́дет подде́ржано …, то … созыва́ется …

조건절이 길면 то(그러면)로 결과절을 연다. 문법상 빼도 되지만 조문은 그 경계를 분명히 하려고 넣는다. 조건절의 동사는 미래(бу́дет подде́ржано)다.

한국이라면? ≠ 헌법개정의 한계 · 헌법 제130조

한국 헌법은 모든 조항을 같은 절차(제130조)로 개정한다. 러시아는 기본 원칙(1장)·권리(2장)·개정 절차(9장)를 연방회의가 고칠 수 없게 하고(135조 1항), 헌법회의라는 별도 기관에 맡긴다.

12.17 **но́рма** ж. · род. но́рмы · мн. но́рмы ['normə] **규범, 규정 — но́рма пра́ва 법규범**

★★★

노ᵴ 머 표기법 노르마

Зализняк **1a**

법률가의 но́рма는 「표준·기준」보다 「규범·규정」이다. 조문 하나를 가리켜 «э́та но́рма»라 부른다. 6장의 диспозити́вная но́рма(임의규정)도 같은 말이다. 형용사 норматѝвный는 「규범적인」 — норматѝвный акт(규범적 법령)가 헌법재판의 대상이다.

쉬운 예 Э́та но́рма не применя́ется.
이 규정은 적용되지 않는다.

실무 예 Суд призна́л но́рму неконституцио́нной.
재판소는 그 규정을 위헌이라고 판단했다.

원문

> Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. — Конституция РФ ст. 15 ч. 4 A
>
> 읽기 Общепри́знанные при́нципы и но́рмы междунаро́дного пра́ва и междунаро́дные догово́ры Росси́йской Федера́ции явля́ются составно́й ча́стью её правово́й систе́мы.

일반적으로 승인된 국제법의 원칙과 규범, 그리고 러시아 연방의 국제조약은 러시아 연방 법체계의 구성 부분이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Общепризнанные принципы и нормы международного права	주어 ① — 형용사 + 명사 둘 + 생격	일반적으로 승인된 국제법의 원칙과 규범
и международные договоры Российской Федерации	주어 ② + 생격	그리고 러시아 연방의 국제조약은
являются составной частью	술어(복수) + 조격 보어	구성 부분이다
ее правовой системы	소유 대명사 её + 생격 — 「러시아 연방의」	러시아 연방 법체계의

её(그녀의)는 앞의 Росси́йская Федера́ция(여성)를 가리킨다. 조문은 ё를 쓰지 않아 ее로 찍혀 있다 — 「그녀의」가 아니라 「연방의」로 옮긴다.

문형

общепри́знанные при́нципы и но́рмы междунаро́дного пра́ва

일반적으로 승인된 국제법의 원칙과 규범

1. общепри́знанный = о́бщий(모두의) + при́знанный(인정된). 한 낱말로 붙여 쓴다.
2. 한국 헌법 제6조의 「일반적으로 승인된 국제법규」와 같은 개념이다.
3. но́рмы(복수)와 при́нципы(복수)에 한 형용사 общепри́знанные가 함께 걸린다.

Э́та но́рма противоре́чит Конституции.
이 규정은 헌법에 어긋난다.

Но́рмы междунаро́дного пра́ва применя́ются суда́ми.
국제법 규범은 법원이 적용한다.

문법 C3 · явля́ются + 조격 — 형용사도 함께

~~явля́ются составна́я часть~~ (비문)

явля́ются составно́й ча́стью

보어는 조격이다. -ь로 끝나는 여성 명사의 조격은 -ью(ча́стью), 형용사 여성 조격은 -ой(составно́й). 주어가 복수여도 보어 ча́стью는 단수로 둘 수 있다 — 「한 부분」이라는 뜻이다.

한국이라면? ≠ 국제법규의 효력 · 헌법 제6조 제1항

한국은 조약과 일반적으로 승인된 국제법규가 국내법과 같은 효력을 가진다. 러시아 15조 4항은 국제법이 법체계의 구성 부분이라 하고, 같은 항 2문에서 조약이 법률과 다르면 조약을 적용한다고 한다. 2020년 개정으로 79조에 들어온 문장은 헌법에 어긋나게 해석한 국제기구 결정을 집행하지 않는다고 한다.

12.18 **применéние** ср. · род. применéния · мн. применéния [prʲɪmʲɪˈnʲenʲɪjə] **적용**

★★★

ㅃ리미녜니여 표기법 프리메네니예

Зализняк **7a**

동사 применя́ть/примени́ть(적용하다)의 명사다. 러시아 개인 헌법소원의 열쇠가 이 말이다. 다툴 수 있는 것은 «примененными в конкретном деле»(구체적 사건에 적용된, ФКЗ о КС 96조) 법률과 그 밖의 규범적 법령(헌법 125조 4항 a)이 열거한 것)이고, 청구인은 그 적용을 법원 재판서로 증명해야 한다.

쉬운 예 Суд примени́л но́вый зако́н.
법원은 새 법률을 적용했다.

실무 예 Применéние э́той но́рмы нару́шило права́ заяви́теля.
이 규정의 적용이 청구인의 권리를 침해했다.

원문

> К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального конституционного закона, прилагаются судебные решения, подтверждающие применение обжалуемого нормативного акта судом при разрешении конкретного дела и исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты. — ФКЗ о КС ст. 96 A
>
> 읽기 К жа́лобе поми́мо докуме́нтов, переч и́сленных в статье́ 38 настоя́щего Федера́льного конституцио́нного зако́на, прилага́ются суде́бные реше́ния, подтвержда́ющие примене́ние обжа́луемого нормати́вного а́кта судо́м при разреше́нии конкре́тного де́ла и исче́рпание всех други́х внутригосуда́рственных средств суде́бной защи́ты.

소원서에는 이 연방 헌법적 법률 38조가 정한 서류 외에, 법원이 구체적 사건을 해결하면서 다툰 규범적 법령을 적용했다는 것과 다른 국내 사법 구제 수단을 모두 거쳤다는 것을

증명하는 법원 재판서를 붙인다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
К жалобе помимо документов,	к + 여격(첨부 대상) + помúмо 생격	소원서에는 서류 외에
перечисленных в статье 38	과거 수동 분사(생격 복수) — докумéнтов 를 꾸민다	38조에 열거된
прилагаются судебные решения,	-ся 술어 + 주어(복수 주격)	법원 재판서를 첨부한다
подтверждающие применение обжалуемого нормативного акта судом	능동 현재 분사(복수) + 대격 + 생격 + 행위자 조격	법원이 다툰 규범적 법령을 적용했음을 증명하는
при разрешении конкретного дела	при + 전치격 — 「~할 때」	구체적 사건을 해결하면서
и исчерпание всех других внутригосударственных средств	분사의 둘째 목적어(대격) + 생격	다른 국내 구제 수단을 모두 거쳤음을
судебной защиты	생격	사법적 보호의

обжáлуемый(다투어지는)는 수동 현재 분사, подтверждáющие(증명하는)는 능동 현재 분사다. 수동은 -емый, 능동은 -ющий — 어미 하나로 「당하는 쪽」과 「하는 쪽」이 갈린다.

문형

прилагáться к + 여격

~에 첨부되다

1. прилагáть(첨부하다) + -ся = 첨부되다. 어디에 붙이는지는 к + 여격: к жáлобе(소원서에).
2. 이 조문은 к жáлобе를 문장 맨 앞에 두고 주어(судéбные решéния)를 동사 뒤에 두었다.
3. помúмо + 생격 = 「~ 외에」: помúмо докумéнтов(서류 외에).

К úску прилагáется кóпия договóра.
소장에는 계약서 사본을 첨부한다.

К заявлéнию прилагáются докумéнты.
신청서에는 서류를 첨부한다.

문법 V5 · 능동 현재 분사 — 복수 명사엔 -щие

~~суде́бные реше́ния, подтвержда́ющее примене́ние~~ (비문)

суде́бные реше́ния, подтвержда́ющие примене́ние

꾸미는 реше́ния가 복수 주격이라 분사도 -ющие다. 바로 뒤의 примене́ние(중성 단수)는 분사의 목적어(대격)일 뿐 분사가 꾸미는 말이 아니다.

한국이라면? ≠ 헌법소원의 대상 · 헌법재판소법 제68조 제1항·제2항

한국의 권리구제형 헌법소원은 「공권력의 행사 또는 불행사」를 대상으로 하고, 규범통제형은 위헌제청 신청이 기각된 당사자가 낸다. 러시아는 법원이 실제로 적용한 규범만 다툴 수 있어 적용 증명을 요건으로 한다.

12.19 **нарушéние** ср. · род. нарушéния · мн. нарушéния [nərʊˈʂɛnʲɪjə] **위반, 침해**

★★★

너루셰니여 표기법 나루셰니예

Зализняк **7a**

нарушáть/нарýшить(어기다·침해하다)의 명사다. 권리에 쓰면 「침해」(нарушéние прав), 규칙에 쓰면 「위반」(нарушéние прáвил). 헌법소원의 정식 이름은 жáлоба на нарушéние конституциóнных прав и свобóд(헌법상 권리·자유의 침해에 관한 소원)다.

쉬운 예 Э́то нарушéние прáвил.
이것은 규칙 위반이다.

실무 예 Граждани́н подáл жáлобу на нарушéние свои́х прав.
그 시민은 자기 권리가 침해되었다고 소원을 냈다.

원문

> Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет: а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан - конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах "а" и "б" части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты; б) по запросам судов - конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах "а" и "б" части 2

настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном деле.

— Конституция РФ ст. 125 ч. 4 A

읽기 Конституцио́нный Суд Росси́йской Федера́ции в поря́дке, устано́вленном федера́льным конституцио́нным зако́ном, проверя́ет: а) по жа́лобам на наруше́ние конституцио́нных прав и свобо́д гра́ждан - конституцио́нность зако́нов и ины́х норматѝвных а́ктов, ука́занных в пу́нктах "а" и "б" ча́сти 2 настоя́щей статьѝ, применённых в конкре́тном де́ле, е́сли исче́рпаны все други́е внутригосуда́рственные сре́дства суде́бной защи́ты; б) по запро́сам судо́в - конституцио́нность зако́нов и ины́х норматѝвных а́ктов, ука́занных в пу́нктах "а" и "б" ча́сти 2 настоя́щей статьѝ, подлежа́щих примене́нию в конкре́тном де́ле.

러시아 연방 헌법재판소는 연방 헌법적 법률이 정한 절차에 따라 다음을 심사한다. 가) 시민의 헌법상 권리·자유의 침해에 관한 소원이 있으면, 이 조 2항 가)·나)의 법률과 그 밖의 규범적 법령으로서 구체적 사건에 적용된 것의 합헌성. 다만 다른 국내 사법 구제 수단을 모두 거친 경우에 한한다. 나) 법원의 제청이 있으면, 같은 법률과 법령으로서 구체적 사건에 적용될 것의 합헌성.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Конституционный Суд Российской Федерации	주어	러시아 연방 헌법재판소는
в порядке, установленном федеральным конституционным законом,	в 전치격 + 과거 수동 분사(전치격) + 행위자 조격	연방 헌법적 법률이 정한 절차에 따라
проверяет: а) по жалобам на нарушение конституционных прав	술어 + 가)항 — по 여격 복수 + на 대격	심사한다. 가) 헌법상 권리 침해에 관한 소원이 있으면
и свобод граждан - конституционность законов	생격 복수 + 목적어(대격)	시민의 자유 — 법률의 합헌성
примененных в конкретном деле,	과거 수동 분사(생격 복수) — 법률·법령을 꾸민다	구체적 사건에 적용된
если исчерпаны все другие внутригосударственные средства	조건 — 단형 수동 분사(복수) + 주어	다른 국내 구제 수단을 모두 거쳤으면

б) по запросам судов	나)항 — по 여격 복수 + 생격 복수	나) 법원의 제청이 있으면
подлежащих применению в конкретном деле	능동 현재 분사(생격 복수) + 여격	구체적 사건에 적용될

가)와 나)는 같은 뼈대(по … - конституционность …)에 분사 하나만 다르다 — применённых(적용된, 소원) / подлежа́щих примене́нию(적용될, 법원 제청). 한 글자 차이로 시점이 갈린다.

문형

жа́лоба на + 대격

~에 대한 불복·소원

1. 불복의 대상은 на + 대격이다: жа́лоба на наруше́ние(침해에 대한 소원), жа́лоба на реше́ние(재판에 대한 불복).
2. 복수 여격 по жа́лобам(소원에 따라)은 「소원이 있으면」으로 읽는다. по запро́сам суде́в(법원의 제청에 따라)도 같은 꼴이다.
3. е́сли исче́рпаны …(… 모두 거쳤으면)는 보충성 요건이다. 단형 수동 분사 исче́рпаны가 복수 주어 сре́дства에 맞춘다.

Он пода́л жа́лобу на реше́ние суда́.
그는 법원 재판에 불복했다.

Жа́лоба на наруше́ние прав была́ рассмо́трена.
권리 침해에 관한 소원은 심리되었다.

문법 V5 · 적용된(수동) · 적용될(능동) — 분사 둘의 대비

~~зако́нов, применя́ющих в конкре́тном де́ле~~ (비문)

зако́нов, применённых в конкре́тном де́ле

법률은 「적용하는」 쪽이 아니라 「적용된」 쪽이다. 그래서 수동 과거 분사 применённых. б)의 подлежа́щих(대상이 되는)는 능동 분사지만 뜻은 「적용될」이다 — 동사 подлежа́ть 자체가 수동의 뜻을 품는다.

한국이라면? ≠ 재판소원 · 헌법재판소법 제68조 제3항

2026. 3. 12.부터 한국은 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 헌법재판소 결정에 반하는 재판 등 세 경우에 재판 자체를 다툰다. 러시아 125조 4항 a)는 적용된(примененных) 법령만 대상이다. 재판 자체는 헌법소원으로 다투지 못한다.

12.20 **си́ла** ж. · род. си́лы · мн. си́лы [ˈsʲiɬə] **힘 — (법률의) 효력** ★★★

실러 표기법 실라

Зализняк **1a**

일상어로는 「힘」, 법률 문장에서는 「효력」이다. 굳은 짝이 많다 — вступи́ть в си́лу(효력이 생기다), утра́тить си́лу(효력을 잃다), зако́нная си́ла(확정력), непреодоли́мая си́ла(불가항력, 7장). 위헌으로 판단된 법령은 «утрачивают силу»(125조 6항).

쉬운 예

У него́ мно́го си́лы.

그는 힘이 세다.

실무 예

Ста́рый зако́н утра́тил си́лу.

옛 법률은 효력을 잃었다.

원문

> Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. — Конституция РФ ст. 125 ч. 6 A
>
> 읽기 А́кты и́ли их отде́льные положе́ния, при́знанные неконституцио́нными, утра́чивают си́лу; не соотве́тствующие Конститу́ции Росси́йской Федера́ции междунаро́дные догово́ры Росси́йской Федера́ции не подлежа́т введе́нию в де́йствие и примене́нию.
>
> 위헌으로 판단된 법령이나 그 개별 규정은 효력을 잃는다. 러시아 연방 헌법에 합치하지 않는 러시아 연방의 국제조약은 발효시키거나 적용하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Акты или их отдельные положения,	주어 ① — 명사 + 소유 их + 형용사·명사	법령이나 그 개별 규정으로서
признанные неконституционными,	과거 수동 분사(복수 주격) + 조격 보어	위헌으로 판단된 것은
утрачивают силу;	술어 + 대격	효력을 잃는다

не соответствующие Конституции Российской Федерации	부정 + 능동 현재 분사(복수) + 여격 — 뒤 명사 앞에 선 분사구	러시아 연방 헌법에 합치하지 않는
международные договоры Российской Федерации	둘째 주어(복수 주격)	러시아 연방의 국제조약은
не подлежат введению в действие и применению	не подлежа́т + 여격 둘	발효시키거나 적용하지 않는다

при́знанные неконституцио́нными의 призна́ть + 조격은 6장의 признаётся + 조격(C3)과 같은 틀이다. 위헌 결정은 «о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации»(ФКЗ о КС 87조)처럼 같은 틀을 쓴다.

문형

утра́чивать / утра́тить си́лу

효력을 잃다

1. 불완료 утра́чивать는 규칙(위헌이면 효력을 잃는다), 완료 утра́тить는 한 번의 일(효력을 잃었다).
2. 개정 주석의 «утратил силу»는 「삭제」 표시다. 6장에서 본 450조 3항이 그 예다.
3. 반대말은 вступа́ть в си́лу(효력이 생기다).

Пункт утра́тил си́лу.
그 호는 삭제되었다.

Но́рма утра́чивает си́лу с моме́нта провозглаше́ния реше́ния.
그 규정은 결정 선고 때 효력을 잃는다.

문법 V5 · 분사구가 명사 앞에 올 때 — 쉼표 없음

~~не соотве́тствующие, Конститу́ции, междунаро́дные догово́ры~~ (어색)

не соотве́тствующие Конститу́ции междунаро́дные догово́ры

분사구가 명사 앞에 오면 형용사처럼 쉼표 없이 붙인다(не соотве́тствующие Конститу́ции догово́ры). 명사 뒤에 오면 쉼표로 감싼다(положе́ния, при́знанные неконституцио́нными,).

한국이라면? = 위헌결정의 효력 · 헌법재판소법 제47조 제2항

한국도 위헌으로 결정된 법률은 「그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다」. 다만 형벌 법률은 소급하여 효력을 잃는다(제3항) — 종전에 합헌결정이 있었으면 「그 결정이 있는 날의 다음 날로」 소급한다(같은 항 단서). 러시아 125조 6항은 시점을 적지 않고, ФКЗ о КС 79조가 결정의 효력 발생을 정한다.

한국이라면? — 헌법소원의 대상과 효과

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 문언이다.

	러시아	한국	차이
≠	11 су́дей, без сро́ка полномо́чий (ст. 125 ч. 1; ФКЗ о КС ст. 4, 12)	재판관 9인, 임기 6년 (헌법 제111조 제2항, 제112조 제1항)	러시아는 임기 없이 연령 상한만 있다(일반 재판관 70세·부소장 76세·소장 미적용) / 한국은 「임기는 6년으로 하며」 연임할 수 있다.
≠	назначе́ние су́дей (ст. 128 ч. 1)	재판관의 임명 (헌법 제111조 제2항·제3항)	대통령 제청 → 연방평의회 임명 / 「대통령이 임명한다」, 3인은 국회 선출, 3인은 대법원장 지명.
≠	жа́лоба граждани́на (ст. 125 ч. 4 «а»; ФКЗ о КС ст. 96)	헌법소원 (헌법재판소법 제68조 제1항·제2항)	적용된 법령만 / 「공권력의 행사 또는 불행사」로 기본권을 침해받은 자, 제청신청이 기각된 당사자.
≠	суде́бное реше́ние — не предме́т жа́лобы	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항, 2026. 3. 12. 신설)	러시아에서 재판 자체는 대상이 아니다 / 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 경우에 한정.
=	исче́рпание средств защи́ты (ст. 125 ч. 4 «а»; ФКЗ о КС ст. 97)	보충성 (헌법재판소법 제68조 제1항 단서)	둘 다 다른 구제 절차를 먼저 거친다 — «если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты» / 「그 절차를 모두 거친 후에」.
≠	срок пода́чи жа́лобы (ФКЗ о КС ст. 97)	청구기간 (헌법재판소법 제69조 제1항)	구제를 끝낸 재판 뒤 «не позднее одного года» / 재판소원은 「그 확정일부터 30일 이내」.

≠	после́дствия: пересмо́тр де́ла (ФКЗ о КС ст. 100)	인용결정 — 재판 취소 (헌법재판소법 제75조 제4항)	결정에 재심리가 필요하다는 지시가 있으면 그 사건은 «подлежит пересмотру в обычном порядке» / 헌법재판소가 「해당 재판을 취소한다」.
=	запро́с суда́ (ст. 125 ч. 4 «б»)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조 제1항)	재판의 전제가 된 법률을 법원이 헌법재판소에 보낸다 — 「법원은 헌법재판소에 제청하여」.
+	абстра́ктный контро́ль (ст. 125 ч. 2)	—	대통령·의회·정부 등의 청구로 하는 추상적 규범통제는 러시아에만 있다. 한국 헌법 제111조 제1항은 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」이다.
≠	постановле́ние · заключе́ние · определе́ние (ФКЗ о КС ст. 71)	종국결정 (헌법재판소법 제36조)	재판 형식이 셋 / 「종국결정」 하나에 주문으로 가른다.

가짜 친구 · акт — Act(제정법)가 아니다

영어 Act는 의회가 만든 법률이다. 러시아어 акт는 그보다 넓다. 법률은 зако́н라 하고, акт는 「문서로 된 공적 행위」 전체를 가리킨다.

нормати́вный (правово́й) акт는 법률·대통령령·정부령·주 법률을 아우르는 「규범적 법령」이다. 헌법재판소가 심사하는 대상이 이것이다(125조 2항 a)는 연방 법률과 대통령·정부의 규범적 법령을 함께 든다).

суде́бный акт는 「재판」의 총칭이다. 상사소송법전은 법원의 재판을 судебные акты라 묶어 부르고 그 형식을 넷으로 나눈다(아래 원문).

일상·행정 문서의 акт는 「확인서·검수서」다(акт приёмки 인수 확인서). 영어 Act를 옮길 때는 закон으로 옮기고 акт로 되옮기지 않는다.

> Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления, определения. АПК РФ ст. 15 ч. 1
>
> 읽기 Арбитра́жный суд принима́ет суде́бные а́кты в фо́рме суде́бного прика́за, реше́ния, постановле́ния, определе́ния.

> 상사법원은 지급명령·판결·결정(постановле́ние)·결정(определе́ние)의 형식으로 재판한다.

요령 акт 앞에 нормати́вный가 붙으면 법령, суде́бный가 붙으면 재판, 아무것도 없이 서류 이름으로 쓰이면 확인서다. 「~법」은 зако́н다.

V5 능동 분사 — лицо́, причини́вшее вред

능동 분사는 「~하는·~한」 사람이나 사물을 꾸미는 동사 형용사다. 현재는 -щий, 과거는 -вший(-ший)이고, 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다.

- 분사(прича́стие)는 동사에서 만든 형용사다. 능동 분사는 「그 행위를 하는 쪽」을 꾸민다. лицо́, причини́вшее вред는 「손해를 끼친 사람」이다 — лицо́, кото́рое причини́ло вред(손해를 끼친 사람)와 뜻이 같은데 кото́рый 절을 줄인 꼴이다.
- 현재 능동 분사는 불완료상 현재형의 3인칭 복수에서 만든다. -ут/-ют를 -ущий/-ющий로, -ат/-ят를 -ащий/-ящий로 바꾼다: осуществля́ют → осуществля́ющий(행사하는), отвеча́ют → отвеча́ющий(부합하는), принадлежа́т → принадлежа́щий(속하는).
- 과거 능동 분사는 과거형의 -л을 -вший로 바꾼다: прекрати́л → прекрати́вший(마친), причини́л → причини́вший(끼친). -л이 없는 과거형은 -ший를 붙인다: дости́г → дости́гший(이른 — 95조 4항 «достигший 30 лет»).
- 분사는 형용사처럼 성·수·격을 바꾼다. 주격 자리의 Президе́нт, прекрати́вший …(92.1조 1항)가 생격 자리에서는 Президе́нта …, прекрати́вшего …(102조 1항 e))가 된다. 어미를 보면 꾸미는 명사를 찾을 수 있다.
- 분사구는 보통 꾸미는 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다. 한국어 관형절과 순서가 반대라, 옮길 때는 분사구를 명사 앞으로 가져온다. 완료상 동사로는 현재 능동 분사를 만들지 않는다.

표로 보기

동사	능동 분사	뜻
осуществля́ть	осуществля́ющий	행사하는(현재)
отвеча́ть	отвеча́ющий	부합하는(현재)
подтвержда́ть	подтвержда́ющий	증명하는(현재)
прожива́ть	прожива́ющий	거주하는(현재)

прекрати́ть	прекрати́вший	마친(과거)
причини́ть	причини́вший	끼친(과거)
обрати́ться	обрати́вшийся	청구한(과거, -ся는 -ся 그대로)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Лицо́ причини́вшее вред обя́зано возмести́ть

주격 중성 · 주어 | 과거 능동 분사 · 중성 주격 | 대격 · 분사의 목적어 | 단형 · 중성 | 완료 부정사

손해를 끼친 사람은 그 손해를 배상할 의무가 있다.

Суд рассма́тривающий де́ло приме́нил зако́н

주격 남성 · 주어 | 현재 능동 분사 · 남성 주격 | 대격 | 완료 과거 | 대격

사건을 심리하는 법원이 그 법률을 적용했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~лицо́, причини́вший вред~~	лицо́, причини́вшее вред	лицо́는 중성이다. 분사도 중성 -ее로 맞춘다.
~~о́рганом, осуществля́ющий власть~~	о́рганом, осуществля́ющим власть	꾸미는 о́рганом이 조격이라 분사도 조격 -им(125조 1항).
~~гра́ждане, прожива́ющий в Росси́и~~	гра́ждане, прожива́ющие в Росси́и	복수 명사에는 복수 -ие.
~~Президе́нт, прекраща́ющий исполне́ние полномо́чий (이미 끝난 일)~~	Президе́нт, прекрати́вший исполне́ние полномо́чий	끝난 일은 과거 분사(완료상)다. 현재 분사는 「지금 마치고 있는」이 된다.

말해 보기 — 헌법재판을 설명할 때

교류 자리에서 두 나라 헌법재판을 비교할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

В Коре́е мо́жно обжа́ловать в Конституцио́нный Суд и само́ суде́бное реше́ние.

한국에서는 법원 재판 자체도 헌법재판소에서 다툴 수 있습니다.

헌법재판소법 제68조 제3항(2026. 3. 12. 시행). 확정된 재판만, 세 경우에 한정.

Како́й зако́н суд примени́л в ва́шем де́ле?

당신 사건에서 법원은 어떤 법률을 적용했습니까?

примени́л — 완료 과거. 러시아 헌법소원은 이 질문에서 시작한다.

Ско́лько су́дей в Конституцио́нном Суде́?

헌법재판소 재판관은 몇 명입니까?

ско́лько 뒤에는 복수 생격 су́дей.

확인 문제 8

1. 러시아에서 시민이 헌법소원(жа́лоба)으로 다툴 수 있는 것은?

- 법원 재판 자체
- **구체적 사건에 적용된 법률 등 규범적 법령**
- 모든 공권력의 행사
- 아직 공포되지 않은 법률안

125조 4항 a) «примененных в конкретном деле». 재판 자체는 대상이 아니다. 한국은 2026. 3. 12.부터 확정된 재판도 다툰다(헌법재판소법 제68조 제3항).

2. «Президе́нт, прекрати́вший исполне́ние полномо́чий»에서 прекрати́вший는?

- 수동 과거 분사
- **능동 과거 분사**
- 부동사
- 단형 형용사

прекрати́л(마쳤다)의 -л을 -вший로 바꾼 능동 과거 분사. 「직무를 마친 대통령」.

3. «обраще́ние …, отвеча́ющее тре́бованиям»에서 분사가 -ее로 끝나는 이유는?

바로 앞의 жа́лобы가 여성이라서

꾸미는 обраще́ние이 중성 주격이라서

복수라서

과거라서

분사는 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다. 가까운 낱말이 아니라 어미가 맞는 명사를 찾는다.

4. ФКЗ о КС 71조가 정한 헌법재판소 재판의 형식 셋은?

реше́ние · приговор́ · определе́ние

постановле́ние · заключе́ние · определе́ние

постановле́ние · реше́ние · прика́з

заключе́ние · представле́ние · определе́ние

«принимает решения в форме постановлений, заключений, определений». 한국 헌법재판소법은 「종국결정」 하나다.

5. 헌법 1·2·9장을 고치려면?

попра́вка — 연방회의 의결과 구성 주체 3분의 2 승인

пересмо́тр — 헌법회의(Конституцио́нное Собра́ние)

대통령령

헌법재판소 결정

135조 1항은 이 세 장을 연방회의가 고칠 수 없다고 하고, 2항은 헌법회의를 소집한다고 한다. 3~8장은 136조의 попра́вка.

6. «из 11 су́дей»를 소리 내어 읽으면?

- из оди́надцать су́дей
- **из оди́надцати су́дей**
- из оди́надцати судья́
- из оди́надцатью су́дьями

из는 생격 — 수사도 생격 оди́ннадцати, 명사는 복수 생격 су́дей.

7. акт의 뜻으로 맞지 않는 것은?

- 규범적 법령(норматúвный акт)
- 재판(судебный акт)
- 확인서(акт приёмки)
- **의회가 만든 법률 일반(영어 Act)**

의회가 만든 법률은 зако́н다. 영어 Act를 акт로 되옮기지 않는다.

8. 러시아 헌법재판소가 개인 소원을 인용하면 그 사건은?

- 헌법재판소가 재판을 취소한다
- **통상의 절차로 다시 심리한다(пересмо́тр)**
- 자동으로 확정된다
- 대법원이 결정한다

ФКЗ о КС 100조 «подлежит пересмотру в обычном порядке» — 다만 헌법재판소 결정에 그 사건을 다시 심리해야 한다는 지시가 있을 때에 한한다(«при условии, что в постановлении содержится указание на необходимость такого пересмотра»). 한국 재판소원은 헌법재판소가 「해당 재판을 취소한다」(제75조 제4항).

2부 법의 언어 · 제13장

행정법·행정위반법전

Администрати́вное пра́во

러시아에서 과속·무허가 집회·세금 신고 누락 같은 위반은 행정위반법전(КоАП)이 다룬다. 제재는 한국 질서위반행위규제법상 질서위반행위의 제재가 과태료 하나인 것과 달리 경고·벌금·몰수·행정구금까지 여럿이고, 많은 사건을 판사가 직접 재판한다. 행정청의 처분을 다투는 행정소송은 따로 행정법원이 없다. 일반 법원이 행정소송법전(КАС)으로 재판한다. 이 장의 문법 코너는 단서와 예외의 표지다. 행정 법령은 「다만 ~한 경우에는 그렇지 않다」를 за исключе́нием, е́сли ино́е не …, в слу́чае로 붙인다. 이 표지를 놓치면 원칙만 읽고 예외를 빠뜨린다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления. КоАП РФ ст. 30.3 ч. 1

   > 읽기 Жа́лоба на постановле́ние по де́лу об администрати́вном правонаруше́нии мо́жет быть по́дана в тече́ние десяти́ дней со дня вруче́ния и́ли получе́ния ко́пии постановле́ния.

   행정위반 사건의 결정에 대한 불복은 결정 사본을 송달받거나 받은 날부터 열흘 안에 낼 수 있다.

2. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. КоАП РФ ст. 4.1 ч. 5

   > 읽기 Никто́ не мо́жет нести́ администрати́вную отве́тственность два́жды за одно́ и то же администрати́вное правонаруше́ние.

   누구도 같은 행정위반에 대해 두 번 행정 책임을 지지 않는다.

▼ 처음 보는 문법 용어 21 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на пра́ве

단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобо́ден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
동사성 명사	-ние··тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
무인칭문	주어 없이 중성 술어로 끝나는 문장. необходи́мо и доста́точно …
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий··ющий··ащий··ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный··тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший··ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется судо́м
능동 분사	「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 e)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

13.1

администрати́вный

администрати́вное наказа́ние 행정벌 · администрати́вное де́ло 행정 사건

[ɐdmʲɪnʲɪstrɐˈtʲivnɨɪ̯] **행정(상)의** ★★★

아ㄷ미니ㅅㄸ파띠ㅂ느이 표기법 아드미니스트라티브니

Зализняк **1*a** 형용사

영어 administrative와 같은 뿌리다. 법률 용어로 둘이 갈린다 — администрати́вное правонаруше́ние(행정위반, КоАП)과 администрати́вное судопроизво́дство(행정소송, КАС). 앞의 것은 국가가 사람에게 제재를 가하는 절차, 뒤의 것은 사람이 국가의 처분을 다투는 절차다.

쉬운 예 Э́то администрати́вное де́ло.
이것은 행정 사건이다.

실무 예 Ему́ назна́чили администрати́вное наказа́ние.
그에게 행정벌이 부과되었다.

원문

> Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. — КоАП РФ ст. 3.1 ч. 1 A
>
> 읽기 Администрати́вное наказа́ние явля́ется устано́вленной госуда́рством ме́рой отве́тственности за соверше́ние администрати́вного правонаруше́ния и применя́ется в це́лях предупрежде́ния соверше́ния но́вых правонаруше́ний как сами́м правонаруши́телем, так и други́ми ли́цами.
>
> 행정벌은 행정위반을 저지른 데 대하여 국가가 정한 책임의 수단이다. 행정벌은 위반자 자신이든 다른 사람이든 새로운 위반을 저지르지 않도록 막으려는 목적으로 과한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Административное наказание является	주어(중성 주격) + 술어	행정벌은 ~이다
установленной государством мерой ответственности	과거 수동 분사(여성 조격) + 행위자 조격 + 조격 보어 + 생격	국가가 정한 책임의 수단
за совершение административного правонарушения	за + 대격 — 「~에 대한」 + 생격	행정위반을 저지른 데 대한
и применяется в целях предупреждения	둘째 술어 — -ся 수동 + в це́лях + 생격	그리고 예방하려는 목적으로 과해진다
совершения новых правонарушений	생격 사슬	새 위반을 저지르는 것의
как самим правонарушителем, так и другими лицами	как …, так и … + 행위자 조격 둘	위반자 자신이든 다른 사람이든

в це́лях + 생격(~할 목적으로)은 조문의 목적 표지다. 복수 це́лях를 쓰는 것이 법률 문체다 — 「목적들 안에서」로 직역하지 않는다.

문형

явля́ться ме́рой + 생격

~의 수단(조치)이다

1. ме́ра는 「조치·수단」이다. явля́ться의 보어라 조격 ме́рой.
2. устано́вленной госуда́рством(국가가 정한)은 과거 수동 분사 + 행위자 조격이다. ме́рой에 맞춰 여성 조격 -ой.
3. ме́ры обеспе́чения(보전 조치), ме́ра пресече́ния(강제조치, 11장)처럼 ме́ра는 절차법의 붙박이 말이다.

Штраф явля́ется ме́рой отве́тственности.
벌금은 책임을 묻는 수단이다.

Суд при́нял ме́ры обеспе́чения.
법원은 보전 조치를 했다.

문법 X1 · как …, так и … — 「~든 ~든 모두」

~~как самим правонарушителем, и другими лицами~~ (비문)

как самим правонарушителем, так и другими лицами

как A, так и B는 짝을 이루는 접속사다. как만 쓰고 так을 빼면 짝이 깨진다. 두 항은 같은 격이다 — 여기서는 행위자 조격(правонарушителем, лицами).

한국이라면? ≠ 질서위반행위의 제재 · 질서위반행위규제법 제2조 제1호

한국 질서위반행위규제법의 제재는 과태료 하나다(「과태료를 부과하는 행위」). 러시아 КоАП 은 경고·벌금·몰수·행정 구금 등 여러 행정벌(наказа́ние)을 두고, 3.1조 1항에서 그 목적을 예방이라고 적었다.

13.2

правонаруше́ние ср. · род. правонаруше́ния · мн. правонаруше́ния

[ˌpravənərʊˈʂɛnʲɪjə]

위반 행위, 위법 행위 — администрати́вное правонаруше́ние 행정위반 ★★★

ㅃ파버너루셰니여 표기법 프라보나루셰니예

Зализняк **7a**

пра́во(법) + наруше́ние(위반)이다. 범죄(преступле́ние, 10장)보다 가벼운 위법 행위를 넓게 가리키고, 법률에서는 거의 늘 администрати́вное이 붙는다. 위반한 사람은 правонаруши́тель. 한국의 질서위반행위·경범죄에 걸치는 말이다.

쉬운 예 Э́то лёгкое правонаруше́ние.
이것은 가벼운 위반이다.

실무 예 Води́тель соверши́л администрати́вное правонаруше́ние.
운전자는 행정위반을 저질렀다.

원문

> Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. — КоАП РФ ст. 2.1 ч. 1 A
>
> 읽기 Администрати́вным правонаруше́нием признаётся противопра́вное, вино́вное де́йствие (безде́йствие) физи́ческого и́ли юриди́ческого лица́, за кото́рое настоя́щим Ко́дексом и́ли зако́нами субъе́ктов Росси́йской

> Федера́ции об администрати́вных правонаруше́ниях устано́влена администрати́вная отве́тственность.

행정위반이란 자연인이나 법인의 위법하고 유책한 작위(부작위)로서, 이 법전이나 러시아 연방 구성 주체의 행정위반에 관한 법률이 행정 책임을 정한 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	븫
Административным правонарушением признается	조격(정의되는 말) + -ся 술어	행정위반이란
противоправное, виновное действие (бездействие)	주어(중성 주격) — 형용사 둘 + 괄호 속 짝말	위법하고 유책한 작위(부작위)로서
физического или юридического лица,	생격 — 행위의 주체	자연인이나 법인의
за которое настоящим Кодексом	관계절 — за + 대격(중성) + 행위자 조격	그에 대해 이 법전이나
или законами субъектов Российской Федерации	행위자 조격 복수 + 생격	러시아 연방 구성 주체의 법률이
об административных правонарушениях	о(б) + 전치격 복수 — 법률의 이름	행정위반에 관한
установлена административная ответственность	단형 수동 분사(여성) + 주어	행정 책임을 정한 것

де́йствие (безде́йствие)는 늘 짝으로 다닌다. 괄호 속 безде́йствие(부작위)를 빼고 읽으면 「하지 않은 것」 이 위반에서 빠진다.

문형

за кото́рое … устано́влена отве́тственность

그에 대해 ~이 책임을 정한

1. кото́рое은 앞의 де́йствие(중성)를 받는 관계대명사다. за + 대격(~에 대해)이라 꼴이 주격과 같다.
2. устано́влена는 단형 수동 분사(여성) — 주어 отве́тственность(여성)에 맞췄다. 행위자는 조격 Ко́дексом, зако́нами.
3. 「행위 → 그에 대한 책임」 짜임은 형법(УК 14조)과 같다. 다른 것은 책임을 정한 법이다.

> де́йствие, за кото́рое устано́влен штраф
> 벌금이 정해진 행위
>
> наруше́ние, за кото́рое отве́тственность не предусмо́трена
> 책임이 정해지지 않은 위반

문법 C3 · 정의 조항 — 조격 + признаётся

~~Администрати́вное правонаруше́ние признаётся противопра́вное де́йствие~~ (비문)

Администрати́вным правонаруше́нием признаётся противопра́вное де́йствие

6장에서 본 정의 조항의 틀이다. 정의되는 말을 조격(-ым … -ием)으로 앞세우고, 정의 내용(де́йствие)을 주격으로 뒤에 둔다.

한국이라면? ≠ 질서위반행위 · 질서위반행위규제법 제2조 제1호

한국은 법률상 의무를 위반하여 「과태료를 부과하는 행위」로 정의한다 — 제재의 종류가 기준이다. 러시아는 위법·유책한 작위(부작위)로서 어느 법이 행정 책임을 정했는가로 정의한다. 연방 구성 주체의 법률도 행정위반을 정할 수 있다.

13.3 **привлече́ние** ср. · род. привлече́ния · мн. привлече́ния [prʲɪvlʲɪˈt͡ɕenʲɪjə]

(책임을) 묻기, 추궁 — привлече́ние к отве́тственности ★★★

ㅃ뀌ㅸ리**쩨**니여 표기법 프리블레체니예

Зализняк **7a**

привлека́ть/привле́чь(끌어들이다)의 명사다. 혼자서는 「유치·끌어들임」(привлече́ние инвести́ций 투자 유치)이지만, к отве́тственности가 붙으면 「책임을 물음」이다. 사건에 사람을 끌어들이는 것도 이 말이다 — привле́чь к уча́стию в де́ле(사건에 참가시키다).

쉬운 예 Его́ привлекли́ к отве́тственности.
그에게 책임을 물었다.

실무 예 Срок привлече́ния к отве́тственности истёк.
책임을 물을 수 있는 기간이 지났다.

원문

> Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от

административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. — КоАП РФ ст. 2.1 ч. 3 A

읽기 Назначе́ние администрати́вного наказа́ния юриди́ческому лицу́ не освобожда́ет от администрати́вной отве́тственности за да́нное правонаруше́ние вино́вное физи́ческое лицо́, равно́ как и привлече́ние к администрати́вной и́ли уголо́вной отве́тственности физи́ческого лица́ не освобожда́ет от администрати́вной отве́тственности за да́нное правонаруше́ние юриди́ческое лицо́, за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных частя́ми 4 и 5 настоя́щей статьи́.

법인에 행정벌을 과해도 유책한 자연인은 그 위반에 대한 행정 책임을 면하지 못한다. 마찬가지로 자연인에게 행정 책임이나 형사 책임을 물어도 법인은 그 위반에 대한 행정 책임을 면하지 못한다. 다만 이 조 4항·5항이 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Назначение административного наказания юридическому лицу	주어 ① — 동사성 명사 + 생격 + 여격(받는 쪽)	법인에 행정벌을 과하는 것은
не освобождает от административной ответственности	술어 + от 생격 — 「~에서 풀어 주지 않는다」	행정 책임을 면하게 하지 않는다
за данное правонарушение виновное физическое лицо,	за 대격 + 목적어(중성 대격)	그 위반에 대해 유책한 자연인을
равно как и привлечение к административной	равно́ как и — 「마찬가지로」 + 주어 ②	마찬가지로 ~ 책임을 묻는 것은
или уголовной ответственности физического лица	к 여격 계속 + 생격(대상)	자연인에게 행정·형사 책임을
не освобождает от административной ответственности	술어 반복	행정 책임을 면하게 하지 않는다

за данное правонарушение юридическое лицо,	목적어(중성 대격)	그 위반에 대해 법인을
за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5	단서 — за исключе́нием + 생격 복수 + 과거 수동 분사	다만 4항·5항이 정한 경우는 제외한다

목적어 лицо́가 문장 끝에 있다. 대격 중성 лицо́는 주격과 꼴이 같아서, 술어 не освобожда́ет 앞의 주어(Назначе́ние)와 헷갈리지 않으려면 「от + 생격」 뒤에 오는 명사가 목적어라는 순서를 기억한다.

문형

привека́ть / привле́чь к + 여격

~에 끌어들이다, (책임을) 묻다

1. 무엇에 끌어들이는지는 к + 여격이다: к отве́тственности(책임에), к уча́стию(참가에).
2. 명사도 같은 꼴을 받는다: привлече́ние к отве́тственности. 대상은 생격(физи́ческого лица́).
3. 현재 수동 분사 привека́емый(책임을 추궁당하는)는 КоАП 이 피의자 격인 사람을 부르는 말이다(1.5조 3항 «Лицо, привлекаемое к административной ответственности»).

Компа́нию привекли́ к администрати́вной отве́тственности.
회사에 행정 책임을 물었다.

Суд привлёк его́ к уча́стию в де́ле.
법원은 그를 사건에 참가시켰다.

문법 X1 · за исключе́нием слу́чаев … — 단서를 자르지 않는다

~~… не освобожда́ет от отве́тственности юриди́ческое лицо́. (단서를 뺀 인용)~~ (인용 오류)

… юриди́ческое лицо́, за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных частя́ми 4 и 5 …

за исключе́нием слу́чаев(~한 경우를 빼고)는 원칙 뒤에 붙는 단서다. 이 조문은 4항·5항(법인 쪽 책임 면제)을 단서로 걸어 두었으니, 원칙만 옮기면 「법인은 늘 책임진다」로 잘못 읽힌다.

한국이라면? ≠ 법인의 처리 · 질서위반행위규제법 제11조 제1항

한국은 대표자·종업원 등이 업무에 관하여 법인에 부과된 의무를 위반하면 「법인 또는 그 개인에게 과태료를 부과한다」. 러시아는 법인과 유책한 자연인 모두에게 행정 책임을 묻는 것이 원칙이고, 4·5항의 예외에서만 한쪽이 빠진다.

13.4 **взыска́ние** ср. · род. взыска́ния · мн. взыска́ния [vzɨˈskanʲɪ̯ə]

징수, (돈을) 받아 냄 — 징계 ★★

ᵬ스ㅅ까니여 표기법 브지스카니예

Зализняк **7a**

3장의 동사 взы́скивать(받아 내다)의 명사다. 두 뜻이 있다. 돈에 쓰면 「징수·추심」(взыска́ние до́лга 채권 추심, взыска́ние обяза́тельных платеже́й 공과금 징수), 사람에 쓰면 「징계」(дисциплина́рное взыска́ние)다. 행정벌은 КоАП 에서 наказа́ние이라 부른다.

쉬운 예 Суд разреши́л взыска́ние до́лга.
법원은 채권 추심을 허가했다.

실무 예 На рабо́тника наложи́ли дисциплина́рное взыска́ние.
그 직원에게 징계 처분이 내려졌다.

원문

> Административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате обязательных платежей и санкций, если иное не установлено федеральным законом. — КАС РФ ст. 286 ч. 2 A
>
> 읽기 Администрати́вное исково́е заявле́ние о взыска́нии обяза́тельных платеже́й и са́нкций мо́жет быть по́дано в суд в тече́ние шести́ ме́сяцев со дня истече́ния сро́ка исполне́ния тре́бования об упла́те обяза́тельных платеже́й и са́нкций, е́сли ино́е не устано́влено федера́льным зако́ном.
>
> 의무적 납부금과 제재금의 징수를 구하는 행정소장은, 연방 법률이 달리 정하지 않는 한, 납부 요구의 이행 기한이 지난 날부터 6개월 안에 법원에 낼 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Административное исковое заявление	주어(중성 주격) — 행정소장	행정소장은
о взыскании обязательных платежей и санкций	о + 전치격 + 생격 복수	의무적 납부금과 제재금의 징수를 구하는
может быть подано в суд	мо́жет быть + 단형 수동 분사(중성) + в 대격	법원에 낼 수 있다

в течение шести месяцев со дня истечения срока	기간 — в тече́ние + 생격 / 기산점 — со дня + 생격	~한 날부터 6개월 안에
исполнения требования об уплате обязательных платежей и санкций,	생격 사슬 + об 전치격	납부 요구의 이행 기한이 지난
если иное не установлено федеральным законом	단서(X1) — 단형 수동 분사 + 행위자 조격	연방 법률이 달리 정하지 않는 한

со дня + 생격(~한 날부터)은 기간의 기산점이다. 한국 조문의 「~한 날부터」와 같다. в тече́ние + 생격(~ 동안, ~ 안에)과 짝을 지어 읽는다.

문형

е́сли ино́е не устано́влено + 조격

~이 달리 정하지 않는 한

1. ино́е(다른 것)이 주어, 단형 수동 분사 устано́влено가 술어다. 둘 다 중성 단수.
2. 누가 달리 정하는지는 조격: федера́льным зако́ном(연방 법률이). 6장의 е́сли ино́е не предусмо́трено догово́ром와 같은 틀이다.
3. 이 단서는 대개 조문 끝에 붙는다. 조문을 인용할 때 잘라 내지 않는다.

е́сли ино́е не устано́влено зако́ном
법률에 달리 정함이 없으면

Срок — шесть ме́сяцев, е́сли ино́е не устано́влено догово́ром.
기간은 계약에 달리 정함이 없으면 6개월이다.

문법 C2 · о взыска́нии + 생격 — 무엇을 징수하는지

~~о взыска́нии обяза́тельные платежи́~~ (비문)

о взыска́нии обяза́тельных платеже́й

동사성 명사(взыска́ние)의 대상은 생격이다. 형용사·명사가 함께 생격 복수 -ых, -е́й로 바뀐다. 앞의 о는 전치격(взыска́нии)만 정하고 뒤의 생격에는 손대지 않는다.

한국이라면? ≠ 과태료의 징수 · 질서위반행위규제법 제24조 제3항

한국 행정청은 체납 과태료를 「국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수한다」 — 법원을 거치지 않는다. 러시아 КАС 286조는 공과금을 감독하는 기관이 법원에 징수 소송을 낼 길을 정하고, 그 기간을 6개월로 둔다.

13.5 **предупрежде́ние** ср. · род. предупрежде́ния · мн. предупрежде́ния

[prʲɪdʊprʲɪˈzʐdʲenʲɪɲə] **경고 — 예방** ★★

ㅃ괴두ㅃ괴ㅆ 뎨니여 표기법 프레두프레즈데니예

Зализняк **7a**

두 뜻이다. 행정벌로는 「경고」(3.2조 1항 1호 — 가장 가벼운 벌), 목적을 말할 때는 「예방」(3.1조 1항 предупрежде́ние соверше́ния но́вых правонаруше́ний). 동사 предупрежда́ть도 「경고하다」와 「미리 막다」 둘 다다.

쉬운 예 Ему́ сде́лали предупрежде́ние.
그는 경고를 받았다.

실무 예 Суд огра́ничился предупрежде́нием.
법원은 경고에 그쳤다.

원문

> Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. — КоАП РФ ст. 3.4 ч. 1 A
>
> 읽기 Предупрежде́ние - ме́ра администрати́вного наказа́ния, вы́раженная в официа́льном порица́нии физи́ческого и́ли юриди́ческого лица́. Предупрежде́ние выно́сится в пи́сьменной фо́рме.

경고란 자연인이나 법인을 공식적으로 나무라는 행정벌을 말한다. 경고는 서면으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Предупреждение -	정의되는 말(주격) + 줄표	경고란
мера административного наказания,	정의(주격) + 생격 사슬	행정벌의 하나로서
выраженная в официальном порицании	과거 수동 분사(여성 주격) + в 전치격	공식적인 견책으로 나타나는
физического или юридического лица.	생격 — 견책의 대상	자연인이나 법인에 대한

Предупреждение выносится в письменной форме.	둘째 문장 — -ся 수동 + в 전치격	경고는 서면으로 한다

порица́ние(견책)은 사람의 생격(лица́)을 받는다. 「사람의 견책」이 아니라 「사람에 대한 견책」이다 — 동사성 명사의 생격은 행위의 대상이다.

문형

A - B (정의)

A란 B다 — 줄표 정의

1. 정의 조항의 다른 틀이다. 정의되는 말(주격) 뒤에 줄표를 두고 정의(주격)를 붙인다.
2. признаётся + 조격 틀과 뜻이 같다. КоАП 3장은 행정벌마다 이 줄표 정의를 쓴다.
3. выно́сится(내려진다)는 выноси́ть(3장)의 -ся 수동이다 — 재판·결정·경고를 「내리다」.

Штраф - де́нежное наказа́ние.
벌금이란 금전으로 과하는 벌이다.

Реше́ние выно́сится в пи́сьменной фо́рме.
결정은 서면으로 한다.

문법 C5 · вы́раженный в + 전치격 — 「~으로 나타난」

~~вы́раженная в официа́льное порица́ние~~ (비문)

вы́раженная в официа́льном порица́нии

「~의 형태로 나타난」은 в + 전치격이다. в + 대격(порица́ние)은 「~ 안으로」라는 방향이 되어 뜻이 맞지 않는다. 형용사도 전치격 -ом.

한국이라면? + 경고(행정벌) · 질서위반행위규제법 제2조 제1호

한국 질서위반행위규제법에는 경고라는 제재가 없다 — 제재는 과태료뿐이다. 러시아는 처음 저지른 위반으로 피해·위험이 없으면 경고를 하고(3.4조 2항), 벌금을 경고로 바꾸는 규정(4.1.1조)도 있다.

13.6 **конфиска́ция** ж. · род. конфиска́ции · мн. конфиска́ции [kənfʲɪˈskat͡sɨjə]

몰수 ★★

껀ᄒᆡㅅ**까**즈여 표기법 콘피스카치야

Зализняк **7a**

라틴어 confiscatio에서 왔다. КоАП 의 몰수는 위반에 쓴 도구(ору́дие)나 위반의 대상물(предме́т)을 국가 소유로 옮기는 행정벌이다. 유통 자체가 금지된 물건(마약 등)을 빼앗는 것은 몰

수가 아니다(3.7조 3항). 형법에도 재산 몰수가 있으나 그것은 형벌이 아닌 「그 밖의 형사법적 조치」로 둔다(УК 104.1조 — 10장).

쉬운 예

Суд назна́чил конфиска́цию.

법원은 몰수를 명했다.

실무 예

Това́р подлежи́т конфиска́ции.

그 물품은 몰수 대상이다.

원문

> Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. — КоАП РФ ст. 3.7 ч. 1 A
>
> 읽기 Конфиска́цией ору́дия соверше́ния и́ли предме́та администрати́вного правонаруше́ния явля́ется принуди́тельное безвозме́здное обраще́ние в федера́льную со́бственность и́ли в со́бственность субъе́кта Росси́йской Федера́ции не изъя́тых из оборо́та вещ́е́й. Конфиска́ция назнача́ется судьёй.
>
> 행정위반에 쓴 도구나 위반의 대상물의 몰수란, 유통이 금지되지 않은 물건을 강제로 대가 없이 연방이나 연방 구성 주체의 소유로 옮기는 것을 말한다. 몰수는 판사가 명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Конфискацией орудия совершения или предмета	조격(정의되는 말) + 생격 둘	도구나 대상물의 몰수란
административного правонарушения является	생격 + 술어	행정위반의 ~이다
принудительное безвозмездное обращение	주어(중성 주격) — 형용사 둘	강제적·무상의 귀속
в федеральную собственность или в собственность	в + 대격 둘 — 방향	연방 소유나 ~의 소유로
субъекта Российской Федерации	생격	러시아 연방 구성 주체의

не изъятых из оборота вещей.	부정 + 과거 수동 분사(생격 복수) + 생격 복수 명사	유통이 금지되지 않은 물건의
Конфискация назначается судьей.	둘째 문장 — -ся 수동 + 행위자 조격	몰수는 판사가 명한다

не изъя́тых из оборо́та(유통에서 빼지 않은)는 민법전 129조의 「유통 금지물」(изъя́тые из оборо́та ве́щи)을 부정한 것이다. 분사구가 꾸미는 вещ**е́**й는 맨 끝에 있다.

문형

обраще́ние в со́бственность

소유로 옮김(귀속)

1. обраще́ние은 여기서 「청구서」(12장)가 아니라 「돌림·전환」이다. в + 대격(со́бственность)이 방향이다.
2. обраще́ние взыска́ния на иму́щество(재산에 대한 강제집행)도 같은 뜻의 обраще́ние이다.
3. безвозме́здный = без(없이) + возме́здие(대가): 「무상의」.

обраще́ние в госуда́рственную со́бственность
국가 소유로의 귀속

Иму́щество обращено́ в со́бственность госуда́рства.
그 재산은 국가 소유로 귀속되었다.

한국이라면? + 몰수 · 질서위반행위규제법 제2조 제1호
한국 질서위반행위 절차에는 몰수가 없다(제재는 과태료뿐). 한국에서 몰수는 형사 절차의 것이다. 러시아는 행정벌로 몰수를 두되 판사만 명할 수 있게 했다.

13.7 **аре́ст** м. · род. аре́ста · мн. аре́сты [ɐˈrʲest] **구금(행정 구금·구금형), (재산의) 압류**

★★★

아폐ㅅㄸ 표기법 아레스트

Зализняк **1a**

「체포」가 아니다 — 체포는 задержа́ние(11장). 사람에게 쓰면 구금으로, 행정벌인 администрати́вный аре́ст(15일까지 — 3.9조 1항 «на срок до пятнадцати суток», 일부 위반은 30일까지)와 형벌인 аре́ст(УК 54조)가 있다. 재산에 쓰면 압류다(이 장의 가짜 친구 코너).

쉬운 예

Его́ подве́ргли аре́сту на пять су́ток.

그는 5일 구금에 처해졌다.

실무 예

На иму́щество наложи́ли аре́ст.

그 재산이 압류되었다.

원문

> Административный арест назначается судьей. — КоАП РФ ст. 3.9 ч. 1 A
>
> 읽기 Администрати́вный аре́ст назнача́ется судьёй.
>
> 행정 구금은 판사가 명한다.

문형

подве́ргнуть аре́сту

구금에 처하다

1. подве́ргнуть + 대격(사람) + 여격(처분): 「~을 ~에 처하다」. 처분이 여격이다 — аре́сту, штра́фу.
2. 재산 압류는 동사가 다르다: наложи́ть аре́ст на иму́щество(재산에 압류를 걸다).
3. 「구금되다」는 수동 подве́ргнут аре́сту — 1.6조 1항 «не может быть подвергнуто административному наказанию»가 같은 꼴이다.

Суд подве́рг его́ администрати́вному аре́сту.

법원은 그를 행정 구금에 처했다.

Аре́ст нало́жен на счёт.

계좌가 압류되었다.

문법 C7 · до + 수사 — 수사도 생격

~~на срок до пятна́дцать су́ток~~ (비문)

на срок до пятна́дцати су́ток

до(~까지)는 생격을 요구한다. 수사 пятна́дцать는 생격 пятна́дцати가 되고, 명사 су́тки(하루 24시간 — 복수로만 쓰는 말)는 생격 су́ток이다. 구금 기간은 дни가 아니라 су́тки로 센다.

한국이라면? ≠ 구류 · 형법 제46조

한국에서 짧은 구금은 형벌인 구류다 — 「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다」. 러시아 행정 구금은 형벌이 아니라 행정벌이고, 15일까지(집회·마약 관련 위반 등은 30일까지), «лишь в исключительных случаях»(3.9조 2항) 판사가 명한다.

13.8 **должностно́й** должностно́е лицо́ 공무원(직위자) · должностны́е лица́(복수)

[dəłʐnɐˈsnoɨ̯] **직무(상)의 — должностно́е лицо́ 공무원·직위자** ★★★

덜ㅆ 나ㅅ**노**이 표기법 돌즈노스트노이

Зализняк **1b** 형용사

до́лжность(직위)의 형용사다. должностно́е лицо́은 「공무원」으로 옮기지만 범위가 더 넓다. КоАП 2.4조 주석은 권력 대표 기능을 하거나 국가·지방 기관, 조직에서 관리·경영 기능을 하는 사람을 모두 넣는다. 강세가 어미에 오는 형용사라 남성 주격이 -о́й다.

쉬운 예 Он должностно́е лицо́.
그는 공무원이다.

실무 예 Должностны́е ли́ца несу́т отве́тственность за наруше́ния.
공무원은 위반에 대해 책임을 진다.

원문

> Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. — КоАП РФ ст. 2.4 A
>
> 읽기 Администрати́вной отве́тственности подлежи́т должностно́е лицо́ в слу́чае соверше́ния им администрати́вного правонаруше́ния в связи́ с неисполне́нием ли́бо ненадлежа́щим исполне́нием свои́х служе́бных обя́занностей.
>
> 공무원은 자기 직무상 의무를 이행하지 않거나 제대로 이행하지 않아 행정위반을 저지른 경우에 행정 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Административной ответственности подлежит	여격(подлежа́ть의 보어) + 술어	행정 책임을 진다
должностное лицо	주어(중성 주격) — 동사 뒤	공무원은
в случае совершения им административного правонарушения	в слу́чае + 생격 + 행위자 조격 им + 생격	그가 행정위반을 저지른 경우에

в связи с неисполнением	в связи́ с + 조격 — 이유	이행하지 않아
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей	ли́бо + 조격 + 생격 복수	또는 자기 직무상 의무를 제대로 이행하지 않아

ненадлежа́щий(부적절한)는 7장 채무불이행의 ненадлежа́щее исполне́ние(불완전 이행)과 같은 말이다. 「이행하지 않음」과 「제대로 하지 않음」을 늘 짝으로 쓴다.

문형

в слу́чае + 생격

~한 경우에

1. в слу́чае(경우에) 뒤의 동사성 명사는 생격이다: в слу́чае соверше́ния(저지른 경우에).
2. 행위자는 조격 대명사: им(그에 의해). 동사성 명사의 행위자 조격(11장 V4).
3. 같은 뜻을 절로 풀면 в слу́чае, е́сли он соверши́л … 이 된다(이 장 문법 코너).

в слу́чае неисполне́ния обяза́тельства
채무를 이행하지 않은 경우에

В слу́чае отка́за суд назна́чит штраф.
거부하면 법원은 벌금을 부과할 것이다.

문법 C6 · подлежа́ть + 여격 — 문장 앞에 온 여격

~~Администрати́вную отве́тственность подлежи́т …~~ (비문)

Администрати́вной отве́тственности подлежи́т …

подлежа́ть(대상이 되다)는 여격을 받는다(12장). 이 조문은 여격을 문장 맨 앞에 두고 주어(должностно́е лицо́)를 동사 뒤에 두었다. 여성 여격 -ой·-и.

한국이라면? ≠ 법인의 처리 · 질서위반행위규제법 제11조 제1항

한국 과태료는 대표자·종업원의 업무상 위반이라도 의무를 진 「법인 또는 그 개인에게」 부과한다. 러시아는 직무 의무를 어긴 공무원·직위자 본인에게 행정 책임을 묻는 조를 따로 두었다(2.4조).

13.9 **власть** ж. · род. вла́сти · мн. вла́сти [vɬasʲtʲ] **권력, 권한 — (복수) 당국** ★★★

ᄇ라시띠 표기법 블라스티

Зализняк **8e**

단음절이라 강세 부호를 찍지 않는다. 헌법의 госуда́рственная власть는 「국가 권력」 이고, 복수 вла́сти는 일상에서 「당국」 이다(вла́сти го́рода 시 당국). 세 권력은 законода́тельная(입법)·исполни́тельная(집행·행정)·суде́бная(사법)다.

쉬운 예

У него́ нет вла́сти.

그에게는 권한이 없다.

실무 예

Вла́сти го́рода запрети́ли ми́тинг.

시 당국은 집회를 금지했다.

원문

> Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. — Конституция РФ ст. 10 A
>
> > 읽기 Госуда́рственная власть в Росси́йской Федера́ции осуществля́ется на осно́ве разделе́ния на законода́тельную, исполни́тельную и суде́бную. О́рганы законода́тельной, исполни́тельной и суде́бной вла́сти самостоя́тельны.
>
> 러시아 연방에서 국가 권력은 입법·행정·사법으로 나뉘는 것을 바탕으로 행사된다. 입법·행정·사법의 기관은 서로 독립해 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Государственная власть в Российской Федерации	주어(여성 주격) + 장소	러시아 연방의 국가 권력은
осуществляется на основе разделения	-ся 수동 + на осно́ве + 생격	나눔을 바탕으로 행사된다
на законодательную, исполнительную и судебную.	на + 대격(형용사 셋, 명사 생략)	입법·행정·사법으로
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти	둘째 문장 주어 + 생격 (형용사 셋 + 명사)	입법·행정·사법 기관은
самостоятельны.	단형 술어(복수)	독립해 있다

исполни́тельная власть는 글자로 「집행 권력」 이다. 한국어 「행정권」 에 맞지만, 행정 기관을 통틀어 о́рганы исполни́тельной вла́сти(집행 기관)라 부른다.

문형

на осно́ве + 생격

~을 바탕으로

1. осно́ва(기초)에 на + 전치격(осно́ве)을 붙인 복합 전치사다. 뒤의 명사는 생격.
2. разделе́ния на + 대격: 「~으로 나눔」. 나뉜 결과는 на + 대격(законода́тельную …).
3. 형용사 셋 뒤의 명사 власть는 앞 문장에서 이미 나와 생략되었다 — на законода́тельную (власть).

на осно́ве зако́на
법률을 바탕으로

Суд реша́ет де́ло на осно́ве доказа́тельств.
법원은 증거를 바탕으로 사건을 판단한다.

문법 C1 · -ь 명사의 성 — власть는 여성

~~О́рганы законода́тельного вла́сти~~ (비문)

О́рганы законода́тельной вла́сти

-ь로 끝나는 명사는 남성도 여성도 있다. власть·со́бственность·часть는 여성이라 형용사가 여성 생격 -ой가 된다. 사전의 성 표시를 보고 외운다.

한국이라면? = 권력분립 · 헌법 제40조, 제66조 제4항, 제101조 제1항

한국 헌법은 권력분립을 한 조로 선언하지 않고 「입법권은 국회에 속한다」, 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」, 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」로 나누어 적는다. 러시아 10조는 한 조에 원칙을 적었다.

13.10

госуда́рственный

госуда́рственная власть 국가 권력 · Госуда́рственная Ду́ма 국가두마

[gəsʊˈdarstvʲɪn(ː)ɨ̯ɪ̯] **국가의, 국립의** ★★★

거수다ᵖ ㅅㄸ븨느이 표기법 고수다르스트벤니

Зализняк **1*a** 형용사

госуда́рство(국가)의 형용사다. госуда́рственный о́рган(국가기관), госуда́рственная по́шлина(인지대·국가 수수료), госуда́рственная та́йна(국가 기밀). 지방자치 쪽은 муниципа́льный를 쓴다 — 헌법 12조는 지방자치 기관이 국가 권력 기관 체계에 들어가지 않는다고 한다.

쉬운 예

Э́то госуда́рственный о́рган.

이것은 국가기관이다.

실무 예

Исте́ц уплати́л госуда́рственную по́шлину.

원고는 인지대를 냈다.

원문

> Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 11 ч. 1 A
>
> 읽기 Госуда́рственную власть в Росси́йской Федера́ции осуществля́ют Президе́нт Росси́йской Федера́ции, Федера́льное Собра́ние (Сове́т Федера́ции и Госуда́рственная Ду́ма), Прави́тельство Росси́йской Федера́ции, суды́ Росси́йской Федера́ции.

러시아 연방에서 국가 권력은 러시아 연방 대통령, 연방회의(연방평의회와 국가두마), 러시아 연방 정부, 러시아 연방 법원이 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Государственную власть в Российской Федерации	목적어(여성 대격) + 장소	러시아 연방에서 국가 권력을
осуществляют Президент Российской Федерации,	술어(복수) + 주어 ①	러시아 연방 대통령,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),	주어 ② + 괄호 속 구성	연방회의(연방평의회와 국가두마),
Правительство Российской Федерации,	주어 ③	러시아 연방 정부,
суды Российской Федерации.	주어 ④(복수)	러시아 연방 법원이 행사한다

Прави́тельство(정부)은 내각, 곧 집행 권력의 최고 기관이다(110조). 영어 government처럼 국가 기관 전체를 뜻하지 않는다.

문형

осуществля́ть власть

권력(권한)을 행사하다

1. осуществля́ть는 「실현하다·행사하다」. 권한(полномо́чия)·권리(права́)·활동(де́ятельность)에 두루 쓴다.
2. -ся 수동 осуществля́ется는 「행사된다」(10조).
3. 능동 현재 분사 осуществля́ющий(행사하는)는 12장 문법 코너의 예다.

Суды́ осуществля́ют суде́бную власть.
법원은 사법권을 행사한다.

Наро́д осуществля́ет свою́ власть.
국민은 자기 권력을 행사한다.

한국이라면? = 국민주권 · 헌법 제1조 제2항
한국 헌법은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」고 하고, 러시아 헌법 3조 1항도 다민족 국민을 «единственным источником власти»(권력의 유일한 원천)라 한다. 11조 1항은 그 권력을 행사하는 기관을 열거한다.

13.11

муниципа́льный

муниципа́льное образова́ние 지방자치단체 · муниципа́льная со́бственность 지방자치단체 소유

[mʊnʲɪt͡sɨˈpalʲnɨɪ̯] **지방자치(단체)의** ★★

무니즈빠리느이 표기법 무니치팔니

Зализняк **1*a** 형용사

라틴어 municipium(자치 도시)에서 왔다. муниципа́льное образова́ние은 「지방자치단체」다(образова́ние은 「교육」이 아니라 「형성체·단위」). 헌법은 지방자치(ме́стное самоуправле́ние)를 따로 한 장(8장)에 두었다.

쉬운 예 Э́то муниципа́льная шко́ла.
이것은 시립 학교다.

실무 예 Земля́ нахо́дится в муниципа́льной со́бственности.
그 토지는 지방자치단체 소유다.

원문

> В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. — Конституция РФ ст. 8 ч. 2 A
>
> 읽기 В Росси́йской Федера́ции признаю́тся и защища́ются ра́вным о́бразом ча́стная, госуда́рственная, муниципа́льная и ины́е фо́рмы

со́бственности.

러시아 연방에서는 사적 소유·국가 소유·지방자치단체 소유와 그 밖의 소유 형태를 똑같이 인정하고 보호한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В Российской Федерации	장소 — в + 전치격	러시아 연방에서는
признаются и защищаются равным образом	-ся 수동 둘(복수) + 조격 부사어	똑같이 인정되고 보호된다
частная, государственная, муниципальная	형용사 셋(여성 주격) — 뒤의 фо́рмы 를 꾸민다	사적·국가·지방자치단체
и иные формы собственности	주어(복수 주격) + 생격	그리고 그 밖의 소유 형태가

형용사 셋이 여성 단수(ча́стная …)인데 명사 фо́рмы는 복수다. 「사적 형태·국가 형태·지방 형태」 를 하나씩 말하고 마지막에 묶은 것이라, 형용사는 각 형태(фо́рма, 여성)에 맞췄다.

문형

ра́вным о́бразом

똑같이, 차별 없이

1. о́браз(방식)의 조격 о́бразом에 형용사를 붙여 부사처럼 쓴다: ра́вным о́бразом(같은 방식으로).
2. надлежа́щим о́бразом(적절하게 — 6장), гла́вным о́бразом(주로)도 같은 틀이다.
3. 조격이 「방식·수단」 을 말하는 용법이다(6장 C3 표의 「~으로」).

Обяза́тельство испо́лнено надлежа́щим о́бразом.

채무는 적절하게 이행되었다.

Все сто́роны защища́ются ра́вным о́бразом.

모든 당사자는 똑같이 보호된다.

한국이라면? + 지방자치단체 · 헌법 제117조 제1항

한국 지방자치단체는 「주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며」 자치 규정을 만든다. 러시아 헌법 12조는 여기에 더해 «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»(지방자치 기관은 국가 권력 기관 체계에 들어가지 않는다)고 적었다.

13.12 **де́йствие** ср. · род. де́йствия · мн. де́йствия [ˈdʲeɪ̯stvʲɪɪ̯ə]

행위, 작위 — (법률의) 효력 ★★★

데이ㅅㄸ비여 표기법 데이스트비예

Зализняк **7a**

「행동·행위」 이자 법률에서는 「효력」 이다(12장 — прямо́е де́йствие 직접 효력, вступле́ние в де́йствие 발효). 형법·행정법에서는 부작위(безде́йствие)와 짝을 이루는 「작위」 다. 복수 де́йствия는 「행위들·조치」 로 처분 취소 소송의 대상(реше́ния, де́йствия)이 된다.

쉬운 예 Его́ де́йствия бы́ли зако́нными.
그의 행위는 적법했다.

실무 예 Зако́н вступи́л в де́йствие.
법률이 발효했다.

원문

> Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. — КоАП РФ ст. 2.2 ч. 1 A
>
> 읽기 Администрати́вное правонаруше́ние признаётся соверше́нным умы́шленно, е́сли лицо́, его́ соверши́вшее, сознава́ло противопра́вный хара́ктер своего́ де́йствия (безде́йствия), предви́дело его́ вре́дные после́дствия и жела́ло наступле́ния таки́х после́дствий и́ли созна́тельно их допуска́ло ли́бо относи́лось к ним безразли́чно.
>
> 행위자가 자기 작위(부작위)가 위법하다는 것을 알고 그 해로운 결과를 내다보았으며, 그 결과가 생기기를 바랐거나 일부러 그 결과를 받아들였거나 그 결과에 무관심했으면, 그 행정위반은 고의로 저지른 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Административное правонарушение признается	주어 + -ся 술어	행정위반은 ~으로 본다

совершенным умышленно,	과거 수동 분사(조격 보어) + 부사	고의로 저지른 것으로
если лицо, его совершившее,	조건절 주어 + 능동 과거 분사(중성) + 대명사 목적어	그것을 저지른 사람이
сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),	술어 ①(과거 중성) + 대격 + 생격	자기 작위(부작위)의 위법성을 알았고
предвидело его вредные последствия	술어 ② + 대격 복수	그 해로운 결과를 내다보았으며
и желало наступления таких последствий	술어 ③ — жела́ть + 생격	그 결과가 생기기를 바랐거나
или сознательно их допускало	술어 ④ + 대명사 대격	일부러 그것을 받아들였거나
либо относилось к ним безразлично.	술어 ⑤ — относи́ться к + 여격 + 부사	그것에 무관심했으면

술어 다섯이 모두 중성 과거(-ло)다. 주어 лицо́가 중성이기 때문이다. 사람을 말하는데 동사가 중성인 것이 이상해 보여도, 문법상 주어는 「лицо́(인격)」 이다.

문형

де́йствие (безде́йствие)

작위(부작위)

1. без-(없이)를 붙인 безде́йствие는 「하지 않음」, 곧 부작위다.
2. 조문은 둘을 괄호로 묶어 한 번에 말한다. 격은 둘이 함께 바뀐다: де́йствия (безде́йствия) — 생격.
3. КАС 은 행정소송의 대상을 реше́ния, де́йствия (безде́йствие)(결정·작위·부작위)로 적는다 (218조 1항).

Он обжа́ловал де́йствия сле́дователя.
그는 수사관의 행위를 다투었다.

Безде́йствие о́ргана нару́шило его́ права́.
기관의 부작위가 그의 권리를 침해했다.

문법 V5 · лицо́, его́ соверши́вшее — 중성 분사

~~лицо́, его́ соверши́вший~~ (비문)

лицо́, его́ соверши́вшее

꾸미는 лицо́가 중성이라 과거 능동 분사도 중성 -ее다(12장 V5). его́는 분사의 목적어로, 앞의 правонаруше́ние(위반)을 가리킨다 — 「그 위반을 저지른 사람」.

한국이라면? = 고의 또는 과실 · 질서위반행위규제법 제7조

한국도 「고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다」. 다른 것은 정의의 자리다. 러시아 2.2조는 고의(1항)와 과실(2항)을 형법처럼 조문으로 정의하고, 한국은 형법 이론에 맡긴다.

13.13 **безде́йствие** ср. · род. безде́йствия [bʲɪˈzʲdʲeɪstvʲɪjə] **부작위, 하지 않음** ★★

비ㅅ데이ㅅㄸ비여 표기법 베즈데이스트비예

Зализняк **7a**

без(없이) + де́йствие(행위). 의무가 있는데 하지 않는 것이다. 행정법에서는 행정청이 신청에 응하지 않는 것, 형법에서는 구할 의무가 있는 사람이 구하지 않는 것이다. 일상어로는 「무위·태만」이다.

쉬운 예 Э́то безде́йствие.
이것은 부작위다.

실무 예 Граждани́н оспа́ривает безде́йствие администра́ции.
그 시민은 행정청의 부작위를 다툰다.

원문

> Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. — Конституция РФ ст. 46 ч. 2 A
>
> 읽기 Реше́ния и де́йствия (и́ли безде́йствие) о́рганов госуда́рственной вла́сти, о́рганов ме́стного самоуправле́ния, обще́ственных объедине́ний и должностны́х лиц мо́гут быть обжа́лованы в суд.
>
> 국가 권력 기관, 지방자치 기관, 사회단체와 공무원의 결정과 작위(또는 부작위)는 법원에 다툴 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Решения и действия (или бездействие)	주어(복수 주격) + 괄호 속 짝말	결정과 작위(또는 부작위)는
органов государственной власти, органов местного самоуправления,	생격 복수 — 누구의	국가 권력 기관·지방자치 기관
общественных объединений и должностных лиц	생격 복수	사회단체와 공무원의
могут быть обжалованы в суд.	мо́гут быть + 단형 수동 분사(복수) + в 대격	법원에 다툴 수 있다

ме́стное самоуправле́ние(지방자치)은 само-(스스로) + управле́ние(다스림)이다. 기관은 о́рганы ме́стного самоуправле́ния(지방자치 기관)이고, 단체는 муниципа́льное образова́ние이다.

문형

обжа́ловать в суд

법원에 다투다(불복하다)

1. обжа́ловать(불복하다 — 3장)는 다툴 대상을 대격으로, 다투는 곳을 в + 대격으로 받는다.
2. 수동은 обжа́лован(단형)·обжа́лованный(장형).
3. 「불복할 수 없다」는 не подлежи́т обжа́лованию(12장)로 쓴다.

Реше́ние мо́жет быть обжа́ловано в суд.
그 결정은 법원에 다툴 수 있다.

Он обжа́ловал постановле́ние в суд.
그는 그 결정을 법원에 다투었다.

한국이라면? = 부작위 · 행정소송법 제2조 제1항 제2호

한국은 부작위를 「당사자의 신청에 대하여 상당한 기간내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것」으로 정의하고 부작위위법확인소송을 둔다. 러시아는 헌법 46조 2항과 КАС 218조가 부작위를 다툴 대상으로 적는다.

13.14 **оспа́ривание** ср. · род. оспа́ривания [ɐˈsparʲɪvənʲɪjə] **다툼, (취소·무효를) 구함**

★★

아ㅅ빠ㄹ리버니여 표기법 오스파리바니예

Зализняк **7a**

оспа́ривать/оспо́рить(다투다)의 명사다. КАС 은 행정 사건을 대부분 「об оспа́ривании …」(~을 다투는)로 이름 붙인다 — 규범적 법령을 다투는 사건(21장), 결정·작위·부작위를 다투는 사건(22장). 5장의 оспори́мый(취소할 수 있는)와 같은 뿌리다.

쉬운 예

Он оспа́ривает реше́ние.

그는 그 결정을 다툰다.

실무 예

Де́ло об оспа́ривании постановле́ния рассмо́трено.

결정을 다투는 사건은 심리되었다.

원문

> Административное дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается с участием прокурора. — КАС РФ ст. 213 ч. 4 A
>
> > 읽기 Администрати́вное де́ло об оспа́ривании нормати́вного правово́го а́кта рассма́тривается с уча́стием прокуро́ра.
>
> 규범적 법령을 다투는 행정 사건은 검사가 참여하여 심리한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Административное дело	주어(중성 주격)	행정 사건은
об оспаривании нормативного правового акта	об + 전치격 + 생격 사슬	규범적 법령을 다투는
рассматривается	술어 — -ся 수동	심리된다
с участием прокурора.	с + 조격 + 생격	검사가 참여하여
>
> нормати́вный правово́й акт(규범적 법령)는 12장 가짜 친구 акт의 대표 짝이다. 법률·대통령령·정부령·부처 규칙을 모두 덮는다.

문형

с уча́стием + 생격

~이 참여하여

1. уча́стие(참여)의 조격에 с를 붙였다. 참여하는 사람은 생격: прокуро́ра(검사의).
2. 재판서 머리에도 자주 나온다: при секретаре́ …, с уча́стием прокуро́ра …(15장).
3. 검사(прокуро́р)는 형사 소추만이 아니라 민사·행정 사건에 의견을 내는 일도 한다(4장).

Де́ло рассмо́трено с уча́стием прокуро́ра.

사건은 검사가 참여하여 심리되었다.

> Заседа́ние прошло́ с уча́стием сторо́н.
> 기일은 당사자들이 참여한 가운데 열렸다.

문법 C5 · об + 전치격 — 사건의 이름

~~де́ло об оспа́ривание~~ (비문)

де́ло об оспа́ривании

사건의 주제는 о(об) + 전치격이다. -ие로 끝나는 중성 명사의 전치격은 -ии다. 모음으로 시작하는 낱말 앞이라 о가 об가 되었다.

한국이라면? ≠ 명령·규칙의 심사 · 헌법 제107조 제2항

한국은 명령·규칙이 위법한지가 「재판의 전제가 된 경우에는」 대법원이 최종 심사한다. 러시아처럼 명령·규칙의 효력 자체를 일반적으로 다투는 추상적 규범통제 소송은 없다. 다만 집행행위 없이 그 자체로 국민의 구체적 권리의무에 직접 영향을 미치는 조례는 항고소송의 대상인 처분이 될 수 있다(대법원 1996. 9. 20. 선고 95누8003 판결). 러시아는 규범적 법령 자체의 효력을 다투는 행정소송(КАС 21장)을 두고, 검사가 참여한다.

13.15 **исключе́ние** ср. · род. исключе́ния · мн. исключе́ния [ɪsklʲɪ͡ɬtɕenʲɪjə]

예외 — 배제·제외 ★★★

이ㅅㄲ류**쩨**니여 표기법 이스클류체니예

Зализняк **7a**

исключа́ть/исключи́ть(빼다·배제하다)의 명사다. 조문의 단서는 거의 за исключе́нием(~을 제외하고)으로 시작한다. «в исключительных случаях»(예외적인 경우에만 — КоАП 3.9조 2항)는 형용사 исключи́тельный로, 14장의 исключи́тельное пра́во(배타적 권리)과 같은 뿌리다.

쉬운 예 Э́то исключе́ние из пра́вила.
이것은 규칙의 예외다.

실무 예 Все при́были, за исключе́нием отве́тчика.
피고를 빼고 모두 출석했다.

원문

> Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. – КоАП РФ ст. 1.5 ч. 3 A

> 읽기 Лицо́, привлека́емое к администрати́вной отве́тственности, не обя́зано дока́зывать свою́ невино́вность, за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных примеча́нием к настоя́щей статье́.

행정 책임을 추궁당하는 사람은 자기에게 책임이 없음을 증명할 의무가 없다. 다만 이 조의 주석이 정한 경우(무인 카메라 등으로 적발한 교통 위반 등)에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, привлекаемое к административной ответственности,	주어 + 현재 수동 분사(중성 주격) + к 여격	행정 책임을 추궁당하는 사람은
не обязано доказывать свою невиновность,	부정 + 단형 술어(중성) + 부정사 + 대격	자기 무책을 증명할 의무가 없다
за исключением случаев,	단서 표지 + 생격 복수	다만 ~한 경우는 제외한다
предусмотренных примечанием к настоящей статье.	과거 수동 분사(생격 복수) + 조격 + к 여격	이 조의 주석이 정한

примеча́ние к статье́(조의 주석)은 ips 통합본에서 조 끝에 붙은 「Примечание.」 문단이다. 개정 주석이 아니라 조문의 일부다 — 이 조처럼 본문이 직접 가리키기도 한다.

문형

за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных + 조격

~이 정한 경우를 빼고

1. 분사 предусмо́тренных는 слу́чаев(생격 복수)에 맞춘 과거 수동 분사다.
2. 무엇이 정했는지는 조격: примеча́нием(주석이), зако́ном(법률이), часта́ми 4 и 5(4·5항이).
3. 이 표지 뒤가 예외다. 인용할 때 이 앞에서 끊으면 예외가 사라진다.

за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных зако́ном
법률이 정한 경우를 빼고

Сро́ки не продлева́ются, за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных ко́дексом.
법전이 정한 경우를 빼고 기간은 늘어나지 않는다.

문법 X1 · за исключе́нием + 생격

~~за исключе́нием слу́чаи~~ (비문)

за исключе́нием слу́чаев

за исключе́нием(제외하고)은 굳은 전치사구라 뒤의 명사를 생격으로 받는다. слу́чай의 복수 생격은 -ев다. 뒤에는 대개 분사구(предусмо́тренных …)가 따라 「~이 정한 경우」가 된다.

한국이라면? ≠ 무죄추정 · 헌법 제27조 제4항

한국 헌법은 「형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」고 형사 절차에 둔다. 러시아 КоАП 1.5조는 무죄추정을 행정위반 절차에도 두되, 무인 장비로 적발한 위반 등은 주석으로 증명 책임을 바꾼다.

13.16 **ино́й** ина́я · ино́е · иные [ɪˈnoɪ̯] **다른, 그 밖의** ★★★

이노이 표기법 이노이

Зализняк **1b** 형용사

друго́й(다른)와 뜻이 같지만 법률 문장은 ино́й를 즐겨 쓴다. е́сли ино́е не …(달리 …하지 않는 한)의 ино́е는 명사처럼 쓴 중성이고, иные зако́ны(그 밖의 법률)처럼 열거의 끝에도 붙는다. 강세가 어미에 오는 형용사다.

쉬운 예 У нас ино́е мне́ние.
우리는 다른 의견이다.

실무 예 Зако́н не устана́вливает ино́го сро́ка.
법률은 다른 기간을 정하지 않는다.

원문

> Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки обращения с административным исковым заявлением в суд, административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. — КАС РФ ст. 219 ч. 1 A
>
> 읽기 Е́сли настоя́щим Ко́дексом не устано́влены иные́ сро́ки обраще́ния с администрати́вным исковы́м заявле́нием в суд, администрати́вное исково́е заявле́ние мо́жет быть по́дано в суд в тече́ние трёх ме́сяцев со дня, когда́ граждани́ну, организа́ции, ино́му лицу́ ста́ло изве́стно о наруше́нии их прав, свобо́д и зако́нных интере́сов.

이 법전이 행정소장을 법원에 낼 다른 기간을 정하지 않았으면, 행정소장은 시민·단체·그 밖의 사람이 자기 권리·자유·적법한 이익이 침해된 것을 안 날부터 3개월 안에 법원에 낼 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки	조건절 — 행위자 조격 + 단형 수동 분사(복수) + 주어	이 법전이 다른 기간을 정하지 않았으면
обращения с административным исковым заявлением в суд,	생격 + с 조격 + в 대격	행정소장을 법원에 낼
административное исковое заявление может быть подано в суд	주절 주어 + мо́жет быть + 단형 수동 분사	행정소장은 법원에 낼 수 있다
в течение трех месяцев со дня,	в тече́ние + 생격 + со дня	~한 날부터 3개월 안에
когда гражданину, организации, иному лицу	когда́ 절 — 여격 셋(아는 사람)	시민·단체·그 밖의 사람이
стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.	무인칭 술어 + о 전치격 + 생격	자기 권리·자유·적법한 이익의 침해를 알게 된

трёх ме́сяцев(3개월의)는 в тече́ние가 생격을 요구해서 수사도 생격이 되었다. 원문은 ё를 쓰지 않아 трех로 찍혀 있다.

문형

кому́ ста́ло изве́стно о + 전치격

~이 …을 알게 되었다

1. 무인칭문이다. 「아는 사람」 은 여격(граждани́ну — 시민에게), 술어는 중성 단형 изве́стно(알려진).
2. ста́ло(되었다)은 стать의 중성 과거다 — 주어가 없으니 중성.
3. 알게 된 내용은 о + 전치격: о наруше́нии(침해에 관하여).

Истцу́ ста́ло изве́стно о реше́нии.
원고는 그 결정을 알게 되었다.

> Мне ста́ло изве́стно об э́том вчера́.
> 나는 그것을 어제 알게 되었다.

문법 X1 · Е́сли … не устано́влены иные́ сро́ки — 성·수 일치

~~Е́сли не устано́влено иные́ сро́ки~~ (비문)

Е́сли не устано́влены иные́ сро́ки

ино́е 하나만 주어일 때는 устано́влено(중성)이지만, 여기서 주어는 сро́ки(복수)라 단형 분사도 복수 устано́влены, 형용사도 иные́다. 굳은 말 е́сли ино́е не …를 그대로 베끼지 말고 주어를 확인한다.

한국이라면? ≠ 제소기간 · 행정소송법 제20조 제1항

한국 취소소송은 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」, 러시아 КАС 은 침해를 안 날부터 3개월이다. 기산점(안 날)은 같고 기간이 다르다. 러시아는 기간을 넘겨도 소장을 각하하지 않고 이유를 심리에서 따진다(219조 5항).

13.17 **слу́чай** м. · род. слу́чая · мн. слу́чаи [ˈsɫut͡ɕɪɪ̯] **경우 — 사건·우연** ★★★

ㅅ루찌이 표기법 슬루차이

Зализняк **6a**

일상어로는 「사건·일·우연」(несча́стный слу́чай 사고), 법률에서는 「경우」다. 조문에서는 в слу́чае(~한 경우에), в слу́чаях, предусмо́тренных …(~이 정한 경우에), за исключе́нием слу́чаев(~한 경우를 빼고)로 굳어 있다. 복수 생격은 слу́чаев.

쉬운 예 Э́то ре́дкий слу́чай.
이것은 드문 경우다.

실무 예 В тако́м слу́чае суд отклоня́ет иск.
그런 경우 법원은 청구를 기각한다.

원문

> В случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение досудебного порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно только после соблюдения этого порядка. — КАС РФ ст. 218 ч. 3 A
>
> 읽기 В слу́чае, е́сли федера́льным зако́ном устано́влено обяза́тельное соблюде́ние досу́дебного поря́дка разреше́ния администрати́вных спо́ров, обраще́ние в суд возмо́жно то́лько по́сле соблюде́ния э́того поря́дка.

연방 법률이 행정 분쟁을 소송 전에 해결하는 절차를 반드시 거치도록 정했으면, 그 절차를 거친 뒤에만 법원에 소를 낼 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В случае, если федеральным законом	조건 표지 + 행위자 조격	연방 법률이 ~ 정했으면
установлено обязательное соблюдение	단형 수동 분사(중성) + 주어(중성)	반드시 거치도록
досудебного порядка разрешения административных споров,	생격 사슬	행정 분쟁을 소송 전에 해결하는 절차를
обращение в суд возможно	주절 주어 + 단형 술어(중성)	법원에 내는 것은 가능하다
только после соблюдения этого порядка.	то́лько по́сле + 생격	그 절차를 거친 뒤에만

досуде́бный = до(전) + суд(법원): 「소송 전의」. 상사소송의 사전 최고(прете́нзия, 16장)도 досуде́бный поря́док의 한 예다.

문형

в слу́чае, е́сли …

~한 경우에는

1. е́сли(만약) 하나로도 되지만, 조문은 в слу́чае, е́сли로 「경우」를 드러낸다.
2. 명사로 줄이면 в слу́чае + 생격: в слу́чае несоблюде́ния поря́дка(절차를 지키지 않은 경우에).
3. 결과절의 возмо́жно то́лько по́сле …(~한 뒤에만 가능하다)은 주어 обраще́ние(중성)에 맞춘 단형 형용사 술어다 — 그래서 중성 -о.

В слу́чае, е́сли срок пропу́щен, суд мо́жет его́ восстанови́ть.
기간을 놓친 경우 법원은 그 기간을 회복시킬 수 있다.

в слу́чае отка́за от и́ска
청구를 포기한 경우에

문법 X1 · В слу́чае, е́сли … — 전치격 слу́чае

~~В слу́чай, е́сли …~~ (비문)

В слу́чае, е́сли …

「~한 경우에」는 в + 전치격 слу́чае다. в + 대격 слу́чай는 뜻이 없다. 뒤에 명사가 오면 생격(в слу́чае отка́за), 절이 오면 쉼표 뒤 е́сли로 잇는다.

한국이라면? = 행정심판과의 관계 · 행정소송법 제18조 제1항

한국도 행정심판을 거치지 않고 소를 낼 수 있는 것이 원칙이고, 다른 법률에 재결을 거치지 않으면 소를 낼 수 없다는 규정이 있으면 「그러하지 아니하다」. 러시아 КАС 218조 3항도 연방 법률이 정한 경우에만 사전 절차를 강제한다.

13.18 **поря́док** м. · род. поря́дка · мн. поря́дки [pʊˈrʲadək] **절차, 순서 — 질서** ★★★

빠쟈더ㄲ 표기법 포랴도크

Зализняк **3*a**

일상어로는 「질서·정돈」(обще́ственный поря́док 공공질서), 법률에서는 「절차」다. в поря́дке, устано́вленном зако́ном(법률이 정한 절차에 따라)는 조문마다 나온다. 출몰 모음 о가 있어 생격은 поря́дка다.

쉬운 예 В ко́мнате поря́док.
방이 정돈되어 있다.

실무 예 Суд рассмотре́л де́ло в упрощённом поря́дке.
법원은 사건을 간이 절차로 심리했다.

원문

> Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. — КоАП РФ ст. 1.6 ч. 1 A
>
> 읽기 Лицо́, привлека́емое к администрати́вной отве́тственности, не мо́жет быть подве́ргнуто администрати́вному наказа́нию и ме́рам обеспе́чения произво́дства по де́лу об администрати́вном правонаруше́нии ина́че как на основа́ниях и в поря́дке, устано́вленных зако́ном.
>
> 행정 책임을 추궁당하는 사람에게는 법률이 정한 근거와 절차에 따르지 않고는 행정벌을 과하거나 행정위반 사건 절차의 확보 조치를 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Лицо, привлекаемое к административной ответственности,	주어 + 현재 수동 분사(중성)	행정 책임을 추궁당하는 사람은
не может быть подвергнуто административному наказанию	부정 + мóжет быть + 단형 수동 분사(중성) + 여격	행정벌에 처해질 수 없다
и мерам обеспечения производства по делу	여격 복수 + 생격 + по 여격	사건 절차의 확보 조치에도
об административном правонарушении	об + 전치격	행정위반에 관한
иначе как на основаниях и в порядке,	예외 표지 инáче как + 전치사구 둘	~ 근거와 절차에 따르지 않고는
установленных законом.	과거 수동 분사(복수 전치격) + 행위자 조격	법률이 정한

подве́ргнуть + 여격(~에 처하다)의 수동이 подве́ргнуто + 여격이다. 처분은 여격 наказа́нию, ме́рам으로 남는다 — 한국어로는 「행정벌을 과할 수 없다」로 능동으로 옮기는 편이 자연스럽다.

문형

в поря́дке, устано́вленном + 조격

~이 정한 절차로

1. 분사 устано́вленном은 поря́дке(남성 전치격)에 맞춘 과거 수동 분사다.
2. 이 조문은 основа́ниях и поря́дке 둘을 함께 꾸며 복수 устано́вленных가 되었다.
3. 12장 125조 4항의 в поря́дке, устано́вленном федера́льным конституцио́нным зако́ном도 같은 틀이다.

в поря́дке, устано́вленном зако́ном
법률이 정한 절차로

Жа́лоба подаётся в поря́дке, предусмо́тренном ко́дексом.
불복은 법전이 정한 절차로 낸다.

문법 X1 · ина́че как — 「~에 의하지 않고는」

~~не мо́жет быть подве́ргнуто наказа́нию ина́че на основа́ниях …~~ (비문)

не мо́жет быть подве́ргнуто наказа́нию ина́че как на основа́ниях …

ина́че как(~ 말고는 달리)은 부정문 안에서 「오직 ~으로만」이 된다. как을 빼면 「다르게」라는 부사만 남아 뜻이 깨진다. 한국어로는 「~에 따르지 않고는 … 못 한다」로 옮긴다.

한국이라면? = 질서위반행위 법정주의 · 질서위반행위규제법 제6조

한국은 「법률에 따르지 아니하고는 어떤 행위도 질서위반행위로 과태료를 부과하지 아니한다」. 러시아 1.6조 1항도 법률이 정한 근거와 절차 밖의 행정벌·강제 조치를 금지한다. 짜임(부정문 + 예외 표지)도 같다.

13.19

предусмо́тренный

단형 предусмо́трен · предусмо́трена · предусмо́трено · предусмо́трены

[prʲɪdʊˈsmotrʲɪn(ː)ɨ̞j] **(법이) 정한, 규정된** ★★★

ㅃ뀌두ㅅ모ㄸ뀌느이 표기법 프레두스모트렌니

Зализняк **1*a(2)** 형용사

предусмотре́ть(미리 내다보다 → 규정하다)의 과거 수동 분사다. 조문에서 「~이 정한」은 거의 이 말이나 устано́вленный로 쓴다. 둘의 차이는 미묘하다 — предусмо́тренный는 「조문에 들어 있는」, устано́вленный는 「정해 놓은(기간·절차)」 쪽으로 자주 쓰인다(사전 뜻이 아니라 이 장 용례의 관찰).

쉬운 예 Тако́й срок предусмо́трен зако́ном.
그런 기간은 법률에 정해져 있다.

실무 예 Отве́тственность предусмо́трена статьёй двадца́той.
책임은 20조에 정해져 있다.

원문

> Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора. — КоАП РФ ст. 1.1 ч. 2 A
>
> 읽기 Е́сли междунаро́дным догово́ром Росси́йской Федера́ции устано́влены ины́е пра́вила, чем предусмо́тренные законода́тельством

> об администрати́вных правонаруше́ниях, то применя́ются пра́вила междунаро́дного догово́ра.

러시아 연방의 국제조약이 행정위반 법령이 정한 것과 다른 규칙을 정했으면 국제조약의 규칙을 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Если международным договором Российской Федерации	조건절 — 행위자 조격 + 생격	러시아 연방의 국제조약이
установлены иные правила,	단형 수동 분사(복수) + 주어	다른 규칙을 정했으면
чем предусмотренные законодательством	비교 чем + 과거 수동 분사(명사 생략) + 조격	법령이 정한 것과
об административных правонарушениях,	об + 전치격 복수	행정위반에 관한
то применяются правила международного договора.	결과절 то + -ся 수동 + 주어 + 생격	국제조약의 규칙을 적용한다

законода́тельство(입법·법령 전체)은 зако́н(법률 하나)보다 넓다. законода́тельство об администрати́вных правонаруше́ниях는 КоАП 과 주 법률을 함께 가리킨다(1.1조 1항).

문형

предусмо́тренный + 조격

~이 정한

1. 누가 정했는지는 조격이다: зако́ном(법률이), законода́тельством(법령이), статьёй(조가).
2. 명사를 꾸밀 때는 장형(предусмо́тренные пра́вила), 술어로 쓸 때는 단형(отве́тственность предусмо́трена).
3. 여기 предусмо́тренные는 꾸밀 명사가 생략되었다 — чем (пра́вила,) предусмо́тренные ….

пра́вила, предусмо́тренные зако́ном
법률이 정한 규칙

Тако́е наказа́ние не предусмо́трено ко́дексом.
그런 벌은 법전에 정해져 있지 않다.

문법 X1 · иные …, чем … — 「~와 다른」

~~иные пра́вила, как предусмо́тренные …~~ (비문)

иные пра́вила, чем предусмо́тренные …

ино́й(다른)의 비교 대상은 비교급처럼 чем으로 잇는다(бо́льше, чем …와 같다). как으로 이으면 「~처럼」 이 되어 반대 뜻이 된다.

한국이라면? ≠ 조약의 효력 · 헌법 제6조 제1항

한국은 조약이 「국내법과 같은 효력을 가진다」 — 법률과 같은 단계다. 러시아 КоАП 1.1조 2항은 조약과 법전이 다르면 조약을 적용한다고 해 조약을 앞세운다(헌법 15조 4항과 같은 틀).

13.20 **контро́ль** м. · род. контро́ля [kʌnˈtrolʲ] **통제, 감독, 감시** ★★

깐ㄸ로리 표기법 콘트롤

Зализняк **2a**

프랑스어 contrôle에서 왔다. 러시아 법률어에서는 「감독·통제」 이고, 검사의 надзо́р(감독, 4장)와 짝을 이룬다 — госуда́рственный контро́ль (надзо́р)(국가 통제(감독)). 법원의 суде́бный контро́ль는 「사법 통제」, 곧 행정 작용에 대한 사법 심사다(КАС 1조 1항).

쉬운 예 Всё под контро́лем.
모든 것이 통제되고 있다.

실무 예 Суд осуществля́ет контро́ль за зако́нностью реше́ний.
법원은 결정의 적법성을 통제한다.

원문

> Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом. — Конституция РФ ст. 101 ч. 5 A
>
> 읽기 Для осуществле́ния контро́ля за исполне́нием федера́льного бюдже́та Сове́т Федера́ции и Госуда́рственная Ду́ма образу́ют Счётную пала́ту, соста́в и поря́док де́ятельности кото́рой определя́ются федера́льным зако́ном.
>
> 연방평의회와 국가두마는 연방 예산의 집행을 통제하려고 회계원(Счётная пала́та)을 둔다. 회계원의 구성과 활동 절차는 연방 법률로 정한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Для осуществления контроля	для + 생격 + 생격	통제를 하기 위하여
за исполнением федерального бюджета	за + 조격 + 생격	연방 예산의 집행에 대한
Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату,	주어 둘 + 술어(복수) + 대격	연방평의회와 국가두마는 회계원을 둔다
состав и порядок деятельности которой	관계절 주어 둘 + 생격 + 관계대명사 생격	그 구성과 활동 절차는
определяются федеральным законом.	-ся 수동(복수) + 행위자 조격	연방 법률로 정한다

관계대명사 кото́рой가 꾸미는 명사(соста́в и поря́док) 뒤에 온다. 러시아어는 「~의」 관계대명사를 명사 뒤에 둔다 — соста́в кото́рой(그것의 구성).

문형

для + 생격

~을 위하여

1. 목적은 для + 생격: для осуществле́ния(실현을 위하여).
2. в це́лях + 생격(이 장 1항)과 뜻이 같다. для가 더 일반적이다.
3. кото́рой(그것의)는 Счётную пала́ту(여성)를 받는 관계대명사 생격이다 — 「그 회계원의 구성과 활동 절차」.

для защи́ты прав гра́ждан
시민의 권리를 보호하기 위하여

Для пода́чи жа́лобы ну́жен докуме́нт.
불복을 내려면 서류가 필요하다.

문법 C3 · контро́ль за + 조격

~~контро́ль за исполне́ние бюдже́та~~ (비문)

контро́ль за исполне́нием бюдже́та

「~에 대한 통제·감시」는 за + 조격이다(за + 대격은 「~을 위해·~에 대해(대가)」). надзо́р за, следи́ть за(지켜보다)도 같은 조격이다.

한국이라면? ≠ 감사원 · 헌법 제97조

한국은 결산·회계검사·직무감찰을 위해 「대통령 소속하에 감사원을 둔다」. 러시아의 예산 통제 기관(회계원)은 의회 양원이 만든다. 같은 회계 감독이라도 기관이 속한 권력이 다르다.

한국이라면? — 행정위반과 행정소송

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 문언이다. 러시아 쪽 조 번호는 따로 적지 않으면 КоАП 이다.

	러시아	한국	차이
≠	администрати́вное правонаруше́ние (ст. 2.1 ч. 1)	질서위반행위 (질서위반행위규제법 제2조 제1호)	위법·유책한 행위 + 행정 책임을 정한 법 / 「과태료를 부과하는 행위」 — 제재 종류가 기준.
≠	ви́ды наказа́ний (ст. 3.2 ч. 1)	과태료 (질서위반행위규제법 제2조 제1호)	경고·벌금·몰수·자격 박탈·행정 구금·추방 등 열 가지 / 과태료 하나.
≠	администрати́вный аре́ст (ст. 3.9)	구류 (형법 제46조)	행정벌, 15일까지(일부 30일) / 형벌 — 「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다」.
=	вина́: у́мысел, неосторо́жность (ст. 2.1, 2.2)	고의 또는 과실 (질서위반행위규제법 제7조)	책임주의는 같다 — 「고의 또는 과실이 없는 질서위반행위는 과태료를 부과하지 아니한다」.
=	зако́нность (ст. 1.6 ч. 1)	질서위반행위 법정주의 (같은 법 제6조)	법률이 정한 근거·절차로만 / 「법률에 따르지 아니하고는」.
≠	судья́ — пе́рвая инста́нция (ст. 23.1)	이의제기 → 법원 재판 (같은 법 제20조 제2항, 제36조 제1항)	많은 사건을 판사가 처음부터 재판한다 — «Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях» / 행정청이 부과하고, 이의가 있으면 「행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실한다」.

≠	срок обжа́лования (ст. 30.3 ч. 1)	이의제기 기간 (같은 법 제20조 제1항)	결정 사본을 받은 날부터 «в течение десяти дней» / 「통지를 받은 날부터 60일 이내」.
≠	да́вность (ст. 4.5 ч. 1)	부과의 제척기간 (같은 법 제19조 제1항)	원칙 60일(판사 사건 90일) 지나면 결정을 못 낸다 / 「5년이 경과한 경우에는」 부과할 수 없다.
≠	администрати́вное судопроизво́дство (КАС ст. 1 ч. 1)	행정법원 (행정소송법 제9조 제1항)	대법원·일반 법원·치안판사가 КАС 로 재판한다(행정법원 없음) / 「피고의 소재지를 관할하는 행정법원」.
≠	срок обраще́ния в суд (КАС ст. 219 ч. 1)	제소기간 (행정소송법 제20조 제1항)	침해를 안 날부터 3개월 / 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」.

가짜 친구 · apéст — 체포가 아니다: 구금 · 압류 · 구금형

영어 arrest를 떠올리면 「체포」로 읽기 쉽다. 러시아 법률어에서 체포는 задержа́ние이고 (УПК 91조), apéст는 무엇에 걸리느냐에 따라 세 가지다.

사람에게 행정벌로: администрати́вный apéст(행정 구금 — КоАП 3.9조). 15일까지(일부 위반은 30일까지), 판사만 명한다. 한국의 구류와 기간은 비슷하지만 러시아에서는 형벌이 아니다.

사람에게 형벌로: УК 44조의 형벌 목록 и)호 apéст(구금형). 54조는 1개월부터 6개월까지 「사회로부터 엄격히 격리」하는 형벌로 정한다.

재산에: наложе́ние apéста на иму́щество(재산 압류). 형사 절차(УПК 115조)와 민사 보전(ГПК 140조)에 나온다. 동사가 наложи́ть(걸다)로 바뀌고 на + 대격이 붙는다.

> Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. УК РФ ст. 54 ч. 1

> 읽기 Аре́ст заключа́ется в содержа́нии осуждённого в усло́виях стро́гой изоля́ции от о́бщества и устана́вливается на срок от одного́ до шести́ ме́сяцев.
> 구금형은 유죄 판결을 받은 사람을 사회로부터 엄격히 격리된 상태에 두는 것이고, 기간은 1개월부터 6개월까지로 정한다.

> Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. УПК РФ ст. 115 ч. 2
>
> > 읽기 Наложе́ние аре́ста на иму́щество состои́т в запре́те, адресо́ванном со́бственнику и́ли владе́льцу иму́щества, распоряжа́ться и в необходи́мых слу́чаях по́льзоваться им, а та́кже в изъя́тии иму́щества и переда́че его́ на хране́ние.
> 재산 압류는 재산의 소유자나 점유자에게 그 재산을 처분하지 못하게 하고 필요한 경우에는 사용도 못 하게 하는 금지, 그리고 재산을 거두어 보관에 넘기는 것이다.

요령 аре́ст 뒤에 на иму́щество·на счёт가 오면 압류, администрати́вный가 붙으면 행정 구금, 형법전 안이면 구금형이다. 「체포」는 задержа́ние, 「구속」은 заключе́ние под стра́жу(6장).

X1 접속사·예외 표지 — за исключе́нием, е́сли ино́е не …, в слу́чае, а та́кже

원칙을 말한 뒤 예외·조건·덧붙임을 다는 표지들이다. 표지 뒤가 단서다 — 인용할 때 표지 앞에서 끊으면 예외가 사라진다.

- 법령 문장은 「원칙 + 단서」로 되어 있다. 한국 조문의 「다만, ~한 경우에는 그러하지 아니하다」 자리에 러시아 조문은 표지 하나를 둔다. 이 장의 원문 스무 개 가운데 아홉 개에 이런 표지가 있다.
- за исключе́нием + 생격(~을 제외하고): 가장 흔한 단서다. за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных …(~이 정한 경우를 빼고 — КоАП 1.5조 3항, 2.1조 3항).
- е́сли ино́е не устано́влено(предусмо́трено) + 조격(~이 달리 정하지 않는 한): 다른 법이나 계약이 우선한다는 표지다(КАС 286조 2항). ино́е이 주어라 분사는 중성이다. 주어가 복수 сро́ки이면 не устано́влены ины́е сро́ки가 된다(КАС 219조 1항).
- в слу́чае + 생격 / в слу́чае, е́сли + 절(~한 경우에): 조건이다(КАС 218조 3항). е́сли …, то …는 조건과 결과를 가른다(КоАП 1.1조 2항).

- а та́кже(그리고 또): 나열의 마지막 항을 덧붙인다. ина́че как(~ 말고는)은 부정문 안에서 「오직 ~으로만」 이다(КоАП 1.6조 1항). равно́ как и(마찬가지로)는 앞 문장과 같은 규칙을 다른 주어에 건다(КоАП 2.1조 3항).

표로 보기

표지	뜻	이 장의 조문
за исключе́нием слу́чаев	~한 경우를 빼고	КоАП 1.5조 3항 · 2.1조 3항
е́сли ино́е не устано́влено	달리 정하지 않는 한	КАС 286조 2항
е́сли … не устано́влены ины́е	다른 …을 정하지 않았으면	КАС 219조 1항
в слу́чае, е́сли	~한 경우에	КАС 218조 3항
е́сли …, то …	~하면 …한다	КоАП 1.1조 2항
ина́че как	~에 의하지 않고는	КоАП 1.6조 1항
равно́ как и	마찬가지로	КоАП 2.1조 3항
а та́кже	그리고 또	헌법 19조 2항(12장)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Срок де́сять дней е́сли ино́е не устано́влено зако́ном

주격 · 주어 | 수사 + 복수 생격 | 조건 접속사 | 중성 주격 · 「다른 것」 | 부정 + 단형 수동 분사 · 중성 | 행위자 조격

기간은 법률에 달리 정함이 없으면 열흘이다.

Все сто́роны прису́тствовали за исключе́нием отве́тчика

주격 복수 · 주어 | 불완료 과거 · 복수 | 예외 표지 | 생격(유정)

피고를 빼고 당사자가 모두 출석했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~за исключе́нием слу́чаи~~	за исключе́нием слу́чаев	за исключе́нием 뒤는 생격 — 복수 생격 слу́чаев.
~~е́сли ино́е не устано́влен зако́ном~~	е́сли ино́е не устано́влено зако́ном	주어 ино́е이 중성이라 단형 분사도 중성 -о.

~~в слу́чай, е́сли срок пропу́щен~~	в слу́чае, е́сли срок пропу́щен	「~한 경우에」는 в + 전치격 слу́чае.
~~ины́е пра́вила, как предусмо́тренные зако́ном~~	ины́е пра́вила, чем предусмо́тренные зако́ном	ино́й(다른)의 비교 대상은 чем으로 잇는다.

말해 보기 — 과태료와 행정 구금을 설명할 때

교류 자리에서 두 나라의 행정 제재를 비교할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

В Коре́е за тако́е наруше́ние назнача́ют то́лько де́нежный штраф.

한국에서는 이런 위반에 과태료만 부과합니다.

과태료를 풀어 말하면 де́нежный штраф(금전 벌금). 한국 질서위반행위의 제재에는 구금이 없다(질서위반행위규제법 제2조 제1호). 고액·상습 체납자를 30일 안에서 감치하는 제도(같은 법 제54조)는 체납 과태료를 받아 내기 위한 것이다.

Ско́лько дней даётся на обжа́лование?

불복할 수 있는 기간은 며칠입니까?

КоАП 은 열흘(30.3조 1항), 한국 이의제기는 60일.

Э́то администрати́вное и́ли уголо́вное де́ло?

이것은 행정 사건입니까, 형사 사건입니까?

уголо́вный(형사의)는 10장 표제어.

확인 문제 8

1. КоАП **2.1조 1항에 따르면 행정위반이 되려면 행위가 어떠해야 하는가?**

과태료가 정해져 있으면 된다

위법하고 유책해야 하고, 법이 행정 책임을 정해 두어야 한다

고의여야 한다

법인이 저질러야 한다

«противоправное, виновное действие (бездействие) … за которое … установлена административная ответственность». 한국 질서위반행위규제법은 「과태료를 부과하는 행위」로 정의한다.

2. аре́ст на иму́щество**의 뜻은?**

재산 체포

재산 압류

재산 몰수

재산 상속

재산에 걸리면 압류다(УПК 115조 «Наложение ареста на имущество»). 「체포」는 задержа́ние.

3. 러시아에서 행정위반 결정에 불복할 수 있는 기간은?

사본을 받은 날부터 10일

60일

90일

3개월

КоАП 30.3조 1항 «в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления». 한국 과태료 이의제기는 60일(질서위반행위규제법 제20조 제1항).

4. «е́сли ино́е не устано́влено федера́льным зако́ном»에서 устано́влено가 중성인 이유는?

- законом이 중성이라서
- **주어 ино́е가 중성이라서**
- 무인칭문이라서
- 과거라서

주어는 ино́е(다른 것, 중성)다. зако́ном은 행위자 조격.

5. 러시아에서 행정청의 처분을 다투는 소송은 어느 법원이 하는가?

- 행정법원
- 상사법원만
- **일반 법원(КАС)**
- 헌법재판소

КАС 1조 1항 — 대법원·일반 관할 법원·치안판사가 재판한다. 행정법원은 따로 없다. 사업 관련 일부 사건은 상사법원(АПК).

6. «за исключе́нием слу́чаев, предусмо́тренных …»를 빼고 인용하면?

- 문제없다
- **예외가 사라져 원칙이 절대적인 것처럼 읽힌다**
- 강세가 바뀐다
- 격이 바뀐다

단서 표지 뒤가 예외다. КоАП 1.5조 3항은 주석이 정한 위반(무인 장비 적발 등)에서 증명 책임을 바꾼다.

7. 러시아 행정소송의 일반 제소기간은?

안 날부터 90일

안 날부터 3개월

처분일부터 1년

10일

КАС 219조 1항 «в течение трех месяцев со дня, когда … стало известно о нарушении». 한국 취소소송은 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」.

8. «ина́че как на основа́ниях и в поря́дке, установ́ленных зако́ном»의 뜻은?

법률과 다른 근거로

법률이 정한 근거와 절차에 의하지 않고는

법률보다 먼저

법률 대신

부정문(не мо́жет быть подве́ргнуто) 안의 ина́че как은 「~ 말고는 달리」, 곧 「오직 ~으로만」이다.

2부 법의 언어 · 제14장

지식재산 — 한 법전에 모은 저작권·특허·상표

Интеллектуа́льная со́бственность

러시아는 저작권·특허·상표를 따로 법률로 두지 않고 민법전 4부(ГК РФ часть четвёртая) 안에 모았다. 1225조가 보호 대상의 목록을 들고, 1229조가 그 모두에 공통인 배타적 권리(исключи́тельное пра́во)를 정한다. 구제 수단도 1252조 한 곳에 있다. 저작권(1255조 이하)·특허(1345조 이하)·상표(1477조 이하)는 이 공통 규정을 가져다 쓴다. 한국 법률가에게는 법률 넷이 한 법전의 장(章)으로 줄어든 모양이다. 문법은 새로 배우지 않는다. 5·7장의 생격과 11장의 동사성 명사를 지재 조문으로 다시 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Интеллектуальная собственность охраняется законом. ГК РФ ст. 1225 п. 2

   > 읽기 Интеллектуа́льная со́бственность охраня́ется зако́ном.
   > 지식재산은 법률로 보호한다.

2. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. ГК РФ ст. 1350 п. 1

   > 읽기 Изобрете́нию предоставля́ется правова́я охра́на, е́сли оно́ явля́ется но́вым, име́ет изобрета́тельский у́ровень и промы́шленно приме́нимо.
   > 발명은 신규하고 진보성이 있으며 산업상 이용할 수 있으면 법적 보호를 받는다.

1. 누가 다루나 — 로스파텐트와 지식재산권법원

- 출원·심사·등록은 연방 행정기관이 맡는다. ГК는 그 기관을 이름 없이 «федера́льный о́рган исполни́тельной вла́сти по интеллектуа́льной со́бственности»(지식재산 담당 연방 행정기관, 1246조 3항·1350조 3항 등)라고만 부른다.
- 그 기관이 로스파텐트(Роспате́нт — Федера́льная слу́жба по интеллектуа́льной со́бственности, 연방 지식재산청)다. 이름과 업무(출원의 접수·심사, 특허·등록증 발급)는 정부령(2012. 3. 21. № 218) 1항·5.11항에 있다. 이 정부령의 ips 판에는 공식 표시가 없어(official: false) 원문 칸에 싣지 않았다.
- 상사법원(арбитра́жный суд) 계통의 지식재산 분쟁은 지식재산권법원(Суд по интеллектуа́льным права́м)이 맡는다. 상사법원 계통의 전문 법원이고, 1심과 파기심을 함께 본다(아래 원문). 상사법원 계통은 4장에서 보았다.
- 1심 관할은 АПК 34조 4항이 정한다. 로스파텐트 결정에 대한 다툼, 특허 무효, 불사용 상표의 취소처럼 권리를 주고 거두는 사건이다. 저작권·저작인접권과 반도체 배치설계는 이 1심 관할에서 빠진다(같은 항 2호 괄호).
- 침해 소송(배타적 권리의 보호) 가운데 기업·개인사업자의 경제활동에 관한 것처럼 상사법원 관할에 속하는 사건(АПК 27조 1·2항)은 주(州) 상사법원이 1심, 상사항소법원이 항소심을 보고, 그 파기심이 지식재산권법원으로 온다(ФКЗ об арбитра́жных суда́х 43.4조 3항 2호). 사업자가 아닌 시민이 당사자인 침해 사건 등은 일반관할 법원이 민사소송법전으로 재판한다(ГПК 22조 1·3항).

> Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. ФКЗ об арбитражных судах ст. 43.2 A

> 읽기 Суд по интеллектуа́льным права́м явля́ется специализи́рованным арбитра́жным суло́м, рассма́тривающим в преде́лах свое́й компете́нции в ка́честве суда́ пе́рвой и кассацио́нной инста́нций дела́ по спо́рам, свя́занным с защи́той интеллектуа́льных прав.

지식재산권법원은 그 권한 범위에서 지식재산권 보호에 관한 분쟁 사건을 1심과 파기심으로 심리하는 전문 상사법원이다.

▼ 처음 보는 문법 용어 21 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
동사성 명사	-ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обяза́тельства
무정	사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́

과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суд**о́**м
능동 분사	「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

14.1

интеллектуа́льный

интеллектуа́льная(여) · интеллектуа́льное(중) · интеллектуа́льные(복)

[ɪnʲtʲɪlʲɪktʊˈalʲnɨɪ̯]

지적인 — интеллектуа́льная со́бственность 지식재산, интеллектуа́льные права́ 지식재산권

★★★

이ㄴ띨리ㄲ뚜아ㄹ느이 표기법 인텔렉투알니

형용사

1225조는 보호 대상 열일곱 가지를 들고(1~16호 사이에 14.1호 지리적 표시가 끼어 마지막 호 번호와 개수가 다르다) 괄호로 «(интеллектуа́льной со́бственностью)»라 부른다. 지식재산은 물건이 아니라 「지적 활동의 결과(результа́ты интеллектуа́льной де́ятельности)」와

「식별 수단(сре́дства индивидуализа́ции)」의 목록이다. 그 위에 서는 권리를 1226조가 интеллектуа́льные права́라 부른다. 한국어 「지식」이 아니라 「지성의(intellectual)」라는 형용사다.

쉬운 예

Патéнт защища́ет интеллектуа́льную со́бственность.

특허는 지식재산을 보호한다.

실무 예

Спо́ры о защи́те интеллектуа́льных прав рассма́тривает суд.

지식재산권 보호에 관한 분쟁은 법원이 심리한다.

원문

> Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11). — ГК РФ ст. 1248 п. 1 A
>
> 읽기 Спо́ры, свя́занные с защи́той нару́шенных и́ли оспо́ренных интеллектуа́льных прав, рассма́триваются и разреша́ются судо́м (пункт 1 статьи́ 11).
>
> 침해되었거나 다툼이 있는 지식재산권의 보호에 관한 분쟁은 법원이 심리하고 판단한다(11조 1항).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Споры, связанные с защитой	주어(복수 주격) + 과거 수동 분사 + с 조격	보호에 관한 분쟁은
нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав,	분사 둘 + 형용사 + 명사 — 모두 복수 생격	침해되었거나 다투어진 지식재산권의
рассматриваются и разрешаются	-ся 수동 술어 둘(복수)	심리되고 판단된다
судом	행위자 조격	법원에 의하여
(пункт 1 статьи 11)	참조 조문 — пункт(주격) + статьи(생격)	(11조 1항)

ГК 4부는 「침해된(нару́шенные)」 권리와 「다툼이 있는(оспо́ренные)」 권리를 나란히 적는 일이 많다. 둘 다 과거 수동 분사이고 같은 명사에 걸린다.

문형

спо́ры, свя́занные с + 조격

~에 관한 분쟁(~와 관련된 분쟁)

1. свя́занные는 связа́ть(묶다)의 과거 수동 분사다. 복수 주격이라 앞의 спо́ры에 맞췄다.
2. 「~와 관련된」 의 상대는 с + 조격: с защи́той(보호와).
3. 판결 첫머리 사건명에도 같은 꼴이 나온다 — 15장.

Спо́ры, свя́занные с пате́нтами, рассма́тривает специа́льный суд.
특허에 관한 분쟁은 전문 법원이 심리한다.

Э́то вопро́сы, свя́занные с а́вторским пра́вом.
이것은 저작권에 관한 문제다.

문법 C2 · 「~의 보호」 — 보호되는 것은 생격

~~защи́та интеллектуа́льные права́~~ (비문)

защи́та интеллектуа́льных прав

동사성 명사 защи́та(보호) 뒤의 대상은 생격이다. 형용사도 함께 복수 생격 -ых가 된다. права́의 복수 생격 прав는 어미가 없는 꼴이다(5장 C2 생격 사슬).

한국이라면? = 지식재산·지식재산권 · 지식재산 기본법 제3조

한국은 지식재산 기본법이 「"지식재산권"이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말한다」 고 정의한다. ГК는 1225조(대상 목록)와 1226조(권리의 내용)로 같은 자리를 채운다. 다만 ГК는 기본법이 아니라 권리를 직접 주는 법전이다.

14.2

исключи́тельный

исключи́тельная(여) · исключи́тельное(중) · исключи́тельные(복) [ɪsklʲɨ͡tɕitʲɪlʲnɨ̞ɪ̯]

배타적인, 독점적인 — исключи́тельное пра́во 배타적 권리 ★★★

이ㅅㄱ류찌띠ㄹ느이 표기법 이스클류치텔니

형용사

일상어로는 「예외적인·남다른」 이다(исключе́ние 예외). ГК 4부에서 исключи́тельное пра́во는 권리자만 쓸 수 있고 남을 막을 수 있는 재산적 권리다(1226조 — «явля́ющееся иму́щественным пра́вом»). 저작권·특허권·상표권의 재산권 부분이 모두 이 이름이다. исключи́тельная лице́нзия는 「배타적 이용 허락」 이다.

쉬운 예 У а́втора есть исключи́тельное пра́во на кни́гу.
저자에게는 책에 대한 배타적 권리가 있다.

실무 예 Исключи́тельное пра́во мо́жно переда́ть по догово́ру.
배타적 권리는 계약으로 넘길 수 있다.

원문

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. — ГК РФ ст. 1228 п. 3 A

읽기 Исключи́тельное пра́во на результа́т интеллектуа́льной де́ятельности, со́зданный тво́рческим трудо́м, первонача́льно возника́ет у его́ а́втора.

창작 노력으로 만들어진 지적 활동의 결과에 대한 배타적 권리는 처음에 그 창작자에게 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Исключительное право	주어(중성 주격)	배타적 권리는
на результат интеллектуальной деятельности,	на + 대격 + 생격 사슬	지적 활동의 결과에 대한
созданный творческим трудом,	과거 수동 분사(남성 대격 — результат) + 도구 조격	창작 노력으로 만들어진
первоначально возникает	부사 + 술어(3인칭 단수)	처음에 생긴다
у его автора.	у + 생격 — 「~에게(있다)」	그 창작자에게

ГК 4부의 а́втор는 저작자만이 아니다. 발명·디자인을 창작한 사람도 а́втор다(1228조 1항 — 「지적 활동의 결과」 일반의 창작자). 한국어로는 문맥에 따라 저작자·발명자·창작자로 옮긴다.

문형

пра́во на + 대격

~에 대한 권리

1. 권리의 대상은 на + 대격으로 말한다: пра́во на результа́т(결과에 대한 권리).
2. 무정 남성 명사는 대격이 주격과 같아서 результа́т 그대로다. 여성이면 바뀐다: пра́во на кни́гу.
3. 인격권도 같은 꼴이다: пра́во на и́мя(성명표시권).

Пра́во на вознагражде́ние принадлежи́т а́втору.
보상을 받을 권리는 창작자에게 있다.

У компа́нии есть пра́во на това́рный знак.
회사에는 상표에 대한 권리가 있다.

문법 V5 · 분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~пра́во на результа́т интеллектуа́льной де́ятельности, со́зданной тво́рческим трудо́м~~ (다른 뜻)

пра́во на результа́т интеллектуа́льной де́ятельности, со́зданный тво́рческим трудо́м

со́зданный(만들어진)가 꾸미는 것은 바로 앞의 де́ятельности(여성)가 아니라 результа́т(남성 대격)다. 여성 со́зданной로 쓰면 「창작 노력으로 만들어진 활동」이 되어 뜻이 바뀐다.

한국이라면? = 특허권의 효력 · 특허법 제94조 제1항

「특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.」 다만 전용실시권을 설정하면 「전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다」(같은 항 단서). 독점이라는 내용은 같다. 한국은 권리마다(저작재산권·특허권·상표권) 효력 조문을 두고, ГК는 1229조 하나로 모든 배타적 권리의 내용을 정한 뒤 1270·1358·1484조가 가져다 쓴다.

14.3

правообладáтель

м. · род. правообладáтеля · мн. правообладáтели

[ˌpravʲɪɐbɫʲɐˈdatʲɪlʲ] **권리자(배타적 권리의 보유자)** ★★★

ㅃ뫄바아ㅂ라다띠ㄹ 표기법 프라보오블라다텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

пра́во(권리) + облада́тель(가진 사람). 1229조 1항이 괄호로 정의한다 — 배타적 권리를 가진 자연인·법인이 правообладáтель다. 저작권자·특허권자·상표권자를 이 한 낱말로 부른다. 특허에서는 патентообладáтель(특허권자, 1358조)도 쓴다. 사람이므로 유정 명사 — 대격은 생격과 같다(правообладáтеля).

쉬운 예

Правообладáтель запрети́л испо́льзовать фильм.

권리자는 영화를 이용하지 못하게 했다.

실무 예

Без согла́сия правообладáтеля испо́льзовать произведе́ние нельзя́.

권리자의 동의 없이는 저작물을 이용할 수 없다.

원문

> Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). — ГК РФ ст. 1229 п. 1 A

> 읽기 Правообладáтель мóжет по своемý усмотрéнию разрешáть и́ли запрещáть другúм ли́цам испóльзование результáта интеллектуáльной дéятельности и́ли срéдства индивидуализáции. Отсýтствие запрéта не считáется согласúем (разрешéнием).
>
> 권리자는 다른 사람이 지적 활동의 결과나 식별 수단을 이용하는 것을 자기 뜻대로 허락하거나 금지할 수 있다. 금지하지 않았다고 해서 동의(허락)한 것으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Правообладатель может по своему усмотрению	주어 + 조동사 + по 여격(재량)	권리자는 자기 뜻대로 할 수 있다
разрешать или запрещать другим лицам	부정사 둘 + 여격 복수(누구에게)	다른 사람에게 허락하거나 금지하는 것을
использование результата интеллектуальной деятельности	목적어(대격) — 동사성 명사 + 생격 사슬	지적 활동의 결과의 이용을
или средства индивидуализации.	같은 использование 에 걸린 생격	또는 식별 수단의 (이용을)
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).	주어 + 생격 + 부정술어 + 조격 보어	금지의 부재는 동의(허락)로 보지 않는다

срéдство индивидуализáции(식별 수단)는 상표·서비스표·상호·지리적 표시 같은 「표지」의 총칭이다. ГК 4부 조문은 거의 언제나 「지적 활동의 결과 또는 식별 수단」을 짝으로 쓴다.

문형

по своемý усмотрéнию

자기 뜻대로, 재량으로

1. по + 여격: по усмотрéнию(재량에 따라). своéй·своемý는 주어 자신의 것을 가리키는 소유 대명사의 여격이다.
2. 1229조는 같은 말을 1항 첫 문장에 한 번 더 쓴다 — 이용의 자유를 말할 때.
3. 판결에서는 법원의 재량을 말할 때 по усмотрéнию судá(법원의 재량으로)로 쓴다.

Сто́роны мóгут по своемý усмотрéнию определи́ть услóвия.
당사자들은 조건을 자유롭게 정할 수 있다.

Разме́р компенса́ции определя́ется по усмотре́нию суда́.
보상금 액수는 법원이 재량으로 정한다.

문법 C3 · счита́ться의 보어는 조격(6장 복습)

~~Отсу́тствие запре́та не счита́ется согла́сие.~~ (비문)

Отсу́тствие запре́та не счита́ется согла́сием.

счита́ться(~로 여겨지다)는 보어를 조격으로 받는다(6장 C3). 부정 не가 붙어도 조격 그대로다. 주어는 отсу́тствие(부재)이고 запре́та는 그 생격이다.

한국이라면? + 권리자 · 명문 없음(법률마다 저작재산권자·특허권자·상표권자)

한국 법률에는 모든 지식재산권의 보유자를 묶는 정의가 없다. 저작권법은 「저작재산권자」, 특허법은 「특허권자」로 권리마다 부른다. ГК는 1229조에서 правообладáтель 하나로 묶고, 저작권·특허·상표 장이 그 말을 그대로 쓴다.

14.4 **а́втор** м. · род. а́втора · мн. а́торы ['aftər] **저작자, 창작자(발명자 포함)** ★★★

아ᵚ떠ᵚ 표기법 압토르

Зализняк **1a** | 유정(대격 = 생격)

в는 뒤의 무성음 т 앞에서 [f]로 소리 난다(1장 유·무성 동화). 여자 저자도 대개 а́втор로 쓴다. 1228조 1항은 기술·조직·자금을 도왔을 뿐인 사람은 창작자가 아니라고 못 박는다(«не внёсшие ли́чного тво́рческого вкла́да»). 그래서 회사(법인)는 а́втор가 될 수 없다 — 회사는 правообладáтель가 될 뿐이다.

쉬운 예 Кто а́втор э́той пе́сни?
이 노래의 작자는 누구입니까?

실무 예 А́втором мо́жет быть то́лько граждани́н.
창작자는 자연인만 될 수 있다.

원문

> Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. — ГК РФ ст. 1257 A
>
> 읽기 А́втором произведе́ния нау́ки, литерату́ры и́ли иску́сства признаётся граждани́н, тво́рческим трудо́м кото́рого оно́ со́здано.
>
> 학문·문학·예술 저작물의 저작자는 창작 노력으로 그 저작물을 만든 자연인이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Автором произведения науки, литературы или искусства	조격(정의되는 말) + 생격 사슬	학문·문학·예술 저작물의 저작자로
признается гражданин,	-ся 술어 + 주어(주격)	자연인이 인정된다
творческим трудом которого	도구 조격 + 관계대명사 생격	그 사람의 창작 노력으로
оно создано.	주어(중성 — 저작물) + 단형 수동 분사	그것이 만들어진

«признаётся + 조격»은 6장의 정의 조항 틀이다. ГК 4부의 정의 조항(1257·1465조 등)도 같은 틀로 시작한다.

문형

…, (조격) кото́рого …

그 사람의 ~으로 …한(관계절)

1. кото́рого는 앞의 граждани́н(남성)을 받는 관계대명사의 생격이다 — 「그 사람의」.
2. 관계대명사 생격은 꾸미는 명사 뒤에 온다: тво́рческим трудо́м кото́рого(그 사람의 창작 노력으로).
3. оно́ со́здано(그것이 만들어졌다)의 оно́는 произведе́ние(중성)이다. 단형 분사도 중성 -о.

А́втор, кни́гу кото́рого изда́ли без согла́сия, по́дал иск.
동의 없이 책이 출간된 저자가 소를 제기했다.

Э́то компа́ния, сотру́дником кото́рой он был.
이것이 그가 직원으로 일했던 회사다.

한국이라면? ≠ 업무상저작물의 저작자 · 저작권법 제9조

한국은 「법인등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인등이 된다.」 ГК 1257조는 저작자를 граждани́н(자연인)으로만 정한다. 직무 저작물(1295조)에서도 저작자는 직원이고, 회사에는 배타적 권리가 간다.

14.5

а́вторский

а́вторская(여) · а́вторское(중) · а́вторские(복) [ˈaftərskʲɪ̯]

저작자의 — а́вторское пра́во 저작권 ★★★

아ㅍ떠ㅍㅅ끼이 표기법 압토르스키

Зализняк **3aX~** 형용사

а́вторское пра́во는 글자 그대로 「저작자의 권리」다. 1255조 2항은 그 안에 배타적 권리와 인격권 넷(창작자 지위권 пра́во а́вторства, 성명표시권 пра́во на и́мя, 동일성유지권 пра́во на неприкоснове́нность, 공표권 пра́во на обнаро́дование)을 든다. 복수 а́вторские права́가 조문의 기본형이다.

쉬운 예

Э́то наруше́ние а́вторских прав.

이것은 저작권 침해다.

실무 예

А́вторское пра́во защища́ет фо́рму, а не иде́ю.

저작권은 아이디어가 아니라 표현 형식을 보호한다.

원문

> Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. — ГК РФ ст. 1255 п. 1 A
>
> 읽기 Интеллектуа́льные права́ на произведе́ния нау́ки, литерату́ры и иску́сства явля́ются а́вторскими права́ми.
>
> 학문·문학·예술 저작물에 대한 지식재산권을 저작권이라 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Интеллектуальные права	주어(복수 주격)	지식재산권은
на произведения науки, литературы и искусства	на + 대격 복수 + 생격 셋	학문·문학·예술 저작물에 대한
являются	술어 — 보어는 조격	~이다
авторскими правами.	조격 복수(보어)	저작권
>
> явля́ются + 조격은 6장의 정의 틀 가운데 하나다. 여기서는 「앞의 권리를 저작권이라 부른다」는 이름 붙이기다.

문형

права́ на произведе́ния нау́ки, литерату́ры и иску́сства

학문·문학·예술 저작물에 대한 권리

1. произведе́ния нау́ки, литерату́ры и иску́сства는 ГК 4부가 저작물을 부르는 고정 표현이다. 베른 협약의 «literary and artistic works»도 학문 영역을 담는다(2조 1항).
2. 세 생격(нау́ки·литерату́ры·иску́сства)이 모두 произведе́ния에 걸린다.
3. на 뒤 произведе́ния는 복수 대격(무정이라 주격과 같다).

Э́то произведе́ние нау́ки.
이것은 학문 저작물이다.

Права́ на произведе́ние перешли́ к насле́дникам.
저작물에 대한 권리가 상속인들에게 넘어갔다.

한국이라면? = 저작권 · 저작권법 제10조 제1항
한국은 저작자가 「"저작인격권"」과 「"저작재산권"」을 가진다고 둘로 나눈다. ГК 1255조 2항도 배타적 권리(재산권)와 인격권을 함께 든다. 짜임이 같다.

14.6 **произведе́ние** ср. · род. произведе́ния · мн. произведе́ния

[prəɪzvʲɪˈdʲenʲɪɻə] **저작물, 작품** ★★★

ㅃ퍼이ㅿ븨뎨니여 표기법 프로이즈베데니예

Зализняк **7a**

произвести́(만들어 내다)의 동사성 명사다. 일상어로는 「작품」, ГК에서는 「저작물」. 수학에서는 「곱」이다. 1259조 1항이 저작물을 「가치나 용도, 표현 방법과 관계없이」 보호한다고 하고 종류를 늘어놓는다. 같은 조 5항은 아이디어·방법·사실을 보호하지 않는다고 적는다.

쉬운 예 Рома́н — э́то литерату́рное произведе́ние.
장편소설은 문학 저작물이다.

실무 예 Произведе́ние не на́до регистри́ровать.
저작물은 등록하지 않아도 된다.

원문

> Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. — ГК РФ ст. 1259 п. 4 A
>
> 읽기 Для возникнове́ния, осуществле́ния и защи́ты а́вторских прав не тре́буется регистра́ция произведе́ния и́ли соблюде́ние каки́х-либо ины́х форма́льностей.
>
> 저작권이 생기고 행사되고 보호받는 데에는 저작물의 등록이나 그 밖의 어떤 방식도 필요하지 않다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Для возникновения, осуществления и защиты	для + 생격 — 동사성 명사 셋	발생·행사·보호를 위하여
авторских прав	생격 복수 — 앞의 셋에 함께 걸린다	저작권의
не требуется регистрация произведения	부정 + -ся 술어 + 주어(주격) + 생격	저작물의 등록이 요구되지 않는다
или соблюдение каких-либо иных формальностей.	주어 둘째 + 생격 복수	그 밖의 어떤 방식의 준수도

како́й-либо(어떤 ~이든)는 부정문에서 「아무 ~도」로 읽힌다. каки́х-либо ины́х форма́льностей = 「그 밖의 어떤 방식도」.

문형

для + 생격 (동사성 명사)

~하는 데에, ~을 위하여

1. для는 생격을 데려온다: для защи́ты(보호를 위하여).
2. 동사성 명사 셋(возникнове́ния·осуществле́ния·защи́ты)이 한 для에 걸리고, 그 셋이 다시 а́вторских прав(생격)를 함께 받는다.
3. 한국어 「~가 생기고 행사되고 보호받는 데에」처럼 동사로 풀어 옮기면 자연스럽다.

Для защи́ты пра́ва ну́жен патéнт.
권리를 보호받으려면 특허가 필요하다.

Для регистра́ции зна́ка на́до пода́ть зая́вку.
표장을 등록하려면 출원서를 내야 한다.

문법 C4 · 부정 + -ся 술어의 주어는 주격 그대로

~~Для защи́ты прав не тре́буется регистра́цию.~~ (비문)

Для защи́ты прав не тре́буется регистра́ция.

тре́буется(요구된다)는 -ся 수동이라 регистра́ция가 주어다 — 주격. 대격으로 바꿀 자리가 아니다. 7장의 부정 생격은 타동사의 목적어 자리에서 일어난다. 이 조문은 부정 뒤에도 주격을 썼다.

한국이라면? = 무방식주의 · 저작권법 제10조 제2항

「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다.」 ГК 1259조 4항과 같다. 두 법 모두 컴퓨터프로그램 등록 제도를 따로 둔다(ГК 1262조).

14.7 **изобрете́ние** ср. · род. изобрете́ния · мн. изобрете́ния [ɪzəbrʲɪˈtʲenʲɪjə] **발명**

★★★

이ㅅ서ㅂ뢰뗴니여 표기법 이조브레테니예

Зализняк **7a**

изобрести́(발명하다)의 동사성 명사. 1350조 1항이 발명을 제품이나 방법에 관한 「техни́ческое реше́ние」(기술적 해결)으로 정한다. 특허 실무의 말은 이렇다 — фо́рмула изобрете́ния 특허청구범위, незави́симый пункт 독립항, при́знак 구성요소, да́та приорите́та 우선일. 아래 1358조 3항은 침해 판단의 구성요소 완비와 균등을 한 문장에 담았다.

쉬운 예 Инжене́р запатентова́л изобрете́ние.
엔지니어가 발명을 특허받았다.

실무 예 Отве́тчик испо́льзовал ка́ждый при́знак изобрете́ния.
피고는 발명의 구성요소를 모두 사용했다.

원문

> Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. — ГК РФ ст. 1358 п. 3 A
>
> 읽기 Изобрете́ние признаётся испо́льзованным в проду́кте и́ли спо́собе, е́сли проду́кт соде́ржит, а в спо́собе испо́льзован ка́ждый при́знак изобрете́ния, приведённый в незави́симом пу́нкте содержа́щейся в пате́нте фо́рмулы изобрете́ния, ли́бо при́знак, эквивале́нтный ему́ и ста́вший изве́стным в ка́честве таково́го в да́нной о́бласти те́хники до да́ты приорите́та изобрете́ния.
>
> 제품이 특허청구범위 독립항에 적힌 발명의 구성요소를 하나하나 모두 포함하거나 방법에서 그 구성요소가 모두 사용되면 그 발명은 그 제품이나 방법에 사용된 것으로 본다. 어느 구성요소 대신 그와 균등하고 우선일 전에 그 기술 분야에서 균등물로 알려진 구성요소가 있어도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Изобретение признается использованным в продукте или способе,	주어 + -ся 술어 + 분사 조격 + в 전치격	발명은 제품이나 방법에 사용된 것으로 본다
если продукт содержит, а в способе использован	조건절 — 동사 둘(제품은 포함하고, 방법에는 사용됨)	제품이 포함하고 방법에 사용되면
каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте	목적어·주어 겸용 + 분사구	독립항에 적힌 발명의 각 구성요소를
содержащейся в патенте формулы изобретения,	현재 능동 분사(여성 생격) + 생격	특허에 담긴 청구범위의
либо признак, эквивалентный ему	또는 — 형용사 + 여격 (무엇에 균등한가)	또는 그것과 균등한 구성요소
и ставший известным в качестве такового	과거 능동 분사 + 조격 보어	그리고 그런 것으로 알려지게 된
в данной области техники до даты приоритета изобретения.	в 전치격(분야) + до 생격(시점)	그 기술 분야에서 발명의 우선일 전에

содержа́щейся в пате́нте фо́рмулы는 분사구가 명사 앞에 오는 꼴이다 — 「특허에 담긴 청구범위의」. 분사가 여성 생격(-ейся)이라 뒤의 фо́рмулы(여성 생격)를 꾸민다는 것을 어미로 안다.

문형

признаётся испо́льзованным в + 전치격

~에 사용된 것으로 본다(실시 간주)

1. испо́льзованным은 испо́льзовать의 과거 수동 분사 조격이다 — признаётся의 보어.
2. 어디에 사용되었는지는 в + 전치격: в проду́кте(제품에), в спо́собе(방법에).
3. 디자인은 같은 조 3항 4문이 «Промы́шленный образе́ц признаётся испо́льзованным в изде́лии»로 같은 틀을 쓴다.

Изобрете́ние признаётся испо́льзованным в устро́йстве.
발명은 그 장치에 사용된 것으로 본다.

Поле́зная моде́ль не признаётся испо́льзованной.
실용신안은 사용된 것으로 보지 않는다.

문법 C3 · признаётся + 분사도 조격

~~Изобрете́ние признаётся испо́льзованное в проду́кте.~~ (비문)

Изобрете́ние признаётся испо́льзованным в проду́кте.

признаётся의 보어는 분사여도 조격이다(6장 C3). изобрете́ние가 중성이라 조격 어미는 -ым. 주격 испо́льзованное로 두면 술어 자리가 비어 문장이 끝나지 않는다.

한국이라면? + 균등 침해 · 명문 없음

한국 특허법에는 균등 침해를 정한 조문이 없다. 보호범위는 「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.」(제97조)까지이고 균등은 판례가 요건을 세운다. ГК 1358조 3항은 균등과 그 판단 시점(우선일)을 조문에 적었다.

14.8 **пате́нт** м. · род. пате́нта · мн. пате́нты [pɐˈtʲent] **특허(증)** ★★★

빠뗀ㄸ 표기법 파텐트

Зализняк **1a**

러시아는 발명·실용신안(поле́зная моде́ль)·디자인(промы́шленный образе́ц)에 모두 пате́нт를 준다(1354조 1항). 특허권자는 патентообладáтель. 존속기간은 출원일부터 발명 20년·실용신안 10년·디자인 5년이다(1363조 1항, 디자인은 5년씩 연장해 최장 25년 — 3항). 상표에는 пате́нт가 아니라 свиде́тельство(등록증)를 준다(1477조).

쉬운 예 Компа́ния получи́ла пате́нт.

회사가 특허를 받았다.

실무 예 Пате́нт на изобрете́ние де́йствует два́дцать лет.

발명 특허는 20년간 효력이 있다.

원문

> Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. – ГК РФ ст. 1354 п. 1 A
>
> 읽기 Пате́нт на изобрете́ние, поле́зную моде́ль и́ли промы́шленный образе́ц удостоверя́ет приорите́т изобрете́ния, поле́зной моде́ли и́ли промы́шленного образца́, а́вторство и исключи́тельное пра́во на изобрете́ние, поле́зную моде́ль и́ли промы́шленный образе́ц.

발명·실용신안·디자인에 대한 특허는 그 우선권, 창작자 지위, 배타적 권리를 증명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец	주어 + на 대격 셋	발명·실용신안·디자인에 대한 특허는
удостоверяет приоритет	술어 + 목적어(대격)	우선권을 증명한다
изобретения, полезной модели или промышленного образца,	생격 셋 — 누구의 우선권인가	발명·실용신안·디자인의
авторство и исключительное право	목적어 둘째·셋째(대격)	창작자 지위와 배타적 권리를
на изобретение, полезную модель или промышленный образец.	на + 대격 셋	발명·실용신안·디자인에 대한

같은 세 낱말이 격만 바꿔 세 번 나온다 — 대격(на изобрете́ние), 생격(изобрете́ния), 다시 대격. 격 어미를 따라가면 어느 자리인지 보인다.

문형

пате́нт на + 대격

~에 대한 특허

1. 권리 증서의 대상은 на + 대격: пате́нт на изобрете́ние, свиде́тельство на това́рный знак.
2. 여성 명사는 대격 -у: поле́зную моде́ль. 중성·무정 남성은 주격과 같다.
3. удостоверя́ть(증명하다)는 문서가 무엇을 증명하는지 말할 때 쓴다 — 목적어는 대격.

Он по́дал зая́вку на пате́нт.
그는 특허 출원서를 냈다.

Пате́нт удостоверя́ет а́вторство.
특허는 창작자 지위를 증명한다.

한국이라면? ≠ 특허·실용신안등록·디자인등록 · 특허법·실용신안법·디자인보호법

한국은 법률이 셋이고 권리의 이름도 특허·실용신안등록·디자인등록으로 갈린다. ГК는 셋 모두 пате́нт이고 요건만 조를 달리한다(1350·1351·1352조). 영어 patent로 옮겨도 러시아 디자인 특허를 한국 「특허」로 옮기면 틀린다.

14.9 **новизна́** ж. · род. новизны́ [nəvʲɪˈzna] **신규성** ★★★

너븨ㅿ나 표기법 노비즈나

Зализняк **1b**

но́вый(새로운)의 명사. 조문은 명사보다 「явля́ется но́вым」(신규하다)이라는 술어를 쓴다. 기준은 у́ровень те́хники(기술 수준) — 우선일 전에 세계 어디서든 공중이 알 수 있게 된 모든 정보다(1350조 2항 3문). 한국 실무의 「선행기술」에 해당한다. 단수만 쓴다.

쉬운 예 У изобрете́ния нет новизны́.
그 발명에는 신규성이 없다.

실무 예 Отве́тчик оспа́ривает новизну́ изобрете́ния.
피고는 발명의 신규성을 다툰다.

원문

> Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. — ГК РФ ст. 1350 п. 2 A
>
> 읽기 Изобрете́ние явля́ется но́вым, е́сли оно́ не изве́стно из у́ровня те́хники.
> 발명은 기술 수준(선행기술)에서 알려져 있지 않으면 신규하다.

문형

явля́ется но́вым, е́сли не изве́стно из + 생격

~에서 알려져 있지 않으면 신규하다

1. явля́ется + 조격(но́вым) — 6장의 술어 조격.
2. изве́стно는 형용사 изве́стный(알려진)의 단형 중성이다 — 주어 оно́(изобрете́ние)에 맞췄다.
3. 어디에서 알려졌는가는 из + 생격: из у́ровня те́хники.

Реше́ние бы́ло изве́стно из статьи́.
그 해결 방법은 논문에서 알려져 있었다.

Образе́ц явля́ется но́вым.
그 디자인은 신규하다.

한국이라면? = 신규성 · 특허법 제29조 제1항

한국 조문은 신규성이 없는 경우를 열거한다 — 「특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」 등. ГК는 у́ровень те́хники 하나로 묶는다. 세계 기준인 것은 같다.

14.10

изобрета́тельский

изобрета́тельская(여) · изобрета́тельское(중) · изобрета́тельские(복)

[ɪzəbrʲɪˈtatʲɪlʲskʲɪɻ] **발명의 — изобрета́тельский у́ровень 진보성** ★★★

이ㅅ서ㅂ뤼따띠ㄹㅅ끼이 표기법 이조브레타텔스키

Зализняк **3aX~** 형용사

изобрета́тель(발명자)의 형용사. изобрета́тельский у́ровень을 「발명의 수준」으로 직역하면 뜻이 흐려진다. 영어 inventive step, 한국 「진보성」이다. 판단하는 사람은 специали́ст(그 분야 전문가 — 한국 「통상의 기술자」), 기준은 「я́вным о́бразом не сле́дует」(명백하게 도출되지 않는다)이다.

쉬운 예

Изобрете́ние име́ет изобрета́тельский у́ровень.

그 발명에는 진보성이 있다.

실무 예

Для специали́ста реше́ние бы́ло очеви́дным.

통상의 기술자에게 그 해결 방법은 자명했다.

원문

> Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. — ГК РФ ст. 1350 п. 2 A
>
> 읽기 Изобрете́ние име́ет изобрета́тельский у́ровень, е́сли для специали́ста оно́ я́вным о́бразом не сле́дует из у́ровня те́хники.
>
> 발명이 그 분야 전문가에게 기술 수준에서 명백하게 도출되지 않으면 진보성이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Изобретение имеет изобретательский уровень,	주어 + 술어 + 목적어(대격)	발명은 진보성을 가진다
если для специалиста	조건절 + для 생격 (판단 주체)	전문가가 보기에
оно явным образом не следует	주어 + 조격 부사구 + 부정 술어	그것이 명백하게 도출되지 않으면
из уровня техники.	из + 생격 사슬	기술 수준에서

1350조 2항은 신규성·진보성·기술 수준을 한 항에 차례로 정의한다. 문장마다 «Изобрете́ние явля́ется / име́ет …, е́сли …» 틀이다.

문형

для + 생격 (판단 주체)

~에게(~의 눈으로 보면)

1. для специали́ста는 「전문가를 위하여」가 아니라 「전문가가 보기에」다.
2. я́вным о́бразом(명백한 방식으로)는 조격 부사구 — 「명백하게」.
3. не сле́дует из ...: ~에서 도출되지 않는다. сле́довать는 「따르다」 외에 「결론으로 나오다」라는 뜻이 있다.

Для суда́ э́то бы́ло очеви́дно.
법원이 보기에 그것은 자명했다.

Из до́водов не сле́дует, что патéнт недействи́телен.
그 주장들로부터 특허가 무효라는 결론이 나오지 않는다.

문법 C4 · у́ровень — 격이 바뀌면 e가 빠진다

~~не сле́дует из у́ровеня те́хники~~ (비문)

не сле́дует из у́ровня те́хники

у́ровень은 출몰 모음 e를 가진 명사다. 생격·여격 등 어미가 붙으면 e가 빠진다: у́ровня, у́ровню. из는 언제나 생격을 데려온다(7장 C4).

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조 제2항

「특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다. 판단 주체와 기준이 짝을 이룬다 — специали́ст / 통상의 지식을 가진 사람, я́вным о́бразом / 쉽게.

14.11

промы́шленный

промы́шленная(여) · промы́шленное(중) · промы́шленные(복) · 부사 промы́шленно

[prɐˈmiʂlʲɪn(ː)ɨ̯]

산업의, 공업의 — промы́шленно приме́нимый 산업상 이용 가능한, промы́шленный образе́ц 디자인

★★★

ㅥ라므ㅅ 리느이 표기법 프로미실렌니

Зализняк **1*a(1)** 형용사

промы́шленность(산업·공업)의 형용사. 법률어 셋에 들어간다 — 산업상 이용 가능성(промы́шленная приме́нимость), 디자인(промы́шленный образе́ц), 공업소유권

(промы́шленная со́бственность, 파리 협약). 1350조 4항의 산업 범위에는 농업·보건과 «социа́льная сфе́ра»(사회 분야)까지 든다.

쉬운 예

Э́то промы́шленный образе́ц.

이것은 디자인이다.

실무 예

Изобрете́ние мо́жно испо́льзовать в промы́шленности.

그 발명은 산업에 이용할 수 있다.

원문

> Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. — ГК РФ ст. 1350 п. 4 A
>
> 읽기 Изобрете́ние явля́ется промы́шленно примени́мым, е́сли оно́ мо́жет быть испо́льзовано в промы́шленности, се́льском хозя́йстве, здравоохране́нии, други́х отрасля́х эконо́мики и́ли в социа́льной сфе́ре.
>
> 발명이 산업·농업·보건 의료, 그 밖의 경제 부문이나 사회 분야에서 이용될 수 있으면 산업상 이용 가능성이 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Изобретение является промышленно применимым,	주어 + 술어 + 부사 + 조격 보어	발명은 산업상 이용 가능하다
если оно может быть использовано	조건절 — 가능 + 단형 수동 분사(중성)	그것이 이용될 수 있으면
в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении,	в + 전치격 셋(전치사 하나가 함께 건다)	산업·농업·보건 의료에서
других отраслях экономики или в социальной сфере.	전치격 복수 + 생격, 다시 в + 전치격	그 밖의 경제 부문이나 사회 분야에서
>
> промы́шленно примени́мым은 부사 + 형용사 조격이다. 부사(-о)는 변하지 않고 형용사만 조격 어미를 받는다.

문형

мо́жет быть испо́льзовано в + 전치격

~에서 이용될 수 있다

1. мо́жет быть + 단형 수동 분사는 가능성의 수동태다.

2. 분야는 в + 전치격: в промы́шленности, в се́льском хозя́йстве.

3. 같은 문형이 실용신안(1351조 4항)에 그대로 되풀이된다.
Устро́йство мо́жет быть испо́льзовано в медици́не.
그 장치는 의료에 이용될 수 있다.

Програ́мма мо́жет быть испо́льзована в шко́ле.
그 프로그램은 학교에서 이용될 수 있다.

문법 V3 · 단형 수동 분사는 주어의 성에 맞춘다

~~оно́ мо́жет быть испо́льзован~~ (비문)

оно́ мо́жет быть испо́льзовано

оно́는 изобрете́ние(중성)이다. 단형 수동 분사는 주어의 성·수에 맞춰 남성 -н, 여성 -на, 중성 -но, 복수 -ны가 된다(10장 V3). мо́жет быть + 단형 분사 = 「~될 수 있다」.

한국이라면? = 산업상 이용가능성 · 특허법 제29조 제1항

한국은 「산업상 이용할 수 있는 발명으로서」를 특허요건의 첫머리에 둔다. ГК는 별도 항으로 정의하고 이용 분야를 늘어놓는다. 요건으로서의 자리는 같다.

14.12 **образе́ц** м. · род. образца́ · мн. образцы́ [ɐbrɐˈt͡sʲets]

견본·본보기 — промы́шленный образе́ц 디자인(산업 디자인) ★★★

아ㅂ빠쎄ㅈ 표기법 오브라제츠

Зализняк **5*b**

일상어로는 「견본·본보기·서식」이다(образе́ц заявле́ния 신청서 서식). промы́шленный образе́ц(공업 견본)는 한국 「디자인」이다 — 제품 외관의 해결(1352조 1항). 요건은 신규성과 독창성(оригина́льность)이고, 독창성은 정통한 소비자(информи́рованный потреби́тель)가 받는 전체 인상으로 판단한다(3항). 출몰 모음: образца́·образцы́.

쉬운 예 Диза́йн буты́лки зарегистри́рован как промы́шленный образе́ц.
병의 디자인이 디자인 특허로 등록되어 있다.

실무 예 Образе́ц по́дписи прило́жен к заявле́нию.
서명 견본이 신청서에 첨부되어 있다.

원문

> Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. — ГК РФ ст. 1352 п. 1 A

> 읽기 Промы́шленному образцу́ предоставля́ется правова́я охра́на, е́сли по свои́м суще́ственным при́знакам он явля́ется но́вым и оригина́льным.
> 디자인은 그 본질적 특징에서 신규하고 독창적이면 법적 보호를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Промышленному образцу	여격 — 보호를 받는 쪽	디자인에는
предоставляется правовая охрана,	-ся 수동 술어 + 주어(주격)	법적 보호가 주어진다
если по своим существенным признакам	조건절 + по 여격 복수(기준)	그 본질적 특징에 비추어
он является новым и оригинальным.	주어 + 술어 + 조격 보어 둘	그것이 신규하고 독창적이면

по + 여격은 「~에 비추어·~에 따라」 다: по свои́м суще́ственным при́знакам(그 본질적 특징에 비추어). 판결의 по существу́(본안에 관하여)도 같은 по다 — 15장.

문형

(여격) предоставля́ется правова́я охра́на

~은 법적 보호를 받는다

1. 받는 쪽을 여격으로 문장 앞에 둔다: Изобрете́нию(발명에게), Промы́шленному образцу́(디자인에게).
2. 주어는 뒤의 охра́на(주격). 술어 предоставля́ется는 주어에 맞춘 3인칭 단수.
3. 부정하면 не предоставля́ется — 1349조 3항, 1350조 6항.

Изобрете́нию предоставля́ется охра́на.
발명은 보호를 받는다.

Сорта́м расте́ний охра́на как изобрете́ниям не предоставля́ется.
식물 품종은 발명으로 보호받지 못한다.

문법 C6 · 보호를 「주는」 대상은 여격

~~Промы́шленный образе́ц предоставля́ется правова́я охра́на.~~ (비문)

Промы́шленному образцу́ предоставля́ется правова́я охра́на.

предоставля́ть(주다)는 받는 쪽을 여격으로 쓴다(9장 C6). -ся 수동이 되면 주어는 охра́на(주격)이고 디자인은 여격 образцу́로 남는다. 주격 둘이 나란히 서면 문장이 깨진다.

한국이라면? ≠ 디자인등록의 요건 · 디자인보호법 제33조

한국 요건은 공업상 이용가능성·신규성과 창작비용이성이다 — 통상의 지식을 가진 사람이 「쉽게 창작할 수 있는 디자인」 은 등록받지 못한다(제2항). ГК의 독창성은 창작자가 아니라 정통한 소비자의 전체 인상을 잣대로 쓴다.

14.13 **това́рный** това́рная(여) · това́рное(중) · това́рные(복) [tʌˈvarnɨj]

상품의 — това́рный знак 상표 ★★★

따바ㅂ 느이 표기법 토바르니

Зализняк **1*a** 형용사

това́р(상품)의 형용사. това́рный знак(상품의 표지)가 상표이고, 서비스에 쓰는 것은 знак обслу́живания(서비스표 — 1477조 2항)다. 침해 판단의 말 — схо́дный до сте́пени смеше́ния(혼동할 정도로 유사한), одноро́дные това́ры(동종 상품), вероя́тность смеше́ния(혼동 가능성).

쉬운 예 Э́то това́рный знак компа́нии.
이것은 그 회사의 상표다.

실무 예 Суд установи́л вероя́тность смеше́ния обозначе́ний.
법원은 두 표장 사이에 혼동 가능성이 있다고 인정했다.

원문

> Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. — ГК РФ ст. 1484 п. 3 A
>
> 읽기 Никто́ не впра́ве испо́льзовать без разреше́ния правообладáтеля схо́дные с его́ това́рным зна́ком обозначе́ния в отноше́нии това́ров, для индивидуализа́ции кото́рых това́рный знак зарегистри́рован, и́ли одноро́дных това́ров, е́сли в результа́те тако́го испо́льзования возни́кнет вероя́тность смеше́ния.
>
> 누구도 권리자의 허락 없이 그 상표와 유사한 표장을, 그 상표가 등록된 상품이나 그와 동종인 상품에 사용해서는 안 된다. 그 사용으로 혼동 가능성이 생기는 경우에 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Никто не вправе использовать	부정 대명사 + 부정 술어 + 부정사	누구도 사용할 수 없다
без разрешения правообладателя	без + 생격 + 생격	권리자의 허락 없이
сходные с его товарным знаком обозначения	형용사(с 조격을 받음) + 목적어(대격 복수)	그의 상표와 유사한 표장을
в отношении товаров,	в отноше́нии + 생격 — 「~에 관하여」	상품에 관하여
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,	관계절 — 생격 кото́рых + 단형 수동 분사	그 상품을 식별하려고 상표가 등록된
или однородных товаров,	в отноше́нии 에 걸린 생격 둘째	또는 동종 상품에
если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.	조건절 — 완료 미래 + 주어 + 생격	그 사용으로 혼동 가능성이 생기면

схо́дные с его́ това́рным зна́ком обозначе́ния는 형용사구가 명사 앞에 길게 끼어든 꼴이다. схо́дные(복수 대격)와 обозначе́ния(복수 대격)를 먼저 짝지으면 가운데 с + 조격이 「~와」로 읽힌다.

문형

никто́ не впра́ве + 부정사

누구도 ~할 수 없다(권한이 없다)

1. впра́ве(~할 권리가 있다)는 3장에서 본 술어다. 부정 не впра́ве는 「~할 권한이 없다」.
2. никто́(아무도)와 함께 쓰면 금지 규정이 된다. 러시아어는 부정을 겹쳐도 부정이다.
3. 1229조 1항 3문 «Други́е ли́ца не мо́гут испо́льзовать …»도 같은 금지를 다른 말로 한다.

Никто́ не впра́ве испо́льзовать чужо́й знак.
누구도 남의 상표를 쓸 수 없다.

Никто́ не впра́ве издава́ть кни́гу без согла́сия а́втора.
누구도 저자의 동의 없이 책을 낼 수 없다.

문법 C4 · без 뒤는 생격

~~испо́льзовать без разреше́ние правообладáтеля~~ (비문)

испо́льзовать без разреше́ния правообладáтеля

без(~없이)는 언제나 생격을 데려온다(7장 C4). 그 뒤의 правообладáтеля도 생격 — 「권리자의」. 생격이 둘 이어져 「권리자의 허락 없이」가 된다.

한국이라면? ≠ 침해로 보는 행위 · 상표법 제108조 제1항 제1호

한국 조문은 「타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 · 유사한 상품에 사용하는 행위」로 유사성만 적는다. ГК 1484조 3항은 혼동 가능성(вероя́тность смеше́ния)을 요건으로 조문에 적는다.

14.14 **знак** м. · род. зна́ка · мн. зна́ки [znak] **표지·기호 — това́рный знак 상표** ★★★

ㅿ나ㄱ 표기법 즈나크

Зализняк **3a**

일상어로는 「기호·표지·신호」(доро́жный знак 도로 표지). 상표법에서는 등록되어 권리가 붙은 것을 знак, 아직 표지일 뿐인 것을 обозначе́ние(표장)로 나눠 쓴다(1477조 1항 «то есть на обозначе́ние»). 등록 증서는 свиде́тельство на това́рный знак. 존속기간은 출원일부터 10년이고 10년씩 횟수 제한 없이 갱신한다(1491조).

쉬운 예

Знак зарегистри́рован в Роспате́нте.

그 상표는 로스파텐트에 등록되어 있다.

실무 예

Отве́тчик испо́льзовал схо́дный знак.

피고는 유사한 상표를 사용했다.

원문

> На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).
>
> — ГК РФ ст. 1477 п. 1 A
>
> 읽기 На това́рный знак, то есть на обозначе́ние, слу́жащее для индивидуализа́ции това́ров, признаётся исключи́тельное пра́во, удостоверя́емое свиде́тельством на това́рный знак (статья́ 1481).
>
> 상표, 곧 상품을 식별하는 데 쓰이는 표장에는 배타적 권리를 인정하고, 그 권리는 상표등록증으로 증명한다(1481조).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
На товарный знак,	на + 대격 — 권리의 대상	상표에
то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров,	정의 삽입 — на 대격 + 현재 능동 분사 + для 생격	곧 상품 식별에 쓰이는 표장에
признается исключительное право,	-ся 술어 + 주어	배타적 권리가 인정된다
удостоверяемое свидетельством на товарный знак	현재 수동 분사(중성 — пра́во) + 행위자·수단 조격	상표등록증으로 증명되는
(статья 1481).	참조 조문(주격)	(1481조)

удостоверя́емое(증명되는)은 현재 수동 분사(-емый)다. 「늘 그렇게 증명된다」는 규칙을 말할 때 조문은 현재 수동 분사를 쓴다(6장 V1 заключа́емым).

문형

то есть …

곧, 다시 말해(조문 속 정의)

1. то есть(곧)는 조문 안에서 바로 정의를 붙일 때 쓴다. 약어 т. е.로도 쓴다.
2. 앞말과 같은 격을 유지한다: на това́рный знак, то есть на обозначе́ние(둘 다 на + 대격).
3. 1259조 2항 «произво́дные произведе́ния, то есть произведе́ния, представля́ющие собо́й перераб о́тку …»도 같은 틀이다.

Он сде́лал ко́пию, то есть воспроизвёл произведе́ние.
그는 사본을 만들었다. 곧 저작물을 복제했다.

Пате́нт, то есть охра́нный докуме́нт, вы́дал Роспате́нт.
특허, 곧 보호 증서는 로스파텐트가 발급했다.

문법 V5 · 현재 능동 분사도 꾸미는 명사에 맞춘다

~~обозначе́ние, слу́жащий для индивидуализа́ции~~ (비문)

обозначе́ние, слу́жащее для индивидуализа́ции

слу́жащее(쓰이는)는 служи́ть의 현재 능동 분사다. 꾸미는 обозначе́ние가 중성이라 -ее. 남성 -ий는 문장 앞의 знак에 끌려 생기는 실수다.

한국이라면? = 상표 · 상표법 제2조 제1항 제1호

상표는 자기 상품과 「타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)」이다. 식별 기능으로 정의하는 것이 같다. 다만 한국은 서비스를 「상품」에 넣고, ГК는 서비스표를 따로 부른 뒤 상표 규정을 준용한다(1477조 2항).

14.15 **лице́нзия** ж. · род. лице́нзии · мн. лице́нзии [lʲɪˈt͡sɛnʲzʲɪjə]

이용 허락, 라이선스 — лицензио́нный догово́р 이용허락계약 ★★

리젠ㅅ시여 표기법 리첸지야

Зализняк **7a**

ГК 4부에서 лице́нзия는 이용 허락이다. 허락하는 쪽 лицензиа́р, 받는 쪽 лицензиа́т(1235조 1항). 배타적 이용 허락(исключи́тельная лице́нзия)과 단순 이용 허락(проста́я лице́нзия)이 있다. 행정법에서는 영업 허가(лице́нзия на де́ятельность)다 — 같은 낱말, 다른 제도. e는 [ɛ]로 단단하게 읽는다(IPA 참조).

쉬운 예 Мы купи́ли лице́нзию на програ́мму.
우리는 그 프로그램의 라이선스를 샀다.

실무 예 Лицензиа́т мо́жет испо́льзовать изобрете́ние то́лько в преде́лах догово́ра.
실시권자는 계약이 정한 범위에서만 발명을 실시할 수 있다.

원문

> Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. — ГК РФ ст. 1233 п. 1 A
>
> 읽기 Заключе́ние лицензио́нного догово́ра не влечёт за собо́й перехо́д исключи́тельного пра́ва к лицензиа́ту.
>
> 이용허락계약을 체결해도 배타적 권리가 이용권자에게 넘어가지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Заключение лицензионного договора	주어 — 동사성 명사 + 생격	이용허락계약의 체결은
не влечет за собой	부정 술어(고정 표현)	가져오지 않는다
переход исключительного права	목적어(대격) + 생격	배타적 권리의 이전을

к лицензиату.	к + 여격 — 누구에게로	이용권자에게로

ГК 1233조 3항은 권리 전부를 넘긴다고 명시하지 않은 계약을 이용허락계약으로 본다(«счита́ется лицензио́нным догово́ром»). 양도인지 허락인지 다툴 때 먼저 찾는 조문이다.

문형

влечь за собо́й + 대격

~을 가져오다, ~의 효과가 생기다

1. влечь за собо́й는 법률 효과를 말하는 고정 표현이다. за собо́й는 생략해도 뜻이 같다(влечёт ответственность).
2. 부정 не влечёт = 「~의 효과가 생기지 않는다」.
3. перехо́д … к + 여격: ~에게로의 이전.

Наруше́ние влечёт за собо́й ответственность.
침해는 책임을 지운다.

Прода́жа кни́ги не влечёт перехо́д а́вторского пра́ва.
책을 팔아도 저작권이 넘어가지 않는다.

문법 V4 · 동사성 명사의 목적어는 생격(11장 복습)

~~Заключе́ние лицензио́нный догово́р не влечёт …~~ (비문)

Заключе́ние лицензио́нного догово́ра не влечёт …

заключи́ть догово́р(계약을 체결하다)의 대격 목적어는 명사 заключе́ние가 되면 생격으로 바뀐다(11장 V4). 형용사도 함께 생격 -ого.

한국이라면? = 저작물의 이용허락 · 저작권법 제46조

「저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있다.」 허락받은 사람은 범위 안에서만 이용하고 권리 자체를 얻지 않는 것이 같다. 한국 특허는 이를 전용실시권·통상실시권으로 부르고, ГК는 모든 지재에 лице́нзия 하나를 쓴다.

14.16

контрафа́ктный

контрафа́ктная(여) · контрафа́ктное(중) · контрафа́ктные(복) [kəntrɐˈfaktnɨj]

침해(물)의 — контрафа́ктные экземпля́ры 침해 복제물, контрафа́ктный това́р 침해품

★★

껀ㄸ빠퐈ㄲㄸ느이 표기법 콘트라팍트니

Зализняк **1*a** 형용사

영어 counterfeit(위조)와 뿌리가 같지만 범위가 넓다. 1252조 4항은 어느 지재든 그 이용이 배타적 권리를 침해하는 유형 매체를 모두 контрафа́ктные라 하고, 법원 판결로 유통에서 거두어 없앤다. 아래 1515조 1항은 상표의 경우다. 명사는 контрафа́кт(침해품).

쉬운 예

Э́то контрафа́ктный това́р.

이것은 침해품이다.

실무 예

Суд реши́л уничто́жить контрафа́ктные экземпля́ры кни́ги.

법원은 책의 침해 복제물을 폐기하라고 판결했다.

원문

> Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. — ГК РФ ст. 1515 п. 1 A
>
> 읽기 Това́ры, этике́тки, упако́вки това́ров, на кото́рых незако́нно размещены́ това́рный знак и́ли схо́дное с ним до сте́пени смеше́ния обозначе́ние, явля́ются контрафа́ктными.
>
> 상표나 그와 혼동할 정도로 유사한 표장을 불법으로 붙인 상품·라벨·포장은 침해품이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Товары, этикетки, упаковки товаров,	주어 셋(복수 주격) + 생격	상품·라벨·상품 포장으로서
на которых незаконно размещены	관계절 — на + 전치격 кото́рых + 단형 수동 분사(복수)	그 위에 불법으로 붙여진
товарный знак или сходное с ним	관계절의 주어 둘 — 형용사 + с 조격	상표 또는 그와 유사한
до степени смешения обозначение,	до + 생격 + 주어(중성 주격)	혼동할 정도의 표장이
являются контрафактными.	술어 + 조격 보어(복수)	침해품이다

размещены́(붙여졌다)는 복수인데 주어는 знак(남성)과 обозначе́ние(중성) 둘이다. 주어가 둘이면 술어가 복수를 취한다.

문형

схо́дный с + 조격 до сте́пени смеше́ния

~와 혼동할 정도로 유사한

1. схо́дный(유사한)는 비교 상대를 с + 조격으로 받는다: схо́дное с ним(그것과 유사한).
2. до сте́пени смеше́ния(혼동의 정도까지)가 유사성의 문턱이다.
3. 상표 조문(1483·1484·1515조)에 거의 매번 나오는 고정 표현이다.

Обозначе́ние схо́дно со зна́ком до сте́пени смеше́ния.
그 표장은 상표와 혼동할 정도로 유사하다.

Назва́ния не схо́дны до сте́пени смеше́ния.
두 명칭은 혼동할 정도로 유사하지 않다.

문법 C4 · до + 생격 — 정도

~~схо́дное до сте́пень смеше́ния~~ (비문)

схо́дное до сте́пени смеше́ния

до(~까지)는 생격을 데려온다(7장 C4). сте́пень(정도)는 여성 연자음 명사라 생격이 -и: сте́пени. 그 뒤 смеше́ния(혼동의)도 생격이다.

한국이라면? + 불법복제물 · 저작권법 제2조 제37호

한국은 저작권법이 「"불법복제물"이란 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 복제물을 말한다.」 고 정의하고, 상표·특허에는 같은 총칭이 없다. ГК는 모든 지재의 침해 매체를 контрафа́ктный 하나로 부른다(1252조 4항).

14.17 **наруши́тель** м. · род. наруши́теля · мн. наруши́тели [nərʊˈʂɨtʲɪlʲ]

침해자, 위반자 ★★★

너루스띠ㄹ 표기법 나루시텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

нару́шить(어기다·침해하다)에서 -тель(하는 사람)을 붙였다. 지재 조문에서는 침해자, 교통에서는 위반자(наруши́тель пра́вил доро́жного движе́ния). вина́는 고의와 과실을 함께 이르는 귀책이다(ГК 401조 1항 «вины (умысла или неосторожности)»). 같은 항 2문이 귀책 없음의 증명 책임을 침해자에게 지운다(«Отсу́тствие вины́ дока́зывается лицо́м, нару́шившим …»). 3문은 사업자가 침해하면 손해배상·보상금 책임을 귀책과 관계없이 지운다 — 불가항력만 면책된다(2025. 7. 7. 법률 214-Ф3로 고친 문언).

쉬운 예

Наруши́тель вы́платил компенса́цию.

침해자가 보상금을 지급했다.

실무 예

Наруши́тель до́лжен доказа́ть отсу́тствие вины́.

침해자가 자기에게 귀책 사유가 없음을 증명해야 한다.

원문

> Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом. — ГК РФ ст. 1250 п. 3 A
>
> 읽기 Предусмо́тренные настоя́щим Ко́дексом ме́ры отве́тственности за наруше́ние интеллектуа́льных прав подлежа́т примене́нию при нали́чии вины́ наруши́теля, е́сли ино́е не устано́влено настоя́щим Ко́дексом.
>
> 이 법전이 정한 지식재산권 침해 책임은 침해자에게 귀책 사유(고의 또는 과실)가 있을 때 지운다. 다만 이 법전이 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Предусмотренные настоящим Кодексом	과거 수동 분사(복수 주격) + 행위자 조격	이 법전이 정한
меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав	주어 + 생격 + за 대격(무엇에 대한) + 생격	지식재산권 침해에 대한 책임 조치는
подлежат применению	술어 + 여격	적용된다
при наличии вины нарушителя,	при 전치격 + 생격 사슬	침해자에게 귀책 사유가 있을 때
если иное не установлено настоящим Кодексом.	단서 — 단형 수동 분사(중성) + 행위자 조격	이 법전이 달리 정하지 않는 한

ме́ры отве́тственности(책임 조치)는 손해배상·보상금 같은 「책임」이다. 침해 행위의 금지·침해품 폐기 같은 「보호 수단」(спо́собы защи́ты)은 과실이 없어도 청구할 수 있다(1250조 5항).

문형

при нали́чии + 생격

~이 있을 때

1. при + 전치격 нали́чии(존재)가 다시 생격을 받는다: при нали́чии вины́(귀책 사유가 있을 때 — вина́는 고의와 과실을 함께 이른다).
2. 반대말은 при отсу́тствии + 생격(~이 없을 때) — 6장 309조.
3. 조문이 요건을 말할 때 есть(있다) 대신 쓰는 명사 표현이다.

При нали́чии спо́ра де́ло рассма́тривает суд.
다툼이 있으면 법원이 사건을 심리한다.

При отсу́тствии вины́ компенса́ция не взы́скана.
귀책 사유가 없어 보상금은 인정되지 않았다.

문법 C6 · подлежа́ть는 여격을 받는다

~~ме́ры подлежа́т примене́ние~~ (비문)

ме́ры подлежа́т примене́нию

подлежа́ть(~의 대상이다)는 여격 보어를 받는다(9장 C6). подлежа́т примене́нию = 「적용되어야 한다」, подлежи́т возмеще́нию = 「배상되어야 한다」. 판결 주문에도 자주 나온다.

한국이라면? ≠ 과실의 추정 · 특허법 제130조

「타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.」 증명 책임을 침해자에게 넘기는 데까지는 같다(한국은 과실을, 러시아는 고의·과실을 아우르는 귀책을 추정한다). 사업자 침해에 손해배상·보상금 책임을 무과실로 지우는 1250조 3항 3문(법전에 달리 정함이 없으면, 불가항력을 증명해야 면책)은 한국에 없다.

14.18 **охра́на** ж. · род. охра́ны · мн. охра́ны [ɐ'xranə]

보호 — правова́я охра́на 법적 보호 ★★

아ₒ**ㅘ**너 표기법 오흐라나

Зализняк **1a**

일상어로는 「경비·경호」 다(охра́нник 경비원). 법률어로는 권리의 「보호」 — правова́я охра́на(법적 보호), охра́на труда́(산업 안전). 동사는 охраня́ть(보호하다). 비슷한 말 защи́та는 침해에 맞선 「구제」에 가깝다 — 1250조 표제가 «Защи́та интеллектуа́льных прав»다.

쉬운 예 Изобрете́ние нахо́дится под охра́ной.
그 발명은 보호받고 있다.

실무 예 Охра́на произведе́ния не тре́бует регистра́ции.
저작물의 보호에는 등록이 필요 없다.

원문

> Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. — ГК РФ ст. 1354 п. 2 A
>
> 읽기 Охра́на интеллектуа́льных прав на изобрете́ние и́ли поле́зную моде́ль предоставля́ется на основа́нии пате́нта в объёме, определя́емом содержа́щейся в пате́нте фо́рмулой изобрете́ния и́ли соотве́тственно поле́зной моде́ли.
>
> 발명이나 실용신안에 대한 지식재산권은 특허를 근거로, 특허에 담긴 청구범위가 정하는 범위에서 보호된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Охрана интеллектуальных прав	주어 + 생격	지식재산권의 보호는
на изобретение или полезную модель	на + 대격 둘	발명이나 실용신안에 대한
предоставляется на основании патента	-ся 술어 + на основа́нии 생격	특허를 근거로 주어진다
в объеме, определяемом содержащейся в патенте	в + 전치격 + 현재 수동 분사(전치격) + 능동 분사구	특허에 담긴 … 이 정하는 범위에서
формулой изобретения или соответственно полезной модели.	행위자 조격 + 생격	발명 또는 실용신안의 청구범위가

фо́рмула изобрете́ния는 수학 「공식」이 아니라 특허청구범위다. 독립항은 незави́симый пункт фо́рмулы — 1358조 3항(изобрете́ние 항목).

문형

на основа́нии + 생격

~을 근거로

1. на основа́нии пате́нта(특허를 근거로). основа́ние(근거)의 전치격 뒤에 다시 생격이 온다.
2. 판결 주문 앞의 На основа́нии изло́женного(위와 같은 이유로)도 같은 말이다 — 15장.
3. соотве́тственно(각각, 상응하여)는 「발명이면 발명의, 실용신안이면 실용신안의」라는 뜻이다.

> Охра́на предоставля́ется на основа́нии свиде́тельства.
> 보호는 등록증을 근거로 주어진다.
>
> Суд вы́нес реше́ние на основа́нии зако́на.
> 법원은 법률에 근거해 판결했다.

문법 V3 · 분사는 꾸미는 명사의 격, 조격은 행위자 몫

~~в объёме, определя́емым фо́рмулой~~ (비문)

в объёме, определя́емом фо́рмулой

определя́емом(정해지는)은 объёме(전치격)를 꾸미므로 전치격 -ом. 조격 -ым은 뒤의 행위자 фо́рмулой에 끌린 실수다. 분사의 격은 꾸미는 명사가 정한다(10장 V3).

한국이라면? = 특허발명의 보호범위 · 특허법 제97조

「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.」 ГК 1354조 2항 1문과 같다. 같은 항 2문은 청구범위를 해석할 때 명세서·도면을 쓸 수 있다고 적는다.

14.19 **сме́жный** сме́жная(여) · сме́жное(중) · сме́жные(복) [ˈsmʲeʐnɨɪ̯]

인접한 — сме́жные права́ 저작인접권 ★★

ㅅ**몌**ㅆ 느이 표기법 스메즈니

Зализняк **1*a** 형용사

일상어로는 「이웃한·맞닿은」 이다(сме́жные ко́мнаты 이어진 방). сме́жные права́(저작권에 이웃한 권리)가 저작인접권이다. 1303조 1항은 실연·음반·방송에 더해 데이터베이스의 내용과 공중영역에 들어간 저작물을 처음 공표한 사람의 권리까지 인접권에 넣는다.

쉬운 예 Э́то сме́жные права́ исполни́теля.
이것은 실연자의 저작인접권이다.

실무 예 Фоногра́мма охраня́ется сме́жными права́ми.
음반은 저작인접권으로 보호된다.

원문

> К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные неимущественные права. — ГК РФ ст. 1303 п. 2 A
>
> 읽기 К сме́жным права́м отно́сится исключи́тельное пра́во, а в слу́чаях, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом, отно́сятся та́кже ли́чные неиму́щественные права́.

저작인접권에는 배타적 권리가 속하고, 이 법전이 정한 경우에는 인격권도 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
К смежным правам	к + 여격 복수	저작인접권에는
относится исключительное право,	술어(단수) + 주어	배타적 권리가 속한다
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,	в + 전치격 복수 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	그리고 이 법전이 정한 경우에는
относятся также личные неимущественные права.	술어(복수) + 주어(복수)	인격권도 속한다

ли́чные неиму́щественные права́는 「인격적 비재산권」 — 한국의 저작인격권·실연자 인격권에 해당한다. 반대말이 иму́щественное пра́во(재산권)이다.

문형

к + 여격 отно́сится / отно́сятся …

~에는 …이 속한다

1. к сме́жным права́м(인접권에)를 앞에 두고 주어를 뒤에 둔다. 무엇이 속하는지를 강조하는 어순이다.
2. 술어는 뒤의 주어에 맞춘다: 단수 пра́во → отно́сится, 복수 права́ → отно́сятся.
3. 1259조 2항 «К объе́ктам а́вторских прав отно́сятся …»도 같은 틀이다.

К объе́ктам а́вторских прав отно́сятся програ́ммы.
저작권의 객체에는 프로그램이 속한다.

К сме́жным права́м отно́сится пра́во исполни́теля.
저작인접권에는 실연자의 권리가 속한다.

문법 C6 · относи́ться к + 여격

~~К сме́жные права́ отно́сится исключи́тельное пра́во.~~ (비문)

К сме́жным права́м отно́сится исключи́тельное пра́во.

к(~에게로)는 여격을 데려온다(9장 C6). 복수 여격 어미는 -ам·-ям: права́м. 형용사 복수 여격은 -ым: сме́жным. 「~에 속한다」를 말하는 조문의 고정 틀이다.

한국이라면? ≠ 저작인접권 · 저작권법 제3장·제4장

한국 저작권법은 실연·음반·방송을 저작인접권(제3장)으로 묶고, 데이터베이스제작자의 보호는 따로 장(제4장)을 둔다. ГК 1303조 1항은 데이터베이스 내용의 권리와 공중영역 저작물의 최초 공표자 권리까지 сме́жные права́에 넣는다.

14.20 **секре́т** м. · род. секре́та · мн. секре́ты [sʲɪˈkrʲet]

비밀 — секре́т произво́дства (но́у-ха́у) 영업비밀(노하우) ★★

시ㄱ**폐**ㄸ 표기법 세크레트

Зализняк **1a**

секре́т произво́дства는 글자 그대로 「생산의 비밀」이지만, 정의(1465조 1항)는 생산 정보에 그치지 않고 경제·조직 정보까지 덮는다. 한국 「영업비밀」에 해당한다. 비밀로 관리하는 제도(режи́м комме́рческой та́йны)는 별도 연방법률이 정한다 — 이 책은 그 법률을 대조하지 않았다.

쉬운 예 Э́то секре́т произво́дства.
이것은 영업비밀이다.

실무 예 Компа́ния ввела́ режи́м комме́рческой та́йны.
회사는 영업비밀 관리 제도를 도입했다.

원문

> Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. — ГК РФ ст. 1465 п. 1 A
>
> 읽기 Секре́том произво́дства (но́у-ха́у) признаю́тся све́дения любо́го хара́ктера (произво́дственные, техни́ческие, экономи́ческие, организацио́нные и други́е) о результа́тах интеллектуа́льной де́ятельности в нау́чно-техни́ческой сфе́ре и о спо́собах осуществле́ния

> профессиона́льной де́ятельности, име́ющие действи́тельную и́ли потенциа́льную комме́рческую це́нность вслéдствие неизве́стности их тре́тьим ли́цам, е́сли к таки́м све́дениям у тре́тьих лиц нет свобо́дного до́ступа на зако́нном основа́нии и облада́тель таки́х све́дений принима́ет разу́мные ме́ры для соблюде́ния их конфиденциа́льности, в том числе́ путём введе́ния режи́ма комме́рческой та́йны.

생산비밀(노하우)이란 과학기술 분야의 지적 활동 결과와 직업 활동의 수행 방법에 관한 모든 정보(생산·기술·경제·조직 등)로서, 제3자에게 알려지지 않아 실제 또는 잠재적 상업적 가치를 가지는 것을 말한다. 제3자가 적법하게 그 정보에 자유로이 접근할 수 없고, 보유자가 영업비밀 관리 제도의 도입 등 비밀 유지를 위한 합리적 조치를 하는 경우에 한한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	븫
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения	조격(정의되는 말) + -ся 술어(복수) + 주어	생산비밀(노하우)로 인정되는 것은 정보다
любого характера	생격 — 「어떤 성질이든」	어떤 성질이든
(производственные, технические, экономические, организационные и другие)	괄호 — 복수 주격 형용사 다섯(све́дения 에 맞춤)	(생산·기술·경제·조직 등)
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере	о + 전치격 + 생격 + в 전치격	과학기술 분야의 지적 활동 결과에 관한
и о способах осуществления профессиональной деятельности,	о + 전치격 둘째 + 생격 사슬	그리고 직업 활동 수행 방법에 관한
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность	현재 능동 분사(복수 주격) + 목적어(대격)	실제·잠재적 상업적 가치를 가지는
вследствие неизвестности их третьим лицам,	вслéдствие + 생격 + 여격	제3자에게 알려지지 않아서

если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа	조건절 — нет + 생격 (부재의 생격)	제3자가 그 정보에 자유로이 접근할 수 없고
на законном основании	на + 전치격	적법한 근거로
и обладатель таких сведений принимает разумные меры	조건절 둘째 — 주어 + 술어 + 목적어	보유자가 합리적 조치를 하는 경우
для соблюдения их конфиденциальности,	для + 생격 사슬	그 비밀 유지를 위하여
в том числе путем введения режима коммерческой тайны.	в том числе́(포함하여) + путём(~으로써) + 생격 사슬	영업비밀 관리 제도의 도입을 포함하여

нет свобо́дного до́ступа — нет(없다) 뒤의 생격은 7장의 부정·부재 생격이다. 「у тре́тьих лиц нет …」는 「제3자에게 …이 없다」, у + 생격이 가진 사람이다.

문형

вслéдствие + 생격

~ 때문에, ~의 결과로

1. вслéдствие(~의 결과로)는 원인을 생격으로 받는 전치사다.
2. неизвéстности их трéтьим лúцам = 「그것이 제3자에게 알려지지 않음」 — 여격 трéтьим лúцам이 「누구에게」.
3. 판결에서는 вслéдствие непреодолúмой сúлы(불가항력으로 인하여)로 자주 나온다(1250조 3항 3문).

Договóр не испóлнен вслéдствие непреодолúмой сúлы.
계약은 불가항력 때문에 이행되지 않았다.

Срок пропýщен вслéдствие болéзни.
기간은 질병 때문에 지났다.

한국이라면? = 영업비밀 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호

「"영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.」 비공지성·경제적 가치·비밀 관리 세 요건이 짝을 이룬다.

한국이라면? — 저작권·특허·상표의 기본 장치

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 특허청은 2025. 10. 1.부터 지식재산처다.

	러시아	한국	차이
≠	Суд по интеллектуа́льным права́м (АПК ст. 34 ч. 4)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	상사법원 계통 전문 법원 — 권리 부여·소멸 1심과 상사 관할 침해 사건 파기심 / 고등법원급 — 심결취소 1심과 특허 등 민사 항소심.
=	Роспате́нт (ГК ст. 1246 п. 3)	지식재산처 (특허법 제30조 제2항)	출원·심사·등록 기관. 한국 조문은 「지식재산처장」으로 바뀌었다 (2025. 10. 1.).
=	официа́льные докуме́нты (ст. 1259 п. 6)	보호받지 못하는 저작물 (저작권법 제7조)	법령·판결 모두 저작물이 아니다. 러시아는 공식 번역까지, 한국은 국가가 작성한 번역물까지.
+	иде́и, ме́тоды, фа́кты (ст. 1259 п. 5)	저작물의 정의 (저작권법 제2조 제1호)	러시아는 보호하지 않는 것을 목록으로 적는다 / 한국은 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」 정의로 거른다.
=	регистра́ция не тре́буется (ст. 1259 п. 4)	저작권 (저작권법 제10조 제2항)	무방식주의.

≠	компенса́ция (ст. 1301 п. 1)	법정손해배상의 청구 (저작권법 제125조의2)	실손해 대신 청구하는 것은 같다. 러시아는 1만~1천만 루블 또는 침해품·이용료의 2배, 등록 요건 없음 / 한국은 저작물마다 1천만원(영리·고의 5천만원) 이하, 침해 전 등록 필요.
=	срок де́йствия (ст. 1281 п. 1)	보호기간의 원칙 (저작권법 제39조)	사후 70년. 러시아는 대조국전쟁에 참여한 저작자에게 4년을 더한다(5항).
=	новизна́ и изобрета́тельский у́ровень (ст. 1350 п. 2)	특허요건 (특허법 제29조)	신규성·진보성. 판단 주체 специали́ст / 「통상의 지식을 가진 사람」.
=	раскры́тие информа́ции а́втором (ст. 1350 п. 3)	공지 예외 (특허법 제30조 제1항)	자기 공개의 공지 예외 기간은 양국 모두 12개월이다(러시아 실용신안은 6개월 — 1351조 3항). 한국은 조약·법률에 따른 출원공개·등록공고를 예외에서 빼고(제1항 제1호 단서), 출원서에 취지를 적고 증명 서류를 내야 한다(제2·3항). 러시아는 공개 사실의 증명 책임을 출원인에게 지운다(1350조 3항 2문).
≠	изобрете́ние (ст. 1350 п. 1, 5)	발명의 정의 (특허법 제2조 제1호)	러시아는 「техни́ческое реше́ние」 + 제외 목록(컴퓨터 프로그램 «как таковы́х» 등) / 한국은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」.
+	эквивале́нтный при́знак (ст. 1358 п. 3)	—	균등을 법전에 적었다. 한국 특허법에는 균등을 정한 조문이 없다.

≠	вина́ наруши́теля (ст. 1250 п. 3)	과실의 추정 (특허법 제130조)	증명 책임 전환은 같다(추정 대상은 과실 / 귀책 전체). 사업자 침해의 손해배상·보상금 무과실 책임(법전에 달리 정함이 없으면 불가항력만 면책)은 러시아에만.

가짜 친구 · образе́ц · моде́ль — 견본과 모형이 아니다

промы́шленный образе́ц를 「공업 견본」으로, поле́зная моде́ль을 「유용한 모형」으로 옮기면 법률 문서가 읽히지 않는다. 앞의 것은 디자인(한국 디자인보호법의 디자인), 뒤의 것은 실용신안이다.

образе́ц는 일상어와 소송에서 「견본·서식·시료」다. образе́ц заявле́ния(신청서 서식), образе́ц по́дписи(서명 견본), 형사 절차의 образцы́ для сравни́тельного иссле́дования(대조 감정용 시료). 「промы́шленный」가 앞에 붙을 때만 디자인이다.

поле́зная моде́ль은 장치(устро́йство)에 관한 기술적 해결이다(1351조 1항). 요건은 신규성과 산업상 이용 가능성 둘이고, 진보성은 요구하지 않는다. 존속기간은 10년(1363조 1항).

모양과 기능이 갈린다. 기술적 기능에서만 나온 특징은 디자인으로 보호하지 않는다(1352조 1항 «При́знаки, обусло́вленные исключи́тельно техни́ческой фу́нкцией изде́лия, не явля́ются охраня́емыми»).

> Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. ГК РФ ст. 1351 п. 1
>
> 읽기 Поле́зной моде́ли предоставля́ется правова́я охра́на, е́сли она́ явля́ется но́вой и промы́шленно примени́мой.
>
> 실용신안은 신규하고 산업상 이용할 수 있으면 법적 보호를 받는다.

요령 образе́ц 앞에 промы́шленный가 있으면 디자인, 없으면 견본·서식. моде́ль 앞에 поле́зная가 있으면 실용신안이다.

C2·C4 복습 — 생격 사슬과 부정·전치사의 생격을 지재 조문으로

새 규칙은 없다. 5장의 생격 사슬(C2)과 7장의 부정·수량·전치사 생격(C4)을 ГК 4부 조문에 다시 대어 본다.

- ГК 4부의 열쇠말은 생격 사슬이다. результа́т интеллектуа́льной де́ятельности(지적 활동의 결과), сре́дство индивидуализа́ции(식별 수단), пра́во испо́льзования произведе́ния(저작물의 이용권). 뒤의 명사가 앞 명사를 「~의」로 꾸민다 — 5장 C2.
- 사슬이 길어져도 읽는 법은 같다. 가장 앞의 명사를 찾고, 그 뒤 생격을 하나씩 「~의」로 붙여 거꾸로 올라온다. исключи́тельное пра́во на результа́т интеллектуа́льной де́ятельности는 на + 대격(~에 대한) 뒤에 생격 둘이다.
- 부재·부정의 생격(7장 C4): Отсу́тствие запре́та(금지의 부재), у тре́тьих лиц нет до́ступа(제3자에게 접근이 없다). отсу́тствие·нали́чие·нет 뒤는 생격이다.
- 부정이 늘 생격을 부르지는 않는다. не тре́буется регистра́ция(1259조 4항)의 регистра́ция는 -ся 술어의 주어라 주격이다. 7장의 부정 생격은 타동사의 목적어 자리에서 일어난다.
- 전치사 생격: без согла́сия(동의 없이), из у́ровня те́хники(기술 수준에서), до сте́пени смеше́ния(혼동할 정도로), для специали́ста(전문가가 보기에). 수량도 생격이다 — от десяти́ ты́сяч до десяти́ миллио́нов рубле́й(1만~1천만 루블, 1301조 1항). 수사와 격은 10장 C7.

표로 보기

말	짜임	뜻
результа́т интеллектуа́льной де́ятельности	명사 + 형용사·명사 생격	지적 활동의 결과
сре́дство индивидуализа́ции	명사 + 명사 생격	식별 수단(표지)
пра́во испо́льзования произведе́ния	명사 + 생격 + 생격	저작물 이용권
отсу́тствие запре́та	부재 + 생격	금지하지 않음
без согла́сия правооблада́теля	без + 생격 + 생격	권리자의 동의 없이
из у́ровня те́хники	из + 생격 + 생격	기술 수준(선행기술)에서
до сте́пени смеше́ния	до + 생격 + 생격	혼동할 정도로
де́сять миллио́нов рубле́й	수사 + 복수 생격 둘	1천만 루블

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Отсу́тствие запре́та не счита́ется согла́сием

주격 · 주어 생격 · 무엇의 부재 부정 · -ся 술어 조격 · 보어

금지하지 않았다고 동의한 것으로 보지 않는다.

Изобрете́ние не изве́стно из у́ровня те́хники

주격 · 주어(중성) 단형 형용사 · 중성 из + 생격 · 출몰 모음 생격 · 사슬 둘째

그 발명은 선행기술에서 알려져 있지 않다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~без согла́сие а́втора~~	без согла́сия а́втора	без 뒤는 생격 -я.
~~пра́во испо́льзование произведе́ние~~	пра́во испо́льзования произведе́ния	사슬의 둘째·셋째 명사는 모두 생격.
~~Не тре́буется регистра́ции и регистра́цию.~~	Не тре́буется регистра́ция.	-ся 술어의 주어는 주격. 목적어가 아니라 부정 생격을 걸 자리가 없다.
~~из у́ровеня те́хники~~	из у́ровня те́хники	출몰 모음 e는 어미가 붙으면 빠진다.

V4 복습 — 동사성 명사로 늘어놓은 이용 행위와 구제 수단

동사성 명사(-ние··тие)는 동사의 목적어를 생격으로 받는다(11장 V4). ГК 1270조 2항은 저작물의 이용 행위를, 1252조 1항은 구제 수단을 모두 이 꼴로 늘어놓는다.

- воспроизведе́ние произведе́ния(저작물의 복제)는 воспроизводи́ть произведе́ние(저작물을 복제하다)에서 왔다. 동사의 대격 목적어가 명사 뒤에서는 생격이 된다 — 11장 V4에서 본 возбужде́ние де́ла와 같다.
- 1270조 2항의 이용 목록이 이 꼴이다: воспроизведе́ние(복제), распростране́ние(배포), публи́чное исполне́ние(공연), сообще́ние в эфи́р(방송), перево́д(번역), доведе́ние до всео́бщего све́дения(공중이 원하는 때·곳에서 접근하게 함 — 한국 「전송」).
- 1252조 1항의 구제 수단도 명사 사슬이다: призна́ние пра́ва(권리의 확인), пресече́ние де́йствий(행위의 금지), возмеще́ние убы́тков(손해배상), изъя́тие материа́льного носи́теля(유형 매체의 수거), публика́ция реше́ния суда́(판결의 공표).

- 누가 했는지는 조격으로 덧붙인다: испо́льзование произведе́ния наруши́телем(침해자에 의한 저작물 이용). 생격 둘이 겹치면 첫 생격이 목적어, 조격이 행위자다.
- 명사가 다시 동사로 돌아가면 격도 돌아간다. 판결 주문은 동사로 쓴다 — запрети́ть распростране́ние(배포를 금지한다), взыска́ть компенса́цию(보상금을 지급하라). 15장.

표로 보기

동사(불완료)	동사성 명사	뜻
воспроизводи́ть	воспроизведе́ние	복제하다 / 복제
распространя́ть	распростране́ние	배포하다 / 배포
исполня́ть	исполне́ние	공연하다·이행하다
наруша́ть	наруше́ние	침해하다 / 침해
пресека́ть	пресече́ние	막다 / 금지
изыма́ть	изъя́тие	거두다 / 수거
возмеща́ть	возмеще́ние	배상하다 / 배상

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Наруше́ние исключи́тельного пра́ва влечёт отве́тственность
동사성 명사 · 주어 생격 · 침해한 대상 술어 · 가져오다 대격 · 목적어
배타적 권리의 침해는 책임을 지운다.

Суд запрети́л распростране́ние ко́пий фи́льма
주격 · 주어 완료 과거 동사성 명사 · 대격 생격 복수 + 생격
법원은 영화 복제물의 배포를 금지했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~воспроизведе́ние произведе́ние~~	воспроизведе́ние произведе́ния	동사성 명사의 목적어는 생격.
~~возмеще́ние убы́тки~~	возмеще́ние убы́тков	убы́тки의 복수 생격은 -ов.

~~испо́льзование произведе́ния наруши́теля~~	испо́льзование произведе́ния наруши́телем	행위자는 조격. 생격으로 두면 「침해자의 저작물」을 이용한 것이 된다.
~~Суд реши́л изъя́тие экземпля́ров.~~	Суд реши́л изъя́ть экземпля́ры.	реши́ть 뒤는 부정사. 주문은 동사로 쓰고 목적어는 대격.

원전 코너 — 이 책이 법전과 판결을 옮겨 실을 수 있는 이유

이 책은 러시아 법전 조문과 판결 문장을 원문 그대로 싣는다. 그 근거가 바로 이 장의 법전에 있다. ГК 1259조 6항은 법령과 판결을 저작권의 객체에서 빼고, 1274조 1항 1호는 교육 목적의 인용을 허락한다.

> Не являются объектами авторских прав: 1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; ГК РФ ст. 1259 п. 6 A
>
> > 읽기 Не явля́ются объе́ктами а́вторских прав: 1) официа́льные докуме́нты госуда́рственных о́рганов и о́рганов ме́стного самоуправле́ния муниципа́льных образова́ний, в том числе́ зако́ны, други́е нормати́вные а́кты, суде́бные реше́ния, иные́ материа́лы законода́тельного, администрати́вного и суде́бного хара́ктера, официа́льные докуме́нты междунаро́дных организа́ций, а та́кже их официа́льные перево́ды;
>
> 다음은 저작권의 객체가 아니다. 1. 국가기관과 지방자치단체 기관의 공식 문서 — 법률, 그 밖의 법규 문서, 판결, 입법·행정·사법 성격의 그 밖의 자료, 국제기구의 공식 문서와 그 공식 번역을 포함한다.

> Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования: 1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия

творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; ГК РФ ст. 1274 п. 1 A

읽기 Допуска́ется без согла́сия а́втора и́ли ино́го правообла́да́теля и без вы́платы вознагражде́ния, но с обяза́тельным указа́нием и́мени а́втора, произведе́ние кото́рого испо́льзуется, и исто́чника заи́мствования: 1) цити́рование в оригина́ле и в перево́де в нау́чных, полеми́ческих, крити́ческих, информацио́нных, учёбных це́лях, в це́лях раскры́тия тво́рческого за́мысла а́втора правоме́рно обнаро́дованных произведе́ний в объёме, опра́вданном це́лью цити́рования, включа́я воспроизведе́ние отры́вков из газе́тных и журна́льных статей в фо́рме обзо́ров печа́ти;

다음은 저작자나 그 밖의 권리자의 동의 없이 보상금도 지급하지 않고 할 수 있다. 다만 이용되는 저작물의 저작자 이름과 인용 출처를 반드시 밝혀야 한다. 1. 적법하게 공표된 저작물을 학술·논쟁·비평·정보·교육 목적이나 저작자의 창작 의도를 드러낼 목적으로, 인용 목적에 비추어 정당한 범위에서 원문이나 번역으로 인용하는 것(신문·잡지 기사의 일부를 언론 개관 형식으로 복제하는 것을 포함한다).

1259조 6항 1호의 «суде́бные реше́ния»(판결)은 공식 문서의 한 예다. 그래서 15장에서 판결 서식을 원문대로 보일 수 있다. 다만 공개 판결에 남은 당사자 이름은 저작권이 아니라 개인정보의 문제라 이 책은 옮기지 않는다.

1274조 1항은 조건을 단다 — 저자 이름과 출처를 반드시 밝힌다(«с обяза́тельным указа́нием и́мени а́втора … и исто́чника заи́мствования»). 3부의 소설 인용이 판본과 쪽을 함께 적는 이유다.

한국도 같다. 저작권법 제7조가 법령·판결을 보호하지 않는다(「한국이라면?」 3행).

말해 보기 — 지재 사건을 두고 묻고 답할 때

교류 자리에서 지재 제도를 묻고 한국 사정을 설명할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Каки́е спо́ры рассма́тривает Суд по интеллектуа́льным права́м?
지식재산권법원은 어떤 분쟁을 심리합니까?

В Коре́е пате́нтные спо́ры рассма́тривает специализи́рованный пате́нтный суд.
한국에서는 특허 분쟁을 특허 전문 법원이 심리합니다.

한국 특허법원의 러시아어 공식 명칭은 이 책이 확인하지 못했다. 이름 대신 「특허 전문 법원」으로 풀어 말했다 — 20장에서 다시 본다.

Пра́вда ли, что програ́мма для компью́тера не явля́ется изобрете́нием?

컴퓨터 프로그램은 발명이 아니라는 게 맞습니까?

답은 как таковы́х(그 자체로는) — 1350조 5항 끝 단락. 프로그램 그 자체만 청구할 때 발명에서 빠진다.

확인 문제 8

1. ГК 4부에서 исключи́тельное пра́во는?

- 예외적으로만 인정되는 권리
- **권리자만 이용하고 남을 막을 수 있는 재산권**
- 인격권
- 국가만 가지는 권리

1226조 «исключи́тельное пра́во, явля́ющееся иму́щественным пра́вом». 1229조가 그 내용(이용·처분·허락·금지)을 정한다.

2. «Отсу́тствие запре́та не счита́ется согла́сием»의 뜻은?

- 금지가 없으면 동의한 것으로 본다
- **금지하지 않았다고 동의한 것으로 보지 않는다**
- 동의가 없으면 금지된다
- 금지는 동의로 풀린다

1229조 1항 2문. 권리자가 침묵했다고 이용을 허락한 것이 아니다.

3. ГК 1257조에 따르면 저작자가 될 수 있는 것은?

법인

자연인(гражданин́)

국가

누구든 이름이 표시된 자

«А́втором … признаётся граждани́н, тво́рческим трудо́м кото́рого оно́ со́здано». 한국 저작권법 제9조(업무상저작물의 법인 저작자)와 다르다.

4. изобрета́тельский у́ровень의 한국어 대응은?

발명의 수준

진보성

신규성

산업상 이용 가능성

1350조 2항 2문 — 전문가에게 기술 수준에서 명백하게 도출되지 않을 것. 한국 특허법 제29조 제2항의 진보성이다.

5. промы́шленный образе́ц는?

공업 견본품

실용신안

디자인

시제품

1352조 — 제품 외관의 해결. 실용신안은 поле́зная моде́ль.

6. «Промы́шленному образцу́ предоставля́ется охра́на»에서 образцу́의 격은?

- 주격
- **여격**
- 조격
- 생격

предоставля́ть(주다)는 받는 쪽을 여격으로. 주어는 охра́на.

7. ГК 1358조 3항이 조문에 적은 것은?

- **균등물도 사용된 것으로 본다**
- 청구범위는 명세서로만 해석한다
- 방법 발명은 보호하지 않는다
- 독립항만 무효가 된다

«ли́бо при́знак, эквивале́нтный ему́ …» — 우선일 전에 균등물로 알려진 구성요소. 한국 특허법에는 균등 조문이 없다.

8. контрафа́ктный의 범위는?

- 상표 위조품만
- 저작물 해적판만
- **어느 지재든 배타적 권리를 침해하는 유형 매체**
- 수입품만

1252조 4항이 모든 지재에 걸쳐 정의한다. 1515조 1항은 상표의 경우.

2부 법의 언어 · 제15장

판결문 읽기 — «Установи́л»에서 주문까지

Установи́л

러시아 판결은 뼈대가 단단하다. 1심 본안 판결은 «Именем Российской Федерации»(러시아 연방의 이름으로)로 시작하고, 법원 구성과 사건을 적은 뒤 «установи́л:»(인정하였다)로 사실과 이유를 열며, «руково́дствуясь …»(…을 근거로 삼아)로 적용 조문을 다시 늘어놓고, 주문 머리말 «реши́л:»·«приговори́л:»에서 끝난다. 한국 판결서와 순서가 거꾸로다 — 주문이 맨 끝이다. 같은 결론을 법전마다 다른 이름(реше́ние·приго́вор·определе́ние·постановле́ние)으로 부르는 것도 이 장에서 정리한다. 문법은 부동사다. руково́дствуясь와 рассмотре́в 두 낱말이 판결 거의 모두에 나온다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. УПК РФ ст. 296

   > 읽기 Суд постановля́ет приго́вор и́менем Росси́йской Федера́ции.
   > 법원은 러시아 연방의 이름으로 형사 판결을 선고한다.

2. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. ГПК РФ ст. 198 ч. 1

   > 읽기 Реше́ние суда́ состои́т из вво́дной, описа́тельной, мотивиро́вочной и резолюти́вной часте́й.
   > 민사 판결은 머리 부분·사실 부분·이유 부분·주문 부분으로 이루어진다.

1. 책 제목 «Установи́л» — 판결의 첫 동사

- 러시아 판결은 사실 인정과 이유를 한 낱말로 연다. 법원 구성과 사건을 적은 첫머리가 끝나면 줄을 바꿔 «УСТАНОВИ́Л:»(인정하였다)라고 쓰고, 그 뒤부터 사실과 이유가 나온다. 이 책의 제목이 이 낱말이다.
- 조사 단계에서 판결·결정 313건을 셌다(헌법재판소 61·대법원 60·일반 법원 192. 내려받은 314개 가운데 하나는 사이트 오류 화면이라 뺐다). 머리말 установи́л(а):가 310건(99%)에서 보였다 — 못 찾은 3건은 공개본이 잘렸거나 주문만 공개됐거나 스캔 판독에서 그 쪽이 빠진 경우다. «Суд установи́л»처럼 두 낱말이 붙어 나오는 꼴은 2건(0.6%)뿐이고, 둘 다 머리말이 아니라 이유 속 문장이다 — 실제로는 «Ленинский районный суд … в составе …»처럼 긴 주어 뒤에 한참 떨어져 나온다.
- установи́л은 남성 과거형이다. 주어가 판사 한 사람이나 суд(남성)면 установи́л:, 합의부(колле́гия, 여성)면 установи́ла:다. 과거형이 주어의 성을 따르는 규칙은 3장에서 보았다. 대법원과 지역 법원 항소심의 합의부 재판은 «установи́ла: … определи́ла:» 짝을 쓴다.

- 제목은 남성 단수 과거형을 썼다. 조사에서 머리말을 남성·여성으로 나눠 세지는 않았다. 단독판사 사건이 많은 1심 표본이 대부분이라 남성형이 많을 것으로 보지만 추정이다.

2. 판결의 흐름 — 머리에서 주문까지

- 1심 본안 판결의 줄기는 법원·지역이 달라도 같다. 이 장은 스베르들롭스크·노보시비르스크·타타르스탄·크라스노야르스크 네 지역 법원 공개본을 받아 서식을 맞춰 보았다(아래 원문). 서식 문장만 옮기고, 사건 문장은 이 책이 지어 쓴다.
- ① 사건번호와 표제(РЕШЕ́НИЕ·ПРИГОВО́Р·ОПРЕДЕЛЕ́НИЕ·ПОСТАНОВЛЕ́НИЕ). ② «Именем Российской Федерации» — 1심 본안 판결(형사 항소심 판결도 «от имени Российской Федерации» — УПК 389.28조 2항. 헌재는 본안 결정과 의견 — ФКЗ о КС 71조). ③ 날짜·장소, 법원과 구성(«в соста́ве председа́тельствующего судьи́ …, при секретаре́ …»). ④ «рассмотре́в в откры́том суде́бном заседа́нии … де́ло».
- ⑤ «УСТАНОВИ́Л:» — 청구와 답변, 증거, 법원의 판단이 이어진다. 판단으로 넘어갈 때 «Суд, иссле́довав материа́лы де́ла, прихо́дит к сле́дующему вы́воду» 같은 문장이 경계를 표시한다. ⑥ «На основа́нии изло́женного, руково́дствуясь …, суд» — 적용 조문을 다시 늘어놓는다.
- ⑦ 주문 머리말 «РЕШИ́Л:»(민사·행정)·«ПРИГОВОРИ́Л:»(형사 판결)·«ОПРЕДЕЛИ́Л:»(결정)·«ПОСТАНОВИ́Л:»(단독판사의 형사·행정위반 재판) 뒤에 주문. ⑧ 불복 안내(«… мо́жет быть обжа́ловано … в тече́ние …»)와 판사 서명.
- 민사 1심은 변론을 마친 날 주문만 선고하고 이유를 갖춘 판결을 나중에 쓸 수 있다(ГПК 199조). 공개본 첫머리에 «мотиви́рованное реше́ние изгото́влено …»(이유를 갖춘 판결 작성일)이 붙는 까닭이다.

자리	러시아어 표지	한국 판결서
머리	И́менем Росси́йской Федера́ции	없음
사실·이유 시작	УСТАНОВИ́Л: / УСТАНОВИ́ЛА:	이유
근거 조문	руково́дствуясь статья́ми …	(형사) 법령의 적용
주문	РЕШИ́Л: / ПРИГОВОРИ́Л:	주문 — 맨 앞
불복 안내	мо́жет быть обжа́ловано …	(형사) 재판장이 말로 고지

> Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.
> Октябрьский районный суд г. Новосибирска, определение (2026), sudrf A
>
> 읽기 Суд, иссле́довав материа́лы де́ла, прихо́дит к сле́дующему вы́воду.
> 법원은 기록을 조사하여 다음과 같이 판단한다.

> Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, подачей апелляционной жалобы в течении месяца с момента изготовления мотивированного решения в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга. Ленинский районный суд г. Екатеринбурга, решение 01.10.2026, sudrf A
>
> 읽기 Реше́ние мо́жет быть обжа́ловано ли́цами, уча́ствующими в де́ле, пода́чей апелляцио́нной жа́лобы в тече́нии ме́сяца с моме́нта изготовле́ния мотиви́рованного реше́ния в Суде́бную колле́гию по граждáнским делáм Свердло́вского областно́го суда́ че́рез Ле́нинский райо́нный суд г.Екатеринбу́рга.
> 사건 관계인은 이유를 갖춘 판결이 작성된 때부터 한 달 안에 레닌 구 법원을 거쳐 스베르들롭스크 주 법원 민사부에 항소장을 내어 이 판결에 불복할 수 있다.

3. 재판 형식어 대조표 — ГПК·АПК·УПК

- 같은 자리의 재판을 법전마다 다른 이름으로 부른다. 아래 표는 이 장의 표제어 постановле́ние·определе́ние과 1장의 реше́ние·приго́во́р를 법전별로 맞춰 본 것이다. 칸의 조·항·호는 ips 공식판으로 확인했다.
- 민사(ГПК)는 내용으로 가른다 — 본안을 끝내면 реше́ние, 아니면 определе́ние(224조 1항). 형사(УПК)는 재판부 구성으로 가른다 — 합의부면 определе́ние(5조 23호), 단독판사면 постановле́ние(5조 25호).
- 상사(АПК)는 심급으로 가른다 — 1심 본안 реше́ние, 상사항소법원·상사 파기법원의 재판 постановле́ние, 나머지 모두 определе́ние(15조 2·3항). 다만 대법원은 파기심 재판이 определе́ние, 상임간부회의 감독심 재판이 постановле́ние다(같은 항). 헌법재판소는 본안 постановле́ние, 그 밖의 재판 определе́ние이다(ФКЗ о КС 71조).
- 총칭도 다르다. 민사는 суде́бное постановле́ние(13조 1항), 상사는 суде́бный акт(15조 1항)다. 형사의 процессуа́льное реше́ние은 법원만이 아니라 검사·수사관의 결정까지 덮는다(5조 33호).

자리	ГПК (민사)	АПК (상사)	УПК (형사)

1심 본안	реше́ние (194조 1항)	реше́ние (15조 2항)	приго́вор (5조 28호)
본안 아닌 재판	определе́ние (224조 1항)	определе́ние (15조 3항)	единоли́чное постановле́ние · коллегиа́льное определе́ние (5조 25·23호)
항소심 재판	апелляцио́нное определе́ние (329조)	постановле́ние (15조 3항 — 대법원 파기심은 определе́ние)	апелляцио́нный приго́вор · определе́ние · постановле́ние (389.28·389.33조)
Именем РФ	реше́ние (194조 1항)	реше́ние (167조 1항)	приго́вор (296조) · апелляцио́нный приго́вор (389.28조 2항)
구성	네 부분 (198조 1항)	네 부분 (170조 1항)	세 부분 (303조 1항)
총칭	суде́бное постановле́ние (13조 1항)	суде́бный акт (15조 1항)	процессуа́льное реше́ние (5조 33호)

> Постановления и заключения Конституционного Суда Российской Федерации выносятся именем Российской Федерации. ФКЗ о КС ст. 71 A
>
> 읽기 Постановле́ния и заключе́ния Конституцио́нного Суда́ Росси́йской Федера́ции вынóсятся и́менем Росси́йской Федера́ции.
>
> 러시아 연방 헌법재판소의 본안 결정과 의견은 러시아 연방의 이름으로 낸다.

> определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения; УПК РФ ст. 5 п. 23 A
>
> 읽기 определе́ние - любóе реше́ние, вы́несенное коллегиа́льно суда́ми пе́рвой, апелляцио́нной и кассацио́нной инста́нций, за исключе́нием приговóра и кассацио́нного определе́ния;
>
> (형사 절차의) 결정(определение)이란 1심·항소심·파기심 법원이 합의부로 내린 모든 재판을 말한다. 형사 판결과 파기심 결정(кассационное определение)은 제외한다.

4. 비식별 표기 읽기

- sudrf 공개본은 사람과 장소를 가린다. 자주 보는 표지 — <данные изъяты>(자료 삭제), <адрес>(주소), <ФИО>1·ФИО1(성명), ДД.ММ.ГГГГ(날짜 — 일·월·년 자리표시), <номер изъят>(번호 삭제), УИД 사건 고유번호의 일부를 «№ -11»처럼 지운 것.
- 가리는 정도는 법원과 판사마다 다르다. 이 장이 받은 공개본 가운데에도 당사자 이름이 그대로 남은 것이 있었다. 그래서 이 책은 공개본의 서식 문장만 원문 칸에 옮기고, 이름·주소가 든 문장은 옮기지 않는다.
- 공개본에는 국호를 줄여 쓴 예도 있다. 조사 표본 192건 중 4건은 머리가 «И МЕНЕМ Р. Ф.»였다 — 원래 «Именем Российской Федерации»다.
- 날짜를 가린 «ДД.ММ.ГГГГ»는 ДД(день 일)·ММ(ме́сяц 월)·ГГГГ(год 년)의 머리글자다. 법률가끼리 «дэ-дэ-эм-эм»으로 읽지 않는다 — 소리 내어 읽을 일이 없는 자리표시다.

▼ 처음 보는 문법 용어 19 이 장의 설명에 나오는 말

주격 주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р

생격 「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра

여격 「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру

대격 목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격 「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о догово́ре, на пра́ве

단형 형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобо́ден, обя́зан, заключён

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

동사성 명사 -ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격

무인칭문 주어 없이 중성 술어로 끝나는 문장. необходи́мо и доста́точно …

과거 수동 분사 「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다

수사 수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет

서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется судо́м
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
능동 분사	「~하는·~한」 쪽을 꾸미는 동사 형용사(действительное причастие). 현재 -щий, 과거 -вший: отвеча́ющий, прекрати́вший
분사구	분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

15.1 **постановле́ние** ср. · род. постановле́ния · мн. постановле́ния

[pəstənɐˈvlʲenʲɪjə]

(법전마다 다른) 결정·재판·처분 — 형사 단독 재판, 상사 상소심 판결, 헌재 본안 결정 등 ★★★

뻐ㅅ떠나ᄇ**례**니여 표기법 포스타노블레니예

Зализняк **7a**

постанови́ть(정하다·결정하다)의 동사성 명사. 한국어 한 낱말로 옮길 수 없는 대표 낱말이다(가짜 친구 코너). 형사에서는 단독판사가 내린 판결 아닌 재판과 수사관·검사의 처분이, 상사에서는 상사항소·파기법원의 판결(대법원에서는 감독심 재판)이, 헌법재판소에서는 본안 결정이 постановле́ние다. 정부가 내는 「정부령」(постановле́ние прави́тельства)과 대법원 전원회의의 해석 결의(постановле́ние Пле́нума)도 같은 이름이다.

법전마다 다른 뜻

ГПК 감독심 상임간부회의 재판(13조 1항) · суде́бное постановле́ние = 재판 총칭 · **АПК** 상사항소·파기법원의 재판, 대법원 상임간부회의 감독심 재판(15조 3항) · **УПК** 단독판사의 재판, 수사기관·검사의 처분(5조 25호) · **ФКЗ о КС** 헌재 본안 결정(71조)

쉬운 예

Судья́ вы́нес постановле́ние.

판사가 결정을 내렸다.

실무 예

Постановле́ние сле́дователя мо́жно обжа́ловать.

수사관의 처분에는 불복할 수 있다.

원문

> постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления; — УПК РФ ст. 5 п. 25 A
>
> 읽기 постановле́ние - любо́е реше́ние, за исключе́нием приговора́, вы́несенное судьёй единоли́чно; реше́ние, вы́несенное прези́диумом суда́ при пересмо́тре соответствующего суде́бного реше́ния, вступи́вшего в зако́нную си́лу; реше́ние прокуро́ра, руководи́теля сле́дственного о́ргана, сле́дователя, о́ргана дозна́ния, нача́льника о́ргана дозна́ния, нача́льника подразделе́ния дозна́ния, дознава́теля, вы́несенное в хо́де досуде́бного произво́дства, за исключе́нием обвини́тельного заключе́ния, обвини́тельного а́кта и́ли обвини́тельного постановле́ния;
>
> (형사 절차의) постановление이란 판사가 단독으로 내린 형사 판결 외의 모든 재판, 확정 재판을 다시 심사하면서 법원 상임간부회가 내린 재판, 그리고 검사·수사기관장·수사관·조사기관·조사기관장·조사 부서장·조사관이 공판 전 절차에서 내린 결정을 말한다. 기소장·기소 문서·기소 결정은 제외한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

постановление - любое решение, за исключением приговора,	정의되는 말 + 줄표 + 정의(주격) + за исключе́нием 생격	постановление이란 형사 판결을 제외한 모든 재판으로서
вынесенное судьей единолично;	과거 수동 분사(중성) + 행위자 조격 + 부사	판사가 단독으로 내린 것
решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре	둘째 정의 + 분사 + 행위자 조격 + при 전치격	법원 상임간부회가 재심사 때 내린 재판
соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу;	생격 + 과거 능동 분사(생격)	확정된 해당 재판의
решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя,	셋째 정의 + 생격 나열(누구의 결정인가)	검사·수사기관장·수사관의 결정
органа дознания, начальника органа дознания,	생격 나열 계속	조사기관·조사기관장의
начальника подразделения дознания, дознавателя,	생격 나열 계속	조사 부서장·조사관의
вынесенное в ходе досудебного производства,	과거 수동 분사 + в хо́де 생격(~ 중에)	공판 전 절차에서 내린
за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта	제외 — 생격 둘	기소장·기소 문서를 제외하고
или обвинительного постановления;	제외 셋째(생격)	또는 기소 결정을

УПК 5조는 정의 목록이다. 「낱말 - 정의;」 꼴이 50여 호 이어진다. 줄표 앞이 정의되는 말, 쌍반점까지가 정의다.

문형

вы́нести постановле́ние / определе́ние

결정을 내리다

1. 재판을 「내리다」는 вы́нести(완료)·выноси́ть(불완료)다(3장).
2. 판결(реше́ние)은 приня́ть(채택하다)도 쓴다: реше́ние принима́ется(ГПК 194조 1항).
3. 형사 판결은 постанови́ть приго́вор(선고하다)이라 한다(УПК 296조).

Суд вы́нес определе́ние об отложе́нии де́ла.
법원은 기일을 연기하는 결정을 내렸다.

Сле́дователь вы́нес постановле́ние о возбужде́нии уголо́вного де́ла.
수사관은 형사 사건 개시 결정을 내렸다.

문법 V5 · вы́несенное — 과거 수동 분사가 꾸미는 명사에 맞춘다

~~любо́е реше́ние, вы́несенный судьёй~~ (비문)

любо́е реше́ние, вы́несенное судьёй

вы́несенное은 вы́нести(내리다)의 과거 수동 분사다. 꾸미는 реше́ние가 중성이라 -oe. 행위자는 조격 судьёй(판사에 의하여) — 단독이라는 말이 едино́лично다.

한국이라면? ≠ 결정·처분·판결 · 민사소송법·형사소송법(용어 대응 없음)

한국은 재판을 판결·결정·명령 셋으로 나누고 법전마다 기준이 같다. постановле́ние은 형사 단독 재판(결정), 수사기관 처분(처분), 상사 항소심 재판(판결), 헌재 본안 결정(결정)을 모두 덮는다. 자리마다 따로 옮긴다.

15.2 **определе́ние** ср. · род. определе́ния · мн. определе́ния [ɐprʲɪdʲɪˈlʲenʲɪjə]

(재판) 결정 — 일상어로는 정의(定義) ★★★

아ㅛ쮜딜**례**니여 표기법 오프레델레니예

Зализняк **7a**

определи́ть(정하다)의 동사성 명사. 일상·학술 문장에서는 「정의(definition)」, 문법에서는 「관형어」다. 재판으로는 결정인데 기준이 법전마다 다르다 — 민사는 본안을 끝내지 않는 재판, 형사는 합의부 재판이다. 그래서 민사 항소심 판결도 이름은 апелляцио́нное определе́ние다(ГПК 329조).

법전마다 다른 뜻

ГПК 본안을 끝내지 않는 재판(224조 1항) · 항소심 재판(329조) · **АПК** 판결·명령·상소심 재판 외의 모든 재판, 대법원의 파기심 재판(15조 3항) · **УПК** 합의부 재판(5조 23호) · **ФКЗ о КС** 본안 결정·의견 외의 재판(71조)

쉬운 예

Суд вы́нес определе́ние.

법원이 결정을 내렸다.

실무 예

Определе́ние суда́ оглаша́ется сра́зу.

법원의 결정은 곧바로 고지한다.

원문

> Судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда. — ГПК РФ ст. 224 ч. 1 A
>
> 읽기 Суде́бные постановле́ния суда́ пе́рвой инста́нции, кото́рыми де́ло не разреша́ется по существу́, выно́сятся в фо́рме определе́ний суда́.
>
> 1심 법원의 재판 가운데 본안을 끝내지 않는 것은 결정의 형식으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Судебные постановления суда первой инстанции,	주어(복수) + 생격 사슬	1심 법원의 재판으로서
которыми дело не разрешается по существу,	관계절 — 조격 кото́рыми(그것으로써) + -ся 수동 + по 여격	그로써 사건이 본안에서 해결되지 않는 것은
выносятся	-ся 수동 술어(복수)	내려진다
в форме определений суда.	в фо́рме + 생격 복수 + 생격	법원의 결정 형식으로

по существу́(본안에 관하여)가 판결과 결정을 가르는 열쇠다. 194조(판결)는 «разреша́ется по существу́», 224조(결정)는 «не разреша́ется по существу́».

문형

в фо́рме + 생격

~의 형식으로

1. 재판의 형식을 말하는 고정 표현이다: в фо́рме реше́ния(판결의 형식으로).

2. -ние 명사의 복수 생격은 -ний: определе́ний, постановле́ний.

3. ГПК 194조 1항도 같은 말로 판결을 정한다: «в фо́рме реше́ния суда́».

Суд вы́нес реше́ние в фо́рме электро́нного докуме́нта.
법원은 전자 문서 형식으로 판결을 냈다.

Отка́з оформля́ется в фо́рме определе́ния.
기각은 결정의 형식으로 한다.

문법 C4 · в фо́рме + 생격

~~вынóсятся в фóрме определéния суд~~ (비문)

вынóсятся в фóрме определéний судá

в фóрме(~의 형식으로) 뒤의 명사는 생격이고, 그 명사에 걸린 суд도 다시 생격 судá다. 이 조문은 복수 определéний(-ий)를 썼다 — 앞의 постановлéния가 복수라서 자연스럽지만 문법이 수를 맞추라고 요구하는 것은 아니다(АПК 15조 1항은 복수 судебные акты에 단수 в форме … решения를 잇는다). в фóрме가 정하는 것은 생격이라는 격뿐이다.

한국이라면? ≠ 결정 · 민사소송법(판결·결정·명령)

한국 민사도 종국판결이 아닌 재판을 결정으로 하는 점은 비슷하다. 그러나 러시아는 항소심 판결까지 определéние이라 부르고(ГПК 329조), 형사는 판사 수로 이름을 가른다. 한국 「결정」을 определéние으로 기계적으로 옮기면 어긋난다.

15.3 **руковóдствоваться** 부동사 руковóдствуясь · 3인칭 руковóдствуется

[rʊkɐˈvotstvəvətsə] **(~을) 근거로 삼다, 따르다 — 조격을 받는다** ★★★

루까보ㅈㅛ버버저 표기법 루코보츠트보바티샤

руковóдство(지도·안내)에서 온 불완료 동사로 짝이 없다. 판결 주문 바로 앞 «руковóдствуясь статья́ми …»(…조를 근거로 삼아)는 조사 표본 313건 모두에 나왔다. 무엇을 근거로 삼는지는 조격이다: руковóдствоваться зако́ном. 판결에서는 거의 언제나 부동사 꼴 руковóдствуясь로 본다 — 문법 코너.

쉬운 예 Суд руковóдствуется зако́ном.
법원은 법률을 따른다.

실무 예 Руковóдствуясь э́той статьёй, суд реши́л де́ло.
그 조문을 근거로 삼아 법원은 사건을 판결했다.

원문

> При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. — Ленинский районный суд г. Новосибирска, приговор 08.09.2026, sudrf A
>
> 읽기 При реше́нии вопро́са о судьбе́ вещ(е́)ственных доказа́тельств суд руково́дствуется ст. 81 УПК РФ.
> 증거물의 처리를 정하는 데에는 형사소송법전 81조를 따른다.

문형

руково́дствуясь + 조격

~을 근거로 삼아

1. -ться 동사의 불완료 부동사는 -ясь다: руково́дствоваться → руково́дствуясь.
2. 판결은 На основа́нии изло́женного, руково́дствуясь …, суд로 쓰고 다음 줄에 주문 머리말을 둔다.
3. 약어 읽기: ст. 81 = статьёй во́семьдесят пе́рвой, ст.ст. 194-198 = статья́ми сто девяно́сто четвёртой — сто девяно́сто восьмо́й(조마다 서수 조격).

Руково́дствуясь Гражда́нским ко́дексом, суд удовлетвори́л иск.
민법전을 근거로 삼아 법원은 청구를 인용했다.

Мы руково́дствуемся пра́ктикой Верхо́вного Суда́.
우리는 대법원 판례를 따른다.

문법 C3 · руково́дствоваться는 조격을 받는다

~~суд руково́дствуется зако́н~~ (비문)

суд руково́дствуется зако́ном

「~을 근거로 삼다」의 대상은 대격이 아니라 조격이다. 조문 번호를 붙이면 статьёй(단수)·статья́ми(복수)가 된다. 판결은 이것을 약어 «ст.»·«ст.ст.»로 쓴다.

한국이라면? ≠ 법령의 적용 · 형사소송법 제323조 제1항

한국 유죄판결은 이유에 「범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」. 러시아는 이유 끝에서 руково́дствуясь로 근거 조문을 다시 늘어놓고 곧장 주문으로 넘어간다. 한국 판결서에는 이런 넘김 문장이 없다.

15.4 **заседа́ние** ср. · род. заседа́ния · мн. заседа́ния [zəsʲɪˈdanʲɪjə]

회의, (법정) 기일·법정 — суде́бное заседа́ние 공판·변론 기일 ★★★

Зализняк **7a**

заседа́ть(회의하다)의 명사. 법정에서는 суде́бное заседа́ние(재판 기일)이 한 덩어리다. 판결 첫머리의 «рассмотре́в в откры́том суде́бном заседа́нии»(공개 법정에서 심리하여)와 «в закры́том …»(비공개로)를 가른다. 의회의 회의에도 쓴다.

쉬운 예

Заседа́ние начало́сь.

기일이 시작되었다.

실무 예

Де́ло рассмо́трено в откры́том суде́бном заседа́нии.

사건은 공개 법정에서 심리되었다.

원문

> Резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела. — ГПК РФ ст. 199 ч. 1 A
>
> 읽기 Резолюти́вную часть реше́ния суд до́лжен объяви́ть в том же суде́бном заседа́нии, в кото́ром зако́нчилось разбира́тельство де́ла.
>
> 법원은 심리를 마친 바로 그 기일에 판결의 주문을 선고해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Резолютивную часть решения	목적어(여성 대격) + 생격	판결의 주문 부분을
суд должен объявить	주어 + до́лжен + 완료 부정사	법원은 선고해야 한다
в том же судебном заседании,	в + 전치격 — 장소·때	바로 그 기일에
в котором закончилось разбирательство дела.	관계절 — в кото́ром + 완료 과거(중성) + 주어 + 생격	사건 심리가 끝난

резолюти́вная часть(주문 부분)을 목적어로 문장 앞에 두었다. 대격 -ую가 보이면 주어가 아니라 목적어다 — 주어 суд는 그 뒤에 온다.

문형

в том же + 전치격

바로 그 ~에서

1. тот же(바로 그)는 같은 것임을 강조한다. 남성·중성 전치격은 в том же.

2. 뒤의 관계절 в кото́ром(그 안에서)이 다시 заседа́нии를 받는다.

3. 같은 날 선고하라는 규칙을 이 한 덩어리가 말한다.

Реше́ние объя́влено в том же заседа́нии.

판결은 같은 기일에 선고되었다.

Свиде́тель был допро́шен в том же заседа́нии.

증인은 같은 기일에 신문되었다.

문법 C5 · в + 전치격 — 「~에서」

~~в том же суде́бное заседа́ние~~ (비문)

в том же суде́бном заседа́нии

장소·때의 в는 전치격이다(8장 C5). 중성 -ие 명사의 전치격은 -ии: заседа́нии. 형용사도 전치격 -ом. 대격으로 쓰면 「기일 안으로(들어가)」라는 방향이 된다.

한국이라면? ≠ 선고의 방식 · 민사소송법 제206조

한국은 「판결은 재판장이 판결원본에 따라 주문을 읽어 선고하며」 — 판결서가 먼저 있다. 러시아 민사 1심은 심리를 마친 기일에 주문을 선고하고(199조 1항), 이유를 갖춘 판결의 작성은 그날부터 최대 열흘 미룰 수 있다(2항). 치안판사는 신청이 없으면 이유를 쓰지 않을 수 있고(3~5항), 간이절차에는 특칙이 있다(6항).

15.5

суде́бный суде́бная(여) · суде́бное(중) · суде́бные(복) [sʊˈdʲebnɨɪ̯]

법원의, 재판의 — суде́бный акт 재판, суде́бная пра́ктика 판례 ★★★

수**뎨**ㅂ느이 표기법 수데브니

Зализняк **1*a** 형용사

суд(법원)의 형용사. 판결에 자주 나오는 짝 — суде́бное заседа́ние(기일), суде́бный акт(재판 — 상사), суде́бное постановле́ние(재판 — 민사), суде́бная колле́гия(재판부), суде́бная пра́ктика(판례), суде́бные расхо́ды(소송비용). суде́бный при́став는 「집행관」이다.

쉬운 예

Э́то суде́бный акт.

이것은 재판이다.

실무 예

Суде́бная колле́гия оста́вила реше́ние без измене́ния.

재판부는 원판결을 그대로 유지했다.

원문

> Арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления, определения. — АПК РФ ст. 15 ч. 1 A

> 읽기 Арбитра́жный суд принима́ет суде́бные а́кты в фо́рме суде́бного прика́за, реше́ния, постановле́ния, определе́ния.
> 상사법원은 지급명령·판결·постановление·결정의 형식으로 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Арбитражный суд	주어	상사법원은
принимает судебные акты	술어 + 목적어(복수 대격)	재판을 한다
в форме судебного приказа,	в фо́рме + 생격	지급명령의 형식으로
решения, постановления, определения.	생격 셋 — 같은 в фо́рме에 걸린다	판결·постановление·결정의

арбитра́жный суд는 「중재」가 아니라 상사법원이다(4장). 중재는 третéйский суд·арбитра́ж — 16장.

문형

в фо́рме + 생격 나열

~·~·~의 형식으로

1. в фо́рме 뒤 생격이 넷 이어진다: прика́за, реше́ния, постановле́ния, определе́ния.
2. суде́бного прика́за의 형용사도 생격 -ого로 맞췄다.
3. АПК는 상사법원의 재판 넷을 이 순서로 부른다.

Суд принима́ет реше́ние в фо́рме суде́бного прика́за.
법원은 지급명령의 형식으로 재판한다.

Суде́бные а́кты должны́ быть зако́нными.
재판은 적법해야 한다.

한국이라면? + 재판 · 명문 정의 없음

한국은 판결·결정·명령을 묶는 말로 「재판」을 쓰지만 정의 조문은 두지 않는다. АПК 15조 1항은 суде́бный акт(재판)의 종류 넷을 한 문장으로 정한다. суде́бный прика́з는 한국의 지급명령에 가깝다.

15.6

председа́тельствующий

м. · род. председа́тельствующего · мн. председа́тельствующие

[prʲɪtʲsʲɪˈdatʲɪlʲstvʊjɯɕːɪɻ] **재판장** ★★★

ㅃ뀌ㄸ시시다ㄸ리ㅅㄸ부유씨이 표기법 프렛세다텔스트부유시

유정(대격 = 생격)

председа́тельствовать(의장을 맡다)의 현재 능동 분사가 명사로 굳었다 — 「의장을 맡고 있는 사람」. 그래서 형용사처럼 변한다: председа́тельствующего(생격). 판결 첫머리의 в соста́ве председа́тельствующего судьи́(… 판사를 재판장으로 하는 구성으로). 단독 사건에서도 판사를 이렇게 부른다.

쉬운 예

Председа́тельствующий объяви́л переры́в.

재판장이 휴정을 선언했다.

실무 예

С разреше́ния председа́тельствующего свиде́тель сел.

재판장의 허락을 받고 증인이 앉았다.

원문

> Председательствующий руководит судебным заседанием, принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. — УПК РФ ст. 243 ч. 1 A
>
> 읽기 Председа́тельствующий руководи́т суде́бным заседа́нием, принима́ет все предусмо́тренные настоя́щим Ко́дексом ме́ры по обеспе́чению состяза́тельности и равнопра́вия сторо́н.
>
> 재판장은 공판을 지휘하고, 당사자의 대립 구조와 무기 대등을 보장하는 데 이 법전이 정한 모든 조치를 취한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Председательствующий руководит судебным заседанием,	주어 + 술어 + 조격	재판장은 공판을 지휘하고
принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры	술어 둘째 + 분사구(행위자 조격) + 목적어	이 법전이 정한 모든 조치를 취한다

по обеспечению состязательности	по + 여격 + 생격	대립 구조의 보장을 위한
и равноправия сторон.	생격 둘째 + 생격 복수	그리고 당사자 대등의

состяза́тельность и равнопра́вие сторо́н(대립 구조와 당사자 대등)은 헌법 123조 3항과 같은 말이다 — 소송법 원칙을 부를 때의 고정 짝이다.

문형

руководи́ть + 조격

~을 지휘하다·이끌다

1. руководи́ть(이끌다)는 대상을 조격으로 받는다: руководи́ть заседа́нием.
2. 명사 руково́дство(지휘), руководи́тель(책임자 — УПК 5조 25호 «руководи́теля сле́дственного о́ргана»)도 같은 뿌리다.
3. руково́дствоваться(근거로 삼다)와 뿌리가 같다 — 이 장의 표제어.

Судья́ руководи́т проце́ссом.
판사가 절차를 지휘한다.

Он руководи́т колле́гией.
그는 재판부를 이끈다.

문법 V5 · 분사에서 온 명사는 형용사처럼 변한다

~~в соста́ве председа́тельствующий судьи́~~ (비문)

в соста́ве председа́тельствующего судьи́

в соста́ве(구성으로) 뒤는 생격이다. председа́тельствующий는 분사라 생격이 명사형 -а가 아니라 형용사형 -его다. 뒤의 судьи́도 생격.

한국이라면? = 재판장 · 형사소송법(소송지휘)

재판장이 기일을 지휘하는 역할은 같다. 러시아어는 직함 명사가 아니라 분사(의장을 맡은 사람)다. 그래서 형용사 변화를 한다는 것이 다르다.

15.7 **секрета́рь** м. · род. секретаря́ · мн. секретари́ [sʲɪkrʲɪˈtarʲ]

비서 — секрета́рь суде́бного заседа́ния 법원 사무관(공판 참여 사무관) ★★

시ㄱ뀌따뤼 표기법 세크레타리

Зализняк **2b** 유정(대격 = 생격)

일상어로는 「비서·서기」 다. 법정의 секрета́рь суде́бного заседа́ния는 조서를 쓰는 사람 — 한국 법원 「참여 사무관」 에 해당한다. 판결 첫머리의 при секретаре́(… 사무관이 참여한 가운데). 강세가 어미로 옮겨 간다(2b): секретаря́, секретари́. помо́щник судьи́(재판연구원·판사 보좌관)가 대신 조서를 쓰기도 한다.

쉬운 예

Секрета́рь ведёт протоко́л.

사무관이 조서를 작성한다.

실무 예

Заседа́ние прошло́ при секретаре́ суде́бного заседа́ния.

기일은 참여 사무관이 참여한 가운데 진행되었다.

원문

> Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. — УПК РФ ст. 245 ч. 1 A
>
> 읽기 Секрета́рь суде́бного заседа́ния ведёт протоко́л суде́бного заседа́ния.
> 참여 사무관은 공판조서를 작성한다.

문형

вести́ протоко́л

조서를 작성하다(적어 나가다)

1. вести́(이끌다)는 지속되는 일을 맡아 하는 것이다: вести́ де́ло(사건을 맡다), вести́ протоко́л(조서를 쓰다).
2. 3인칭 단수 ведёт — ё에 강세가 있다. 조문은 ё를 쓰지 않아 ведет로 찍힌다.
3. 조서는 протоко́л 하나로 민사·형사 모두 쓴다.

Протоко́л ведёт помо́щник судьи́.

조서는 판사 보좌관이 작성한다.

Кто вёл протоко́л?

누가 조서를 작성했습니까?

한국이라면? = 법원사무관등의 조서 작성 · 형사소송법·민사소송법(공판조서·변론조서)

조서를 법원 직원이 쓰는 구조는 같다. 한국어 「비서」 로 옮기면 틀린다 — 판결 첫머리의 при секретаре́ …는 참여 사무관 아무개라는 뜻이다.

15.8 **вво́дный** вво́дная(여) · вво́дное(중) [ˈvːodnɨj]

머리의, 도입의 — вво́дная часть 판결의 머리 부분 ★★

보ㄷ느이 표기법 보드니

Зализняк **1*a** 형용사

ввести́(들여오다)에서 온 형용사 — 「도입부의」. вво́дная часть는 판결 첫머리 — 사건번호, 날짜·장소, 법원과 구성, 사무관, 당사자, 청구를 적는 부분이다. 문법에서 вво́дное сло́во는 「삽입어」(наприме́р 같은 말)다. в가 둘 겹쳐 [v]를 길게 소리 낸다.

쉬운 예

Э́то вво́дная часть реше́ния.

이것은 판결의 머리 부분이다.

실무 예

В вво́дной ча́сти ука́зан соста́в суда́.

머리 부분에는 재판부 구성이 적혀 있다.

원문

> В вводной части решения суда указываются номер дела, дата и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав суда, помощник судьи, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. — ГПК РФ ст. 198 ч. 2 A
>
> 읽기 В вво́дной ча́сти реше́ния суда́ ука́зываются но́мер де́ла, да́та и ме́сто приня́тия реше́ния суда́, наименова́ние суда́, приня́вшего реше́ние, соста́в суда́, помо́щник судьи́, секрета́рь суде́бного заседа́ния, сто́роны, други́е ли́ца, уча́ствующие в де́ле, их представи́тели, предме́т спо́ра и́ли заа́вленное тре́бование.
>
> 판결의 머리 부분에는 사건번호, 판결한 날짜와 장소, 판결한 법원과 그 구성, 판사 보좌관, 참여 사무관, 당사자, 그 밖의 사건 관계인과 그 대리인, 다툼의 대상이나 청구를 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В вводной части решения суда указываются	в + 전치격 + 생격 + -ся 수동 술어(복수)	판결의 머리 부분에는 적는다
номер дела, дата и место принятия решения суда,	주어 나열 + 생격 사슬	사건번호, 판결한 날짜와 장소
наименование суда, принявшего решение, состав суда,	주어 + 과거 능동 분사(생격) + 주어	판결한 법원의 이름, 법원 구성

помощник судьи, секретарь судебного заседания, стороны,	주어 나열	판사 보좌관, 참여 사무관, 당사자
другие лица, участвующие в деле, их представители,	주어 + 현재 능동 분사 (복수 주격)	그 밖의 사건 관계인, 그 대리인
предмет спора или заявленное требование.	주어 마지막 + 생격 / 과거 수동 분사	다툼의 대상이나 청구

ли́ца, уча́ствующие в де́ле(사건에 참가하는 사람들)는 ГПК의 고정 표현이다 — 당사자·제3자·검사를 모두 덮는다. 한국어 「사건 관계인」으로 옮긴다.

문형

в … ча́сти ука́зываются + 주격

~ 부분에는 …을 적는다

1. ука́зываются(적힌다)는 -ся 수동이고, 적히는 것들이 주어(주격)다.
2. 198조 2~5항은 네 부분마다 이 틀로 적을 내용을 정한다.
3. 단수 주어면 ука́зывается: В резолюти́вной ча́сти ука́зывается срок обжа́лования.

В вво́дной ча́сти ука́зывается да́та.
머리 부분에는 날짜를 적는다.

В реше́нии ука́заны сто́роны.
판결에는 당사자가 적혀 있다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항 · 민사소송법 제208조 제1항

한국 판결서 기재사항은 「1. 당사자와 법정대리인 2. 주문 3. 청구의 취지 및 상소의 취지 4. 이유」 순이다. 러시아 머리 부분에는 당사자·청구는 있지만 주문이 없다 — 주문은 맨 끝 резолюти́вная часть에 온다.

15.9 **описа́тельный** описа́тельная(여) · описа́тельное(중) [ɐpʲɪˈsatʲɪlʲnɨɪ̯]

서술의 — описа́тельная часть 판결의 사실(청구·답변) 부분 ★★

아삐사띠ㄹ느이 표기법 오피사텔니

Зализняк **1*a** 형용사

описа́ть(서술하다)의 형용사. 민사 판결의 описа́тельная часть는 원고 청구·피고 답변·관계인 진술을 정리하는 부분이다. 형사 판결은 이 부분과 이유를 합쳐 описа́тельно-мотиви́ровочная часть(사실·이유 부분) 하나로 쓴다(УПК 303조 1항).

쉬운 예

Описа́тельная часть коро́ткая.

사실 부분은 짧다.

실무 예

В описа́тельной ча́сти изло́жены тре́бования истца́.

사실 부분에는 원고의 청구가 정리되어 있다.

원문

> Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. — ГПК РФ ст. 198 ч. 3 A
>
> 읽기 Описа́тельная часть реше́ния суда́ должна́ содержа́ть указа́ние на тре́бование истца́, возраже́ния отве́тчика и объясне́ния други́х лиц, уча́ствующих в де́ле.

판결의 사실 부분에는 원고의 청구, 피고의 답변, 그 밖의 사건 관계인의 진술을 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Описательная часть решения суда	주어(여성) + 생격 사슬	판결의 사실 부분은
должна содержать указание на требование истца,	단형 술어 + 부정사 + 목적어 + на 대격 + 생격	원고 청구에 대한 기재를 담아야 한다
возражения ответчика	목적어 둘째(대격 복수) + 생격	피고의 답변
и объяснения других лиц, участвующих в деле.	목적어 셋째 + 생격 + 현재 능동 분사(생격)	그리고 그 밖의 사건 관계인의 진술

объясне́ния는 일상어 「설명」 이지만 소송에서는 당사자·관계인의 「진술」 이다(1장 объясне́ние).

문형

содержа́ть указа́ние на + 대격

~을 적다(~에 대한 언급을 담다)

1. указа́ние на + 대격 = 「~을 가리킴·언급」. 조문은 「~을 적어야 한다」를 이렇게 명사로 말한다.
2. 뒤의 возраже́ния·объясне́ния는 указа́ние на 없이 содержа́ть의 목적어(대격)로 바로 이어진다.
3. лиц, уча́ствующих в де́ле — 앞의 други́х лиц(생격)에 맞춰 분사도 생격 -их.

Реше́ние соде́ржит указа́ние на срок обжа́лования.
판결에는 불복 기간이 적혀 있다.

Жа́лоба должна́ содержа́ть указа́ние на реше́ние.
불복장에는 대상 판결을 적어야 한다.

문법 V2 · должна́ — 주어의 성에 맞춘 단형

~~Описа́тельная часть до́лжен содержа́ть …~~ (비문)

Описа́тельная часть должна́ содержа́ть …

до́лжен(~해야 한다)는 단형 형용사라 주어의 성을 따른다(5장 V2): 남성 до́лжен, 여성 должна́, 중성 должно́, 복수 должны́. 주어 часть는 여성이다.

한국이라면? ≠ 청구의 취지·이유 · 민사소송법 제208조 제1항

한국 판결서는 「3. 청구의 취지 및 상소의 취지」를 따로 적고 당사자 주장은 「4. 이유」 안에서 판단과 함께 다룬다. 러시아는 청구·답변·진술을 판단 앞의 독립 부분으로 둔다.

15.10 **мотивиро́вочный** мотивиро́вочная(여) · мотивиро́вочное(중)

[mətʲɪvʲɪˈrovət͡ɕnɨɪ̯] **이유의 — мотивиро́вочная часть 판결의 이유 부분** ★★★

머띠븨로버찌느이 표기법 모티비로보치니

Зализняк **1*a** 형용사

мотиви́ровать(이유를 대다)의 형용사. мотивиро́вочная часть는 인정 사실, 증거와 배척 이유, 적용 법령을 적는 이유 부분이다(ГПК 198조 4항). 2018년 개정(4.1항 3단)으로 대법원 전원회의 해석 결의와 판례 개관을 이유에 인용할 수 있게 되었다. 영어 motive(동기)와 달리 여기서는 「이유(reasons)」다.

쉬운 예 Мотивиро́вочная часть дли́нная.
이유 부분이 길다.

실무 예 Суд изложи́л свои́ вы́воды в мотивиро́вочной ча́сти.
법원은 판단을 이유 부분에 적었다.

원문

> В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. — ГПК РФ ст. 198 ч. 4.1 A
>
> 읽기 В слу́чае призна́ния и́ска отве́тчиком в мотивиро́вочной ча́сти реше́ния суда́ мо́жет быть ука́зано то́лько на призна́ние и́ска и приня́тие

его́ суде́м.

피고가 청구를 인낙한 경우에는 판결 이유에 인낙과 법원의 인낙 수용만 적을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В случае признания иска ответчиком	в слу́чае + 생격 + 생격 + 행위자 조격	피고가 청구를 인낙한 경우
в мотивировочной части решения суда	в + 전치격 + 생격 사슬	판결의 이유 부분에는
может быть указано только на признание иска	무인칭 가능 + 단형 분사(중성) + на 대격	청구 인낙만 적을 수 있다
и принятие его судом.	на 에 걸린 대격 둘째 + 행위자 조격	그리고 법원의 그 수용을

4.1항은 위첨자가 아니라 마침표 번호다. 조문 인용은 «ч. 4.1»로 쓴다.

문형

в слу́чае + 생격

~의 경우에

1. в слу́чае(~의 경우에)는 생격을 받는다(7장 C4).
2. призна́ние и́ска отве́тчиком = 피고의 청구 인낙. 동사성 명사의 목적어는 생격(и́ска), 행위자는 조격(отве́тчиком) — 11장 V4.
3. 같은 항 둘째 단락은 소멸시효로 기각할 때 이유를 그 사정만 적게 한다.

В слу́чае нея́вки сторо́н суд отло́жит де́ло.

당사자가 출석하지 않으면 법원은 기일을 연기한다.

В слу́чае отка́за в и́ске расхо́ды не возмеща́ются.

청구가 기각되면 비용은 상환되지 않는다.

문법 V3 · 무인칭 단형 분사 ука́зано

~~мо́жет быть ука́зана то́лько на призна́ние~~ (비문)

мо́жет быть ука́зано то́лько на призна́ние

주어가 없는 무인칭문이라 단형 수동 분사가 중성 -o로 끝난다(10장 V3). ука́зано на + 대격 = 「~이 적혀 있다(~을 가리켜 둔다)」. 앞의 часть(여성)에 끌려 -a로 쓰는 실수가 잦다.

한국이라면? + 판결 이유의 간략 표시 · 민사소송법 제208조 제3항

한국도 무변론 판결 등에서는 「청구를 특정함에 필요한 사항과 제216조제2항의 판단에 관한 사항만을 간략하게 표시할 수 있다」. 다만 청구 인낙은 한국에서 판결이 아니라 조서로 끝난다 — 「청구의 포기 · 인낙을 변론조서 · 변론준비기일조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다」(제220조).

15.11 **резолюти́вный** резолюти́вная(여) · резолюти́вное(중) [rʲɪzəlʲʉˈtʲivnɨj]

주문의 — резолюти́вная часть 주문 부분 ★★★

ㄹ리설류띠ᵑᵍ느이 표기법 레졸류티브니

Зализняк **1*a** 형용사

резолю́ция(결의·결정)의 형용사. резолюти́вная часть는 판결의 결론 부분이고 맨 끝에 온다 — 「РЕШИ́Л:」 · 「ПРИГОВОРИ́Л:」 다음. 청구 인용·기각, 소송비용, 불복 기간과 방법을 적는다(ГПК 198조 5항, УПК 309조 3항). 한국 판결서에서 맨 앞에 오는 「주문」이다.

쉬운 예 Суд огласи́л резолюти́вную часть.
법원은 주문을 낭독했다.

실무 예 В резолюти́вной ча́сти ука́зан срок обжа́лования.
주문 부분에 불복 기간이 적혀 있다.

원문

> При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета. – АПК РФ ст. 170 ч. 5 A
>
> 읽기 При по́лном и́ли части́чном удовлетворе́нии первонача́льного и встре́чного и́сков в резолюти́вной ча́сти реше́ния ука́зывается де́нежная су́мма, подлежа́щая взыска́нию в результа́те зачёта.
>
> 본소와 반소를 전부 또는 일부 인용하면 판결 주문에 상계 결과 지급할 금액을 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
При полном или частичном удовлетворении	при + 전치격 + 형용사 둘	전부 또는 일부 인용할 때
первоначального и встречного исков	생격 복수 — 무엇의 인용인가	본소와 반소의

в резолютивной части решения	в + 전치격 + 생격	판결 주문 부분에는
указывается денежная сумма,	-ся 수동 술어 + 주어	금액이 적힌다
подлежащая взысканию в результате зачета.	현재 능동 분사 + 여격 + в результа́те 생격	상계 결과 지급해야 할

встре́чный иск(맞선 소)가 반소다. 형사 판결 주문의 불복 안내는 УПК 309조 3항이 정한다(「한국이라면?」 7행).

문형

подлежа́щая взыска́нию

지급해야 할(추심될)

1. подлежа́ть + 여격 = ~의 대상이다(14장 наруши́тель 문형).
2. подлежа́щая는 현재 능동 분사(여성 주격) — су́мма에 맞췄다.
3. 주문의 «взыска́ть с отве́тчика …»(피고로부터 …을 추심한다 = 피고는 …을 지급하라)와 짝이다.

Су́мма подлежи́т взыска́нию с отве́тчика.
그 금액은 피고로부터 받아 내야 한다.

Реше́ние подлежи́т исполне́нию.
판결은 집행해야 한다.

문법 C5 · при + 전치격 — 「~할 때」

~~При по́лное удовлетворе́ние и́сков …~~ (비문)

При по́лном удовлетворе́нии и́сков …

при(~할 때)는 전치격을 데려온다(8장 C5). 동사성 명사 -ние의 전치격은 -нии, 형용사는 -ом. 그 뒤 первонача́льного и встре́чного и́сков는 생격(누구의 인용인가).

한국이라면? ≠ 주문의 위치 · 민사소송법 제208조 제1항

한국 판결서는 「2. 주문」을 「4. 이유」보다 앞에 적는다. 러시아는 머리·사실·이유를 다 적은 뒤 주문을 맨 끝에 둔다. 판결을 읽을 때 결론을 찾으려면 끝으로 가야 한다.

15.12 **основа́ние** ср. · род. основа́ния · мн. основа́ния [ɐsnɐˈvanʲɪjə]

근거, 이유, 사유 — на основа́нии + 생격 ~을 근거로 ★★★

아ㅅ나**바**니여 표기법 오스노바니예

Зализняк **7a**

основа́ть(세우다)의 명사 — 「기초·토대」에서 「근거·사유」로. 주문 앞 고정구 На основа́нии изло́женного(위와 같은 이유로)는 직역하면 「서술한 것에 근거하여」다. 법원마다 На основа́нии вышеизло́женного·В си́лу изло́женного·Учи́тывая изло́женное로도 쓴다(이 장이 받은 공개본에 모두 나온다). 사유를 말할 때는 복수: основа́ния для отме́ны(취소 사유).

쉬운 예

Для отка́за нет основа́ний.

기각할 근거가 없다.

실무 예

Суд не нашёл основа́ний для отме́ны реше́ния.

법원은 원판결을 취소할 사유를 찾지 못했다.

원문

> На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд РЕШИЛ: Иск удовлетворить. — Советский районный суд г. Казани, заочное решение 20.10.2026, sudrf A
>
> 읽기 На основа́нии изло́женного и руково́дствуясь статья́ми 194-198, 235 Гражда́нского процессуа́льного ко́декса Росси́йской Федера́ции, суд РЕШИ́Л: Иск удовлетвори́ть.

위와 같은 이유로, 민사소송법전 194~198조와 235조를 근거로 삼아 법원은 다음과 같이 판결한다. 청구를 인용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
На основании изложенного	на основа́нии + 생격(분사가 명사로)	위와 같은 이유로
и руководствуясь статьями 194-198, 235	불완료 부동사 + 조격 복수 + 조 번호	그리고 194~198조, 235조를 근거로 삼아
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,	생격 사슬 — 법전 이름	러시아 연방 민사소송법전의
суд РЕШИЛ:	주어 + 주문 머리말(완료 과거, 남성)	법원은 판결하였다

Иск удовлетворить.	목적어(대격) + 완료 부정사 — 주문의 명령형	청구를 인용한다

주문은 부정사로 쓴다: Иск удовлетвори́ть(청구를 인용한다), Взыска́ть с …(… 로부터 추심한다), В удовлетворе́нии и́ска отказа́ть(청구를 기각한다). 한국 주문의 「~한다」·「~하라」에 해당한다.

문형

на основа́нии + 생격

~을 근거로, ~에 따라

1. на основа́нии изло́женного = 「서술한 것에 근거하여」 → 「위와 같은 이유로」.
2. изло́женного는 изложи́ть(서술하다)의 과거 수동 분사가 명사로 쓰인 것(중성 생격)이다.
3. 법령을 근거로 할 때도 같다: на основа́нии статьи́ 73 УК(형법 73조에 따라).

На основа́нии изло́женного суд реши́л.
위와 같은 이유로 법원은 판결한다.

Он де́йствовал на основа́нии дове́ренности.
그는 위임장에 근거해 행동했다.

한국이라면? ≠ 주문 앞 넘김 문장 · 민사소송법 제208조 제1항

한국 판결서는 「2. 주문」이 이유보다 앞에 있어 이유 끝에서 주문으로 넘어가는 문장이 없다. 러시아는 На основа́нии изло́женного(위와 같은 이유로)로 이유를 닫고 주문 머리말로 넘어간다(조사 표본 101/192 — 일반 법원).

15.13 **существо́** ср. · род. существа́ [sʊɕːɪ'stvo]

본질, 요체 — по существу́ 본안에 관하여 ★★★

수씨ㅅㅉ**ㅗ** 표기법 수셰스트보

Зализняк **1b**

существо́ 하나가 「생물·존재」와 「본질·요체」 두 뜻을 가진다. 사전의 첫 뜻은 「생물」이다. 소송법의 по существу́는 「본안에 관하여」 — 판결(본안)과 결정(본안 아닌 재판)을 가르는 말이다. 6장 «из существа́ обяза́тельства»(채무의 본질상)도 같은 낱말이다.

쉬운 예 Суд рассмотре́л де́ло по существу́.
법원은 사건을 본안에서 심리했다.

실무 예

По существу́ спо́ра отве́тчик возраже́ний не предста́вил.

피고는 본안에 관해 다투지 않았다.

원문

> Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается именем Российской Федерации в форме решения суда. — ГПК РФ ст. 194 ч. 1 A
>
> 읽기 Постановле́ние суда́ пе́рвой инста́нции, кото́рым де́ло разреша́ется по существу́, принима́ется и́менем Росси́йской Федера́ции в фо́рме реше́ния суда́.
>
> 1심 법원이 사건을 본안에서 해결하는 재판은 러시아 연방의 이름으로 판결의 형식으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Постановление суда первой инстанции,	주어 + 생격 사슬	1심 법원의 재판으로서
которым дело разрешается по существу,	관계절 — 조격 кото́рым + -ся 수동 + по 여격	그로써 사건이 본안에서 해결되는 것은
принимается именем Российской Федерации	-ся 수동 + 조격(자격) + 생격	러시아 연방의 이름으로 내려진다
в форме решения суда.	в фо́рме + 생격	판결의 형식으로

여기서 постановле́ние은 13조의 총칭 「재판」 이다 — 형사의 постановле́ние(단독 결정)과 다르다. 법전이 바뀌면 같은 낱말의 뜻이 바뀐다(가짜 친구 코너).

문형

и́менем Росси́йской Федера́ции

러시아 연방의 이름으로

1. и́менем은 и́мя(이름)의 조격이다 — 「이름으로」(도구·자격의 조격).
2. 뒤의 Росси́йской Федера́ции는 생격 — 「러시아 연방의」.
3. 법전이 이 문구를 요구하는 재판: 1심 본안 판결(ГПК 194·УПК 296·АПК 167조), 형사 항소심 판결(УПК 389.28조), 헌재 본안 결정·의견(ФКЗ о КС 71조).

Суд постанови́л приго́вор и́менем Росси́йской Федера́ции.

법원은 러시아 연방의 이름으로 판결을 선고했다.

> Реше́ние при́нято и́менем Росси́йской Федера́ции.
> 판결은 러시아 연방의 이름으로 내려졌다.

문법 C6 · по + 여격 — 「~에 관하여」

~~разреша́ется по существу́~~ (비문)

разреша́ется по существу́

по는 여기서 「~에 관하여·~에 따라」이고 여격을 받는다(9장 C6). 중성 существо́의 여격은 существу́ — 강세가 어미에 그대로 있다.

한국이라면? ≠ 종국판결 · 민사소송법 제208조

한국 민사소송법은 판결서 기재사항에 국가 이름 문구를 두지 않는다. 러시아 민사(ГПК 194조 1항)는 1심 본안 판결만 «и́менем Росси́йской Федера́ции»로 선고하게 하고, 결정에는 이 문구가 없다(조사 표본 — 민사 결정 0/36).

15.14 **удовлетворе́ние** ср. · род. удовлетворе́ния [ʊdəvlʲɪtvɐˈrʲenʲɪjə]

만족; (청구·신청의) 인용 ★★★

우더ᵇ리ʦ바**폐**니여 표기법 우도블레트보레니예

Зализняк **7a**

удовлетвори́ть(만족시키다)의 명사. 일상어로는 「만족」이고 소송에서는 청구·신청을 받아들이는 「인용」이다. 주문의 짝 — иск удовлетвори́ть(청구 인용) / в удовлетворе́нии и́ска отказа́ть(청구 기각), 항소 기각은 апелляцио́нную жа́лобу оста́вить без удовлетворе́ния(항소를 「만족 없이 남겨 둔다」).

쉬운 예 Иск подлежи́т удовлетворе́нию.
청구는 인용되어야 한다.

실무 예 Апелляцио́нную жа́лобу оста́вить без удовлетворе́ния.
항소를 기각한다.

원문

> Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. — Советский районный суд г. Казани, заочное решение 20.10.2026, sudrf A

> 읽기 Отве́тчиком зао́чное реше́ние суда́ мо́жет быть обжа́ловано в апелляцио́нном поря́дке в тече́ние одного́ ме́сяца со дня вынесе́ния определе́ния суда́ об отка́зе в удовлетворе́нии заявле́ния об отме́не э́того реше́ния суда́.
>
> 피고는 궐석판결 취소 신청을 기각하는 결정이 내려진 날부터 한 달 안에 이 궐석판결에 항소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ответчиком заочное решение суда	행위자 조격 + 주어(중성)	피고는 궐석판결에
может быть обжаловано в апелляционном порядке	가능 + 단형 수동 분사(중성) + в 전치격	항소의 절차로 불복할 수 있다
в течение одного месяца со дня вынесения	в тече́ние + 생격 + со дня + 생격	… 내려진 날부터 한 달 안에
определения суда об отказе в удовлетворении заявления	생격 + о 전치격 + в 전치격 + 생격	신청 인용을 거부하는 법원 결정이
об отмене этого решения суда.	о + 전치격 + 생격	그 판결의 취소에 관한

в тече́ние(~ 동안·~ 안에)는 끝이 -е다. 위 스베르들롭스크 공개본은 в тече́нии로 썼다 — 판결 원문에도 오기가 있다.

문형

оста́вить без удовлетворе́ния

기각하다(받아들이지 않고 두다)

1. оста́вить(남겨 두다) + без + 생격 — 「~ 없이 남겨 두다」.
2. 항소·파기 신청을 기각할 때 쓴다: жа́лобу оста́вить без удовлетворе́ния.
3. 원판결은 оста́вить без измене́ния(변경 없이 둔다 = 유지).

Реше́ние оста́вить без измене́ния, жа́лобу — без удовлетворе́ния.
원판결을 유지하고 항소를 기각한다.

Ходата́йство оста́влено без удовлетворе́ния.
신청은 기각되었다.

문법 C5 · отка́з в + 전치격 — 거부·기각

~~отка́з в удовлетворе́ние заявле́ния~~ (비문)

отка́з в удовлетворе́нии заявле́ния

отка́з в + 전치격은 「~을 거부함」 — 기각이다(6장 отка́з). в 뒤를 대격으로 쓰면 「~ 안으로」라는 방향이 되어 뜻이 깨진다. 신청인 쪽의 포기는 отка́з от + 생격.

한국이라면? + 궐석판결 취소 신청 · 명문 대응 없음

러시아 민사에는 피고가 나오지 않은 채 내린 зао́чное реше́ние(궐석판결)에 대해 같은 법원에 먼저 취소를 신청하는 절차가 있다. 한국 민사소송법에는 이에 대응하는 궐석판결 취소 절차가 없다.

15.15 **зако́нный** зако́нная(여) · зако́нное(중) · зако́нные(복) · 단형 зако́нен

[zʌˈkonːɨj] **적법한, 법률상의 — вступи́ть в зако́нную си́лу 확정되다** ★★★

사꼬느이 표기법 자콘니

Зализняк **1*a** 형용사

зако́н(법률)의 형용사. 재판이 갖춰야 할 세 가지 — зако́нный(적법), обосно́ванный(근거 있는), мотиви́рованный(이유를 갖춘). 판결에 늘 나오는 вступи́ть в зако́нную си́лу는 「법적 효력에 들어가다」 — 한국어 「확정되다」 다. зако́нный представи́тель는 「법정대리인」이다.

쉬운 예 Реше́ние вступи́ло в зако́нную си́лу.
판결이 확정되었다.

실무 예 Зако́нный представи́тель подписа́л жа́лобу.
법정대리인이 불복장에 서명했다.

원문

> Принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. — АПК РФ ст. 15 ч. 4 A
>
> 읽기 Принима́емые арбитра́жным судо́м суде́бные прика́зы, реше́ния, постановле́ния, определе́ния должны́ быть зако́нными, обосно́ванными и мотиви́рованными.
>
> 상사법원이 내리는 지급명령·판결·постановление·결정은 적법하고 근거가 있으며 이유를 갖추어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Принимаемые арбитражным судом	현재 수동 분사(복수 주격) + 행위자 조격	상사법원이 내리는
судебные приказы, решения, постановления, определения	주어 넷(복수 주격)	지급명령·판결·postановление·결정은
должны быть законными,	단형 술어(복수) + быть + 조격	적법해야 하고
обоснованными и мотивированными.	조격 둘째·셋째	근거가 있으며 이유를 갖추어야 한다

обосно́ванный(근거 있는)와 мотиви́рованный(이유를 갖춘)는 다르다. 앞은 증거·사실에 근거했는가, 뒤는 판단 이유가 적혀 있는가다.

문형

вступи́ть в зако́нную си́лу

확정되다

1. вступи́ть в + 대격 = ~에 들어가다. си́ла(힘)는 여성이라 대격 си́лу, 형용사는 -ую.
2. 분사 꼴 вступи́вший в зако́нную си́лу(확정된)가 조문에 자주 나온다(УПК 5조 25호).
3. 반대로 확정되지 않은 것은 не вступи́вший в зако́нную си́лу(ГПК 320조 1항).

Приговóр вступи́л в зако́нную си́лу.
형사 판결이 확정되었다.

Реше́ние ещё не вступи́ло в зако́нную си́лу.
판결은 아직 확정되지 않았다.

문법 C3 · быть + 조격 — 술어 형용사

~~должны́ быть зако́нные~~ (어색)

должны́ быть зако́нными

부정사 быть 뒤의 술어 형용사는 조격으로 쓴다(6장 C3). 복수 조격 어미 -ыми가 셋 이어진다: зако́нными, обосно́ванными, мотиви́рованными.

한국이라면? ≠ 확정 · 민사소송법 제498조

한국 판결은 「상소를 제기할 수 있는 기간 또는 그 기간 이내에 적법한 상소제기가 있을 때에는 확정되지 아니한다」. 러시아어는 확정을 вступи́ть в зако́нную си́лу로 말하고, 확정 뒤에도 파기 신청(кассáция)으로 다툴 수 있다(ГПК 376조) — 한국 상고와 대상이 반대다.

15.16 **мотиви́рованный** мотиви́рованная(여) · мотиви́рованное(중)

[mətʲɪˈvʲirəvən(ː)ɨ̯]

이유를 갖춘 — мотиви́рованное реше́ние 이유를 갖춘 판결(판결 전문) ★★

머띠븨뻐버느이 표기법 모티비로반니

Зализняк **1*a(1)** 형용사

мотиви́ровать(이유를 대다)의 과거 수동 분사. 민사 1심은 변론을 마친 날 주문만 선고하고, 이유까지 갖춘 판결(мотиви́рованное реше́ние)은 나중에 쓴다. 공개본 첫머리 «мотиви́рованное реше́ние изгото́влено …»(이유를 갖춘 판결 작성일)이 그 날짜다. 항소 기간도 이 날부터 센다(ГПК 321조 1항 «в оконча́тельной фо́рме»).

쉬운 예 Мотиви́рованное реше́ние изгото́влено.
이유를 갖춘 판결이 작성되었다.

실무 예 Сто́роны получи́ли мотиви́рованное реше́ние.
당사자들은 이유를 갖춘 판결을 받았다.

원문

> Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем десять дней со дня окончания разбирательства дела. — ГПК РФ ст. 199 ч. 2 A
>
> 읽기 Составле́ние мотиви́рованного реше́ния суда́ мо́жет быть отло́жено на срок не бо́лее чем де́сять дней со дня оконча́ния разбира́тельства де́ла.
>
> 이유를 갖춘 판결의 작성은 심리를 마친 날부터 열흘을 넘지 않는 범위에서 미룰 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Составление мотивированного решения суда	주어(동사성 명사) + 생격 사슬	이유를 갖춘 판결의 작성은
может быть отложено	가능 + 단형 수동 분사(중성)	미룰 수 있다
на срок не более чем десять дней	на + 대격 + 상한 + 수사 + 복수 생격	열흘 이내의 기간으로

со дня окончания разбирательства дела.	со дня + 생격 사슬	사건 심리를 마친 날부터

같은 항 둘째 단락: 이유를 갖춘 판결에는 그 작성 날짜를 적어야 한다(«должна́ быть ука́зана да́та его́ изготовле́ния»). 공개본 첫머리의 작성일이 그 기재다.

문형

не бо́лее чем + 대격 (기간)

~을 넘지 않는 범위에서, 최대 ~

1. не бо́лее(더 많지 않게) + чем + 수량 = 최대 ~.
2. на срок не бо́лее чем де́сять дней = 열흘 이내의 기간으로. дней은 день의 복수 생격(5 이상 수사 뒤 — 10장 C7).
3. со дня + 생격 = ~한 날부터.

Срок не бо́лее чем пять дней.
기간은 최대 닷새다.

Жа́лобу мо́жно пода́ть со дня объявле́ния реше́ния.
판결이 선고된 날부터 불복장을 낼 수 있다.

문법 V3 · 단형 분사는 주어에 맞춘다

~~Составле́ние … мо́жет быть отло́жен~~ (비문)

Составле́ние … мо́жет быть отло́жено

주어 составле́ние(작성)이 중성이라 단형 분사도 -o다(10장 V3). 바로 앞 разбира́тельства·реше́ния에 끌리지 말고 문장 첫 명사를 찾는다.

한국이라면? ≠ 선고의 방식 · 민사소송법 제206조

한국은 「판결원본에 따라 주문을 읽어 선고」 한다 — 판결서가 선고 전에 있다. 러시아 민사 1심은 주문을 먼저 선고하고 이유를 갖춘 판결의 작성을 심리를 마친 날부터 최대 열흘 미룰 수 있다(치안판사·간이절차 특칙 — 199조 3~6항). 조사 표본의 민사·행정소송 판결·결정 152건 중 52건 첫머리에 «мотиви́рованное реше́ние»이 있었다.

15.17 **оконча́тельный** оконча́тельная(여) · оконча́тельное(중) [ɐkɐnʲˈtɕætʲɪlʲnɨɪ̯]

최종의, 완성된 — в оконча́тельной фо́рме 완성된 형식으로(이유를 갖춘) ★★

아까니째띠리느이 표기법 오콘차텔니

Зализняк **1*a** 형용사

око́нчить(끝내다)에서 온 형용사. 「최종적인」 이라는 뜻이지만 소송법의 реше́ние в оконча́тельной фо́рме는 「확정판결」 이 아니라 「이유까지 다 쓴 판결」 이다. 확정은 вступи́ть в зако́нную си́лу로 따로 말한다(зако́нный 항목). оконча́тельное реше́ние을 「종국판결」 로 옮기는 것도 문맥을 보고 한다.

쉬운 예

Э́то оконча́тельное реше́ние.

이것이 최종 결정이다.

실무 예

Реше́ние при́нято в оконча́тельной фо́рме деся́того октября́.

판결은 10월 10일에 완성된 형식으로 작성되었다.

원문

> Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. – ГПК РФ ст. 321 ч. 1 A
>
> 읽기 Апелляцио́нные жа́лоба, представле́ние мо́гут быть по́даны в тече́ние ме́сяца со дня прия́тия реше́ния суда́ в оконча́тельной фо́рме, е́сли ины́е сро́ки не устано́влены настоя́щим Ко́дексом.
>
> 항소장(당사자)과 항소 신청서(검사)는 판결이 완성된 형식으로 작성된 날부터 한 달 안에 낼 수 있다. 다만 이 법전이 다른 기간을 정한 경우에는 그렇지 않다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Апелляционные жалоба, представление | 형용사(복수) + 주어 둘 | 항소장과 항소 신청서는 |
> | могут быть поданы | 가능(복수) + 단형 수동분사(복수) | 낼 수 있다 |
> | в течение месяца со дня принятия решения суда | в тече́ние + 생격 + со дня + 생격 사슬 | 판결이 내려진 날부터 한 달 안에 |
> | в окончательной форме, | в + 전치격 | 완성된 형식으로 |
> | если иные сроки не установлены настоящим Кодексом. | 단서 — 주어(복수) + 단형 분사 + 행위자 조격 | 이 법전이 다른 기간을 정하지 않는 한 |
>
> жа́лоба는 당사자의, представле́ние은 검사의 불복 신청이다(ГПК 320조 2항). 조문은 둘을 늘 짝으로 쓴다.

문형

в тече́ние + 생격

~ 동안, ~ 안에

1. в тече́ние ме́сяца(한 달 안에). тече́ние(흐름)의 대격이라 끝이 -е다.
2. 불복 안내마다 나온다: в тече́ние пятна́дцати су́ток(15일 안에 — 형사).
3. в тече́нии(전치격)는 「강물의 흐름 속에서」 처럼 글자 그대로일 때만 쓴다.

Жа́лобу мо́жно пода́ть в тече́ние ме́сяца.
불복장은 한 달 안에 낼 수 있다.

Приговор мо́жет быть обжа́лован в тече́ние пятна́дцати су́ток.
형사 판결에는 15일 안에 불복할 수 있다.

문법 V3 · 단형 분사 по́даны — 주어가 둘이면 복수

~~жа́лоба, представле́ние мо́жет быть по́дана~~ (비문)

жа́лоба, представле́ние мо́гут быть по́даны

주어가 жа́лоба와 представле́ние 둘이라 술어와 단형 분사가 복수다(10장 V3). 형용사 апелляцио́нные도 둘에 함께 걸려 복수다.

한국이라면? ≠ 항소기간 · 민사소송법 제396조 제1항

러시아 민사 항소 기간은 판결이 완성된 형식으로 작성된 날부터 한 달이다. 한국은 「항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다.」 기산점이 작성일과 송달일로 다르다.

15.18

уча́стие ср. · род. уча́стия [ʊˈt͡ɕæsʲtʲɪjə]

참여, 관여 — с уча́стием + 생격 ~이 참여한 가운데 ★★

우**째**시띠여 표기법 우차스티예

Зализняк **7a**

уча́ствовать(참여하다)의 명사. 판결 첫머리의 с уча́стием прокуро́ра …, защи́тника …(검사 … 변호인 …이 참여한 가운데)는 형사 판결에서 거의 빠지지 않는다. «ли́ца, уча́ствующие в де́ле»(사건 관계인)는 같은 뿌리의 분사다.

쉬운 예 Де́ло рассмо́трено с уча́стием прокуро́ра.
사건은 검사가 참여한 가운데 심리되었다.

실무 예 Подсуди́мый ходата́йствовал об уча́стии в заседа́нии.
피고인은 기일에 참여하겠다고 신청했다.

원문

> Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей и других заинтересованных лиц. — ГПК РФ ст. 263 ч. 2 A
>
> 읽기 Делá осóбого произвóдства суд рассмáтривает с учáстием заяви́телей и други́х заинтересóванных лиц.
>
> 비송 사건(특별 절차 사건)은 법원이 신청인과 그 밖의 이해관계인이 참여한 가운데 심리한다.

문형

с учáстием + 생격

~이 참여한 가운데

1. с учáстием(참여와 함께) 뒤에 참여하는 사람을 생격으로 늘어놓는다.
2. 판결 첫머리: с учáстием государ́ственного обвини́теля(공판 검사), защи́тника(변호인).
3. 참여하는 것 자체는 учáствовать в + 전치격(~에 참여하다).

Заседáние прошлó с учáстием перевóдчика.
기일은 통역인이 참여한 가운데 진행되었다.

Он учáствует в дéле как трéтье лицó.
그는 제3자로 사건에 참가한다.

문법 C3 · с + 조격 — 「~와 함께」

~~с учáстие заяви́телей~~ (비문)

с учáстием заяви́телей

「함께」의 с는 조격을 데려온다(6장 C3 조격). -ие 중성 명사의 조격은 -ием. 그 뒤 заяви́телей는 생격 복수 — 누구의 참여인가.

한국이라면? ≠ 가사비송·공시최고 · 가사소송법 제2조 제1항 제2호 가목, 민사소송법 제475조

ГПК 262조는 사실 확인·입양·실종선고·행위능력 제한·무주물·증권 제권 등을 한 절차(осóбое произвóдство)에 모은다. 한국은 실종선고(「실종의 선고와 그 취소」)·미성년자 입양 허가를 가사소송법의 라류 가사비송사건으로, 증권 제권은 민사소송법의 공시최고절차로 나눠 둔다.

15.19 **отсу́тствие** ср. · род. отсу́тствия [ɐt͡sˈsut͡stvʲɪjə]

부재, 불출석 — в отсу́тствие + 생격 ~이 없는 채로 ★★

아ㅈ 수ㅈ ㄸ비여 표기법 오추스트비예

Зализняк **7a**

отсу́тствовать(자리에 없다)의 명사. 두 쓰임이 있다. 사람이면 「불출석」 — в отсу́тствие подсуди́мого(피고인이 출석하지 않은 채). 사물이면 「없음」 — при отсу́тствии вины́(과실이 없으면, 14장). в отсу́тствие는 대격, при отсу́тствии는 전치격이다.

쉬운 예

Отве́тчик в суд не яви́лся.

피고는 법정에 나오지 않았다.

실무 예

Суд рассмотре́л де́ло в отсу́тствие отве́тчика.

법원은 피고가 출석하지 않은 채 사건을 심리했다.

원문

О проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого суд выносит определение или постановление. – УПК РФ ст. 253 ч. 4 A

읽기 О проведе́нии суде́бного разбира́тельства в отсу́тствие подсуди́мого суд выно́сит определе́ние и́ли постановле́ние.

피고인이 출석하지 않은 채 공판을 열기로 할 때에는 법원이 결정(합의부) 또는 결정(단독)을 내린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
О проведении судебного разбирательства	о + 전치격 + 생격 사슬 — 결정의 주제	공판을 여는 것에 관하여
в отсутствие подсудимого	в отсу́тствие + 생격	피고인이 출석하지 않은 채
суд выносит	주어 + 술어	법원은 내린다
определение или постановление.	목적어 둘(대격) — 합의부·단독에 따라	결정(합의부) 또는 결정(단독)을

한 문장에 определе́ние과 постановле́ние이 나란히 있다 — 형사에서는 합의부면 앞의 것, 단독판사면 뒤의 것이다(УПК 5조 23·25호). 한국어로는 둘 다 「결정」 이다.

문형

в отсу́тствие + 생격

~이 없는 채로, ~이 출석하지 않은 채

1. 사람의 불출석에는 в отсу́тствие: в отсу́тствие сторо́н(당사자 없이).
2. 판결 공개본에서 «рассмотре́ть де́ло в своё отсу́тствие»(자기가 없는 상태로 심리해 달라)는 당사자 신청을 말한다.

3. О + 전치격은 결정의 주제다: О проведе́нии(진행에 관하여).
Сторона́ проси́ла рассмотре́ть де́ло в её отсу́тствие.

당사자는 자기가 출석하지 않은 채 심리해 달라고 했다.

Реше́ние вы́несено в отсу́тствие отве́тчика.

판결은 피고가 없는 채로 내려졌다.

문법 C4 · в отсу́тствие + 생격 — 대격 꼴인데 생격을 받는다

~~в отсу́тствие подсуди́мый~~ (비문)

в отсу́тствие подсуди́мого

в отсу́тствие(대격 꼴)는 굳은 전치사구라 뒤에 생격이 온다(7장 C4). подсуди́мый는 형용사에서 온 명사라 생격 -ого. 같은 뜻의 при отсу́тствии(전치격)와 섞어 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 피고인의 출석거부와 공판절차 · 형사소송법 제277조의2

한국은 「구속된 피고인이 정당한 사유없이 출석을 거부하고」 인치가 어려울 때 피고인 없이 공판을 진행한다. УПК 247조는 경미·중간 범죄에서 피고인이 신청할 때(4항)와, 중대 범죄 등에서 피고인이 국외에 있거나 출석을 피할 때(5항) 궐석 공판을 허용한다.

15.20 **ука́занный** ука́занная(여) · ука́занное(중) · ука́занные(복) [ʊˈkazən(ː)ɨ̯j]

(위에) 적은, 해당 — ука́занные обстоя́тельства 위 사정 ★★

우까서느이 표기법 우카잔니

형용사

указа́ть(가리키다·적다)의 과거 수동 분사. 조문·판결에서 앞에 나온 것을 다시 가리키는 지시어로 쓴다 — 「위의·해당」. 그래서 ука́занный로 시작하는 문장은 앞 문장을 함께 읽어야 뜻이 선다(아래 원문은 두 문장을 함께 옮겼다). 비슷한 지시어 вышеука́занный·вышеизло́женный.

쉬운 예 Ука́занный срок истёк.

위 기간이 지났다.

실무 예 Ука́занные обстоя́тельства суд счёл дока́занными.

법원은 위 사정이 증명되었다고 보았다.

원문

> Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при

рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. — ГПК РФ ст. 61 ч. 2 A

> 읽기 Обстоя́тельства, устано́вленные вступи́вшим в зако́нную си́лу суде́бным постановле́нием по ра́нее рассмо́тренному де́лу, обяза́тельны для суда́. Ука́занные обстоя́тельства не дока́зываются вновь и не подлежа́т оспа́риванию при рассмотре́нии друго́го де́ла, в кото́ром уча́ствуют те же ли́ца, а та́кже в слу́чаях, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом.

앞서 심리한 사건에서 확정 재판이 인정한 사실은 법원을 구속한다. 그 사실(앞 사건이 인정한 사실)은 같은 당사자가 참가하는 다른 사건을 심리할 때, 그리고 이 법전이 정한 경우에 다시 증명하지 않으며 다투지 못한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Обстоятельства, установленные	주어(복수) + 과거 수동 분사	인정된 사실은
вступившим в законную силу судебным постановлением	과거 능동 분사(조격) + 행위자 조격	확정된 재판에 의하여
по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда.	по + 여격 + 단형 형용사(복수) + для 생격	앞서 심리한 사건에서, 법원을 구속한다
Указанные обстоятельства не доказываются вновь	지시 분사 + 주어 + -ся 수동 부정	위 사실은 다시 증명하지 않으며
и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела,	подлежа́ть + 여격 + при 전치격 + 생격	다른 사건 심리 때 다투지 못한다
в котором участвуют те же лица,	관계절 — в кото́ром + 술어 + 주어	같은 사람들이 참가하는
а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.	при 에 이어지는 둘째 경우 — в + 전치격 + 분사 + 행위자 조격	그리고 이 법전이 정한 경우에

원문이 지시어(Указанные)로 시작하면 앞 문장을 함께 읽는다 — 이 책의 집필 규칙이다(설계안 §12-2의 12). 앞 문장 없이 옮기면 「위 사실」이 무엇인지 알 수 없다.

문형

ука́занный + 명사

위 ~, 해당 ~

1. ука́занный는 앞서 말한 것을 다시 가리킨다 — 번역할 때 무엇을 가리키는지 괄호로 밝히면 좋다.
2. 판결에서는 «ука́занным реше́нием»(위 판결로), «в ука́занный пери́од»(위 기간에)처럼 격을 바꿔 쓴다.
3. 다른 지시어: да́нный(이), тако́й(그런), вышеизло́женный(위에 서술한).

Ука́занным реше́нием иск был удовлетворён.
위 판결로 청구가 인용되었다.

В ука́занный пери́од отве́тчик не плати́л.
위 기간에 피고는 지급하지 않았다.

문법 V5 · 지시어로 쓰인 분사 — 앞 문장의 명사에 맞춘다

~~Ука́занное обстоя́тельства не дока́зываются …~~ (비문)

Ука́занные обстоя́тельства не дока́зываются …

ука́занные는 과거 수동 분사가 지시어(「위의」)로 굳은 것이다. 꾸미는 обстоя́тельства(복수)에 맞춰 -ые. 형용사처럼 성·수·격을 맞춘다.

한국이라면? ≠ 기판력의 객관적 범위 · 민사소송법 제216조 제1항

한국은 「확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(旣判力)을 가진다.」 ГПК 61조 2항은 앞 판결이 인정한 사실(обстоя́тельства)이 같은 당사자의 뒤 사건을 구속한다고 정한다 — 주문이 아니라 사실 인정에 구속력을 준다(преюди́ция).

한국이라면? — 판결서의 순서와 불복

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 러시아 쪽은 ips 공식판으로, 한국 쪽은 korean-law MCP 현행본(2026. 10. 2. 시행)으로 다시 대조했다. 판례·실무 관행은 판정에 넣지 않았다.

러시아	한국	차이

≠	и́менем Росси́йской Федера́ции (ГПК ст. 194 ч. 1, УПК ст. 296)	판결서의 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	1심 본안 판결은 국가 이름으로 선고 / 한국 기재사항에는 그런 문구가 없다.
≠	четы́ре ча́сти реше́ния (ГПК ст. 198 ч. 1)	판결서의 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	주문이 맨 끝 / 「2. 주문」이 「4. 이유」 앞.
≠	три ча́сти приго́вора (УПК ст. 303 ч. 1)	유죄판결에 명시될 이유 (형사소송법 제323조 제1항)	러시아는 배척한 증거와 그 이유까지 적는다(307조 2호) / 한국은 「범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용」.
+	оправда́тельный приго́вор (УПК ст. 305 ч. 2)	—	무죄판결에 무죄를 의심케 하는 문구를 넣지 못한다. 이 장이 대조한 한국 조문(제323조·제324조)에는 대응이 없다.
≠	руково́дствуясь … суд (ГПК ст. 198 ч. 4)	판결서의 기재사항 (민사소송법 제208조 제1항)	이유 끝에서 근거 조문을 다시 늘어놓고 주문으로 넘어간다 / 주문이 앞에 있어 넘김 문장이 없다.
≠	резолюти́вная часть объявля́ется (ГПК ст. 199 ч. 1)	선고의 방식 (민사소송법 제206조)	주문 먼저 선고, 이유 작성은 최대 10일 미룰 수 있다(치안판사·간이절차 특칙) / 「판결원본에 따라 주문을 읽어 선고」.
≠	разъясне́ние поря́дка обжа́лования (УПК ст. 309 ч. 3)	상소에 대한 고지 (형사소송법 제324조)	불복 방법·기간을 판결서 주문에 적는다 / 「재판장은 피고인에게 상소할 기간과 상소할 법원을 고지하여야 한다」(말로).
=	че́рез суд (УПК ст. 389.3 ч. 1)	항소제기의 방식 (형사소송법 제359조)	원심 법원을 거쳐 낸다 — 「항소장을 원심법원에 제출하여야 한다」.
≠	апелля́ция и касса́ция (ГПК ст. 320 ч. 1, ст. 376 ч. 1)	항소의 대상 (민사소송법 제390조 제1항)	항소는 확정 전, 파기 신청은 확정된 재판 / 한국 항소·상고는 모두 확정 전 판결이 대상.

≠	апелляцио́нное определе́ние (ГПК ст. 329)	항소심 판결	민사 항소심 재판의 이름이 определе́ние(결정)이다 / 한국 항소심은 판결. 형사 항소심은 апелляцио́нный приго́вор도 있다(УПК 389.28조).

가짜 친구 · реше́ние · приго́вор · определе́ние · постановле́ние — 넷을 「판결」 하나로 옮기면 틀린다

реше́ние은 민사·상사에서 본안을 끝내는 1심 재판, 곧 판결이다(ГПК 194조 1항, АПК 15조 2항). 형사에서는 다르다. УПК 5조 33호의 процессуа́льное реше́ние은 법원·검사·수사관의 결정을 모두 덮는 총칭이라 「판결」로 옮기면 틀린다.

приго́вор는 형사 판결뿐이고 무죄판결도 포함한다(УПК 5조 28호 — 아래 원문). 영어 sentence(형 선고)로 짐작하면 무죄가 빠진다. 일상어로는 「단죄·혹평」의 비유로도 쓴다.

определе́ние은 법전마다 기준이 다르다. 민사는 내용(본안이 아닌 재판 — ГПК 224조 1항), 형사는 재판부 구성(합의부 재판 — УПК 5조 23호)으로 가른다. 일상·학술 문장에서는 「정의(definition)」다.

постановле́ние이 가장 넓다. 형사 단독판사의 재판과 수사관·검사의 처분(УПК 5조 25호), 상사 항소·파기법원의 판결과 대법원 감독심 재판(АПК 15조 3항), 헌법재판소 본안 결정(ФКЗ о КС 71조), 정부령, 대법원 전원회의 해석 결의까지 같은 이름이다. 자리마다 결정·처분·판결·결의로 옮긴다.

불복 낱말도 겉모양과 다르다. апелля́ция(항소)는 확정 전, касса́ция(파기 신청)는 확정된 재판이 대상이다(ГПК 320조 1항·376조 1항). 신청서는 당사자가 жа́лоба, 검사가 представле́ние이다 — 「불평」과 「소개」가 아니다.

> приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции; УПК РФ ст. 5 п. 28
>
> 읽기 приго́вор - реше́ние о невино́вности и́ли вино́вности подсуди́мого и назначе́нии ему́ наказа́ния ли́бо об освобожде́нии его́ от наказа́ния, вы́несенное суде́м пе́рвой и́ли апелляцио́нной инста́нции;

> 형사 판결(приговор)이란 1심이나 항소심 법원이 피고인의 무죄 또는 유죄와 형의 부과·면제에 관하여 내린 재판을 말한다.

요령 주문 머리말 동사가 재판의 이름을 알려 준다: РЕШИ́Л → реше́ние, ПРИГОВОРИ́Л → пригово́р, ОПРЕДЕЛИ́Л(А) → определе́ние, ПОСТАНОВИ́Л → постановле́ние. 법전 이름(ГПК·АПК·УПК)을 함께 보고 한국어를 고른다.

V5 부동사 — руково́дствуясь · рассмотре́в · иссле́довав · реша́я

부동사(дееприча́стие)는 주절의 주어가 함께 하는 다른 동작을 덧붙인다. 불완료 부동사(-я·-а, -ясь)는 「~하면서」, 완료 부동사(-в, -вшись)는 「~하고 나서」다. 부동사는 변하지 않는다.

- 판결의 두 문장이 부동사로 짜여 있다. 첫머리 «Суд …, рассмотре́в в откры́том суде́бном заседа́нии граждáнское де́ло …, установи́л:»(법원은 … 사건을 공개 법정에서 심리하고 나서 다음과 같이 인정하였다). 주문 앞 «руково́дствуясь статья́ми …, суд реши́л:»(… 조를 근거로 삼아 법원은 판결하였다).
- 만드는 법. 불완료는 현재 3인칭 복수 어간에 -я(-а): реша́ют → реша́я, руково́дствуются → руково́дствуясь(-ся 동사는 -сь를 붙인다). 완료는 과거 어간에 -в: рассмотре́л → рассмотре́в, иссле́довал → иссле́довав.
- 시간 관계가 상으로 갈린다. рассмотре́в(완료)는 심리가 끝난 뒤 인정했다는 순서를, руково́дствуясь(불완료)는 판결하는 동안 조문을 근거로 삼고 있다는 동시성을 말한다. 3장의 상 구별이 부동사에도 그대로 간다.
- 부동사의 주어는 주절의 주어와 같아야 한다. «Руково́дствуясь зако́ном, суд реши́л»에서 근거로 삼는 것도 판결하는 것도 суд다. 주절을 수동으로 바꿔 주어가 달라지면 틀린 문장이 된다(아래 실수 1).
- 분사는 12장(능동 분사)과 10장(수동 분사)에서 보았다. 이 장의 표제어에도 분사가 셋 있다 — председа́тельствующий(의장을 맡은 사람 → 재판장), мотиви́рованный(이유를 갖춘), ука́занный(위에 적은). 분사는 명사를 꾸미고 성·수·격이 변하지만 부동사는 변하지 않는다.

표로 보기

동사	부동사	판결 속 쓰임

руково́дствоваться (불완료)	руково́дствуясь	~을 근거로 삼아 — 주문 앞
рассмотре́ть (완료)	рассмотре́в	심리하고 나서 — 첫머리
иссле́довать (양상)	иссле́довав	조사하고 나서 — 판단 시작
реша́ть (불완료)	реша́я	정하면서 — «Реша́я вопро́с о …»
учи́тывать (불완료)	учи́тывая	고려하여 — «Учи́тывая изло́женное»
вы́слушать (완료)	вы́слушав	듣고 나서 — «вы́слушав сто́роны»

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Руково́дствуясь зако́ном суд удовлетвори́л иск

불완료 부동사 · 동시 | 조격 · 근거 | 주격 · 두 동작의 주어 | 완료 과거 + 대격

법률을 근거로 삼아 법원은 청구를 인용했다.

Рассмотре́в де́ло суд установи́л

완료 부동사 · 앞선 동작 | 대격 · 목적어 | 주격 · 주어 | 완료 과거 · 책 제목

사건을 심리하고 나서 법원은 사실을 인정했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Руково́дствуясь зако́ном, иск был удовлетворён.~~	Руково́дствуясь зако́ном, суд удовлетвори́л иск.	부동사의 주어는 주절의 주어. 수동문으로 바꾸면 「청구가 법률을 근거로 삼았다」가 된다.
~~Рассмотре́л де́ло, суд установи́л …~~	Рассмотре́в де́ло, суд установи́л …	과거형 -л이 아니라 완료 부동사 -в. 과거형 둘을 쉼표로 이으면 주어가 둘인 것처럼 읽힌다.
~~Руково́дствуя зако́ном, суд реши́л.~~	Руково́дствуясь зако́ном, суд реши́л.	-ся 동사의 부동사는 -сь까지 붙인다.
~~Иссле́довав материа́лы, суду́ ста́ло я́сно.~~	Иссле́довав материа́лы, суд пришёл к вы́воду.	주절의 주어가 여격(суду́)이면 부동사와 주어가 어긋난다. 조사한 사람이 주어 자리에 서야 한다.

말해 보기 — 판결을 두고 묻고 답할 때

교류 자리에서 판결의 구조와 결론을 묻고 설명하는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Где в реше́нии резолюти́вная часть?

판결에서 주문은 어디에 있습니까?

В Коре́е резолюти́вная часть идёт в нача́ле реше́ния.

한국에서는 주문이 판결서 첫머리에 옵니다.

идти́ в нача́ле = 앞에 오다. 민사소송법 제208조 제1항의 순서(당사자 → 주문 → 청구 → 이유).

Реше́ние уже́ вступи́ло в зако́нную си́лу?

판결은 이미 확정되었습니까?

확인 문제 8

1. 판결 공개본에서 사실·이유가 시작되는 줄의 낱말은?

- РЕШИЛ:
- **УСТАНОВИЛ:**
- ИМЕНЕМ
- ОПРЕДЕЛИЛ:

установи́л(а):(인정하였다) 다음에 청구·증거·판단이 이어진다. 조사 표본 313건 중 310건.

2. 합의부(колле́гия) 재판의 머리말은?

- установи́л:
- **установи́ла:**
- установи́ли:
- устана́вливает:

과거형은 주어의 성을 따른다(3장). колле́гия가 여성이라 установи́ла.

3. 러시아 민사 판결에서 주문(резолюти́вная часть)의 자리는?

맨 앞

머리 다음

이유 앞

맨 끝

ГПК 198조 1항 — 머리·사실·이유·주문 순. 한국 판결서(민사소송법 제208조)는 주문이 이유 앞이다.

4. 형사 절차에서 단독판사가 내린, 형사 판결이 아닌 재판의 이름은?

реше́ние

определе́ние

постановле́ние

приго́вор

УПК 5조 25호. 합의부면 определе́ние(23호).

5. «руково́дствуясь»는 어떤 꼴인가?

과거형

불완료 부동사

완료 부동사

현재 분사

руково́дствоваться의 불완료 부동사(-ясь). 「근거로 삼아」. 조격을 받는다.

6. «Иск удовлетвори́ть»의 뜻은?

청구를 기각한다

청구를 인용한다

소를 각하한다

청구를 포기한다

주문은 부정사로 쓴다. 기각은 «В удовлетворе́нии и́ска отказа́ть».

7. вступи́ть в зако́нную си́лу의 한국어는?

법률을 시행하다

확정되다

효력을 잃다

법정에 들어가다

판결이 「법적 효력에 들어간다」 = 확정. касса́ция(파기 신청)는 확정된 재판을 대상으로 한다 (ГПК 376조).

8. приговóр를 영어 sentence로 옮기면 생기는 문제는?

문제없다

민사 판결이 섞인다

무죄판결이 빠진다

결정이 섞인다

УПК 5조 28호 — 무죄 또는 유죄에 관한 재판. sentence는 형의 선고만 가리킨다.

2부 법의 언어 · 제16장

상사소송·중재 — 국가 법원과 당사자가 세운 법정

Арбитра́жный проце́сс и третейский суд

4장에서 арбитра́жный суд는 「중재법원」이 아니라 국가의 상사법원이라고 했다. 이 장은 그 반대편, 진짜 중재를 본다. 러시아 법은 중재를 третéйский суд(중재판정부)와 арбитра́ж(중재)라 부르고 2015년 연방법률 제382-ФЗ 「중재(중재 절차)에 관하여」로 다스린다. 상사법원의 절차법 АПК는 중재와 두 번 만난다 — 중재판정을 취소할 때와 집행할 때. 그 사이에 소 제기 전 「претéнзия(사전 청구)」, 화해·조정 같은 분쟁 해결 수단이 있다. 문법은 4장의 대격을 다시 쓴다. 분쟁을 중재에 「넘기다」(в арбитра́ж — 대격)와 중재 「에서」 심리하다(в арбитра́же — 전치격)는 어미 하나로 갈린다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Закон об арбитраже ст. 7 ч. 2

   > 읽기 Арбитра́жное соглаше́ние заключа́ется в пи́сьменной фо́рме.
   > 중재합의는 서면으로 한다.

2. Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. АПК РФ ст. 138 ч. 2

   > 읽기 Примире́ние сторо́н осуществля́ется на осно́ве при́нципов добровóльности, сотру́дничества, равнопра́вия и конфиденциа́льности.
   > 당사자 화해는 자발성·협력·대등·비밀유지 원칙에 따라 진행한다.

1. 다시 보기 — 같은 어근, 반대 방향(4장 대조 상자)

- 4장 가짜 친구 상자의 요점만 줄로 세운다. 왼쪽은 국가 법원, 오른쪽은 당사자가 합의로 세우는 중재다. 설명은 4장에 있다.
- 헷갈리는 자리는 형용사 арбитра́жный다. 「арбитра́жный суд」는 상사법원이지만 「арбитра́жное реше́ние」은 중재판정이고 「арбитра́жное соглаше́ние」은 중재합의다. 이 셋은 뒤에 오는 명사로 갈린다. 다만 이것을 어근 전체의 규칙으로 넓히지 않는다 — 아래 표의 арбитра́жный проце́сс(상사소송)도 суд 없이 국가 법원 쪽이다. 낱말 짝을 하나씩 익힌다.
- 중재법(382-ФЗ)은 2조에서 낱말을 스스로 정의한다. арби́тр는 третéйский судья́, арбитра́ж는 третéйское разбира́тельство라고 괄호로 같은 뜻의 옛말을 붙여 두었다.

	국가 법원(АПК)	중재(382-ФЗ)
기관	арбитра́жный суд	третéйский суд
판단하는 사람	судья́	арби́тр

절차	арбитра́жный проце́сс	арбитра́ж · третей́ское разбира́тельство
결과	реше́ние арбитра́жного суда́	арбитра́жное реше́ние
근거	зако́н	арбитра́жное соглаше́ние

2. 국제상사중재 — 법이 둘이다

- 러시아에서 중재를 다스리는 법은 둘이다. 국내 중재는 2015년 연방법률 제382-ФЗ 「중재(중재 절차)에 관하여」, 국제상사중재는 1993년 러시아 연방 법률 제5338-I호 「국제상사중재에 관하여」다.
- 1993년 법은 전문에서 유엔 국제상거래법위원회(UNCITRAL)가 1985년 채택하고 2006년 고친 「국제상사중재에 관한 모델법」을 반영했다고 적는다. 한국 중재법도 같은 모델법을 바탕으로 했다고 알려져 있다(한국 조문에 그렇게 적혀 있지는 않다).
- 1993년 법은 중재지가 러시아 안에 있는 국제상사중재에 적용된다(1조 1항). 상설 중재기관으로 러시아 상공회의소 부설 국제상사중재법원(МКАС)과 해사중재위원회를 부속서로 둔다.
- 이 책은 1993년 법을 원문 칸에 싣지 않는다. ips 공식 포털의 기준일 판에 공식 표시(official)가 없어 출처 등급이 B이기 때문이다. 위 서술은 그 본문을 읽고 적었다.
- 중재판정이 나온 뒤의 법원 절차는 분쟁의 성격에 따라 두 법전으로 갈린다. 사업·그 밖의 경제활동에서 생긴 분쟁이면 АПК에 따라 상사법원이 한다 — 러시아에서 내린 판정의 취소(230조 이하)와 집행(236조 이하), 외국 판정의 승인·집행(241조 이하). 그 밖의 분쟁이면 ГПК에 따라 일반 관할 지방법원(райо́нный суд)이 취소(418조)와 집행(423조)을 맡고, 외국 중재판정의 승인·집행은 ГПК 416~417조가 정한다. 이 장은 경제분쟁 쪽만 본다.

▼ **처음 보는 문법 용어 23** 이 장의 설명에 나오는 말

주격 주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договó́р

생격 「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договó́ра

여격 「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договó́ру

대격 목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격 「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договó́ром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве

단형 형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

불완료상 과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть

완료상 끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть

유정 사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́

동사성 명사 -ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격

무정 사물·관념을 가리키는 명사(неодушевлённый). 대격이 주격과 같다 — -а/-я로 끝나는 명사만 -у/-ю로 바뀐다: суд → суд, дела́ → дела́, вещь → вещь, 그러나 жа́лоба → жа́лобу

어순 러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́

능동 현재 분사 「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

과거 수동 분사 「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다

능동 과거 분사 「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

수사 수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет

-ся 수동 주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется судо́м

부동사 동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)

분사구 분사와 그 목적어·부사어 묶음. 명사 뒤에 두고 쉼표로 감싼다: лицо́, причини́вшее вред,

단서 원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다

생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности

표제어 20

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 e)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

16.1 **трете́йский** третéйский суд 중재판정부 · третéйский судья́ 중재인

[trʲɪˈtʲejskʲɪj] **중재의 — третéйский суд 중재판정부** ★★★

ㅌㄹ뤼**뗴**이ㅅ끼이 표기법 트레테이스키

Зализняк **3а** 형용사

тре́тий(셋째)에서 왔다 — 다투는 두 당사자 밖의 「제3자」가 판정한다는 말이다. третéйский суд는 이름에 суд가 있지만 국가 법원이 아니다. 법이 정의하듯 중재인 한 사람 또는 여럿의 모임이다. 이 책은 한국 중재법 용어대로 「중재판정부」로 옮긴다.

쉬운 예 Спор рассмотре́л третéйский суд.
분쟁은 중재판정부가 심리했다.

실무 예 Сто́роны переда́ли спор в третéйский суд.
당사자들은 분쟁을 중재에 넘겼다.

원문

> третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров; –
> Закон об арбитраже ст. 2 п. 16 A
>
> 읽기 третéйский суд - единоли́чный арби́тр и́ли колле́гия арби́тров;
> 중재판정부란 단독 중재인 또는 중재인단을 말한다.

문형

(정의되는 말) - (정의);

~란 …을 말한다(용어 정의 목록)

1. 법률 2조 같은 용어 정의 조항은 번호 목록이다. 항목마다 소문자로 시작하고 쌍반점(;)으로 끝난다.
2. 줄표(-) 앞이 정의되는 말, 뒤가 정의다. 둘 다 주격이다(4장 прокурату́ра 참조).
3. или(또는)로 이은 두 명사도 같은 주격이다: единоли́чный арби́тр и́ли колле́гия арби́тров.

> Третéйский суд - э́то одúн арби́тр и́ли коллéгия арби́тров.
> 중재판정부란 중재인 한 사람 또는 중재인단이다.
>
> Третéйский суд не вхóдит в судéбную систéму.
> 중재판정부는 사법 체계에 속하지 않는다.

문법 C1 · в + 대격 — 「~으로 넘기다」

~~передáть спор в третéйском судé~~ (비문)

передáть спор в третéйский суд

передáть(넘기다)는 방향을 묻는다 — в + 대격. суд는 사물(무정) 남성이라 대격이 주격과 같다. 전치격 в … судé는 「~에서」라 넘기는 동사와 맞지 않는다.

한국이라면? = 중재판정부 · 중재법 제3조

정의의 짜임까지 같다 — 「"중재판정부"(仲裁判定部)란 중재절차를 진행하고 중재판정을 내리는 단독중재인 또는 여러 명의 중재인으로 구성되는 중재인단을 말한다.」

16.2 **арби́тр** м. · род. арби́тра · мн. арби́тры [ɐrˈbʲitr] **중재인** ★★★

아ㅍ**비**ㄷㅍ 표기법 아르비트르

Зализняк **1a** 유정(대격 = 생격)

법은 괄호로 옛 이름 третéйский судья́를 함께 적는다. 운동 경기의 「심판」도 арби́тр다. 중재인의 활동은 영리 사업이 아니다 — 같은 호 둘째 문장 «Деятельность арбитров в рамках арбитража (третейского разбирательства) не является предпринимательской».

쉬운 예 Арби́тр при́нял реше́ние.
중재인이 판정을 내렸다.

실무 예 Ка́ждая сторона́ избира́ет одного́ арби́тра.
당사자는 각자 중재인 한 사람을 선정한다.

원문

> арбитр (третейский судья) - физическое лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом. — Закон об арбитраже ст. 2 п. 1 A
>
> > 읽기 арби́тр (третéйский судья́) - физи́ческое лицо́, и́збранное сторона́ми и́ли и́збранное (назна́ченное) в согласо́ванном сторона́ми и́ли

> установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом.

중재인이란 당사자가 선정한 사람, 또는 당사자가 합의한 절차나 연방 법률이 정한 절차에 따라 선정(지정)되어 중재판정부로서 분쟁을 해결하는 자연인을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
арбитр (третейский судья) -	정의되는 말 + 괄호 속 옛 이름 + 줄표	중재인(중재 법관)이란
физическое лицо, избранное сторонами	정의(주격 중성) + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	당사자가 선정한 자연인
или избранное (назначенное)	분사 둘 — 선정·지정	또는 선정(지정)된
в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке	в + 전치격 — 분사 둘이 поря́дке를 꾸민다(사이에 행위자 조격)	당사자가 합의한 또는 연방 법률이 정한 절차에 따라
для разрешения спора третейским судом.	для + 생격 + 행위자 조격	중재판정부로서 분쟁을 해결하기 위해

в согласо́ванном … поря́дке는 형용사(분사)와 명사 사이에 행위자 조격이 끼어 있다. 6장 в тре́буемой … фо́рме와 같은 짜임이다 — 같은 격 어미끼리 묶는다.

문형

избра́ть (назна́чить) арби́тра

중재인을 선정하다(지정하다)

1. избра́ть는 당사자가 고르는 것, назна́чить는 기관이나 법원이 정해 주는 것이다. 조문은 둘을 괄호로 함께 적었다.
2. 목적어 арби́тра는 유정 대격(= 생격)이다.
3. 수동 분사: и́збранный(선정된), назна́ченный(지정된). 장형 앞 강세에 주의 — и́збранный.

Суд назна́чил арби́тра.
법원이 중재인을 지정했다.

Сто́роны избра́ли трёх арби́тров.
당사자들은 중재인 세 사람을 선정했다.

문법 C1 · 사람인 남성 명사 — 대격 = 생격(4장 복습)

~~Ка́ждая сторона́ избира́ет оди́н арби́тр.~~ (비문)

Ка́ждая сторона́ избира́ет одного́ арби́тра.

арби́тр는 사람이라 대격이 생격과 같다(арби́тра). 꾸미는 수사 оди́н도 함께 одного́가 된다. 사물이면 그대로다: избира́ет оди́н ме́тод.

한국이라면? = 중재인 · 중재법 제3조

한국 조문도 분쟁을 「법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인(仲裁人)의 판정에 의하여 해결하는 절차」를 중재라 한다. 중재인을 따로 정의하지 않는 점은 다르다.

16.3

арбитра́ж

м. · род. арбитра́жа [ɐrbʲɪˈtraʂ]

중재 — арбитра́жное реше́ние 중재판정 ★★★

아ㅂ 비ㄷ**콰**ㅅ 표기법 아르비트라시

Зализняк **4a**

법률 용어 арбитра́ж는 국가 법원이 아니라 중재다. 그런데 구어에서는 상사법원을 줄여 арбитра́ж라고도 한다(사전도 이 뜻을 「구어」로 싣는다). 법전·계약서에서는 중재, 사람들 말에서는 상사법원일 수 있다 — 4장 가짜 친구 상자를 함께 본다.

쉬운 예

Сто́роны вы́брали арбитра́ж.

당사자들은 중재를 택했다.

실무 예

Арбитра́ж прохо́дит в Москве́.

중재는 모스크바에서 진행된다.

원문

> арбитраж (третейское разбирательство) - процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения); — Закон об арбитраже ст. 2 п. 2 A
>
> > 읽기 арбитра́ж (третье́йское разбира́тельство) - проце́сс разреше́ния спо́ра третье́йским судо́м и приня́тия реше́ния третье́йским судо́м (арбитра́жного реше́ния);
>
> 중재(중재 절차)란 중재판정부가 분쟁을 해결하고 판정(중재판정)을 내리는 절차를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

арбитраж (третейское разбирательство) -	정의되는 말 + 괄호 속 같은 뜻의 말	중재(중재 절차)란
процесс разрешения спора третейским судом	정의(주격) + 동사성 명사 생격 + 행위자 조격	중재판정부가 분쟁을 해결하고
и принятия решения третейским судом	같은 проце́сс에 걸린 둘째 생격	판정을 내리는 절차를
(арбитражного решения);	괄호 — реше́ния 를 부르는 이름(생격)	(중재판정)

arbitration을 아는 독자는 арбитра́ж를 바로 알아본다. 문제는 그 뒤다 — 같은 어근의 арбитра́жный суд(상사법원)를 중재로 읽지 않도록 суд가 붙었는지부터 본다.

문형

проце́сс + 생격(동사성 명사)

~하는 절차

1. разреше́ние(해결)·приня́тие(채택)은 동사에서 온 명사다. 목적어는 생격으로 바뀐다: разреше́ние спо́ра(분쟁의 해결 = 분쟁을 해결함).
2. 행위자는 조격으로 남는다: третье́йским суде́м(중재판정부가).
3. 괄호 (арбитра́жного реше́ния)는 앞의 реше́ния를 다시 부르는 이름이라 같은 생격이다.

Проце́сс разреше́ния спо́ра занима́ет год.

분쟁 해결 절차는 1년이 걸린다.

Арбитра́жное реше́ние обяза́тельно для сторо́н.

중재판정은 당사자를 구속한다.

한국이라면? = 중재 · 중재법 제3조

「법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인(仲裁人)의 판정에 의하여 해결하는 절차」 — 절차라는 정의가 같다. 한국 조문은 대상을 재산권상 분쟁과 화해할 수 있는 비재산권상 분쟁으로 적는다.

16.4

соглаше́ние

ср. · род. соглаше́ния · мн. соглаше́ния [səgɫɐˈɕɛnʲɪjə]

합의 — арбитра́жное соглаше́ние 중재합의 ★★★

서¬라세니여 표기법 소글라셰니예

Зализняк **7a**

6장에서 계약을 「합의(соглаше́ние)」로 정의했다. 중재합의는 분쟁을 중재에 넘기기로 한 합의다(중재법 7조 1항). мирово́е соглаше́ние(소송상 화해, 4장), соглаше́ние о подсу́дности(관할 합의)처럼 뒤의 말이 종류를 정한다.

쉬운 예

Сто́роны заключи́ли соглаше́ние.

당사자들은 합의를 맺었다.

실무 예

Арбитра́жное соглаше́ние включено́ в догово́р.

중재합의는 계약서 안에 들어 있다.

원문

> Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. – Закон об арбитраже ст. 7 ч. 2 A
>
> 읽기 Арбитра́жное соглаше́ние заключа́ется в пи́сьменной фо́рме.
>
> 중재합의는 서면으로 한다.

문형

заключа́ется в пи́сьменной фо́рме

서면으로 체결한다(방식 규정)

1. 방식은 в + 전치격 「~의 꼴로」 다: в пи́сьменной фо́рме(서면으로), в у́стной фо́рме(구두로).
2. заключа́ется는 불완료상 -ся 수동이다 — 늘 그렇게 한다는 규칙이다(6장 V1).
3. 6장 434조(계약 방식)와 같은 짜임이다.

Догово́р заключа́ется в пи́сьменной фо́рме.

계약은 서면으로 한다.

Заявле́ние по́дано в электро́нной фо́рме.

신청서는 전자 방식으로 냈다.

문법 C1 · 중성 명사·형용사의 대격 = 주격

~~Сто́роны заключи́ли арбитра́жного соглаше́ния.~~ (비문)

Сто́роны заключи́ли арбитра́жное соглаше́ние.

соглаше́ние은 중성 사물이라 목적어가 되어도 주격과 같다. 형용사도 -ое 그대로다. 이 긍정문의 목적어는 대격이다. 부정문(не заключи́ли соглаше́ния)에서는 생격도 쓸 수 있다. 생격 자체는 부정문 밖에서도 흔하다 — 전치사·명사 뒤의 в ви́де отде́льного соглаше́ния(별도 합의의 형태로, 중재법 7조 1항)처럼.

한국이라면? = 중재합의의 방식 · 중재법 제8조

「중재합의는 서면으로 하여야 한다.」 서면으로 보는 경우(전자 통신, 서면 공방에서 다투지 않음 등)를 넓힌 것도 닮았다 — 러시아 중재법 7조 3·4항, 한국 제8조 제3항.

16.5 **оговóрка** ж. · род. оговóрки · мн. оговóрки [ɐgvˈvorkə]

조항(유보·단서) — арбитрáжная оговóрка 중재조항 ★★

아가ʙ께 표기법 오고보르카

Зализняк **3*a**

оговори́ть(미리 따로 말해 두다)에서 왔다. 계약 안에 넣은 중재합의가 арбитрáжная оговóрка(중재조항)다. 일상어로는 「단서·유보」, 그리고 「말실수」도 된다. 6장 승낙 조항의 безоговóрочный(무조건의)는 「оговóрка 없이」다.

쉬운 예 В договóре есть арбитрáжная оговóрка.
계약에 중재조항이 있다.

실무 예 Он согласи́лся без оговóрок.
그는 아무 단서 없이 동의했다.

원문

> Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, признается соглашением, не зависящим от других условий договора. — Закон об арбитраже ст. 16 ч. 1 A
>
> 읽기 Арбитрáжная оговóрка, являю́щаяся чáстью договóра, признаётся соглашéнием, не зави́сящим от други́х услóвий договóра.
>
> 계약의 일부인 중재조항은 계약의 다른 조건과 독립된 합의로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Арбитражная оговорка,	주어(주격 여성)	중재조항은
являющаяся частью договора,	능동 현재 분사(주격 여성) + 조격 + 생격	계약의 일부인
признается соглашением,	признаётся + 조격(C3)	합의로 본다
не зависящим от других условий договора.	분사(조격 — соглашéнием에 맞춤) + от 생격	계약의 다른 조건과 독립된

중재조항이 든 계약이 무효라도 중재조항까지 무효가 되지는 않는다는 뜻이다. 같은 항 셋째 문장이 그 결론을 적는다 — 계약 무효를 판정해도 중재합의는 그 자체로 무효가 되지 않는다.

문형

не зави́сящий от + 생격

~과 무관한, ~에 좌우되지 않는

1. зави́сеть от + 생격(~에 달려 있다)의 능동 현재 분사다. не를 붙이면 「~과 독립된」.
2. 부사 незави́симо от + 생격(~과 무관하게)도 같은 뿌리다 — 4장 can_read 의 «незави́симо от законода́тельной и исполни́тельной власте́й».
3. являющаяся ча́стью(~의 일부인)도 분사 + 조격이다: явля́ться + 조격.

Реше́ние не зави́сит от во́ли сторо́н.
판정은 당사자의 뜻에 좌우되지 않는다.

Суд незави́сим от исполни́тельной вла́сти.
법원은 행정권에서 독립되어 있다.

문법 C3 · признаётся + 조격 — 분사도 조격(6장 복습)

~~признаётся соглаше́ние, не зави́сящее от усло́вий~~ (비문)

признаётся соглаше́нием, не зави́сящим от усло́вий

6장 정의 조항과 같은 틀이다. 보어 соглаше́ние이 조격 соглаше́нием이 되면 꾸미는 분사도 조격 зави́сящим으로 따라간다. 쉼표 뒤 분사구도 격을 맞춘다.

한국이라면? = 중재조항의 독립성 · 중재법 제17조

「이 경우 중재합의가 중재조항의 형식으로 되어 있을 때에는 계약 중 다른 조항의 효력은 중재조항의 효력에 영향을 미치지 아니한다.」 — 같은 원칙(분리 가능성)을 효과로 적었다.

16.6 **прете́нзия** ж. · род. прете́нзии · мн. прете́нзии [prʲɪˈtʲenʲzʲɪjə]

(소 제기 전) 서면 청구, 최고 — претензио́нный поря́док 사전 청구 절차 ★★★

ㅃ뢰뗀ㅅ시여 표기법 프레텐지야

Зализняк **7a**

계약·그 밖의 법률행위나 부당이득에서 생긴 돈을 상사법원에 청구하려면 원칙적으로 먼저 상대에게 прете́нзия를 보내고 30일을 기다려야 한다(АПК 4조 5항 — 법률·계약이 달리 정할 수 있다). 소장에는 이 절차를 지켰다는 자료를 적는다(125조 2항 8호). 일상어로는 「불만·이의(прете́нзии к ка́честву 품질 불만)」, 그리고 「허세·자부」 — 아래 가짜 친구 상자.

쉬운 예

Мы напра́вили прете́нзию.

우리는 서면 청구서를 보냈다.

실무 예

Отве́тчик не отве́тил на прете́нзию.

피고는 청구서에 답하지 않았다.

원문

> Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. — АПК РФ ст. 4 ч. 5 A
>
> 읽기 Гражда́нско-правовы́е спо́ры о взыска́нии де́нежных средств по тре́бованиям, возни́кшим из догово́ров, други́х сде́лок, всле́дствие неоснова́тельного обогаще́ния, мо́гут быть пе́реданы на разреше́ние арбитра́жного суда́ по́сле приня́тия сторона́ми мер по досуде́бному урегули́рованию по истече́нии тридцати́ календа́рных дней со дня направле́ния прете́нзии (тре́бования), е́сли ины́е срок и (и́ли) поря́док не устано́влены зако́ном и́ли догово́ром.
>
> 계약·그 밖의 법률행위나 부당이득에서 생긴 청구로 돈을 받아 내려는 민사 분쟁은, 당사자가 소 제기 전 해결 조치를 하고 서면 청구(прете́нзия)를 보낸 날부터 30일이 지난 뒤에 상사법원에 낼 수 있다. 다만 법률이나 계약이 다른 기간·절차를 정했으면 그에 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств	주어(주격 복수) + о 전치격 + 생격	금전 지급을 구하는 민사 분쟁은
по требованиям, возникшим из договоров, других сделок,	по + 여격 + 능동 과거 분사(여격) + из 생격	계약·그 밖의 법률행위에서 생긴 청구에 관한
вследствие неосновательного обогащения,	вследствие + 생격 — 「~으로 인해」	부당이득으로 생긴

могут быть переданы на разрешение арбитражного суда	수동 술어 + на 대격 + 생격	상사법원의 판단에 넘길 수 있다
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию	по́сле + 생격 + 행위자 조격 + по 여격	당사자가 소 제기 전 해결 조치를 한 뒤
по истечении тридцати календарных дней	по истече́нии + 생격(수사·복수)	30일이 지나서
со дня направления претензии (требования),	со дня + 생격 사슬	청구서를 보낸 날부터
если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.	단서(X1) — 단형 수동 분사 복수 + 행위자 조격	법률·계약이 다른 기간·절차를 정하지 않았다면

괄호 (тре́бования)는 прете́нзия를 「청구」로 풀어 준 것이다. 법률이 낱말 뜻을 괄호로 고정하는 방식이다 — 영어 pretension으로 읽지 말라는 표지이기도 하다.

문형

по истече́нии + 생격

~이 지난 뒤에

1. по истече́нии(경과하면) 뒤에 기간을 생격으로 둔다: по истече́нии тридцати́ дней.
2. 수사 тридцать의 생격은 тридцати́, 뒤의 дней는 복수 생격이다.
3. 기산점은 со дня + 생격(~한 날부터): со дня направле́ния.

Иск мо́жно пода́ть по истече́нии ме́сяца.
한 달이 지나면 소를 낼 수 있다.

Срок исчисля́ется со дня получе́ния прете́нзии.
기간은 청구서를 받은 날부터 센다.

문법 C2 · 동사성 명사 + 생격 — направле́ние прете́нзии

~~со дня направле́ния прете́нзию~~ (비문)

со дня направле́ния прете́нзии

동사 напра́вить прете́нзию(대격)를 명사 направле́ние로 접으면 목적어는 생격 прете́нзии가 된다. 「청구서를 보낸 날부터」를 조문은 이렇게 명사 사슬로 쓴다.

한국이라면? + —(소 제기 전 서면 청구 요건 없음) · 명문 없음

한국 민사소송에는 금전 청구의 소를 내기 전에 서면 청구를 보내고 일정 기간을 기다리게 하는 일반 조문이 없다. 내용증명 우편은 실무 관행일 뿐 소송요건이 아니다.

16.7 **спор** м. · род. спо́ра · мн. спо́ры [spor] **분쟁, 다툼** ★★★

ㅅ뽀ㄹ 표기법 스포르

Зализняк **1a**

단음절이라 표제에 강세 부호가 없지만 변화형은 спо́ра·спо́ры처럼 어간에 강세가 있다. 조문의 짝: разреше́ние спо́ра(분쟁 해결), урегули́рование спо́ра(분쟁의 원만한 해결), спор о пра́ве(권리에 관한 다툼). 중재로 넘길 수 없는 분쟁(파산 등)은 АПК 33조 2항이 열거한다.

쉬운 예 Ме́жду сторона́ми возни́к спор.
당사자들 사이에 분쟁이 생겼다.

실무 예 Суд разреши́л спор в по́льзу истца́.
법원은 원고에게 유리하게 분쟁을 판단했다.

원문

> Споры между сторонами гражданско-правовых отношений, подлежащие рассмотрению арбитражными судами в соответствии с настоящим Кодексом, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения. — АПК РФ ст. 33 ч. 1 A
>
> 읽기 Спо́ры ме́жду сторона́ми гражда́нско-правовы́х отноше́ний, подлежа́щие рассмотре́нию арбитра́жными суда́ми в соотве́тствии с настоя́щим Ко́дексом, мо́гут быть пе́реданы на рассмотре́ние третей́ского суда́ при нали́чии ме́жду сторона́ми спо́ра де́йствующего арбитра́жного соглаше́ния.
>
> 이 법전에 따라 상사법원이 심리할 민사 관계 당사자 사이의 분쟁은, 분쟁 당사자 사이에 유효한 중재합의가 있으면 중재판정부의 심리에 넘길 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Споры между сторонами гражданско-правовых отношений,	주어(주격 복수) + ме́жду 조격 + 생격	민사 관계 당사자 사이의 분쟁은

подлежащие рассмотрению арбитражными судами	능동 현재 분사(복수 주격) + 여격 + 행위자 조격	상사법원이 심리할
в соответствии с настоящим Кодексом,	в соотве́тствии с + 조격	이 법전에 따라
могут быть переданы на рассмотрение третейского суда	수동 술어 + на 대격 + 생격	중재판정부의 심리에 넘길 수 있다
при наличии между сторонами спора	при нали́чии + (사이에 낀 ме́жду 구)	분쟁 당사자 사이에
действующего арбитражного соглашения.	при нали́чии 의 생격	유효한 중재합의가 있으면

при нали́чии … соглаше́ния 사이에 ме́жду сторона́ми спо́ра가 끼어 있다. 생격 어미 -ого·-ия를 찾아 при нали́чии와 다시 묶는다.

문형

подлежа́ть + 여격

~의 대상이 되다, ~하여야 한다

1. подлежа́ть는 여격을 받는다: подлежа́т рассмотре́нию(심리 대상이다 = 심리하여야 한다).
2. 조문에 아주 흔한 동사다. 「~할 것」 이라는 의무·대상을 명사 하나로 말한다.
3. 분사 подлежа́щие는 앞 명사 Спо́ры(복수 주격)에 맞춘 꼴이다.

Реше́ние подлежи́т исполне́нию.

그 판결은 집행하여야 한다.

Спор не подлежи́т рассмотре́нию в суде́.

그 분쟁은 법원이 심리할 대상이 아니다.

문법 C1 · 사물인 남성 명사 — 대격 = 주격

~~Суд разреши́л спо́ра.~~ (비문)

Суд разреши́л спор.

спор는 사물이라 목적어가 되어도 주격과 같다. спо́ра는 생격 — разреше́ние спо́ра(분쟁의 해결)처럼 명사 뒤에서 쓴다.

한국이라면? ≠ 중재 가능한 분쟁 · 중재법 제3조

한국은 「재산권상의 분쟁 및 당사자가 화해에 의하여 해결할 수 있는 비재산권상의 분쟁」으로 일반 기준을 둔다. 러시아는 민사 관계 분쟁을 넘길 수 있다고 한 뒤 안 되는 것(파산·공공조달 등)을 АПК 33조 2항에 열거한다.

16.8 **экономи́ческий** экономи́ческий спор 경제분쟁 [ɛkənɐˈmʲit͡ɕɪskʲɪj̩]

경제(상)의 — экономи́ческие спо́ры 경제분쟁 ★★

에꺼나미찌ㅅ끼이 표기법 예코노미체스키

Зализняк **3a** 형용사

상사법원 관할을 말하는 열쇠말이다. 「사업 및 그 밖의 경제 활동(предпринима́тельская и ина́я экономи́ческая де́ятельность)」에 관한 분쟁이 상사법원 몫이다. 대법원의 Суде́бная колле́гия по экономи́ческим спо́рам(경제분쟁 합의부)가 그 최상급이다(4장).

쉬운 예 Э́то экономи́ческий спор.
이것은 경제분쟁이다.

실무 예 Экономи́ческие спо́ры рассма́тривает арбитра́жный суд.
경제분쟁은 상사법원이 맡는다.

원문

> Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. — АПК РФ ст. 27 ч. 1 A
>
> 읽기 Арбитра́жный суд рассма́тривает дела́ по экономи́ческим спо́рам и други́е дела́, свя́занные с осуществле́нием предпринима́тельской и ино́й экономи́ческой де́ятельности.
>
> 상사법원은 경제분쟁 사건과 그 밖에 사업 및 경제 활동에 관련된 사건을 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Арбитражный суд рассматривает	주어 + 술어	상사법원은 심리한다
дела по экономическим спорам	목적어(무정 복수 대격 = 주격) + по 여격 복수	경제분쟁 사건과

и другие дела, связанные с осуществлением	둘째 목적어 + 과거 수동 분사 + с 조격	그 밖에 ~의 수행과 관련된 사건을
предпринимательской и иной экономической деятельности.	형용사 둘 + 명사 생격 단수	사업 및 그 밖의 경제 활동

предпринима́тельская де́ятельность는 「사업 활동」 이다. 사업자 등록을 한 개인은 индивидуа́льный предпринима́тель(개인사업자)라 부른다 — 상사법원 당사자가 되는 기준이다.

문형

свя́занный с + 조격

~과 관련된

1. связа́ть(묶다)의 과거 수동 분사다. 관련 대상은 с + 조격.
2. 여기서는 복수 대격 свя́занные가 앞의 други́е дела́를 꾸민다.
3. осуществле́нием(수행)은 동사성 명사 조격, 그 뒤 활동의 종류는 생격이다.

Спор свя́зан с поста́вкой това́ра.
그 분쟁은 물품 공급과 관련이 있다.

Э́то вопро́сы, свя́занные с и́ском.
이것은 그 소와 관련된 문제들이다.

문법 C6 · по + 여격 복수 — 「~에 관한」

~~дела́ по экономи́ческих спо́рах~~ (비문)

дела́ по экономи́ческим спо́рам

「~에 관한 사건」 의 по는 여격이다. 형용사 -им, 명사 -ам. 전치격 -их·-ах와 헷갈리기 쉽다 — 6장 «по всем существенным условиям»과 같은 실수다.

한국이라면? ≠ 상사 관할 · 법원조직법 제3조

한국은 「법원은 다음의 7종류로 한다.」 어디에도 경제분쟁 전담 법원을 두지 않고 민사법원이 함께 맡는다. 러시아는 사업자 사이 경제분쟁을 일반 법원과 다른 계통으로 보낸다(АПК 27조 2항 — 주체 기준).

16.9 **урегули́рование** ср. · род. урегули́рования [ʊrʲɪgʊˈlʲirəvənʲɪjə]

(분쟁의) 원만한 해결, 조정 — досуде́бное урегули́рование 소 제기 전 해결 ★★

우ㅃ이굴리ㅓ버ㅣ니여 표기법 우레굴리로바니예

Зализняк **7a**

регули́ровать(조절하다)에 у-를 붙여 「다 맞춰 놓다」가 된 말의 명사다. 판결로 끝내는 разреше́ние спо́ра(분쟁의 판단)와 달리 당사자 사이에서 매듭짓는 것이다. АПК는 법원이 그것을 도와야 한다고 적는다.

쉬운 예

Сто́роны хотя́т ми́рного урегули́рования спо́ра.

당사자들은 분쟁의 평화로운 해결을 원한다.

실무 예

Сто́роны урегули́ровали спор ми́ром.

당사자들은 분쟁을 원만히 해결했다.

원문

> Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах. — АПК РФ ст. 138 ч. 1 A
>
> 읽기 Арбитра́жный суд принима́ет ме́ры для примире́ния сторо́н, соде́йствует им в урегули́ровании спо́ра, руково́дствуясь при э́том интере́сами сторо́н и зада́чами судопроизво́дства в арбитра́жных суда́х.

상사법원은 당사자의 화해를 위한 조치를 하고, 당사자의 이익과 상사소송의 과제를 고려하여 분쟁의 원만한 해결을 돕는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон,	주어 + 술어 + 목적어(대격 복수) + для 생격	상사법원은 당사자 화해를 위한 조치를 하고
содействует им в урегулировании спора,	둘째 술어 + 여격 им + в 전치격 + 생격	분쟁의 원만한 해결을 돕는다
руководствуясь при этом интересами сторон	부동사 + 조격	그때 당사자의 이익과
и задачами судопроизводства в арбитражных судах.	둘째 조격 + 생격 + в 전치격	상사소송의 과제를 지침으로 삼아

им(그들에게)은 바로 앞 сторо́н(당사자들)을 가리킨다. 대명사가 나오면 성·수가 맞는 가장 가까운 명사를 찾는다.

문형

руково́дствуясь + 조격

~을 기준(지침)으로 삼아

1. руково́дствоваться(~을 지침으로 삼다)의 부동사다. 판결 주문 앞 руково́дствуясь статья́ми …로 15장에서 다시 본다.
2. 기준은 조격이다: интере́сами сторо́н(당사자의 이익을).
3. при э́том는 「그때, 그와 함께」 — 앞 동작을 하면서 동시에.

Руково́дствуясь зако́ном, суд реши́л спор.
법원은 법률에 따라 분쟁을 판단했다.

Суд соде́йствует сторона́м в примире́нии.
법원은 당사자의 화해를 돕는다.

문법 C6 · соде́йствовать + 여격 — 「~을 돕다」

~~соде́йствует их в урегули́ровании~~ (비문)

соде́йствует им в урегули́ровании

соде́йствовать(돕다, 촉진하다)는 돕는 상대를 여격으로 받는다. им은 они́의 여격(그들에게), их는 대격·생격이다. 한국어 「~을 돕다」에 끌려 대격을 쓰기 쉽다.

한국이라면? = 화해의 권고 · 민사소송법 제145조

「법원은 소송의 정도와 관계없이 화해를 권고하거나, 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 권고하게 할 수 있다.」 한국은 권고할 「수 있다」, АПК는 조치를 「한다」고 적는다.

16.10

примире́ние ср. · род. примире́ния [prʲɪmʲɪˈrʲenʲɪjə]

화해 — суде́бное примире́ние 법원 화해(판사 출신 조정인에 의한) ★★

ㅃ리미폐니여 표기법 프리미레니예

Зализняк **7a**

мир(평화)에서 왔다 — 4장 мирово́й와 같은 뿌리다. 화해 절차의 결과물이 мирово́е соглаше́ние(소송상 화해)이다. 화해는 상사소송의 어느 단계에서도, 판결 집행 중에도 할 수 있다(АПК 138조 4항).

쉬운 예 Сто́роны пошли́ на примире́ние.
당사자들은 화해에 나섰다.

실무 예 Суд предложи́л сторона́м примире́ние.
법원은 당사자에게 화해를 제안했다.

원문

Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. — АПК РФ ст. 138 ч. 2 A

읽기 Примире́ние сторо́н осуществля́ется на осно́ве при́нципов добровóльности, сотру́дничества, равнопра́вия и конфиденциа́льности.

당사자 화해는 자발성·협력·대등·비밀유지 원칙에 따라 진행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Примирение сторон	주어(주격 중성) + 생격 복수	당사자 화해는
осуществляется	-ся 수동 술어	진행된다
на основе принципов добровольности, сотрудничества,	на осно́ве + 생격 복수 + 생격 나열	자발성·협력
равноправия и конфиденциальности.	생격 나열 끝	대등·비밀유지 원칙에 따라

конфиденциа́льность(비밀유지)는 영어 confidentiality와 같은 뿌리라 알아보기 쉽다. 이런 국제어는 강세 자리만 따로 익힌다.

문형

на осно́ве + 생격

~에 기초하여, ~에 따라

1. осно́ва(기초)의 전치격 осно́ве 뒤에 근거를 생격으로 둔다.
2. 비슷한 말 на основа́нии + 생격(~을 근거로)은 문서·조문을 근거로 할 때 많이 쓴다.
3. 추상 명사 접미사 -ость··ство··ие는 거의 다 이 장 같은 원칙 목록에 나온다.

Перегово́ры веду́тся на осно́ве дове́рия.
협상은 신뢰를 바탕으로 한다.

Суд реши́л на основа́нии зако́на.
법원은 법률에 근거해 판단했다.

문법 C4 · на осно́ве + 생격 — 생격 넷이 나란히

~~на осно́ве при́нципов добровóльность, сотру́дничество~~ (비문)

на осно́ве при́нципов добровóльности, сотру́дничества

при́нципов(원칙들의) 뒤에 원칙 이름들이 생격으로 이어진다. 나열이 길어도 격은 끝까지 같다. -ость는 -ости, -ство는 -ства, -ие는 -ия.

한국이라면? = 조정 · 민사조정법 제1조

한국 민사조정도 「당사자의 자주적 · 자율적 분쟁 해결 노력을 존중하면서」 해결한다고 목적을 적는다. 결과의 효력도 닮았다 — 「조정은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다.」

16.11

медиа́ция ж. · род. медиа́ции [mʲɪdʲɪˈat͡sɨɪ̯ə]

조정(제3자 중개) — медиа́тор 조정인 ★★

미디아즈여 표기법 메디아치야

Зализняк **7a**

영어 mediation을 그대로 들여온 말이다. 중재(арбитра́ж)와 달리 조정인은 판정하지 않고 당사자 합의를 돕는다. АПК는 화해 절차의 종류로 협상(перегово́ры), 중개(посре́дничество — медиа́ция 포함), 법원 화해(суде́бное примире́ние)를 든다(138.2조).

쉬운 예 Сто́роны согласи́лись на медиа́цию.
당사자들은 조정에 동의했다.

실무 예 Медиа́тор помо́г сторона́м договори́ться.
조정인은 당사자들이 합의하도록 도왔다.

원문

> Стороны вправе урегулировать спор путем применения процедуры медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным законом. — АПК РФ ст. 138.4 ч. 1 A
>
> 읽기 Сто́роны впра́ве урегули́ровать спор путём примене́ния процеду́ры медиа́ции в поря́дке, устано́вленном настоя́щим Ко́дексом и федера́льным зако́ном.

당사자는 이 법전과 연방 법률이 정한 절차에 따라 조정 절차를 이용해 분쟁을 원만히 해결할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Стороны вправе урегулировать спор	주어 + впра́ве + 부정사 + 목적어(대격 = 주격)	당사자는 분쟁을 원만히 해결할 수 있다
путем применения процедуры медиации	путём + 생격 사슬	조정 절차를 이용하는 방법으로
в порядке, установленном настоящим Кодексом	в + 전치격 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	이 법전이 정한 절차에 따라
и федеральным законом.	둘째 행위자 조격	그리고 연방 법률이 정한

조문은 ё를 쓰지 않아 путем으로 찍혀 있다. 읽을 때는 путём(끝음절 강세, [ʊ])이다.

문형

впра́ве + 부정사

~할 권리가 있다, ~할 수 있다

1. впра́ве는 변하지 않는 술어다(3장). 주어가 누구든 впра́ве 그대로.
2. 할 수 있는 일을 부정사로 둔다: впра́ве урегули́ровать спор.
3. 반대는 не впра́ве(~할 권리가 없다).

Сто́роны впра́ве вы́брать медиа́тора.
당사자는 조정인을 고를 수 있다.

Суд не впра́ве навя́зывать медиа́цию.
법원은 조정을 강요할 수 없다.

문법 C4 · путём + 생격 — 「~을 하는 방법으로」

~~путём примене́нием процеду́ры~~ (비문)

путём примене́ния процеду́ры

путём은 명사 путь(길)의 조격이 굳은 전치사다. 그래서 조격을 한 번 더 쓰기 쉽지만 뒤는 생격이다. 4장 посре́дством + 생격과 같은 무리다.

한국이라면? ≠ 민사조정 · 민사조정법 제29조

한국 민사조정은 법원 조정으로 성립하면 「조정은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다.」 러시아 медиа́ция는 조정인의 중개로 당사자가 합의를 찾는 화해 절차의 하나다(АПК 138.2조). 법원 조정과 같은 자리에 놓지 않는다.

16.12

испо́лни́тельный

испо́лни́тельный лист 집행권원 서류 · испо́лни́тельная власть 행정권 [ɪspʲɐɬʲnʲitʲɪlʲnɨɻ]

집행의 — испо́лни́тельный лист 집행권원 서류(집행 영장) ★★★

이ㅅ빨니띠ㄹ느이 표기법 이스폴니텔니

Зализняк **1*a** 형용사

испо́лнить(이행하다)의 형용사다. 두 쓰임을 가른다. испо́лни́тельная власть는 「행정권」(4장 can_read), испо́лни́тельный лист는 법원이 내주는 「강제집행 서류」다. 중재판정은 스스로 강제집행되지 않는다 — 법원이 испо́лни́тельный лист를 내줘야 집행관이 움직인다.

쉬운 예

Суд вы́дал испо́лни́тельный лист.

법원이 집행권원 서류를 내주었다.

실무 예

Взыска́тель получи́л испо́лни́тельный лист.

집행채권자는 집행권원 서류를 받았다.

원문

> Арбитражное решение признается обязательным и подлежит немедленному исполнению сторонами, если в нем не установлен иной срок исполнения. При подаче стороной в компетентный суд заявления в письменной форме арбитражное решение принудительно приводится в исполнение путем выдачи исполнительного листа в соответствии с настоящим Федеральным законом и положениями процессуального законодательства Российской Федерации. — Закон об арбитраже ст. 41 ч. 1 A
>
> 읽기 Арбитра́жное реше́ние признаётся обяза́тельным и подлежи́т неме́дленному исполне́нию сторона́ми, е́сли в нём не устано́влен ино́й срок исполне́ния. При пода́че стороно́й в компете́нтный суд заявле́ния в пи́сьменной фо́рме арбитра́жное реше́ние принуди́тельно приво́дится в исполне́ние путём вы́дачи исполни́тельного листа́ в соответствии с настоя́щим Федера́льным зако́ном и положе́ниями процессуа́льного законода́тельства Росси́йской Федера́ции.
>
> 중재판정은 당사자를 구속하고, 판정에 다른 이행 기간을 정하지 않았으면 당사자가 곧바로 이행하여야 한다. 당사자가 관할 법원에 서면으로 신청하면, 이 연방법률과 러시아 연방 절차법에 따라 집행권원 서류를 내주는 방법으로 중재판정을 강제집행한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Арбитражное решение признается обязательным	주어 + признаётся + 조격(С3)	중재판정은 구속력이 있다
и подлежит немедленному исполнению сторонами,	подлежа́ть + 여격 + 행위자 조격	당사자가 곧바로 이행하여야 한다
если в нем не установлен иной срок исполнения.	조건절 — 단형 수동 분사 + 주어	판정에 다른 이행 기간이 없으면
При подаче стороной в компетентный суд	при + 전치격 + 행위자 조격 + в 대격	당사자가 관할 법원에
заявления в письменной форме	пода́чи 의 목적어(생격) + в 전치격	서면으로 신청하면
арбитражное решение принудительно приводится в исполнение	주어 + 부사 + -ся 수동 + в 대격	중재판정은 강제 집행된다
путем выдачи исполнительного листа	путём + 생격 사슬	집행권원 서류를 내주는 방법으로
в соответствии с настоящим Федеральным законом	в соотве́тствии с + 조격	이 연방법률과
и положениями процессуального законодательства Российской Федерации.	둘째 조격 + 생격 사슬	러시아 연방 절차법 규정에 따라

в компете́нтный суд(관할 법원에)는 대격이다. 중재법 2조 7호가 компете́нтный суд를 「절차법으로 정해진 러시아 법원」 이라 정의한다 — 사업 분쟁이면 상사법원이다.

문형

привести́ (приводи́ть) в исполне́ние

집행하다

1. 한 덩어리 관용구다. 「в + 대격」 이 결과 상태를 말한다: в си́лу(효력으로), в исполне́ние(집행으로).
2. 수동은 -ся: приво́дится в исполне́ние(집행된다).
3. принуди́тельно(강제로)를 붙이면 강제집행이다.

> Реше́ние приведено́ в исполне́ние.
> 판결은 집행되었다.
>
> Суд вы́дал лист для приведе́ния реше́ния в исполне́ние.
> 법원은 판결 집행을 위한 서류를 내주었다.

문법 C1 · в + 대격 — приводи́ть в исполне́ние

~~приво́дится в исполне́нии~~ (비문)

приво́дится в исполне́ние

привести́ в исполне́ние(집행에 이르게 하다 = 집행하다)는 방향이라 в + 대격이다. 중성 исполне́ние은 대격이 주격과 같다. 전치격 в исполне́нии는 「집행 중에」 다.

한국이라면? ≠ 중재판정의 집행 · 중재법 제37조

한국은 「중재판정에 기초한 집행은 당사자의 신청에 따라 법원에서 집행결정으로 이를 허가하여야 할 수 있다.」 — 법원의 집행결정이다. 러시아는 상사법원이 исполни́тельный лист를 내주는 형식이다(АПК 236조 이하).

16.13 **отме́на** ж. · род. отме́ны [ɐtˈmʲenə]

취소, 파기 — отме́на арбитра́жного реше́ния 중재판정 취소 ★★★

아ㅍ**몌**너 표기법 오트메나

Зализняк **1a**

отмени́ть(무효로 하다)의 명사다. 판결을 상급 법원이 없애는 「파기」(отме́на реше́ния), 중재판정을 법원이 없애는 「취소」 모두 отме́на다. 경제분쟁의 중재판정 취소 신청은 판정을 받은 날부터 3개월 안에 상사법원에 낸다(АПК 230조 4항). 그 밖의 분쟁이면 지방법원이다(ГПК 418조 2항).

쉬운 예 Сторона́ про́сит об отме́не реше́ния.
당사자가 판정 취소를 구한다.

실무 예 Суд отказа́л в отме́не арбитра́жного реше́ния.
법원은 중재판정 취소 신청을 기각했다.

원문

> В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны своим прямым соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение

является для сторон окончательным. Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене. Если в арбитражном соглашении не предусмотрено, что арбитражное решение является окончательным, такое решение может быть отменено по основаниям, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации. — Закон об арбитраже ст. 40 A

읽기 В арбитра́жном соглаше́нии, предусма́тривающем администри́рование арбитра́жа постоя́нно де́йствующим арбитра́жным учрежде́нием, сто́роны свои́м прямы́м соглаше́нием мо́гут предусмотре́ть, что арбитра́жное реше́ние явля́ется для сторо́н оконча́тельным. Оконча́тельное арбитра́жное реше́ние не подлежи́т отме́не. Е́сли в арбитра́жном соглаше́нии не предусмо́трено, что арбитра́жное реше́ние явля́ется оконча́тельным, тако́е реше́ние мо́жет быть отменено́ по основа́ниям, устано́вленным процессуа́льным законода́тельством Росси́йской Федера́ции.

상설 중재기관이 관리하는 중재에 관한 중재합의에서 당사자는 직접 합의로 중재판정을 최종적인 것으로 정할 수 있다. 최종 중재판정은 취소할 수 없다. 중재합의에 최종이라는 정함이 없으면 그 판정은 러시아 연방 절차법이 정한 사유로 취소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В арбитражном соглашении,	в + 전치격 — 장소 (「~에서」)	중재합의에서
предусматривающем администрирование арбитража	능동 현재 분사(전치격) + 목적어 + 생격	중재 관리를 정한
постоянно действующим арбитражным учреждением,	행위자 조격	상설 중재기관에 의한
стороны своим прямым соглашением могут предусмотреть,	주어 + 수단 조격 + 조동사 + 부정사	당사자는 직접 합의로 정할 수 있다
что арбитражное решение является для сторон окончательным.	что 절 — явля́ется + 조격	판정이 당사자에게 최종이라고

Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене.	주어 + 부정 + подлежа́ть 여격	최종 판정은 취소할 수 없다
Если в арбитражном соглашении не предусмотрено,	조건절 — 무인칭 단형 분사(중성)	중재합의에 정함이 없으면
что арбитражное решение является окончательным,	что 절	판정이 최종이라는
такое решение может быть отменено по основаниям,	수동 술어 + по 여격	그 판정은 ~ 사유로 취소될 수 있다
установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.	분사(여격 복수) + 행위자 조격	러시아 연방 절차법이 정한

둘째 문장 «Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене»만 떼어 인용하면 틀린다. 첫 문장의 조건(상설 기관 중재 + 직접 합의)이 있어야 「최종」 이 된다.

문형

предусмотре́ть, что …

~라고 정하다(합의·법률로)

1. предусмотре́ть(완료)·предусма́тривать(불완료)는 「미리 정해 두다」 — 조문의 「정하다」 다.
2. 정한 내용을 что 절로 붙인다: предусмотре́ть, что реше́ние … оконча́тельным.
3. 수동 단형은 предусмо́трено(정해져 있다): е́сли … не предусмо́трено(정함이 없으면).

Сто́роны предусмотре́ли, что реше́ние оконча́тельно.
당사자들은 판정을 최종으로 한다고 정했다.

Зако́н предусма́тривает отме́ну реше́ния.
법률은 판정의 취소를 정한다.

문법 C6 · подлежа́ть + 여격 — не подлежи́т отме́не

~~не подлежи́т отме́ну~~ (비문)

не подлежи́т отме́не

подлежа́ть는 여격을 받는다. 여성 -a 명사의 여격은 -e: отме́на → отме́не. 부정해도 격은 그대로다. 「취소를」 이라는 한국어에 끌려 대격 -y를 쓰기 쉽다.

한국이라면? ≠ 중재판정 취소의 소 · 중재법 제36조

한국은 「중재판정에 대한 불복은 법원에 중재판정 취소의 소를 제기하는 방법으로만 할 수 있다.」 당사자 합의로 취소를 배제하는 조문은 없다. 러시아는 상설 기관 중재에서 「최종」 합의를 하면 취소를 막는다.

16.14 **призна́ние** ср. · род. призна́ния · мн. призна́ния [prʲɪˈznanʲɪjə]

승인, 인정 — призна́ние и приведе́ние в исполне́ние 승인과 집행 ★★★

ㅃ괴ㅿ나니여 표기법 프리즈나니예

Зализняк **7a**

призна́ть(인정하다)의 명사다. 쓰임이 넓다 — 외국 판결·중재판정의 「승인」, призна́ние и́ска(청구의 인낙), призна́ние вины́(죄의 인정·자백), призна́ние сде́лки недействи́тельной(법률행위의 무효 확인). 뒤에 오는 생격이 뜻을 정한다.

쉬운 예 Сторона́ про́сит о призна́нии реше́ния.
당사자가 판정의 승인을 구한다.

실무 예 Отве́тчик заяви́л о призна́нии и́ска.
피고는 청구를 인낙했다.

원문

> Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского разбирательства. — АПК РФ ст. 241 ч. 2 A
>
> 읽기 Вопро́сы призна́ния и приведе́ния в исполне́ние реше́ния иностра́нного суда́ и иностра́нного арбитра́жного реше́ния разреша́ются арбитра́жным суло́м по заявле́нию стороны́ в спо́ре, рассмо́тренном иностра́нным судо́м, и́ли стороны́ третей́ского разбира́тельства.

외국 법원 판결과 외국 중재판정의 승인·집행 문제는, 외국 법원이 심리한 분쟁의 당사자나 중재 절차의 당사자가 신청하면 상사법원이 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Вопросы признания и приведения в исполнение	주어(주격 복수) + 생격 둘	승인과 집행의 문제는

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения	생격 — 대상 둘	외국 법원 판결과 외국 중재판정의
разрешаются арбитражным судом	-ся 수동 + 행위자 조격	상사법원이 판단한다
по заявлению стороны в споре, рассмотренном иностранным судом,	по + 여격 + 생격 + 과거 수동 분사(전치격)	외국 법원이 심리한 분쟁의 당사자 신청이나
или стороны третейского разбирательства.	둘째 생격	중재 절차 당사자의 신청에 따라

в спо́ре, рассмо́тренном …에서 분사 рассмо́тренном은 -ом(전치격 남성)으로 спо́ре에 맞춘다. 분사 어미를 보면 무엇을 꾸미는지 보인다.

문형

призна́ние и приведе́ние в испо́лне́ние + 생격

~의 승인과 집행

1. 두 명사가 한 쌍이다. 승인(призна́ние)은 효력을 인정하는 것, 집행(приведе́ние в испо́лне́ние)은 강제로 실현하는 것.
2. 무엇의 승인인지는 생격으로 한 번만 붙인다: … реше́ния иностра́нного суда́.
3. 동사형은 призна́ть и привести́ в испо́лне́ние.

Суд призна́л иностра́нное реше́ние.
법원은 외국 판결을 승인했다.

Сторона́ подала́ заявле́ние о призна́нии реше́ния.
당사자는 판정 승인 신청서를 냈다.

한국이라면? ≠ 외국 중재판정 · 중재법 제39조

한국은 뉴욕협약 적용 판정이면 「외국 중재판정의 승인 또는 집행은 같은 협약에 따라 한다.」 러시아 АПК 241조 1항은 승인·집행을 국제조약과 연방 법률이 정한 경우로 묶는다. 사업·경제활동 분쟁의 판정이면 판단하는 곳도 상사법원이다(그 밖의 분쟁은 ГПК 416~417조).

16.15

иностра́нный

иностра́нный граждани́н 외국인 · иностра́нное лицо́ 외국 당사자 [ɪnɐˈstranːɨɻ] **외국의**

★★

이나ㅅㅍ**파**느이 표기법 이노스트란니

Зализняк **1*a** 형용사

ино-(다른) + страна́(나라). 「외국 법원 판결」은 реше́ние иностра́нного суда́, 「외국 중재판정」은 иностра́нное арбитра́жное реше́ние이다. 외국 중재기관도 법이 정한 권리를 얻으면 러시아에서 상설 중재기관으로 활동할 수 있다(중재법 44조 3항).

쉬운 예

Э́то иностра́нная компа́ния.

이것은 외국 회사다.

실무 예

Исте́ц - иностра́нный граждани́н.

원고는 외국인이다.

원문

> иностранное арбитражное учреждение - организация, созданная за пределами Российской Федерации и выполняющая на постоянной основе функции по администрированию арбитража вне зависимости от того, является ли она юридическим лицом или действует без образования самостоятельного юридического лица; — Закон об арбитраже ст. 2 п. 5 A
>
> 읽기 иностра́нное арбитра́жное учрежде́ние - организа́ция, со́зданная за преде́лами Росси́йской Федера́ции и выполня́ющая на посто́янной осно́ве фу́нкции по администри́рованию арбитра́жа вне зави́симости от того́, явля́ется ли она́ юриди́ческим лицо́м и́ли де́йствует без образова́ния самосто́ятельного юриди́ческого лица́;
>
> 외국 중재기관이란 러시아 연방 밖에서 설립되어 상시로 중재 관리 업무를 하는 조직을 말한다. 법인인지, 따로 법인을 세우지 않고 활동하는지는 묻지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
иностранное арбитражное учреждение -	정의되는 말 + 줄표	외국 중재기관이란
организация, созданная за пределами Российской Федерации	정의(주격) + 과거 수동분사 + за преде́лами 생격	러시아 연방 밖에서 설립된 조직으로서
и выполняющая на постоянной основе функции	능동 현재 분사 + на 전치격 + 목적어(대격 복수)	상시로 업무를 하는

по администрированию арбитража	по + 여격 + 생격	중재 관리의
вне зависимости от того, является ли она юридическим лицом	무관 표지 + ли 의문 + 조격	법인인지 여부와 상관없이
или действует без образования самостоятельного юридического лица;	둘째 ли 절 + без 생격	또는 법인 없이 활동하는지

она́(그것)는 앞의 организа́ция(여성)를 가리킨다. 사물이라도 문법적 성에 맞춰 он·она́·оно́로 받는다.

문형

вне зави́симости от того́, … ли …

~인지 여부와 상관없이

1. вне зави́симости от + 생격(~과 무관하게) 뒤에 того́(그것)를 두고 쉼표 다음에 내용을 붙인다.
2. 내용이 「~인지」 면 동사 + ли: явля́ется ли она́(그것이 ~인지).
3. 같은 뜻의 짧은 꼴: незави́симо от того́, …

Пра́вило применя́ется вне зави́симости от граждáнства.
그 규칙은 국적과 상관없이 적용된다.

Суд рассмóтрит дéло незави́симо от того́, придёт ли ответчик.
법원은 피고가 오든 안 오든 사건을 심리한다.

한국이라면? + 외국 중재기관 · 명문 없음

한국 중재법은 외국 중재기관을 따로 정의하지 않는다. 러시아는 외국 기관이 러시아에서 상설 중재기관으로 활동하려면 정부의 권리 부여를 받게 한다(중재법 44조 3항).

16.16

междунаро́дный

междунаро́дный догово́р 조약 · междунаро́дный комме́рческий арбитра́ж 국제상사중재

[mʲɪʐdʊnaʲrodnɨɻ] **국제(적)의** ★★

미ㅆ 두나로ㄷ느이 표기법 메즈두나로드니

Зализняк **1*a** 형용사

ме́жду(사이) + наро́д(민족) — 「민족과 민족 사이의」. международ́ный догово́р는 「조약」이다(6장). 국제상사중재를 다스리는 1993년 법률은 이 장 2절에 서술만 했다 — 공식 표시가 없는 판이라 원문 칸에 싣지 않는다.

쉬운 예

Э́то международ́ный спор.

이것은 국제 분쟁이다.

실무 예

Сто́роны вы́брали международ́ный арбитра́ж.

당사자들은 국제중재를 택했다.

원문

> Правила, установленные настоящим параграфом, применяются при рассмотрении арбитражным судом заявлений об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей (третейских судов) с местом арбитража на территории Российской Федерации. — АПК РФ ст. 230 ч. 1 A
>
> 읽기 Пра́вила, устано́вленные настоя́щим пара́графом, примен**я́**ются при рассмотре́нии арбитра́жным суд**о́**м заявле́ний об оспа́ривании реше́ний третей́ских суд**о́**в и междунаро́дных комме́рческих арбитра́жей (третей́ских суд**о́**в) с ме́стом арбитра́жа на террито́рии Росси́йской Федера́ции.

이 절에서 정한 규칙은, 중재지가 러시아 연방 안인 중재판정부와 국제상사중재(중재판정부)의 판정을 다투는 신청을 상사법원이 심리할 때 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Правила, установленные настоящим параграфом,	주어(주격 복수) + 분사 + 행위자 조격	이 절이 정한 규칙은
применяются при рассмотрении арбитражным судом	-ся 수동 + при 전치격 + 행위자 조격	상사법원이 심리할 때 적용된다
заявлений об оспаривании решений третейских судов	생격 사슬 — 신청 → 다툼 → 판정 → 판정부	중재판정부 판정을 다투는 신청을
и международных коммерческих арбитражей (третейских судов)	같은 реше́ний 에 걸린 둘째 생격	그리고 국제상사중재(판정부)의

с местом арбитража на территории Российской Федерации.	с + 조격 + на 전치격 + 생격	중재지가 러시아 연방 안인

арбитра́жей(복수 생격)는 -ж 뒤라 -ов가 아니라 -ей다. ж·ш·ч·щ로 끝나는 남성 명사는 복수 생격이 -ей다.

문형

с ме́стом арбитра́жа на террито́рии + 생격

중재지가 ~ 안에 있는

1. ме́сто арбитра́жа는 「중재지」 다. с + 조격(ме́стом)으로 「~을 가진」 = 「중재지가 ~인」.
2. на террито́рии + 생격(~의 영토에).
3. 중재지는 판정의 국적을 정한다 — 러시아 중재지면 АПК 230조 취소, 외국이면 241조 승인.

Арбитра́ж с ме́стом в Москве́.
중재지가 모스크바인 중재.

Ме́сто арбитра́жа - Сеу́л.
중재지는 서울이다.

한국이라면? ≠ 국제중재와 국내중재 · 중재법 제3조

한국 중재법은 국내·국제를 한 법으로 다룬다(정의 조항 「"중재"란 당사자 간의 합의로」에 국제 구분이 없다). 러시아는 국내 중재(382-ФЗ)와 국제상사중재(1993년 법)를 다른 법으로 둔다. 판정을 다투는 법원 절차는 경제분쟁이면 АПК(상사법원), 그 밖의 분쟁이면 ГПК(일반 관할 법원)다.

16.17 **комме́рческий** некомме́рческая организа́ция 비영리 단체 [kɐˈmʲert͡sɨskʲɪɪ̯]

상업의, 상사의 — некомме́рческий 비영리의 ★★

까메ᵖ 찌ㅅ끼이 표기법 콤메르체스키

Зализняк **3a** 형용사

러시아 법은 「상사」를 주로 предпринима́тельский(사업의)와 экономи́ческий(경제의)로 말하고, комме́рческий는 국제상사중재(междунаро́дный комме́рческий арбитра́ж)와 영리·비영리 조직 구분에서 쓴다. 상설 중재기관은 비영리 단체(некомме́рческая организа́ция) 아래에만 둘 수 있다(중재법 44조 1항).

쉬운 예 Э́то комме́рческая та́йна.
이것은 영업비밀이다.

실무 예 Сто́роны веду́т комме́рческую де́ятельность.
당사자들은 영리 활동을 한다.

원문 > арбитраж внутренних споров - арбитраж, не относящийся к международному коммерческому арбитражу; — Закон об арбитраже ст. 2 п. 4 A
> 읽기 арбитра́ж вну́тренних спо́ров - арбитра́ж, не относя́щийся к междунаро́дному комме́рческому арбитра́жу;
> 국내 분쟁 중재란 국제상사중재에 해당하지 않는 중재를 말한다.

문형

не относя́щийся к + 여격

~에 해당하지 않는

1. относи́ться к + 여격(~에 속하다, 해당하다)의 능동 현재 분사다.
2. 정의 조항이 「~이 아닌 것」으로 범위를 정할 때 쓴다.
3. 분사는 꾸미는 명사(арбитра́ж, 남성 주격)에 맞춰 -ийся.

Спор отно́сится к компете́нции арбитра́жного суда́.
그 분쟁은 상사법원 관할에 속한다.

Э́то де́ло не отно́сится к на́шей компете́нции.
이 사건은 우리 관할이 아니다.

문법 C6 · относи́ться к + 여격 — 「~에 속하다」

~~не относя́щийся к междунаро́дный комме́рческий арбитра́ж~~ (비문)

не относя́щийся к междунаро́дному комме́рческому арбитра́жу

к(~에게, ~쪽으로) 뒤는 여격이다. 형용사 둘과 명사 모두 -ому·-у로 맞춘다.

한국이라면? + 국내 분쟁 중재 · 명문 없음

한국 중재법에는 국내 중재·국제중재를 나누는 정의가 없다. 러시아는 국제상사중재가 아닌 것을 국내 분쟁 중재라 부르고, 382-Ф3의 일부 장만 국제상사중재에도 적용한다(1조 2항).

16.18 **учрежде́ние** ср. · род. учрежде́ния · мн. учрежде́ния [ʊt͡ɕrʲɪˈʐdʲenʲɪjə]

기관, (기관의) 설립 — арбитра́жное учрежде́ние 중재기관 ★★

우찌ㄹ쉬 **졔**니여 표기법 우치레즈데니예

Зализняк **7a**

учреди́ть(설립하다)의 명사로 「설립」과 「설립된 기관」을 함께 뜻한다. постоя́нно де́йствующее арбитра́жное учрежде́ние은 「상설 중재기관」이다. 러시아 상공회의소의 국제상사중재법원(МКАС)과 해사중재위원회는 정부의 권리 부여 없이도 상설 중재기관으로 활동한다(같은 항 셋째 문장).

쉬운 예

Э́то госуда́рственное учрежде́ние.

이것은 국가 기관이다.

실무 예

Арбитра́ж администри́рует арбитра́жное учрежде́ние.

그 중재는 중재기관이 관리한다.

원문

> В Российской Федерации постоянно действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих организациях. — Закон об арбитраже ст. 44 ч. 1 A
>
> 읽기 В Росси́йской Федера́ции постоя́нно де́йствующие арбитра́жные учрежде́ния создаю́тся при некомме́рческих организа́циях.
>
> 러시아 연방에서 상설 중재기관은 비영리 단체에 부설된다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
В Российской Федерации	в + 전치격	러시아 연방에서
постоянно действующие арбитражные учреждения	주어(주격 복수) — 부사 + 분사 + 형용사 + 명사	상설 중재기관은
создаются	-ся 수동(복수)	설립된다
при некоммерческих организациях.	при + 전치격 복수	비영리 단체에 부설되어
>
> 다음 문장이 조건을 붙인다 — 상설 중재기관은 그 비영리 단체가 정부 기관에서 권리를 받아야 활동할 수 있다. 첫 문장만으로는 설립 요건이 다 보이지 않는다.

문형

создаётся (создаю́тся) при + 전치격

~에 부설된다

1. 기관이 어느 조직에 딸려 서는지 말하는 틀이다.
2. создава́ться(만들어지다)의 현재 3인칭 — 단수 создаётся, 복수 создаю́тся.
3. 상공회의소 부설: при Торго́во-промы́шленной пала́те.

Сове́т создаётся при министе́рстве.
위원회는 부처에 부설된다.

Арбитра́жный суд при пала́те рабо́тает давно́.
회의소 부설 중재법원은 오래 활동했다.

문법 C5 · при + 전치격 — 「~에 부설된」

~~при некомме́рческие организа́ции~~ (비문)

при некомме́рческих организа́циях

при(~에 딸린, ~ 곁에)는 전치격만 받는다. 복수 전치격은 형용사 -их, 명사 -ах(-ях). 4장 при нали́чии와 같은 전치사다.

한국이라면? + 상설 중재기관 설립 요건 · 명문 없음

한국 중재법에는 상설 중재기관을 비영리 단체 아래 두라거나 정부가 활동 권리를 주는 조문이 없다. 러시아는 둘 다 정한다(중재법 44조 1항 2문 — 권리 부여가 있어야 활동).

16.19 **компете́нция** ж. · род. компете́нции · мн. компете́нции [kəmʲpʲɪˈtʲentsʲɨjə]

권한, 관할(권) — 중재판정부의 판정 권한 ★★

껌삐뗀즈여 표기법 콤페텐치야

Зализняк **7a**

4장에서 «в пределах своей компетенции»(자기 권한 범위에서)로 여러 번 나왔다. 중재에서는 「중재판정부가 이 분쟁을 판정할 권한이 있는가」 다. 중재판정부가 그 문제를 스스로 먼저 판단한다 — 흔히 Kompetenz-Kompetenz라 부르는 원칙이다.

쉬운 예 Э́то не в на́шей компете́нции.
이것은 우리 권한이 아니다.

실무 예 Отве́тчик оспо́рил компете́нцию третей́ского суда́.
피고는 중재판정부의 권한을 다투었다.

원문

> Третейский суд может сам принять постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. — Закон об арбитраже ст. 16 ч. 1 A
>
> 읽기 Третей́ский суд мо́жет сам приня́ть постановле́ние о свое́й компете́нции, в том числе́ по любы́м возраже́ниям относи́тельно

> нали́чия и́ли действи́тельности арбитра́жного соглаше́ния.
> 중재판정부는 중재합의의 존재나 효력에 관한 이의를 포함해 자신의 권한에 관하여 스스로 결정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Третейский суд может сам принять	주어 + 조동사 + сам(스스로) + 완료 부정사	중재판정부는 스스로 할 수 있다
постановление о своей компетенции,	목적어(대격 = 주격) + о 전치격	자기 권한에 관한 결정을
в том числе по любым возражениям	в том числе́ + по 여격 복수	어떤 이의에 대해서든
относительно наличия или действительности арбитражного соглашения.	относи́тельно + 생격 둘 + 생격	중재합의의 존재나 효력에 관한

постановле́ние은 여기서 중재판정부의 「결정」이다. 같은 낱말이 법원·헌재에서는 다른 재판을 가리킨다 — 15장 code 칸에서 정리한다.

문형

относи́тельно + 생격

~에 관하여, ~에 대한

1. 부사에서 온 전치사 относи́тельно는 생격을 받는다.
2. о + 전치격과 뜻이 같지만 더 문어적이다.
3. в том числе́(~을 포함하여)는 앞의 것을 넓혀 예를 든다.

У меня́ есть вопро́с относи́тельно сро́ка.
기한에 관해 질문이 있습니다.

Сто́роны спо́рят относи́тельно цены́.
당사자들은 값을 두고 다툰다.

문법 C5 · о + 전치격 — 「~에 관하여」(4장 복습)

~~постановле́ние о свое́й компете́нцию~~ (비문)

постановле́ние о свое́й компете́нции

о 뒤는 전치격. -ция 명사의 전치격은 -ции다. 소유 대명사 свой도 여성 전치격 свое́й로 맞춘다.

한국이라면? = 중재판정부의 판정 권한 · 중재법 제17조

「중재판정부는 자신의 권한 및 이와 관련된 중재합의의 존재 여부 또는 유효성에 대한 이의에 대하여 결정할 수 있다.」 — 같은 원칙이다.

16.20 # разбира́тельство ср. · род. разбира́тельства · мн. разбира́тельства

[rəzbʲɪˈratʲɪlʲstvə]

심리, 절차 — третéйское разбира́тельство 중재 절차 · судéбное разбира́тельство 공판·변론

★★

꺼ㅿ비**꽈**띠ㄹㅅㄸ벙 표기법 라즈비라텔스트보

Зализняк **1a**

разбира́ть(하나씩 뜯어보다)의 명사다. 법원에서는 судéбное разбира́тельство(변론·공판 심리), 중재에서는 третéйское разбира́тельство(중재 절차)다. 중재법은 арбитра́ж 뒤 괄호에 이 말을 붙여 두 이름이 같은 것임을 밝힌다.

쉬운 예 Разбира́тельство начало́сь.
심리가 시작되었다.

실무 예 Судéбное разбира́тельство отло́жено.
변론 기일이 연기되었다.

원문

> В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом. — Закон об арбитраже ст. 1 ч. 3 A
>
> 읽기 В арбитра́ж (третéйское разбира́тельство) по соглаше́нию сторо́н мо́гут передава́ться спо́ры ме́жду сторона́ми гражда́нско-правовы́х отноше́ний, е́сли ино́е не предусмо́трено федера́льным зако́ном.

민사 관계 당사자 사이의 분쟁은 당사자 합의로 중재(중재 절차)에 넘길 수 있다. 다만 연방 법률이 달리 정한 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В арбитраж (третейское разбирательство)	в + 대격 — 방향(문장 앞)	중재(중재 절차)로

по соглашению сторон	по + 여격 + 생격	당사자의 합의에 따라
могут передаваться споры	조동사 + -ся 수동 부정사 + 주어(뒤)	분쟁이 넘겨질 수 있다
между сторонами гражданско-правовых отношений,	ме́жду + 조격 + 생격	민사 관계 당사자 사이의
если иное не предусмотрено федеральным законом.	단서(X1) — 무인칭 단형 분사 + 행위자 조격	연방 법률이 달리 정하지 않았다면

주어 спо́ры가 동사 뒤에 있다. 방향(в арбитра́ж)을 앞세워 「무엇이 어디로」 보다 「어디로」를 먼저 보였다 — 4장 Систе́му … составля́ют와 같은 어순 뒤집기다.

문형

по соглаше́нию сторо́н

당사자의 합의로

1. по + 여격 「~에 따라」. 판결·계약서에 아주 자주 나온다.
2. 반대로 「법원의 결정으로」는 по определе́нию суда́(4장 защи́тник).
3. по жела́нию(희망에 따라), по про́сьбе(요청에 따라)도 같은 틀이다.

По соглаше́нию сторо́н спор пе́редан в арбитра́ж.
당사자 합의로 분쟁을 중재에 넘겼다.

Срок продлён по соглаше́нию сторо́н.
기간은 당사자 합의로 늘어났다.

문법 C1 · 문장 맨 앞의 в + 대격 — 방향

~~В арбитра́же мо́гут передава́ться спо́ры.~~ (비문)

В арбитра́ж мо́гут передава́ться спо́ры.

передава́ться(넘겨지다)는 방향 동사라 в + 대격이다. 남성 무정 арбитра́ж는 대격이 주격과 같다. 문장 첫머리에 왔다고 전치격으로 바꾸지 않는다.

한국이라면? = 중재합의 · 중재법 제3조

중재의 출발점이 당사자 합의라는 점이 같다 — 「분쟁의 전부 또는 일부를 중재에 의하여 해결하도록 하는 당사자 간의 합의를 말한다.」

한국이라면? — 상사법원과 중재

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이고, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 28. 시행 중인 문언이다.

	러시아	한국	차이
+	арбитра́жный суд — госуда́рственный суд (ФКЗ об арбитра́жных суда́х ст. 1)	— (법원조직법 제3조)	상사 전담 국가 법원 / 「법원은 다음의 7종류로 한다.」에 없다(해사국제상사법원은 2028. 3. 1. 시행 예정).
≠	компете́нция по субъе́ктному соста́ву (АПК ст. 27 ч. 2)	관할을 주체로 나누지 않음 (법원조직법 제3조)	법인·개인사업자의 경제분쟁은 상사법원 / 민사법원이 상사사건도 맡는다.
≠	представи́тель — вы́сшее юриди́ческое образова́ние (АПК ст. 59 ч. 3)	소송대리인의 자격 (민사소송법 제87조)	원칙적으로 변호사 또는 법학 고등교육이나 법학 학위를 갖춘 법률지원자 — 변리사(지식재산 분쟁)·도산관리인 등 예외가 있고, 법인은 그 기관이 직접 소송을 한다(4항) / 「법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다.」
+	прете́нзия — три́дцать дней (АПК ст. 4 ч. 5)	—	계약·그 밖의 법률행위·부당이득에서 생긴 민사 금전 청구는 소 전에 서면 청구 + 30일(법률·계약이 달리 정하면 그에 따름). 지급명령·회사분쟁·외국 판정 승인 등은 같은 항이 사전 절차를 면제 / 그런 소송요건이 없다.
=	арбитра́ж — проце́сс разреше́ния спо́ра (ст. 2 п. 2)	중재의 정의 (중재법 제3조)	「법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인(仲裁人)의 판정에 의하여 해결하는 절차」.
=	пи́сьменная фо́рма (ст. 7 ч. 2)	중재합의의 방식 (중재법 제8조)	「중재합의는 서면으로 하여야 한다.」

=	оговóрка не зави́сит от договóра (ст. 16 ч. 1)	중재조항의 독립성 (중재법 제17조)	「계약 중 다른 조항의 효력은 중재조항의 효력에 영향을 미치지 아니한다.」
≠	оконча́тельное реше́ние не отменя́ется (ст. 40)	중재판정 취소의 소 (중재법 제36조)	상설 기관 중재에서 「최종」 합의로 취소 배제 / 「중재판정에 대한 불복은 법원에 중재판정 취소의 소를 제기하는 방법으로만 할 수 있다.」 — 배제 합의 조문 없음.
=	три ме́сяца на отме́ну (АПК ст. 230 ч. 4)	취소의 소 제기 기간 (중재법 제36조 제3항)	둘 다 판정을 받은 날부터 3개월 — 「3개월 이내에 제기하여야 한다.」
≠	исполни́тельный лист (ст. 41 ч. 1)	중재판정의 집행 (중재법 제37조)	법원이 집행 서류를 내준다 / 「법원에서 집행결정으로 이를 허가하여야 할 수 있다.」
≠	призна́ние иностра́нных реше́ний (АПК ст. 241)	외국 중재판정 (중재법 제39조)	사업·경제활동 분쟁의 판정은 조약과 연방 법률이 정한 경우 상사법원이 / 「외국 중재판정의 승인 또는 집행은 같은 협약에 따라 한다.」

가짜 친구 · прете́нзия — 허세(pretension)가 아니다

영어 pretension(허세·가식)을 떠올리면 틀린다. 법률 문서의 прете́нзия는 소를 내기 전에 상대에게 보내는 「서면 청구」 다. АПК 4조 5항이 괄호로 «претензии (требования)» — 「청구」 라고 못 박았다.

계약·그 밖의 법률행위나 부당이득에서 생긴 금전 청구는 прете́нзия를 보내고 30일이 지나야 상사법원에 소를 낼 수 있다(법률·계약이 다른 기간·절차를 정하면 그에 따른다). 같은 항은 지급명령·회사분쟁·외국 판정 승인 같은 사건에는 이 절차가 필요 없다고 따로 적는다. 소장에는 이 절차를 지켰다는 자료를 적는다(АПК 125조 2항 8호 «сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка»).

일상어에서는 「불만·이의」 다(претéнзии к кáчеству 품질 불만, у менá нет претéнзий 이의 없습니다). 「자부·허세」 뜻도 사전에 있지만 법률 문서에서는 나오지 않는다.

영어 claim과는 반쯤 맞는다. 다만 claim은 소송상 청구(иск)까지 넓게 가리키지만 претéнзия는 소송 밖, 소 제기 전의 청구다.

요령 претéнзия 뒤에 о взыскáнии·досудéбный·претензиóнный порядóк이 보이면 「사전 서면 청구」 다. 소장(иск)과 섞지 않는다.

C1 복습 — 어디로(в + 대격)와 어디에서(в + 전치격)

같은 전치사 в가 방향이면 대격, 장소면 전치격을 받는다. 「넘기다·내다·들어가다」 뒤는 대격, 「심리하다·있다」 뒤는 전치격.

- 4장에서 대격은 목적어의 꼴이라고 했다. 대격에는 또 하나 일이 있다 — 전치사 в·на 뒤에서 「~으로(방향)」를 말한다. 같은 в가 전치격을 받으면 「~에서(장소)」가 된다.
- 중재 문장은 이 둘을 쉴 새 없이 오간다. 분쟁을 중재에 넘긴다 — передáть спор в арбитрáж(대격). 중재에서 심리한다 — рассмáтривать спор в арбитрáже(전치격). 상사법원에 소를 낸다 — подáть иск в арбитрáжный суд(대격). 상사법원에서 심리한다 — в арбитрáжном судé(전치격).
- 남성 무정 명사는 대격이 주격과 같아서 в арбитрáж처럼 사전형이 그대로 나온다. 여성은 -у: в прокурáту́ру(검찰로) / в прокурáту́ре(검찰에서).
- 동사가 단서다. 움직임·전달이 있는 동사(передáть, подáть, обрати́ться, привести́)는 대격, 머무름·진행의 동사(рассмáтривать, находи́ться, рабóтать)는 전치격.
- 조문 그대로: «В арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры»(중재법 1조 3항) — 방향. «содействует им в урегулировании спора»(АПК 138조 1항) — 장(場)을 말하는 전치격.

표로 보기

뜻	어디로(대격)	어디에서(전치격)
중재	в арбитрáж	в арбитрáже
상사법원	в арбитрáжный суд	в арбитрáжном судé
중재판정부	в третéйский суд	в третéйском судé

검찰	в прокурату́ру	в прокурату́ре
집행	в исполне́ние	в исполне́нии

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Сто́роны передали́ спор в арбитра́ж
주격 복수 · 주어 | 완료 과거 · 넘기다 | 대격 = 주격 · 목적어 | в + 대격 · 방향
당사자들은 분쟁을 중재에 넘겼다.

Спор рассма́тривается в арбитра́же
주격 · 주어 | -ся 수동 · 진행 | в + 전치격 · 장소
분쟁은 중재에서 심리되고 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Он пода́л иск в арбитра́жном суде́.~~	Он пода́л иск в арбитра́жный суд.	пода́ть는 방향 — в + 대격.
~~Спор рассма́тривается в арбитра́ж.~~	Спор рассма́тривается в арбитра́же.	심리는 장소 — в + 전치격.
~~Граждани́н обрати́лся в прокурату́ре.~~	Граждани́н обрати́лся в прокурату́ру.	обрати́ться(문을 두드리다)는 방향 — 여성 대격 -у.
~~Реше́ние приведено́ в исполне́нии.~~	Реше́ние приведено́ в исполне́ние.	привести́ в(~ 상태로 이끌다)는 대격.

말해 보기 — 분쟁 해결 조항을 협의할 때

계약서 분쟁 해결 조항을 두고 상대와 이야기할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Мы предлага́ем переда́ть спо́ры в арбитра́ж.
분쟁은 중재에 맡기자고 제안합니다.

Како́е ме́сто арбитра́жа вы предлага́ете?
어느 중재지를 제안하십니까?

ме́сто арбитра́жа(중재지)는 판정을 어느 나라 법원이 취소하고 승인하는지를 정한다 — 이 장 междунаро́дный.

Пре́жде чем подава́ть иск, на́до напра́вить претéнзию.

소를 내기 전에 서면 청구를 보내야 합니다.

계약·법률행위·부당이득에서 생긴 금전 청구의 원칙적 요건(АПК 4조 5항 — 법률·계약이 달리 정할 수 있다). 한국 법에는 없는 단계다.

확인 문제 8

1. третéйский суд의 이 책 번역어는?

- 상사법원
- **중재판정부**
- 제3심 법원
- 치안판사

중재법 2조 16호 «третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров». 한국 중재법의 「중재판정부」와 정의가 같다.

2. «арбитра́жное реше́ние»은?

- 상사법원 판결
- **중재판정**
- 상고심 판결
- 조정 결정

арбитра́жное реше́ние은 중재판정이다(중재법 40조 «Окончательное арбитражное решение»). 상사법원 판결은 реше́ние арбитра́жного суда́. 「суд가 없으면 중재」로 넓히지 않는다 — арбитра́жный проце́сс는 상사소송이다.

3. 계약에서 생긴 금전 청구의 소를 상사법원에 내기 전에 원칙적으로 해야 할 일은?

조정 신청

претензия**를 보내고 30일 기다리기**

검사 동의 받기

중재 신청

АПК 4조 5항 — 계약·그 밖의 법률행위·부당이득에서 생긴 민사 금전 청구는, 법률이나 계약이 달리 정하지 않으면 서면 청구 후 30일. 지급명령·회사분쟁 등은 같은 항이 사전 절차를 면제한다.

4. «Он подáл иск в ___ суд.»(상사법원에 소를 냈다) 빈칸은?

арбитрáжный

арбитрáжном

арбитрáжного

арбитрáжным

подáть는 방향 동사 — в + 대격. 남성 무정이라 대격 = 주격 арбитрáжный.

5. 러시아 중재법 40조에 따라 상설 기관 중재에서 당사자가 「최종」 이라고 합의한 판정은?

항소할 수 있다

취소할 수 없다

검사만 다툴 수 있다

무효다

«Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене.» 앞 문장의 조건(상설 기관 + 직접 합의)이 있어야 한다.

6. 중재조항이 든 계약이 무효로 판정되면 중재조항은?

- 함께 무효
- **그 자체로는 무효가 되지 않는다**
- 법원이 다시 정한다
- 조정으로 바뀐다

중재법 16조 1항 — 중재조항은 계약의 다른 조건과 독립된 합의로 본다. 한국 중재법 제17조 제1항도 같다.

7. 사업·그 밖의 경제활동에 관한 분쟁의 외국 중재판정 승인·집행은 러시아에서 어느 법원이 판단하는가?

- 일반 관할 지방법원
- **상사법원**
- 헌법재판소
- 중재판정부

АПК 241조 1항이 사업·경제활동 분쟁의 판정으로 범위를 정하고, 2항 «разрешаются арбитражным судом». 그 밖의 분쟁이면 일반 관할 법원(ГПК 416~417조)이다.

8. «не подлежи́т ___»(취소할 수 없다) 빈칸은?

- отменя́ю
- **отме́не**
- отменя́ы
- отменя́ой

подлежа́ть는 여격을 받는다 — отме́на → отме́не.

3부 원전과 말하기 · 제17장

『카라마조프가의 형제들』 12편 — 논고와 변론

Суде́бная оши́бка

도스토옙스키의 마지막 장편 『카라마조프가의 형제들』(1880)의 12편은 제목이 「Суде́бная оши́бка」(오판)다. 존속살해로 기소된 드미트리 카라마조프의 배심 재판에서, 검사 이폴리트 키릴로비치(VI~IX장)와 변호인 페튜코비치(X~XIII장)가 배심원에게 말하고, XIV장에서 평결이 나온다. 두 사람이 다투는 것은 한 낱말이다. 검사는 정황 증거의 совоку́пность(총체)를 내세우고, 변호인은 사실을 하나씩 떼어 보라고 한다. 오늘의 러시아 형사소송법전도 같은 말로 자유심증을 적는다(УПК 17조 1항). 표제어 열여덟 개는 이 두 연설에서 골랐다. 문법 코너는 연설의 말투 — 명령법(вспо́мните 떠올려 주십시오)과 가정법(бы)이다. 소설의 법정은 1864년 사법개혁으로 생긴 19세기 배심 재판이다. 그 조문은 19장에서 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Главное, повлияла совокупность фактов. Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. IX — ПСС 15: 145 / СС 10: 230

   > 읽기 Гла́вное, повлия́ла совоку́пность фа́ктов.
   > 무엇보다 사실들이 한데 모여 만든 무게가 작용했다.

2. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. УПК РФ ст. 17 ч. 1

   > 읽기 Судья́, прися́жные заседа́тели, а та́кже прокуро́р, сле́дователь, дознава́тель оце́нивают доказа́тельства по своему́ вну́треннему убежде́нию, осно́ванному на совоку́пности име́ющихся в уголо́вном де́ле доказа́тельств, руково́дствуясь при э́том зако́ном и со́вестью.

   판사·배심원과 검사·수사관·간이 수사관은 형사 사건에 있는 증거의 총체에 근거한 내적 확신에 따라, 법률과 양심을 기준으로 증거를 평가한다.

1. 12편의 무대 — 배심 재판의 하루

- 12편은 하루짜리 공판이다. I~V장은 증인 신문과 감정, VI~IX장은 검사의 논고(речь прокуро́ра), X~XIII장은 변호인의 변론(речь защи́тника), XIV장은 배심원의 평의와 평결이다. 장 제목 자체가 「Речь прокуро́ра」·「Речь защи́тника」다.
- 검사 이폴리트 키릴로비치는 동기·계획·현장·도주를 이어 붙여 하나의 이야기로 만든다. 변호인 페튜코비치는 그 이야기를 이루는 사실을 하나씩 떼어 내 「이것만으로 증명되는가」를 묻는다. 그 공식

이 X장의 한 문장이다(표제어 совоку́пность).

- 배심원은 질문지(вопро́сы)에 답한다. 「유죄인가」와 함께 「정상 참작(снисхожде́ние)을 받을 만한가」를 묻는 질문이 있다. 소설의 배심원은 모든 질문에 「유죄」로 답했고 정상 참작도 붙이지 않았다.
- 이 재판은 19세기 제도다. 오늘의 러시아 배심(УПК 30조·338~348조)은 11장에서, 1864년 형사소송법(Устав уголовного судопроизводства)의 자유심증·질문지 조문은 19장에서 원문으로 읽는다. 「소설의 법정 = 오늘의 러시아 법정」으로 읽지 않는다.

> Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил: — Да, виновен! Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIV — ПСС 15: 177–178 / СС 10: 271 A
>
> 읽기 Старшина́ прися́жных, и́менно тот чино́вник, кото́рый был всех моло́же, гро́мко и я́сно, при ме́ртвенной тишине́ за́лы, провозгласи́л: — Да, вино́вен!
>
> 배심장 — 배심원 가운데 가장 젊은 그 관리가 — 쥐 죽은 듯 고요한 법정에서 크고 또렷하게 선언했다. 「네, 유죄입니다!」

▼ **처음 보는 문법 용어 22** 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р
생격	「~의」·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра
여격	「~에게」·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о догово́ре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобо́ден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испо́лнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключа́ть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть

유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
동사성 명사	-ние··-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고 (исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다 (распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испо́лнивший обяза́тельства
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют суды́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий··-ющий··ащий··-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный··-тый. зало́женный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспо́рено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется суд**о**́м
명령법	「~하십시오」를 말하는 동사 꼴(повели́тельное наклоне́ние). 현재·미래 어간 + -й/-и 또는 어미 없음(-ь: верь), 복수·존대 -те: вспо́мните. 어느 꼴인지는 동사마다 변화표로 확인한다
가정법	과거형 + бы 로 「~라면 …할 텐데」를 말하는 꼴(сослага́тельное наклоне́ние). е́сли бы он был …
호격	부르는 말의 꼴. 현대 러시아어에는 따로 없어 주격을 쓴다: Господа́ прися́жные заседа́тели!
의문 첨사	묻는 말 바로 뒤에 붙여 의문문을 만드는 ли. 간접 의문 「~인지」에도 쓴다: бы́ло ли э́то уби́йство

표제어 18

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

17.1 **совоку́пность** ж. · род. совоку́пности · мн. совоку́пности [səvɐˈkupnəsʲtʲ]

총체, 전체(여럿이 모인 것) — совоку́пность фа́ктов 사실의 총체 ★★★

서바꾸ㅃ너시띠 표기법 소보쿠프노스티

Зализняк **8a**

12편의 열쇠어다. 검사는 사실들이 모여 만드는 무게를, 변호인은 그 무게가 「개별 사실은 하나도 증명되지 않았는데도」 생긴다는 점을 말한다. 오늘의 법률어로도 살아 있다. 형사소송법전 17조 1항은 증거 평가를 증거의 총체(совоку́пность доказа́тельств)에 근거한 내적 확신으로 정하고, 형법전은 경합범을 совоку́пность преступле́ний라 부른다.

쉬운 예 Суд оце́нивает доказа́тельства в совоку́пности.
법원은 증거를 종합하여 평가한다.

실무 예 Ка́ждый факт сла́бый, но их совоку́пность убеди́тельна.
사실 하나하나는 약하지만 모아 놓으면 설득력이 있다.

원문

> Эта мысль моя, формула моя — следующая: подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. X — ПСС 15: 153 / СС 10: 241 A
>
> 읽기 Э́та мысль моя́, фо́рмула моя́ — сле́дующая: подавля́ющая совоку́пность фа́ктов про́тив подсуди́мого и в то же вре́мя ни одного́ фа́кта, выде́рживающего кри́тику, е́сли рассма́тривать его́ едини́чно, самого́ по себе́!
>
> 제 생각, 제 공식은 이렇습니다. 피고인에게 불리한 사실의 총체는 압도적인데, 그 사실을 하나씩 따로 떼어 놓고 보면 비판을 견디는 사실은 단 하나도 없다는 것입니다!

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Эта мысль моя, формула моя — следующая:	주어 + 술어 (сле́дующая — 「다음과 같다」)	제 생각, 제 공식은 이렇습니다
подавляющая совокупность фактов против подсудимого	명사구 — 능동 현재 분사 + 여성 명사 + 생격 복수	피고인에게 불리한 압도적인 사실의 총체

и в то же время ни одного факта,	ни + 생격 — 「단 하나도 없다」(부정 생격)	그런데 동시에 단 하나의 사실도
выдерживающего критику,	능동 현재 분사 생격 — фа́кта 를 꾸민다	비판을 견디는
если рассматривать его единично, самого по себе!	е́сли + 부정사 — 「~해 본다면」(일반 주어)	그것을 하나씩 따로 본다면

ни одного́ + 생격은 「단 하나의 ~도 (없다)」다. 동사 없이 명사구만으로 문장이 끝났다 — 연설에서 쓰는 압축이다. 앞의 совоку́пность와 뒤의 едини́чно(하나씩)가 공식의 두 축이다.

문형

в совоку́пности / по совоку́пности + 생격

종합하여, ~을 모두 합쳐

1. в совоку́пности는 「한데 모아서」라는 부사구다. 반대말은 в отде́льности·отде́льно(따로).
2. по совоку́пности + 생격은 「~을 모두 합한 근거로」다. 판결에서는 по совоку́пности преступле́ний(경합범으로)가 자주 나온다.
3. 격은 совоку́пность가 여성 8a형이라 생격·여격·전치격이 모두 -и다: совоку́пности.

Рассмотри́те э́ти фа́кты в совоку́пности.
이 사실들을 종합해서 보십시오.

Наказа́ние назна́чено по совоку́пности преступле́ний.
형은 경합범으로 정해졌다.

문법 C2 · -ость 명사는 여성 — 생격이 꼬리를 문다

~~подавля́ющий совоку́пность фа́ктов~~ (비문)

подавля́ющая совоку́пность фа́ктов

-ость로 끝나는 추상 명사는 모두 여성이다. 그래서 꾸미는 분사·형용사도 여성 -ая로 맞춘다. 뒤에 오는 фа́ктов(사실들의)는 생격 복수다 — 「무엇의 총체」.

한국이라면? = 종합 평가 · 형사소송법 제308조

한국 조문은 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」 한 줄이고, 증거를 모아서 보느냐 하나씩 보느냐는 적지 않는다. 러시아 조문은 확신의 근거를 증거의 총체라고 적는다. 정황 증거를 종합해 판단한다는 실무는 같다.

17.2 **факт** м. · род. фа́кта · мн. фа́кты [fakt] **사실** ★★★

ᄒᆞᆨᄐᆞ 표기법 팍트

Зализняк **1a**

법률 러시아어에서 사실은 둘로 갈린다. факт는 일어난 일 그 자체, обстоя́тельства는 「정황·사정」으로, 조문은 증명할 대상을 обстоя́тельства라 부른다(УПК 73조 표제 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию»). 검사는 여기서 심리학을 버리고 사실로 가자고 하지만, 정작 그의 논고 장 제목은 「Психоло́гия на всех пара́х」(전속력의 심리학)다.

쉬운 예

Э́то факт.

그건 사실이다.

실무 예

Обвине́ние не привело́ ни одного́ но́вого фа́кта.

검찰은 새로운 사실을 하나도 내놓지 못했다.

원문

> Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только фактам, и посмотрим, что скажут нам факты. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. VIII — ПСС 15: 138 / СС 10: 222 A
>
> 읽기 Господа́, оста́вим психоло́гию, оста́вим медици́ну, оста́вим да́же са́мую ло́гику, обрати́мся лишь к фа́ктам, к одни́м то́лько фа́ктам, и посмо́трим, что ска́жут нам фа́кты.
>
> 여러분, 심리학은 접어 둡시다. 의학도 접어 두고, 논리 자체도 접어 둡시다. 사실로만, 오직 사실로만 갑시다. 그리고 사실이 우리에게 무엇을 말하는지 봅시다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Господа, оставим психологию, оставим медицину,	호격 + 1인칭 복수 명령(완료) ×2	여러분, 심리학을 접어 둡시다, 의학을 접어 둡시다
оставим даже самую логику,	같은 명령 + са́мый(바로 그) 대격 여성	논리 자체까지도 접어 둡시다
обратимся лишь к фактам, к одним только фактам,	1인칭 복수 명령 + к 여격 복수	오직 사실로, 사실로만 갑시다

и посмотрим, что скажут нам факты.	1인칭 복수 명령 + 간접 의문절(미래 3인칭 복수)	그리고 사실이 무엇을 말할지 봅시다

оста́вим을 세 번 되풀이하고 к фа́ктам을 두 번 되풀이했다. 러시아 법정 연설은 같은 동사를 쌓아 리듬을 만든다. 낱말이 반복되면 새 정보가 아니라 강조다.

문형

обрати́ться к + 여격

~으로 눈을 돌리다, ~에 의지하다

1. обрати́ться(돌아서다)는 к + 여격을 받는다: к фа́ктам(사실 쪽으로).
2. 법정 말로는 обрати́ться в суд(법원에 소를 내다·신청하다)가 가장 흔하다. 그때는 в + 대격이다.
3. к одни́м то́лько фа́ктам — оди́н의 복수 여격 одни́м이 「~만」을 뜻한다.

Обрати́мся к доказа́тельствам.
증거로 가 봅시다.

Он обрати́лся в суд с жа́лобой.
그는 법원에 불복을 신청했다.

문법 V6 · 「~합시다」는 1인칭 복수 미래

~~Оста́вьте психоло́гию, обрати́мся к фа́ктам.~~ (어색)

Оста́вим психоло́гию, обрати́мся к фа́ктам.

말하는 사람이 함께 하자고 할 때는 완료상 1인칭 복수(оста́вим·посмо́трим)를 쓴다. 주어 мы는 빼고, 공손하게는 -те를 붙인다(оста́вимте). 2인칭 명령(оста́вьте)과 섞으면 「여러분은 버리시오, 우리는 갑시다」가 된다.

한국이라면? = 사실의 인정 · 형사소송법 제307조

한국 조문은 「사실의 인정은 증거에 의하여야 한다」고 적는다. 검사의 말(사실로만 갑시다)은 증거 재판주의를 연설로 바꾼 것이다. 다만 이 검사는 그 뒤 다시 심리 추론으로 돌아간다.

17.3 **ули́ка** ж. · род. ули́ки · мн. ули́ки [ʊˈlʲikə] **(피고인에게 불리한) 증거, 정황 증거** ★★

울리까 표기법 울리카

Зализняк **3а**

доказа́тельство(증거 일반, 2장)과 달리 ули́ка는 혐의를 뒷받침하는, 곧 피고인에게 불리한 것만 가리킨다. 동사 уличи́ть(유죄를 밝히다)와 뿌리가 같다. 현행 형사소송법전의 정의 조항은 доказа́тельства만 쓰고 ули́ка는 쓰지 않는다 — 소설과 수사 실무의 말이다.

쉬운 예

Про́тив него́ нет ули́к.

그에게 불리한 증거가 없다.

실무 예

Нож был гла́вной ули́кой обвине́ния.

칼이 검찰의 핵심 증거였다.

원문

> Вот это, господа присяжные, я называю уликой! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XI — ПСС 15: 158 / СС 10: 246 A
>
> 읽기 Вот э́то, господа́ прися́жные, я называ́ю ули́кой!
> (도둑맞은 돈이 어떤 지폐·주화였는지까지 밝혀졌고, 체포된 범인에게서 바로 그 돈이 나왔고, 자백까지 있는 경우) 배심원 여러분, 바로 이런 것을 저는 증거라고 부릅니다!

문형

называ́ть + 대격 + 조격

~을 …라고 부르다

1. 부르는 대상은 대격, 붙이는 이름은 조격: называ́ю э́то ули́кой.
2. 수동으로 바꾸면 называ́ется + 조격도 되지만, 이름 그 자체를 말할 때는 주격도 쓴다: Э́то называ́ется ули́ка.
3. 어순은 자유롭다. 강조하려는 말을 앞으로 뺀다 — Вот э́то … я называ́ю ули́кой!

Я называ́ю э́то дока́занным фа́ктом.

저는 이것을 증명된 사실이라고 부릅니다.

Э́то нельзя́ назва́ть ули́кой.

이것은 증거라고 할 수 없다.

문법 C3 · называ́ть + 대격 + 조격

~~Я называ́ю э́то ули́ка.~~ (비문)

Я называ́ю э́то ули́кой.

「A를 B라고 부르다」에서 A는 대격, B는 조격이다(6장 C3의 술어 조격과 같은 자리). 원문은 э́то(대격)를 맨 앞에 내세웠다.

한국이라면? + 정황증거 · 명문 없음

한국 형사소송법은 직접증거·정황증거를 나누는 조문이 없다. ули́ка처럼 불리한 증거만 따로 부르는 법률어도 없다.

17.4 **речь** ж. · род. ре́чи · мн. ре́чи [rʲetɕ]

연설, 말 — речь прокуро́ра 논고, речь защи́тника 변론 ★★★

폐ㅉ 표기법 레치

Зализняк **8e**

12편의 장 제목이 Речь прокуро́ра(검사의 논고)와 Речь защи́тника(변호인의 변론)다. 현행 형사소송법전 292조 1항도 같은 낱말을 쓴다 — «Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника»(당사자 변론은 소추인과 변호인의 연설로 이루어진다). 연음 부호(ь)로 끝나는 여성 명사라 단수 생격이 ре́чи다.

쉬운 예 Речь была́ дли́нной.
연설은 길었다.

실무 예 Прокуро́р на́чал свою́ речь.
검사가 논고를 시작했다.

원문

> Речь его можно было бы разделить на две половины: первая половина — это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. X — ПСС 15: 153 / СС 10: 240 A
>
> 읽기 Речь его́ мо́жно бы́ло бы разде́лить на две полови́ны: пе́рвая полови́на — э́то кри́тика, э́то опроверже́ние обвине́ния, иногда́ зло́е и саркасти́ческое.

그(변호인)의 변론은 두 부분으로 나눌 수 있을 것이다. 앞부분은 비판, 곧 공소에 대한 반박이었고 때로는 신랄하고 빈정거렸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Речь его можно было бы разделить на две половины:	주어 + 무인칭 가정 술어 + на 대격	그의 변론은 두 부분으로 나눌 수 있을 것이다
первая половина — это критика,	줄표 = 「이다」(현재 be 동사 없음)	앞부분은 비판이다
это опровержение обвинения,	동격 — 동사성 명사 + 생격	곧 공소의 반박이다

иногда злое и саркастическое.	형용사 중성 (опровержéние 에 맞춤)	때로는 신랄하고 빈정거리는

러시아어는 현재 시제에 「이다」(есть)를 쓰지 않고 줄표(—)로 대신한다. первая полови́на — э́то кри́тика에서 줄표가 술어 자리다.

문형

мо́жно бы́ло бы + 부정사

~할 수도 있을 것이다(완곡)

1. мо́жно + 부정사 = ~할 수 있다. 과거는 мо́жно бы́ло, 가정은 мо́жно бы́ло бы.
2. 서술자는 단정 대신 бы로 물러선다 — 「나눌 수 있을 것이다」.
3. 반대말 нельзя́도 같다: нельзя́ бы́ло бы(~할 수 없었을 것이다).

Э́то мо́жно бы́ло бы доказа́ть.
그건 증명할 수도 있을 것이다.

Без него́ нельзя́ бы́ло бы зако́нчить де́ло.
그가 없었다면 사건을 끝낼 수 없었을 것이다.

문법 V6 · мо́жно бы́ло бы — 조심스러운 가정

~~Речь мо́жно бу́дет бы разделя́ть …~~ (비문)

Речь мо́жно бы́ло бы разделя́ть …

가정·완곡의 бы는 과거형과만 어울린다. 무인칭 술어 мо́жно(할 수 있다)는 과거가 бы́ло라 「мо́жно бы́ло бы + 부정사」(~할 수 있을 것이다)가 된다. бу́дет과는 쓰지 않는다.

한국이라면? = 검사의 의견진술·최종변론 · 형사소송법 제302조·제303조

한국은 검사가 「사실과 법률적용에 관하여 의견을 진술하여야 한다」(제302조)고 정하고, 이어 변호인·피고인의 최종 의견을 듣는다. 순서는 같고, 이름만 речь와 다르다.

17.5 **обвини́тель** м. · род. обвини́теля · мн. обвини́тели [ɐbvʲɪˈnʲitʲɪlʲ]

소추인, 공소를 맡은 사람(검사) ★★

아ㅂ비니띠리 표기법 오브비니텔

Зализняк 2a | 유정(대격 = 생격)

обвине́ние(공소·기소)을 하는 사람이다. 소설의 서술자는 검사를 прокуро́р와 обвини́тель로 번갈아 부른다. 현행 형사소송법전에는 госуда́рственный обвини́тель(공판 검사)와 ча́стный

обвини́тель(사인 소추인 — 피해자가 소추하는 가벼운 죄)가 함께 있다. 유정 명사라 대격이 생격과 같다: обвини́теля.

쉬운 예

Обвини́тель встал.

검사가 일어섰다.

실무 예

Суд вы́слушал госуда́рственного обвини́теля.

법원은 공판 검사의 의견을 들었다.

원문

> «Господа присяжные заседатели,— начал обвинитель,— настоящее дело прогремело по всей России. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. VI — ПСС 15: 123 / СС 10: 204 A
>
> 읽기 «Господа́ прися́жные заседа́тели,— на́чал обвини́тель,— настоя́щее де́ло прогреме́ло по всей Росси́и.
> 「배심원 여러분.」 검사가 입을 열었다. 「이 사건은 온 러시아에 울려 퍼졌습니다.

문형

на́чал(начала́) + 주어, — 인용

~이 말을 시작했다(인용문 사이에 끼운 말)

1. 러시아 산문은 인용문 한가운데 「~가 말했다」를 끼운다. 쉼표와 줄표로 감싼다 — 원문 «Господа́ прися́жные заседа́тели,— на́чал обвини́тель,— …».
2. 이때 동사가 주어보다 앞에 온다(на́чал обвини́тель). 한국어의 「검사가 말을 꺼냈다」와 어순이 반대다.
3. 같은 자리에 сказа́л(말했다)·возгласи́л(외쳤다)·продолжа́л(계속했다)가 들어간다.

«Я не согла́сен»,— сказа́л защи́тник.

「동의하지 않습니다.」 변호인이 말했다.

«Да, вино́вен»,— провозгласи́л старшина́.

「네, 유죄입니다.」 배심장이 선언했다.

문법 C1 · 유정 남성 — 대격은 생격 꼴

~~Суд вы́слушал обвини́тель.~~ (비문)

Суд вы́слушал обвини́теля.

사람을 가리키는 남성 명사는 목적어(대격)가 생격과 같은 꼴이 된다(2장 유정성). -тель 명사는 연변화라 -я다.

한국이라면? ≠ **검사 · 형사소송법 제302조**

한국은 공소를 검사만 제기한다(사인 소추 없음). 러시아 현행법은 일부 가벼운 죄에서 피해자가 ча́стный обвини́тель가 된다. 소설의 обвини́тель는 검사다.

17.6 **заседа́тель** м. · род. заседа́теля · мн. заседа́тели [zəsʲɪˈdatʲɪlʲ]

참심원·배석자 — прися́жный заседа́тель 배심원 ★★★

ㅅ서시다띠리 표기법 자세다텔

Зализняк **2a** 유정(대격 = 생격)

заседа́ть(회의·재판에 앉아 있다)에서 왔다. 혼자서는 「재판에 앉는 일반인」 이고, 배심원은 늘 прися́жный заседа́тель(선서한 배석자)라고 두 낱말로 쓴다. 현행 형사소송법전 5조가 이 두 낱말을 정의한다(가짜 친구 코너). 연설의 호칭은 Господа́ прися́жные заседа́тели!(배심원 여러분)다.

쉬운 예 Прися́жные заседа́тели вошли́ в зал.
배심원들이 법정에 들어왔다.

실무 예 Колле́гия прися́жных заседа́телей вы́несла вердикт.
배심원단이 평결을 내렸다.

원문

> Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. IX — ПСС 15: 147 / СС 10: 233 A
>
> 읽기 Господа́ прися́жные заседа́тели, быва́ют моме́нты, когда́, при на́шей обя́занности, нам сами́м стано́вится почти́ стра́шно пред челове́ком, стра́шно и за челове́ка!
>
> 배심원 여러분, 이런 직무를 맡은 우리 자신조차 사람 앞에서, 그리고 사람을 위해서 두려워지는 순간이 있습니다!
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Господа присяжные заседатели,	호칭 — 주격 복수	배심원 여러분

бывают моменты, когда, при нашей обязанности,	быва́ют(때때로 있다) + 주어 + когда́ 절 + при 전치격	우리의 직무를 지고 있을 때 ~하는 순간들이 있다
нам самим становится почти страшно пред человеком,	여격(느끼는 사람) + 무인칭 술어 + пред 조격	우리 자신에게도 사람 앞에서 거의 두려워진다
страшно и за человека!	같은 술어 + за 대격(~을 위해·염려해)	그리고 사람을 위해서도 두렵다

пред는 пе́ред(~앞에서)의 옛·문어 꼴이다. 조격을 받는다. страшно пред челове́ком(사람 앞에서 두렵다)과 стра́шно за челове́ка(사람이 걱정된다)는 전치사 하나로 뜻이 바뀐다.

문형

стано́вится + 여격 + 부사(стра́шно)

(누구에게) ~해진다 — 무인칭 감정

1. 감정을 느끼는 사람은 여격이다: нам сами́м(우리 자신에게).
2. 감정은 -о 부사로 말한다: стра́шно(무섭다), жаль(안타깝다), сты́дно(부끄럽다).
3. стано́вится(~해진다)는 무인칭이라 3인칭 단수 중성으로 둔다.

Мне стано́вится стра́шно.
나는 무서워진다.

Ему́ ста́ло сты́дно.
그는 부끄러워졌다.

문법 C3 · 호격은 주격 — Господа́ прися́жные заседа́тели

~~Господа́ прися́жных заседа́телей!~~ (비문)

Господа́ прися́жные заседа́тели!

현대 러시아어에는 따로 부르는 꼴(호격)이 없어 부를 때도 주격을 쓴다. господа́(신사분들)와 прися́жные заседа́тели가 나란히 주격 복수다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조

한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한이 있다」. 소설(1864년 제도)의 배심원은 유·무죄와 정상 참작을 정했고, 그 답이 판결을 이끌었다.

17.7 **психоло́гия** ж. · род. психоло́гии [psʲɪxɐˈɫogʲɪjə] **심리, 심리 추론** ★★

ㅚ시할로기여 표기법 프시홀로기야

Зализняк **7a**

12편에서 психоло́гия는 학문이 아니라 「피고인의 마음을 짐작해 범행을 재구성하는 추론」이다. 검사의 마지막 장 제목이 「Психоло́гия на всех пара́х」(전속력의 심리학)이고, 변호인은 그 추론이 어느 방향으로든 끌고 갈 수 있다며 되받는다. -ия로 끝나는 여성 명사는 생격·여격·전치격이 모두 -ии다.

쉬운 예

Э́то вопро́с психоло́гии.

그건 심리의 문제다.

실무 예

Психоло́гия не мо́жет замени́ть доказа́тельства.

심리 추론이 증거를 대신할 수는 없다.

원문

> Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XII — ПСС 15: 162 / СС 10: 251 A
>
> 읽기 Господа́ прися́жные, психоло́гия о двух концо́х, и мы то́же уме́ем понима́ть психоло́гию.
>
> 배심원 여러분, 심리라는 것은 양쪽 끝이 있는 막대기입니다. 우리도 심리를 읽을 줄 압니다.

문형

(что) о двух концо́х

양날의 칼이다, 어느 쪽으로든 쓰인다

1. 관용구 па́лка о двух концо́х(양쪽 끝이 있는 막대기)에서 па́лка를 빼고 술어로 쓴 것이다.
2. 주어 뒤에 줄표 없이 바로 붙였다: психоло́гия о двух концо́х.
3. 『죄와 벌』의 포르피리도 같은 관용구를 쓴다(18장).

Э́то до́вод о двух концо́х.

그건 양날의 칼 같은 논거다.

Ули́ки о двух концо́х.

증거는 양쪽으로 해석된다.

문법 C5 · о + 전치격 둘 — о двух конца́х

~~о два конца́~~ (비문)

о двух конца́х

о(~에 관한, ~을 가진)는 전치격을 받는다. 수사 два도 전치격 двух로 변하고, 명사는 복수 전치격 конца́х가 된다. 원래 꼴은 па́лка о двух конца́х(양쪽 끝이 있는 막대기)를 줄인 것이다.

한국이라면? = 경험칙 · 형사소송법 제308조

한국 조문은 증명력 판단을 법관의 「자유판단」에 맡길 뿐 심리 추론을 따로 다루지 않는다. 동기에서 행위를 끌어내는 추론이 양쪽으로 쓰일 수 있다는 점은 같은 문제다.

17.8 **па́лка** ж. · род. па́лки · мн. па́лки ['pałkə]

막대기 — па́лка о двух конца́х 양날의 칼(양쪽 끝이 있는 막대기) ★

빨꺼 표기법 팔카

Зализняк **3*a**

X장 제목의 뒷부분이 «Па́лка о двух конца́х»다(학술판 본문은 제목을 대문자로 찍었다). 막대기는 어느 쪽 끝으로든 때릴 수 있다 — 같은 정황이 유죄 쪽으로도 무죄 쪽으로도 쓰인다는 뜻이다. 변호인은 이 막대기를 검사의 심리 추론에 견주고, 방청석에서 웃음이 난다(아래 원문). 이 관용구를 『죄와 벌』의 말로 아는 경우가 있으나, 장 제목으로 쓴 것은 『카라마조프』다(포르피리는 о двух конца́х만 쓴다).

쉬운 예 У па́лки два конца́.
막대기에는 끝이 둘 있다.

실무 예 Тако́й до́вод — па́лка о двух конца́х.
그런 논거는 양날의 칼이다.

원문

> Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. X — ПСС 15: 154 / СС 10: 242 A
>
> 읽기 Но ведь психоло́гия, господа́, хоть и глубо́кая вещь, а всё-таки похо́жа на па́лку о двух конца́х (смешо́к в пу́блике).
> 그러나 여러분, 심리라는 것은 깊이 있는 것이기는 해도 결국 양쪽 끝이 있는 막대기와 닮았습니다(방청석에서 웃음).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Но ведь психология, господа,	주어 + 호칭 — ведь(그렇지 않습니까)	그러나 여러분, 심리라는 것은
хоть и глубокая вещь,	양보 — хоть и + 명사구	깊이 있는 것이기는 해도
а все-таки похожа на палку о двух концах	단형 술어 похóжа + на 대격 + о 전치격	그래도 양쪽 끝이 있는 막대기와 닮았다
(смешок в публике).	서술자의 괄호 — 법정 반응	(방청석에서 웃음)

괄호 속 смешóк в пу́блике는 서술자가 적은 법정 반응이다. 속기록처럼 연설 중간에 끼워 둔 것이다. о двух концáх의 два는 전치격 двух로 변했다(10장 C7 — 수사도 격 변화를 한다).

문형

хоть и …, а всё-таки …

비록 ~하기는 해도, 그래도 …

1. хоть и(~이긴 하지만)로 양보하고, а всё-таки(그래도)로 뒤집는다.
2. 원문 철자는 все-таки — 이 판본은 ё를 늘 찍지는 않는다. 읽을 때는 всё-таки이고, -таки에는 강세가 없다.
3. 법정에서 상대 논거를 일단 인정하고 뒤집는 틀이다.

Свиде́тель хоть и че́стный, а всё-таки ошиба́ется.
그 증인은 정직하기는 해도 그래도 잘못 알고 있다.

Ули́ка хоть и си́льная, а всё-таки ко́свенная.
증거가 강하기는 해도 그래도 정황 증거다.

문법 C1 · похóж на + 대격

~~похóжа на па́лка~~ (비문)

похóжа на па́лку

「~와 닮았다」는 похóж(-а, -и) на + 대격이다. 주어 психоло́гия가 여성이라 단형도 похóжа다. 대격 여성 어미 -у를 놓치기 쉽다.

한국이라면? + — · —

법률 개념이 아니라 비유다. 한국어의 양날의 칼이 가장 가깝다. 같은 정황이 피고인에게 유리하게도 불리하게도 읽힌다는 말이다.

17.9 **оши́бка** ж. · род. оши́бки · мн. оши́бки [ɐˈʂɨpkə]

잘못, 오류 — суде́бная оши́бка 오판 ★★★

아스ㅃ께 표기법 오십카

Зализняк **3*a**

12편 전체의 제목 「Суде́бная оши́бка」가 이 낱말이다. 변호인은 오판을 경계하라고 하고, 소설은 실제로 오판으로 끝난다(살인범은 다른 사람이었다). 판결의 오기·계산 착오를 바로잡는 민사소송법전 200조는 «описки или явные арифметические ошибки»라고 쓴다 — опи́ска는 「잘못 쓴 것」이다.

쉬운 예 Э́то оши́бка.
그건 잘못이다.

실무 예 Суд испра́вил оши́бку в реше́нии.
법원은 판결의 오류를 바로잡았다.

원문

> Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки!
> — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XII — ПСС 15: 166 / СС 10: 257 A
>
> 읽기 Господа́ прися́жные заседа́тели, побереги́тесь суде́бной оши́бки!
> 배심원 여러분, 오판을 조심하십시오!

문형

берегти́сь / побереги́тесь + 생격

~을 조심하십시오

1. побере́чься(완료) — 명령 побереги́сь(너), побереги́тесь(여러분·당신).
2. -ся는 모음 뒤에서 -сь가 된다. 그래서 명령 복수는 -тесь로 끝난다.
3. 거리 표지 Береги́сь автомоби́ля!(자동차 조심)도 같은 틀이다.

Береги́тесь поспе́шных вы́водов!
성급한 결론을 조심하십시오!

Побереги́тесь оши́бки.
오류를 조심하십시오.

문법 V6 · побере́чься + 생격 — 「~을 조심하라」

~~Побереги́тесь суде́бную оши́бку!~~ (비문)

Побереги́тесь суде́бной оши́бки!

피하려는 대상은 생격이다. 「조심하다·두려워하다·피하다」 동사(боя́ться·избега́ть·береги́сь)가 모두 생격을 받는다. -ся 동사의 명령은 -тесь로 끝난다.

한국이라면? + 오판 · 형사소송법 제420조(재심) 등

한국에도 오판을 바로잡는 재심이 있지만 「오판」 이라는 법률어는 없다. 소설의 제목은 제도가 아니라 결과를 말한다.

17.10 **уби́йство** ср. · род. уби́йства · мн. уби́йства [ʊˈbʲiɻstvə] **살인** ★★★

우비이ㅅㅛ버 표기법 우비스트보

Зализняк **1a**

현행 형법전 105조 1항이 정의한다 — 「다른 사람을 고의로 죽게 하는 것」. 형법상 살인은 고의범이고, 과실로 죽게 한 것은 별개의 죄(109조)다. XII장 제목 Да и уби́йства не́ было(살인도 없었다)는 부정 생격 уби́йства를 쓴다.

쉬운 예 Э́то бы́ло уби́йство.
그것은 살인이었다.

실무 예 Его́ обвиня́ют в уби́йстве.
그는 살인 혐의로 기소되었다.

원문

> Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 172 / СС 10: 264 A
>
> 읽기 Но бы́ло ли, бы́ло ли э́то уби́йство в са́мом де́ле, взыва́ю я к вам сно́ва и сно́ва из глубины́ души́ мое́й!
> 그런데 그것이 정말로 살인이었습니까, 정말로? 저는 마음 깊은 곳에서 여러분께 몇 번이고 거듭 호소합니다!

문형

бы́ло ли …?

~이었습니까?(의문 첨사 ли)

1. ли는 묻고 싶은 말 바로 뒤에 붙인다. 묻는 대상이 「있었는가」 라서 동사 бы́ло 뒤에 왔다.

2. 물음표가 없는 간접 의문에도 쓴다: Я не зна́ю, бы́ло ли э́то уби́йство(그것이 살인이었는지 모른다).

3. е́сли(만약)와 혼동하지 않는다. 간접 의문의 「~인지」는 ли다.

Бы́ло ли э́то уби́йство?

그것은 살인이었는가?

Суд вы́яснит, бы́ло ли преступле́ние.

법원은 범죄가 있었는지 밝힐 것이다.

문법 C4 · 부정 생격 — 「없다」의 주어는 생격

~~Прямы́е доказа́тельства нет.~~ (비문)

Прямы́х доказа́тельств нет.

「~이 없다」(존재 부정)에서 없는 것은 생격이 된다. 과거는 중성 не́ было로 굳는다 — XII장 제목 Да и уби́йства не́ было(살인도 없었다)가 그 꼴이다.

한국이라면? = 살인 · 형법 제250조

한국 조문은 「사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다」고 형벌만 적고, 러시아 105조 1항은 살인을 고의로 죽게 하는 것이라고 정의한다. 존속살해를 따로 무겁게 정하는 방식은 아래 отцеуби́йство에서 본다.

17.11 **отцеуби́йство** ср. · род. отцеуби́йства [ɐt͡sːɨʊˈbʲiɻstvə] **아버지 살해, 존속살해**

★

아즈우비이ㅅㄸ버 표기법 옷체우비스트보

Зализняк **1a**

оте́ц(아버지) + уби́йство(살인)의 합성어다. 연결 모음 -е-가 끼었다. 변호인은 이 낱말 하나가 증거 부족을 덮는다고 말한다 — 「아버지의 시체」가 피고인을 죽인다고. 현행 러시아 형법전에는 존속살해를 따로 무겁게 벌하는 조문이 없다.

쉬운 예 Его́ обвиня́ют в отцеуби́йстве.

그는 아버지를 죽였다는 혐의를 받는다.

실무 예 Отцеуби́йство — тяжёлое обвине́ние.

존속살해는 무거운 혐의다.

원문

> Но тут не простое убийство, а отцеубийство! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 167 / СС 10: 258 A
>
> 읽기 Но тут не просто́е уби́йство, а отцеуби́йство!
> 그런데 이것은 단순한 살인이 아니라 아버지를 죽인 사건입니다!

문형

не A, а B

A가 아니라 B다

1. 부정 не를 앞 명사에, 대조 접속사 а를 뒤 명사에 둔다.
2. 격은 두 명사가 같다 — 여기서는 둘 다 주격.
3. но(그러나)와 달리 а는 「바꿔 놓기」 다. 앞을 지우고 뒤를 세운다.

Э́то не ули́ка, а дога́дка.
그건 증거가 아니라 짐작이다.

Он не свиде́тель, а обвиня́емый.
그는 증인이 아니라 피의자다.

한국이라면? ≠ 존속살해 · 형법 제250조 제2항

한국 형법은 「자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자」를 따로 무겁게 벌한다. 현행 러시아 형법전 105조에는 존속을 가중 사유로 든 항목이 없다. 소설 시기(1860~70년대)에 적용되던 형벌법의 존속살해 법정형은 이 책에서 원문으로 확인하지 않았다.

17.12 **милосе́рдие** ср. · род. милосе́рдия [mʲɪɫəˈsʲerdʲɪjə] **자비, 너그러움** ★★

밀라셰ᵻ 디여 표기법 밀로세르디예

Зализняк **7a**

ми́лый(사랑스러운) + се́рдце(마음)의 합성어다. 변호인의 결론은 무죄 주장과 함께 자비에 호소하는 것이다. 1864년 사법개혁 칙령도 법원을 「빠르고 바르고 자비롭고 평등한 (ми́лостивый)」 재판으로 그렸다(19장) — 다른 낱말이지만 같은 뿌리다.

쉬운 예 Прошу́ милосе́рдия.
자비를 구합니다.

실무 예 Защи́тник призва́л прися́жных к милосе́рдию.
변호인은 배심원에게 너그러움을 호소했다.

원문

Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. –

Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 173 / СС 10: 265 A

읽기 Но подави́те э́ту ду́шу милосе́рдием, окажи́те ей любо́вь, и она́ проклянёт своё де́ло, и́бо в ней сто́лько до́брых зача́тков.

그러니 이 영혼을 자비로 짓눌러 주십시오. 그에게 사랑을 베풀어 주십시오. 그러면 그는 제가 한 일을 저주할 것입니다. 그 안에는 선한 싹이 그만큼 많습니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Но подавите эту душу милосердием,	명령(완료) + 대격 + 조격(수단)	그러니 이 영혼을 자비로 짓눌러 주십시오
окажите ей любовь,	명령(완료) + 여격 + 대격	그에게 사랑을 베풀어 주십시오
и она проклянет свое дело,	결과 — 완료 미래 3인칭 단수	그러면 그는 제가 한 일을 저주할 것입니다
ибо в ней столько добрых зачатков.	и́бо(왜냐하면 — 문어) + 생격 복수(수량)	그 안에 선한 싹이 그만큼 많기 때문입니다

и́бо는 потому́ что(왜냐하면)의 옛·문어 꼴이다. 오늘의 법률 문장에는 거의 없고, 19세기 연설·성서 번역에 많다. сто́лько + 생격 복수 = 「그만큼 많은 ~」.

문형

ока́зывать / оказа́ть + 대격 + 여격

(누구에게) ~을 베풀다

1. 베푸는 것은 대격(любо́вь·по́мощь·дове́рие), 받는 사람은 여격(ей).
2. окажи́те는 완료상 оказа́ть의 명령이다 — 한 번의 구체적 행위를 청한다.
3. 법률 문장에서는 ока́зывать по́мощь(도움을 주다)·ока́зывать давле́ние(압력을 가하다)가 흔하다.

Окажи́те ему́ дове́рие.
그를 믿어 주십시오.

Адвока́т ока́зывает юриди́ческую по́мощь.
변호사는 법률 조력을 제공한다.

문법 V6 · 명령이 둘이면 и로 결과를 잇는다

~~Подави́те ду́шу милосе́рдием, и она́ прокляла́ своё де́ло.~~ (비문)

Подави́те ду́шу милосе́рдием, и она́ проклянёт своё де́ло.

「~하십시오, 그러면 …할 것입니다」에서 뒤 절은 미래(완료상 현재 꼴)다. проклянёт가 미래다. 과거형을 쓰면 시간이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 선처 호소 · 형법 제53조

한국 법정의 「선처」 호소는 양형에 관한 것이고, 감경은 법관이 「범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우」에 한다. 소설의 호소는 유·무죄를 정하는 배심원에게 향한다.

17.13 **вспо́мнить** — вспомина́ть [ˈfspomnʲɪtʲ]

떠올리다, 상기하다(완료) — 불완료 вспомина́ть ★★★

ㅍㅅ**뽐**니ㄸ 표기법 프스폼니티

Зализняк **4a / 1a**

완료상이 표제다. 연설의 вспо́мните(떠올려 주십시오)는 완료상 명령이고, 청중에게 「지금 한 번」 떠올리라고 청한다. 검사는 논고 끝에서 변호인이 무슨 말을 하든 배심원이 지금 「사법의 성소」에 있다는 것을 떠올리라고 하고, 바로 다음 문장에서 다시 вспо́мните로 그들이 러시아의 진실을 지키는 사람들이라고 말한다.

쉬운 예 Вспо́мните, что вы ви́дели.
무엇을 보셨는지 떠올려 보십시오.

실무 예 Свиде́тель не мог вспо́мнить да́ту.
증인은 날짜를 떠올리지 못했다.

원문

> «И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого,— не удержался Ипполит Кириллович,— какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, всё же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. IX — ПСС 15: 150 / СС 10: 237 A
>
> 읽기 «И что бы вы ни услы́шали от знамени́того свои́м тала́нтом защи́тника подсуди́мого,— не удержа́лся Ипполи́т Кири́ллович,— каки́е бы ни раздали́сь здесь красноречи́вые и тро́гательные слова́, бью́щие в

> ва́шу чувстви́тельность, всё же вспо́мните, что в э́ту мину́ту вы в святи́лище на́шего правосу́дия.

「재능으로 이름난 피고인의 변호인에게서 무슨 말을 듣든」 이폴리트 키릴로비치는 참지 못하고 덧붙였다. 「여러분의 감정을 두드리는 웅변적이고 감동적인 말이 여기서 어떤 것이 울려 나오든, 그래도 여러분이 지금 이 순간 우리 사법의 성소에 있다는 것을 떠올려 주십시오.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
«И что бы вы ни услышали	양보절 ① — что + бы + ни + 과거	여러분이 무슨 말을 듣든
от знаменитого своим талантом защитника подсудимого,	от + 생격 — 조격 свои́м тала́нтом(재능으로) 이 형용사를 꾸민다	재능으로 이름난 피고인의 변호인에게서
не удержался Ипполит Кириллович,	인용 사이의 「말했다」 — 동사가 주어 앞	이폴리트 키릴로비치는 참지 못했다
какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова,	양보절 ② — како́й + бы + ни + 과거 복수	어떤 웅변적이고 감동적인 말이 여기서 울려 나오든
бьющие в вашу чувствительность,	능동 현재 분사(복수 주격) + в 대격	여러분의 감정을 두드리는
всё же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия.	그래도 + 명령(완료) + что 절	그래도 지금 우리 사법의 성소에 있다는 것을 떠올려 주십시오

всё же(그래도)가 앞의 양보절 둘을 받아 명령으로 넘어가는 문장이다. 원문은 이 판본 그대로 всё에 ё를 찍었다.

문형

что бы … ни + 과거 / како́й бы … ни + 과거

무엇을 ~하든, 어떤 ~이든(양보)

1. 의문사(что·како́й·кто·где) + бы + ни + 과거형이 「무엇을 ~하든」 이다. бы가 들어 있어도 가정이 아니라 양보다.
2. ни는 부정이 아니라 「~든」 을 만드는 첨사다. 뒤 절에 всё же·всё-таки(그래도)가 자주 온다.

3. 검사는 양보절 둘(что бы вы ни услы́шали, каки́е бы ни раздали́сь)을 쌓은 뒤 명령 вспо́мните로 끝낸다.

Что бы он ни говори́л, я ему́ не ве́рю.
그가 무슨 말을 하든 나는 그를 믿지 않는다.

Каки́е бы ни бы́ли доказа́тельства, суд оце́нивает их в совоку́пности.
증거가 어떤 것이든 법원은 그것을 종합해 평가한다.

문법 V6 · 명령 2인칭 복수 — 현재 어간 + -(и)те

~~Вспо́мнишьте, что вы в суде́!~~ (비문)

Вспо́мните, что вы в суде́!

명령은 현재(완료면 미래) 어간에서 만든다. вспо́мн-ят → вспо́мни(너) → вспо́мните(여러분·당신). 2인칭 현재 꼴(вспо́мнишь)에 -те를 붙이지 않는다.

한국이라면? + — · —

한국 법정에서 검사가 배심원에게 사법의 성소를 떠올리라고 하는 식의 호소는 조문으로 비교할 대상이 아니다. 현행 러시아 형사소송법전도 연설 내용을 이렇게 정하지 않는다.

17.14 **вообрази́ть** — вообража́ть [vəɐbrɐˈzʲitʲ] **상상하다(완료) — 불완료 вообража́ть**

★★

ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠰᠢᠮᠠ 표기법 보오브라지티

Зализняк **4b / 1a**

о́браз(모습·상)에서 왔다. 변호인은 이 낱말로 검사를 되받는다 — 검사의 추론은 증거가 아니라 상상이라는 것이다. 여기서는 반대로 배심원에게 「상상할 수 있는 가장 무서운 벌」을 내리되 그것이 영혼을 살리는 벌이 되게 하라고 말한다.

쉬운 예 Вообрази́те таку́ю карти́ну.
그런 장면을 상상해 보십시오.

실무 예 Обвине́ние вообрази́ло це́лый рома́н.
검찰은 소설 한 편을 통째로 상상해 냈다.

원문

> Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки? — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 172–173 / СС 10: 265 A

> 읽기 Но хоти́те ли вы наказа́ть его́ стра́шно, гро́зно, са́мым ужа́сным наказа́нием, како́е то́лько мо́жно вообрази́ть, но с тем что́бы спасти́ и возроди́ть его́ ду́шу наве́ки?
>
> 그렇다면 여러분은 그를 상상할 수 있는 가장 무섭고 엄한 벌로 벌하되, 그의 영혼을 영원히 구하고 되살리는 벌로 벌하고 싶지 않으십니까?

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно,	의문 첨사 ли + 부정사 + 부사	그러면 여러분은 그를 무섭고 엄하게 벌하고 싶습니까
самым ужасным наказанием,	조격(수단) — 최상급 са́мый + 형용사	가장 무서운 벌로
какое только можно вообразить,	관계절 — 상상할 수 있는 한의	상상할 수 있는 한
но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки?	с тем что́бы + 부정사 (목적) — 「~하려는 조건으로」	다만 그의 영혼을 영원히 구하고 되살리기 위해서

с тем что́бы는 「~하려고, ~한다는 조건으로」 다. что́бы는 что + бы라 가정법의 бы가 들어 있다 — 목적·바람을 말할 때 뒤에 부정사나 과거형을 쓴다.

문형

како́е то́лько мо́жно + 부정사

~할 수 있는 한의, 생각할 수 있는 모든

1. како́й(어떤) 관계절이 앞 명사(наказа́нием)를 꾸민다. 성·수는 명사에 맞추고 격은 절 안의 역할에 맞춘다(여기서는 вообрази́ть의 목적어 대격 = 주격 꼴 како́е).
2. то́лько가 「~할 수 있는 한」으로 강조한다.
3. 최상급 са́мым ужа́сным(가장 무서운)과 함께 쓰여 「상상할 수 있는 가장 ~한」이 된다.

Э́то са́мое стро́гое наказа́ние, како́е то́лько мо́жно назна́чить.
그것은 내릴 수 있는 가장 무거운 형벌이다.

Он сде́лал всё, что то́лько мог.
그는 할 수 있는 것을 다 했다.

한국이라면? + — · —

한국 조문에 대응할 개념은 없다. 형벌의 목적을 영혼의 구원으로 말하는 것은 19세기 러시아 연설의 수사다.

17.15 **пра́вда** ж. · род. пра́вды · мн. пра́вды ['pravdə]

진실, 정의 — 사실과 맞음과 바름을 함께 ★★★

ㅃ**과**ㅸ더 표기법 프라브다

Зализняк **1a**

пра́вда는 「사실대로임(진실)」과 「바름(정의)」을 함께 품는다. 중세 법전의 이름도 Ру́сская пра́вда(루스카야 프라브다)다. 사실의 진실만 말할 때는 и́стина를 쓰기도 한다. 검사와 변호인은 같은 낱말을 서로 다른 쪽으로 끌어간다 — 검사는 「우리 진실의 수호자」, 변호인은 「러시아의 진실의 운명」.

쉬운 예 Скажи́те пра́вду.
사실대로 말하십시오.

실무 예 Свиде́тель обя́зан говори́ть пра́вду.
증인은 진실을 말할 의무가 있다.

원문

> В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 173 / СС 10: 265 A
>
> 읽기 В ва́ших рука́х судьба́ моего́ клие́нта, в ва́ших рука́х и судьба́ на́шей пра́вды ру́сской.
>
> 여러분의 손에 제 의뢰인의 운명이 있고, 여러분의 손에 우리 러시아의 진실의 운명도 있습니다.

문형

в ва́ших рука́х + 주격

~은 여러분 손에 달려 있다

1. в + 전치격 복수 рука́х(손 안에).
2. 동사 없이 장소구 + 주어만으로 문장이 된다: В ва́ших рука́х судьба́.
3. 되풀이할 때 и(~도)를 넣어 쌓는다: в ва́ших рука́х и судьба́ …(~의 운명도).

В ва́ших рука́х его́ жизнь.
그의 목숨이 여러분 손에 있습니다.

> Реше́ние в рука́х суда́.
> 결정은 법원 손에 있다.

문법 C2 · 운명의 주인은 생격 — судьба́ клие́нта

~~судьба́ мой клие́нт~~ (비문)

судьба́ моего́ клие́нта

「~의 운명」은 생격이다. клие́нт는 유정 남성이라 생격 -а, 소유 대명사 мой도 생격 моего́(г는 [v]로 읽는다).

한국이라면? + 실체적 진실 · 명문 없음

한국 형사소송법에 실체적 진실이라는 조문 문언은 없다. 학설·판례의 말이다. пра́вда가 진실과 정의를 함께 담는 것은 러시아어 낱말의 성질이다.

17.16 **сомне́ние** ср. · род. сомне́ния · мн. сомне́ния [sɐˈmnʲenʲɪjə] **의심, 의문** ★★★

삼**녜**니여 표기법 솜네니예

Зализняк **7a**

변호인의 마지막 무기는 의심이다 — 「제 추정에 조금이라도 가능성이 있다면 판결을 삼가 주십시오」(XII장, 아래 원전 코너). 소설의 시대에는 이 원칙을 성문 조문으로 찾지 못했다(코니는 「불문의 법」이라 불렀다 — 19장). 지금은 형사소송법전 14조 3항이 문장으로 적는다. 복수 сомне́ния로 「모든 의심」을 말한다.

쉬운 예 У меня́ есть сомне́ние.
나는 의심이 든다.

실무 예 Вина́ дока́зана без вся́кого сомне́ния.
유죄는 의심의 여지 없이 증명되었다.

원문

> Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. — УПК РФ ст. 14 ч. 3 A
>
> 읽기 Все сомне́ния в вино́вности обвиня́емого, кото́рые не мо́гут быть устранены́ в поря́дке, устано́вленном настоя́щим Ко́дексом, толку́ются в по́льзу обвиня́емого.
>
> 기소된 피의자의 유죄에 관한 의심으로서 이 법전이 정한 절차로 없앨 수 없는 것은 모두 기소된 피의자에게 유리하게 해석한다(공판 단계의 피고인에게도 미친다 — 아래 풀이).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Все сомнения в виновности обвиняемого,	주어(주격 복수) + в 전치격 + 생격	기소된 피의자의 유죄에 관한 모든 의심으로서
которые не могут быть устранены	관계절 — мочь + быть + 단형 수동 분사 복수	없앨 수 없는 것은
в порядке, установленном настоящим Кодексом,	в 전치격 + 과거 수동 분사 전치격 + 행위자 조격	이 법전이 정한 절차로
толкуются в пользу обвиняемого.	술어 -ся 수동 3인칭 복수 + в по́льзу 생격	기소된 피의자에게 유리하게 해석된다

обвиня́емый는 법전 용어로 「기소된 피의자」 이지만, 이 조항은 공판 단계의 피고인(подсуди́мый)에게도 그대로 미친다 — 14조 전체가 「През у́мпция невино́вности」(무죄 추정)다.

문형

в по́льзу + 생격

~에게 유리하게, ~을 위하여

1. по́льза(이익)의 대격 по́льзу에 в가 붙은 굳은 구다. 뒤는 생격: в по́льзу обвиня́емого.
2. 반대는 не в по́льзу(불리하게)·во вред(해롭게).
3. 판결 주문에서는 взыска́ть … в по́льзу истца́(원고에게 지급하라)로 자주 나온다.

Сомне́ния толку́ются в по́льзу подсуди́мого.
의심은 피고인에게 유리하게 해석된다.

Суд взыска́л де́ньги в по́льзу истца́.
법원은 원고에게 돈을 지급하라고 명했다.

문법 V3 · толку́ются — -ся 수동, 주어는 복수

~~Все сомне́ния толку́ется в по́льзу обвиня́емого.~~ (비문)

Все сомне́ния толку́ются в по́льзу обвиня́емого.

-ся 수동 동사도 주어의 수에 맞춘다. 주어 сомне́ния가 복수라 толку́ются다. 행위자(법원)는 적지 않았다 — 조문이 일반 규칙을 말할 때의 꼴이다.

한국이라면? = 합리적 의심 · 형사소송법 제307조 제2항

한국 조문은 「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다」 고 증명 기준을 적고, 러시아 조문은 없앨 수 없는 의심의 처리(피고인에게 유리하게)를 적는다. 같은 원칙의 앞뒷면이다.

17.17 **снисхожде́ние** ср. · род. снисхожде́ния [sʲnʲɪsxɐˈʐdʲenʲɪjə]

정상 참작, 관용 — заслу́живать снисхожде́ния 정상 참작을 받을 만하다 ★★★

시니ㅅ하ㅐ 졔니여 표기법 스니스호즈데니예

Зализняк **7a**

배심원 질문지의 마지막 질문이 「정상 참작을 받을 만한가」 다. 소설에서 방청객은 적어도 정상 참작은 붙을 줄 알았다. 이 제도는 지금도 있다. 형사소송법전 339조 4항이 유죄 답이면 이 질문을 하라고 정하고, 형법전 65조 1항은 그런 평결을 받은 피고인의 형이 가장 무거운 법정형 상한의 3분의 2를 넘지 못하게 한다.

쉬운 예 Он заслу́живает снисхожде́ния.
그는 정상 참작을 받을 만하다.

실무 예 Прися́жные призна́ли подсуди́мого заслу́живающим снисхожде́ния.
배심원은 피고인이 정상 참작을 받을 만하다고 인정했다.

원문

> Этого уж никто не ожидал, в снисхождении-то по крайней мере почти все были уверены. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIV — ПСС 15: 178 / СС 10: 271 A
>
> 읽기 Э́того уж никто́ не ожида́л, в снисхожде́нии-то по кра́йней ме́ре почти́ все бы́ли уве́рены.
> (배심원이 모든 질문에 정상 참작 없이 유죄라고 답하자) 이것은 아무도 예상하지 못했다. 적어도 정상 참작만큼은 거의 모두가 확신하고 있었다.

문형

по кра́йней ме́ре

적어도

1. кра́йний(맨 끝의)의 여성 여격과 ме́ра(정도)의 여격 — 「맨 끝의 정도로」 라는 굳은 구다.
2. 문장 어디에나 넣는다. 범위를 좁혀 「다른 건 몰라도」 를 뜻한다.
3. 줄여 쓰면 по кр. ме́ре — 법률 문서에는 늘 풀어 쓴다.

По кра́йней ме́ре, он призна́л вину́.
적어도 그는 잘못을 인정했다.

Э́то, по кра́йней ме́ре, че́стно.
그건 적어도 정직하다.

문법 C4 · заслу́живать + 생격

~~заслу́живает снисхожде́ние~~ (법률 문맥의 굳은 결합과 다름)

заслу́живает снисхожде́ния

「~을 받을 만하다」 заслу́живать는 추상 명사를 생격으로 받는다. 법정의 굳은 결합은 생격 снисхожде́ния다 — 소설 XIV장의 질문지와 현행 УПК 339조 4항 «заслуживает ли он снисхождения». 대격을 틀렸다고 단정하지는 않는다(대격의 쓰임은 원어민 확인 항목).

한국이라면? ≠ 정상참작감경 · 형법 제53조

한국에서는 법관이 「범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우」 형을 감경한다. 배심원은 양형 의견만 낸다(국민참여재판법 제46조 제4항). 러시아 배심원의 снисхожде́ние 답은 형의 상한을 직접 묶는다.

17.18 **оправда́ть** — опра́вдывать [ɐprɐˈvdatʲ]

무죄로 하다(완료), 정당화하다 — 불완료 опра́вдывать ★★★

아ㅃ빠ㅸ다ㄸ 표기법 오프라브다티

Зализняк **1a / 1a**

пра́вда와 뿌리가 같다 — 「바르다고 하다」. 형사 재판에서는 「무죄를 선고하다」이고, 명사는 оправда́ние(무죄), 형용사는 оправда́тельный(무죄의 — 11장)다. 일상어에서는 「변명하다·정당화하다」(оправда́ть дове́рие 믿음에 부응하다)로도 쓴다.

쉬운 예 Суд оправда́л подсуди́мого.
법원은 피고인에게 무죄를 선고했다.

실무 예 Его́ оправда́ют, е́сли нет доказа́тельств.
증거가 없으면 그는 무죄가 될 것이다.

원문

> — Стыдно, позорно было бы не оправдать! — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIV — ПСС 15: 177 / СС 10: 270 A
>
> 읽기 — Сты́дно, позо́рно бы́ло бы не оправда́ть!
> 「무죄를 주지 않는다면 부끄러운 일, 치욕스러운 일일 겁니다!」

문형

призна́ть вино́вным / оправда́ть

유죄로 인정하다 / 무죄로 하다

1. 유죄는 призна́ть + 대격 + 조격(вино́вным) — 6장 C3의 술어 조격이다.
2. 무죄는 동사 하나 оправда́ть + 대격이면 된다.
3. 수동 과거 분사 опра́вданный(무죄를 선고받은 사람)는 명사처럼도 쓴다.

Прися́жные оправда́ли подсуди́мого.
배심원은 피고인에게 무죄 평결을 했다.

Его́ призна́ли вино́вным.
그는 유죄로 인정되었다.

문법 V6 · 무인칭 가정 — 부사 + бы́ло бы + 부정사

~~Сты́дно бу́дет бы не оправда́ть!~~ (비문)

Сты́дно бы́ло бы не оправда́ть!

사람 주어 없이 「~하면 부끄러울 것이다」는 부사(сты́дно) + бы́ло бы + 부정사다. бы는 과거형 бы́ло와 짝을 이룬다.

한국이라면? = 무죄 · 형사소송법 제325조

「범죄사실의 증명이 없는 때에는 판결로써 무죄를 선고하여야 한다」는 구조는 같다. 소설의 이 말은 평결 직전 방청석의 관리가 한 것이다.

한국이라면? — 소설의 배심 재판과 국민참여재판

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 러시아 쪽은 소설(1864년 사법개혁 뒤의 19세기 배심 재판)과 현행 형사소송법전을 구분해 적었다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이다.

	러시아	한국	차이
=	вну́треннее убежде́ние (УПК ст. 17)	자유심증주의 (형사소송법 제308조)	러시아는 확신의 근거(증거의 총체)와 평가하는 사람(판사·배심원·검사·수사관)까지 적는다 / 한국은 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」.

=	сомне́ния в по́льзу обвиня́емого (УПК ст. 14)	합리적 의심 (형사소송법 제307조 제2항)	의심의 처리 / 증명의 기준. 같은 원칙의 두 면.
≠	верди́кт прися́жных (рома́н, XIX век)	평결의 효력 (국민참여재판법 제46조 제5항)	소설에서는 배심원의 답이 판결을 이끈다 / 한국은 평결과 의견이 「법원을 기속하지 아니한다」.
≠	кто реша́ет	배심원의 권한 (같은 법 제12조 제1항)	소설의 배심원은 유·무죄를 정한다 / 한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한이 있다」.
≠	снисхожде́ние (вопро́с прися́жным)	정상참작감경 (형법 제53조)	배심원이 답한다(19세기와 현행 УПК 339조 4항 모두) / 법관이 감경한다. 배심원은 양형 의견만(제46조 제4항).
=	речь проку́рора	검사의 의견진술 (형사소송법 제302조)	증거조사 뒤 검사가 「사실과 법률적용에 관하여 의견을 진술하여야 한다」. 소설의 논고는 배심원을 향한 연설이다.
≠	единоду́шие прися́жных	만장일치와 다수결 (같은 법 제46조 제2항·제3항)	한국은 의견이 일치하지 않으면 「평결을 하기 전에 심리에 관여한 판사의 의견을 들어야 한다」. 러시아 현행법은 만장일치를 3시간 시도한 뒤 표결로 정한다(УПК 343조 1항).

가짜 친구 · заседа́тель — 「배심원」 만이 아니다

заседа́тель는 「회의·재판에 앉는 사람」 이다. 낱말만으로는 배심원이 아니고, прися́жный(선서한)가 붙어야 배심원이 된다 — 형사소송법전 5조 30호가 прися́жный заседа́тель를 두 낱말로 정의한다.

상사법원에는 арбитра́жный заседа́тель가 있다. 사건이 특히 복잡하거나 경제·금융 전문 지식이 필요할 때 당사자 신청으로 1심 재판에 참여하는 일반인이다(АПК 19조 1항). 합의 재판부는 판사 셋이거나 「판사 하나와 상사법원 참심원 둘」 이다(АПК 17조) — 배심원처럼 따로 평결하지 않고 판사와 함께 재판한다.

наро́дный заседа́тель(인민 참심원)라는 말은 이 책이 받은 현행 법령 사본 어디에도 나오지 않는다. 옛 소련 시대 책에서 만나는 말이다(소련 법령 원문은 대조하지 않았다).

그래서 заседа́тель를 늘 「배심원」으로 옮기면 상사법원의 참심원과 옛 인민 참심원이 모두 배심원이 된다. 앞의 형용사를 보고 옮긴다.

> присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта; УПК РФ ст. 5 п. 30
>
> 읽기 прися́жный заседа́тель - лицо́, привлечённое в устано́вленном настоя́щим Ко́дексом поря́дке для уча́стия в суде́бном разбира́тельстве и вынесе́ния верди́кта;
>
> 배심원이란 이 법전이 정한 절차에 따라 공판 심리에 참여하고 평결을 내리도록 불려 나온 사람을 말한다.

요령 прися́жный заседа́тель = 배심원 · арбитра́жный заседа́тель = 상사법원 참심원 · наро́дный заседа́тель = (소련) 인민 참심원. 형용사가 제도를 정한다.

V6 명령법·가정법 — вспо́мните · побереги́тесь · е́сли бы …

명령법은 현재(완료상이면 미래) 어간에 -й··и를 붙이거나 어미 없이(-ь) 끝내고, 존대·복수에 -те를 더한다. 가정법은 과거형 + бы 하나로 시제와 상관없이 「~라면 …할 텐데」를 만든다.

- 명령의 기본은 2인칭 단수 꼴이다. 3인칭 복수 현재(미래)에서 어미를 떼고, 어간이 모음으로 끝나면 -й(чита́ют → чита́й)다. 자음으로 끝나면 둘로 갈린다 — 어미에 강세가 오거나(подави́, скажи́) 어간 끝 자음이 둘이면(вспо́мн-ят → вспо́мни) -и, 어간에 강세가 있고 자음 하나로 끝나면 어미 없이 끝난다(ве́рят → верь, ве́рьте). 갈래에 들지 않는 동사도 있으니 낯선 동사는 변화표에서 확인한다.
- 배심원 전체나 낯선 사람에게는 -те를 붙인다: вспо́мните, подави́те, окажи́те. -ся 동사는 모음 뒤라 -сь: побереги́тесь, удержи́тесь.
- 상(相)이 뜻을 가른다. 한 번의 구체적 행동을 청할 때는 완료상(Вспо́мните!), 계속·되풀이·일반적 권유는 불완료상(Вспомина́йте!). 금지(не + 명령)는 대개 불완료상이다: Не осужда́йте!
- 「~합시다」는 따로 꼴이 없고 완료상 1인칭 복수를 쓴다: оста́вим, обрати́мся, посмо́трим(8장 검사의 논고). 불완료상이면 дава́йте + 부정사.

- 가정법은 과거형 + бы다. 주어의 성·수는 과거형이 맡고(был·была́·бы́ли), 시간은 문맥이 정한다. е́сли бы(~라면)와 짝을 이루어 실현되지 않은 조건을 말하고, 혼자 쓰면 완곡(мо́жно бы́ло бы — ~할 수 있을 것이다)·소망(хоте́л бы — ~하고 싶다)이다. что́бы(~하도록)도 что + бы다. 주절과 주어가 다르면 뒤에 과거형이 오고(что́бы вы оправда́ли), 주어가 같으면 부정사를 쓴다(с тем что́бы спасти́ — 이 장 вообрази́ть의 원문).

표로 보기

기본형	명령·가정	뜻
вспо́мнить	вспо́мните	떠올려 주십시오(완료)
подави́ть	подави́те	짓눌러 주십시오
побере́чься	побереги́тесь	조심하십시오(-ся)
удержа́ться	удержи́тесь	삼가 주십시오(-ся)
оста́вить	оста́вим	접어 둡시다(1인칭 복수)
осужда́ть	не осужда́йте	단죄하지 마십시오(금지 — 불완료)
оправда́ть	оправда́ли бы	무죄로 했을 것이다(가정)

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Вспо́мните	что	вы	в свяги́лище	на́шего правосу́дия
명령 · 완료 · 2인칭 복수	접속사 · ~라는 것	주격 · 주어	в + 전치격 · 성소에	생격 · 우리 사법의

여러분이 지금 우리 사법의 성소에 있다는 것을 떠올려 주십시오.

Е́сли бы	на нём	была́	кровь отца́	уби́л бы себя́
가정 조건 · 사실이 아님	на + 전치격 · 그에게	과거 · 여성(кровь 에 맞춤)	주격 + 생격	과거 + бы · 결과(가정)

그에게 아버지의 피가 묻어 있었다면, 그는 자기 목숨을 끊었을 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Е́сли бы он бу́дет вино́вен, …~~	Е́сли бы он был вино́вен, …	бы는 과거형과만 짝을 이룬다. 미래·현재 꼴과 쓰지 않는다.
~~Не осуди́те его́!~~	Не осужда́йте его́!	금지는 대개 불완료상 명령. 완료상 부정 명령은 「행여 ~하지 않도록」(경고)이 된다.

~~Посмо́трите, что ска́жут нам фа́кты, — и пойдём да́льше.~~	Посмо́трим, что ска́жут нам фа́кты, — и пойдём да́льше.	「함께 ~합시다」는 1인칭 복수(посмо́трим). 2인칭 명령은 「보십시오」로 청중에게만 시킨다.
~~Я хоте́л бы, что́бы вы оправда́ете его́.~~	Я хоте́л бы, что́бы вы оправда́ли его́.	주절(я)과 что́бы절(вы)의 주어가 다르면 что́бы 뒤 동사는 과거형이다. 주어가 같을 때는 부정사를 쓴다.

원전 코너 — 「Па́лка о двух конца́х」와 의심

X장 제목 「Речь защи́тника. Па́лка о двух конца́х」는 변론 전체를 요약한다. 변호인은 검사의 심리 추론을 같은 방법으로 반대쪽에 적용해 보이고, 마지막에는 의심과 오판을 말한다.

> О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XII — ПСС 15: 162 / СС 10: 251 A
>
> 읽기 О, я согла́сен, что совоку́пность фа́ктов, совпаде́ние фа́ктов действи́тельно дово́льно красноречи́вы.
> 오, 사실의 총체, 사실의 일치가 실로 꽤 웅변적이라는 것은 저도 인정합니다.

> Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях — удержитесь от приговора. Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XII — ПСС 15: 166 / СС 10: 257 A
>
> 읽기 Но е́сли есть хотя́ тень возмо́жности, хотя́ тень правдоподо́бия в мои́х предположе́ниях — удержи́тесь от приговора́.
> 그러나 제 추정에 가능성의 그림자라도, 그럴듯함의 그림자라도 있다면 — 유죄 판결을 삼가 주십시오.

> Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. XIII — ПСС 15: 173 / СС 10: 265 A
>
> 읽기 Лу́чше отпусти́ть де́сять вино́вных, чем наказа́ть одного́ неви́нного — слы́шите ли, слы́шите ли вы э́тот велича́вый го́лос из про́шлого столе́тия на́шей сла́вной исто́рии?

> 죄 있는 사람 열을 놓아주는 것이 죄 없는 사람 하나를 벌하는 것보다 낫다 — 들리십니까, 우리 영광스러운 역사의 지난 세기에서 오는 이 장엄한 목소리가 들리십니까?

변호인의 순서는 이렇다. 먼저 사실의 총체가 웅변적이라는 것을 인정한다(아래 첫 인용). 이어 사실을 하나씩 떼어 보라고 하고, 그래도 가능성이 남는다면 판결을 삼가라고 한다(둘째 인용). 마지막에 오래된 법언을 끌어온다(셋째 인용).

「열 명의 죄인을 놓아주는 것이 한 명의 죄 없는 사람을 벌하는 것보다 낫다」는 변호인이 「지난 세기 우리 역사의 목소리」라고 부른 말이다. 학술 전집의 주석은 그 출처를 18세기 법령으로 밝히지만, 주석은 편자의 글이라 옮기지 않았고 그 1차 자료도 아직 확인하지 못했다. 그래서 이 책은 출처를 적지 않는다.

같은 「о двух концáх」가 『죄와 벌』의 포르피리 입에서는 수사관의 고백이 된다(18장). 그리고 이 소설이 다투는 совокýпность는 1864년 형사소송법의 자유심증 조문에 그대로 나온다(19장).

말해 보기 — 배심원에게 말하기

법정 낭독형. 배심원 앞에서 의심과 개별 검토를 말하는 세 문장. 소리 단추로 듣고 천천히 따라 읽는다.

Господá прися́жные заседáтели, вспóмните: все сомнéния толкýются в пóльзу подсуди́мого.

배심원 여러분, 떠올려 주십시오. 모든 의심은 피고인에게 유리하게 해석됩니다.

형사소송법전 14조 3항을 연설로 바꾼 것이다. 조문의 обвиня́емый를 공판의 подсуди́мый로 바꿨다.

Рассмотри́те ка́ждый факт отдéльно, а не тóлько в совокýпности.

사실 하나하나를 따로 보십시오. 한데 묶어서만 보지 마시고요.

Éсли бы э́тот факт был докáзан, я бы не стоя́л здесь.

이 사실이 증명되었다면 저는 여기 서 있지 않았을 겁니다.

éсли бы + 과거, 결과 절에도 бы. 주어 я가 남성이면 стоя́л, 여성이면 стоя́ла.

확인 문제 8

1. 12편의 제목 «Суде́бная оши́бка»의 뜻은?

재판 기록

오판

법원의 결정

재판 비용

суде́бная(재판의) + оши́бка(잘못). 소설은 실제로 오판으로 끝난다.

2. 변호인의 공식 «подавля́ющая совоку́пность фа́ктов … и ни одного́ фа́кта, выде́рживающего кри́тику»가 비판하는 것은?

증거가 너무 적다는 것

사실을 모으면 무겁지만 하나씩 보면 증명된 것이 없다는 것

증인이 거짓말을 했다는 것

절차가 위법하다는 것

총체(совоку́пность)와 개별(едини́чно)의 대립. 이 장의 열쇠다.

3. «Оста́вим психоло́гию»의 оста́вим은?

과거형

2인칭 명령

1인칭 복수 — 「~합시다」

가정법

완료상 1인칭 복수(미래 꼴)를 「함께 ~하자」로 쓴다.

4. «Побереги́тесь суде́бной оши́бки!»에서 оши́бки의 격은?

주격 복수

대격

생격 단수

전치격

побере́чься(조심하다)는 생격을 받는다. суде́бной도 여성 생격.

5. 가정법을 바르게 쓴 문장은?

Е́сли бы он бу́дет винове́н …

Е́сли бы он был винове́н …

Е́сли он бы есть винове́н …

Е́сли бы он виноват́ бу́дет …

бы는 과거형과만 짝을 이룬다.

6. 현행 УПК 14조 3항에 따르면 없앨 수 없는 의심은?

재수사로 넘긴다

배심원 다수결로 정한다

피고인에게 유리하게 해석한다

검사가 다시 증명한다

«толкуются в пользу обвиняемого». 소설의 변호인이 호소한 원칙이 오늘은 조문이다.

7. арбитра́жный заседа́тель**를 옮기면?**

배심원

중재인

상사법원 참심원

검사

АПК **19조 — 상사법원 1심에 참여하는 일반인.** заседа́тель**만으로는 배심원이 아니다.**

8. 한국 국민참여재판의 배심원 평결에 관해 맞는 것은?

법원을 기속한다

법원을 기속하지 않는다

무죄 평결만 기속한다

만장일치여야만 효력이 있다

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항 — 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

『죄와 벌』의 심문과 『부활』의 배심 — 복습

Вопро́сный лист

두 소설의 법정을 차례로 본다. 『죄와 벌』(1866)의 예심 수사관 포르피리 페트로비치는 라스콜니코프를 세 번 만난다(3부 5장, 4부 5장, 6부 2장). 증거가 없는 그는 질문과 심리로 몰아붙이다가 끝내 자수를 권한다. 톨스토이의 『부활』(1899) 1부에서는 귀족 네흘류도프가 배심원으로 앉은 재판에서, 배심원들이 질문지의 답에 단서 하나를 빠뜨려 죄 없는 여자가 유형 노역형을 받는다. 이 장은 새 문법 대신 앞에서 배운 격·수동·가정법을 두 소설의 문장으로 다시 푼다. 질문지 답의 형식을 정한 1864년 형사소송법 조문은 19장에서 원문으로 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. УПК РФ ст. 142 ч. 1

> 읽기 Заявле́ние о я́вке с пови́нной - добровóльное сообще́ние лицá о соверше́нном им преступле́нии.

자수 신고란 어떤 사람이 자기가 저지른 범죄를 스스로 알리는 것을 말한다.

2. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. УПК РФ ст. 77 ч. 2

> 읽기 Призна́ние обвиня́емым свое́й вины́ в соверше́нии преступле́ния мóжет быть поло́жено в осно́ву обвине́ния лишь при подтвержде́нии его́ вино́вности совоку́пностью име́ющихся по уголóвному де́лу доказа́тельств.

기소된 피의자(공판에서는 피고인)가 범죄를 저지른 잘못을 인정하더라도, 그 유죄가 형사 사건에 있는 증거의 총체로 뒷받침될 때에만 공소의 근거로 삼을 수 있다.

1. 두 소설, 두 법정

- 『죄와 벌』의 포르피리 페트로비치는 пристав следственных дел(예심 수사관)이다. 아직 피고인이 아닌 라스콜니코프를 불러 그의 논문 이야기로 말을 열고, 범행 당일에만 있던 칠장이를 보았느냐는 함정 질문을 던지고, 마지막에는 «я́вка с пови́нной»(자수)를 권한다. 그가 쥔 것은 증거가 아니라 심리라서, 그 스스로 심리는 양쪽 끝이 있다고 털어놓는다(17장 па́лка о двух конца́х와 짝).
- 『부활』 1부는 지방법원 형사부의 하루다. 배심원 선서(VIII장), 공소장 낭독(X장), 피고인 신문, 증인 신문, 재판장의 설명(XXII장), 평의(XXIII장), 판결 낭독(XXIV장)이 차례로 나온다. XII~XVIII장은 네흘류도프의 회상이라 이 책에서 뺐다.
- 평의실에서 배심원들은 「강도할 생각은 없었고 재물도 훔치지 않았다」고 단서를 달았지만 「죽일 뜻은 없었다」는 단서를 빠뜨렸다. 그 결과 피고인은 아무 목적 없이 사람을 독살한 사람이 되었다. 질문지 답에 말을 덧붙일 수 있게 한 것은 1864년 형사소송법이다(19장).
- 『부활』의 재판은 1864년 사법개혁 뒤의 배심 재판이다. 『죄와 벌』은 다르다 — 작가는 1865년 9월 카트코프에게 쓴 편지 초고에서 이야기의 때를 「현재, 올해」라고 밝혔다(CC15 15권 273쪽). 상트페테르부르크의 개혁 법원(지방법원·사법원)은 그 뒤 1866년 4월 17일(구력)에 열도록 정해졌다(법무장관이 1865. 12. 31. 이 날짜로 황제의 재가를 받았다 — 코니, 「로빈스키」 III절). 포르피리의 직함 пристав следственных дел(4부 5장)도 개혁 법원의 직제로 단정할 수 없다. 두 소설의 수사·재판을 한 제도로 묶지 않는다. 예심 수사관의 이 직함·유형 노역(ка́торга)·「신분상 권리의 박탈」은 지금의 러시아법에 없다. 오늘의 자수·자백·질문지는 형사소송법전 조문으로 따로 본다(이 장의 원문 칸).

▼ **처음 보는 문법 용어 20** 이 장의 설명에 나오는 말

주격 주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр

생격 「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра

여격 「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру

대격 목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다

조격 「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром

전치격 전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве

단형 형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён

분사 동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다

유정 사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́

동사성 명사 -ние·-тие 등 동사에서 만든 명사. 타동사의 대격 목적어는 흔히 생격으로 바뀌고(исполне́ние обяза́тельства), 다른 격 지배는 그대로 남을 수 있다(распоряже́ние иму́ществом). 행위자는 조격

부정 생격 не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обяза́тельства

어순 러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систе́му … составля́ют судьи́

능동 과거 분사 「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다

수사 수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет

부동사 동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)

단서 원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключе́нием·е́сли ино́е не …·ина́че как 같은 표지로 연다

가정법 과거형 + бы 로 「~라면 …할 텐데」를 말하는 꼴(сослага́тельное наклоне́ние). е́сли бы он был …

의문 첨사 묻는 말 바로 뒤에 붙여 의문문을 만드는 ли. 간접 의문 「~인지」에도 쓴다: бы́ло ли э́то уби́йство

지소형	작거나 친근함을 나타내는 접미사 꼴. 말투를 누그러뜨린다: допро́с → допро́сик
옛 철자	1918년 철자 개혁 전의 표기(дореформенная орфография). ѣ·і·ъ와 -аго 어미 — 소리는 지금과 같다

표제어 17

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

18.1 **допро́с** м. · род. допро́са · мн. допро́сы [dʌ'pros]

신문(訊問) — допро́с свиде́теля 증인 신문 ★★★

다ㅃ로ㅅ 표기법 도프로스

Зализняк **1a**

3장의 동사 допра́шивать(신문하다)에서 나온 명사다. 수사관이 하든 법원이 하든 같은 말을 쓴다. 『죄와 벌』의 라스콜니코프는 이 낱말을 일부러 힘주어 말하고(«допро́сов»), 포르피리는 «допро́сик»(작은 신문)라는 지소형으로 받아친다 — 공식 신문이 아닌 척하는 것이다. 『부활』의 법정에서는 증인 신문을 이름·종교부터 묻는다.

쉬운 예 Допро́с начался́ у́тром.
신문은 아침에 시작되었다.

실무 예 Сле́дователь провёл допро́с подозрева́емого.
수사관이 피의자를 신문했다.

원문
> Начался допрос свидетелей: имя, вера и т. д. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XIX — ПСС 32: 66 A
>
> 읽기 Начался́ допро́с свиде́телей: и́мя, ве́ра и т. д.
> 증인 신문이 시작되었다. 이름, 종교 등등.

문형

допро́с + 생격

~의 신문, ~을 신문함

1. 누구를 신문하는지는 생격: допро́с подсуди́мого(피고인 신문), допро́с свиде́теля(증인 신문).

2. 누가 신문하는지는 조격: допро́с сле́дователем(수사관에 의한 신문).

3. 형사소송법전의 조 제목도 이 꼴이다 — 예: допро́с подозрева́емого, обвиня́емого.

Допро́с подсуди́мого око́нчен.
피고인 신문이 끝났다.

Суд перешёл к допро́су свиде́телей.
법원은 증인 신문으로 넘어갔다.

문법 C2 · 신문의 대상은 생격 — допро́с свиде́телей

~~допро́с свиде́тели~~ (비문)

допро́с свиде́телей

동사성 명사 뒤의 목적어는 생격이다(11장 V4). допра́шивать свиде́телей(증인들을 신문하다)의 대격이 명사 뒤에서는 생격 свиде́телей가 된다 — 유정 복수라 꼴은 같다.

한국이라면? = 증인신문 · 형사소송법 제161조의2 등

법정에서 증인에게 묻는 절차라는 점은 같다. 소설의 법정이 신문을 이름·종교부터 시작하는 것은 19세기 러시아의 인정 신문이다.

18.2

подозре́ние ср. · род. подозре́ния · мн. подозре́ния [pədɐˈzrʲenʲɪjə]

혐의, 의심 ★★★

빠다ㅿ**폐**니여 표기법 포도즈레니예

Зализняк **7a**

подозрева́ть(의심하다)의 명사다. 같은 뿌리의 подозрева́емый(피의자 — 11장)는 「의심받는 사람」이라는 분사다. 17장의 сомне́ние(의심)는 판단하는 사람의 마음이 확신에 이르지 못한 것이고, подозре́ние는 누군가를 향한 혐의다. 라스콜니코프는 4부 5장에서 혐의를 풀어 달라고 따진다.

쉬운 예 Он под подозре́нием.
그는 혐의를 받고 있다.

실무 예 Подозре́ние па́ло на сосе́да.
혐의가 이웃에게 쏠렸다.

원문

> — Одним словом, — настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия, — одним словом, я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободным от

подозрений или нет? — Достоевский, «Преступление и наказание», ч. 4, гл. V — ПСС 6: 268 / СС 5: 329 A

읽기 — Одни́м сло́вом, — насто́йчиво и гро́мко сказа́л он, встава́я и немно́го оттолкну́в при э́том Порфи́рия, — одни́м сло́вом, я хочу́ знать: признаёте ли вы меня́ оконча́тельно свобо́дным от подозре́ний и́ли нет?
「한마디로 말해서」 그는 일어서며 포르피리를 슬쩍 밀어내고 고집스럽고 큰 소리로 말했다. 「한마디로, 나는 알고 싶습니다. 당신은 나를 혐의에서 완전히 벗어난 사람으로 인정합니까, 아닙니까?」

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
— Одним словом, — настойчиво и громко сказал он,	삽입어 + 인용 사이의 「말했다」(동사가 주어 앞)	「한마디로」 그는 고집스럽고 크게 말했다
вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия,	부동사 둘 — 불완료(встава́я) · 완료(оттолкну́в)	일어서면서 포르피리를 슬쩍 밀어내고
— одним словом, я хочу знать:	주어 + хоте́ть + 부정사	한마디로, 나는 알고 싶다
признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или нет?	의문 첨사 ли + 대격 + 조격 + от 생격 복수	당신은 나를 혐의에서 완전히 벗어난 것으로 인정하는가 아닌가

встава́я(일어서면서 — 동시)와 оттолкну́в(밀어내고 나서 — 앞선 동작)는 부동사다(15장 V5). 상이 시간 관계를 정한다. 원문 признаете는 ё를 찍지 않은 꼴이고 읽을 때는 признаёте다.

문형

свобо́ден от + 생격

~에서 벗어나 있다, ~이 없다

1. от + 생격은 「~로부터」 다. свобо́дный от подозре́ний = 혐의에서 자유로운.
2. 법률어로는 освобожде́ние от отве́тственности(책임 면제)·от наказа́ния(형 면제)와 같은 뿌리다.
3. 6장의 свобо́дны в заключе́нии догово́ра(в + 전치격 — 무엇을 하는 데 자유롭다)와 전치사가 다르다.

Он свобо́ден от обвине́ния.
그는 공소에서 벗어났다.

Суд освободи́л его́ от отве́тственности.
법원은 그의 책임을 면제했다.

문법 C3 · призна́ть + 대격 + 조격 — 복습(6장 C3)

~~признаёте ли вы меня́ свобо́дный~~ (비문)

признаёте ли вы меня́ свобо́дным

「누구를 ~로 인정하다」에서 사람은 대격(меня́), 인정하는 내용은 조격(свобо́дным)이다. 판결의 призна́ть вино́вным(유죄로 인정하다)과 같은 틀이다.

한국이라면? = 혐의 · 형사소송법 제197조 제1항

한국 조문도 사법경찰관이 「범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」고 혐의에서 출발한다. 라스콜니코프의 요구처럼 혐의가 없다고 인정해 달라는 절차는 두 나라 모두 따로 없다 — 수사를 끝내는 처분이 그 역할을 한다.

18.3 **созна́ние** ср. · род. созна́ния · мн. созна́ния [sɐˈznanʲɪjə]

의식 — (옛 법정 말) 자백, 스스로 인정함 ★★

사ㅿ나니여 표기법 소즈나니예

Зализняк **7a**

오늘의 첫 뜻은 「의식」이다(созна́ние вины́ 죄의식). 19세기 법정에서는 созна́ться(자백하다)의 명사로 「자백」을 뜻했다 — 『카라마조프』의 검사는 증거로 사실·증인과 함께 피고인 자신의 сознание을 든다. 현행 형사소송법전은 자백을 призна́ние вины́(잘못의 인정)라고 쓴다(이 장 원문 칸 77조 2항). 『부활』에서도 동사 꼴 «созна́лась»(자백했다)가 나온다.

쉬운 예 Он потеря́л созна́ние.
그는 의식을 잃었다.

실무 예 Подсуди́мый созна́лся в кра́же.
피고인은 절도를 자백했다.

원문

> Тем не менее идея эта уже несколько раз предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее — на это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. — Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. VII — ПСС 15: 133 / СС 10: 216 A
>
> 읽기 Тем не ме́нее иде́я э́та уже́ не́сколько раз предстоя́ла ему́, и он обду́манно созерца́л её — на э́то мы име́ем фа́кты, свиде́телей и

со́бственное созна́ние его́.

그래도 그 생각(아버지를 죽인다는 생각)은 이미 여러 번 그의 눈앞에 떠올랐고 그는 그것을 곰곰이 바라보았습니다. 이를 뒷받침하는 사실과 증인과 그 자신의 자백이 우리에게 있습니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Тем не менее идея эта уже несколько раз предстояла ему,	양보 부사 + 주어(지시어 э́та 가 뒤로) + 여격	그래도 그 생각은 이미 여러 번 그에게 떠올랐다
и он обдуманно созерцал ее	주어 + 부사 + 동사 + 대격 её	그리고 그는 그것을 곰곰이 바라보았다
— на это мы имеем факты, свидетелей	на + 대격 + 동사 + 대격 나열 (свиде́телей 는 유정 복수 대격 = 생격)	이에 대해 우리에게는 사실과 증인이 있다
и собственное сознание его.	대격 중성 + 소유 его(뒤로)	그리고 그 자신의 자백이

원문이 지시어(идея эта)로 시작한다 — 바로 앞 문장의 「아버지를 죽여 끝장내기로 한 결심」을 가리킨다. 그래서 번역 괄호에 맥락을 붙였다.

문형

на э́то мы име́ем + 대격

이에 대해서는 ~이 있다(근거를 댄다)

1. на + 대격 э́то는 「이것에 대해, 이것을 뒷받침해」다.
2. име́ть(가지고 있다)는 문어·법정 말에서 「~이 있다」 대신 쓴다. 일상어는 У нас есть …..
3. 근거를 나열할 때 쉼표로 이어 마지막에 и를 둔다: фа́кты, свиде́телей и ….

На э́то мы име́ем показа́ния свиде́телей.

이를 뒷받침하는 증인들의 진술이 있다.

На э́то у обвине́ния нет доказа́тельств.

이에 대해 검찰에는 증거가 없다.

한국이라면? ≠ 자백 · 형사소송법 제310조

한국 법률어는 자백 하나다. 러시아어는 옛말 созна́ние와 현행 법률어 призна́ние вины́가 다르고, созна́ние의 오늘 뜻은 의식이다. 보강 규칙은 아래 한국 대조 코너에서 본다.

18.4 **я́вка** ж. · род. я́вки · мн. я́вки ['jafkə] **출석, 출두 — я́вка с пови́нной 자수** ★★★

야ㅍ꺼 표기법 얍카

Зализняк **3*a**

явля́ться(나타나다 — 3장)의 명사다. 혼자서는 「출석」(я́вка в суд 법원 출석)이고, с пови́нной(죄를 고하며)가 붙으면 「자수」다. 포르피리는 «учини́ть я́вку с пови́нною»라는 옛 관청 말투를 쓴다. 현행 형사소송법전 142조 1항이 이 말을 정의하고(원문 칸), 형법전 61조 1항 «и»호가 감경 사유로 든다.

쉬운 예 Я́вка в суд обяза́тельна.
법원 출석은 의무다.

실무 예 Суд учёл я́вку с пови́нной.
법원은 자수를 (감경 사유로) 고려했다.

원문

> Вследствие чего, в-третьих, и пришел к вам с открытым и прямым предложением — учинить явку с повинною. — Достоевский, «Преступление и наказание», ч. 6, гл. II — ПСС 6: 350 / СС 5: 432 A
>
> 읽기 Всле́дствие чего́, в-тре́тьих, и пришёл к вам с откры́тым и прямы́м предложе́нием — учини́ть я́вку с пови́нною.
>
> (당신을 붙잡는 것이 내게도 이득이 없으니) 그래서 셋째로, 숨김없이 바로 말씀드리러 왔습니다 — 자수하십시오.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Вследствие чего, в-третьих,	всле́дствие + 생격(그 결과) + 순서 삽입어	그래서 셋째로
и пришел к вам	과거 남성(주어 я 생략) + к 여격	당신께 왔습니다
с открытым и прямым предложением	с + 조격 — 형용사 둘 + 명사	솔직하고 곧은 제안을 가지고
— учинить явку с повинною.	부정사 — 제안의 내용	자수하라는

учини́ть(하다·행하다)는 옛 관청 말이다. 오늘은 соверши́ть·сде́лать를 쓴다. 포르피리가 관청 말투로 갑자기 공식 제안을 꺼낸다는 것이 이 문장의 맛이다.

문형

я́вка с пови́нной

자수(죄를 고하며 나타남)

1. пови́нная는 「죄의 고백」을 뜻하는 옛 명사(형용사 꼴)다. 이 구에만 남았다.
2. 동사로는 яви́ться с пови́нной(자수하다)다. 신고서는 заявле́ние о я́вке с пови́нной(о + 전치격).
3. 형법전은 이것을 смягча́ющее обстоя́тельство(형을 가볍게 하는 사정)로 든다.

Он яви́лся с пови́нной.
그는 자수했다.

Я́вка с пови́нной — смягча́ющее обстоя́тельство.
자수는 감경 사유다.

문법 C4 · с + 조격 — 어미 변이 -ою

~~я́вка с пови́нная~~ (비문)

я́вка с пови́нной

с(~와 함께)는 조격을 받는다. 여성 조격 -ой의 변이형이 -ою다: с пови́нною(포르피리) = с пови́нной(현행 법률). -ою는 지금도 사전에 함께 실리는 꼴이지만, 보통의 현대 법률 문장에서는 -ой가 일반적이다.

한국이라면? ≠ 자수 · 형법 제52조 제1항

한국은 「죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다」. 러시아 형법전 61조는 자수를 감경 사유 목록의 하나로 둔다 — 면제까지 정한 한국 조문과 다르다.

18.5 **прися́га** ж. · род. прися́ги · мн. прися́ги [prʲɪˈsʲagə] **선서** ★★★

ㅃ뀌샤거 표기법 프리샤가

Зализняк **3а**

прися́жный(배심원 — 11장)는 「선서한 사람」이다. 『부활』에서는 사제가 복음서 위에서 배심원을 선서시키고, 톨스토이는 바로 그 복음서가 선서를 금한다고 꼬집는다(VIII장). 현행 형사소송법전 332조는 재판장이 선서문을 읽고 배심원이 한 사람씩 «Я кляну́сь»라고 답하게 한다 — 종교 의식은 없다.

쉬운 예 Свиде́тель дал прися́гу.
증인이 선서했다.

실무 예 Прися́жные при́няли прися́гу сто́я.
배심원들은 서서 선서했다.

원문 > Потом председатель спустил рукава и предложил священнику привести заседателей к присяге. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. VIII — ПСС 32: 28 A
>
> 읽기 Пото́м председа́тель спусти́л рукава́ и предложи́л свяще́ннику привести́ заседа́телей к прися́ге.
> 그러고 나서 재판장은 소매를 내리고 사제에게 배심원들을 선서시키라고 했다.

문형

привести́ к прися́ге / приня́ть прися́гу

선서시키다 / 선서하다

1. 선서시키는 쪽은 привести́(데려가다) + 대격 + к прися́ге.
2. 선서하는 쪽은 приня́ть прися́гу(선서를 받아들이다) 또는 дать прися́гу.
3. 현행 법조문은 приня́тие прися́жными заседа́телями прися́ги(배심원의 선서) — 동사성 명사 + 행위자 조격 + 생격.

Председа́тельствующий привёл прися́жных к прися́ге.
재판장은 배심원들을 선서시켰다.

Прися́жные при́няли прися́гу.
배심원들이 선서했다.

문법 C6 · привести́ + 대격 + к + 여격

~~привести́ заседа́телей к прися́га~~ (비문)

привести́ заседа́телей к прися́ге

「누구를 ~에 이르게 하다」에서 사람은 대격, 이르는 곳은 к + 여격이다. прися́га의 여격은 -е: к прися́ге.

한국이라면? ≠ 선서 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제42조

한국 배심원은 「법률에 따라 공정하게 그 직무를 수행할 것을 다짐하는 취지의 선서를 하여야 한다」. 소설의 선서는 사제가 이끄는 종교 의식이다.

18.6 **ЛИСТ** м. · род. листа́ · мн. листы́ [lʲist] **(종이) 한 장, 문서 — вопро́сный лист 질문지**

★★

Зализняк **1b**

лист는 「잎」과 「종이 한 장」 둘이다. 복수가 갈린다 — 잎은 ли́стья, 종이는 листы́. 배심원 질문지 вопро́сный лист는 19세기에도 지금도 같은 이름이다. 현행 형사소송법전 338조 5항은 질문지를 배심원 앞에서 낭독하고 배심장(старшина́)에게 넘긴다고 정한다 — 소설의 장면 그대로다.

쉬운 예

Да́йте мне лист бума́ги.

종이 한 장 주십시오.

실무 예

Старшина́ подписа́л вопро́сный лист.

배심장이 질문지에 서명했다.

원문

> Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением головы подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 78 A
>
> 읽기 Наконе́ц председа́тель ко́нчил свою́ речь и, грацио́зным движе́нием головы́ подня́в вопро́сный лист, переда́л его́ подоше́дшему к нему́ старшине́.
>
> 마침내 재판장은 설명을 마치고, 고개를 우아하게 움직이며 질문지를 들어 다가온 배심장에게 건넸다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Наконец председатель кончил свою речь и, | 주어 + 완료 과거 + 대격 (свою́ 재귀 소유) | 마침내 재판장은 설명을 마쳤고 |
> | грациозным движением головы | 조격(방법) + 생격 | 고개의 우아한 움직임으로 |
> | подняв вопросный лист, | 완료 부동사 + 대격 | 질문지를 들어 올리고 |
> | передал его подошедшему к нему старшине. | 과거 + 대격 + 능동 과거 분사 여격 + 여격 | 다가온 배심장에게 건넸다 |
>
> речь는 17장의 「연설」이지만 여기서는 재판장의 설명(резюме)이다. 톨스토이는 재판장이 늘 하던 말을 그대로 되풀이했다고 비꼰다.

문형

передáть + 대격 + 여격

(무엇을) (누구에게) 건네다

1. 건네는 것은 대격(его́ = лист), 받는 사람은 여격(старшине́).
2. старшина́는 -а로 끝나지만 남성이다. 여격 -е는 여성 명사와 같은 변화를 따른다.
3. 판결 주문의 передáть де́ло(사건을 넘기다)도 같은 틀이다.

Секретáрь передáл лист судье́.
사무관이 서류를 판사에게 건넸다.

Суд передáл де́ло в другóй суд.
법원은 사건을 다른 법원으로 넘겼다.

문법 V5 · 능동 과거 분사 — подоше́дшему

~~передáл егó подошёл к нему́ старшине́~~ (비문)

передáл егó подоше́дшему к нему́ старшине́

「다가온 배심장에게」처럼 명사를 꾸밀 때는 동사 과거(подошёл)가 아니라 능동 과거 분사(подоше́дший)를 쓰고, 명사의 격(여격)에 맞춘다(12장 V5).

한국이라면? ≠ 평결서 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 배심원은 질문지에 답하지 않고 유·무죄를 평의해 평결한다. 평결결과는 서면으로 집계해 소송기록에 편철한다(제6항). 러시아는 질문마다 답을 적는다.

18.7 **отве́т** м. · род. отве́та · мн. отве́ты [ɐˈtvʲet] **답, 대답** ★★★

아ㄸ**볘**ㄸ 표기법 오트베트

Зализняк **1a**

отвеча́ть / отве́тить(대답하다)의 명사다. 『부활』에서 결론을 가른 것은 질문지의 답에 덧붙이지 못한 한 구절이다. 현행 형사소송법전 343조 7항은 답을 「설명어가 붙은 긍정 또는 부정」으로 쓰라고 정한다(원전 코너). отве́тственность(책임 — 7장)와 뿌리가 같다 — 「답해야 하는 처지」.

쉬운 예 Отве́т был коро́ткий.
대답은 짧았다.

실무 예 Прися́жные запи́сывают отве́ты в вопро́сный лист.
배심원들은 답을 질문지에 적는다.

원문

Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: да, но без намерения лишить жизни. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 82 A

읽기 Все так уста́ли, так запу́тались в спо́рах, что никто́ не догада́лся приба́вить к отве́ту: да, но без наме́рения лиши́ть жи́зни.

모두 너무 지쳤고 논쟁에 너무 얽혀서, 답에 「그렇다, 다만 목숨을 빼앗을 뜻은 없었다」를 덧붙일 생각을 아무도 하지 못했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Все так устали, так запутались в спорах,	주어 все + так(그만큼) + 과거 둘	모두 너무 지쳤고 논쟁에 너무 얽혔다
что никто не догадался	결과절 что — 이중 부정 (никто́ не)	그래서 아무도 생각해 내지 못했다
прибавить к ответу:	부정사 + к 여격	답에 덧붙이는 것을
да, но без намерения лишить жизни.	인용 — без 생격 + лиши́ть 생격	그렇다, 다만 목숨을 빼앗을 뜻 없이

러시아어는 부정을 겹친다: никто́ не догада́лся(아무도 ~하지 않았다). 한국어로 「아무도 ~하지 않았다」와 같은 짜임이라 오히려 쉽다.

문형

прибава́ить к + 여격

~에 덧붙이다

1. 덧붙이는 자리는 к + 여격: к отве́ту(답에).
2. 덧붙이는 말은 대격이나 쌍점 뒤 인용으로 온다.
3. 법정 말로는 дополне́ние к …(~에 대한 보충)이 명사 꼴이다.

Он прибáвил к отве́ту одно́ сло́во.

그는 답에 낱말 하나를 덧붙였다.

Ничего́ не прибавля́йте к показа́ниям.

진술에 아무것도 덧붙이지 마십시오.

문법 C4 · без + 생격 — 복습(7장 C4)

~~без наме́рение лиши́ть жи́зни~~ (비문)

без наме́рения лиши́ть жи́зни

без(~없이)는 늘 생격을 받는다. 그 뒤의 лиши́ть жи́зни(목숨을 빼앗다)에서 лиши́ть도 빼앗는 대상을 생격(жи́зни)으로 받는다.

한국이라면? ≠ 평결 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 평결은 유·무죄 하나이고 단서를 덧붙이는 장치가 없다. 그 대신 판사가 평의에서 의견을 말할 수 있다(제2항·제3항).

18.8

наме́рение

ср. · род. наме́рения · мн. наме́рения [nʌˈmʲerʲɪnʲɪjə]

의도, 뜻 — наме́рение лиши́ть жи́зни 살해할 뜻 ★★★

나메끠니여 표기법 나메레니예

Зализняк **7a**

형법 총론의 у́мысел(고의 — 10장)보다 넓은 일상어지만, 『부활』의 질문지에서는 사실상 살인의 고의다. 소설 속 표현이 쪽마다 조금씩 다르다 — 배심원은 наме́рение лиши́ть жи́зни(목숨을 빼앗을 뜻), 재판장은 사후에 наме́рение причини́ть смерть(죽음을 가져올 뜻)라고 한다. 1864년 법의 낱말은 предумышле́ние(미리 꾀함 — 19장)이었다.

쉬운 예

У него́ не́ было тако́го наме́рения.

그에게는 그럴 뜻이 없었다.

실무 예

Обвиня́емая не име́ла наме́рения уби́ть.

그 여자 피고인은 죽일 뜻이 없었다.

원문

> Если бы вы прибавили слова: «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIV — ПСС 32: 87 A
>
> 읽기 Е́сли бы вы приба́вили слова́: «но без наме́рения причини́ть смерть», то она́ была́ бы опра́вдана.
>
> 여러분이 「다만 죽음을 가져올 뜻 없이」라는 말을 덧붙였다면 그 여자는 무죄가 되었을 겁니다.

문형

без наме́рения + 부정사

~할 뜻 없이

1. без + 생격 наме́рения 뒤에 무엇을 할 뜻인지 부정사를 붙인다.
2. лиши́ть жи́зни(목숨을 빼앗다)·причини́ть смерть(죽음을 가져오다) 둘 다 살해를 돌려 말한다.
3. 반대는 с наме́рением(~할 뜻으로). 현행 법률어는 у́мысел(고의)다.

Он де́йствовал без наме́рения причини́ть вред.
그는 해를 끼칠 뜻 없이 행동했다.

Она́ дала́ порошо́к без наме́рения уби́ть.
그 여자는 죽일 뜻 없이 가루약을 주었다.

문법 V6 · е́сли бы …, то … бы — 복습(17장 V6)

~~Е́сли бы вы приба́вите слова́, то она́ бу́дет опра́вдана.~~ (비문)

Е́сли бы вы приба́вили слова́, то она́ была́ бы опра́вдана.

조건절도 결과절도 과거형 + бы다. 결과절의 수동 단형 опра́вдана(무죄가 된)에 과거 была́ + бы가 붙었다. 이미 지나간 일을 되돌아보는 가정이라 「~했다면 …했을 것이다」.

한국이라면? = 고의 · 형법 제13조

죽일 뜻 없이 죽게 하면 살인이 아니라는 점은 같다. 한국 조문은 고의를 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다」는 꼴로 적는다.

18.9

ка́торга

ж. · род. ка́торги · мн. ка́торги ['katərgə]

유형 노역(징역형), 시베리아 강제 노동 — 19세기 형벌 ★★

까떠ㅍ 거 표기법 카토르가

Зализняк **3а**

그리스어 kátergon(노 젓는 배)에서 왔다고 한다(어원은 Wiktionary 설명 — 미대조). 19세기 러시아에서는 시베리아로 보내 강제 노동을 시키는 형벌이었다. 『부활』의 판결은 «сосла́ть в ка́торжные рабо́ты»(유형 노역에 보내다)라고 쓴다. 현행 형법전 44조의 형벌 목록에는 ка́торга가 없다 — 지금은 역사·문학의 말이다.

쉬운 예 Его́ сосла́ли на ка́торгу.
그는 유형 노역에 보내졌다.

실무 예 Ка́торга — наказа́ние XIX ве́ка.
카토르가는 19세기의 형벌이다.

원문

Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге, — с сосредоточенно мрачным видом сказал Нехлюдов. –

Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIV — ПСС 32: 86 A

읽기 Она́ неви́нна в отравле́нии, а ме́жду тем её приговори́ли к ка́торге, — с сосредото́ченно мра́чным ви́дом сказа́л Нехлю́дов.

「그 여자는 독살에 죄가 없는데도 유형 노역형을 받았습니다.」 네흘류도프가 깊이 골똘한 어두운 얼굴로 말했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Она невинна в отравлении,	주어 + 단형 형용사 (неви́нна) + в 전치격	그 여자는 독살에 죄가 없다
а между тем ее приговорили к каторге,	대조 + 대격 её + 주어 없는 3인칭 복수 + к 여격	그런데도 유형 노역형을 선고받았다
— с сосредоточенно мрачным видом	с + 조격(태도)	골똘하고 어두운 얼굴로
сказал Нехлюдов.	동사가 주어 앞	네흘류도프가 말했다

неви́нна в + 전치격(~에 죄가 없다)은 вино́вна в + 전치격(~에 죄가 있다)의 반대다. 무엇에 대한 죄인지를 в로 말한다.

문형

приговори́ть + 대격 + к + 여격

(누구에게) ~형을 선고하다

1. 선고받는 사람은 대격, 형벌은 к + 여격: к ка́торге, к лише́нию свобо́ды(자유형에).
2. 현행 판결 주문은 назна́чить наказа́ние в ви́де …(…의 형을 정하다)로 쓰는 일이 많다.
3. 수동 분사 приговорённый к …는 「~형을 받은 (사람)」이다.

Суд приговори́л его́ к лише́нию свобо́ды.

법원은 그에게 자유형을 선고했다.

Её приговори́ли к ка́торге.

그 여자는 유형 노역형을 받았다.

문법 V3 · 주어 없는 3인칭 복수 — приговори́ли

~~её приговори́л к ка́торге~~ (어색)

её приговори́ли к ка́торге

행위자를 말하지 않을 때 러시아어는 주어 없이 3인칭 복수 과거를 쓴다(「~했다」 — 한국어 수동에 가깝다). 단수 приговори́л는 「그(남자)가 선고했다」 가 된다.

한국이라면? + — · —

한국 형법의 형의 종류에 유형(流刑)은 없다. 현행 러시아 형법전에도 없다. 이 소설에서는 제정 러시아의 유형 노역형을 가리킨다.

18.10 **това́рищ** м. · род. това́рища · мн. това́рищи [tɐˈvarʲɪɕːɪ]

동료, 동무 — (옛 직함) 차석·보(補), това́рищ прокуро́ра 검사보 ★★

따바ㅃ이ㅆ 표기법 토바리시

Зализняк **4a** 유정(대격 = 생격)

소련 시대의 「동무」로 기억되지만, 19세기 관청 직함에서 това́рищ + 생격은 「~의 보좌·차석」이었다. 『부활』의 това́рищ прокуро́ра는 지방법원 검사장 밑에서 공판을 맡는 검사다. 1864년 법원조직법에도 това́рищи председа́теля(부원장)가 나온다(19장). 현행법은 замести́тель(대리·차장)를 쓴다.

쉬운 예 Он мой това́рищ.
그는 내 동료다.

실무 예 Това́рищ прокуро́ра на́чал речь.
검사보가 논고를 시작했다.

원문

> Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. VII — ПСС 32: 26 A
>
> 읽기 Вме́сте с су́дьями вошёл и това́рищ прокуро́ра.
> 판사들과 함께 검사보도 들어왔다.

문형

вме́сте с + 조격

~와 함께

1. с(~와)는 조격을 받는다: с су́дьями(판사들과).
2. судья́(판사)는 -я로 끝나는 남성 명사 — 조격 복수 су́дьями(1장).

3. и(~도)를 붙이면 「~도 함께」: вошёл и това́рищ прокуро́ра.
Вме́сте с адвока́том вошёл подсуди́мый.
변호인과 함께 피고인이 들어왔다.

Он рабо́тает вме́сте с това́рищем.
그는 동료와 함께 일한다.

한국이라면? ≠ 검사 · —
한국 검사는 직급과 상관없이 모두 공소를 제기·유지한다. 「검사보」라는 직함은 지금 없다. това́рищ прокуро́ра는 19세기 러시아 직제의 이름이다.

18.11 **отравле́ние** ср. · род. отравле́ния · мн. отравле́ния [ɐtrɐˈvlʲenʲɪjə] **독살, 중독**

★

아ㄸ빠ㅂ**레**니여 표기법 오트라블레니예

Зализняк **7a**

отрави́ть(독을 먹이다)의 명사다. 「중독」(食中毒 пищево́е отравле́ние)도 같은 말이다. 『부활』의 재판장은 이 사건을 4시 전에 끝내고 약속에 가려고 먼저 잡는다 — 톨스토이가 법정의 무관심을 보여 주는 첫 장면이다.

쉬운 예
Э́то бы́ло отравле́ние.
그것은 독살이었다.

실무 예
Экспе́рт установи́л отравле́ние.
감정인이 중독을 확인했다.

원문
— Ну, хорошо, отравление, так отравление, — сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до 4-х часов, а потом уехать. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. VI — ПСС 32: 22 A

읽기 — Ну, хорошо́, отравле́ние, так отравле́ние, — сказа́л председа́тель, сообрази́в, что э́то тако́е де́ло, кото́рое мо́жно ко́нчить до 4-х часо́в, а пото́м уе́хать.
「그래 좋소, 독살이면 독살로 합시다.」 재판장이 말했다. 네 시 전에 끝내고 떠날 수 있는 사건이라고 셈한 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

— Ну, хорошо, отравление, так отравление,	대화 줄표 + 감탄 + A так A	「그래 좋소, 독살이면 독살로 합시다」
— сказал председатель, сообразив,	인용 뒤 「말했다」 + 완료 부동사	재판장이 말했다, 셈하고서
что это такое дело, которое можно кончить до 4-х часов,	что 절 + 관계절 + до 생격(시각)	네 시 전에 끝낼 수 있는 사건이라고
а потом уехать.	부정사 둘째 (мóжно 에 걸린다)	그 다음에 떠날 수 있는

4-х는 четырёх(넷의 생격)를 숫자와 어미로 줄여 쓴 것이다. до + 생격 = 「~까지, ~ 전에」. 숫자 뒤 어미(-х)가 격을 알려 준다.

문형

A так A

A면 A지(체념·수락)

1. 같은 낱말을 так로 이어 「그렇다면 그렇게 하자」는 구어 틀이다: отравле́ние так отравле́ние.
2. 재판장이 사건 순서를 별 생각 없이 받아들이는 말투를 보여 준다.
3. 법률 문장에는 나오지 않는다 — 소설 대화용.

Суд так суд.
재판이면 재판이지.

Отка́з так отка́з.
거절이면 거절이지.

한국이라면? = 독살 · 형법 제250조

독살도 살인죄의 한 방법이다. 한국·러시아 모두 수단을 따로 죄명으로 두지 않는다(러시아 형법전 105조 2항의 「общеопасным способом」 같은 가중 사유는 별도).

18.12 **похище́ние** ср. · род. похище́ния · мн. похище́ния [pəxʲɪˈɕːenʲɪjə]

절취, 훔침 — (현행) похище́ние челове́ка 약취·유인 ★★

빠히쎼니여 표기법 포히셰니예

Зализняк **7a**

похи́тить(훔치다·빼앗다)의 명사다. 『부활』의 질문지는 돈을 «похи́тила»(훔쳤다)고 묻는다. 현행 형법전은 재물의 절도를 кра́жа(158조)라 하고, похище́ние는 주로 похище́ние челове́ка(사람의 약취 — 126조)에 쓴다. 다만 절도·사기 등을 묶는 총칭으로 형법전 158조 주석에 «хищение»(재물 탈취)이 나온다 — 철자가 비슷한 다른 낱말이다.

쉬운 예

Э́то бы́ло похище́ние де́нег.

그것은 돈을 훔친 일이었다.

실무 예

Её обвини́ли в похище́нии.

그 여자는 절취 혐의를 받았다.

원문

> Все согласились ответить: «да, виновен», признав его участником и отравления и похищения. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 80 A
>
> 읽기 Все согласи́лись отве́тить: «да, вино́вен», призна́в его́ уча́стником и отравле́ния и похище́ния.
>
> (첫째 질문인 남자 피고인에 대해) 모두 「네, 유죄입니다」라고 답하기로 했다. 그를 독살과 절취 양쪽의 가담자로 인정한 것이다.

문형

и А, и В

А도 В도

1. и를 두 번 써서 「~도 …도」를 만든다: и отравле́ния и похище́ния.
2. 부정이면 ни … ни …: ни отравле́ния, ни похище́ния(독살도 절취도 아닌).
3. 격은 앞의 낱말(уча́стником + 생격)이 정한다 — 두 명사 모두 생격.

Он винова́т и в отравле́нии, и в похище́нии.

그는 독살에도 절취에도 죄가 있다.

Она́ не винова́та ни в том, ни в друго́м.

그 여자는 이것에도 저것에도 죄가 없다.

문법 C3 · призна́ть + 대격 + 조격 — уча́стником

~~призна́в его́ уча́стник~~ (비문)

призна́в его́ уча́стником

「~를 …로 인정하다」의 둘째 자리는 조격이다(6장 C3). уча́стником 뒤에 무엇의 가담자인지를 생격(отравле́ния, похище́ния)으로 붙였다.

한국이라면? ≠ 절도 · 형법 제329조

한국은 재물을 훔치는 죄를 절도라 한다. 오늘의 러시아 형법전에서 похище́ние만 보면 약취·유인(사람)을 먼저 떠올려야 한다. 소설의 похище́ние는 19세기 말의 재물 절취다.

18.13 **состоя́ние** ср. · род. состоя́ния · мн. состоя́ния [səstɐˈjænʲɪjə]

상태 — (19세기 법률어) 신분, права́ состоя́ния 신분상 권리 ★★

서ㅅ따얘니여 표기법 소스토야니예

Зализняк **7a**

첫 뜻은 「상태」 다(психологи́ческое состоя́ние 심리 상태, состоя́ние опьяне́ния 취한 상태). 19세기 법률에서는 「신분」(귀족·상인·농민 등)을 뜻해, 『부활』의 판결은 피고인 둘을 «лиши́в всех прав состоя́ния»(신분상 모든 권리를 박탈하고) 유형 노역에 보낸다. 오늘의 형법전에서 состоя́ние은 다시 「상태」로만 쓴다(в состоя́нии аффе́кта 격정 상태에서).

쉬운 예 Его́ состоя́ние улу́чшилось.
그의 상태가 나아졌다.

실무 예 Он был в состоя́нии опьяне́ния.
그는 취한 상태였다.

원문

— Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления. — Достоевский, «Преступление и наказание», ч. 3, гл. V — ПСС 6: 198 / СС 5: 244 A

읽기 — Я рассма́тривал, по́мнится, психологи́ческое состоя́ние престу́пника в продолже́ние всего́ хо́да преступле́ния.
「내 기억으로는, 나는 범행이 진행되는 내내 범인의 심리 상태를 살펴보았지요.」(라스콜니코프가 자기 논문을 설명하며)

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
— Я рассматривал, помнится,	주어 + 불완료 과거 + 삽입어 (по́мнится — 기억하기로)	「내 기억으로는 나는 살펴보았다」
психологическое состояние преступника	대격(중성) + 생격	범인의 심리 상태를

в продолжение всего хода	в продолже́ние + 생격	진행 내내
преступления.	생격 — 무엇의 진행인지	범행의

прести́пник(범인)와 преступле́ние(범죄)는 강세 자리가 다르다 — 앞은 y, 뒤는 e.
рассма́тривал은 3장의 「심리하다」 동사가 여기서는 「살펴보다」로 쓰였다.

문형

психологи́ческое состоя́ние + 생격

~의 심리 상태

1. 누구의 상태인지는 생격: состоя́ние прести́пника(범인의 상태).
2. 형법의 감정 사항으로는 психи́ческое состоя́ние(정신 상태)을 더 쓴다.
3. в состоя́нии + 생격 = ~ 상태에서(в состоя́нии аффе́кта).

Суд оцени́л психи́ческое состоя́ние подсуди́мого.
법원은 피고인의 정신 상태를 평가했다.

Он соверши́л преступле́ние в состоя́нии аффе́кта.
그는 격정 상태에서 범행했다.

문법 C2 · в продолже́ние + 생격

~~в продолже́ние весь ход~~ (비문)

в продолже́ние всего́ хо́да

в продолже́ние(~하는 동안 내내)은 전치사처럼 굳어 생격을 받는다. 오늘은 в тече́ние + 생격을 더 많이 쓴다 — 조문의 「в течение … дней」(~일 안에).

한국이라면? ≠ 자격상실 · 형법 제41조

19세기 러시아의 신분상 권리 박탈은 신분 제도를 전제로 한다. 한국 형법의 자격상실·자격정지는 공무원이 되는 자격 같은 일정 자격을 빼앗는 형벌로, 신분제와 무관하다.

18.14 **вино́вный** 단형 вино́вен · вино́вна · вино́вны [vʲɪˈnovnɨj]

유죄인, 잘못이 있는 — 단형 вино́вен (유죄다) ★★★

븨노ᵾ느이 표기법 비노브니

Зализняк **1*a** 형용사

вина́(잘못·책임 — 6장)의 형용사다. 배심원의 답 «Да, вино́вен»은 단형이다. 피고인에게 묻는 «Признаёте ли вы себя́ вино́вным(вино́вной)?»(유죄를 인정합니까?)는 장형 조격이다. 명사로 쓰면 вино́вный(죄 있는 사람) — 17장의 «Лу́чше отпусти́ть де́сять вино́вных»가 그것이다.

쉬운 예

Он вино́вен.

그는 유죄다.

실무 예

Суд призна́л подсуди́мого вино́вным.

법원은 피고인을 유죄로 인정했다.

원문

> Признаете ли вы себя виновной? — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XI — ПСС 32: 38 A
>
> 읽기 Признаёте ли вы себя́ вино́вной?
> 당신은 (공소 사실에 대해) 유죄를 인정합니까?

문형

призна́ть себя́ вино́вным (вино́вной)

유죄를 인정하다(스스로)

1. себя́(자기 자신을)는 재귀 대명사 대격, вино́вным은 조격(6장 C3).
2. 주어가 여성이면 вино́вной, 복수면 вино́вными.
3. 현행 법률어로는 призна́ть свою́ вину́(자기 잘못을 인정하다 — 77조 2항의 призна́ние вины́).

Подсуди́мый призна́л себя́ вино́вным.

피고인은 유죄를 인정했다.

Она́ не признаёт себя́ вино́вной.

그 여자는 유죄를 인정하지 않는다.

문법 V2 · 술어는 단형 — Да, вино́вен

~~Да, вино́вный.~~ (비문)

Да, вино́вен.

평결 답처럼 서술할 때는 단형(вино́вен·вино́вна·вино́вны)이다(5장 V2). 장형 вино́вный는 명사를 꾸미거나 призна́ть 뒤 조격(вино́вным)으로 쓴다.

한국이라면? ≠ 모두절차의 인부 · 형사소송법 제286조 제1항

한국 피고인은 검사의 모두진술 뒤에 「공소사실의 인정 여부를 진술하여야 한다」 — 유죄 여부가 아니라 공소사실의 인정 여부다. 소설의 질문은 19세기 러시아 법정의 정형 문구다.

18.15 **старши́на́** м. · род. старши́ны́ · мн. старши́ны [stərʂɨˈna]

(배심원의) 대표, 배심장 — (군대) 상사 ★★

ㅅ떠ㅍ스나 표기법 스타르시나

Зализняк **1d** 유정(대격 = 생격)

ста́рший(나이·지위가 위인)에서 나왔다. -а로 끝나지만 사람을 가리키는 남성 명사라 꾸미는 말은 남성으로 맞춘다. 『부활』에서는 선서 뒤에 배심장을 뽑는다. 현행 형사소송법전 332조 1항은 순서가 반대다 — 배심장을 뽑은 뒤 선서한다. 배심장이 답을 질문지에 적고 서명한다(343조 8항·10항).

쉬운 예 Старши́на́ прочёл вопро́с.
배심장이 질문을 읽었다.

실무 예 Прися́жные избра́ли старши́ну́.
배심원들이 배심장을 뽑았다.

원문

> После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. VIII — ПСС 32: 29 A
>
> 읽기 По́сле прися́ги председа́тель предложи́л прися́жным вы́брать старши́ну́.
> 선서가 끝나자 재판장은 배심원들에게 배심장을 뽑으라고 했다.

문형

предложи́ть + 여격 + 부정사

(누구에게) ~하라고 제안하다·요청하다

1. 제안받는 사람은 여격: прися́жным(배심원들에게).
2. 할 일은 부정사: вы́брать старши́ну́(배심장을 뽑다).
3. 법정에서 재판장의 предложи́ть는 사실상 지시다 — 「~하도록 하라」.

Суд предложи́л сторона́м предста́вить доказа́тельства.
법원은 당사자들에게 증거를 내라고 했다.

Председа́тель предложи́л свиде́телю отве́тить.
재판장은 증인에게 답하라고 했다.

문법 C1 · -а 남성 명사 — 대격 -у

~~вы́брать старши́ну́~~ (비문)

вы́брать старши́ну́

-а로 끝나는 명사는 남성이라도 여성 명사처럼 변한다(па́па·судья́도 같다). 대격은 -у: старши́ну́. 다만 꾸미는 형용사는 남성(но́вого старши́ну́).

한국이라면? + — · —

한국 국민참여재판법 조문에는 배심원 대표에 관한 규정이 없다(이 책이 대조한 제12조·제13조·제42조·제46조·제49조 범위). 러시아 형사소송법전은 배심장(старши́на)의 일을 조문으로 정한다.

18.16 **сба́вка** ж. · род. сба́вки · мн. сба́вки ['zbafkə] **깎아 줌, 감형(구어)** ★

▵바ᵸ꺼 표기법 스밥카

Зализняк **3*a**

сба́вить(줄이다·깎다)의 명사로, 값을 깎을 때 쓰는 구어다. 포르피리는 자수하면 형이 가벼워진다는 것을 법률어(смягче́ние наказа́ния 형의 감경) 대신 시장의 말로 한다. 이 말투 자체가 그의 심문 기술이다 — 공식 절차가 아닌 척, 흥정하는 척한다.

쉬운 예 Мо́жно сба́вку?
좀 깎아 줄 수 있어요?

실무 예 Сле́дователь обеща́л сба́вку за призна́ние.
수사관은 자백하면 형을 깎아 주겠다고 약속했다.

원문

> Да известно ли вам, какая вам за это воспоследует сбавка? –
> Достоевский, «Преступление и наказание», ч. 6, гл. II — ПСС 6: 350 / СС 5: 433 A
>
> 읽기 Да изве́стно ли вам, кака́я вам за э́то воспосле́дует сба́вка?
> (자수하면) 그 대가로 형이 얼마나 깎이는지 당신은 아십니까?

문형

за + 대격 — 대가

~의 대가로, ~에 대해

1. за э́то(그것의 대가로)는 보상·처벌의 이유를 말한다.
2. 형벌 조문의 наказа́ние за преступле́ние(범죄에 대한 형벌)과 같은 за다.
3. воспосле́довать(뒤따르다)는 옛 문어다. 오늘은 после́довать를 쓴다.

За э́то его́ наказа́ли.
그 일로 그는 벌을 받았다.

За я́вку с пови́нной полага́ется сба́вка.
자수하면 감형이 따른다.

한국이라면? ≠ 자수 감경 · 형법 제52조
한국 조문은 자수하면 「형을 감경하거나 면제할 수 있다」 고 정한다 — 수사관의 약속이 아니라 법원의 재량이다. 수사기관이 감형을 미끼로 자백을 받으면 임의성이 문제된다(형사소송법 제309조).

18.17 **оговори́ть** — огова́ривать [ɐgəvɐˈrʲitʲ]

(단서·조건을) 달다, 명시하다(완료) — 다른 뜻으로 「남을 무고하다」 ★★

아거바ᄫᅵ따 표기법 오고보리티

Зализняк **4b / 1a**

о-(둘레) + говори́ть(말하다) — 「따로 말해 두다」. 계약서의 огово́рка(유보 조항·단서)가 같은 뿌리다(16장). 한편 형사 사건에서 оговори́ть кого́-либо는 「남에게 죄를 덮어씌우다(허위 진술로 연루시키다)」 이다 — 『부활』의 피고인들은 서로를 그렇게 탓한다. 문맥으로 가른다.

쉬운 예 Сто́роны оговори́ли срок.
당사자들은 기한을 명시했다.

실무 예 Сто́роны оговори́ли усло́вие о неусто́йке.
당사자들은 위약금 조건을 명시했다.

원문

> Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие: «без умысла ограбления», не оговорили второго: «без намерения лишить жизни». — Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 83 A
>
> 읽기 Председа́тель был удивлён тем, что прися́жные, оговори́в пе́рвое усло́вие: «без у́мысла ограбле́ния», не оговори́ли второ́го: «без наме́рения лиши́ть жи́зни».
>
> 재판장은 배심원들이 첫째 조건 「강도할 생각 없이」 는 달아 놓고 둘째 조건 「목숨을 빼앗을 뜻 없이」 는 달지 않은 데 놀랐다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Председатель был удивлен тем,	주어 + 수동 단형 + 조격 тем(~에)	재판장은 ~에 놀랐다
что присяжные, оговорив первое условие:	что 절 주어 + 완료 부동사 + 대격	배심원들이 첫째 조건을 달면서도
«без умысла ограбления»,	인용 — без 생격 + 생격	「강도할 생각 없이」
не оговорили второго:	부정 + 과거 복수 + 부정 생격	둘째는 달지 않았다는 것
«без намерения лишить жизни».	인용 — без 생격 + лиши́ть 생격	「목숨을 빼앗을 뜻 없이」

удивлён тем, что …(~라는 것에 놀랐다)에서 тем은 뒤 что 절 전체를 받는 조격 지시어다. 「~에 놀라다」 가 조격을 받기 때문이다.

문형

оговори́ть + 대격

(조건·단서를) 따로 밝혀 두다

1. 무엇을 밝혀 두는지는 대격: оговори́ть усло́вие(조건을 명시하다).
2. 완료 부동사 оговори́в(명시하고서)는 주절보다 앞선 일이다.
3. 명사 огово́рка는 「단서·유보」 — 조약의 유보도 огово́рка다.

Он оговори́л одно́ усло́вие.
그는 조건 하나를 달았다.

Прися́жные не оговори́ли ва́жного усло́вия.
배심원들은 중요한 조건을 달지 않았다.

문법 C4 · 부정 뒤 목적어는 생격 — не оговори́ли второ́го

~~не оговори́ли второ́е~~ (어색)

не оговори́ли второ́го

не 뒤의 목적어는 대격 대신 생격이 될 수 있다(부정 생격 — 7장). 원문은 앞의 пе́рвое усло́вие(대격)와 뒤의 второ́го(생격)를 나란히 두었다. 오늘 구어는 대격도 흔하다.

한국이라면? + — · —

한국 배심 평결에는 단서를 다는 형식이 없다. 러시아 현행법은 답에 설명어를 붙이게 한다(343조 7항 — 원전 코너).

한국이라면? — 자수·자백·선서·질문지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 러시아 쪽은 현행 형법전·형사소송법전 조문이고, 소설(19세기)은 그 비교의 출발점으로만 적었다.

	러시아	한국	차이
≠	я́вка с пови́нной (УК ст. 61 ч. 1)	자수 (형법 제52조 제1항)	형을 가볍게 하는 사정의 하나 / 「형을 감경하거나 면제할 수 있다」.
=	призна́ние вины́ (УПК ст. 77 ч. 2)	자백의 보강 (형사소송법 제310조)	자백만으로는 안 되고 증거의 총체로 뒷받침되어야 한다 / 「피고인의 자백이 그 피고인에게 불이익한 유일의 증거인 때에는 이를 유죄의 증거로 하지 못한다」.
≠	показа́ния без защи́тника (УПК ст. 75 ч. 2)	임의성 없는 자백 (형사소송법 제309조)	러시아는 변호인 없이 한 수사 단계 진술을 법정에서 확인하지 않으면 배제 / 한국은 「기망 기타의 방법」 등으로 임의성이 의심되면 배제. 포르피리의 함정 질문은 19세기 예심의 장면이다.
≠	прися́га прися́жных (УПК ст. 332)	배심원의 선서 (국민참여재판법 제42조 제1항)	러시아는 재판장이 정해진 선서문을 읽고 배심원이 한 사람씩 «Я кляну́сь»라고 답한다 / 한국은 「법률에 따라 공정하게 그 직무를 수행할 것을 다짐하는 취지의 선서를 하여야 한다」.
≠	вопро́сный лист (УПК ст. 339, 343)	평결 (같은 법 제46조)	러시아 배심원은 질문마다 да·нет에 설명어를 붙여 답한다 / 한국 배심원은 유·무죄를 평결하고 유죄면 양형 의견을 낸다.
+	ка́торга (XIX век)	—	19세기 러시아의 유형 노역. 한국 형법의 형의 종류에도, 현행 러시아 형법전 44조에도 없다.

가짜 친구 · созна́ние — 「의식」인가 「자백」인가

오늘 созна́ние을 사전에서 찾으면 첫 뜻이 「의식」이다: потеря́ть созна́ние(의식을 잃다), правово́е созна́ние(법 의식).

19세기 소설의 법정에서는 같은 낱말이 「자백」이다. 동사 созна́ться(자백하다)의 명사라서다. 『카라마조프』의 검사가 든 «со́бственное созна́ние»은 피고인 자신의 자백이고, 『부활』의 배심장은 피고인이 «сама́ созна́лась»(스스로 자백했다)를 근거로 든다.

현행 형사소송법전은 자백을 созна́ние이라 하지 않고 призна́ние вины́(잘못의 인정)라 한다. 77조 2항이 그 증거 가치를 제한한다(원문 칸).

그래서 옛 판결·소설의 созна́ние을 「의식」으로 옮기면 법정 장면의 뜻이 사라지고, 오늘 문서의 созна́ние을 「자백」으로 옮기면 틀린다.

요령 созна́ние 앞뒤에 증거·피고인·자백 맥락(фа́кты, свиде́тели)이 있으면 옛 말의 「자백」이다. 현행 법률 문서의 자백은 призна́ние (свое́й) вины́.

복습 — 원전 문장으로 다시 푸는 C3·C4·V3·V6

새 규칙은 없다. 6장(술어 조격)·7장(생격)·10장(수동)·17장(가정법)에서 배운 것이 두 소설의 법정 문장 안에서 어떻게 겹치는지 본다.

- C3 술어 조격 — 「누구를 무엇으로 인정하다」에서 둘째 자리는 조격이다. 라스콜니코프의 «признаёте ли вы меня́ … свобо́дным от подозре́ний», 판사의 «Признаёте ли вы себя́ вино́вной?», 배심원의 «призна́в его́ уча́стником»가 모두 그 틀이다.
- C4 생격 — без(~없이)는 늘 생격이다: без у́мысла ограбле́ния, без наме́рения лиши́ть жи́зни. 『부활』의 판결을 가른 두 구절이 모두 без + 생격이다. 부정 뒤의 목적어도 생격이 된다: не оговори́ли второ́го.
- V3 수동 — 행위자를 숨기는 길이 둘이다. 수동 분사 단형(была́ бы опра́вдана — 무죄가 되었을 것이다)과 주어 없는 3인칭 복수(её приговори́ли — 그 여자는 선고받았다).
- V6 가정 — 재판장의 사후 설명 «Е́сли бы вы прибы́вили …, то она́ была́ бы опра́вдана»는 조건절도 결과절도 과거 + бы다. 지나간 일을 되돌아보는 가정이라 「~했다면 …했을 것이다」로 옮긴다.
- 부동사 — 소설은 동작을 겹칠 때 부동사를 쓴다: встава́я(일어서면서), оттолкну́в(밀어내고), оговори́в(달아 놓고), призна́в(인정하고서). 불완료는 동시, 완료는 앞선 동작이다(15장).

표로 보기

코너	원전의 꼴	어디서
C3 술어 조격	призна́ть себя́ вино́вной	『부활』 XI장

C3 술어 조격	свобо́дным от подозре́ний	『죄와 벌』 4부 5장
C4 без + 생격	без наме́рения лиши́ть жи́зни	『부활』 XXIII장
C4 부정 생격	не оговори́ли второ́го	『부활』 XXIII장
V3 수동 단형	была́ бы опра́вдана	『부활』 XXIV장
V3 무주어 복수	её приговори́ли	『부활』 XXIV장
V6 가정	е́сли бы вы приба́вили	『부활』 XXIV장

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Е́сли бы вы приба́вили слова́ она́ была́ бы опра́вдана

가정 조건 · 주어 + 과거 복수 · 대격 복수 · 주어 + 과거 여성 + бы · 수동 단형 · 여성

여러분이 그 말을 덧붙였다면 그 여자는 무죄가 되었을 것이다.

Признаёте ли вы себя́ вино́вной

현재 2인칭 복수 · 의문 첨사 · 주격 · 주어 · 재귀 대명사 · 대격 · 조격 · 여성(C3)

당신은 유죄를 인정합니까?

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Признаёте ли вы себя́ вино́вная?~~	Признаёте ли вы себя́ вино́вной?	призна́ть + 대격 + 조격. 인정하는 내용은 조격.
~~без наме́рение лиши́ть жизнь~~	без наме́рения лиши́ть жи́зни	без도 лиши́ть도 생격을 받는다.
~~Е́сли бы вы приба́вили слова́, она́ бу́дет опра́вдана.~~	Е́сли бы вы приба́вили слова́, она́ была́ бы опра́вдана.	결과절에도 과거 + бы.
~~Её приговори́ла к ка́торге.~~	Её приговори́ли к ка́торге.	행위자를 숨길 때는 주어 없는 3인칭 복수. 여성 단수 과거는 「그 여자가 선고했다」가 되어 주어를 찾게 된다.

원전 코너 — 『부활』 XXIII장, 질문지에 빠진 한 구절

평의실에서 배심원들은 피고인이 돈을 훔치지 않았다는 데는 합의했다. 그런데 답을 쓰면서 단서 하나만 달았다. 재판장은 그 답을 받고 놀랐고, 판결은 유형 노역이었다.

> — Так как же, господа, — обратился старшина, — признаем виновной без умысла ограбления, и имущества не похищала. Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 82 A
>
> 읽기 — Так как же, господа́, — обрати́лся старшина́, — призна́ем вино́вной без у́мысла ограбле́ния, и иму́щества не похища́ла.
>
> 「그러면 여러분.」 배심장이 말했다. 「강도할 생각은 없었고 재물도 훔치지 않은 것으로 하고, 유죄로 인정합시다.」

> Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. Толстой, «Воскресение», ч. 1, гл. XXIII — ПСС 32: 83 A
>
> 읽기 Выходи́ло по реше́нию прися́жных, что Ма́слова не ворова́ла, не гра́била, а вме́сте с тем отрави́ла челове́ка без вся́кой ви́димой це́ли.
>
> 배심원들의 답대로라면, 마슬로바는 훔치지도 빼앗지도 않았는데 아무런 눈에 띄는 목적도 없이 사람을 독살한 것이 되었다.

> Ответы на поставленные перед присяжными заседателями вопросы должны представлять собой утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим или уточняющим смысл ответа ("Да, виновен", "Нет, не виновен" и т.п.). УПК РФ ст. 343 ч. 7 A
>
> 읽기 Отве́ты на поста́вленные пе́ред прися́жными заседа́телями вопро́сы должны́ представля́ть собо́й утвержде́ние и́ли отрица́ние с обяза́тельным поясни́тельным сло́вом и́ли словосочета́нием, раскрыва́ющим и́ли уточня́ющим смысл отве́та ("Да, вино́вен", "Нет, не вино́вен" и т.п.).
>
> 배심원에게 한 질문에 대한 답은 답의 뜻을 밝히거나 좁히는 설명어·설명구를 반드시 붙인 긍정 또는 부정이어야 한다(「네, 유죄입니다」, 「아니오, 유죄가 아닙니다」 등).

배심장은 「강도할 생각 없이, 재물도 훔치지 않았다」는 단서로 유죄를 인정하자고 정리한다(첫 인용). 「죽일 뜻 없이」는 누구도 덧붙이지 않았다.

그 결과는 서술자가 한 문장으로 말한다(둘째 인용). 훔치지도 빼앗지도 않았는데 아무 목적 없이 사람을 독살했다는 답이 된 것이다. 재판장이 그 자리에서 답을 돌려보낼 수도 있었지만, 4시가 넘었고 그는 서둘렀다.

답에 말을 덧붙일 수 있게 한 장치는 1864년 형사소송법의 답변 형식 조문이다 — 「Да, виновенъ, но безъ предумышленія」 같은 꼴을 예로 든다(19장에서 옛 철자 원문으로 읽는다).

오늘의 형사소송법전도 같은 형식을 이어받았다. 답은 설명어가 붙은 긍정·부정이어야 한다(셋째 인용 — 343조 7항). 『부활』이 보여 준 실패는 이 조문 안에서도 일어날 수 있다 — 질문을 어떻게 쓰고 답에 무엇을 덧붙이는지에 판결이 달려 있다.

말해 보기 — 배심원에게 말하기

법정 낭독형. 자수·자백·질문지의 답을 배심원 앞에서 말하는 세 문장.

Господа́ прися́жные, в отве́те мо́жно сде́лать оговóрку: «Да, винóвна, но без наме́рения лиши́ть жи́зни».

배심원 여러분, 답에 단서를 달 수 있습니다. 「네, 유죄입니다. 다만 목숨을 빼앗을 뜻은 없었습니다」.

оговóрка = 단서. 현행 형사소송법전 343조 7항의 설명어.

Одно́ призна́ние подсуди́мого — ещё не доказа́тельство вины́.

피고인의 자백 하나만으로는 아직 유죄의 증거가 아닙니다.

77조 2항 — 자백은 증거의 총체로 뒷받침되어야 한다.

Подсуди́мый яви́лся с пови́нной. Прошу́ уче́сть э́то как смягча́ющее обстоя́тельство.

피고인은 자수했습니다. 이것을 감경 사유로 고려해 주시기 바랍니다.

확인 문제 8

1. «учини́ть я́вку с пови́нною»의 뜻은?

출석을 거부하다

자수하다

자백을 철회하다

증인으로 나오다

я́вка с пови́нной = 자수. 현행 УПК 142조 1항이 정의한다. -ою는 조격 -ой의 변이형(옛 문헌에 흔하고 현대 사전에도 실린다).

2. 『부활』에서 배심원이 답에 덧붙이지 못한 단서는?

без у́мысла ограбле́ния

без наме́рения лиши́ть жи́зни

заслу́живает снисхожде́ния

не похища́ла

«никто не догадался прибавить к ответу: да, но без намерения лишить жизни» — 이 한 구절로 결론이 갈렸다.

3. «Признаёте ли вы себя́ вино́вной?»에서 вино́вной의 격은?

주격

생격

조격

전치격

призна́ть + 대격(себя́) + 조격(вино́вной) — 6장 C3 술어 조격.

4. 19세기 법정 말 созна́ние의 뜻으로 맞는 것은?

의식만

자백

양심

판결

созна́ться(자백하다)의 명사. 현행 법률어는 призна́ние вины́, 오늘 일상어의 첫 뜻은 「의식」.

5. това́рищ прокуро́ра는?

검사의 친구

19세기 직함 — 검사보

소련의 검찰 동무

변호인

옛 관청 직함에서 това́рищ + 생격은 「~의 보좌·차석」. 현행법은 замести́тель.

6. 현행 УПК 343조 7항이 정한 배심원 답의 형식은?

유죄·무죄 한 낱말

점수

설명어가 붙은 긍정 또는 부정

판사가 대신 쓴다

«утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом …» — 예: «Да, виновен», «Нет, не виновен».

7. 한국 형법 제52조 제1항의 자수 효과는?

반드시 면제

형을 감경하거나 면제할 수 있다

효과 없음

반드시 감경

「죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다」. 러시아는 감경 사유 목록의 하나(УК 61조).

8. «её приговори́ли к ка́торге»에서 행위자(누가 선고했는가)는?

그 여자

말하지 않았다(주어 없는 3인칭 복수)

배심원

검사

주어 없는 3인칭 복수 과거로 행위자를 숨긴다(V3 복습).

3부 원전과 말하기 · 제19장

코니·1864 사법개혁·『검찰관』

Суд ско́рый, пра́вый, ми́лостивый

1864년 11월 20일 알렉산드르 2세가 서명한 사법개혁 법령(Суде́бные уста́вы)은 러시아에 배심원, 법관의 신분 보장, 공개 재판을 들여왔다. 『카라마조프가의 형제들』과 『부활』의 법정은 이 법령이 만든 법정이다. 17·18장에서 본 소설 속 재판을 이 장에서는 조문으로 읽는다. 법령과 코니의 법정 연설집은 1918년 철자 개혁 전에 인쇄되어 ѣ·і·ъ가 섞여 있다. 원문 줄은 옛 철자 그대로 두고, 바로 아래에 지금 철자 줄과 강세를 찍은 읽기 줄을 붙였다. 1864년 법령이 정한 것 가운데 지금 러시아 헌법과 소송법에 그대로 남은 것이 많다. 반대로 코니가 「불문의 법」이라 부른 원칙은 1864년 법령에서 조문을 찾지 못했고, 지금은 헌법 조문이 되었다. 마지막으로 고골의 『검찰관』 1막 1장. 「검찰관이 온다」는 소식에 군청 관리들이 허둥대는 장면에 판사가 끼어 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. УПК РФ ст. 17 ч. 1

   > 읽기 Судья́, прися́жные заседа́тели, а та́кже прокуро́р, сле́дователь, дознава́тель оце́нивают доказа́тельства по своему́ вну́треннему убежде́нию, осно́ванному на совоку́пности име́ющихся в уголо́вном де́ле доказа́тельств, руково́дствуясь при э́том зако́ном и со́вестью.

   판사·배심원과 검사·수사관·간이수사관은 형사 사건에 있는 증거 전체에 근거한 내적 확신에 따라, 법률과 양심에 따라 증거를 평가한다.

2. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Конституция РФ ст. 49 ч. 3

   > 읽기 Неустрани́мые сомне́ния в вино́вности лица́ толку́ются в по́льзу обвиня́емого.

   사람의 유죄에 관해 없앨 수 없는 의심은 기소된 피의자에게 유리하게 해석한다.

1. 1864년 사법개혁 — 칙령 한 문장

- 개혁은 법령 넷으로 이루어졌다. 법원 조직법(Учрежде́ние суде́бных установле́ний), 형사소송법(Уста́в уголо́вного судопроизво́дства), 민사소송법(Уста́в граждáнского судопроизво́дства), 치안판사가 과하는 형벌에 관한 법(Уста́в о наказа́ниях, налага́емых мировы́ми су́дьями). 이 장은 앞의 둘을 약칭 УСУ·УУС로 부른다.
- 황제는 법령을 원로원(Правительствующий сенат)에 보내면서 칙령(указ)을 붙였다. 아래 문장이 개혁의 목적을 한 줄로 말한다 — 빠르고, 바르고, 자비롭고, 모두에게 평등한 재판.
- МЫ·НАШЕМУ처럼 대문자로 찍은 것은 황제 자신을 가리키는 1인칭이다. 원문 그대로 두었다.
- 옛 철자를 읽는 법은 1장 마지막 절과 이 장의 문법 코너에 있다. 원문 줄 아래의 「현대 철자」 줄은 이 책이 옮긴 것이고, 대조표는 부록 G에 모았다.

> Разсмотрѣвъ сіи проекты, МЫ находимъ, что они вполнѣ соотвѣтствуютъ желанію НАШЕМУ водворить въ Россіи судъ скорый, правый, милостивый и равный для всѣхъ подданныхъ НАШИХЪ, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить въ народѣ НАШЕМЪ то уваженіе къ закону, безъ коего невозможно общественное

благосостоянiе и которое должно быть постояннымъ руководителемъ дѣйствiй всѣхъ и каждаго, отъ высшаго до нисшаго. Указ 20.11.1864 — Судебные уставы 1864, с. ii A

현대 철자 Рассмотрев сии проекты, МЫ находим, что они вполне соответствуют желанию НАШЕМУ водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных НАШИХ, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе НАШЕМ то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего.

읽기 Рассмотре́в сии́ прое́кты, МЫ наха́дим, что они́ вполне́ соотве́тствуют жела́нию НА́ШЕМУ водвори́ть в Росси́и суд ско́рый, пра́вый, ми́лостивый и ра́вный для всех по́дданных НА́ШИХ, возвы́сить суде́бную власть, дать ей надлежа́щую самостоя́тельность и вообще́ утверди́ть в наро́де НА́ШЕМ то уваже́ние к зако́ну, без ко́его невозмо́жно обще́ственное благосостоя́ние и кото́рое должно́ быть постоя́нным руководи́телем де́йствий всех и ка́ждого, от вы́сшего до ни́зшего.

이 법안들을 살펴본 결과, 짐은 이것들이 짐의 뜻에 온전히 맞는다고 본다. 곧 러시아에 빠르고 바르고 자비롭고 짐의 모든 신민에게 평등한 재판을 세우고, 사법권을 높여 마땅한 독립을 주며, 나아가 짐의 백성 사이에 법에 대한 존중 — 그것 없이는 사회의 안녕이 있을 수 없고, 가장 높은 이부터 가장 낮은 이까지 모든 사람의 행동을 늘 이끌어야 할 존중 — 을 굳히려는 뜻이다.

2. 배심원의 답 — УУС 811·812조

- 배심원은 재판장이 적어 준 질문에 하나씩 답했다. 811조는 답의 꼴을 정한다 — 「Да, соверши́лось. — Да, вино́вен. — Да, с предумышле́нием.」(예, 범죄가 있었다. 예, 유죄다. 예, 미리 꾀했다.)
- 812조는 「예」나 「아니요」만으로 뜻을 정확히 말할 수 없을 때 말을 덧붙이게 했다. 보기로 든 꼴이 「Да, вино́вен, но без предумышле́ния」(예, 유죄다, 그러나 미리 꾀하지는 않았다)다.
- 『부활』의 배심원들은 바로 이 장치로 답하다가 「살해할 뜻 없이」를 빠뜨렸고, 그 한 줄 때문에 카튜샤 마슬로바가 유형을 간다(18장). 톨스토이가 판결 주문에 적은 УУС 771·776·777조도 1864년 번호와 맞는다(조사 트랙 대조).
- 813조는 배심원 표가 반반으로 갈리면 피고인에게 유리한 의견을 따른다고 정했다. 1864년 법령에서 「의심스러울 때는 피고인에게」에 가장 가까운 조문이 이것이다 — 의심 일반을 말하는 조문은 찾지 못했다.

> Когда присяжные засѣдатели признаютъ, что однимъ утвержденіемъ или отрицаніемъ невозможно съ точностію выразить ихъ мнѣнія, то они могутъ дать надлежащее значеніе отвѣту, прибавленіемъ къ установленнымъ выраженіямъ нѣкоторыхъ словъ, напр. «Да, виновенъ, но безъ предумышленія». УУС 1864 ст. 812 — Судебные уставы 1864, с. 99 A
>
> 현대 철자 Когда присяжные заседатели признают, что одним утверждением или отрицанием невозможно с точностью выразить их мнения, то они могут дать надлежащее значение ответу, прибавлением к установленным выражениям некоторых слов, напр. «Да, виновен, но без предумышления».
>
> 읽기 Когда́ прися́жные заседа́тели признаю́т, что одни́м утвержде́нием и́ли отрица́нием невозмо́жно с то́чностью вы́разить их мне́ния, то они́ мо́гут дать надлежа́щее значе́ние отве́ту, прибавле́нием к устано́вленным выраже́ниям не́которых слов, напр. «Да, вино́вен, но без предумышле́ния».

배심원이 긍정이나 부정 한마디로는 자기 의견을 정확히 나타낼 수 없다고 인정하면, 정해진 표현에 몇 마디를 덧붙여 답에 마땅한 뜻을 줄 수 있다. 예컨대 「예, 유죄다, 그러나 미리 꾀하지는 않았다」.

▼ 처음 보는 문법 용어 18 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). договóр
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). договóра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). договóру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). договóром
전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на пра́ве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
출몰 모음	변화할 때 나타났다 사라지는 о·е. сде́лка → сде́лок, у́мысел → у́мысла
부정 생격	не 뒤에서 목적어가 대격 대신 생격이 되는 것. не испóлнивший обяза́тельства

과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. залóженный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспóрено)은 술어 자리에 쓴다
능동 과거 분사	「~한(이미)」 — 과거 어간 + -вший·-ший. дости́гший(이른), уме́рший(죽은 — 명사로도 쓴다). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два го́да, пять лет
서수	순서(「몇째」)를 말하는 수사(порядковое числительное). 형용사처럼 변한다: статья́ пя́тая, в статье́ пя́той. 연도는 끝자리만 서수로 읽는다
부동사	동사에서 나와 부사처럼 쓰는 꼴. 같은 주어의 곁 동작: назна́чив(선고하고서)
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результа́т интеллектуа́льной де́ятельности
옛 철자	1918년 철자 개혁 전의 표기(дореформенная орфография). ѣ·і·ъ와 -аго 어미 — 소리는 지금과 같다
정향 동사	한 방향으로 지금 움직이는 중임을 말하는 운동 동사(однонаправленный глагол). идти́ · е́хать

표제어 18

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 е)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(о́)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

19.1 **уста́в** м. · род. уста́ва · мн. уста́вы [ʊˈstaf] **(옛) 법전·법령, 정관, 규정** ★★★

우ㅅ**따**ㅂ 표기법 우스타프

Зализняк **1a**

1864년 개혁 법령은 각각 уста́в다 — Уста́в уголо́вного судопроизво́дства(형사소송법). 지금 법전은 ко́декс라 부르고, уста́в는 법인의 「정관」(ГК 52조), 군대·기관의 「복무 규정」에 남았다. 20장의 конфере́нция 원문에도 「их уставами」(정관으로)가 나온다.

쉬운 예 Уста́в организа́ции.
단체의 정관.

실무 예 Уста́в уголо́вного судопроизво́дства при́нят в 1864 году́.
형사소송법은 1864년에 제정되었다.

원문

> Никто не можетъ подлежать судебному преслѣдованію за преступленіе или проступокъ, не бывъ привлеченъ къ отвѣтственности въ порядкѣ, опредѣленномъ правилами сего устава. — УУС 1864 ст. 1 — Судебные уставы 1864, УУС с. 1 A
>
> 현대 철자 Никто не может подлежать судебному преследованию за преступление или проступок, не быв привлечен к ответственности в порядке, определенном правилами сего устава.
>
> 읽기 Никто́ не мо́жет подлежа́ть суде́бному пресле́дованию за преступле́ние и́ли просту́пок, не быв привлечён к отве́тственности в поря́дке, определённом пра́вилами сего́ уста́ва.

누구도 이 법전의 규정이 정한 절차에 따라 책임을 추궁받지 않고는 범죄나 경범죄로 소추되지 아니한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Никто не можетъ подлежать судебному преслѣдованію	부정 대명사 주어 + мочь + подлежа́ть + 여격	누구도 형사 소추의 대상이 될 수 없다
за преступленіе или проступокъ	за + 대격 — 무엇 때문에	범죄나 경범죄로
не бывъ привлеченъ къ отвѣтственности	옛 부동사 быв(지금 бу́дучи) + 단형 수동 분사 + к + 여격	책임을 추궁받지 않고는
въ порядкѣ, опредѣленномъ правилами сего устава	в + 전치격 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격 + 생격(сей 의 생격 сего́)	이 법전의 규정이 정한 절차로

сего́ уста́ва는 지문(指文) 대명사 сей(이)의 생격이다. 지금 법령은 настоя́щего Ко́декса(이 법전의)라고 쓴다. сей는 지금 관용구(сию́ мину́ту 지금 당장)에만 남았다.

문형

в поря́дке, определённом + 조격

~가 정한 절차에 따라

1. поря́док(순서·절차)에 в가 붙으면 「~절차로」 다. 어떤 절차인지는 분사로 덧붙인다.
2. определённом은 определи́ть(정하다)의 과거 수동 분사, 전치격 남성이다 — 앞의 поря́дке에 맞췄다.

3. 지금 법전도 같은 틀이다: «в порядке, установленном настоящим Кодексом»(УПК 59조 2항).

в поря́дке, устано́вленном зако́ном
법률이 정한 절차에 따라

в поря́дке, определённом пра́вилами
규칙이 정한 절차에 따라

19.2 **рефо́рма** ж. · род. рефо́рмы · мн. рефо́рмы [rʲɪˈformə] **개혁** ★★

ㄹ|ㅎ머 표기법 레포르마

Зализняк **1a**

Суде́бная рефо́рма 1864 го́да(1864년 사법개혁)는 러시아 법제사의 고유명사처럼 쓴다. 1864년 법령 자체에는 рефо́рма라는 말이 나오지 않는다 — 칙령은 「새 사법 제도」를 세운다고만 적는다. 2019년의 파기법원·항소법원 신설(4장)도 рефо́рма라고 부른다.

쉬운 예 Э́то была́ больша́я рефо́рма.
그것은 큰 개혁이었다.

실무 예 Суде́бная рефо́рма 1864 го́да ввела́ суд прися́жных.
1864년 사법개혁은 배심재판을 도입했다.

문형

ввести́ + 대격

(제도를) 도입하다

1. ввести́(완료)·вводи́ть(불완료)는 「안으로 이끌어 들이다」 — 제도·법률을 「도입하다·시행하다」.
2. 과거형은 вёл에서 온 ввёл·ввела́·ввели́ — 주어 рефо́рма(여성)에 맞춰 ввела́.
3. 법률의 「시행」은 введе́ние в де́йствие: закон о введении в действие(시행법).

Рефо́рма ввела́ несменя́емость суде́й.
개혁은 법관의 신분 보장을 도입했다.

Зако́н ввёл но́вые пра́вила.
그 법률은 새 규칙을 도입했다.

문법 C7 · 연도 읽기 — 서수 생격

~~рефо́рма ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т четы́ре го́да~~ (비문)

рефо́рма ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т четвёртого го́да

연도는 끝자리만 서수(-ый)로 읽고, 그 서수가 격 변화를 한다. 「1864년의」는 생격 четвёртого го́да, 「1864년에」는 전치격 в … четвёртом году́.

19.3 **гла́сность** ж. · род. гла́сности [ˈgłasnəsʲtʲ] **공개(재판의 공개성)** ★★★

ㄱ라ㅅ너시띠 표기법 글라스노스티

Зализняк **8a**

го́лос(목소리)·гла́сный(소리 내는)에서 왔다. 법률 용어로는 「재판의 공개」다 — УПК 241조의 표제가 Гла́сность. 1980년대 고르바초프의 정책 이름으로 세계에 알려졌지만 법정에서의 뜻은 그보다 오래되었다. 1864년 법령에서는 гла́сный가 다른 뜻 — 지방의회(земство) 「의원」으로도 쓰였다.

쉬운 예 Гла́сность — при́нцип правосу́дия.
공개는 재판의 원칙이다.

실무 예 Гла́сность суда́ защища́ет права́ подсуди́мого.
재판 공개는 피고인의 권리를 지킨다.

원문

> Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. — ФКЗ о КС ст. 5 A
>
> 읽기 Основны́ми при́нципами де́ятельности Конституцио́нного Суда́ Росси́йской Федера́ции явля́ются незави́симость, коллегиа́льность, гла́сность, состяза́тельность и равнопра́вие сторо́н.
>
> 러시아 연방 헌법재판소 활동의 기본 원칙은 독립, 합의제, 공개, 당사자주의, 당사자 평등이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Основными принципами деятельности	조격 복수 보어 — 앞에 놓인 정의 대상	활동의 기본 원칙은

Конституционного Суда Российской Федерации	생격 사슬	러시아 연방 헌법 재판소의
являются независимость, коллегиальность, гласность	복수 술어 + 주격 나열	독립·합의제·공개
состязательность и равноправие сторон	주격 나열 + 생격 복수	당사자주의와 당사자 평등이다

-ость 명사 다섯이 쉼표로 이어지면 원칙 목록이다. 끻은 형용사로 되돌려 보면 풀린다 — гла́сный(공개의), состяза́тельный(다투는).

문형

явля́ются + 주격 나열(조격 보어 앞)

~은 …이다(원칙 열거)

1. 원칙을 나열하는 조문은 조격을 앞에 둔다: Основны́ми при́нципами … явля́ются …(6장 C3 정의 조항과 같은 순서).
2. 주어가 여럿이라 술어가 복수 явля́ются다.
3. -ость로 끝나는 추상 명사는 모두 여성이다: незави́симость, гла́сность, состяза́тельность.

Основны́ми при́нципами явля́ются зако́нность и гла́сность.
기본 원칙은 적법성과 공개다.

Гла́сность явля́ется при́нципом суде́бного проце́сса.
공개는 재판 절차의 원칙이다.

한국이라면? = 재판의 공개 · 헌법 제109조

한국 「재판의 심리와 판결은 공개한다」. 러시아 헌법 123조 1항도 모든 법원의 심리를 공개로 하고, 둘 다 법률이 정한 경우 비공개를 허용한다.

19.4 **состяза́тельность** ж. · род. состяза́тельности [səsʲtʲɪˈzatʲɪlʲnəsʲtʲ]

당사자주의(대심 구조) ★★★

서시띠사띠리너시띠 표기법 소스탸자텔노스티

Зализняк **8a**

состяза́ние(시합·겨루기)에서 왔다. 양쪽 당사자가 법원 앞에서 겨루고 법원은 판정만 한다는 원칙이다. 1864년 УУС 802조는 재판장이 「судебного состязания의 대상이 아니었던 사정」을 설시에 꺼내지 말라고 정했다 — 법정의 다툼을 「경기」라고 부른 셈이다.

쉬운 예 Суд — не сторона́, а судья́ в состяза́нии.
법원은 당사자가 아니라 겨루기의 심판이다.

실무 예 Состяза́тельность сторо́н — при́нцип уголо́вного проце́сса.
당사자주의는 형사 절차의 원칙이다.

원문

> Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. — Конституция РФ ст. 123 ч. 3 A
>
> > 읽기 Судопроизво́дство осуществля́ется на осно́ве состяза́тельности и равнопра́вия сторо́н.
>
> 재판 절차는 당사자주의와 당사자 평등에 따라 진행한다.

문형

на осно́ве + 생격

~에 기초하여

1. осно́ва(기초)에 на를 붙인 전치격 꼴이다. 원칙·근거를 말한다.
2. 비슷한 말 на основа́нии + 생격은 「~을 근거로(법조문 등)」에 더 쓴다: на основании статьи 30.
3. 주어는 앞의 судопроизво́дство(재판 절차) — 중성이라 술어 осуществля́ется도 3인칭 단수.

на осно́ве ра́венства сторо́н
당사자 평등에 기초하여

на осно́ве зако́на
법률에 기초하여

문법 C4 · на осно́ве + 생격

~~на осно́ве состяза́тельность~~ (비문)

на осно́ве состяза́тельности

осно́ва(기초) 뒤의 명사는 생격이다. -ость 명사의 생격은 -ости: состяза́тельности, равнопра́вия(중성 -ие → -ия).

19.5 **убежде́ние** ср. · род. убежде́ния · мн. убежде́ния [ʊbʲɪˈʐdʲenʲɪjə]

확신(심증), 신념 ★★★

우비ʑ**데**니여 표기법 우베즈데니예

Зализняк **7a**

убеди́ть(설득하다)의 명사다. вну́треннее убежде́ние(내적 확신)은 자유심증주의를 가리키는 말로, 1864년 УУС 766조(판사)와 804조(배심원)에 같은 문장으로 나오고 지금 УПК 17조에도 그대로 있다. 766조의 «совоку́пности всех обстоя́тельств де́ла»(사건의 모든 사정 전체)는 『카라마조프』 논고의 열쇠어 совоку́пность와 같은 말이다 — 원전 코너.

쉬운 예

Э́то моё убежде́ние.

그것이 제 신념입니다.

실무 예

Суд оце́нивает доказа́тельства по вну́треннему убежде́нию.

법원은 내적 확신에 따라 증거를 평가한다.

원문

> Судьи должны опредѣлять вину или невинность подсудимаго по внутреннему своему убѣжденію, основанному на обсужденіи въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла. — УУС 1864 ст. 766 — Судебные уставы 1864, УУС с. 94 A
>
> > 현대 철자 Судьи должны определять вину или невинность подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела.
> >
> > 읽기 Су́дьи должны́ определя́ть вину́ и́ли неви́нность подсуди́мого по вну́треннему своему́ убежде́нию, осно́ванному на обсужде́нии в совоку́пности всех обстоя́тельств де́ла.
>
> 판사는 사건의 모든 사정을 함께 검토한 데 근거한 내적 확신에 따라 피고인의 유죄 또는 무죄를 정하여야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Судьи должны опредѣлять	주어 + 단형 должны́ + 불완료 부정사	판사는 정해야 한다
вину или невинность подсудимаго	대격 둘 + 생격(-аго = 지금 -ого)	피고인의 유죄 또는 무죄를
по внутреннему своему убѣжденію	по + 여격 — 기준	자기의 내적 확신에 따라
основанному на обсужденіи	과거 수동 분사(여격) + на + 전치격	검토에 근거한
въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла	в совоку́пности + 생격 복수 — 「함께, 전체로」	사건의 모든 사정을 함께

> в совоку́пности(전체로서)는 사정을 하나씩이 아니라 한데 모아 보라는 말이다. 『카라마조프』의 변호인 페튜코비치가 공격한 것이 바로 이 「총체」 다(17장).

문형

по вну́треннему убежде́нию

내적 확신에 따라(자유심증)

1. 1864년 조문의 순서는 по вну́треннему своему́ убежде́нию — 소유 대명사 свой가 형용사와 명사 사이에 끼었다.
2. 지금 УПК 17조는 по своему́ вну́треннему убежде́нию — свой가 앞으로 왔다.
3. 확신의 근거는 분사로 잇는다: осно́ванному на + 전치격(~에 근거한).

по своему́ вну́треннему убежде́нию
자기의 내적 확신에 따라

по со́вести и убежде́нию
양심과 확신에 따라

문법 C6 · по + 여격 — 「~에 따라」

~~по вну́треннее убежде́ние~~ (비문)

по вну́треннему убежде́нию

기준을 말하는 по는 여격을 받는다. 형용사 중성 여격 -ему, 명사 -ию: по вну́треннему убежде́нию, по со́вести(여성 -и).

한국이라면? = 자유심증주의 · 형사소송법 제308조

한국 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」. 러시아는 1864년부터 내적 확신(вну́треннее убежде́ние)이라는 말로 같은 원칙을 적고, 지금 УПК 17조는 «законом и совестью»(법률과 양심)을 덧붙였다.

19.6 **со́весть** ж. · род. со́вести [ˈsovʲɪsʲtʲ] **양심** ★★★

소비시띠 표기법 소베스티

Зализняк **8a**

со-(함께) + весть(앎)에서 온 말로 라틴어 conscientia와 짜임이 같다. 배심원 선서와 재판장 설시의 단골 말이다 — по со́вести(양심에 따라). 코니는 유한체프 횡령 사건의 배심원 설시에서 по совѣсти и убѣжденію(양심과 확신에 따라)라는 짝을 썼고, 지금 УПК 17조 1항은 «законом и совестью»로 끝난다.

쉬운 예

У него́ чи́стая со́весть.

그는 양심에 거리낄 것이 없다.

실무 예

Прися́жные реша́ют по со́вести.

배심원은 양심에 따라 판단한다.

원문

Когда вы разрѣшите, по совѣсти и убѣжденію, основанному на всемъ здѣсь видѣнномъ и слышанномъ, указанные мною вопросы, у васъ можетъ возникнуть мысль о значеніи того, что` сдѣлалъ Юханцевъ. — Кони, Судебныя рѣчи (1905), с. 515 A

현대 철자 Когда вы разрешите, по совести и убеждению, основанному на всем здесь виденном и слышанном, указанные мною вопросы, у вас может возникнуть мысль о значении того, что сделал Юханцев.

읽기 Когда́ вы разреши́те, по со́вести и убежде́нию, осно́ванному на всём здесь ви́денном и слы́шанном, ука́занные мно́ю вопро́сы, у вас мо́жет возни́кнуть мысль о значе́нии того́, что сде́лал Юха́нцев.

여러분이 여기서 보고 들은 모든 것에 근거한 양심과 확신에 따라 내가 짚은 질문들에 답할 때, 유한체프가 한 일이 무슨 뜻인지 생각이 들 수 있을 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Когда вы разрѣшите	때의 절 — 완료 미래 2인칭 복수	여러분이 답할 때
по совѣсти и убѣжденію, основанному	по + 여격 둘 + 과거 수동 분사(여격)	근거한 양심과 확신에 따라
на всемъ здѣсь видѣнномъ и слышанномъ	на + 전치격 — 분사가 명사로 쓰였다(본 것과 들은 것)	여기서 보고 들은 모든 것에
указанные мною вопросы	대격 복수 목적어 + 행위자 조격 мно́ю	내가 짚은 질문들을
у васъ можетъ возникнуть мысль	у + 생격(가진 사람) + мочь + 부정사 + 주어	여러분에게 생각이 떠오를 수 있다
о значеніи того, что` сдѣлалъ Юханцевъ	о + 전치격 + 지시어 того́ + что 절	유한체프가 한 일의 뜻에 관해

мно́ю는 я의 조격 мной의 옛 꼴이다. 지금도 문어에 남아 있다. 행위자 조격이라 「나에 의해 지적된」 → 「내가 짚은」.

문형

по со́вести и убежде́нию

양심과 확신에 따라

1. по + 여격 둘이 한 쌍이다. 여성 명사 со́весть의 여격은 со́вести, убежде́ние은 убежде́нию.
2. 코니의 원문은 옛 철자 по совѣсти и убѣжденію다. ѣ만 е로 바꾸면 지금 철자가 된다.
3. что̀ 위의 억음 부호(̀)는 1905년판이 「~하는 것(무엇)」의 что를 접속사 что와 가르려고 찍은 것이다. 지금은 찍지 않는다.

суди́ть по со́вести
양심에 따라 판단하다

де́йствовать по со́вести
양심대로 행동하다

19.7 **несменя́емость** ж. · род. несменя́емости [nʲɪsmʲɪˈnʲæ(ɪ̯)ɪməsʲtʲ]

(법관의) 불가동성, 신분 보장 ★★★

니ㅅ미냬이머시띠 표기법 네스메냐예모스티

Зализняк **8а**

не- + сменя́ть(갈아 치우다) + -емость(될 수 있음): 「갈아 치울 수 없음」. 1864년 УСУ 243조가 법관을 본인의 청원 없이 해임하거나 동의 없이 전보하지 못하게 했다. 지금 러시아 헌법은 한 줄로 적는다 — «Судьи несменяемы»(121조 1항).

쉬운 예 Су́дьи несменя́емы.
법관은 신분이 보장된다.

실무 예 Несменя́емость суде́й — гара́нтия незави́симости суда́.
법관의 신분 보장은 사법 독립의 보장이다.

원문

> Предсѣдатели, товарищи предсѣдателей и члены судебныхъ мѣстъ не могутъ быть ни увольняемы безъ прошенія, кромѣ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 228—230, 295 и 296-й, ни переводимы изъ одной мѣстности въ другую безъ ихъ согласія. – УСУ 1864 ст. 243 — Судебные уставы 1864, УСУ с. 33 A

현대 철자 Председатели, товарищи председателей и члены судебных мест не могут быть ни увольняемы без прошения, кроме случаев, указанных в статьях 228—230, 295 и 296-й, ни переводимы из одной местности в другую без их согласия.

읽기 Председа́тели, това́рищи председа́телей и чле́ны суде́бных мест не мо́гут быть ни увольня́емы без проше́ния, кро́ме слу́чаев, ука́занных в статья́х 228—230, 295 и 296-й, ни переводи́мы из одно́й ме́стности в другу́ю без их согла́сия.

법원의 원장·부원장(товарищи председателей)과 판사는 228조부터 230조까지, 295조와 296조가 정한 경우가 아니면 본인의 청원 없이 해임되지 아니하고, 동의 없이 다른 지역으로 전보되지 아니한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Предсѣдатели, товарищи предсѣдателей и члены судебныхъ мѣстъ	주어(주격 복수) — 법원의 원장·부원장·판사	법원의 원장·부원장과 판사는
не могутъ быть ни увольняемы безъ прошенія	не мочь + быть + ни + 현재 수동 분사 단형 + без + 생격	청원 없이 해임될 수 없고
кромѣ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 228—230, 295 и 296-й	кро́ме + 생격 — 예외	정해진 조문의 경우가 아니면
ни переводимы изъ одной мѣстности въ другую	둘째 ни + 분사 + из … в …	다른 지역으로 전보될 수도 없다
безъ ихъ согласія	без + 생격	그들의 동의 없이

това́рищ председа́теля는 「동지」가 아니라 옛 직함 「부원장」이다. 18장 『부활』의 това́рищ прокуро́ра(검사 대리)도 같은 쓰임이다.

문형

без + 생격

~ 없이

1. без는 생격을 받는다: без проше́ния(청원 없이), без согла́сия(동의 없이).

2. 옛 철자 безъ의 ъ는 소리가 없다. 지금은 без.

3. 반대말은 с + 조격: с согла́сия(동의를 받아)는 예외로 с + 생격이다 — 관용.

без согла́сия суде́й

판사들의 동의 없이

без уважи́тельной причи́ны

정당한 사유 없이

문법 V3 · ни … ни … — 둘 다 아니다

~~не мо́гут быть уволены́ и не переведены́~~ (어색)

не мо́гут быть ни увольня́емы, ни переводи́мы

не 하나에 ни … ни …를 걸면 「~도 ~도 아니다」가 된다. 조문은 현재 수동 분사 단형(увольня́емы — 해임될 수 있는)으로 「할 수 없다」를 강조했다.

한국이라면? = 법관의 신분보장 · 헌법 제106조

한국 법관은 「탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며」. 러시아 헌법 121조는 «Судьи несменяемы» 한 줄과 권한 정지 사유의 법률 유보(2항)로 적는다.

19.8

пове́ренный

м. · род. пове́ренного · мн. пове́ренные [pʲɪˈvʲerʲɪn(ː)ɨɻ]

대리인(수임인) — прися́жный пове́ренный (옛) 변호사 ★★

빠볘뻬느이 표기법 포베렌니

Зализняк **п 1а** 유정(대격 = 생격)

пове́рить(믿고 맡기다)의 분사가 명사가 되었다 — 「믿고 맡겨진 사람」. 형용사처럼 변한다(пове́ренного). 민법전에서는 위임 계약의 수임인이고(ГК 971조), 20장의 пате́нтный пове́ренный(변리사)도 이 말이다. 1864년 법원 조직법은 법원에 прися́жные пове́ренные(선서한 대리인 — 당시의 변호사)를 두었다(УСУ 11조). 이 장의 가짜 친구 코너.

쉬운 예

Он мой пове́ренный.

그가 제 대리인입니다.

실무 예

Пове́ренный де́йствует от и́мени довери́теля.

수임인은 위임인의 이름으로 행위한다.

원문

> По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. — ГК РФ ст. 971 п. 1 A

> 읽기 По договóру поручéния однá сторонá (повéренный) обязýется совершúть от и́мени и за счёт другóй стороны́ (довери́теля) определённые юридúческие дéйствия.

위임 계약에서 한쪽 당사자(수임인)는 다른 쪽 당사자(위임인)의 이름과 계산으로 정해진 법률 행위를 할 의무를 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
По договору поручения	по + 여격 + 생격 — 「~에 의하여」	위임 계약에 따라
одна сторона (поверенный) обязуется совершить	주어 + 괄호 이름 + -ся 동사 + 완료 부정사	한쪽 당사자(수임인)는 할 의무를 진다
от имени и за счет другой стороны (доверителя)	от и́мени·за счёт + 생격 + 괄호 이름(생격)	다른 쪽 당사자(위임인)의 이름과 계산으로
определенные юридические действия	대격 복수 목적어	정해진 법률 행위를

괄호 속 довери́теля가 생격인 것은 앞의 другóй стороны́(생격)에 맞췄기 때문이다. 괄호 이름은 늘 앞말과 같은 격이다.

문형

от и́мени и за счёт + 생격

~의 이름과 계산으로

1. от и́мени + 생격은 「~의 이름으로」(대리), за счёт + 생격은 「~의 비용·계산으로」.
2. 두 표현이 한 생격 명사를 함께 받는다: от и́мени и за счёт другóй стороны́.
3. 괄호 안의 (повéренный)·(довери́теля)는 앞 설명에 붙인 이름 — 6장에서 본 괄호 정의다. 격은 앞말을 따른다.

от и́мени компа́нии
회사 이름으로

за счёт госуда́рства
국가 비용으로

문법 C1 · 형용사처럼 변하는 명사

~~Мы пригласи́ли пове́ренный.~~ (비문)

Мы пригласи́ли пове́ренного.

пове́ренный는 명사지만 형용사 변화를 한다. 사람이라 대격 = 생격(-ого). 같은 부류: подсуди́мый(피고인), обвиня́емый, прися́жный.

19.9 **адвокату́ра** ж. · род. адвокату́ры [ɐdvəkɐ'turə] **변호사 제도, 변호사 단체** ★★

아ㄷ붜까뚜뿌러 표기법 아드보카투라

Зализняк **1a**

адвока́т(변호사)에 -ура(집합·제도)를 붙였다. 1864년 개혁이 만든 прися́жные пове́ренные가 러시아 근대 변호사 제도의 시작으로 꼽힌다(통설). 지금 법률은 адвокату́ра를 국가 기관이 아닌 「전문가 공동체」로 정의한다.

쉬운 예 Он рабо́тает в адвокату́ре.
그는 변호사로 일한다.

실무 예 Адвокату́ра незави́сима от госуда́рства.
변호사 단체는 국가로부터 독립되어 있다.

원문

> Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. — Закон об адвокатуре ст. 3 п. 1 A
>
> 읽기 Адвокату́ра явля́ется профессиона́льным соо́бществом адвока́тов и как институ́т граждáнского о́бщества не вхо́дит в систе́му о́рганов госуда́рственной вла́сти и о́рганов ме́стного самоуправле́ния.
>
> 변호사 단체는 변호사의 전문가 공동체이며, 시민사회의 제도로서 국가기관과 지방자치기관의 체계에 속하지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов	явля́ется + 조격 + 생격 복수	변호사 단체는 변호사의 전문가 공동체다

и как институт гражданского общества	как + 주격 — 자격	그리고 시민사회의 제도로서
не входит в систему органов государственной власти	부정 술어 + в + 대격 + 생격 사슬	국가기관의 체계에 속하지 않는다
и органов местного самоуправления	같은 систе́му 에 걸린 생격	그리고 지방자치기관의

о́рганов가 두 번 나오는 것은 систе́му(체계) 하나에 두 생격 사슬이 걸렸기 때문이다 — 「국가 권력 기관과 지방자치 기관의 체계」.

문형

как + 주격 — 「~로서」

~의 자격으로, ~로서

1. как институ́т граждáнского о́бщества = 「시민사회의 제도로서」. как 뒤의 명사는 주어와 같은 격(주격)이다.
2. 20장의 в ка́честве + 생격도 「~로서」다. как가 더 짧고 일반적이다.
3. не вхо́дит в + 대격 = 「~에 속하지 않는다」(안으로 들어가지 않는다).

как институ́т граждáнского о́бщества
시민사회의 제도로서

Он выступáет как защи́тник.
그는 변호인으로 나선다.

19.10 **зако́нность** ж. · род. зако́нности [zʲɪˈkonːəsʲtʲ] **적법성, 법치(법의 지배)** ★★★

사꼬너시띠 표기법 자콘노스티

Зализняк **8a**

зако́нный(적법한)의 명사다. 「적법성」이면서 원칙으로는 「법치」에 가깝다. 소비에트 시기의 구호 «социалисти́ческая зако́нность»(사회주의적 적법성)로도 유명하다. 지금 법률은 검찰·변호사 단체·법원의 활동 원칙 목록 맨 앞에 둔다.

쉬운 예 Зако́нность — пе́рвый при́нцип.
적법성이 첫째 원칙이다.

실무 예 Прокуро́р следи́т за зако́нностью.
검사는 적법성을 감독한다.

원문

> Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. — Закон об адвокатуре ст. 3 п. 2 A
>
> 읽기 Адвокату́ра де́йствует на осно́ве при́нципов зако́нности, незави́симости, самоуправле́ния, корпорати́вности, а та́кже при́нципа равнопра́вия адвока́тов.
>
> 변호사 단체는 적법성·독립·자치·단체성의 원칙과 변호사 평등의 원칙에 따라 활동한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Адвокатура действует на основе принципов	주어 + 술어 + на осно́ве + 생격 복수	변호사 단체는 원칙에 따라 활동한다
законности, независимости	생격 나열 ① — 원칙의 내용	적법성·독립
самоуправления, корпоративности	생격 나열 ②	자치·단체성의
а также принципа равноправия адвокатов	а та́кже + 생격 단수 + 생격	그리고 변호사 평등의 원칙에

앞 목록은 при́нципов(복수)에, 마지막 항목은 при́нципа(단수)에 걸린다. а та́кже 앞에서 목록이 한 번 끊긴다.

문형

при́нцип + 생격

~의 원칙

1. 원칙의 내용은 생격으로 붙인다: при́нцип зако́нности(적법성의 원칙).
2. 원칙을 나열하면 при́нципов + 생격 여럿: на осно́ве при́нципов зако́нности, незави́симости….
3. а та́кже(그리고 또)는 목록 끝에 결이 다른 항목을 붙일 때 쓴다.

при́нцип гла́сности
공개의 원칙

при́нцип зако́нности
적법성의 원칙

문법 C3 · следи́ть за + 조격

~~следи́ть за зако́нность~~ (비문)

следи́ть за зако́нностью

「~을 지켜보다·감독하다」의 за는 조격을 받는다. 여성 -ость 명사의 조격은 -остью: зако́нностью, гла́сностью.

19.11 **непи́саный** непи́саный зако́н 불문율 [nʲɪˈpʲisənɨ̞ɪ̯]

쓰이지 않은, 불문의 — непи́саный зако́н 불문율 ★★

니ㅃ서느이 표기법 네피사니

Зализняк **1a** 형용사

не- + пи́саный(쓰인). 지금 사전 표제는 н 하나(непи́саный)이고, 코니의 1905년판은 нн 둘(неписанный)로 찍었다 — 원문 줄은 그대로 두고, 현대 철자 줄과 읽기 줄은 н 하나로 바꿨다. 코니는 「의심은 피고인에게 유리하게」를 「거의 불문의 법이 된 관행」이라 불렀다. 그것이 법령 전체에 그런 규범이 없었다는 증언은 아니다. 이 책이 검토한 1864년 형사소송법에서는 의심 일반을 다룬 같은 문언을 찾지 못했다(813조의 반반 표결 규칙은 따로 있다). 지금은 러시아 헌법 49조 3항이 문장으로 적는다.

쉬운 예 Э́то непи́саное пра́вило.
그건 불문율이다.

실무 예 Непи́саный зако́н стал статьёй Конститу́ции.
불문의 법이 헌법 조문이 되었다.

원문

> Благодѣтельный и разумный обычай, обратившійся почти въ неписанный законъ, предписываетъ всякое сомнѣніе толковать въ пользу подсудимаго. — Кони, Судебныя рѣчи (1905), с. 9 A
>
> 현대 철자 Благодетельный и разумный обычай, обратившийся почти в неписаный закон, предписывает всякое сомнение толковать в пользу подсудимого.
>
> 읽기 Благоде́тельный и разу́мный обы́чай, обрати́вшийся почти́ в непи́саный зако́н, предпи́сывает вся́кое сомне́ние толкова́ть в по́льзу подсуди́мого.
>
> 거의 불문의 법이 된 유익하고 합리적인 관행은 모든 의심을 피고인에게 유리하게 해석하라고 명한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Благодѣтельный и разумный обычай	주어(주격) — 형용사 둘 + 명사	유익하고 합리적인 관행은
обратившійся почти въ неписанный законъ	능동 과거 분사(-ся) + в + 대격(변화의 결과)	거의 불문의 법이 된
предписываетъ всякое сомнѣніе толковать	술어 + 대격 목적어 + 부정사	모든 의심을 해석하라고 명한다
въ пользу подсудимаго	в по́льзу + 생격(-аго)	피고인에게 유리하게

обрати́ться в + 대격은 「~으로 바뀌다」 다(обрати́ться к + 여격 「~에게 문의하다」 와 다르다). 무엇으로 변했는지가 대격이다.

문형

толкова́ть в по́льзу + 생격

~에게 유리하게 해석하다

1. по́льза(이익)에 в가 붙어 「~의 이익으로」. 받는 사람은 생격: в по́льзу подсуди́мого.
2. 지금 헌법은 수동 -ся로 쓴다: толку́ются в по́льзу обвиня́емого(49조 3항).
3. 반대는 не в по́льзу(불리하게) 또는 во вред + 여격(~에게 해가 되게).

в по́льзу подсуди́мого
피고인에게 유리하게

реше́ние в по́льзу истца́
원고에게 유리한 판결

한국이라면? ≠ 무죄추정 · 헌법 제27조 제4항

한국 헌법은 「유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」를 적고, 의심 쪽은 형사소송법 제307조 제2항 「합리적인 의심이 없는 정도의 증명」이 맡는다. 러시아 헌법 49조는 추정(1항)과 의심의 해석(3항)을 한 조에 담았다.

19.12 **осужде́ние** ср. · род. осужде́ния · мн. осужде́ния [ɐsʊˈʐdʲenʲɪjə]

유죄 판결(유죄 인정), 비난 ★★

아수ㅆ 뎨니여 표기법 오수즈데니예

Зализняк **7a**

осуди́ть(유죄로 판결하다)의 명사다. 1장의 осуждённый(유죄 판결을 받은 사람)와 한 뿌리다. 일상어로는 「비난」이다 — осужде́ние о́бщества(사회의 지탄). 1864년 УУС 804조는 배심원이 유죄로 볼 때(в слу́чае осужде́ния) 피고인이 снисхожде́ние(관용)을 받을 만하다고 덧붙일 수 있다고 정했고, 지금 УПК 339조 4항도 유죄 답 뒤에 같은 물음 — заслу́живает ли он снисхожде́ния — 을 둔다.

쉬운 예

Э́то вы́звало всео́бщее осужде́ние.

그것은 모두의 비난을 샀다.

실무 예

В слу́чае осужде́ния подсуди́мый мо́жет обжа́ловать приго́вор.

유죄 판결을 받으면 피고인은 판결에 불복할 수 있다.

원문

> Предсѣдатель суда заключаетъ свое объясненіе напоминаніемъ присяжнымъ засѣдателямъ, что они должны опредѣлить вину или невинность подсудимаго по внутреннему своему убѣжденію, основанному на обсужденіи въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла, и что, въ случаѣ осужденія подсудимаго, они могутъ, если найдутъ достаточныя къ тому основанія, признать его заслуживающимъ снисхожденія. — УУС 1864 ст. 804 — Судебные уставы 1864, УУС с. 98 A
>
> > 현대 철자 Председатель суда заключает свое объяснение напоминанием присяжным заседателям, что они должны определить вину или невинность подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела, и что, в случае осуждения подсудимого, они могут, если найдут достаточные к тому основания, признать его заслуживающим снисхождения.
> >
> > 읽기 Председа́тель суда́ заключа́ет своё объясне́ние напомина́нием прися́жным заседа́телям, что они́ должны́ определи́ть вину́ и́ли неви́нность подсуди́мого по вну́треннему своему́ убежде́нию, осно́ванному на обсужде́нии в совоку́пности всех обстоя́тельств де́ла, и что, в слу́чае осужде́ния подсуди́мого, они́ мо́гут, е́сли найду́т доста́точные к тому́ основа́ния, призна́ть его́ заслу́живающим снисхожде́ния.
>
> 재판장은 배심원에게 다음을 일깨우는 것으로 설명을 마친다. 배심원은 사건의 모든 사정을 함께 검토한 데 근거한 내적 확신에 따라 피고인의 유죄 또는 무죄를 정해야 하고, 유죄로 볼 때에는 충분한 근거가 있으면 피고인을 관용을 받을 만하다고 인정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Предсѣдатель суда заключаетъ свое объясненіе	주어 + 술어 + 대격	재판장은 설명을 마친다
напоминаніемъ присяжнымъ засѣдателямъ	수단 조격 + 여격 복수(듣는 사람)	배심원에게 일깨우는 것으로
что они должны опредѣлить вину или невинность подсудимаго	что 절 ① — 766조와 같은 말	유죄 또는 무죄를 정해야 한다는 것
по внутреннему своему убѣжденію, основанному на обсужденіи	по + 여격 + 분사	검토에 근거한 내적 확신에 따라
въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла	в + 전치격 + 생격 복수	사건의 모든 사정을 함께
и что, въ случаѣ осужденія подсудимаго, они могутъ	что 절 ② + в слу́чае + 생격	그리고 유죄로 볼 때에는 할 수 있다는 것
если найдутъ достаточныя къ тому основанія	조건절 — -ыя(지금 -ые) 복수 대격	충분한 근거가 있으면
признать его заслуживающимъ снисхожденія	призна́ть + 대격 + 조격 분사 + 생격	관용을 받을 만하다고 인정하는 것

что 절 둘이 и로 이어진다 — 재판장이 일깨우는 내용이 둘이다. 첫째는 766조(판사)와 같은 자유심증 문장이고, 둘째가 관용이다.

문형

в слу́чае + 생격

~한 경우에

1. слу́чай(경우)에 в가 붙은 전치격이다. 어떤 경우인지는 생격: в слу́чае осужде́ния(유죄 판결의 경우).
2. 옛 철자 въ случаѣ는 ѣ만 е로, 끝 ъ를 지우면 지금 철자다.
3. 조문의 단골 표현이다: в слу́чае неисполне́ния(불이행의 경우, 7장).

в слу́чае осужде́ния подсуди́мого
피고인이 유죄 판결을 받는 경우

в слу́чае отка́за
거절하는 경우

문법 C4 · заслу́живать + 생격

~~заслу́живает снисхожде́ние~~ (비문)

заслу́живает снисхожде́ния

「~을 받을 만하다」 의 заслу́живать는 추상 명사를 생격으로 받는다: заслу́живает внима́ния(주목할 만하다), снисхожде́ния(관용을 받을 만하다). 구체적인 상은 대격도 쓴다: заслу́живает награ́ду.

19.13 **неви́нность** ж. · род. неви́нности [nʲɪˈvʲinːəsʲtʲ] **(옛) 무죄, 결백** ★★

니븨너시띠 표기법 네빈노스티

Зализняк **8a**

1864년 법령은 「유죄 또는 무죄」를 вина́ и́ли неви́нность로 적었다. 지금 법률 용어는 невино́вность(무죄 — 헌법 49조)이고, неви́нность는 일상어로 「결백·순결」 쪽으로 옮겨 갔다. 한 글자(-ов-) 차이로 시대가 갈린다.

쉬운 예 Он дока́зывает свою́ неви́нность.
그는 자기가 결백하다고 증명하려 한다.

실무 예 Сего́дня в зако́не пи́шут «невино́вность».
지금 법률에는 「невино́вность」라고 쓴다.

원문

> Предсѣдатель суда, въ случаѣ надобности возстановить обстоятельства, неправильно изложенныя сторонами или истинный разумъ закона, не точно ими истолкованнаго, не долженъ въ объясненіяхъ своихъ ни обнаруживать собственнаго своего мнѣнія о винѣ или невинности подсудимаго, ни приводить обстоятельствъ, не бывшихъ предметомъ судебнаго состязанія. — УУС 1864 ст. 802 — Судебные уставы 1864, УУС с. 98 A
>
> 현대 철자 Председатель суда, в случае надобности восстановить обстоятельства, неправильно изложенные сторонами или истинный разум закона, не точно ими истолкованного, не должен в объяснениях своих ни обнаруживать собственного своего мнения о вине или

невинности подсудимого, ни приводить обстоятельств, не бывших предметом судебного состязания.

읽기 Председа́тель суда́, в слу́чае на́добности восстанови́ть обстоя́тельства, непра́вильно изло́женные сторона́ми и́ли и́стинный ра́зум зако́на, не то́чно и́ми истолко́ванного, не до́лжен в объясне́ниях свои́х ни обнару́живать со́бственного своего́ мне́ния о вине́ и́ли неви́нности подсуди́мого, ни приводи́ть обстоя́тельств, не бы́вших предме́том суде́бного состяза́ния.

재판장은 당사자가 잘못 진술한 사정이나 당사자가 정확히 해석하지 못한 법률의 참뜻을 바로잡을 필요가 있는 경우에도, 설명에서 피고인의 유무죄에 관한 자기 의견을 드러내거나 법정의 다툼에 오르지 않은 사정을 끌어와서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Предсѣдатель суда, въ случаѣ надобности	주어 + в слу́чае + 생격 — 「~할 필요가 있는 경우」	재판장은 필요한 경우에도
возстановить обстоятельства, неправильно изложенныя сторонами	부정사 + 대격 + 과거 수동 분사(-ыя) + 행위자 조격	당사자가 잘못 진술한 사정을 바로잡을
или истинный разумъ закона, не точно ими истолкованнаго	대격 + 생격 + 분사(생격)	또는 그들이 잘못 해석한 법률의 참뜻을
не долженъ въ объясненіяхъ своихъ ни обнаруживать	не до́лжен + ни + 부정사	설명에서 드러내서는 안 된다
собственнаго своего мнѣнія о винѣ или невинности подсудимаго	부정 생격 목적어 + о + 전치격 둘	유무죄에 관한 자기 의견을
ни приводить обстоятельствъ, не бывшихъ предметомъ судебнаго состязанія	둘째 ни + 부정 생격 + 분사 + 조격	법정의 다툼에 오르지 않은 사정을 끌어와서도

부정문(не до́лжен … ни …)의 목적어가 대격이 아니라 생격(мнѣнія, обстоятельствъ)이다 — 부정 생격. 옛 문어에서는 지금보다 훨씬 자주 쓰였다.

문형

ни … ни … + 부정사

~도 ~도 해서는 안 된다

1. не до́лжен ни обнару́живать …, ни приводи́ть … — 금지가 둘이다.
2. 재판장 설시의 중립 의무다. 의견은 배심원의 몫이라 재판장은 유무죄 쪽을 드러내지 않는다.
3. 같은 쪽(УУС 98쪽)의 803조도 증거 평가 기준을 「обвинение이나 оправдание 쪽으로 쏠리지 말라는 경고」로만 설명하라고 정한다.

ни вина́, ни неви́нность
유죄도 무죄도

Он не до́лжен ни спо́рить, ни сове́товать.
그는 다투어서도 조언해서도 안 된다.

19.14 **ревизо́р** м. · род. ревизо́ра · мн. ревизо́ры [rʲɪvʲɪˈzor] **감찰관, 감사관** ★★★

ㄹㅔㅂㅣ<u>소</u>ㄹ 표기법 레비조르

Зализняк **1a** 유정(대격 = 생격)

реви́зия(감사·감찰)를 하는 관리다. 고골의 희극 제목이라 한국에서는 『검찰관』으로 옮겨 왔지만 검사(прокуро́р)가 아니라 중앙에서 파견되는 「감찰관」이다. 지금도 회계 감사인을 ревизо́р라 부른다 — ревизио́нная коми́ссия(감사위원회).

쉬운 예 К нам е́дет ревизо́р!
감찰관이 온다!

실무 예 Ревизо́р прове́рил докуме́нты.
감사관이 서류를 점검했다.

원문

> Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем. — Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. I — ПСС 4 (1951): 11 A
>
> 읽기 Ревизо́р из Петербу́рга, инко́гнито. И ещё с секре́тным предписа́ньем.
> 페테르부르크에서 오는 감찰관이오, 신분을 숨기고. 게다가 비밀 훈령까지 지니고.

문형

из + 생격 — 출신·출발

~에서 온

1. из Петербу́рга(페테르부르크에서 온) — 출발지·출신은 из + 생격.
2. 명사 뒤에 바로 붙여 꾸밈말로 쓴다: ревизо́р из Петербу́рга, гость из Коре́и.

3. 20장의 прие́хать из Сеу́ла와 같은 전치사다.

судья́ из Сеу́ла
서울에서 온 판사

письмо́ из Москвы́
모스크바에서 온 편지

19.15 **чино́вник** м. · род. чино́вника · мн. чино́вники [ʧɪˈnovnʲɪk] **관리, 관료** ★★

찌노ᄇᆞ니ㄱ 표기법 치노브니크

Зализняк **3a** 유정(대격 = 생격)

чин(관등)을 가진 사람이다. 제정 러시아의 문관은 열네 등급(чины)으로 나뉘었다. 지금은 공식 용어가 госуда́рственный слу́жащий(공무원)이고, чино́вник는 말투에 따라 「관료」라는 낮춤이 섞인다. 『검찰관』의 시장이 읽는 편지가 прие́хал чино́вник(관리가 왔다)로 사건을 연다.

쉬운 예 Он ста́рый чино́вник.
그는 늙은 관리다.

실무 예 Чино́вник получи́л предписа́ние.
관리가 훈령을 받았다.

원문

> Спешу между прочим уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (значительно поднимает палец вверх). — Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. I — ПСС 4 (1951): 12 A
>
> 읽기 Спешу́ ме́жду про́чим уве́домить тебя́, что прие́хал чино́вник с предписа́нием осмотре́ть всю губе́рнию и осо́бенно наш уе́зд (значи́тельно поднима́ет па́лец вверх).
>
> 그건 그렇고 서둘러 알리네. 현(縣) 전체, 특히 자네 군(郡)을 살펴보라는 훈령을 받은 관리가 왔다네(의미심장하게 손가락을 위로 쳐든다).
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Спешу между прочим уведомить тебя	1인칭 동사 + 삽입구 + 부정사 + 대격	그건 그렇고 서둘러 자네에게 알리네

что приехал чиновник	что 절 — 동사가 주어 앞	관리가 왔다는 것을
с предписанием осмотреть всю губернию	с + 조격 + 부정사 + 대격	현 전체를 살펴보라는 훈령을 가지고
и особенно наш уезд	같은 부정사의 둘째 목적어	특히 우리 군을
(значительно поднимает палец вверх)	무대 지시 — 편지 낭독 중 시장의 동작	(의미심장하게 손가락을 쳐든다)

괄호 속은 편지 글이 아니라 고골의 무대 지시다. 시장이 편지를 읽다가 손가락을 드는 동작이다. 원문 그대로 문장 안에 들어 있다.

문형

уве́домить + 대격 + что …

~에게 …을 알리다(통지)

1. уве́домить(완료)·уведомля́ть(불완료)은 공문의 「통지하다」 다. 알리는 상대는 대격: уве́домить тебя́.
2. 명사는 уведомле́ние(통지) — 6장의 해지 통지, 소송법의 통지서에 나온다.
3. 구어로는 сообщи́ть + 여격: сообщи́ть вам(여러분께 알리다) — 『검찰관』 첫 대사가 이 꼴이다.

Суд уве́домил сто́роны.
법원은 당사자들에게 통지했다.

Спеши́м уве́домить вас.
서둘러 알려 드립니다.

19.16 **взя́тка** ж. · род. взя́тки · мн. взя́тки [ˈvzʲatkə] **뇌물** ★★★

ㅂ샤ㄸ께 표기법 브잣카

Зализняк **3*a**

взять(받다)에서 왔다 — 「받은 것」. 『검찰관』의 판사 랴프킨-탸프킨은 자기는 뇌물을 받되 「사냥개 강아지로」 받는다고 자랑한다. 지금 형법은 수뢰를 Получе́ние взя́тки(290조), 증뢰를 Да́ча взя́тки(291조)로 나눈다. 「뇌물을 받다」는 брать взя́тки(구어)·получа́ть взя́тку(법률).

쉬운 예

Он не берёт взя́ток.

그는 뇌물을 받지 않는다.

실무 예

Суд призна́л его́ вино́вным в получе́нии взя́тки.

법원은 그에게 수뢰죄를 인정했다.

원문

> Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. — Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. I — ПСС 4 (1951): 14 A
>
> 읽기 Я говорю́ всем откры́то, что беру́ взя́тки, но чем взя́тки? Борзы́ми щенка́ми.
>
> 나는 다들 앞에서 대놓고 뇌물을 받는다고 말하오. 그런데 무엇으로 받느냐? 사냥개 강아지로 받소.

문형

чем? — 조격으로 묻고 답하기

무엇으로?

1. чем은 что의 조격이다 — 「무엇으로」. 답도 조격: Борзы́ми щенка́ми(사냥개 강아지로).
2. щено́к(강아지)는 출몰 모음 о가 빠져 щенка́ми가 된다.
3. 판사의 말장난이다 — 돈이 아니라 강아지로 받으니 뇌물이 아니라는 것. 시장은 「강아지든 무엇이든 다 뇌물」이라고 받아친다.

Чем вы пи́шете? — Ру́чкой.

무엇으로 쓰세요? — 펜으로요.

Чем пла́тят? — Деньга́ми.

무엇으로 냅니까? — 돈으로요.

문법 C4 · 부정 생격 — не берёт взя́ток

~~Он не берёт взя́тки.~~ (어색)

Он не берёт взя́ток.

부정문에서 일반적인 목적어(뇌물 일반)는 생격으로 바꾸는 일이 많다. -ка 여성 명사의 복수 생격은 출몰 모음이 낀다: взя́тка → взя́ток. 대격(взя́тки)도 틀린 것은 아니지만 구체적인 것을 가리킨다.

한국이라면? = 수뢰 · 형법 제129조

한국은 「공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때」. 러시아 УК 290조는 받는 쪽을, 291조는 주는 쪽을 따로 정한다.

19.17 **изве́стие** ср. · род. изве́стия · мн. изве́стия [ɪˈzvʲesʲtʲɪjə] **소식, 통지** ★★

이ㅿ볘시띠여 표기법 이즈베스티예

Зализняк **7a**

весть(소식)에서 왔다. 『검찰관』의 첫 대사가 이 말로 끝난다. 학술판(ПСС 4권, 1951)은 «…изве́стие. К нам е́дет ревизо́р.»로 마침표를 찍고, 널리 알려진 쌍점형 «…изве́стие: к нам е́дет ревизо́р»는 다른 판본의 구두점이다(결정 D-5). 신문 『Изве́стия』(소식들)도 이 말의 복수다.

쉬운 예 У меня́ хоро́шее изве́стие.
좋은 소식이 있습니다.

실무 예 Мы получи́ли изве́стие из суда́.
우리는 법원에서 통지를 받았다.

원문

> Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. — Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. I — ПСС 4 (1951): 11 A
>
> 읽기 Я пригласи́л вас, господа́, с тем, что́бы сообщи́ть вам пренепри́ятное изве́стие. К нам е́дет ревизо́р.
> 여러분, 아주 언짢은 소식을 알려 드리려고 오시라 했소. 감찰관이 우리에게 오고 있소.

문형

с тем, что́бы + 부정사

~하려고(목적)

1. с тем, что́бы는 что́бы(~하기 위해)를 강조한 꼴이다. 문어·연설에 쓴다.
2. 주어가 같으면 부정사를 붙인다: пригласи́л вас, что́бы сообщи́ть.
3. К нам е́дет — 정향 동사 е́хать의 현재형이 「오고 있다(곧 온다)」를 말한다(20장 V7).

Я пришёл с тем, что́бы извини́ться.
사과하려고 왔습니다.

Мы пригласи́ли вас, что́бы обсуди́ть де́ло.
사건을 논의하려고 모셨습니다.

19.18 **неприя́тный** пренепри́ятный 아주 언짢은 [nʲɪprʲɪˈjatnɨɪ̯] **언짢은, 불쾌한** ★★

니ㅛ괴야ㄸ느이 표기법 네프리야트니

Зализняк **1*a** 형용사

прия́тный(기분 좋은)의 반대말. 접두사 пре-를 붙이면 「아주·몹시」가 된다 — 『검찰관』 첫 대사의 пренеприя́тное изве́стие(아주 언짢은 소식). 3막에서 시장 부인은 옛 여성 조격 어미 -ою로 말한다: неприя́тною(지금 неприя́тной).

쉬운 예

Э́то неприя́тная ситуа́ция.

곤란한 상황이다.

실무 예

У нас неприя́тное изве́стие.

언짢은 소식이 있습니다.

원문

> Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною. — Гоголь, «Ревизор», д. III, явл. VI — ПСС 4 (1951): 47 A
>
> 읽기 Я ду́маю, вам по́сле столи́цы вояжиро́вка показа́лась о́чень неприя́тною.
>
> 수도에 계시다가 오셨으니 여행이 무척 고단하셨겠어요.

문형

показа́ться + 여격 + 조격

~에게 …로 보이다

1. 누구에게는 여격(вам), 어떻게는 조격(неприя́тною).
2. -ою는 여성 조격의 변이형이다(보통은 -ой, 사전에 -ою도 실린다). 1864년 법령의 точностію(→ то́чностью)는 다른 갈래 — -ь 여성 명사의 조격 -ью를 옛 철자로 -ію라 적었다.
3. 현재형 ка́жется도 같은 틀이다: Мне ка́жется, э́то ве́рно(제 생각엔 맞습니다).

Зада́ча показа́лась мне тру́дной.

문제가 내게는 어렵게 보였다.

Мне ка́жется, вы пра́вы.

제 생각엔 당신 말이 맞습니다.

문법 C3 · показа́ться + 여격 + 조격

~~вам показа́лась неприя́тная~~ (비문)

вам показа́лась неприя́тной

「~에게 …하게 여겨지다」는 사람을 여격(вам), 어떻게 여겨지는지를 조격(неприя́тной)으로 쓴다. 고골의 неприя́тною는 여성 조격의 변이형 -ою다 — 현대 사전에도 неприя́тной와 함께 실려 있다. 보통의 현대 문장에서는 -ой가 일반적이다.

한국이라면? — 1864년 원칙은 지금 어디에

1864년 조문과 지금 러시아 조문을 한국 조문과 나란히 놓았다. 「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는 데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언 대조다.

	러시아	한국	차이
=	вну́треннее убежде́ние (УУС 1864 ст. 766 · УПК ст. 17)	자유심증주의 (형사소송법 제308조)	한국 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다」 / 러시아 «по своему внутреннему убеждению» + «законом и совестью».
=	гла́сность (Конститу́ция, ст. 123 ч. 1)	재판의 공개 (헌법 제109조)	한국 「재판의 심리와 판결은 공개한다」 / 러시아 «Разбирательство дел во всех судах открытое». 둘 다 법률이 정한 비공개 예외.
=	несменя́емость (УСУ 1864 ст. 243 · Конститу́ция, ст. 121)	법관의 신분보장 (헌법 제106조)	러시아 «Судьи несменяемы» 한 줄 / 한국 「탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며」.
≠	сомне́ния в по́льзу обвиня́емого (Конститу́ция, ст. 49 ч. 3)	무죄추정 (헌법 제27조 제4항)	코니가 불문의 법이라 부른 원칙이 러시아에서는 «Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» / 한국은 「유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」.
≠	отве́т прися́жных «Да, вино́вен, но …» (УУС 1864 ст. 812)	평결 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조)	1864년 배심원은 질문마다 답에 말을 덧붙였다 / 한국 배심원은 「유 · 무죄에 관하여」 평결하고 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」.
=	получе́ние взя́тки (УК, ст. 290)	수뢰 (형법 제129조)	러시아 «Получение взятки» / 한국 「그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때」.

가짜 친구 · прися́жный — 배심원, 그리고 옛 변호사

прися́жный는 прися́га(선서)에서 온 형용사로 「선서한」 이다. прися́жный заседа́тель는 「선서한 배석자」, 곧 배심원이다(11장).

1864년 법원 조직법은 법원에 서기국·집행관과 함께 прися́жные пове́ренные를 두었다(УСУ 11조). 「선서한 대리인」 — 당시의 변호사다. 배심과는 상관이 없다.

그래서 19세기 글에서 прися́жный만 보고 배심원으로 옮기면 틀릴 수 있다. 뒤에 오는 명사가 заседа́тель인지 пове́ренный인지를 먼저 본다.

> Для опредѣленія, въ уголовныхъ дѣлахъ, вины или невинности подсудимыхъ, къ составу судебныхъ мѣстъ, въ случаяхъ означенныхъ въ уставѣ уголовнаго судопроизводства, присоединяются присяжные засѣдатели. УСУ 1864 ст. 7 — Судебные уставы 1864, УСУ с. 2
>
> > 현대 철자 Для определения, в уголовных делах, вины или невинности подсудимых, к составу судебных мест, в случаях означенных в уставе уголовного судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели.
> >
> > 읽기 Для определе́ния, в уголо́вных дела́х, вины́ и́ли неви́нности подсуди́мых, к соста́ву суде́бных мест, в слу́чаях озна́ченных в уста́ве уголо́вного судопроизво́дства, присоединя́ются прися́жные заседа́тели.
>
> 형사 사건에서 피고인의 유죄 또는 무죄를 정하기 위하여, 형사소송법이 정한 경우에는 법원의 구성에 배심원이 더해진다.

요령 прися́жный 뒤에 заседа́тель가 오면 배심원, пове́ренный가 오면 옛 변호사다. 명사 없이 прися́жные(복수)만 있으면 거의 늘 배심원이다.

옛 철자 읽기 — ѣ·i·ъ와 -аго

1918년 철자 개혁 전의 인쇄물은 글자 몇 개와 어미 몇 개만 다르다. 소리는 같다. 다섯 가지를 알면 1864년 법령과 코니의 연설이 읽힌다(1장 마지막 절에서 처음 보았다).

- ѣ(야찌)는 지금 е로 쓴다: совѣсть → со́весть, дѣло → де́ло. 어느 낱말에 ѣ가 들었는지는 어원이 정했다. 읽을 때는 е로 읽으면 된다.
- і는 모음 앞에서 и 대신 썼다: убѣжденію → убежде́нию, Россіи → Росси́и. -ія··-ie로 끝나는 명사가 많아 법령에 아주 자주 보인다.

- 자음으로 끝나는 낱말 끝에는 ъ를 붙였다: судъ, законъ, всѣхъ. 소리가 없고 지금은 쓰지 않는다. 낱말 가운데의 ъ(분리 부호)는 지금도 쓴다: объясне́ние.
- 형용사 어미가 둘 다르다. 남성·중성 생격 -аго··яго는 지금 -ого··его(уголовнаго → уголо́вного), 여성·중성 복수 주격 -ыя··ія는 지금 -ые··ие(достаточныя → доста́точные).
- 접두사 раз-··воз-··без- 등은 무성 자음 앞에서도 з로 썼다: Разсмотрѣвъ → Рассмотре́в, возстановить → восстанови́ть. 지금은 с로 쓴다. 이 규칙과 앞의 어미 규칙은 1918년 철자 개혁 법령의 「새 철자 규칙」 5~7항에 있다(부록 G — ru.wikisource 전사본으로 대조).

표로 보기

옛 철자(1864·1905)	지금 철자	바뀐 곳
совѣсть	совесть	ѣ → е
снисхожденія	снисхождения	і → и
законъ	закон	끝 ъ 삭제
уголовнаго	уголовного	-аго → -ого
достаточныя	достаточные	-ыя → -ые
возстановить	восстановить	воз- → вос-(무성 자음 앞)
Разсмотрѣвъ	Рассмотрев	раз- → рас-, ѣ → е, 끝 ъ 삭제
точностію	точностью	-ію → -ью

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

Су́дьи должны́ определя́ть вину́ и́ли неви́нность

주격 복수 · 주어 | 단형 · ~해야 한다 | 부정사 · 옛 철자 опредѣлять | 대격 · 유죄 | 또는 | 대격 · 무죄(옛 용어)

판사는 유죄인지 무죄인지 정해야 한다(УУС 766조, 지금 철자).

Да винóвен но без предумышле́ния

긍정 | 단형 · 옛 철자 виновенъ | 그러나 | без + 생격 · 옛 철자 безъ предумышленія

예, 유죄다, 그러나 미리 꾀하지는 않았다(УУС 812조, 지금 철자).

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~уголóвнаго~~	уголóвного	-аго는 옛 생격 어미. 지금 철자로 옮길 때 -ого로.
~~въ дéле~~	в дéле	낱말 끝 ъ는 소리가 없고 지금은 쓰지 않는다.
~~достáточныя основáния~~	достáточные основáния	-ыя는 옛 복수 어미(여성·중성). 지금은 -ые.
~~разсмотрéть~~	рассмотрéть	무성 자음 앞의 раз-는 지금 рас-로 쓴다.

원전 코너 — 1864년 조문의 совокýпность, 소설 속 совокýпность фáктов

1864년 УУС 766조는 판사에게 「사건의 모든 사정을 함께(в совокупности)」 검토해 확신을 얻으라고 했다. 16년 뒤 도스토옙스키는 그 법정을 소설로 옮기면서 같은 말을 열쇠어로 썼다. 검사의 논고가 끝난 대목의 서술자 문장이다.

> Главное, повлияла совокупность фактов. Достоевский, «Братья Карамазовы», кн. 12, гл. IX — ПСС 15: 145 / СС 10: 230 A
>
> 읽기 Глáвное, повлия́ла совокýпность фáктов.
> 무엇보다 사실들의 총체가 영향을 미쳤다.

『카라마조프가의 형제들』 4부 12편 IX장, 검사 이폴리트 키릴로비치의 논고 끝 무렵이다. 검사는 드미트리가 그날 한 일을 증인들의 말로 하나하나 그려 보였다.

서술자는 청중을 움직인 것이 증거 하나하나가 아니라 그 「총체」였다고 말한다. 다음 장에서 변호인 페튜코비치는 바로 이 총체를 공격한다 — 사실 하나하나를 떼어 보면 견디는 것이 하나도 없다고(17장).

조문의 в совокýпности(함께, 전체로)와 소설의 совокýпность фáктов(사실들의 총체)는 같은 명사다. 법이 요구한 증거 평가 방식이 소설에서는 배심원을 흔드는 수사가 되었다.

말해 보기 — 1864년 개혁과 고골을 화제로

러시아 법률가와 법제사나 문학을 이야기할 때 쓰는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Суде́бная рефо́рма 1864 го́да ввела́ суд прися́жных.

1864년 사법개혁이 배심재판을 도입했습니다.

근거: УСУ 7조(배심원이 법원 구성에 더해진다).

В Коре́е то́же есть при́нцип свобо́дной оце́нки доказа́тельств.

한국에도 자유심증주의가 있습니다.

형사소송법 제308조. 러시아 УПК 17조의 표제는 Свобо́да оце́нки доказа́тельств(증거 평가의 자유)다.

«К нам е́дет ревизо́р» — э́ту фра́зу зна́ют все.

「감찰관이 온다」 는 모두가 아는 말이지요.

『검찰관』 첫 대사. 학술판은 앞 문장과 마침표로 끊는다(결정 D-5).

확인 문제 8

1. 옛 철자 убѣжденію를 지금 철자로 바꾸면?

- убеждеи́ю
- **убеждеи́ию**
- убѣждеи́ию
- убеждеи́ью

ѣ → е, і → и. 소리는 그대로다.

2. 1864년 УУС 766조가 판사에게 요구한 것은?

- 법정 증거의 점수를 더하라
- **사건의 모든 사정을 함께 검토한 내적 확신에 따라 유무죄를 정하라**
- 의심이 있으면 무조건 무죄로 하라
- 검사의 의견을 따르라

«по внутреннему своему убѣжденію, основанному на обсужденіи въ совокупности всѣхъ обстоятельствъ дѣла».

3. 코니가 「불문의 법(неписанный законъ)」이라 부른 것은?

법관의 신분 보장

모든 의심을 피고인에게 유리하게 해석하는 것

재판의 공개

배심원 선서

«всякое сомнѣніе толковать въ пользу подсудимаго». 지금은 러시아 헌법 49조 3항이 조문으로 정한다.

4. УУС 812조가 보기로 든 배심원의 답은?

«Нет, не винóвен»

«Да, винóвен, но без предумышлéния»

«Винóвен, заслýживает снисхождéния»

«Не доказáно»

긍정·부정만으로 뜻을 정확히 말할 수 없을 때 말을 덧붙인 보기다. 『부활』의 오기가 이 장치에서 났다(18장).

5. прися́жный пове́ренный는 1864년 제도에서 무엇인가?

배심원

변호사(선서한 대리인)

검사 대리

법원 서기

УСУ 11조가 법원에 두는 사람으로 присяжные повѣренные를 든다. 배심원은 прися́жный заседа́тель.

6. 『검찰관』 첫 대사의 학술판(ПСС 4권, 1951) 구두점은?

- …изве́стие: к нам е́дет ревизо́р.
- **…изве́стие. К нам е́дет ревизо́р.**
- …изве́стие — к нам е́дет ревизо́р!
- …изве́стие; к нам е́дет ревизо́р.

ФЭБ 학술판은 마침표와 대문자 К. 쌍점형은 다른 판본의 구두점이다.

7. 판사 랴프킨-탸프킨은 뇌물을 무엇으로 받는다고 했는가?

- 돈으로
- 모피 외투로
- **사냥개 강아지로**
- 받지 않는다

«Борзыми щенками». 시장은 「강아지든 무엇이든 다 뇌물」이라고 받아친다.

8. 1864년의 неви́нность에 해당하는 지금 법률 용어는?

- неви́нность 그대로
- **невино́вность**
- оправда́ние
- снисхожде́ние

지금 헌법 49조는 невино́вность(무죄)를 쓴다. неви́нность는 일상어 「결백·순결」 쪽으로 옮겨 갔다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명·교류 회화

Обме́н о́пытом

러시아 법률가를 만나면 먼저 우리 법원을 설명하게 된다. 특허법원은 무엇을 하는지, 대법원 판결에 헌법소원을 낼 수 있는지, 배심원의 평결이 판사를 묶는지. 이 장은 그 설명에 필요한 낱말 스물하나를 모았다. 낱말 절반은 법령에 나오지 않는 회화 낱말이라 원문 칸이 없다. 법령에 나오는 낱말은 조문으로 읽는데, 그러다 보면 뜻밖의 것이 보인다. докла́д는 학회 발표이기도 하지만 법정에서는 판사의 「사건 보고」 이고, сотру́дничество(협력)는 형사소송법에서 피의자와 검사의 수사 협조 약정이다. 문법 코너는 운동 동사다. 「간다」 하나를 러시아어는 걸어서인지 타고인지, 한 방향인지 오가는지로 나눠 말한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Конституция РФ ст. 62 ч. 3

   > 읽기 Иностра́нные гра́ждане и ли́ца без граждáнства по́льзуются в Росси́йской Федера́ции права́ми и несу́т обя́занности наравне́ с гра́жданами Росси́йской Федера́ции, кро́ме слу́чаев, устано́вленных федера́льным зако́ном и́ли междунаро́дным догово́ром Росси́йской Федера́ции.

   외국인과 무국적자는 러시아 연방에서 러시아 연방 국민과 똑같이 권리를 누리고 의무를 진다. 다만 연방법률이나 러시아 연방의 국제조약이 정한 경우에는 그렇지 않다.

2. Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду кандидатуру переводчика. ГПК РФ ст. 162 ч. 1

   > 읽기 Ли́ца, уча́ствующие в де́ле, впра́ве предложи́ть суду́ кандидату́ру перево́дчика.

   사건 관계인은 법원에 통역인 후보를 추천할 수 있다.

▼ 처음 보는 문법 용어 21 이 장의 설명에 나오는 말

주격	주어 자리의 꼴. 사전에 실린 꼴(именительный падеж). догово́р
생격	「~의」 ·부정·수량·많은 전치사 뒤의 꼴(родительный). догово́ра
여격	「~에게」 ·по·к 뒤의 꼴(дательный). догово́ру
대격	목적어 자리의 꼴(винительный). -а/-я 로 끝나는 명사는 -у/-ю(судья́ → судью́). 그 밖의 단수는 주격과 같되 남성 유정은 생격과 같다(исте́ц → истца́). 복수는 무정이면 주격, 유정이면 생격과 같다
조격	「~으로」 ·행위자·признаётся 의 보어 자리의 꼴(творительный). догово́ром

전치격	전치사 о·в·на·при 등 뒤에서만 쓰는 꼴(предложный). о договóре, на прáве
단형	형용사·분사의 짧은 꼴. 술어 자리에 쓴다: свобóден, обя́зан, заключён
분사	동사에서 나온 형용사. 능동(испóлнивший — 이행한)과 수동(заключённый — 체결된)이 있다
불완료상	과정·반복·일반 규칙을 말하는 동사 꼴(несовершенный вид). заключáть
완료상	끝난 한 번의 일과 결과를 말하는 동사 꼴(совершенный вид). заключи́ть
유정	사람·동물을 가리키는 명사. 복수에서는 대격이 생격과 같다. 단수에서는 -а/-я 로 끝나지 않는 남성(형용사 꼴 명사 포함)만 그렇다 — судья́ 의 대격은 судью́
어순	러시아어는 격 어미가 역할을 정해 어순이 자유롭다. 목적어(대격)가 문장 맨 앞에, 주어가 동사 뒤에 올 수 있다: Систéму … составля́ют судьи́
능동 현재 분사	「~하는」 — 동사 현재 어간 + -ущий·-ющий·-ащий·-ящий. находя́щийся(~에 있는), не явля́ющийся(~이 아닌). 꾸미는 명사의 성·수·격을 따른다
과거 수동 분사	「~된」 — 완료상 동사 + -нный·-тый. залóженный(담보로 잡힌), зарегистри́рованный(등기된). 단형(оспóрено)은 술어 자리에 쓴다
수사	수를 나타내는 낱말(числи́тельное). 뒤 명사의 격을 정한다: два гóда, пять лет
-ся 수동	주로 불완료상 타동사에 -ся를 붙여 만든 수동(완료상 용례는 드물다). 행위자를 밝히면 조격: назнача́ется судóм
단서	원칙 뒤에 붙는 예외 문장. 한국 조문의 「다만, ~」 자리다. 러시아 조문은 за исключéнием·éсли инóе не …·инáче как 같은 표지로 연다
생격 사슬	명사 뒤에 생격 명사가 잇달아 붙어 「~의 ~의」로 꾸미는 꼴(5장 C2). результáт интеллектуáльной дéятельности
정향 동사	한 방향으로 지금 움직이는 중임을 말하는 운동 동사(однонаправленный глагол). идти́ · éхать
부정향 동사	오가기·되풀이·일반 능력을 말하는 운동 동사(разнонаправленный глагол). ходи́ть · éздить
공성 명사	어미는 하나인데 남녀 모두를 가리키는 명사(существительное общего рода). колле́га · судья́ — 꾸미는 말은 사람의 성을 따른다

표제어 21

원문 인용은 2026. 10. 28. 러시아 연방 공식 법령 포털(ips.pravo.gov.ru)의 공식 통합본과 대조했다. 원문 줄은 원문 그대로(강세 부호 없음, ё 대신 e)이고, 바로 아래 「읽기」 줄에 강세 부호(ó)와 ё를 찍었다. 강세는 ru.wiktionary 변화표와 낱말마다 대조했다. 긴 원문 아래에는 문장을 격·술어 단위로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

20.1

специализи́рованный специализи́рованный суд 전문법원

[spʲɪtsɨəlʲɪˈzʲirəvən(ː)ɨ̯ɪ] **전문(법원)의, 특화된** ★★★

ㅅ삐즈얼리ㅢ퍼버느이 표기법 스페치알리지로반니

Зализняк **1*a(1)** 형용사

специализи́ровать(전문화하다)의 과거 수동 분사가 형용사로 굳은 말이다. 한국 특허법원을 소개할 때 가장 먼저 쓴다 — специализи́рованный суд по пате́нтным дела́м. 러시아 법률에서는 지식재산권법원(Суд по интеллектуа́льным права́м)을 이 말로 규정한다. 지식재산권법원은 상사법원(арбитра́жный суд) 계통에 속한다.

쉬운 예

Э́то специализи́рованный суд.

이곳은 전문법원입니다.

실무 예

Пате́нтный суд Коре́и — специализи́рованный суд.

한국 특허법원은 전문법원입니다.

원문

> Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. — ФКЗ об арбитражных судах ст. 43.2 A
>
> 읽기 Суд по интеллектуа́льным права́м явля́ется специализи́рованным арбитра́жным суло́м, рассма́тривающим в преде́лах свое́й компете́нции в ка́честве суда́ пе́рвой и кассацио́нной инста́нций дела́ по спо́рам, свя́занным с защи́той интеллектуа́льных прав.
>
> 지식재산권법원은 지식재산권 보호에 관한 분쟁 사건을 그 권한의 범위에서 1심과 파기심으로 심리하는 특수 상사법원이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Суд по интеллектуальным правам	주어 — 법원 이름(по + 여격 복수)	지식재산권법원은

является специализированным арбитражным судом	явля́ется + 조격 — 형용사 둘과 명사가 모두 조격	특수 상사법원이다
рассматривающим в пределах своей компетенции	능동 현재 분사(조격) — 앞의 судо́м 을 꾸민다	자기 권한의 범위에서 심리하는
в качестве суда первой и кассационной инстанций	в ка́честве + 생격 — 「~로서」	1심과 파기심 법원으로서
дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав	분사의 목적어(대격 복수) + по + 여격 + 과거 수동분사	지식재산권 보호에 관한 분쟁 사건을

рассма́тривающим의 어미 -им은 앞의 судо́м(조격)에 맞춘 것이다. 분사의 격이 무엇에 걸리는지 알려 준다 — 조격이면 술어 자리의 법원, 주격이면 주어다.

문형

суд по + 여격 복수

~(사건)을 맡는 법원

1. по + 여격은 「~에 관한」 이다. Суд по интеллектуа́льным права́м = 「지식재산권에 관한 법원」.
2. 형용사·명사가 함께 여격 복수 -ым·-ам으로 바뀐다: интеллектуа́льным права́м.
3. 한국 법원을 설명할 때 같은 틀을 쓴다: суд по пате́нтным дела́м(특허 사건 법원).

Суд по пате́нтным дела́м.
특허 사건을 맡는 법원.

Колле́гия по уголо́вным дела́м.
형사부.

문법 C3 · явля́ется + 조격 — 형용사도 함께 조격

~~Суд явля́ется специализи́рованный суд.~~ (비문)

Суд явля́ется специализи́рованным судо́м.

6장에서 본 술어 조격이다. явля́ться 뒤의 명사가 조격이 되면 꾸미는 형용사도 따라서 남성 조격 -ым으로 바뀐다. 회화에서는 대시로 바꿔 말해도 된다: Суд — специализи́рованный.

한국이라면? ≠ 특허법원 · 법원조직법 제28조의4

둘 다 지식재산 전문법원이지만 맡는 심급이 다르다. 러시아 지식재산권법원은 1심과 파기심을 맡는다. 한국 특허법원은 특허법 등이 정한 「제1심사건」(심결취소소송)과 특허권등 침해 소송의 「항소사건」을 심판한다.

20.2

патéнтный Патéнтный суд 특허법원 · патéнтный повéренный 변리사

[pɐˈtʲentnɨj] **특허의 — Патéнтный суд 특허법원** ★★★

빠**뗀**ㅌ느이 표기법 파텐트니

Зализняк **1*a** 형용사

патéнт(특허)의 형용사다. 러시아에는 「특허법원」이라는 법원이 없어서 한국 특허법원은 Патéнтный суд Респýблики Корéя로 옮겨 설명한다. 고유명사로 쓸 때는 첫 낱말만 대문자다. 민법전 4부는 патéнтный повéренный(변리사)를 등록 직업으로 정한다(1247조).

쉬운 예

Я судья́ Патéнтного судá.

저는 특허법원 판사입니다.

실무 예

Патéнтный суд рассмáтривает спóры о патéнтах.

특허법원은 특허에 관한 분쟁을 심리합니다.

원문

> В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. — ГК РФ ст. 1247 п. 3 A
>
> 읽기 В ка́честве патéнтного повéренного мóжет быть зарегистри́рован граждани́н Росси́йской Федера́ции, постоя́нно прожива́ющий на её террито́рии.
>
> 러시아 연방 국민으로서 러시아 연방 영역에 상시 거주하는 사람은 변리사로 등록될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В качестве патентного поверенного	в ка́честве + 생격 — 자격	변리사로
может быть зарегистрирован	мочь + быть + 단형 수동 분사 (남성) — 수동 가능	등록될 수 있다

гражданин Российской Федерации	주어(주격) + 생격 사슬	러시아 연방 국민
постоянно проживающий на ее территории	능동 현재 분사(주격) — 주어를 꾸민다	그 영역에 상시 거주하는

주어(граждани́н)가 술어 뒤로 밀려나 있다. мо́жет быть + 단형 분사(зарегистри́рован)를 보면 「~될 수 있다」 이고, 그 뒤의 주격 명사가 주어다.

문형

в ка́честве + 생격

~로서, ~의 자격으로

1. ка́чество는 「질·자격」 이다. в ка́честве + 생격은 「~의 자격으로」 가 된다.
2. 법정 소개에 그대로 쓴다: в ка́честве перево́дчика(통역인으로서), в ка́честве свиде́теля(증인으로서).
3. в ка́честве 뒤의 형용사·명사는 함께 생격이다: пате́нтного пове́ренного.

Я здесь в ка́честве наблюда́теля.
저는 참관인 자격으로 왔습니다.

Он вы́ступит в ка́честве перево́дчика.
그가 통역을 맡겠습니다.

20.3 **верхо́вный** Верхо́вный суд 대법원 [vʲɪrˈxovnɨj]

최고의 — Верхо́вный суд 대법원 ★★★

븨ㄹ 호ㅱ느이 표기법 베르호브니

Зализняк **1*a** 형용사

верх(위)에서 온 말이다. 러시아 연방 대법원(Верхо́вный Суд Росси́йской Федера́ции)은 헌법에서 Суд를 대문자로 쓴다. 한국 대법원도 같은 이름으로 옮긴다 — Верхо́вный суд Респу́блики Коре́я. 러시아에는 공화국마다 верхо́вный суд респу́блики(공화국 최고법원)도 있는데, 연방 대법원 아래의 지역 법원이다.

쉬운 예 Верхо́вный суд нахо́дится в Сеу́ле.
대법원은 서울에 있습니다.

실무 예 Верхо́вный суд рассма́тривает жа́лобы на реше́ния Пате́нтного суда́.
대법원은 특허법원 판결에 대한 상고를 심리합니다.

원문

В Верховном Суде Российской Федерации, кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке. – УПК РФ ст. 18 ч. 1 A

읽기 В Верхо́вном Суде́ Росси́йской Федера́ции, кассацио́нных суда́х о́бщей юрисди́кции, апелляцио́нных суда́х о́бщей юрисди́кции, вое́нных суда́х произво́дство по уголо́вным дела́м ведётся на ру́сском языке́.

러시아 연방 대법원, 일반 관할 파기법원, 일반 관할 항소법원, 군사법원에서 형사 절차는 러시아어로 진행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В Верховном Суде Российской Федерации	в + 전치격 — 장소	러시아 연방 대법원에서
кассационных судах общей юрисдикции	같은 в 에 걸린 전치격 복수 + 생격	일반 관할 파기법원에서
апелляционных судах общей юрисдикции, военных судах	전치격 복수 나열	일반 관할 항소법원·군사법원에서
производство по уголовным делам	주어(주격) + по + 여격 복수	형사 사건 절차는
ведется на русском языке	-ся 수동 술어 + на + 전치격	러시아어로 진행된다

в 하나가 네 법원 이름에 모두 걸린다. 전치격 복수 -ах가 이어지는 동안은 같은 в 아래의 나열이다.

문형

жа́лоба на + 대격

~에 대한 불복(상고·항소)

1. 불복의 대상은 на + 대격이다: жа́лоба на реше́ние(판결에 대한 불복).
2. 한국 「상고」를 옮길 때는 жа́лоба в Верхо́вный суд(대법원에 내는 불복)라고 풀어 말하는 편이 안전하다.
3. кассацио́нная жа́лоба는 러시아에서 확정 판결에 대한 파기 신청이라 한국 상고와 대상이 다르다(4장).

Жа́лоба на реше́ние суда́.
판결에 대한 불복.

Он пода́л жа́лобу в Верхо́вный суд.
그는 대법원에 상고했다.

문법 C5 · в + 전치격(어디에서) · в + 대격(어디로)

~~Я рабо́таю в Верхо́вный суд.~~ (비문)

Я рабо́таю в Верхо́вном суде́.

일하는 곳은 в + 전치격(-ом суде́)이다. в + 대격(в Верхо́вный суд)은 그쪽으로 가는 방향 — иду́ в Верхо́вный суд. 같은 в가 격에 따라 「~에서」와 「~로」로 갈린다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 법원조직법 제14조·제4조

최고 법원이라는 자리는 같다. 한국 대법원은 상고사건 등을 「종심(終審)으로 심판한다」. 대법관은 「대법원장을 포함하여 14명」이다(2026. 3. 12. 개정의 증원 조항은 아직 시행 전). 러시아 대법원은 일반·상사 두 계통을 함께 맡고 감독심도 한다(헌법 126조).

20.4

респу́блика

ж. · род. респу́блики · мн. респу́блики [rʲɪˈspublʲɪkə]

공화국 — Респу́блика Коре́я 대한민국 ★★★

ㄹㅣㅅ**ㅃㅜ**ㅂ리꺼 표기법 레스푸블리카

Зализняк **3а**

대한민국의 러시아어 공식 이름은 Респу́блика Коре́я다. 러시아 안에도 респу́блика가 있다 — 연방을 이루는 주체 가운데 고유의 국가어를 정할 수 있는 단위(헌법 68조 2항). 북한은 Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика(약칭 КНДР)라서 Респу́блика Коре́я와 섞이지 않게 말한다.

쉬운 예
Я из Респу́блики Коре́я.
저는 대한민국에서 왔습니다.

실무 예
В Респу́блике Коре́я рабо́тает Конституцио́нный суд.
대한민국에는 헌법재판소가 있습니다.

원문
> Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. — Конституция РФ ст. 68 ч. 2 A

> 읽기 Респу́блики впра́ве устана́вливать свои́ госуда́рственные языки́. В о́рганах госуда́рственной вла́сти, о́рганах ме́стного самоуправле́ния, госуда́рственных учрежде́ниях респу́блик они́ употребля́ются наряду́ с госуда́рственным языко́м Росси́йской Федера́ции.

공화국은 자기 국가어를 정할 수 있다. 공화국의 국가기관·지방자치기관·국가 시설에서는 (그 공화국의 국가어를) 러시아 연방의 국가어와 함께 쓴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Республики вправе устанавливать	주어(주격 복수) + впра́ве + 부정사	공화국은 정할 수 있다
свои государственные языки	대격 복수 — 목적어	자기 국가어를
В органах государственной власти, органах местного самоуправления	в + 전치격 복수 + 생격	국가기관·지방자치기관에서
государственных учреждениях республик	같은 в 에 걸린 전치격 + 생격 복수	공화국의 국가 시설에서
они употребляются наряду с государственным языком	주어 они́(앞 문장의 языки́) + -ся 수동 + наряду́ с + 조격	그 국가어들은 국가어와 함께 쓰인다
Российской Федерации	생격	러시아 연방의

둘째 문장의 они́는 앞 문장의 языки́(국가어들)다. 공화국(респу́блики)을 가리키는 것이 아니다 — 조문을 떼어 인용할 때 이 대명사의 앞말을 놓치면 뜻이 흐려진다.

문형

впра́ве + 부정사

~할 권리가 있다, ~할 수 있다

1. впра́ве는 변하지 않는 술어다(3장). 주어가 단수든 복수든 그대로다: Респу́блики впра́ве ….
2. 뒤에는 동사 부정사가 온다: впра́ве устана́вливать(정할 수 있다).
3. 의무는 обя́зан(обя́заны) + 부정사다(5장). 권리와 의무를 이 두 말로 가른다.

Сто́роны впра́ве заключи́ть мирово́е соглаше́ние.
당사자는 화해할 수 있다.

Перево́дчик впра́ве задава́ть вопро́сы.
통역인은 질문할 수 있다.

문법 C2 · 국명 앞의 Респу́блика만 변한다

~~посо́льство Респу́блики Коре́и~~ (공식 명칭 관행)

посо́льство Респу́блики Коре́я

Респу́блика Коре́я는 공식 이름이라 격이 바뀔 때 앞의 Респу́блика만 변하고 Коре́я는 주격으로 둔다. 국명만 쓸 때는 Коре́я도 변한다: из Коре́и(한국에서).

20.5 **коре́йский** по-коре́йски 한국어로 [kɐˈrʲejskʲɪj] **한국의, 한국어의** ★★★

까**페**이ㅅ끼이 표기법 코레이스키

Зализняк **3a** 형용사

Коре́я(한국)의 형용사다. 형용사는 문장 가운데서 소문자로 쓴다 — коре́йский суд, коре́йский язы́к. 「한국어로 말하다」는 говори́ть по-коре́йски(부사)로, 「한국어로 된 문서」는 докуме́нт на коре́йском языке́로 말한다. 사람은 коре́ец(남)·кореянка(여)다.

쉬운 예 Я говорю́ по-коре́йски и немно́го по-ру́сски.
저는 한국어를 하고 러시아어도 조금 합니다.

실무 예 Докуме́нты на коре́йском языке́ ну́жно перевести́.
한국어로 된 서류는 번역해야 합니다.

문형

на + 전치격 + языке́

~어로 (된)

1. 글이나 절차의 언어는 на + 전치격이다: на ру́сском языке́(러시아어로).
2. УПК 18조 1항이 같은 꼴을 쓴다: «ведется на русском языке».
3. 말하는 행위 자체는 по-ру́сски가 더 자연스럽다. 문서·절차는 на ру́сском языке́.

Письмо́ на англи́йском языке́.
영어로 된 편지.

Заседа́ние идёт на ру́сском языке́.
기일은 러시아어로 진행된다.

문법 말하기 · 「~어로 말하다」는 по-...ски

~~Я говорю́ коре́йский.~~ (비문)

Я говорю́ по-коре́йски.

говори́ть 뒤에 언어 이름 형용사를 목적어로 두지 않는다. по- + 형용사 어간 + -ски로 만든 부사를 쓴다: по-ру́сски, по-англи́йски. 「~어를 안다」는 знать + 대격으로 쓸 수 있다: зна́ю коре́йский язы́к.

20.6 **наро́дный** наро́д 국민·인민 [nɐˈrodnɨj] **국민의, 인민의, 민속의** ★★

나로드늬 표기법 나로드니

Зализняк **1*a** 형용사

наро́д(국민·민족·민중)의 형용사다. 정치 용어로는 「인민」에 가깝다 — 북한 국호 Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика의 Наро́дно가 이 말이다. 그래서 한국 「국민참여재판」을 옮길 때 наро́дный를 쓰면 다른 연상을 부른다. 이 장은 уча́стие гра́ждан(시민 참여)으로 풀어 쓴다. 이 책이 대조한 현행 러시아 법령 사본에서는 법률 용어로 쓰인 наро́дный를 찾지 못했다(검색 범위: ips 사본 25개 법령).

쉬운 예 Я люблю́ наро́дную му́зыку.
저는 민속 음악을 좋아합니다.

실무 예 В Коре́е есть суд с уча́стием гра́ждан.
한국에는 시민이 참여하는 재판이 있습니다.

문형

наро́дно-демократи́ческий

인민민주주의의(북한 국호)

1. 앞 낱말 наро́дный가 -о로 끝나는 결합형이 되어 뒤 형용사에 붙었다. 대문자로 쓰면 국호다.
2. 약칭 КНДР은 머리글자를 이름대로 읽는다: ка-эн-дэ-эр.
3. 대한민국은 Респу́блика Коре́я, 줄여서 그냥 Коре́я. 남북을 함께 말할 때는 Ю́жная Коре́я·Се́верная Коре́я도 쓴다.

Наро́дное иску́сство.
민속 예술.

Наро́дные пе́сни.
민요.

문법 C4 · с уча́стием + 생격 — 「~가 참여하는」

~~суд с уча́стием гра́ждане~~ (비문)

суд с уча́стием гра́ждан

уча́стие(참여) 뒤의 참여자는 생격이다. граждани́н의 복수 주격 гра́ждане, 복수 생격 гра́ждан — 어미 없이 끝나는 꼴이 생격이다. 러시아 배심재판도 같은 틀이다: суд с уча́стием прися́жных заседа́телей.

20.7 **делега́ция** ж. · род. делега́ции · мн. делега́ции [dʲɪlʲɪˈgat͡sɨjə] **대표단** ★★

딜리가즈여 표기법 델레가치야

Зализняк **7a**

기관 방문단을 말한다. 「법원 대표단」은 делега́ция суда́, 「한국 법관 대표단」은 делега́ция коре́йских суде́й다. 대표단의 한 사람은 делега́т인데, 러시아 변호사법은 지역 변호사 총회에 나온 대의원을 делега́ты конфере́нции라고 부른다(31조 2항) — 이때 конфере́нция는 학술대회가 아니라 대의원 총회다.

쉬운 예 Делега́ция прие́хала вчера́.
대표단은 어제 도착했습니다.

실무 예 Делега́цию возглавля́ет председа́тель Пате́нтного суда́.
대표단은 특허법원장이 이끕니다.

문형

возглавля́ть + 대격

~을 이끌다, ~의 단장이다

1. глава́(머리)에서 온 동사다. 이끄는 대상은 대격이다: возглавля́ет делега́цию.
2. 어순을 바꿔 목적어를 앞에 두면 「누가 이끄는가」에 무게가 실린다: Делега́цию возглавля́ет ….
3. 수동으로는 делега́ция во главе́ с + 조격(~을 단장으로 한 대표단).

Делега́ция во главе́ с председа́телем суда́.
법원장을 단장으로 한 대표단.

Кто возглавля́ет делега́цию?
대표단장은 누구입니까?

20.8 **визи́т** м. · род. визи́та · мн. визи́ты [vʲɪˈzʲit] **방문** ★★

ㅂㅣ시ㄸ 표기법 비지트

Зализняк **1a**

공식 방문이다. 친구 집에 놀러 가는 것은 보통 в го́сти(손님으로)라고 한다. 「~를 방문하다」는 посети́ть + 대격 또는 нанести́ визи́т(공식 표현). 명함은 визи́тная ка́рточка, 줄여서 визи́тка.

쉬운 예 Э́то наш пе́рвый визи́т в Росси́ю.
이번이 저희의 첫 러시아 방문입니다.

실무 예 Цель визи́та — обме́н о́пытом.
방문 목적은 경험 교류입니다.

> **문형**
>
> **цель визи́та — …**
>
> **방문 목적은 ~이다**
>
> 1. 현재 시제의 「A는 B이다」는 быть를 빼고 대시로 잇는다: Цель — обме́н о́пытом.
> 2. визи́та는 생격(방문의 목적). 명사 사슬은 뒤에서 앞으로 「~의」를 붙여 읽는다.
> 3. 입국 심사에서도 그대로 묻는다: Кака́я цель ва́шего визи́та?
>
> Кака́я цель ва́шего визи́та?
> 방문 목적이 무엇입니까?
>
> Цель визи́та — уча́стие в конфере́нции.
> 방문 목적은 학술대회 참석입니다.

> **문법 C1 · визи́т в + 대격 — 방향**
>
> ~~визи́т в Москве́~~ (의도한 뜻과 다름)
>
> визи́т в Москву́
>
> 방문은 그곳으로 가는 움직임이라 в + 대격(Москву́)이다. 전치격(в Москве́)은 「모스크바에서」 — 방문한 뒤 그곳에서 한 일을 말할 때 쓴다: Во вре́мя визи́та в Москву́ мы бы́ли в суде́.

20.9 **о́пыт** м. · род. о́пыта · мн. о́пыты ['opɨt] **경험, 실험** ★★★

오쁘ㄸ 표기법 오피트

Зализняк **1a**

「경험」과 「실험」이 한 낱말이다. 교류 자리의 단골 말 обме́н о́пытом(경험 교류)이 이 장의 러시아어 제목이다. 법령에서는 직무 경험을 자격 요건으로 적을 때 나온다 — профессиона́льный о́пыт. 복수 о́пыты는 대개 「실험들」이다.

쉬운 예

У нас большо́й о́пыт.

우리는 경험이 많습니다.

실무 예

Мы хоти́м изучи́ть ваш о́пыт.

여러분의 경험을 배우고 싶습니다.

원문

> Военным прокурорам с учетом профессионального опыта и квалификации присваиваются квалификационные классы в порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором Российской Федерации. — Закон о прокуратуре ст. 48 п. 11 абз. 2 A
>
> 읽기 Вое́нным прокуро́рам с учётом профессиона́льного о́пыта и квалифика́ции присва́иваются квалификацио́нные кла́ссы в поря́дке, устана́вливаемом Генера́льным прокуро́ром Росси́йской Федера́ции.
>
> 군검사에게는 직무 경험과 자격을 고려해 러시아 연방 검찰총장이 정하는 절차에 따라 자격 등급을 부여한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Военным прокурорам	여격 복수 — 받는 사람	군검사에게
с учетом профессионального опыта и квалификации	с учётом + 생격 둘	직무 경험과 자격을 고려하여
присваиваются квалификационные классы	-ся 수동 술어 + 주어(주격 복수)	자격 등급이 부여된다
в порядке, устанавливаемом Генеральным прокурором	в поря́дке + 현재 수동 분사 + 행위자 조격	검찰총장이 정하는 절차에 따라

문장 첫머리의 여격(Вое́нным прокуро́рам)은 주어가 아니라 받는 사람이다. 주어는 술어 뒤의 주격 кла́ссы다.

문형

с учётом + 생격

~을 고려하여

1. учёт(고려·계산)에서 온 전치사구다. 고려하는 대상은 생격: с учётом о́пыта.

2. 판결 이유에도 자주 나온다: с учётом обстоя́тельств де́ла(사건의 사정을 고려하여).

3. 조문은 ё를 쓰지 않아 с учетом으로 찍혀 있다. 읽을 때는 [ɵ].

С учётом ва́шего о́пыта.

여러분의 경험을 고려하여.

С учётом обстоя́тельств де́ла.

사건의 사정을 고려하여.

20.10 **сотру́дничество** ср. · род. сотру́дничества [sɐˈtrudʲnʲɪt͡ɕɪstvə] **협력** ★★★

사ㅉ루디니찌ㅅㅉ버 표기법 소트루드니체스트보

Зализняк **1a**

со-(함께) + труд(일)에서 왔다. 기관 사이의 협력, 사법 공조에 두루 쓴다. 형사소송법에서는 뜻이 좁아진다 — досу́дебное соглаше́ние о сотру́дничестве는 피의자·피고인이 검사와 맺는 「수사 협조 약정」이다(УПК 317.1조 이하). 형법은 이 약정을 맺은 사람에게 무기징역·사형을 과하지 않는다고 적는다(УК 62조).

쉬운 예 Спаси́бо за сотру́дничество!

협조해 주셔서 감사합니다!

실무 예 Мы предлага́ем програ́мму сотру́дничества ме́жду суда́ми.

법원 사이의 협력 프로그램을 제안합니다.

원문

> Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. — УПК РФ ст. 317.1 ч. 1 A
>
> 읽기 Хода́тайство о заключе́нии досу́дебного соглаше́ния о сотру́дничестве подаётся подозрева́емым и́ли обвиня́емым в пи́сьменном ви́де на и́мя прокуро́ра.
>
> 수사 협조 약정 체결 신청은 피의자나 기소된 피의자가 검사 앞으로 서면으로 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ходатайство о заключении досудебного соглашения	주어(주격) + о + 전치격 + 생격 사슬	약정 체결 신청은
о сотрудничестве	о + 전치격 — 약정의 내용	협조에 관한

подается подозреваемым или обвиняемым	-ся 수동 술어 + 행위자 조격	피의자나 기소된 피의자가 낸다
в письменном виде на имя прокурора	в + 전치격(방식) + на и́мя + 생격(수신인)	검사 앞으로 서면으로

o가 두 번 나온다 — 「체결에 관한 신청」, 「협조에 관한 약정」. 전치격 명사 둘이 сотру́дничестве까지 사슬처럼 이어진다.

문형

на и́мя + 생격

~ 앞으로(수신인)

1. и́мя(이름)에 на가 붙으면 서면의 수신인이 된다: на и́мя прокуро́ра(검사 앞으로).
2. 편지·신청서 머리에 쓰는 「~귀하」와 같은 자리다.
3. в пи́сьменном ви́де(서면으로)는 в + 전치격 — 방식을 말한다.

Заявле́ние на и́мя председа́теля суда́.
법원장 앞으로 낸 신청서.

Письмо́ на и́мя посла́.
대사 앞으로 보낸 편지.

20.11 **обме́н** м. · род. обме́на · мн. обме́ны [ɐbˈmʲen] **교환, 교류** ★★★

아ㅂ**멘** 표기법 오브멘

Зализняк **1a**

менять(바꾸다)에서 왔다. 무엇을 주고받는지는 조격이다 — обме́н о́пытом(경험 교류), обме́н мне́ниями(의견 교환), обме́н пи́сьмами(서신 교환, ГК 434조 2항). 러시아 변호사법은 지역 변호사회 이사회가 변호사들 사이의 обме́н о́пытом를 조직한다고 적는다.

쉬운 예 Обме́н о́пытом поле́зен.
경험 교류는 유익합니다.

실무 예 Мы обменя́лись визи́тными ка́рточками.
우리는 명함을 주고받았습니다.

원문

> организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы между ними; — Закон об адвокатуре ст. 31 п. 3 пп. 12 A
>
> > 읽기 организу́ет информацио́нное обеспе́чение адвока́тов, а та́кже обме́н о́пытом рабо́ты ме́жду ни́ми;
> (변호사회 이사회는) 변호사들에게 정보를 제공하고, 변호사들 사이의 업무 경험 교류를 조직한다.

문형

обменя́ться + 조격

~을 서로 주고받다

1. 완료상 обменя́ться(불완료 обме́ниваться)는 -ся가 붙어 「서로」 의 뜻이 된다.
2. 주고받는 것은 조격 복수가 흔하다: мне́ниями(의견을), визи́тными ка́рточками(명함을).
3. 상대는 с + 조격: обменя́ться мне́ниями с колле́гами.

Мы обменя́лись мне́ниями.
우리는 의견을 나눴다.

Дава́йте обменя́емся адреса́ми.
주소를 주고받읍시다.

문법 C3 · обме́н + 조격 — 주고받는 것

~~обме́н о́пыта~~ (비문)

обме́н о́пытом

обме́н·обменя́ться는 주고받는 것을 조격으로 받는다. 생격(о́пыта)으로 쓰면 「경험의 교환」 처럼 들려 어색하다. 맞바꾸는 대상은 на + 대격: обме́н земе́льного уча́стка на друго́й.

20.12 **конфере́нция** ж. · род. конфере́нции · мн. конфере́нции [kənfʲɪˈrʲentsɨjə]

학술대회, 회의, 대의원 총회 ★★★

껀ᶠʲ이**폔**즈여 표기법 콘페렌치야

Зализняк **7a**

학술대회·국제회의다. 단체법에서는 다른 뜻이 된다 — 구성원이 많은 비영리 단체에서 대의원이 모여 최고 기관 노릇을 하는 「대의원 총회」(ГК 65.3조 1항). 화상 연결과 웹 회의도 이 말로 만들어 소송법에 나온다(ГПК 155.1·155.2조의 веб-конфере́нция).

쉬운 예

Конфере́нция начина́ется за́втра.

학술대회는 내일 시작합니다.

실무 예

Я сде́лаю докла́д на конфере́нции.

저는 학술대회에서 발표합니다.

원문

В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. — ГК РФ ст. 65.3 п. 1 абз. 2 A

읽기 В некомме́рческих корпора́циях и произво́дственных кооперати́вах с число́м уча́стников бо́лее ста вы́сшим о́рганом мо́жет явля́ться съезд, конфере́нция и́ли ино́й представи́тельный (коллегиа́льный) о́рган, определя́емый их уста́вами в соответствии с зако́ном.

구성원이 백 명을 넘는 비영리 법인과 생산협동조합에서는 법률에 따라 정관이 정하는 총회(съезд)·대의원 총회 또는 그 밖의 대의(합의)기관이 최고 기관이 될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах	в + 전치격 복수 — 어디에서	비영리 법인과 생산협동조합에서
с числом участников более ста	с + 조격 + 생격, бо́лее + 생격(수사 сто 의 생격 ста)	구성원 수가 백을 넘는
высшим органом может являться	조격 보어 + мочь + явля́ться	최고 기관이 될 수 있다
съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган	주어(주격) 나열	총회·대의원 총회 또는 그 밖의 대의기관이
определяемый их уставами в соответствии с законом	현재 수동 분사 + 행위자 조격 + в соответствии с	법률에 따라 정관이 정하는

бóлее ста — бóлее(~보다 많은) 뒤의 수사는 생격이고, сто의 생격은 ста다. 「백 명 이상」이 아니라 「백 명을 넘는」이다.

문형

на конфере́нции

학술대회에서(на + 전치격)

1. 행사는 в가 아니라 на + 전치격이다: на конфере́нции, на семина́ре, на заседа́нии.
2. 그리로 가는 방향은 на + 대격: е́хать на конфере́нцию.
3. 건물·기관은 в: в суде́, в университе́те. 행사와 장소를 가르는 기준이다.

Мы е́дем на конфере́нцию в Москву́.
우리는 모스크바 학술대회에 갑니다.

На конфере́нции бы́ло мно́го суде́й.
학술대회에 판사가 많이 왔다.

20.13 **докла́д** м. · род. докла́да · мн. докла́ды [dɐ'kłat] **발표, 보고(법정의 사건 보고)**

★★★

다ㄱ라ㄸ 표기법 도클라트

Зализняк **1a**

학술대회 발표가 докла́д이고 발표자는 докла́дчик다. 법정에서는 「사건 보고」다 — 민사 본안 심리는 재판장이나 판사 한 명의 докла́д로 시작한다(ГПК 172조). 이 장의 가짜 친구 코너.

쉬운 예 Мой докла́д о пате́нтных суда́х.
제 발표는 특허법원에 관한 것입니다.

실무 예 Докла́д бу́дет на англи́йском языке́.
발표는 영어로 합니다.

원문

> Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-либо из судей. – ГПК РФ ст. 172 A
>
> 읽기 Рассмотре́ние де́ла по существу́ начина́ется докла́дом председа́тельствующего и́ли кого́-либо из суде́й.
>
> 본안 심리는 재판장이나 판사 가운데 한 사람이 사건을 보고하는 것으로 시작한다.

문형

сде́лать докла́д о + 전치격

~에 관해 발표하다

1. 발표는 「한다」 를 сде́лать(완료)·де́лать(불완료)로 말한다: сде́лать докла́д.
2. 주제는 о + 전치격: докла́д о патéнтных судáх.
3. 발표 장소는 на + 전치격: на конферéнции.

Я сде́лаю докла́д о Патéнтном судé.
특허법원에 관해 발표하겠습니다.

Спаси́бо за интерéсный докла́д!
흥미로운 발표 감사합니다!

20.14 **колле́га** род. колле́ги · мн. колле́ги [kɐˈlʲegə] **동료** ★★★

깔례거 표기법 콜레가

Зализняк **3a** 유정(대격 = 생격)

-a로 끝나지만 남자에게도 쓰는 공성(共性) 명사다. 꾸미는 말은 그 사람의 성을 따른다: мой колле́га(남자 동료), моя́ колле́га(여자 동료). 다른 나라 판사를 부를 때 「Уважа́емые колле́ги!」(존경하는 동료 여러분)로 시작하면 된다.

쉬운 예 Познако́мьтесь, э́то мой колле́га.
인사하세요, 제 동료입니다.

실무 예 Уважа́емые колле́ги! Благодарю́ за приглаше́ние.
존경하는 동료 여러분, 초청에 감사드립니다.

문형

Уважа́емые колле́ги!

존경하는 동료 여러분!

1. уважа́емый(존경받는)는 연설·편지 첫머리의 표준 호칭이다.
2. 한 사람에게 쓰는 편지는 Уважа́емый колле́га! 또는 Уважа́емая колле́га!
3. 이름과 부칭(父稱)을 알면 колле́га 대신 그것을 쓴다 — Уважа́емый 뒤에 이름 + 부칭.

Уважа́емый колле́га!
존경하는 동료께(남자에게).

Дороги́е колле́ги, спаси́бо, что пришли́!
동료 여러분, 와 주셔서 감사합니다!

문법 C1 · 공성 명사 — 꾸미는 말은 사람의 성을 따른다

~~Э́то моя́ колле́га, он из Москвы́.~~ (비문)

Э́то мой колле́га, он из Москвы́.

колле́га는 어미가 여성형(-а)이지만 남자를 가리키면 мой·наш 같은 남성 꼴로 꾸민다. 변화는 여성 명사처럼 한다: колле́ги, колле́ге, колле́гу. судья́(판사)도 같은 부류다.

20.15

перево́дчик м. · род. перево́дчика · мн. перево́дчики [pʲɪrʲɪˈvot͡ɕːɪk]

통역인, 번역가 ★★★

삐끠보찌ㄲ 표기법 페레봇치크

Зализняк **3а** 유정(대격 = 생격)

перево́д(번역·통역)의 사람 명사다. 말로 옮기는 통역인과 글로 옮기는 번역가를 한 낱말로 쓴다. 형사소송법은 통역인을 「소송에 참여하는 사람」으로 정의하고, 일부러 틀리게 통역하면 형사 책임을 진다고 적는다(УПК 59조 4·5항).

쉬운 예 Нам ну́жен перево́дчик.
통역인이 필요합니다.

실무 예 Перево́дчик перево́дит вопро́сы судьи́.
통역인이 판사의 질문을 통역합니다.

원문

> Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. — УПК РФ ст. 59 ч. 1 A
>
> 읽기 Перево́дчик - лицо́, привлека́емое к уча́стию в уголо́вном судопроизво́дстве в слу́чаях, предусмо́тренных настоя́щим Ко́дексом, свобо́дно владе́ющее языко́м, зна́ние кото́рого необходи́мо для перево́да.
>
> 통역인이란 이 법전이 정한 경우에 형사 절차에 참여하게 된 사람으로서 통역에 필요한 언어를 자유롭게 구사하는 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Переводчик - лицо	정의 — 대시가 「~이다」	통역인이란 사람으로서

привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве	현재 수동 분사(중성, лицо́ 에 맞춤) + к + 여격	형사 절차에 참여하게 된
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом	в + 전치격 + 과거 수동 분사 + 행위자 조격	이 법전이 정한 경우에
свободно владеющее языком	능동 현재 분사(중성) + 조격	언어를 자유롭게 구사하는
знание которого необходимо для перевода	관계절 — кото́рого 는 язы́к 의 생격	통역에 그 언어의 지식이 필요한

분사 привлека́емое·владе́ющее가 중성 -ое로 끝나는 것은 перево́дчик(남성)가 아니라 лицо́(중성)에 맞췄기 때문이다. 대시 뒤의 명사가 정의의 머리말이다.

문형

владе́ть + 조격

(언어를) 구사하다, ~을 가지다

1. владе́ть는 「소유하다」 인데 언어와 함께 쓰면 「구사하다」 다. 대상은 조격: владе́ть языко́м.
2. 정도는 부사로: свобо́дно владе́ет(자유롭게 구사한다), пло́хо владе́ет(서투르다).
3. 소송법의 «не владеющим языком»은 「(절차) 언어를 모르는 사람에게」 다(ГПК 9조 2항).

Я свобо́дно владе́ю англи́йским языко́м.
저는 영어를 자유롭게 구사합니다.

Свиде́тель не владе́ет ру́сским языко́м.
증인은 러시아어를 하지 못한다.

문법 C1 · 유정 명사의 대격 = 생격

~~Мы пригласи́ли перево́дчик.~~ (비문)

Мы пригласи́ли перево́дчика.

사람을 가리키는 남성 명사는 목적어(대격)가 될 때 생격과 같은 꼴(-а)을 쓴다. 사물이면 주격과 같다: пригласи́ли перево́дчика, но получи́ли перево́д(통역인을 불렀고 번역문을 받았다).

한국이라면? = 법정의 용어 · 법원조직법 제62조

법정은 국어로 하고, 말이 통하지 않으면 통역을 붙인다. 한국은 「소송관계인이 국어가 통하지 아니하는 경우에는 통역에 의한다」, 러시아는 모국어로 진술할 권리와 통역인의 도움을 받을 권리를 함께 적는다(УПК 18조 2항).

20.16 **встре́ча** ж. · род. встре́чи · мн. встре́чи [ˈfstrʲet͡ɕə] **만남, 회담** ★★

ㅍㅅㄸ**폐**쩌 표기법 프스트레차

Зализняк **4a**

встре́тить(마중하다·만나다)의 명사다. 같은 뿌리의 형용사 встре́чный(맞은편의)는 소송법에서 「반소」를 만든다 — встре́чный иск. ГПК 31조는 «Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска»라고 적는다. 「맞서 오는 청구」라는 뜻이다.

쉬운 예 Встре́ча в три часа́.
만남은 세 시입니다.

실무 예 Спаси́бо за встре́чу! Бы́ло о́чень интере́сно.
만나 주셔서 감사합니다. 아주 흥미로웠습니다.

> **문형**
>
> **встре́ча с** + 조격
>
> **~와의 만남**
>
> 1. 만나는 상대는 с + 조격: встре́ча с су́дьями(판사들과의 만남).
> 2. 동사로는 встре́титься с + 조격(~와 만나다), 공항 마중은 встре́тить + 대격.
> 3. 만남의 시각은 в + 대격: в три часа́, в понеде́льник.
>
> Встре́ча с председа́телем суда́.
> 법원장과의 면담.
>
> Нас встре́тят в аэропорту́.
> 공항으로 우리를 마중 나온다.

20.17 **приглаше́ние** ср. · род. приглаше́ния · мн. приглаше́ния [prʲɪgɫɐˈɕɛnʲɪ̯ə]

초청, 초대(장) ★★★

ㅃ끼ㄱ라**셰**니여 표기법 프리글라셰니예

Зализняк **7a**

пригласи́ть(초청하다)의 명사다. 초청장도 приглаше́ниеда. 민법전에서는 「청약의 유인」이 된다 — 광고처럼 불특정 다수에게 한 제안은 приглаше́ние де́лать офе́рты(청약을 하라는 권유)로 본다(ГК 437조 1항). 6장의 офе́рта와 짝으로 읽는다.

쉬운 예

Спаси́бо за приглаше́ние!

초청해 주셔서 감사합니다!

실무 예

Мы получи́ли приглаше́ние на конфере́нцию.

우리는 학술대회 초청장을 받았습니다.

원문

> Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. — ГК РФ ст. 437 п. 1 A
>
> 읽기 Рекла́ма и ины́е предложе́ния, адресо́ванные неопределённому кру́гу лиц, рассма́триваются как приглаше́ние де́лать офе́рты, е́сли ино́е пря́мо не ука́зано в предложе́нии.
>
> 광고와 그 밖에 불특정 다수에게 보낸 제안은 청약의 유인으로 본다. 다만 제안에 명시적으로 달리 적은 때에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Реклама и иные предложения	주어(주격) — 복수로 묶인다	광고와 그 밖의 제안은
адресованные неопределенному кругу лиц	과거 수동 분사(복수 주격) + 여격 + 생격	불특정 다수에게 보낸
рассматриваются как приглашение делать оферты	-ся 술어 + как(~로) + 부정사	청약의 유인으로 본다
если иное прямо не указано в предложении	단서 — 단형 수동 분사(중성)	제안에 달리 명시하지 않은 한

рассма́триваться как는 「~로 다뤄진다」 — 6장의 признаётся + 조격과 같은 간주 표현인데 보어를 как + 주격으로 받는다.

문형

приглаше́ние на + 대격

~에의 초청

1. 초청받는 행사는 на + 대격: приглаше́ние на конфере́нцию, на у́жин.
2. 건물·기관이면 в + 대격: приглаше́ние в Верхо́вный суд.
3. 「~하라는 권유」는 부정사를 바로 붙인다: приглаше́ние де́лать офе́рты.

> Приглаше́ние на семина́р.
> 세미나 초청.
>
> Приглаше́ние в Конституцио́нный суд.
> 헌법재판소 초청.

20.18 **письмо́** ср. · род. письма́ · мн. пи́сьма [pʲɪsʲˈmo] **편지, (공식) 서신, 이메일** ★★★

삐시**모** 표기법 피시모

Зализняк **1*d**

이메일도 письмо́(электро́нное письмо́)다. 강세가 단수는 끝, 복수는 앞으로 옮긴다: письмо́ → пи́сьма. 민법전에서는 계약 체결 방식이다 — обме́н пи́сьмами(서신 교환)로도 서면 계약이 된다(ГК 434조 2항). 이메일 서식은 부록 F.

쉬운 예 Я написа́л письмо́.
저는 편지를 썼습니다.

실무 예 Отве́тьте, пожа́луйста, на моё письмо́.
제 메일에 답장 부탁드립니다.

원문

> Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса. — ГК РФ ст. 434 п. 2 A
>
> 읽기 Догово́р в пи́сьменной фо́рме мо́жет быть заключён путём составле́ния одного́ докуме́нта (в том числе́ электро́нного), подпи́санного сторона́ми, и́ли обме́на пи́сьмами, телегра́ммами, электро́нными докуме́нтами ли́бо ины́ми да́нными в соответствии с пра́вилами абза́ца второ́го пу́нкта 1 статьи́ 160 настоя́щего Ко́декса.
> 서면 계약은 당사자가 서명한 문서 하나(전자 문서를 포함한다)를 작성하거나, 이 법전 160조 1항 둘째 문단의 규정에 따라 서신·전보·전자 문서 또는 그 밖의 데이터를 주고받는 방법으로 체결할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Договор в письменной форме может быть заключен	주어 + в + 전치격 + мочь + 수동	서면 계약은 체결될 수 있다
путем составления одного документа	путём + 생격 — 「~하는 방법으로」	문서 하나를 작성하는 방법으로
(в том числе электронного), подписанного сторонами	괄호 삽입 + 과거 수동 분사(생격) + 행위자 조격	(전자 문서 포함) 당사자가 서명한
или обмена письмами, телеграммами, электронными документами	같은 путём 에 걸린 생격 + 조격 복수(주고받는 것)	또는 서신·전보·전자 문서를 주고받는
либо иными данными	조격 복수	또는 그 밖의 데이터를
в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160	в соотве́тствии с + 조격 + 생격 사슬	160조 1항 둘째 문단의 규정에 따라
настоящего Кодекса	생격	이 법전의

обме́на пи́сьмами — обме́н가 생격(путём 뒤)으로 바뀌어도 주고받는 것은 그대로 조격이다.
조문 번호는 「абза́ц(문) → пункт(항) → статья́(조)」 순으로 작은 단위가 앞에 온다.

문형

отве́тить на + 대격

~에 답하다

1. 답하는 대상은 на + 대격이다: отве́тить на письмо́, на вопро́с.
2. 답장을 받을 사람은 여격: отве́тить колле́ге.
3. 편지 끝의 「답장을 기다리겠습니다」는 Жду ва́шего отве́та(생격).

Я отве́чу на ва́ше письмо́ за́втра.
내일 메일에 답장드리겠습니다.

Жду ва́шего отве́та.
답장을 기다리겠습니다.

문법 C4 · письмо́의 복수 생격 — пи́сем

~~мно́го письмо́в~~ (비문)

мно́го пи́сем

письмо́의 복수 생격은 어미 없는 꼴 пи́сем이다. 자음이 몰리면 e가 끼어든다. 중성 명사가 다 이렇지는 않다 — -ие로 끝나는 명사는 -ий(приглаше́ние → приглаше́ний)다. 강세도 복수에서 앞으로 간다: пи́сьма, пи́сьмами.

20.19 **идти́** иду́ · идёшь · иду́т · 과거 шёл · шла · шли [ɪˈtʲi] **(걸어서 한 방향으로) 가다**

★★★

이띠 표기법 잇티

지금 한 방향으로 걸어가는 중이라는 동사다(정향 동사). 과거형이 어간과 전혀 다른 шёл·шла·шли다. 사람이 아닌 것에도 쓴다 — 시간이 가고(вре́мя идёт), 비가 오고(идёт дождь), 재판이 진행된다(идёт заседа́ние). 법정의 개정 구호 Встать, суд идёт!(일어서십시오, 재판부 입장)도 이 동사다 — 법령에 있는 문구가 아니라 관행이다.

쉬운 예 Я иду́ в суд.
저는 (지금) 법원에 가는 길입니다.

실무 예 Встать, суд идёт!
모두 일어서십시오, 재판부가 입장합니다!

문형

идёт + 주어(사물)

~이 진행 중이다

1. 사물이 주어여도 идти́를 쓴다: идёт заседа́ние(기일이 진행 중이다).
2. 주어가 동사 뒤로 오는 것이 자연스럽다: Идёт дождь.
3. 법정 문 앞의 표지 「Идёт суде́бное заседа́ние」는 「재판 중」이다.

Идёт суде́бное заседа́ние.
재판 중입니다.

Вре́мя идёт бы́стро.
시간이 빨리 갑니다.

문법 V7 · 지금 가는 중이면 идти́, 다니면 ходи́ть

~~Я иду́ в суд ка́ждый день.~~ (의도한 뜻과 다름)

Я хожу́ в суд ка́ждый день.

ка́ждый день(날마다)처럼 반복을 말하면 부정향 동사 ходи́ть를 쓴다. идти́는 한 번, 한 방향, 진행 중인 움직임이다: Я иду́ в суд(지금 가는 길).

20.20 **ходи́ть** хожу́ · хо́дишь · хо́дят [xɐˈdʲitʲ] **(걸어서) 다니다, 다녀오다** ★★★

하디ㄸㅣ 표기법 호디티

идти́의 부정향 짝이다. 쓰임이 셋이다 — 반복(날마다 다닌다), 왕복(갔다 왔다), 능력·일반(걸을 줄 안다). 과거형 ходи́л은 「갔다가 돌아왔다」는 뜻이 되어, 한국어 「다녀왔다」와 잘 맞는다. 1인칭 단수에서 д가 ж로 바뀐다: хожу́.

쉬운 예 Я ча́сто хожу́ в библиоте́ку.
저는 도서관에 자주 갑니다.

실무 예 Сего́дня мы ходи́ли в Конституцио́нный суд.
오늘 우리는 헌법재판소에 다녀왔습니다.

문형

ходи́л(а) в + 대격

~에 다녀왔다

1. 목적지는 в·на + 대격이다: в суд, на конфере́нцию.
2. 과거형은 성에 맞춘다: ходи́л(남), ходи́ла(여), ходи́ли(복수·존칭).
3. 탈것을 타고 다녀왔으면 е́здил: е́здили в Москву́.

Вы ходи́ли в Эрмита́ж?
에르미타시에 다녀오셨어요?

Мы е́здили в Каза́нь.
우리는 카잔에 다녀왔다.

문법 V7 · 다녀왔다는 ходи́л

~~Вчера́ я шёл в музе́й.~~ (뜻이 다름)

Вчера́ я ходи́л в музе́й.

шёл는 「가고 있었다」(그 순간 진행 중)여서 박물관에 다녀왔다는 말이 되지 않는다. 왕복이 끝난 일은 ходи́л. 「길에서 그를 만났을 때 나는 박물관에 가고 있었다」라면 шёл이 맞다.

20.21 **прие́хать** — приезжа́ть прие́ду · прие́дешь · прие́дут · 과거 прие́хал

[prʲɪˈjexətʲ] **(타고) 오다, 도착하다** ★★★

ㅃㅣ예허ㄸㅣ 표기법 프리예하티

éхать(타고 가다)에 при-(도착)를 붙인 완료상이다. 짝 불완료상은 приезжáть. 접두사가 붙으면 정향·부정향 구별이 없어지고 보통의 상 짝이 된다. 걸어서 오면 прийти́(пришёл), 비행기로 오면 прилете́ть를 쓴다.

쉬운 예 Мы прие́хали из Сеу́ла.
저희는 서울에서 왔습니다.

실무 예 Когдá вы прие́дете в Коре́ю?
언제 한국에 오십니까?

문형

прие́хать из + 생격 · **в** + 대격

~에서 ~로 오다

1. 출발지는 из + 생격, 도착지는 в(на) + 대격: прие́хать из Сеу́ла в Москву́.
2. 사람에게서 오면 от + 생격, 사람에게 오면 к + 여격: прие́хал к колле́гам.
3. 미래는 완료 현재형으로 만든다: прие́ду(갈게요), прие́дете(오시겠어요).

Я прие́ду в Москву́ в пя́тницу.
금요일에 모스크바에 갑니다.

Колле́ги прие́хали к нам из Казáни.
카잔에서 동료들이 우리에게 왔다.

문법 V7 · 걸어서 왔는지 타고 왔는지

~~Мы пришли́ из Сеу́ла.~~ (어색)

Мы прие́хали из Сеу́ла.

서울에서 걸어오지는 않았으니 прие́хать(타고 오다)다. 같은 건물 안에서 회의실로 왔으면 пришли́. 동사 하나가 이동 수단까지 말해 준다.

한국이라면? — 한국 법원을 러시아어로 설명하기

이 장의 표는 거꾸로 읽는다. 한국 제도를 먼저 두고, 러시아 쪽에서 비슷한 것을 찾아 맞댄다. 「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 대조한 것이다(한국 2026. 10. 현재 시행 조문).

러시아	한국	차이

≠	Суд по интеллектуа́льным права́м (ФКЗ об арбитра́жных суда́х, ст. 43.2)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	러시아는 상사법원 계통의 1심·파기심 / 한국은 「제1심사건」(심결취소소송)과 특허권등 침해 소송의 「항소사건」.
≠	Верхо́вный Суд (Конститу́ция, ст. 126)	대법원 (법원조직법 제14조·제4조)	러시아는 일반·상사 두 계통의 최고 법원이고 감독심도 한다 / 한국은 「종심(終審)으로 심판한다」, 대법관 「대법원장을 포함하여 14명」.
=	Конституцио́нный Суд (Конститу́ция, ст. 125)	헌법재판소 (헌법 제111조)	일반 법원 밖의 헌법재판 기관. 둘 다 법률의 위헌 심판과 권한쟁의를 맡는다.
≠	конституцио́нная жа́лоба (Конститу́ция, ст. 125 ч. 4)	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항, 2026. 3. 12. 시행)	러시아 개인 청구는 «примененных в конкретном деле» 법률과 헌법 125조 2항 а·б호가 열거한 그 밖의 규범행위의 위헌성 — 재판 자체는 대상이 아니다 / 한국은 「확정된 재판」 자체를 세 가지 사유로.
≠	суд прися́жных (УПК, ст. 30)	국민참여재판 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제5조)	러시아는 법이 정한 죄의 피고인 신청 / 한국은 합의부 사건이 대상이고 「피고인이 국민참여재판을 원하지 아니하거나」 배제결정이 있으면 하지 않는다.
≠	обяза́тельность верди́кта (УПК, ст. 348)	평결의 효력 (같은 법률 제46조 제5항)	러시아 무죄 평결은 «обязателен для председательствующего» / 한국 평결과 의견은 「법원을 기속하지 아니한다」.
≠	колле́гия из восьми́ и́ли шести́ прися́жных (УПК, ст. 30 ч. 2)	배심원의 수 (같은 법률 제13조)	러시아는 법원 단계에 따라 8명·6명 / 한국은 「9인」·「7인」, 공소사실을 인정한 사건은 「5인」도.
=	язы́к судопроизво́дства (ГПК, ст. 9)	법정의 용어 (법원조직법 제62조)	국어로 하고 통역을 붙인다. 한국 「통역에 의한다」 / 러시아는 모국어로 말할 권리와 통역인 이용권.

+	—	외국어 변론 (법원조직법 제62조의2)	한국 특허법원 등은 「당사자의 동의를 받아」 외국어 변론을 허가할 수 있다. ГПК 9조·УПК 18조에는 이런 허가가 없다(АПК·КАС는 이 장에서 보지 않았다).
≠	иностра́нные гра́ждане (Конститу́ция, ст. 62 ч. 3)	외국인의 지위 (헌법 제6조 제2항)	러시아는 «наравне с гражданами Российской Федерации» / 한국은 「국제법과 조약이 정하는 바에 의하여」 보장.
=	презу́мпция невино́вности (Конститу́ция, ст. 49)	무죄추정 (헌법 제27조 제4항)	한국 「유죄의 판결이 확정될 때까지」 / 러시아 «вступившим в законную силу приговором суда» 확정 판결까지.

가짜 친구 · докла́д — 학회 발표, 법정의 사건 보고

학술대회에서 하는 발표가 докла́д다. сде́лать докла́д на конфере́нции(학술대회에서 발표하다). 발표자는 докла́дчик.

법정에서는 발표가 아니라 「사건 보고」 다. ГПК 172조는 본안 심리가 재판장이나 판사 한 명의 докла́д로 시작한다고 적고, 항소심도 판사의 докла́д로 시작한다(ГПК 327조 2항). 사건의 경위와 원심 판결, 불복 이유를 판사가 법정에서 요약한다.

파기심의 докла́дчик는 그 보고를 맡은 판사다(УПК 401.13조 6항). 한국 법원의 주심에 가까운 자리지만, 공개 법정에서 말로 사건을 보고한다는 점이 다르다.

> Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления. УПК РФ ст. 401.13 ч. 6
>
> 읽기 Докла́дчик излага́ет обстоя́тельства уголо́вного де́ла, содержа́ние суде́бных реше́ний, при́нятых по де́лу, до́воды кассацио́нных жа́лобы, представле́ния.
>
> 보고 판사는 형사 사건의 경위, 그 사건에서 내려진 재판의 내용, 파기 신청서·검사의 파기 신청 이유를 설명한다.

요령 докла́д 곁에 конфере́нция·семина́р가 있으면 발표, суд·де́ло·председа́тельствующий가 있으면 사건 보고다.

V7 운동 동사 — идти́/ходи́ть · е́хать/е́здить · прие́хать

「가다」를 러시아어는 둘로 나눈다. 걸어서인지(идти́·ходи́ть) 타고인지(е́хать·е́здить), 그리고 지금 한 방향으로 가는 중인지(정향) 오가거나 되풀이하는지(부정향).

- 정향 동사(идти́, е́хать)는 한 번, 한 방향, 진행 중인 움직임이다. 「지금 법원에 가는 길이다」 — Я иду́ в суд. 「내일 모스크바에 간다」처럼 정해진 한 번의 이동도 정향이다 — За́втра я е́ду в Москву́.
- 부정향 동사(ходи́ть, е́здить)는 되풀이·왕복·일반 능력이다. 「날마다 법원에 다닌다」 — Я хожу́ в суд ка́ждый день. 과거형은 「다녀왔다」가 된다 — Вчера́ мы е́здили в Каза́нь.
- 걸어서냐 타고냐는 한국어보다 엄격하다. 도시 사이, 나라 사이는 늘 е́хать·е́здить다(비행기는 лете́ть·лета́ть). 「서울에서 왔다」를 пришёл로 말하면 걸어왔다는 말이 된다.
- 접두사가 붙으면 짝이 보통의 상 짝으로 바뀐다. при-(도착): прийти́/приходи́ть(걸어서), прие́хать/приезжа́ть(타고). у-(떠남): уйти́/уходи́ть, уе́хать/уезжа́ть. 이때는 정향·부정향이 아니라 완료·불완료로 고른다(3장).
- 목적지는 в·на + 대격, 출발지는 из·с + 생격, 사람에게 가면 к + 여격, 사람에게서 오면 от + 생격이다: е́хать из Сеу́ла в Москву́ к колле́гам.

표로 보기

정향(한 방향·지금)	부정향(오가기·반복)	뜻
идти́	ходи́ть	걸어서 가다
е́хать	е́здить	타고 가다
лете́ть	лета́ть	날아가다
нести́	носи́ть	들고 가다
вести́	води́ть	데리고 가다, 진행하다
прийти́ / приходи́ть	прие́хать / приезжа́ть	(걸어서 / 타고) 오다 — 접두사가 붙은 상 짝

예문 분해 — 낱말마다 격과 자리

За́втра мы е́дем в Москву́ на конфере́нцию

부사 · 내일 주격 · 주어 정향 · 타고 · 1인칭 복수 в + 대격 · 목적지 на + 대격 · 행사

내일 우리는 모스크바 학술대회에 갑니다.

Вчера́ мы ходи́ли в Конституцио́нный суд

부사 · 어제 주격 · 주어 부정향 과거 · 다녀왔다 в + 대격 · 목적지

어제 우리는 헌법재판소에 다녀왔습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Я иду́ в суд ка́ждый день.~~	Я хожу́ в суд ка́ждый день.	「날마다 다닌다」는 뜻이면 부정향. 이야기 속 현재처럼 특별한 문맥이 아니면 идти́는 한 번의 진행 중인 움직임이다.
~~За́втра я иду́ в Москву́ на по́езде.~~	За́втра я е́ду в Москву́ на по́езде.	기차를 타면 е́хать.
~~Вчера́ я шёл в музе́й.~~	Вчера́ я ходи́л в музе́й.	다녀온 일(왕복)은 부정향 과거. шёл는 「가는 중이었다」.
~~Он прие́хал в зал пешко́м.~~	Он пришёл в зал пешко́м.	걸어서(пешко́м) 왔으면 прийти́.

말해 보기 — 한국 법원을 소개하고 묻기

자기소개에서 시작해 한국 법원을 설명하고, 길을 묻고, 편지 첫 줄을 쓰는 데까지. 소리 단추로 듣고 따라 한다. 우리 쪽 제도를 설명하는 문장은 「한국이라면?」 표의 조문을 근거로 했다.

Здра́вствуйте! Я судья́ из Респу́блики Коре́я.

안녕하십니까? 대한민국에서 온 판사입니다.

Я рабо́таю в Патéнтном судé. Э́то специализи́рованный суд.

저는 특허법원에서 일합니다. 전문법원입니다.

Патéнтный суд рассма́тривает спо́ры о патéнтах и това́рных зна́ках.

특허법원은 특허와 상표에 관한 분쟁을 심리합니다.

법원조직법 제28조의4 — 특허심판원 심결에 대한 소의 1심과 특허권 등 침해 소송의 항소심.

На реше́ния Пате́нтного суда́ мо́жно пода́ть жа́лобу в Верхо́вный суд.

특허법원 판결에는 대법원에 상고할 수 있습니다.

법원조직법 제14조 제1호.

С ма́рта 2026 го́да вступи́вшее в си́лу суде́бное реше́ние мо́жно обжа́ловать в Конституцио́нный суд, но то́лько по трём основа́ниям.

2026년 3월부터는 확정된 재판을 헌법재판소에 다툴 수 있습니다. 다만 세 가지 사유가 있을 때만입니다.

헌법재판소법 제68조 제3항(2026. 3. 12. 시행). 러시아 개인 헌법소원은 구체적 사건에 적용된 법률과 헌법이 열거한 그 밖의 규범행위를 다루고, 재판 자체는 다루지 않는다(헌법 125조 4항 a호, 12장).

У нас прися́жные выно́сят вердикт, но он не обяза́телен для суда́.

우리나라에서는 배심원이 평결을 하지만 법원을 구속하지 않습니다.

국민참여재판법 제46조 제5항. 러시아는 УПК 348조.

Прости́те, как дое́хать до Верхо́вного суда́?

실례지만 대법원까지 어떻게 가나요?

дое́хать до + 생격 — 타고 「~까지 가다」.

Мо́жно зада́ть вопро́с?

질문해도 될까요?

Повтори́те, пожа́луйста, ме́дленнее.

천천히 다시 말씀해 주십시오.

Вчера́ мы ходи́ли в Конституцио́нный суд, а за́втра е́дем в Санкт-Петербу́рг.

어제는 헌법재판소에 다녀왔고, 내일은 상트페테르부르크로 갑니다.

В те́ксте пи́шут «ГК РФ», а вслух ча́сто говоря́т «гэ-ка эр-эф».

글로는 「ГК РФ」라고 쓰고, 말로는 흔히 「게카 에르에프」라고 합니다.

약어를 글자 이름으로 읽는 구어(결정 C-4). 이 책의 합성음은 풀이형 Граждáнский кóдекс를 쓰고, 여기서 한 번만 글자 이름으로 읽는다.

Уважа́емый колле́га! Благодарю́ Вас за приглаше́ние на конфере́нцию.

존경하는 동료께. 학술대회에 초청해 주셔서 감사합니다.

이메일 첫 줄. 편지에서는 존칭 Вы를 대문자로 쓰기도 한다. 서식 전체는 부록 F.

확인 문제 8

1. «Я иду́ в суд»와 «Я хожу́ в суд»의 차이는?

같은 뜻이다

지금 법원으로 가는 중 / 법원에 다닌다(반복)

걸어서 / 타고

과거 / 현재

идти́는 정향(지금, 한 방향), ходи́ть는 부정향(반복·왕복). 둘 다 걸어서 가는 동사다.

2. 기차를 타고 모스크바에 도착했다고 말할 때 맞는 동사는?

пришли́

прие́хали

ходи́ли

шли

타고 와서 도착했으니 при- + е́хать의 완료상 прие́хать. пришли́는 걸어서 왔다는 말이다.

3. ФКЗ об арбитражных судах **43.2조가 정한 지식재산권법원의 성격은?**

일반 관할 법원

1심과 파기심을 맡는 특수 상사법원

헌법재판 기관

로스파텐트 소속 행정기관

«специализированным арбитражным судом … в качестве суда первой и кассационной инстанций». 한국 특허법원은 1심(심결취소소송)과 항소심을 맡는다.

4. ГПК 172조의 «начинается докладом председательствующего»에서 докла́д는?

학회 발표

재판장이 법정에서 하는 사건 보고

감정인의 보고서

검사의 논고

법정의 докла́д는 사건의 경위를 판사가 요약해 보고하는 것이다. 학회 발표와 같은 낱말이라 가짜 친구가 된다.

5. 대한민국 대사관(посо́льство)을 공식 명칭으로 쓰면?

посо́льство Респу́блики Коре́я

посо́льство Респу́блика Коре́й

посо́льство Респу́блики Коре́й

посо́льство Респу́блике Коре́е

공식 이름 Респу́блика Коре́я는 앞의 Респу́блика만 생격으로 바뀌고 Коре́я는 그대로 둔다.

6. 한국 국민참여재판에서 배심원의 평결은 법원을 구속하는가?

구속한다

무죄 평결만 구속한다

구속하지 않는다

유죄 평결만 구속한다

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항 「법원을 기속하지 아니한다」. 러시아는 무죄 평결이 재판장을 구속한다(УПК 348조 1항).

7. обме́н о́пытом에서 о́пытом의 격은?

- 생격
- **조격**
- 여격
- 전치격

обме́н·обменя́ться는 주고받는 것을 조격으로 받는다: обме́н мне́ниями, обме́н пи́сьмами.

8. УПК 317.1조의 «досудебное соглашение о сотрудничестве»는?

- 국제 사법 공조 협정
- **피의자·기소된 피의자가 검사와 맺는 수사 협조 약정**
- 법원 사이의 교류 협정
- 변호인 선임 계약

신청은 «подается подозреваемым или обвиняемым … на имя прокурора». 교류 회화의 сотру́дничество(협력)와 같은 낱말이다.

부록 A

법률 명사 32 격 변화표

격은 한국어의 조사가 하는 일을 낱말 끝이 한다. 표의 「대략의 한국어 조사」는 길잡이일 뿐이고, 실제 격은 동사·전치사가 정한다(6장 C3 코너 — признаётся 의 보어는 조격).

Зализняк 유형의 숫자는 어간 변화, 글자는 강세 자리다 — a 어간 고정, b 어미(어미 없는 꼴 — суд 의 단수 주격·대격 — 밖), c 단수 어간·복수 어미, d 단수 어미·복수 어간. 강세가 옮겨 다니는 낱말은 32개 중 9개다(суд·вред·исте́ц·статья́ = b, пра́во·де́ло = c, вина́·лицо́·судья́ = d).

суд — 남성 · 무정 · Зализняк 1b

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	суд	суды́

생격	-의	суда́	судо́в
여격	-에게	суду́	суда́м
대격	-을/를	суд	суды́
조격	-으로	судо́м	суда́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	суде́	суда́х

단수 주격·대격(суд)은 어미가 없고, 그 밖의 꼴은 모두 어미에 강세가 온다. 사전 대조: ru.wiktionary «суд» revid 14374120.

зако́н — 남성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	зако́н	зако́ны
생격	-의	зако́на	зако́нов
여격	-에게	зако́ну	зако́нам
대격	-을/를	зако́н	зако́ны
조격	-으로	зако́ном	зако́нами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	зако́не	зако́нах

사전 대조: ru.wiktionary «закон» revid 14400476.

пра́во — 중성 · 무정 · Зализняк 1c

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	пра́во	права́
생격	-의	пра́ва	прав
여격	-에게	пра́ву	права́м
대격	-을/를	пра́во	права́
조격	-으로	пра́вом	права́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	пра́ве	права́х

단수 어간·복수 어미 강세(복수 생격 прав 는 어미 없음) 사전 대조: ru.wiktionary «право» revid 14279642.

догово́р — 남성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	догово́р	догово́ры
생격	-의	догово́ра	догово́ров

여격	-에게	договóру	договóрам
대격	-을/를	договóр	договóры
조격	-으로	договóром	договóрами
전치격	(전치사와) -에서·-에 관해	договóре	договóрах

구어 변이 дóговор·договорá(1c(1))는 표준형이 아니다. 사전 대조: ru.wiktionary «договор» revid 14355730.

сде́лка — 여성 · 무정 · Зализняк 3*a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	сде́лка	сде́лки
생격	-의	сде́лки	сде́лок
여격	-에게	сде́лке	сде́лкам
대격	-을/를	сде́лку	сде́лки
조격	-으로	сде́лкой · сде́лкою	сде́лками
전치격	(전치사와) -에서·-에 관해	сде́лке	сде́лках

복수 생격 сде́лок — 출몰 모음 o. 사전 대조: ru.wiktionary «сделка» revid 13913866.

иск — 남성 · 무정 · Зализняк 3a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	иск	и́ски
생격	-의	и́ска	и́сков
여격	-에게	и́ску	и́скам
대격	-을/를	иск	и́ски
조격	-으로	и́ском	и́сками
전치격	(전치사와) -에서·-에 관해	и́ске	и́сках

사전 대조: ru.wiktionary «иск» revid 14357972.

исте́ц — 남성 · 유정 · Зализняк 5*b

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	исте́ц	истцы́
생격	-의	истца́	истцо́в
여격	-에게	истцу́	истца́м

대격	-을/를	истца́	истцо́в
조격	-으로	истцо́м	истца́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	истце́	истца́х

출몰 모음: исте́ц → истца́ 사전 대조: ru.wiktionary «истец» revid 14358021.

отве́тчик — 남성 · 유정 · Зализняк 3a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	отве́тчик	отве́тчики
생격	-의	отве́тчика	отве́тчиков
여격	-에게	отве́тчику	отве́тчикам
대격	-을/를	отве́тчика	отве́тчиков
조격	-으로	отве́тчиком	отве́тчиками
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	отве́тчике	отве́тчиках

사전 대조: ru.wiktionary «ответчик» revid 14451798.

статья́ — 여성 · 무정 · Зализняк 6*b

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	статья́	статьи́
생격	-의	статьи́	стате́й
여격	-에게	статье́	статья́м
대격	-을/를	статью́	статьи́
조격	-으로	статьёй · статьёю	статья́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	статье́	статья́х

복수 생격 стате́й 사전 대조: ru.wiktionary «статья» revid 14443652.

ко́декс — 남성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	ко́декс	ко́дексы
생격	-의	ко́декса	ко́дексов
여격	-에게	ко́дексу	ко́дексам
대격	-을/를	ко́декс	ко́дексы
조격	-으로	ко́дексом	ко́дексами

전치격	(전치사와) -에서··에 관해	ко́дексе	ко́дексах

사전 대조: ru.wiktionary «кодекс» revid 14400684.

приговóр — 남성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	приговóр	приговóры
생격	-의	приговóра	приговóров
여격	-에게	приговóру	приговóрам
대격	-을/를	приговóр	приговóры
조격	-으로	приговóром	приговóрами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	приговóре	приговóрах

사전 대조: ru.wiktionary «приговор» revid 14369025.

решéние — 중성 · 무정 · Зализняк 7a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	решéние	решéния
생격	-의	решéния	решéний
여격	-에게	решéнию	решéниям
대격	-을/를	решéние	решéния
조격	-으로	решéнием	решéниями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	решéнии	решéниях

사전 대조: ru.wiktionary «решение» revid 14142243.

винá — 여성 · 무정 · Зализняк 1d

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	винá	ви́ны
생격	-의	вины́	вин
여격	-에게	вине́	ви́нам
대격	-을/를	вину́	ви́ны
조격	-으로	вино́й · вино́ю	ви́нами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	вине́	ви́нах

강세 이동 d — 단수는 어미, 복수는 어간(복수 생격 вин 은 한 음절이라 부호를 찍지 않는다). 사전 대조: ru.wiktionary «вина» revid 14431336.

у́мысел — 남성 · 무정 · Зализняк 1*a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	у́мысел	у́мыслы
생격	-의	у́мысла	у́мыслов
여격	-에게	у́мыслу	у́мыслам
대격	-을/를	у́мысел	у́мыслы
조격	-으로	у́мыслом	у́мыслами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	у́мысле	у́мыслах

출몰 모음: у́мысел → у́мысла 사전 대조: ru.wiktionary «умысел» revid 14376228.

лицо́ — 중성 · 무정 · Зализняк 5d

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	лицо́	ли́ца
생격	-의	лица́	лиц
여격	-에게	лицу́	ли́цам
대격	-을/를	лицо́	ли́ца · лиц
조격	-으로	лицо́м	ли́цами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	лице́	ли́цах

강세 이동 d — 단수는 어미, 복수는 어간. 법률어 「자(者)」. 복수 대격 두 꼴은 사전 표 그대로. 사전 대조: ru.wiktionary «лицо» revid 14192422.

иму́щество — 중성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	иму́щество	иму́щества
생격	-의	иму́щества	иму́ществ
여격	-에게	иму́ществу	иму́ществам
대격	-을/를	иму́щество	иму́щества
조격	-으로	иму́ществом	иму́ществами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	иму́ществе	иму́ществах

사전 대조: ru.wiktionary «имущество» revid 14117507.

со́бственность — 여성 · 무정 · Зализняк 8a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	со́бственность	со́бственности
생격	-의	со́бственности	со́бственностей
여격	-에게	со́бственности	со́бственностям
대격	-을/를	со́бственность	со́бственности
조격	-으로	со́бственностью	со́бственностями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	со́бственности	со́бственностях

3변화(ь 여성) 사전 대조: ru.wiktionary «собственность» revid 14383931.

обяза́тельство — 중성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	обяза́тельство	обяза́тельства
생격	-의	обяза́тельства	обяза́тельств
여격	-에게	обяза́тельству	обяза́тельствам
대격	-을/를	обяза́тельство	обяза́тельства
조격	-으로	обяза́тельством	обяза́тельствами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	обяза́тельстве	обяза́тельствах

복수 생격은 어미가 없다(обяза́тельств). 사전 대조: ru.wiktionary «обязательство» revid 13955560.

вред — 남성 · 무정 · Зализняк 1b

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	вред	вреды́
생격	-의	вреда́	вредо́в
여격	-에게	вреду́	вреда́м
대격	-을/를	вред	вреды́
조격	-으로	вредо́м	вреда́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	вреде́	вреда́х

суд 와 같은 1b 사전 대조: ru.wiktionary «вред» revid 14352851.

ущéрб — 남성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	ущéрб	ущéрбы
생격	-의	ущéрба	ущéрбов
여격	-에게	ущéрбу	ущéрбам
대격	-을/를	ущéрб	ущéрбы
조격	-으로	ущéрбом	ущéрбами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	ущéрбе	ущéрбах

사전 대조: ru.wiktionary «ущерб» revid 14376402.

наказáние — 중성 · 무정 · Зализняк 7a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	наказáние	наказáния
생격	-의	наказáния	наказáний
여격	-에게	наказáнию	наказáниям
대격	-을/를	наказáние	наказáния
조격	-으로	наказáнием	наказáниями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	наказáнии	наказáниях

사전 대조: ru.wiktionary «наказание» revid 14443999.

преступлéние — 중성 · 무정 · Зализняк 7a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	преступлéние	преступлéния
생격	-의	преступлéния	преступлéний
여격	-에게	преступлéнию	преступлéниям
대격	-을/를	преступлéние	преступлéния
조격	-으로	преступлéнием	преступлéниями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	преступлéнии	преступлéниях

사전 대조: ru.wiktionary «преступление» revid 14443995.

свиде́тель — 남성 · 유정 · Зализняк 2a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	свиде́тель	свиде́тели
생격	-의	свиде́теля	свиде́телей
여격	-에게	свиде́телю	свиде́телям
대격	-을/를	свиде́теля	свиде́телей
조격	-으로	свиде́телем	свиде́телями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	свиде́теле	свиде́телях

사전 대조: ru.wiktionary «свидетель» revid 14371802.

доказа́тельство — 중성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	доказа́тельство	доказа́тельства
생격	-의	доказа́тельства	доказа́тельств
여격	-에게	доказа́тельству	доказа́тельствам
대격	-을/를	доказа́тельство	доказа́тельства
조격	-으로	доказа́тельством	доказа́тельствами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	доказа́тельстве	доказа́тельствах

사전 대조: ru.wiktionary «доказательство» revid 13948928.

жа́лоба — 여성 · 무정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	жа́лоба	жа́лобы
생격	-의	жа́лобы	жа́лоб
여격	-에게	жа́лобе	жа́лобам
대격	-을/를	жа́лобу	жа́лобы
조격	-으로	жа́лобой · жа́лобою	жа́лобами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	жа́лобе	жа́лобах

사전 대조: ru.wiktionary «жалоба» revid 12112729.

де́ло — 중성 · 무정 · Зализняк 1c

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	де́ло	дела́
생격	-의	де́ла	дел
여격	-에게	де́лу	дела́м
대격	-을/를	де́ло	дела́
조격	-으로	де́лом	дела́ми
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	де́ле	дела́х

право 와 같은 1c. ru.wiktionary: 구어·속어 복수 생격 дело́в 사전 대조: ru.wiktionary «дело» revid 14390069.

прокуро́р — 남성 · 유정 · Зализняк 1a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	прокуро́р	прокуро́ры
생격	-의	прокуро́ра	прокуро́ров
여격	-에게	прокуро́ру	прокуро́рам
대격	-을/를	прокуро́ра	прокуро́ров
조격	-으로	прокуро́ром	прокуро́рами
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	прокуро́ре	прокуро́рах

사전 대조: ru.wiktionary «прокурор» revid 14219730.

защи́тник — 남성 · 유정 · Зализняк 3a

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	защи́тник	защи́тники
생격	-의	защи́тника	защи́тников
여격	-에게	защи́тнику	защи́тникам
대격	-을/를	защи́тника	защи́тников
조격	-으로	защи́тником	защи́тниками
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	защи́тнике	защи́тниках

사전 대조: ru.wiktionary «защитник» revid 14357054.

судья́ — 공통성(남·여) · 유정 · Зализняк 6*d // 6*d^

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	судья́	су́дьи
생격	-의	судьи́	су́дей · суде́й
여격	-에게	судье́	су́дьям
대격	-을/를	судью́	су́дей · суде́й
조격	-으로	судьёй · судьёю	су́дьями
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	судье́	су́дьях

공통성 — 판사의 실제 성에 따라 과거형·형용사가 바뀐다(3장). 복수 생격·대격은 су́дей와 суде́й 둘 다 사전에 있다(표 순서대로 су́дей 먼저). 사전 대조: ru.wiktionary «судья» revid 14250359.

прися́жный — 남성 · 유정 · Зализняк 1*a(형용사)

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	прися́жный	прися́жные
생격	-의	прися́жного	прися́жных
여격	-에게	прися́жному	прися́жным
대격	-을/를	прися́жного	прися́жных
조격	-으로	прися́жным	прися́жными
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	прися́жном	прися́жных

прися́жный заседа́тель(배심원)의 준말. 사전은 형용사 항목 안의 명사 용법(субстантивир.)으로 싣는다. 표는 남성형이고 형용사 꼴로 변화한다 — 여성은 прися́жная. 유정이라 대격 = 생격. 사전 대조: ru.wiktionary «присяжный» revid 14069726.

потерпе́вший — 남성 · 유정 · Зализняк 4a(형용사)

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	потерпе́вший	потерпе́вшие
생격	-의	потерпе́вшего	потерпе́вших
여격	-에게	потерпе́вшему	потерпе́вшим
대격	-을/를	потерпе́вшего	потерпе́вших
조격	-으로	потерпе́вшим	потерпе́вшими
전치격	(전치사와) -에서··에 관해	потерпе́вшем	потерпе́вших

분사(потерпе́ть — 피해를 입다)에서 온 명사(사전 명사 항목 мо <п 4a> — 남성·유정, 형용사 꼴 변화). 표는 남성형 — 여성은 потерпе́вшая. 유정이라 대격 = 생격. 사전 대조: ru.wiktionary «потерпевший» revid 14101006.

обвиня́емый — 남성 · 유정 · Зализняк 1a(형용사)

격	대략의 한국어 조사	단수	복수
주격	-이/가	обвиня́емый	обвиня́емые
생격	-의	обвиня́емого	обвиня́емых
여격	-에게	обвиня́емому	обвиня́емым
대격	-을/를	обвиня́емого	обвиня́емых
조격	-으로	обвиня́емым	обвиня́емыми
전치격	(전치사와) -에서·-에 관해	обвиня́емом	обвиня́емых

분사(обвиня́ть — 기소하다)에서 온 명사. 사전은 형용사 항목 안의 명사 용법(субстантивир.)으로 싣는다. 표는 남성형이고 형용사 꼴로 변화한다 — 여성은 обвиня́емая. 유정이라 대격 = 생격. 사전 대조: ru.wiktionary «обвиняемый» revid 14160088.

부록 B

형용사·대명사 변화

형용사는 꾸미는 명사의 성·수·격을 따라 어미를 바꾼다(2장). 어미는 어간 끝소리에 따라 세 갈래다 — 딱딱한 어간, к·г·х 어간(ы 를 쓰지 않는 철자 규칙), 부드러운 어간.

법률문에 자주 나오는 대명사 넷(он 무리·э́тот·свой·кото́рый)은 형용사와 거의 같은 어미를 쓴다. кото́рый 는 딱딱한 형용사(суде́бный)와 같다.

суде́бный — 법원의 — 딱딱한 어간(-ый)

격	남성	중성	여성	복수
주격	суде́бный	суде́бное	суде́бная	суде́бные
생격	суде́бного	суде́бного	суде́бной	суде́бных
여격	суде́бному	суде́бному	суде́бной	суде́бным
대격	суде́бный / суде́бного	суде́бное	суде́бную	суде́бные / суде́бных
조격	суде́бным	суде́бным	суде́бной / суде́бною	суде́бными
전치격	суде́бном	суде́бном	суде́бной	суде́бных

예: суде́бное заседа́ние(법정 기일). 대격의 두 꼴은 무정 / 유정(유정 남성·복수는 생격과 같다). 사전 대조: ru.wiktionary «судебный» revid 14250342.

граждáнский — 민사의·시민의 — к·г·х 어간: ы 대신 и(철자 규칙)

격	남성	중성	여성	복수
주격	граждáнский	граждáнское	граждáнская	граждáнские
생격	граждáнского	граждáнского	граждáнской	граждáнских
여격	граждáнскому	граждáнскому	граждáнской	граждáнским
대격	граждáнский / граждáнского	граждáнское	граждáнскую	граждáнские / граждáнских
조격	граждáнским	граждáнским	граждáнской / граждáнскою	граждáнскими
전치격	граждáнском	граждáнском	граждáнской	граждáнских

예: Граждáнский кóдекс(민법전). 대격의 두 꼴은 무정 / 유정(유정 남성·복수는 생격과 같다). 사전 대조: ru.wiktionary «гражданский» revid 13807695.

после́дний — 마지막의 — 부드러운 어간(-ий, -ее, -яя)

격	남성	중성	여성	복수
주격	после́дний	после́днее	после́дняя	после́дние
생격	после́днего	после́днего	после́дней	после́дних
여격	после́днему	после́днему	после́дней	после́дним
대격	после́дний / после́днего	после́днее	после́днюю	после́дние / после́дних
조격	после́дним	после́дним	после́дней / после́днею	после́дними
전치격	после́днем	после́днем	после́дней	после́дних

예: после́днее сло́во(최후 진술). 대격의 두 꼴은 무정 / 유정(유정 남성·복수는 생격과 같다). 사전 대조: ru.wiktionary «последний» revid 14100787.

он · оно́ · она́ · они́ — 그·그것·그녀·그들

격	он(남)	оно́(중)	она́(여)	они́(복수)
주격	он	оно́	она́	они́

생격	его́ / него́	его́ / него́	её / неё	их / них
여격	ему́ / нему́	ему́ / нему́	ей / ней	им / ним
대격	его́ / него́	его́ / него́	её / неё	их / них
조격	им / ним	им / ним	ей / ней	и́ми / ни́ми
전치격	о нём	о нём	о ней	о них

у·к·с·без 같은 전치사 뒤에서는 н- 이 붙는다(у него́, к ней, с ни́ми). благодаря́·согла́сно·вопреки́ 뒤에서는 붙지 않고(благодаря́ ему́), внутри́ 같은 몇몇 전치사 뒤에서는 두 꼴이 다 쓰인다(внутри́ него́ / внутри́ его́). 소유의 его́·её·их(그의·그녀의·그들의)는 변하지 않는다 — 조문의 «его́ уча́стников»(6장). 사전 대조: ru.wiktionary «он» revid 14199635 · «оно» revid 13956059 · «она» revid 13956057 · «они» revid 14390492.

э́тот · свой — 이 · 자기의

격	э́тот(남)	э́та(여)	э́ти(복수)	свой(남)	своя́(여)	свои́(복수)
주격	э́тот	э́та	э́ти	свой	своя́	свои́
생격	э́того	э́той	э́тих	своего́	свое́й	свои́х
여격	э́тому	э́той	э́тим	своему́	свое́й	свои́м
대격	э́тот / э́того	э́ту	э́ти / э́тих	свой / своего́	свою́	свои́ / свои́х
조격	э́тим	э́той	э́тими	свои́м	свое́й	свои́ми
전치격	э́том	э́той	э́тих	своём	свое́й	свои́х

중성은 주격·대격만 다르다(э́то, своё) — 나머지는 남성과 같다. 대격 두 꼴은 무정 / 유정. свой 는 주어 자신의 것을 가리킨다 — «осуществля́ть свои́ права́»(자기 권리를 행사하다). 사전 대조: ru.wiktionary «этот» revid 14423854 · «свой» revid 14390068.

부록 C

동사 상 짝 17

러시아어 동사는 대부분 불완료상·완료상 둘이 짝을 이룬다(3장). 조문은 규칙을 말하므로 불완료상이, 판결은 끝난 판단을 적으므로 완료상이 많다.

표는 이 책의 표제어와 3장 상 짝 표에서 모았다. 오른쪽 칸은 그 동사가 표제어나 짝 표로 나온 장이다.

불완료상 — 완료상

불완료상	완료상	뜻	장

взы́скивать	взыска́ть	(돈을) 받아 내다, 지급을 명하다	3장
возмеща́ть	возмести́ть	배상하다, 상환하다	3장
вообрази́ть	вообража́ть	상상하다(완료) — 불완료 вообража́ть	17장
вспо́мнить	вспомина́ть	떠올리다, 상기하다(완료) — 불완료 вспомина́ть	17장
вступа́ть	вступи́ть	(효력이) 생기다 — вступи́ть в зако́нную си́лу 확정되다	3장
выноси́ть	вы́нести	(판결·결정을) 내리다, 선고하다	3장
допра́шивать	допроси́ть	신문하다	3장
заслу́шивать	заслу́шать	(진술·의견을) 듣다	3장
обжа́ловать	обжа́ловать	불복하다(양상)	3장
оглаша́ть	огласи́ть	(법정에서) 낭독하다, 고지하다	3장
оговори́ть	огова́ривать	(단서·조건을) 달다, 명시하다(완료) — 다른 뜻으로 「남을 무고하다」	18장
оправда́ть	опра́вдывать	무죄로 하다(완료), 정당화하다 — 불완료 опра́вдывать	17장
подава́ть	пода́ть	(소·불복·신청을) 내다, 제출하다	3장
представля́ть	предста́вить	제출하다; 대리하다	3장
прие́хать	приезжа́ть	(타고) 오다, 도착하다	20장
рассма́тривать	рассмотре́ть	(사건을) 심리하다	3장
устана́вливать	установи́ть	정하다; (사실을) 인정하다	3장

부록 D

가짜 친구

영어나 한자어로 짐작하면 틀리는 법률 낱말이다. 장마다 「가짜 친구」 코너에서 원문과 함께 다뤘고, 여기에는 요령만 모았다.

낱말 · 함정 · 요령

낱말	함정	요령	장
라틴 글자처럼 생긴 여섯	B H P C У X	라틴 글자처럼 보이면 한 번 멈춘다. В·Н·Р·С·У·Х 여섯만 바꿔 읽으면 첫 판결문 머리 «Именем Российской Федерации»를 그대로 소리 낼 수 있다.	1장
арбитра́жный суд	중재법원이 아니다	арбитра́жный 뒤에 суд가 오면 국가 법원이다. третье́йский·арби́тр·арбитра́жное учрежде́ние가 함께 나오면 중재다.	4장

ко́декс	법전이지만 법률이다	ко́декс 뒤에 법 분야 형용사와 Росси́йской Федера́ции가 붙으면 법전이다. 법전도 연방법률이라 «… от 30.11.1994 № 51-ФЗ»처럼 날짜와 번호를 단다.	5장
заключе́ние	체결·결론·감정서·구금	заключе́ние 뒤에 사물의 생격(догово́ра, сде́лки)이 오면 체결, 사람의 생격(экспе́рта, суда́)이 오면 그 사람의 의견서, под стра́жу가 오면 구금이다.	6장
уще́рб · вред · убы́тки	셋 다 「손해」	убы́тки는 재산상 손해의 산정 단위로 채무 불이행·불법행위 양쪽에 쓰고(15조·393조·1082조), вред는 불법행위에서 끼친 침해 그 자체, уще́рб는 убы́тки 안의 실손이다.	7장
зало́г	담보·보석·태	зало́г 옆에 кредито́р·иму́щество·ипоте́ка가 보이면 담보, ме́ра пресече́ния·подозрева́емый·обвиня́емый가 보이면 보석이다.	8장
содержа́ние	부양·내용·구금	뒤에 사람(дете́й·супру́га)이 오면 부양, 문서(завеща́ния·догово́ра)가 오면 내용, под стра́жей가 오면 구금이다.	9장
соста́в · са́нкция	영어로 짐작하면 빗나가는 두 낱말	형법 조문에서 са́нкция를 보면 「법정형」, соста́в를 보면 뒤에 преступле́ния가 오는지 суда́가 오는지 본다.	10장
сле́дствие · пресле́дование · аре́ст	수사 용어의 짐작 함정	체포·구속을 러시아어로 말할 때는 задержа́ние과 заключе́ние под стра́жу를 쓴다. 영어 arrest를 아는 사람일수록 аре́ст로 잘못 옮긴다.	11장
акт	Act(제정법)가 아니다	акт 앞에 нормати́вный가 붙으면 법령, суде́бный가 붙으면 재판, 아무것도 없이 서류 이름으로 쓰이면 확인서다. 「~법」은 зако́н다.	12장
аре́ст	체포가 아니다: 구금 · 압류 · 구금형	аре́ст 뒤에 на иму́щество·на счёт가 오면 압류, администрати́вный가 붙으면 행정 구금, 형법전 안이면 구금형이다. 「체포」는 задержа́ние, 「구속」은 заключе́ние под стра́жу(6장).	13장
образе́ц · моде́ль	견본과 모형이 아니다	образе́ц 앞에 промы́шленный가 있으면 디자인, 없으면 견본·서식. моде́ль 앞에 поле́зная가 있으면 실용신안이다.	14장
реше́ние · приговор · определе́ние · постановле́ние	넷을 「판결」 하나로 옮기면 틀린다	주문 머리말 동사가 재판의 이름을 알려 준다: РЕШИ́Л → реше́ние, ПРИГОВОРИ́Л → приговор, ОПРЕДЕЛИ́Л(А) → определе́ние, ПОСТАНОВИ́Л → постановле́ние. 법전 이름(ГПК·АПК·УПК)을 함께 보고 한국어를 고른다.	15장
прете́нзия	허세(pretension)가 아니다	прете́нзия 뒤에 о взыска́нии·досуде́бный·претензио́нный поря́док이 보이면 「사전 서면 청구」 다. 소장(иск)과 섞지 않는다.	16장
заседа́тель	「배심원」만이 아니다	прися́жный заседа́тель = 배심원 · арбитра́жный заседа́тель = 상사법원 참심원 · наро́дный заседа́тель = (소련) 인민 참심원. 형용사가 제도를 정한다.	17장

созна́ние	「의식」인가 「자백」인가	созна́ние 앞뒤에 증거·피고인·자백 맥락(фа́кты, свиде́тели)이 있으면 옛 말의 「자백」이다. 현행 법률 문서의 자백은 призна́ние (свое́й) вины́.	18장
прися́жный	배심원, 그리고 옛 변호사	прися́жный 뒤에 заседа́тель가 오면 배심원, пове́ренный가 오면 옛 변호사다. 명사 없이 прися́жные(복수)만 있으면 거의 늘 배심원이다.	19장
докла́д	학회 발표, 법정의 사건 보고	докла́д 곁에 конфере́нция·семина́р가 있으면 발표, суд·де́ло·председа́тельствующий가 있으면 사건 보고다.	20장

부록 E

기관 명칭 대조 (러·한·영)

러시아어 정식 명칭은 헌법·연방헌법률 조문 또는 기관 사이트 제목(조사 트랙 3, 2026-10-27 조회)으로 확인했다. 영어 칸은 그 기관이 스스로 쓰는 영어 이름이고(2026. 10. 28. 다시 조회), 찾지 못하면 「확인 못 함」으로 두고 괄호에 조회한 곳과 결과를 적는다. 사이트가 막혔거나 첫 화면에 영어판이 없다는 것이 영어 이름이 없다는 뜻은 아니다. 한국어 이름은 이 책 본문(4·12·14장, 결정 B-1~B-3)과 같다.

기관 — 한국어 — 영어(자칭) — 근거

러시아어	한국어	영어(기관 자칭)	근거
Конституционный Суд Российской Федерации	러시아 연방 헌법재판소	확인 못 함(ksrf.ru 접속 불가 — 2026. 10. 27.·10. 28. 조회)	헌법 125조
Верховный Суд Российской Федерации	러시아 연방 대법원	Supreme Court of the Russian Federation	헌법 126조
кассационные суды общей юрисдикции	일반 관할 파기법원	확인 못 함(1kas.sudrf.ru 첫 화면에 영어판 없음 — 2026. 10. 28. 조회)	ФКЗ о судебной системе 4조 3항 · 업무 개시 2019. 10. 1.은 대법원 총회 결정(2019. 9. 12. 제30호)
апелляционные суды общей юрисдикции	일반 관할 항소법원	확인 못 함(1ap.sudrf.ru 첫 화면에 영어판 없음 — 2026. 10. 28. 조회)	ФКЗ о судебной системе 4조 3항

арбитражные суды	상사법원(계통 — 주 상사법원·상사 항소법원·관구 상사법원)	확인 못 함(arbitr.ru 첫 화면에 영어판 없음 — 2026. 10. 28. 조회)	ФКЗ о судебной системе 4조 3항 · АПК
Суд по интеллектуальным правам	지식재산권법원	확인 못 함(ipc.arbitr.ru 첫 화면에는 자동 번역 언어 선택만 있고 기관이 쓴 영어판은 찾지 못함 — 2026. 10. 28. 조회)	АПК 34조 · ФКЗ об арбитражных судах
мировые судьи	치안판사(주의 법관)	—	ФКЗ о судебной системе 4조 4항
Генеральная прокуратура Российской Федерации	대검찰청(검찰총장 Генеральный прокурор)	The Prosecutor General's Office of the Russian Federation(사이트에 Office of the Prosecutor General… 꼴도 함께 쓴다)	헌법 129조 · Закон о прокуратуре
Следственный комитет Российской Федерации	러시아 연방수사위원회	확인 못 함(sledcom.ru·en.sledcom.ru 모두 403 — 2026. 10. 28. 조회)	Закон о СК 1조
Министерство юстиции Российской Федерации	러시아 연방법무부	Ministry of Justice of Russian Federation(사이트 표기 그대로 — 정관사 없음)	기관 사이트
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)	러시아 연방지식재산청(로스파텐트)	Federal Service for Intellectual Property (Rospatent)	기관 사이트
Федеральное Собрание · Государственная Дума · Совет Федерации	연방회의 · 국가두마 · 연방평의회	The Federal Assembly of the Russian Federation · The State Duma · Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation(duma.gov.ru/en · council.gov.ru/en 표기 — 2026. 10. 28. 조회)	헌법 94·95조

부록 F

이메일 서식

교류 자리 앞뒤로 쓰는 짧은 편지 넷이다(20장 회화와 같은 말). 실제 편지에는 강세 부호를 찍지 않

는다 — 여기서는 읽기 연습을 위해 찍었다.

호칭: 여럿에게 Уважа́емые колле́ги!, 남성 한 사람 Уважа́емый …!, 여성 한 사람 Уважа́емая …!. 맺음은 С уваже́нием(존경을 담아).

방문·면담 요청

러시아어	한국어
Те́ма: Про́сьба о встре́че	제목: 면담 요청
Уважа́емые колле́ги!	존경하는 동료 여러분께
Меня́ зову́т [и́мя]. Я судья́ Пате́нтного суда́ Респу́блики Коре́я.	저는 [이름]이라고 합니다. 대한민국 특허법원 판사입니다.
На́ша делега́ция плани́рует посети́ть Москву́ в ноябре́.	저희 대표단은 11월에 모스크바를 방문할 계획입니다.
Мы хоте́ли бы встре́титься с су́дьями ва́шего суда́ и обсуди́ть пра́ктику по пате́нтным спо́рам.	귀 법원 판사님들을 뵙고 특허 분쟁 실무를 논의하고 싶습니다.
Бу́дем благода́рны за отве́т.	답장을 주시면 감사하겠습니다.
С уваже́нием, [и́мя]	[이름] 드림

자료 요청

러시아어	한국어
Те́ма: Запро́с материа́лов	제목: 자료 요청
Уважа́емая колле́га!	존경하는 동료께(상대가 여성일 때 — 남성이면 Уважа́емый)
Не могли́ бы вы приcла́ть текст реше́ния, о кото́ром вы говори́ли на конфере́нции?	학술대회에서 말씀하신 판결의 본문을 보내주실 수 있을까요?
Зара́нее благодарю́.	미리 감사드립니다.
С уваже́нием, [и́мя]	[이름] 드림

감사 인사

러시아어	한국어
Те́ма: Благода́рность	제목: 감사 인사
Уважа́емые колле́ги!	존경하는 동료 여러분께
Благодарю́ вас за тёплый приём и интере́сную диску́ссию.	따뜻하게 맞아 주시고 흥미로운 토론을 함께해 주셔서 감사합니다.
Наде́юсь на дальне́йшее сотру́дничество.	앞으로도 협력이 이어지기를 바랍니다.

С уваже́нием, [и́мя]	[이름] 드림

일정 확인

러시아어	한국어
Те́ма: Подтвержде́ние встре́чи	제목: 면담 확인
Уважа́емый колле́га!	존경하는 동료께
Подтверждаю на́шу встре́чу во вто́рник в де́сять часо́в.	화요일 10시 면담을 확인드립니다.
Со мной бу́дет перево́дчик.	통역인이 함께 갑니다.
С уваже́нием, [и́мя]	[이름] 드림

부록 G

옛 철자 대조표 (1918 철자 개혁)

3부의 1864년 법령과 코니 1905년판은 1918년 철자 개혁 전에 인쇄되었다. 개혁 법령에 붙은 「새 철자 규칙」 가운데 읽기에 필요한 1~10항을 항 번호대로 옮겼다(11항 이하 줄바꿈 규칙 등은 뺐다). 소리는 바뀌지 않았다 — 철자만 바뀌었다.

근거: 1918. 10. 10. 인민위원회의 「Декрет о введении новой орфографии」 부속 「새 철자 규칙」 — ru.wikisource 전사본(revid 5223057)과 그 출처인 인쇄본 『Декреты Советской власти』 III권(1964) 403~404쪽 그림(docs.historyrussia.org)을 2026. 10. 28. 대조했다(모델이 쪽 그림을 읽었다). 인쇄본과 전사본이 다른 곳은 9항 하나다 — 인쇄본 ОДНѢХ, 전사본 ОДНѢХЪ. 표는 인쇄본을 따른다. 10항의 ЕЕ 에는 인쇄본 편자 각주 «В подлиннике: ЕЁ (или ЕЕ).»가 붙어 있다.

개혁 법령 항 — 바뀐 것 — 보기(이 책 원전) — 법령 문구

항	바뀐 것	보기	법령 문구
1	ѣ → е	опредѣлять → определять · дѣло → дело	«Исключить букву Ѣ, с последовательной заменой ее через Е.»
2	ѳ → ф	Ѳома → Фома	«Исключить букву Ѳ, с заменой ее через Ф.»
3	낱말 끝 ъ 삭제(가운데 분리 부호는 남김)	законъ → закон · объясненіе → объяснение	«Исключить букву Ъ в конце слов и частей сложных слов, но сохранить ее в середине слов, в значении отделительного знака.»

4	і → и	убѣжденію → убеждению · Россіи → России	«Исключить букву І, с заменой ее через И.»
5	접두사 из·воз·вз·раз·роз·низ·без·чрез(через)의 з → 무성 자음 앞에서 с	возстановить → восстановить · разсмотрѣть → рассмотреть	«Писать приставки из, воз, вз, раз, роз, низ, без, чрез, через — перед гласными и звонкими согласными с З, но заменять З буквой С перед глухими согласными, в том числе и перед С.»
6	생격 -аго··яго → -ого··его	уголовнаго → уголовного · подсудимаго → подсудимого	«Писать в родительном падеже прилагательных, причастий и местоимений -ОГО, -ЕГО вместо -АГО, -ЯГО.»
7	복수(여성·중성) 주격·대격 -ыя··ія → -ые··ие	достаточныя → достаточные	«Писать в именительном и винительном падеже женского и среднего рода множественного числа прилагательных, причастий и местоимений -ЫЕ, -ИЕ вместо -ЫЯ, -ІЯ.»
8	여성 복수 онѣ → они	онѣ → они	«Писать ОНИ вместо ОНѢ в именительном падеже множественного числа женского рода.»
9	однѣ → одни	однѣхъ → одних	«Писать в женском роде ОДНИ, ОДНИХ, ОДНИМИ вместо ОДНѢ, ОДНѢХ, ОДНѢМИ.»
10	여성 생격 ея → ее(её)	ея → её	«Писать в родительном падеже единственного числа местоимения личного женского рода ЕЕ вместо ЕЯ.»

부록 H

표제어 색인 380

표제어를 러시아어 자모순으로 늘어놓았다(ё 는 е 자리). 장 번호를 누르면 그 장으로 간다.

표제어 — 뜻 — 장

표제어	뜻	장
а́втор	저작자, 창작자(발명자 포함)	14장
а́вторский	저작자의 — а́вторское пра́во 저작권	14장
адвока́т	변호사	4장
адвокату́ра	변호사 제도, 변호사 단체	19장
администрати́вный	행정(상)의	13장
акце́пт	승낙	6장
алиме́нты	부양료(양육비 포함)	9장

амни́стия	(일반) 사면	10장
апелля́ция	항소 — апелляцио́нный 항소의	4장
арби́тр	중재인	16장
арбитра́ж	중재 — арбитра́жное реше́ние 중재판정	16장
арбитра́жный	상사(법원)의 — арбитра́жный суд 상사법원	4장
аре́нда	임대차	8장
аре́ст	구금(행정 구금·구금형), (재산의) 압류	13장
безде́йствие	부작위, 하지 않음	13장
брак	혼인	9장
ввóдный	머리의, 도입의 — ввóдная часть 판결의 머리 부분	15장
верди́кт	(배심의) 평결	11장
верхóвный	최고의 — Верхóвный суд 대법원	20장
вести́	(사건·절차·조서를) 진행하다, 수행하다	3장
вещь	물건	2장
взыска́ние	징수, (돈을) 받아 냄 — 징계	13장
взы́скивать	(돈을) 받아 내다, 지급을 명하다	3장
взя́тка	뇌물	19장
визи́т	방문	20장
вина́	귀책사유(고의·과실), 잘못	6장
винóвный	유죄인, 잘못이 있는 — 단형 винóвен (유죄다)	18장
владе́лец	점유자, 보유자	8장
владе́ние	점유	8장
власть	권력, 권한 — (복수) 당국	13장
возбужде́ние	(사건의) 개시 — возбужде́ние уголóвного де́ла 형사 사건 개시	11장
возмеща́ть	배상하다, 상환하다	3장
возмеще́ние	배상, 보전	7장
волеизъявле́ние	의사표시	5장
вообрази́ть	상상하다(완료) — 불완료 вообража́ть	17장
вопрóс	질문, 문제	2장
впра́ве	~할 권리가 있다, ~할 수 있다	3장
вред	(침해로 생긴) 손해, 해	7장
вспóмнить	떠올리다, 상기하다(완료) — 불완료 вспомина́ть	17장
встре́ча	만남, 회담	20장
вступа́ть	(효력이) 생기다 — вступи́ть в зако́нную си́лу 확정되다	3장
вы́года	이익, 득 — упу́щенная вы́года 일실이익	7장

выноси́ть	(판결·결정을) 내리다, 선고하다	3장
гара́нтия	보장, 보증	12장
гла́сность	공개(재판의 공개성)	19장
госуда́рственный	국가의, 국립의	13장
граждани́н	자연인, 시민, 국민	2장
гражда́нство	국적, 시민권	12장
да́вность	오래됨; исковáя да́вность 소멸시효	5장
дви́жимый	움직일 수 있는 — дви́жимое иму́щество 동산	8장
дееспосо́бность	행위능력	5장
де́йствие	행위, 작위 — (법률의) 효력	13장
делега́ция	대표단	20장
де́ло	(소송) 사건; 일	2장
дея́ние	(형법상) 행위 — 작위와 부작위를 아우른다	10장
диспозити́вный	임의적인 — диспозити́вная но́рма 임의규정	6장
добросо́вестный	성실한, 신의성실에 맞는; 선의의	5장
дове́ренность	위임장(대리권을 주는 서면)	5장
догово́р	계약	6장
дозна́ние	간이 수사(조사) — 예심 수사(сле́дствие)가 필요 없는 사건의 수사 형식	11장
доказа́тельство	증거	2장
докла́д	발표, 보고(법정의 사건 보고)	20장
должни́к	채무자	7장
должностно́й	직무(상)의 — должностно́е лицо́ 공무원·직위자	13장
до́ля	지분, 몫	8장
допра́шивать	신문하다	3장
допро́с	신문(訊問) — допро́с свиде́теля 증인 신문	18장
досто́инство	존엄, 품위 — (화폐의) 액면	12장
ду́ма	두마(의회) — Госуда́рственная Ду́ма 국가두마	12장
жа́лоба	불복 신청, 이의	1장
заблужде́ние	착오	5장
завеща́ние	유언(서)	9장
задержа́ние	체포(영장 없는 단기 구금)	11장
заключе́ние	(계약의) 체결	6장
зако́н	법률, 법	1장
зако́нность	적법성, 법치(법의 지배)	19장
зако́нный	적법한, 법률상의 — вступи́ть в зако́нную си́лу 확정되다	15장

зало́г	담보(질권·저당권); (형사) 보석; (문법) 태	8장
запро́с	(국가기관·법원의) 심판 청구, 위헌 제청 — 조회·문의	12장
заседа́ние	회의, (법정) 기일·법정 — суде́бное заседа́ние 공판·변론 기일	15장
заседа́тель	참심원·배석자 — прися́жный заседа́тель 배심원	17장
заслу́шивать	(진술·의견을) 듣다	3장
защи́тник	(형사) 변호인	4장
заявле́ние	신청(서), 진술(서)	2장
земе́льный	토지의	8장
злоупотребле́ние	남용 — злоупотребле́ние пра́вом 권리남용	5장
знак	표지·기호 — това́рный знак 상표	14장
идти́	(걸어서 한 방향으로) 가다	20장
изве́стие	소식, 통지	19장
извеще́ние	통지(서), 송달	2장
изобрета́тельский	발명의 — изобрета́тельский у́ровень 진보성	14장
изобрете́ние	발명	14장
иму́щество	재산	8장
и́мя	이름	2장
ино́й	다른, 그 밖의	13장
иностра́нный	외국의	16장
инста́нция	심급	4장
интеллектуа́льный	지적인 — интеллектуа́льная со́бственность 지식재산, интеллектуа́льные права́ 지식재산권	14장
ипоте́ка	저당(권); 주택담보대출	8장
иск	소(訴), 청구	1장
исключе́ние	예외 — 배제·제외	13장
исключи́тельный	배타적인, 독점적인 — исключи́тельное пра́во 배타적 권리	14장
исполне́ние	이행	6장
исполни́тельный	집행의 — исполни́тельный лист 집행권원 서류(집행 영장)	16장
исте́ц	원고	1장
истре́бование	(소유물의) 반환 청구; (증거의) 제출 요구	8장
касса́ция	파기 신청, 파기심 — кассацио́нный суд 파기법원	4장
ка́торга	유형 노역(징역형), 시베리아 강제 노동 — 19세기 형벌	18장
ко́декс	법전	5장
колле́га	동료	20장
колле́гия	합의부(재판부), (함께 일하는) 단(團)	4장

комме́рческий	상업의, 상사의 — некомме́рческий 비영리의	16장
компенса́ция	보상(금), 위자료	7장
компете́нция	권한, 관할(권) — 중재판정부의 판정 권한	16장
конституцио́нный	헌법(상)의, 헌법재판의 — Конституцио́нный Суд 헌법재판소	12장
конститу́ция	헌법	12장
контрафа́ктный	침해(물)의 — контрафа́ктные экземпля́ры 침해 복제물, контрафа́ктный това́р 침해품	14장
контро́ль	통제, 감독, 감시	13장
конфере́нция	학술대회, 회의, 대의원 총회	20장
конфиска́ция	몰수	13장
коре́йский	한국의, 한국어의	20장
кредито́р	채권자	7장
лист	(종이) 한 장, 문서 — вопро́сный лист 질문지	18장
лице́нзия	이용 허락, 라이선스 — лицензио́нный догово́р 이용허락계약	14장
лицо́	(법률상) 자(者), 사람; 얼굴	1장
лише́ние	박탈 — лише́ние свобо́ды 자유 박탈(징역형)	10장
медиа́ция	조정(제3자 중개) — медиа́тор 조정인	16장
междунаро́дный	국제(적)의	16장
ме́ра	조치, 수단; 정도	2장
милосе́рдие	자비, 너그러움	17장
мирово́й	화해의, 치안(판사)의 — мирово́й судья́ 치안판사	4장
молча́ние	침묵	6장
мора́льный	도덕의; 정신적 — мора́льный вред 정신적 손해	7장
мотиви́рованный	이유를 갖춘 — мотиви́рованное реше́ние 이유를 갖춘 판결(판결 전문)	15장
мотивиро́вочный	이유의 — мотивиро́вочная часть 판결의 이유 부분	15장
муниципа́льный	지방자치(단체)의	13장
надзо́р	감독(검찰) · 감독심(재판)	4장
наказа́ние	형벌, 형	10장
наме́рение	의도, 뜻 — наме́рение лиши́ть жи́зни 살해할 뜻	18장
наро́дный	국민의, 인민의, 민속의	20장
наруше́ние	위반, 침해	12장
наруши́тель	침해자, 위반자	14장
насле́дник	상속인	9장
насле́дование	상속(하는 일)	9장
наследода́тель	피상속인	9장

насле́дство	상속재산, 유산	9장
неви́нность	(옛) 무죄, 결백	19장
невино́вность	무죄(죄 없음)	11장
невменя́емость	책임무능력(심신상실)	10장
недви́жимый	움직이지 않는 — недви́жимое иму́щество, недви́жимость 부동산	8장
недействи́тельный	효력 없는, 무효인	5장
неисполне́ние	불이행	7장
ненадлежа́щий	부적절한, 제대로 되지 않은 — ненадлежа́щее исполне́ние 불완전 이행	7장
необходи́мость	필요 — кра́йняя необходи́мость 긴급피난	10장
неосторо́жность	과실 — по неосторо́жности 과실로	10장
непи́саный	쓰이지 않은, 불문의 — непи́саный зако́н 불문율	19장
непреодоли́мый	넘을 수 없는 — непреодоли́мая си́ла 불가항력	7장
неприкоснове́нность	불가침(성), (형사) 불소추 특권	12장
непри́ятный	언짢은, 불쾌한	19장
несменя́емость	(법관의) 불가동성, 신분 보장	19장
неусто́йка	위약금	6장
ничто́жный	당연 무효인; (일상어) 하찮은	5장
новизна́	신규성	14장
но́рма	규범, 규정 — но́рма пра́ва 법규범	12장
нота́риус	공증인	9장
обвине́ние	혐의(공소사실) · 소추 측 — сторона́ обвине́ния 소추 측	11장
обвини́тель	소추인, 공소를 맡은 사람(검사)	17장
обвиня́емый	기소된 피의자(공판 전) — 공판에 넘어가면 подсуди́мый	11장
обжа́ловать	불복하다(항소·상고 등)	3장
обма́н	사기, 속임	5장
обме́н	교환, 교류	20장
оборо́на	방위 — необходи́мая оборо́на 정당방위	10장
образе́ц	견본·본보기 — промы́шленный образе́ц 디자인(산업 디자인)	14장
объясне́ние	(당사자의) 진술, 설명	1장
о́быск	수색	11장
обяза́тельство	채무, 채권관계	6장
оглаша́ть	(법정에서) 낭독하다, 고지하다	3장
оговори́ть	(단서·조건을) 달다, 명시하다(완료) — 다른 뜻으로 「남을 무고하다」	18장
огово́рка	조항(유보·단서) — арбитра́жная огово́рка 중재조항	16장

односторо́нний	일방의, 한쪽만의 — односторо́нняя сде́лка 단독행위	6장
оконча́тельный	최종의, 완성된 — в оконча́тельной фо́рме 완성된 형식으로(이유를 갖춘)	15장
опе́ка	후견(14세 미만 아동·행위무능력자)	9장
описа́тельный	서술의 — описа́тельная часть 판결의 사실(청구·답변) 부분	15장
оправда́тельный	무죄의 — оправда́тельный приго́вор 무죄 판결	11장
оправда́ть	무죄로 하다(완료), 정당화하다 — 불완료 опра́вдывать	17장
определе́ние	(재판) 결정 — 일상어로는 정의(定義)	15장
о́пыт	경험, 실험	20장
о́рган	기관	4장
организа́ция	단체, 법인	2장
освобожде́ние	면제 · 석방 — освобожде́ние от наказа́ния 형의 면제	10장
основа́ние	근거, 이유, 사유 — на основа́нии + 생격 ~을 근거로	15장
оспа́ривание	다툼, (취소·무효를) 구함	13장
оспори́мый	다툴 수 있는 — оспори́мая сде́лка 취소할 수 있는 법률행위	5장
осужде́ние	유죄 판결(유죄 인정), 비난	19장
осуждённый	유죄 판결을 선고받은 사람	1장
отве́т	답, 대답	18장
отве́тственность	책임	7장
отве́тчик	피고(민사)	1장
отзы́в	(청약의) 철회, 소환	6장
отка́з	거절, 포기, (계약의) 일방적 해지	6장
отме́на	취소, 파기 — отме́на арбитра́жного реше́ния 중재판정 취소	16장
отравле́ние	독살, 중독	18장
отсу́тствие	부재, 불출석 — в отсу́тствие + 생격 ~이 없는 채로	15장
отцеуби́йство	아버지 살해, 존속살해	17장
отцо́вство	부성(父性), 아버지임 — установле́ние отцо́вства 부자 관계 확정(인지)	9장
офе́рта	청약	6장
охра́на	보호 — правова́я охра́на 법적 보호	14장
оши́бка	잘못, 오류 — суде́бная оши́бка 오판	17장
па́лка	막대기 — па́лка о двух конца́х 양날의 칼(양쪽 끝이 있는 막대기)	17장
пате́нт	특허(증)	14장
пате́нтный	특허의 — Пате́нтный суд 특허법원	20장
пе́ня	지연 위약금(지체 기간에 따라 쌓이는 위약금)	7장
перево́дчик	통역인, 번역가	20장
пересмо́тр	재검토, (재판의) 재심·다시 심리함	12장

письмо́	편지, (공식) 서신, 이메일	20장
пле́нум	총회(전원 회의)	4장
пове́ренный	대리인(수임인) — прися́жный пове́ренный (옛) 변호사	19장
подава́ть	(소·불복·신청을) 내다, 제출하다	3장
подозрева́емый	피의자	11장
подозре́ние	혐의, 의심	18장
подсуди́мый	(형사 공판의) 피고인	2장
подсу́дность	(법원 사이의) 관할, 사건 배분	4장
показа́ние	진술 — 거의 늘 복수 показа́ния	11장
покуше́ние	미수 — покуше́ние на преступле́ние	10장
полномо́чие	권한, 대리권	5장
по́льзование	사용, 이용	8장
поми́лование	특별사면	10장
попечи́тельство	보좌(14~18세 미성년자·제한능력자)	9장
попра́вка	(헌법의) 개정, 수정	12장
поря́док	절차, 순서 — 질서	13장
после́дствие	결과, (법률)효과	5장
постановле́ние	(법전마다 다른) 결정·재판·처분 — 형사 단독 재판, 상사 상소심 판결, 헌재 본안 결정 등	15장
потерпе́вший	피해자	7장
похище́ние	절취, 훔침 — (현행) похище́ние челове́ка 약취·유인	18장
пра́вда	진실, 정의 — 사실과 맞음과 바름을 함께	17장
пра́во	권리, 법	1장
правонаруше́ние	위반 행위, 위법 행위 — администрати́вное правонаруше́ние 행정위반	13장
правообладáтель	권리자(배타적 권리의 보유자)	14장
правоотноше́ние	법률관계	5장
правоспосо́бность	권리능력	5장
правосу́дие	사법, 재판(을 함)	4장
предпринима́тельский	사업(자)의, 영업의 — предпринима́тельская де́ятельность 영업 활동	7장
председа́тель	의장, (법원의) 원장 — Председа́тель Верхо́вного Суда́ 대법원장	4장
председа́тельствующий	재판장	15장
представи́тель	대리인, 대표자	2장
представля́ть	제출하다; 대리하다	3장
предупрежде́ние	경고 — 예방	13장

предусмо́тренный	(법이) 정한, 규정된	13장
президе́нт	대통령	12장
прези́диум	간부회(상임 위원회)	4장
презу́мпция	추정 — презу́мпция невино́вности 무죄추정	11장
пресече́ние	저지 — ме́ра пресече́ния (피의자·피고인에 대한) 강제조치	11장
преследование	소추 — уголо́вное преследование 형사 소추	11장
преступле́ние	범죄	10장
прете́нзия	(소 제기 전) 서면 청구, 최고 — претензио́нный поря́док 사전 청구 절차	16장
привлече́ние	(책임을) 묻기, 추궁 — привлече́ние к отве́тственности	13장
приглаше́ние	초청, 초대(장)	20장
приговор	(형사) 판결	1장
прие́хать	(타고) 오다, 도착하다	20장
призна́ние	승인, 인정 — призна́ние и приведе́ние в исполне́ние 승인과 집행	16장
применение	적용	12장
примире́ние	화해 — суде́бное примире́ние 법원 화해(판사 출신 조정인에 의한)	16장
приобрета́тельный	취득의 — приобрета́тельная да́вность 취득시효	8장
присяга	선서	18장
прися́жный	선서한 — прися́жный заседа́тель 배심원	11장
причини́тель	가해자(손해를 끼친 사람)	7장
прове́рка	심사, 점검, 확인	12장
произведе́ние	저작물, 작품	14장
происхожде́ние	출생(친자 관계); 출신·기원	9장
прокурату́ра	검찰(기관)	4장
прокурор	검사	4장
промы́шленный	산업의, 공업의 — промы́шленно приме́нимый 산업상 이용 가능한, промы́шленный образе́ц 디자인	14장
просро́чка	(이행)지체, 기한 넘김	7장
протоко́л	조서	2장
проце́нт	퍼센트; (복수) 이자	7장
психоло́гия	심리, 심리 추론	17장
ра́венство	평등	12장
разбира́тельство	심리, 절차 — трете́йское разбира́тельство 중재 절차 · суде́бное разбира́тельство 공판·변론	16장
развод	이혼(일상어)	9장
распоряже́ние	처분; 지시·명령	8장

рассле́дование	수사 — предвари́тельное рассле́дование (공판 전) 수사 전체	11장
рассма́тривать	(사건을) 심리하다	3장
расторже́ние	(계약의) 해제·해지, 해소	6장
ребёнок	아이, 아동(18세 미만); 복수 де́ти 자녀	9장
ревизо́р	감찰관, 감사관	19장
регистра́ция	등기, 등록	8장
реестр	등기부, 등록부, 명부	8장
резолюти́вный	주문의 — резолюти́вная часть 주문 부분	15장
респу́блика	공화국 — Респу́блика Коре́я 대한민국	20장
рефо́рма	개혁	19장
рециди́в	누범(재범)	10장
речь	연설, 말 — речь прокуро́ра 논고, речь защи́тника 변론	17장
реше́ние	(민사) 판결, 결정	1장
роди́тель	부모 중 한 사람; 복수 роди́тели 부모	9장
руково́дствоваться	(~을) 근거로 삼다, 따르다 — 조격을 받는다	15장
сба́вка	깎아 줌, 감형(구어)	18장
свиде́тель	증인	1장
свобо́дный	자유로운 — свобо́да догово́ра 계약 자유	6장
сде́лка	법률행위	6장
секре́т	비밀 — секре́т произво́дства (но́у-ха́у) 영업비밀(노하우)	14장
секрета́рь	비서 — секрета́рь суде́бного заседа́ния 법원 사무관(공판 참여 사무관)	15장
семья́	가족	9장
сервиту́т	지역권(남의 토지를 제한적으로 쓸 권리)	8장
си́ла	힘 — (법률의) 효력	12장
сле́дователь	수사관(예심 수사)	4장
сле́дствие	예심 수사 — предвари́тельное сле́дствие · (일상어) 결과	11장
слу́чай	경우 — 사건·우연	13장
сме́жный	인접한 — сме́жные права́ 저작인접권	14장
снисхожде́ние	정상 참작, 관용 — заслу́живать снисхожде́ния 정상 참작을 받을 만하다	17장
собра́ние	회의, 모임 — Федера́льное Собра́ние 연방회의(의회)	12장
со́бственник	소유자	8장
со́бственность	소유(권), 소유물	8장
соверша́ть	(법률행위·행위를) 하다; (범죄를) 저지르다	5장
со́весть	양심	19장
совме́стный	공동의 — совме́стная со́бственность 공동소유	9장

совоку́пность	총체, 전체(여럿이 모인 것) — совоку́пность фа́ктов 사실의 총체	17장
согла́сие	동의; 합의	5장
соглаше́ние	합의 — арбитра́жное соглаше́ние 중재합의	16장
содержа́ние	부양; 내용	9장
созна́ние	의식 — (옛 법정 말) 자백, 스스로 인정함	18장
солида́рный	연대의 — солида́рная отве́тственность 연대 책임	7장
сомне́ние	의심, 의문	17장
соста́в	구성 — соста́в преступле́ния 범죄 구성요건, соста́в суда́ 재판부 구성	10장
состоя́ние	상태 — (19세기 법률어) 신분, права́ состоя́ния 신분상 권리	18장
состяза́тельность	당사자주의(대심 구조)	19장
сотру́дничество	협력	20장
соуча́стник	공범(공동 가담자)	10장
специализи́рованный	전문(법원)의, 특화된	20장
спор	분쟁, 다툼	16장
срок	기간, 기한	2장
старшина́	(배심원의) 대표, 배심장 — (군대) 상사	18장
статья́	(법률의) 조(條), 기사	1장
сторона́	(소송·계약의) 당사자; 쪽	2장
стра́жа	경비·감시 — заключе́ние под стра́жу 구속, содержа́ние под стра́жей 구금 중	11장
субъе́кт	주체 — субъе́кт Росси́йской Федера́ции 연방 구성 주체	12장
суд	법원, 재판	1장
суде́бный	법원의, 재판의 — суде́бный акт 재판, суде́бная пра́ктика 판례	15장
суди́мость	전과(유죄 판결을 받은 상태)	10장
судопроизво́дство	소송절차, 재판 절차	4장
судья́	판사, 법관	1장
супру́г	배우자(남편); 복수 супру́ги 부부	9장
суще́ственный	본질적인, 중대한 — суще́ственные усло́вия 계약의 본질적 조건	6장
существо́	본질, 요체 — по существу́ 본안에 관하여	15장
това́рищ	동료, 동무 — (옛 직함) 차석·보(補), това́рищ прокуро́ра 검사보	18장
това́рный	상품의 — това́рный знак 상표	14장
толкова́ние	해석	6장
третье́йский	중재의 — третье́йский суд 중재판정부	16장
убежде́ние	확신(심증), 신념	19장

уби́йство	살인	17장
убы́тки	손해(재산상 손해)	6장
уголо́вный	형사의 — Уголо́вный ко́декс 형법전, уголо́вная отве́тственность 형사책임	10장
удовлетворе́ние	만족; (청구·신청의) 인용	15장
ука́занный	(위에) 적은, 해당 — ука́занные обстоя́тельства 위 사정	15장
ули́ка	(피고인에게 불리한) 증거, 정황 증거	17장
у́мысел	고의 — прямо́й у́мысел 직접 고의, косвенный у́мысел 간접(미필적) 고의	10장
упу́щенный	놓친 — упу́щенная вы́года 일실이익	7장
урегули́рование	(분쟁의) 원만한 해결, 조정 — досуде́бное урегули́рование 소 제기 전 해결	16장
усло́вный	조건부의 — усло́вное осужде́ние 집행유예	10장
уста́в	(옛) 법전·법령, 정관, 규정	19장
устана́вливать	정하다; (사실을) 인정하다	3장
усыновле́ние	입양	9장
уча́стие	참여, 관여 — с уча́стием + 생격 ~이 참여한 가운데	15장
уча́сток	구역, 필지 — земе́льный уча́сток 토지	8장
учрежде́ние	기관, (기관의) 설립 — арбитра́жное учрежде́ние 중재기관	16장
ущёрб	손실, 피해 — реа́льный ущёрб 적극적 손해	7장
факт	사실	17장
федера́ция	연방	12장
физи́ческий	물리적인, 신체의 — физи́ческое лицо́ 자연인	5장
фо́рма	방식, 형식	6장
ходата́йство	(소송상) 신청	11장
ходи́ть	(걸어서) 다니다, 다녀오다	20장
чино́вник	관리, 관료	19장
штраф	벌금(형법) · 위약금(민법) · 과태료 성격의 벌금(행정법)	10장
экономи́ческий	경제(상)의 — экономи́ческие спо́ры 경제분쟁	16장
экспертиза	감정 — суде́бная экспертиза 사법 감정	11장
юриди́ческий	법적인, 법률(상)의 — юриди́ческое лицо́ 법인	5장
юрисди́кция	관할(권), 재판권 — суд о́бщей юрисди́кции 일반 관할 법원	4장
я́вка	출석, 출두 — я́вка с пови́нной 자수	18장
явля́ться	~이다(조문의 「이다」)	3장
язы́к	언어; 혀	1장

법령 원문: 러시아 연방 공식 법령 포털 ips.pravo.gov.ru(연방 법령 은행)의 통합본. 2022. 7. 1. 이후 판은 대통령령 2022년 제90호 1항 6호에 따라 공식 텍스트다(판 카드의 official 표시로 확인). 공문서와 판결은 저작권의 객체가 아니다(러시아 민법전 1259조 6항). 한국 조문은 국가법령정보센터(법제처).

헌법재판소 결정 21-П/2015 은 ips 연방 법령 은행 본문과 『Российская газета』 2015. 7. 27. 게재본을 대조했다.

강세와 발음 표기(IPA)는 ru.wiktionary(문서 판 번호 고정)와 낱말마다 대조했다. IPA 는 편집자가 정한 강세에 Модуль:ru-pron 규칙을 입힌 값이다.

합성음: Piper ru_RU 목소리(rhasspy/piper-voices). 녹음 데이터는 CC0 이나 연구 목적 한정 모델에서 미세조정한 목소리라 비상업 무료 이용에 한한다. 기계 합성이라 억양이 실제 발화와 다를 수 있다.

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 판례·학설은 판정에 넣지 않았다.

표제어의 한글 표기는 둘이다. 국립국어원 「외래어 표기법」(표 19, 제3장 제21절)대로 적은 것과, 훈민정음의 글자를 빌려 러시아어 소리를 가르려는 실험 표기(「세종의 글자로」 — https://bowonkwon.github.io/Legal-Language-Handbooks/sejong/)다. 표기법 표기는 철자에서, 실험 표기는 IPA 에서 기계로 옮겼고, 실험 표기는 판마다 고쳐 나간다.

원어민 확인은 거치지 않았다. 원문 인용과 달리 엮은이가 지은 예문·대화는 표현이 어색할 수 있다.

19장의 옛 철자(1918년 철자 개혁 전) 인용은 1864년 간행 법령집과 코니 법정 연설집 1905년판의 쪽 그림을 보고 옮긴 것이고, 사람이 글자마다 다시 대조하지는 않았다.